

E-Commerce & Business Models Digitaux

Droit, Stratégie et Innovations
du Commerce Électronique



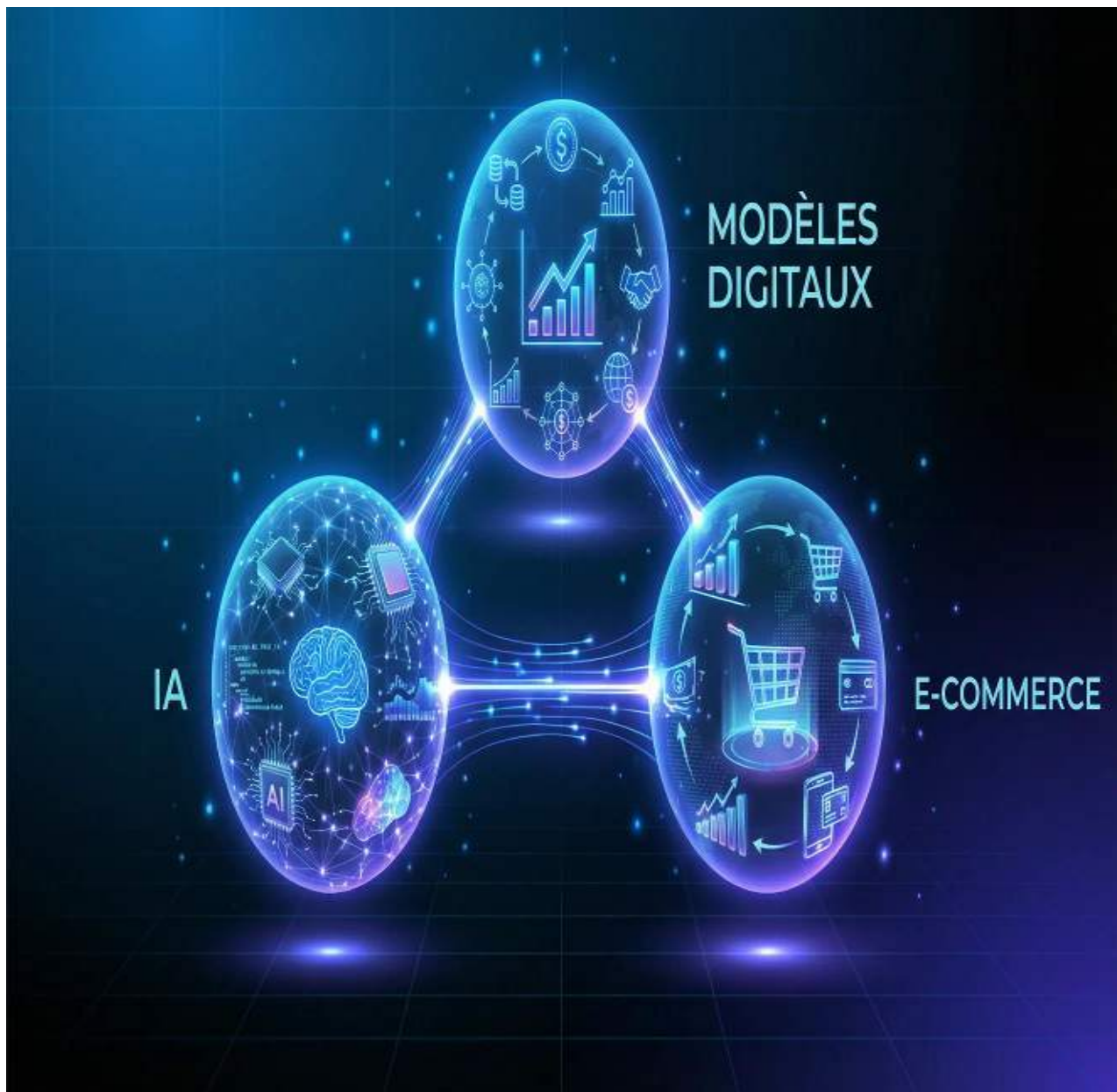
Youssef BRIGA

ISBN : 978-9920-8691-0-2

2026

E-Commerce & Business Models Digitaux

**Droit, Stratégie et Innovations
du Commerce Électronique**



Preliminaire

Le présent ouvrage réunit et réactualise mes deux volumes fondateurs : «Nouvelle Économie. Les Nétentreprises à l'assaut du e-business» et «Droit et pratique du commerce électronique».

À l'époque, ces travaux visaient à décrypter les prémices d'une révolution en marche : la genèse du commerce électronique, ses mécanismes structurants, les défis éthiques et juridiques inédits auxquels les entreprises se trouvaient confrontées, ainsi que les bouleversements organisationnels et managériaux qui en découlaient.

Vingt ans plus tard, cette fusion actualisée permet de mesurer le chemin parcouru et d'enrichir l'analyse initiale à la lumière des transformations spectaculaires qui ont suivi.

En effet, lorsque j'ai écrit mes deux premiers ouvrages en 2001 et 2002, je me souviens encore des refus essuyés auprès des éditeurs. Leur verdict était sans appel : le sujet n'était pas « assez traditionnel » et ne correspondait pas à leur « ligne éditoriale ». Du moins, pas encore.

De même, quand je présentais mes travaux à mon entourage, la réaction était celle d'une découverte quasi ésotérique. Le commerce électronique n'était alors qu'un concept balbutiant, à peine effleuré, largement méconnu et souvent regardé avec scepticisme.

Pourtant, l'explosion du numérique de ces vingt dernières années n'a fait que confirmer la justesse de ma vision initiale. Ce qui était perçu comme marginal est devenu central ; ce qui semblait futuriste est devenu quotidien.

C'est cette évolution spectaculaire qui m'a conduit à entreprendre cette édition entièrement revue et actualisée. Mon objectif : approfondir les concepts arrivés à pleine maturité, développer les idées que je n'avais pu qu'esquisser à l'époque faute de recul suffisant, et analyser comment certaines de ces intuitions embryonnaires se sont transformées en véritables success-stories.

Bonne lecture à tous.

L'auteur

A propos de l'auteur :

FORMATION ACADÉMIQUE

Titulaire d'un Doctorat d'Etat en Droit (PhD), il possède une formation juridique approfondie qui constitue le socle de sa compréhension des enjeux réglementaires et institutionnels dans un environnement économique en constante mutation. Son parcours exceptionnel allie expertise juridique de haut niveau et maîtrise des disciplines managériales, technologiques et opérationnelles les plus avancées.

Directeur Fondateur de **l'OMEII** : à visiter sur www.omeii.ma

Observatoire **M**arocain de l'**E**conomie et de l'**I**ntégration des **I**nvestissements

CERTIFICATIONS ET DOMAINES D'EXPERTISE

Alliant expertise et multidisciplinarité, attestées par un ensemble de certifications internationales délivrées par les institutions académiques et organismes reconnus.

EN PROJECT MANAGEMENT

- Google Project Management – Google Corporation Inc.
- Microsoft Project Management – Microsoft Corporation
- IBM Project Management – IBM Corporation
- Engineering Project Management – Rice University, Houston, Texas
- Certified Associate in Project Management CAPM– PACKT Learning, UK
- Investment Management. Université de Genève
- Construction Management. Columbia University. USA
- Crisis Management & Crisis Communication. Colorado Boulder University
- Management Consulting. Emory University. Atlanta
- Business Intelligence and Analytics- Saylor Academy

EN AMÉLIORATION CONTINUE ET GESTION DE SITUATIONS COMPLEXES

- Lean Six Sigma- Black Belt – Kennesaw State University
- Risk Management Professional (PMI-RMP) , Learnkarts learning
- Risk Management – New York University
- Crisis Management & Communication – University of Colorado Boulder
- Strategic Negotiations and Conflict Management- Saylor Academy
- Kaizen Approach - Lean Methodology – Alison Edu
- Toyota Production System (TPS) – Alison Edu
- ISO 9001:2015 - Quality Management – Alison Edu
- ISO 19011 Lead Auditor – Alison Edu
- ISO 31000:2018 - Enterprise Risk Management for Risk Leaders- Alison Edu
- ISO Management System Audit Techniques and Best Practices- Alison Edu

EN GESTION FINANCIÈRE ET INVESTISSEMENTS

- Investment Management – Université de Genève
- Strategic Project Management- Saylor Academy
- International Business- Colorado Boulder University

EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION

- Human Resource Management – University of Minnesota
- Business Communication - Colorado Boulder University
- Microsoft Public Relations and Communication Associate – Microsoft Corporation

EN MÉTHODOLOGIES AGILES, SCRUM ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- Agile Leadership – University of Colorado
- Scrum Master Certification – LearnQuest, USA
- IBM IT Scrum Master – IBM Corporation
- Prompt Engineering for GPT – Vanderbilt University
- Explainable AI – Duke University
- Generative AI and ChatGPT for Educators- Vanderbilt University
- Trustworthy Generative AI- Vanderbilt University

Table des matières :

Introduction	10
Partie I : Fondements cognitifs la Nouvelle Economie	16
Chapitre 1 : La fin du capitalisme industriels : les éléments du débat	17
1) La fin du capitalisme classique	18
2) A l'aube de l'« Electronic way of life »	23
3) La nouvelle économie est-elle anti-capitaliste ?	25
4) Vers une nouvelle conception du marché.3)	27
Chapitre 2 : La nouvelle économie : évolution ou révolution	29
1) A la recherche de l'E-Idorado	29
2) « Connected economy » : le réseau au cœur de l'entreprise	33
3) Le « client » au centre du processus économique	33
4) Les enseignements de la « loi de Metcalfe »	35
Chapitre 3 : Le phénomène start-up : le temps des entrepreneurs	38
1) L'entrée dans la nouvelle économie	38
2) L'environnement des start-up : la clé du succès	40
3) Les marchés des start-up :	41
4) L'optimisme : nouveau mode d'entrepreneuriat	42
5) L'intrapreneuriat : une révolution managériale ?	44
6) Les investisseurs du virtuel	45
7) Les outils de la motivation : les stock-options	47
8) Le click contre le brick : vers le modèle click and mortar	49
Chapitre 4 : Le commerce électronique. Les clés du e-business	52
1) Les outils du commerce en ligne	53
2) Broking en ligne : les atouts et faiblesses de la bourse virtuelle	56
3) La vente aux enchères: les nouveautés du Net	58
4) Le « profiling » à l'affût du client en ligne	61
5) Les stratégies de maîtrise des marchés	64
6) La problématique de la sécurité des paiements en ligne	66
7) La place de marché électronique	66
8) La certification de la signature électronique	67
Chapitre 5 : Le capital-risque : Qui finance la nouvelle économie ?	70
1) Les évaluations d'opportunité	71
2) Les évaluations de faisabilité	72
3) Les formes de participation	74
4) Les problèmes de motivation	79
Chapitre 6 : Le marché des valeurs NTIC. Le nouvel e-Eldorado	82
1) L'e-business : opportunité financière ou aventure calculée ?	82
2) Le paradoxe de la productivité	85
3) Le retour sur investissement : les contraintes des start-up	89
4) Crasheira, crashera pas ?	90
Chapitre 7 : Start-up et Netentreprises : mode d'emploi	93
1) A la genèse de la Netentreprise : le business plan	93
2) A la recherche du business modèle idéal	95
3) La course à la pole position : la nouvelle économie se fait-elle dans la vitesse	96
4) Les atouts des start-up : les domaines à développer	97
5) Les incubateurs : quel rôle et quel encadrement ?	98
6° Les risques des start-up : essai de typologie	101
Chapitre 8 : Les évolutions continues : les tribulations de la nouvelle économie	103
1) L'économie numérique et le m-commerce : de la complémentarité à la dominance mobile	104
2) La révolution du journalisme en ligne	108
3) Le droit du Net : un édifice en construction	111
4) L'économie parallèle : les free lancers	111
5) L'e-éducation ou la formation en ligne	113
Chapitre 9 : La révolution silencieuse : le paiement One Click	117
1- Le one-click checkout : quand chaque seconde compte	117
2- La facturation récurrente : construire des revenus sur la durée	117
3- Le modèle freemium : convertir l'usage en revenus récurrents	118
4- Le modèle plateforme : quand la valeur se crée entre les deux côtés du marché	118
5- Le modèle D2C : reprendre le contrôle de la relation client	119

6- Le commerce affilié et influencer : quand la confiance devient un canal de vente.	120
7- Le churn involontaire : pourquoi le dunning est devenu stratégique ?	121
8- Le paiement invisible : nouvelle frontière de la conversion e-commerce.	121
Chapitre 10 : Dropshipping : le client au cœur du e-commerce	123
1- Le Dropshipping : De l'idée à l'Empire Digital	123
2. Vendre Sans Stock : le secret model du Dropshipping Moderne.	127
3. Décoder le Dropshipping : de l'idée à la e-révolution	130
4. Le modèle du Dropshipping entre échecs et success stories	133
5. Dropshipping et démocratisation du modèle de Commerce en ligne	136
6. Dropshipping sans frontières : Évolutions et Opportunités du modèle	140
7. Le Guide Complet du Dropshipping Moderne.	144
Partie II : Droit et pratique du commerce électronique	1
Chapitre 1 : La Nouvelle Economie en questions.	149
1) Retour au réel pour les pionniers du Web:	150
2) Quelle place pour la nouvelle économie ?	151
3) La nouvelle économie en équations :	151
4) Quel devenir pour la bulle spéculative de la nouvelle économie ?	153
5) Quels enjeux pour les déboires et revers de la nouvelle économie?	154
6) Quelles voies de salut pour des adeptes de nouvelle économie ?	155
Chapitre 2 : Le commerce électronique en quête d'identité.	158
1) Les préalables d'une stratégie durable pour le commerce électronique.	159
2) Essai de définition du commerce électronique.	159
3) Les facteurs de succès du commerce électronique.	161
4) La croisée des chemins pour les petits projets d'e-commerce.	163
5) Small and connected is beautiful : la petite voie de la sagesse.	164
6) La faible rentabilité du e-commerce : les causes et les conséquences.	166
7) La signature électronique : les clés du paiement en ligne.	167
8) La signature électronique : les règles de base de la mise à niveau réglementaire.	169
Chapitre 3 : Les modèles de vente business to consumer:	172
1) la vente en ligne : le positionnement des cybermarchands.	172
2) Les défis du commerce électronique BtoC.	173
3) Les cybermarchands face aux problèmes de logistique.	174
4) Les voies de rentabilité pour les cybermarchands.	176
5) Le décollage des supermarchés en ligne.	176
6) Supermarché.com : les éléments clés du business model.	177
7) Les cybersupermarché local : analyse d'un business model.	178
8) Peer to Peer : les promesses d'un business model du troisième type.	179
Chapitre 4 : Le BtoB : Les éléments de compréhension du commerce interprofessionnels :	181
1) Le BtoB et la revanche du client sur le produit.	181
2) Avantages technologiques de la relation BtoB.	182
3) Les enseignements du model interprofessionnels BtoB.	183
4) Les leçons à tirer des nouvelles générations de plates-formes BtoB.	186
5) E-procurement : une nouvelle dimension de gestion des achats inter-entreprises.	187
Chapitre 5 : Les places de marché électroniques.	191
1) Des places de marché électroniques : pourquoi faire ?	191
2) Le BtoB et l'émergence des e-marketplaces.	192
3) Typologie des places de marché.	193
4) Les business models des places de marchés.	194
5) Les critères de gestion des places de marchés.	195
6) Les risques inhérents aux places de marché.	195
7) Anatomie d'une place de marché.	196
8) Places de marché équitables : exemples de "Barter" en BtoB.	197
Chapitre 6 : Le webmarketing : les atouts et les forces :	199
1) Les outils d'analyse du marché.	199
2) Les outils du marketing en ligne.	200
3) Les règles de base de la publicité sur Internet.	201
4) Les éléments déterminants dans la prospérité de la mode de la publicité en ligne.	202
5) Les stratégies publicitaires en ligne.	202
6) Publicité en ligne : les lignes directrices.	203
7) La surface du marché publicitaire.	204
8) Les attentes du public : les atouts de base des cybermarketeurs.	205
9) Les ventes sur Internet et détournements des parts de marché.	206
10) les clés du webmarketing : « 4.P / 4.I ».	208
11) La conquête de la clientèle : le difficile chemin de la fidélisation.	209
12) Les outils de la mesure d'audience d'une campagne de publicité en ligne.	210

13) Les techniques de personnalisation publicitaire : les outils du one to one.....	211
14) Webmarketing à l'épreuve des nouveaux marchés technologiques.	212
15) La notion de l'entreprise virtuelle : les tenants et les aboutissants.	212
Chapitre 7 : Les aspects juridiques de la Neteconomie.....	214
1) La responsabilité du prestataire technique.....	214
2) La justification et les limites de la responsabilité de l'hébergeur.	215
3) La guerre des noms de domaines.	216
4) Le droit des ventes aux enchères en ligne.	218
5) Protection des sites et conflits de contrefaçon:	219
6) Compétences juridictionnelles sur Internet.	220
7) Régulation de l'Internet : les sources du droit en construction.....	222
8) Les limites à la liberté de commerce en ligne : Cas de la distribution sélective.....	222
Chapitre 8 : E-Commerce et Droits des Consommateurs : Cadre Juridique	223
1) Le Paiement Électronique : Révolution Technologique et Stratégies	223
2) Droits du Consommateur Digital : Garanties Légales Renforcées.....	224
3) Responsabilité des Acteurs : Régulation des Plateformes et Marketplaces	225
4) Résolution des Litiges : Médiation et Recours Amiables	226
Chapitre 9 : Le droit de l'Internet en construction : Les principes de base.....	227
1) Le référencement d'un site Internet : les règles juridiques à suivre.	227
2) Les règles de bases du référencement.	228
3) les règles de base de gestion des noms de domaines.	229
4) Le référencement : entre la gratuité et le modèle payant.....	229
5) Référencement exclusif et concurrence.	231
6) Droit d'un site Web : les règles juridiques de présentation et de protection.	232
7) L'attaque d'un site Web : quelle protection juridique ?.....	233
8) La juridicisation de l'Internet : le rôle des instances judiciaires dans la régulation de l'Internet.	233
9) Conflits de juridictions et la notion de territorialité.	235
10) Le contrat informatique des prestations liées à l'Internet.	236
11) Les règles de base de contractualisation des prestations informatiques.....	237
12) La qualification des obligations et devoirs des parties.	239
Chapitre 10 : Les webstratégies des Netentreprises et positionnement des business-models:	243
1) Les stratégies de positionnement des Netentreprises.	243
2) Les stratégies d'apprentissage de l'Internet.	245
3) Définition de la notion de business model.....	247
4) Quels référentiels pour le commerce électronique.....	248
5) Les intermédiaires du commerce électronique.....	252
6) Des bricks aux clicks: Les étapes de la e-évolution.	253
7) Les avantages liés à la position de leader.	255
8) Définition de l'intelligence économique.	257
9) Les outils de l'intelligence économique.	259
10) Le choix des modèles : le difficile positionnement des e-commerçants.....	266
11) Le droit de l'Internet : les principes de la régulation de la Nétéconomie.	267
12) La cristallisation des réglementations du commerce électronique :	267
13) Le régime des changes : entre assouplissements et facilitation du e-commerce	267
Chapitre 11 : Les outils de régulation des NTIC dans le milieu du e-commerce	274
1) Le droit de l'e-mail : les données techniques et juridiques.....	274
2) Gestion des e-mails clientèles : les modèles de gestion des sites commerçants.....	276
3) Le droit des e-mails : confidentialité ou liberté d'expression.....	277
4) Spamming : les avantages et les inconvénients.	278
5) L'e-mail dans le cadre du travail au sein de l'entreprise.	280
6) Quel statut juridique pour les courriers électroniques ?	281
7) Les obligations des entreprises : cas d'exploitation des fichiers à caractère personnel.....	283
8) Les liens entre sites : les problèmes juridiques de la coordination hypertextes :	284
9) Le délit de presse sur Internet : les éléments de protection.....	284
10) Propriété intellectuelle sur Internet : les entorses au principes.....	285
11) Protection et brevetabilité des logiciels :	286
12) La cybercriminalité : les freins au commerce électronique :	290
Conclusion :	293
Glossaire :	296
Bibliographie :	301

INTRODUCTION:

Lorsque j'ai écrit mes deux premiers ouvrages en 2001 et 2002, je me souviens encore des refus essuyés auprès des éditeurs auxquels je les avais présentés. Leur verdict était sans appel : le sujet n'était pas « assez traditionnel » et ne correspondait pas à leur « ligne éditoriale ». Du moins, pas encore. De même, quand je présentais mes travaux à mon cercle d'amis, ils étaient perçus comme un véritable ovni, une approche quasi ésotérique d'un sujet qui n'était alors que légèrement effleuré et très peu connu à l'époque.

Or, les vingt-cinq dernières années ont non seulement confirmé la justesse de ma vision initiale, mais ont également dépassé de loin toutes les prévisions que nous aurions pu formuler. L'explosion du numérique dans nos vies n'a fait que renforcer ma conviction que mon approche du sujet était la bonne, même si la réalité s'est avérée infiniment plus complexe, plus ambivalente et plus transformatrice que ce que nous avions imaginé.

D'où l'idée de cette édition entièrement revue, actualisée et enrichie, qui fusionne et rediffuse mes deux volumes initiaux intitulés « Nouvelle Économie. Les Nétentreprises à l'assaut du e-business » et « Droit et pratique du commerce électronique ». Cette nouvelle édition vise à approfondir les concepts qui sont arrivés à pleine maturité, à développer les idées que je n'avais pu qu'esquisser à l'époque faute de recul suffisant, et à analyser comment certaines intuitions embryonnaires se sont transformées en success-stories absolues ou, parfois, en échecs retentissants dont nous devons tirer des leçons.

Le concept de « société du savoir » que nous analysions au début des années 2000 est devenu bien plus qu'un pilier de nos sociétés modernes – il en est devenu le fondement même. Ce qui était alors perçu comme un phénomène social émergent s'est imposé comme le paradigme dominant de notre époque, transformant radicalement nos institutions, nos organisations économiques et politiques, et jusqu'à notre rapport au monde. Véritable raz de marée culturel, cette transformation numérique est sans conteste le phénomène le plus marquant de ce premier quart de siècle, ayant provoqué une adhésion massive dans toutes les couches de la société, bien au-delà de ce que nous pouvions anticiper.

Fruit d'une évolution technologique et industrielle encouragée par la mondialisation et l'interconnexion croissante des économies, la société du savoir a fourni le milieu incubateur idéal pour l'émergence d'une nouvelle économie qui ne s'est pas contentée de compléter l'économie traditionnelle, mais qui l'a profondément restructurée. Cette nouvelle économie s'est imposée comme un environnement économique à part entière, obéissant à des règles radicalement différentes de celles que nous connaissions.

Les succès des secteurs industriels traditionnels ont été progressivement éclipsés par les réussites spectaculaires des technologies de l'information, de l'électronique et, plus récemment, de l'intelligence artificielle. Les politiques étatiques ont été contraintes de s'adapter à cette nouvelle donne qui privilégie la production, la diffusion et le contrôle du savoir plutôt que la seule production de masse. Ce basculement, que nous observions timidement en 2001, est aujourd'hui total et irréversible.

Quand je relisais mes écrits d'alors, je retrouvais la mention de la campagne présidentielle de Clinton en 1992 et sa vision de « l'Information Highway », cette structure de réseaux intégrés destinée à renforcer l'avance américaine dans le domaine de l'information. Cette vision, concrétisée dans le rapport du National Research Council de 1992 intitulé « Realizing the information future, The Internet and beyond », nous semblait alors audacieuse et futuriste. Aujourd'hui, elle apparaît presque modeste face à la réalité qui s'est déployée.

Ces visions de ce qui constitue notre présent sont nées bien avant la révolution numérique actuelle. Koji Kobayashi, PDG de NEC Corporation au Japon, avait développé dès les années 1980 un modèle précurseur qu'il avait appelé C&C (Computers and Communications), repris par l'Union Internationale des Télécommunications en 1983. La course à l'économie des télécommunications et de l'informatique fut alors entamée par tous les pays du monde, devenant l'objet de stratégies régionales et internationales. Le G7, en 1995 à Bruxelles, mit en place une vision du Global Information Infrastructure pour tenter de rivaliser avec les États-Unis, alors leader incontesté en la matière.

Dans cette course à l'innovation et au progrès, de nouveaux sites « mythiques » ont vu le jour pour devenir les nouveaux centres d'attraction économiques mondiaux. La Silicon Valley, la Route 128 autour de Boston, la Silicon Alley de New York, le Research Triangle Park en Caroline du Nord, Sofia-Antipolis, Futuropolis à Toulouse, l'Europarc au Portugal – tous ces lieux que nous citons avec admiration en 2001 sont

aujourd'hui complétés par de nouveaux écosystèmes à Bangalore, Shenzhen, Tel-Aviv, ou encore Kigali, redessinant la géographie mondiale de l'innovation.

Toutes ces technopoles sont le fruit d'une révolution qui s'est opérée parfois à l'insu des économies industrielles traditionnelles et des théories économiques classiques. Une nouvelle économie active et diversifiée s'est développée sur le réseau, encouragée par l'amélioration exponentielle des outils de traitement et de connexion informatiques. Si le nouveau paysage économique que nous observons naître était déjà marqué par un foisonnement technologique, celui d'aujourd'hui a atteint une complexité et une omniprésence que nous n'avions pas anticipées.

Internet a provoqué une profonde évolution intellectuelle dans nos conceptions de la politique, des communautés sociales et de l'action citoyenne. Il a fourni un nouveau terrain à la liberté d'expression individuelle et collective, tout en engendrant paradoxalement de nouvelles formes de contrôle, de surveillance et de manipulation. Si en 2001 nous constatons que la réglementation du Net se faisait à une vitesse moindre que l'évolution de ses potentialités, aujourd'hui nous assistons à un mouvement inverse : une course effrénée à la régulation, parfois désordonnée, parfois tardive, toujours complexe.

La scène économique a connu un accroissement spectaculaire de la marchandisation de l'information et des vecteurs de transmission du savoir. Ce qui était alors un terrain d'action commerciale émergent est devenu un marché colossal. Le développement de la vente en ligne de biens et de services, de la formation et de l'éducation en ligne, du journalisme numérique, du streaming vidéo, des réseaux sociaux, et plus récemment des services basés sur l'intelligence artificielle, a dépassé toutes nos projections.

La genèse des pratiques économiques en ligne que nous observons a été entraînée par l'apparition d'entreprises vivant exclusivement sur le réseau. Ces Netentreprises, ou start-up comme nous les appelons, se sont depuis transformées en géants tentaculaires. Les caractéristiques de souplesse, d'adaptabilité et d'innovation que nous leur attribuons se sont muées, pour certaines, en positions quasi-monopolistiques et en pratiques parfois controversées. Amazon, Google, Facebook (devenu Meta), Alibaba, Tencent – des noms qui étaient à peine connus en 2001 ou n'existaient même pas, dominent aujourd'hui l'économie mondiale avec une puissance qui dépasse celle de nombreux États.

Si le commerce mondial des TIC représentait 600 milliards de dollars en 1996 et que nous annonçons 2000 milliards dans nos écrits du début des années 2000, il atteint aujourd'hui plus de 6000 milliards de dollars. Cette croissance exponentielle, concentrée essentiellement dans les pays industrialisés et les nouvelles puissances technologiques comme la Chine et l'Inde, a effectivement accentué le fossé avec les pays en voie de développement.

Le schéma de la Division Internationale du Travail que nous décrivions s'est non seulement maintenu mais renforcé. La fracture numérique que nous redoutions s'est creusée en gouffre, même si des phénomènes de rattrapage spectaculaires se sont produits dans certaines régions, notamment en Afrique de l'Est avec le mobile banking, ou en Asie du Sud-Est avec le commerce en ligne. Le concept de richesse et de pauvreté informationnelle que nous évoquions s'est greffé de manière encore plus marquée sur les inégalités préexistantes liées au développement industriel et commercial.

L'Afrique, que nous citons comme le continent le plus touché par cette fracture numérique, présente aujourd'hui un tableau contrasté. Si elle reste en bas de nombreuses statistiques en matière d'infrastructure et de pénétration d'Internet, elle a également démontré une capacité remarquable d'innovation adaptative, inventant des modèles économiques propres qui contournent les limitations infrastructurelles – le succès de M-Pesa au Kenya ou de Jumia en étant des exemples éclatants.

L'originalité de la nouvelle économie que nous décrivions – permettre la circulation de biens virtuels et de contenus immatériels sur le réseau – s'est pleinement confirmée. La dématérialisation de l'objet économique est devenue la norme plutôt que l'exception. Les biens immatériels ont acquis une valeur qui dépasse effectivement celle de nombreux objets concrets. Les données personnelles, que nous ne mesurons pas encore pleinement en 2001, sont devenues « le nouveau pétrole », suscitant autant de convoitise que de controverses éthiques.

Le nouveau marché qui s'est ouvert s'est révélé être une dimension radicalement différente de la notion classique du marché. Dématérialisé comme les produits et circuits qu'il emprunte, il a développé ses propres logiques, ses propres règles, ses propres pathologies aussi. Les biens et services au cœur des activités des géants du numérique sont devenus des éléments complexes dans des chaînes de valeur mondiale où l'action commerciale est effectivement devenue partenariat, écosystème, plateforme – mais aussi parfois prédation et exploitation.

Le réseau a amené un immense souffle de réflexion autour de la notion de management et d'organisation de l'entreprise. Les conceptions de gestion intégrée et d'approche globale par les circuits de communication instantanés que nous observons naître ont complètement bouleversé les modes d'organisation traditionnels. Le management, l'organisation, le commerce et la formation ont connu des évolutions radicales dans le fond comme dans la forme, donnant naissance à de multiples « business models » dont certains ont prospéré spectaculairement tandis que d'autres se sont effondrés tout aussi spectaculairement.

L'utilisation du Net comme support économique a effectivement donné lieu à un renouvellement complet de la notion d'entreprise. Les Netentreprises que nous décrivions comme des nouvelles arrivantes sont devenues, pour certaines, les entreprises les plus valorisées au monde. Elles se sont forgé une identité propre et ont créé un univers particulier que nous nous attachons, dans cet ouvrage actualisé, à décortiquer et à éclaircir à la lumière non seulement de l'expérience des pays occidentaux, mais également des trajectoires singulières des entreprises chinoises, des startups africaines émergentes, et bien sûr des expériences des Netentreprises marocaines qui, bien que toujours prometteuses, font face à des défis spécifiques.

La nouvelle économie que nous décrivions comme émergente est devenue une réalité incontournable. En vingt-cinq ans, elle s'est imposée comme un système économique autonome, spécifique et totalement intégré à l'économie mondiale. Elle ne se présente plus comme une dimension différente de la vieille économie, mais comme sa transformation même. Si elle a emprunté certains éléments à l'économie traditionnelle, elle a surtout créé un arsenal complet de règles juridiques, économiques et managériales adaptées à ses propres spécificités.

Les interrogations que formulaient certains économistes au début des années 2000 sur la réalité, la durabilité et la désirabilité de cette nouvelle économie ont été balayées par les faits. La Netéconomie n'est plus un géant aux pieds d'argile, ni même un nain aux pieds d'airain comme nous l'écrivions avec prudence. Elle est devenue l'économie elle-même. Les contours de cette économie numérique sont aujourd'hui bien définis, même si de nouvelles frontières s'ouvrent constamment avec l'intelligence artificielle, la blockchain, le Web3, ou encore le métavers.

Cependant, la mise à niveau juridique que nous appelions de nos vœux en 2001 a pris du retard dans de nombreux pays, dont le nôtre. Si l'Union Européenne a pris les devants avec le RGPD, le Digital Services Act et le Digital Markets Act, créant un cadre réglementaire sophistiqué, le Maroc et de nombreux pays africains cherchent encore leurs repères et peinent à mettre en place le parapluie juridique nécessaire à la protection des acteurs et des consommateurs de cette nouvelle économie.

L'originalité de la nouvelle économie que nous décrivions – utiliser le Web comme vecteur commercial en profitant des possibilités de transit des informations offertes par les autoroutes de l'information – s'est pleinement réalisée, mais avec des implications que nous n'avions pas toutes anticipées. L'économie virtuelle a effectivement pris le pas grâce aux aspects de souplesse et de rapidité qu'elle procure, mais elle a également engendré de nouveaux risques : cyberattaques, violations massives de données personnelles, désinformation à l'échelle industrielle, addiction aux plateformes, destruction d'emplois traditionnels sans création équivalente ailleurs.

Manuel Castells, que je citais déjà dans mes premiers écrits, avait raison de souligner que ce qui distingue la révolution technologique actuelle n'est pas le rôle majeur du savoir et de l'information, mais leur application aux procédés de création des connaissances et de traitement de l'information en une boucle de rétroaction cumulative. Cette boucle s'est effectivement accélérée de manière exponentielle. Les nouvelles technologies ne sont plus seulement des outils à utiliser, mais des procédés qui évoluent et se redéfinissent constamment, souvent plus vite que notre capacité à en comprendre pleinement les implications.

L'information comme matière première, que nous décrivions comme une denrée pouvant être sujette à toutes sortes de transactions, s'est effectivement imposée comme une marchandise au sens économique du terme. Créée, assemblée, produite, extraite, agrégée et vendue, l'information est devenue le cœur battant de l'économie moderne. Sa valeur varie en fonction de sa rareté, de sa pertinence, de sa fraîcheur, mais aussi de sa capacité à influencer, à prédire, à cibler. La loi de l'offre et de la demande s'applique à cette économie de l'information, mais avec des particularités qui défient parfois les principes économiques classiques – une information peut se démultiplier sans coût marginal significatif, ce qui change fondamentalement les équations de valeur.

Par rapport à l'économie traditionnelle, les notions et principes que nous voyions amorcer un virage en 2001 ont effectivement basculé. La distribution, la publicité, la production et le marketing ont été revus dans le sens d'une vision interactive, immédiate et simultanée, mais aussi algorithmique, personnalisée et prédictive.

Le marketing de masse a cédé la place à l'hyperpersonnalisation rendue possible par l'exploitation massive des données comportementales.

La nouvelle économie nous renvoie effectivement à l'étude du commerce électronique qui en constitue l'ossature principale. Le développement du commerce électronique s'est imposé bien au-delà de ce que nous imaginions en raison des avantages procurés à ses utilisateurs – commodité, choix infini, comparaison instantanée des prix, livraison rapide. Le commerce électronique a été pleinement validé par le marché comme un vecteur économique majeur, représentant aujourd'hui plus de 20% du commerce de détail mondial, contre à peine 1% au début des années 2000.

Cependant, si nous écrivions en 2001 que le e-commerce était un canal économique en construction n'ayant pas encore été complètement appréhendé dans sa globalité, force est de constater qu'en 2026, malgré sa maturité apparente, il reste un terrain d'innovation constante. Aucune position sur le Web n'est gravée dans le marbre, et le positionnement sur Internet demeure un éternel recommencement. Les géants d'hier peuvent disparaître demain, comme en témoigne le déclin de nombreuses entreprises qui semblaient insubmersibles. Cette jeune construction continue de passer par un processus permanent d'expérimentation et de validation.

Appréhender le e-commerce demeure un processus continu d'apprentissage itératif qui remet constamment en cause les notions acquises. Les aspects liés à la signature électronique, à la cybercriminalité, aux paiements électroniques, aux différents business models ont tous connu des évolutions majeures depuis mes premiers écrits. La cybercriminalité, en particulier, s'est industrialisée et sophistiquée à un point que nous ne pouvions imaginer. Les ransomwares paralysent des entreprises entières et même des infrastructures critiques. Les fraudes par hameçonnage se sont perfectionnées avec l'usage de l'intelligence artificielle.

L'analyse des business models que nous proposons reflète toujours le souci de maîtriser les modes de rémunération de cette économie. Si nous avons identifié quelques modèles – B2B, B2C, C2C – la réalité d'aujourd'hui est infiniment plus complexe avec l'émergence de modèles hybrides : marketplaces, SaaS (Software as a Service), freemium, abonnement, économie à la demande, économie collaborative, NFT, et bien d'autres. L'argent reste le nerf de la guerre, et cette économie, même virtuelle, n'échappe pas au principe classique de la rentabilité et de la recherche du profit – bien au contraire, la concentration des richesses dans le numérique a atteint des niveaux sans précédent.

Le commerce électronique n'a pas été une simple greffe d'outils techniques sur le commerce traditionnel comme certains le pensaient, mais une véritable révolution des modes de commerce. Il a effectivement posé le principe d'un changement de paradigme profond, revoyant les circuits traditionnels de création de valeur, de marketing, de positionnement sur le marché et de management. Il a engendré tout un écosystème de services complémentaires – logistique spécialisée, paiement en ligne, marketing digital, analyse de données, cybersécurité – créant des secteurs économiques entiers qui n'existaient pas auparavant.

Le webmarketing que nous voyions émerger est devenu une discipline à part entière, avec ses spécialistes, ses certifications, ses agences spécialisées. Aux 4 P traditionnels du marketing (price, promotion, product, place), nous proposons d'ajouter les 4 I (interactivité, instantanéité, ininterruption et individualisation). Aujourd'hui, il faudrait ajouter les A de l'algorithme, de l'analytique et de l'automation qui ont révolutionné la pratique marketing.

Par ailleurs, le commerce électronique que nous décrivions comme confronté à des freins importants a effectivement dû faire face à de multiples obstacles. Le cyberspace, qui avait la réputation d'être un territoire sans loi où les normes étaient créées et appliquées de manière souveraine, a progressivement perdu ses caractéristiques de "no man's land" sous le coup de régulations successives. Aujourd'hui, le commerce en ligne est encadré par un arsenal juridique complexe et parfois contradictoire selon les juridictions.

La société de l'information est effectivement devenue le modèle de société dominant en ce début de XXI^e siècle. Le partage de l'information s'est investi de la fonction de moteur de la vie sociale et économique. Mais nous devons reconnaître avec honnêteté intellectuelle que le modèle qui s'est dessiné n'est pas celui que nous espérions. La course vers la domination par le contrôle de l'information que nous redoutions – détournement, propagande, manipulation, intoxication – s'est amplifiée, engendrant de profondes luttes de pouvoir politique et économique.

La guerre de l'information que nous évoquions est devenue une réalité omniprésente de la pensée stratégique mondiale. L'information s'est transformée en arme au même titre que les armements conventionnels. La gestion du savoir est devenue une action détournée au service de la manipulation intellectuelle et de la destruction de l'esprit critique. Les fake news, la désinformation organisée, les fermes à

trolls, les deepfakes générés par intelligence artificielle – autant de phénomènes qui illustrent cet usage dévoyé de la connaissance à des fins de propagande politique et idéologique.

La guerre économique que nous décrivions est devenue le champ de bataille principal à l'échelle mondiale, avec des implications destructrices. Les concepts d'infodominance ont effectivement réduit à néant les espoirs de ceux qui voyaient dans la société du savoir le début d'une ère de prospérité partagée et de résolution pacifique des tensions. L'information a perdu son statut de vecteur de vérité pour devenir un outil de domination et de contrôle. Les outils de communication et les circuits de l'information sont devenus des instruments aux mains des gouvernements, des multinationales, mais aussi des groupes criminels organisés et des acteurs malveillants de toutes sortes.

Le conflit est consommé entre ce que devrait être la société de l'information et ce qu'elle est réellement. Les deux côtés de la médaille s'affrontent pour l'emploi des potentialités offertes. Ce débat rappelle effectivement celui sur l'emploi de l'énergie atomique durant les années cinquante – une technologie porteuse d'immenses promesses mais aussi de risques existentiels.

La nouvelle économie évolue donc dans un environnement complexe et parfois hostile, dans le cadre d'un conflit informationnel aux allures stratégiques et pseudo-militaires. L'information est traitée, organisée, propagée et modelée pour servir des buts préétablis. Les nouvelles technologies ont offert des conditions inédites pour cette domination par l'information. Le rôle de l'économie dans cette guerre de l'information s'est concrétisé à travers l'espionnage économique, les cyberattaques de sites commerciaux, la cyberfraude, le vol de propriété intellectuelle à l'échelle industrielle.

Cette contradiction constitue un paradoxe avec les principes qui avaient présidé à la naissance de la nouvelle économie. Celle-ci, bâtie sur l'idéal du partage et de la circulation libre de l'information, souffre énormément de ces nouvelles formes de cybernuisances économiques qui menacent sa crédibilité et sa viabilité même.

L'approche de la Netéconomie ne concerne pas uniquement les entreprises du secteur privé. Les organismes publics sont aussi concernés, en tant que principaux régulateurs de la vie économique et fournisseurs de services aux citoyens. La question de la transformation numérique de l'administration publique que nous évoquions en 2001 reste d'une actualité brûlante. Si les ministères, administrations et entreprises publiques ont créé leurs sites web et leurs portails en ligne, la question reste posée concernant la profondeur réelle de cette transformation.

Dans de nombreux cas, notamment au Maroc, ces portails demeurent de simples sites vitrines sans réelle interactivité. La présentation de recueils de textes de lois, de procédures réglementaires et de contacts reste souvent la norme, sans véritable communication interactive avec les usagers. Quand on compare avec les pays qui ont pleinement embrassé l'e-administration – où les démarches administratives se font entièrement en ligne, où les données circulent de manière fluide et sécurisée entre administrations, où l'intelligence artificielle assiste les citoyens dans leurs démarches – il apparaît que le chemin reste long pour de nombreux pays en développement.

Les forums de dialogue et les boîtes à suggestions fonctionnent rarement de manière satisfaisante, car jugés trop ouverts et difficiles à contrôler pour des organismes habitués aux modes de fonctionnement bureaucratiques traditionnels. La participation citoyenne numérique, les consultations en ligne sur les projets de loi, les chantiers collectifs de réflexion sur les enjeux de société – autant de pratiques courantes dans certaines démocraties avancées mais encore marginales dans notre contexte.

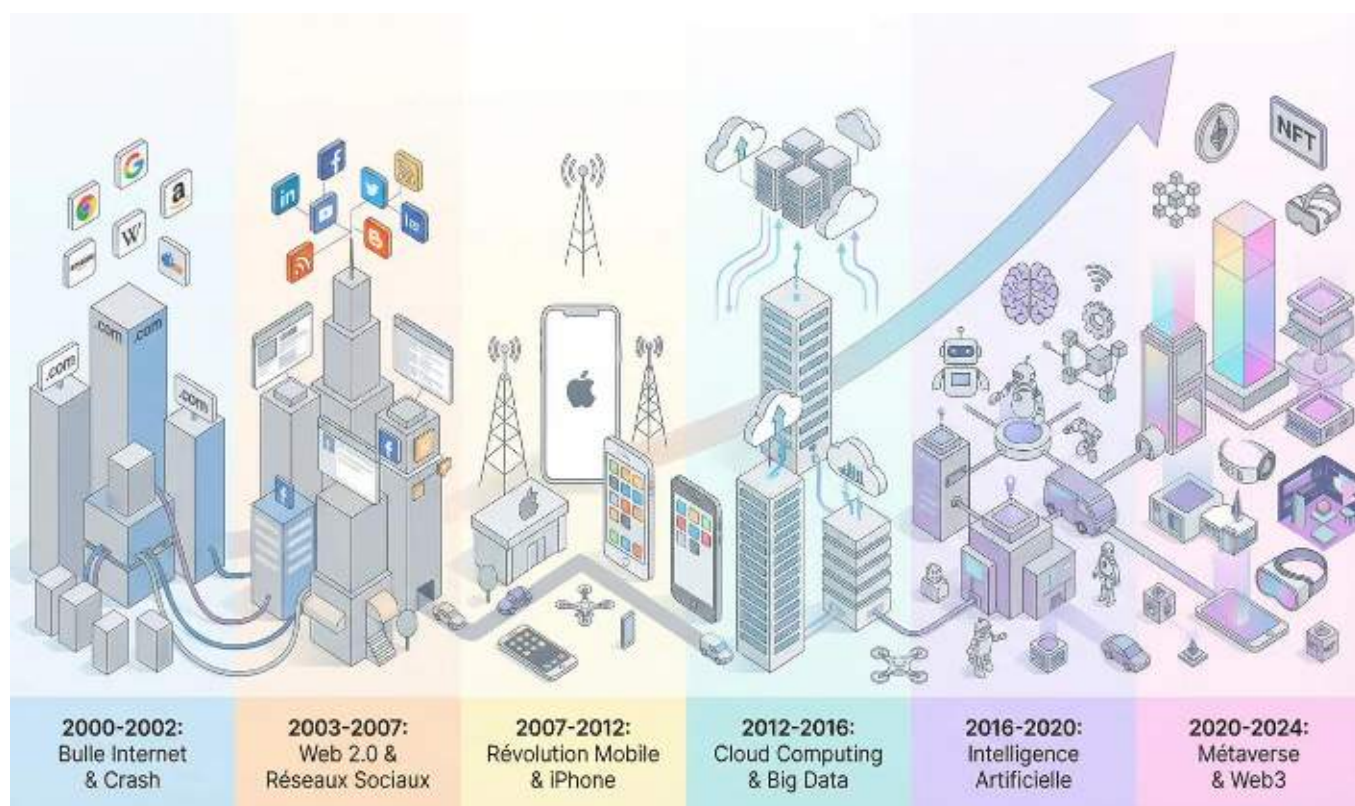
Le chemin est effectivement encore long avant d'arriver à une efficience de la vie politique et administrative sur Internet dans notre pays. Alors que certains États parlent de démocratie numérique, de vote électronique, de budgets participatifs en ligne, de services publics entièrement digitalisés disponibles 24h/24, nous en sommes encore souvent au stade de la numérisation superficielle.

À cet effet, tout au long de cet ouvrage actualisé, seront relatés non seulement les exemples historiques vécus par les acteurs de la Netéconomie en Europe et aux États-Unis que je citais dans mes premiers écrits, mais également les trajectoires plus récentes des géants asiatiques, des startups africaines innovantes, et des expériences marocaines. Ces exemples constituent autant de situations à analyser, d'erreurs à éviter et d'expériences dont les entrepreneurs en herbe marocains et africains pourront tirer des leçons précieuses.

Car si le commerce électronique et l'économie numérique ont atteint une maturité certaine dans les pays développés, ils représentent encore pour le Maroc et l'Afrique un formidable potentiel de développement, à condition d'apprendre des erreurs des pionniers, de s'adapter aux spécificités locales, et de construire un cadre juridique et institutionnel favorable à leur épanouissement.

Cette réédition se veut donc à la fois un hommage à la vision pionnière des années 2000, une analyse critique de ce qui s'est réellement passé durant ces vingt-cinq années de transformation numérique accélérée, et un guide pratique pour tous ceux qui souhaitent comprendre et participer activement à cette économie qui n'a plus rien de "nouveau" mais qui reste un terrain d'innovation et d'opportunités constant.

Bonne lecture à tous.



PARTIE I

Comprendre

La Nouvelle Économie

Partie I : Fondements cognitifs de la Nouvelle Économie

Chapitre 1 : La fin du capitalisme industriel : les éléments du débat

Chapitre 2 : La nouvelle économie : évolution ou révolution

Chapitre 3 : Le phénomène start-up : le temps des entrepreneurs

Chapitre 4 : Le commerce électronique. Les clés du e-business

Chapitre 5 : Le capital-risque : Qui finance la nouvelle économie ?

Chapitre 6 : Le marché des valeurs NTIC. Le nouvel e-Eldorado

Chapitre 7 : Start-up et Netentreprises : mode d'emploi

Chapitre 8 : Les évolutions continues : les tribulations de la nouvelle économie

Chapitre 9 : La révolution silencieuse : le paiement One Click

Chapitre 10 : Dropshipping : le client au cœur du e-commerce

« Rien ne garantit que le capitalisme persistera cette fois encore, et pour longtemps, à créer de la rareté. Si la nature anticapitaliste du réseau est virtuelle, sa nature capitaliste est artificielle. Qui des deux l'emportera ? ».

Jacques Attali. Libération. 16/5/2000

Chapitre 1 :

LA FIN DU CAPITALISME INDUSTRIEL ?

Les éléments du débat.

C'est une période marquée par les incertitudes que l'est ce début de ce XXI siècle qui commence sur un spectacle de fin des idéologies politiques et révolutionnaires qui ont concrétisé pendant longtemps les rêves et les aspirations pour la quasi-totalité des peuples de la terre. Ces derniers se trouvent ainsi dépossédés de leur « monde idéal à bâtir », sous le coup de la montée du matérialisme pur et dur et de la propagation du modèle économico-politico-social unique imposé par la toute puissante machine capitaliste et alimenté par le système de valeurs libérales occidentales.

C'est aussi un monde dur et impitoyable qui se dessine, démunie de toute utopie et basé sur des règles de performance, de rapidité et d'efficacité qui font le bonheur des multinationales mais, creusant encore plus profondément le fossé de la fracture sociale entre riches et pauvres aussi bien dans les pays du nord que du sud. Le système capitaliste libéral, débarrassé de la concurrence idéologique du modèle socialiste qui incarnait en son temps toutes les valeurs absentes du système économique occidental, est sorti vainqueur d'un bras de fer idéologique et politique qui a duré un siècle, il est même devenu plus fort étant resté le seul modèle économiquement viable à l'échelle mondiale. La Terre pourrait aussi s'appeler *planète libérale* car la *mondialisation* ou la *globalisation*, des termes devenus banals, sont une réalité quotidienne.

Considérée aussi comme un *Néocolonialisme économique* par les pays du sud, la mondialisation est surtout perçue à travers ses implications intégratrices des économies nationales. En réalité, nul pays ne pouvant vivre en autarcie avec lui-même, il est obligé de prendre au vol, bon gré mal gré, le train de la globalisation et se plier à ses règles.

L'apparition de groupements régionaux de pays et de fusions-acquisitions des géants industriels, renforce le principe de « s'unir pour survivre » caractérisant une économie mondiale qui s'est débarrassée de ses préjugés et contraintes territoriales et nationales au profit d'une identité mondiale unifiée et au contenu universaliste.

Dans un univers en perpétuel mouvement, le monde se cherche une nouvelle identité. L'économie influant sur le politique, c'est aussi un siècle où la « pax militaria » et la guerre militaire, économiquement non rentable, cède la place à un véritable « *cassus belli economicus* ». L'interpénétration des liens d'intérêt commerciaux, financiers de la *globalisation culturelle* fait que les différends politiques cèdent le pas au profit d'une collaboration forcée dans un contexte de concurrence économique.

Au-delà de ce schéma de base, un autre schéma supplémentaire s'est imbriqué encore plus rapidement et tend à dépasser le premier. La nouvelle économie induit imperceptiblement une évolution de ce même modèle capitaliste qui est en train de se faire distancer par ses propres règles de jeu et de se transformer sous la pression de ses courants internes, plus vite qu'il ne le veuille. Ainsi, l'apparition du courant dit *nouvelle économie* ou « New economy » se veut une révolution passive de la *vieille économie* ou « old economy » et qui ballote entre des supporters enthousiastes et critiques sceptiques.

1) Eulogie du capitalisme classique ?

«La vieille économie est morte, vive la nouvelle économie » des enthousiastes relayés par des médias sont aujourd'hui en train de théoriser la « troisième révolution du capitalisme » qui va consacrer le triomphe du *virtuel* sur *l'industriel*.

Certains auteurs comme Jacques Attali et Alain Minc, ont avancé l'idée que le monde est actuellement en passe de faire un retour sur lui-même et vivre un « nouveau moyen âge »¹, et avec tout le poids culturel et sémantique que porte en elle cette vision moyenne âgeuse. Cette période, qualifiée par les historiens comme un âge des ténèbres et d'instabilité, a aussi été le tremplin de passage à l'âge des lumières qui a émergé peu à peu sous l'influence de la poussée expansionniste des pays occidentaux et de leur mélange à d'autres cultures (les arabes principalement au temps des croisades) ainsi que le retour aux sources philosophiques et scientifiques des penseurs de l'antiquité.

L'idée d'un « nouveau moyen âge » défendue par J.Attali, est aussi l'idée d'un retour sur soi de l'histoire qui, à l'image d'un cycle fermé, est considérée comme un perpétuel recommencement. Attali fait référence à l'image de l'empire romain qui, assailli par les hordes sauvages venues d'extrême orient, s'était effrité au profit de l'apparition de nouvelles puissances en Europe, comme un exemple similaire à une vision du futur du monde occidental marginalisé et miné de l'intérieur, sous la poussée de la pauvreté et des conflits sociaux, qui est en phase d'évoluer vers de nouvelles formes d'organisation économiques et sociales². Dans le même ordre d'idées, le moyen âge est également perçu comme la période des grandes découvertes qui, de leurs temps, ont bouleversé les empires les plus établis et les monopoles commerciaux séculaires de la route de la soie passant à travers les comptoirs d'Arabie et d'Afrique.

Néanmoins, aussi séduisante que l'est cette idée, la notion du modèle qui se répète et du cycle fermé de l'histoire, ne sont pas des idées acceptables d'un point de vue historique.

En effet, affirmer que l'histoire puisse se répéter n'est pas de mon avis une affirmation acceptable. Certes, l'histoire de l'humanité a été ponctuée, à des moments précis, par des changements brusques du mouvement que suivait son cours, et de ces changements, de nouvelles orientations et de nouvelles idées émergèrent en formant, pour un certain temps, la nouvelle voie à suivre par l'apparition d'un courant d'idées plus moderne que celui qu'elles viennent remplacer mais, qui va toujours en vieillissant et portant en lui, à son tour, les germes de sa propre déchéance.

L'histoire est, en fait, le produit des événements et des circonstances précises qui l'influencent, à l'image d'un fleuve qui coule inlassablement dans lequel on ne se baigne jamais deux fois dans les mêmes eaux. Aussi, vouloir donner un sens logique à l'histoire, pratique chère aux philosophes de l'antiquité tels Platon et Socrate qui ont imaginé des cycles de transformation des systèmes politiques et sociaux, est-il une utopie jamais vérifiée.

En effet, quand au début du XX siècle, les socialistes de tous bords prédisaient la fin du capitalisme et l'avènement du «Nouveau modèle social, politique et économique » en se basant eux même sur des analogies historiques de rupture et de retour à l'utopie platonique de « la cité idéale ». Les événements n'ont pas réconforté leurs raisonnements, le modèle proposé fut sujet à de nombreuses crises idéologiques, politiques et économiques.

A mon avis, dire aussi que la nouvelle économie « est un retour au moyen âge », c'est oublier que l'histoire s'est forgée par des « accidents de l'histoire », car il est possible d'imaginer, à loisir, ce que serait notre présent, si certains événements ont été altérés en leurs temps. Aussi, que serait devenue la scène internationale moderne si napoléon avait gagné à Waterloo et renforcé l'empire, si Jules César n'avait pas été assassiné au sommet son règne, si Louis XVII avait écrasé la révolution de 1789 ou si les nazis avaient gagné la dernière guerre mondiale ? Des scénarios inconcevables pour nos standards modernes vus les implications gigantesques qu'elles auraient eu sur notre présent et sur le déroulement des événements, tels qu'on les connaît.

Jacques Le Goff défend l'idée d'une histoire évolutive et mouvante, non déterministe et par là, non fataliste³. Pour lui, le système économique capitaliste actuel est en plein changement, d'où l'importance accordée aux transformations qu'implique la nouvelle tendance, à savoir : la *nouvelle économie*. En effet, si cette dernière s'avère, comme l'affirment ses défenseurs, aussi révolutionnaire par rapport à *la vieille*

¹ Jacques Le Goff. Les fantasmes de Jacques Attali. Libération du 15 mai 2000.

² Voir aussi l'interview de Jacques Attali dans Libération du 5 mai 2000.

³ Cf Jacques Le Goff. Un autre moyen âge. Ed Gallimard. 1999.

économie, il est aussi probable que nous soyons les spectateurs de la fin d'une époque et le début d'une autre.

La nouvelle économie est, à ce titre, un modèle qu'il n'est pas possible, pour le moment, d'intégrer dans la structure de l'économie classique, mais seulement de la superposer par moment et sur quelques segments d'activités. Elle est le fait d'une avancée technologique et culturelle qui s'est faite au dépourvu de ceux qui l'ont créé et mis en place (les gouvernements et les Multinationales) qui tentent de combler le retard et de rattraper le train de la nouvelle « mode » économique. Aussi, en quelques années seulement, la cyberculture a-t-elle contaminé plus de monde que l'a fait la voiture et la télévision en plusieurs décennies. Cela peut s'expliquer par la période de confort matériel que nous vivons en cette fin de siècle à cause, d'une part, de la forte industrialisation qui a engendré une abondance de l'offre et l'accessibilité du prix des marchandises au grand public et, d'autre part, à cause d'un modèle économique basé sur l'encouragement de la consommation comme le véritable moteur de croissance. Le terrain était donc préparé pour que la « nouvelle économie » réussisse et s'y développe.

Mais, la nouvelle économie est-elle au fond une rupture avec le système économique classique duquel elle tire sa dénomination ? La réflexion sur le développement du système capitaliste occidental renvoie inévitablement à celui de son évolution historique, marquée par une progression en escalier du cours de son histoire.

Ainsi, la notion d'échange commercial, considérée comme la principale source de création de richesse, a fait pendant longtemps office de principale loi économique du marché et, par la même occasion, la renommée d'auteurs comme Adam Smith et Ricardo. D'ailleurs, ces derniers voyaient dans le marché le moteur de la circulation de l'argent et la dynamisation du travail et ce, dans une époque où l'essentiel des échanges sur le marché se composait de produits alimentaires et artisanaux. L'activité économique dépendait de la mise en place des ateliers pour la fabrication des biens et de marchandises, ce qui permettait la réduction des coûts des biens produits et l'élargissement des marchés. L'offre étant inférieure à la demande, le marché, qui ne souffrait d'aucune crise, ne pouvait que prospérer.

L'avènement de la machine a bouleversé la notion de production devenue axée sur la standardisation des produits, du volume de production et du travail à la chaîne (c'est aussi l'époque du management scientifique de Taylor et Fayol.). Sous le coup des innovations technologiques et du développement des marchés, de nouveaux acteurs économiques ont vu le jour. Le risque de saturation des marchés ne tarda pas à apparaître et la prise en compte de la concurrence commença à faire sa place dans la pensée managériale. L'offre était devenue supérieure à la demande et cette tendance n'a pas changé depuis le début des années 60 à nos jours⁴.

La crise économique, engendrée par cette situation s'est manifestée au niveau de plusieurs fronts :

- Social : par la constitution des mouvements syndicaux et la reconnaissance des droits des travailleurs et une plus grande justice dans l'accès aux biens et services ; de plus, la société s'est démocratisée par l'accès de tous aux biens de consommation.
- Economique : par la constitution de holdings et de multinationales assurant une forte domination sur les marchés et imposant leurs conditions à ce dernier.
- Politique : sous le coup des crises répétées, l'Etat s'était de plus en plus érigé en locomotive du développement. La période de son implication croissante, connue sous le nom « d'Etat providence » à toutefois prouvé ses limites et a amené en retour un mouvement de désengagement du secteur public caractérisé par les années R.Reagan et M.Tatcher. Le mouvement des privatisations a été relayé par celui de la déréglementation, du démantèlement des barrières douanières et de la suppression des mesures protectionnistes pour être en phase avec les exigences de la mondialisation axée sur la promotion du libre commerce et l'attrait des investissements.

Néanmoins, toutes ces transformations s'inscrivaient dans un cadre de continuité du modèle économique classique, qui réadapte ses structures économiques pour évoluer en parallèle aux mutations du modèle économique mondial. Le développement de l'informatique va faire émerger un nouveau potentiel insoupçonné du marché des entreprises, qui aura tout le loisir de se développer.

Le développement des échanges va entraîner une homogénéisation des règles et des politiques commerciales liées à ce mode de communication libérant la voie au développement de la « nouvelle économie ». En effet, si la nouvelle économie apparaît comme une rupture avec l'économie classique, c'est

⁴ Jean Pierre Raugel. Oui, la révolution anti-capitaliste est en cours. Forum sur Libération.com.

surtout par son utilisation du réseau Mondial de Communication « Internet » comme nouveau support économique⁵.

La nouvelle économie est à cet effet, considérée comme étant le fruit de deux révolutions :

- La première : est le passage de l'énergie humaine à l'énergie mécanique ayant radicalement révolutionné plusieurs siècles de travail manuel et artisanal. L'invention de la machine à vapeur qui a donné naissance au rail, à la voiture et à l'aviation, autant de réalisations qui ont joué un rôle qui n'est plus à démontrer dans le boom économique actuel
- La deuxième : est celle relative à la découverte et la domestication de la « fée électricité » à la fin du XIX siècle. Le développement technologique qu'elle a entraîné, lié à celui des autres inventions précédentes, n'était en aucun cas prévisible au moment de leur découverte.

Lors de sa mise en place, le premier embryon de réseau, qui sera plus tard connu sous le nom d'*Internet*, était encore monopolisé par un nombre restreint d'utilisateurs publics au début de 1990. Il était alors perçu comme une invention bizarre et une réalité peu accessible, et personne ne pouvait s'aventurer à prévoir le développement qu'il va connaître une décennie plus tard. (A titre d'exemple, lors de la première campagne présidentielle du président Clinton personne ne parlait encore de courrier électronique ou d'e-mail).

En effet, le réseau est passé du statut d'un secteur d'auxiliaire à l'industrie informatique, pour devenir un marché en développement et un support de la croissance. Ce transfert de la notion d'utilité du réseau le rendra la cible privilégiée des entreprises et des particuliers. La nouvelle économie pouvait alors prendre place et se forger, petit à petit, au fil de l'exploitation des potentialités du réseau et de la découverte de nouvelles applications à cet espace virtuel, des règles économiques et juridiques propres différentes de celles de la vieille économie.

La rupture avec le capitalisme classique était alors entamée, le réseau introduira d'abord un retour aux valeurs de l'entrepreneuriat individuel et le recentrage de l'économie sur l'individu, qu'il soit entrepreneur ou consommateur, et c'était aussi la première fois que l'économie est devenue basée sur la commercialisation, non pas des produits, mais de l'information⁶.

C'est le passage de la notion de création de la richesse par la production de biens et de marchandises vers une création de richesse par la transmission du savoir et de l'information -devenue source de valeur ajoutée- qui va consacrer la rupture définitive entre les deux modèles économiques : le nouveau et le classique.

Ainsi, en rupture avec tous les principes économiques depuis Adams Smith à nos jours, la nouvelle économie innove sur trois niveaux : par la dématérialisation de la production, des supports du marché et des transactions. Les entreprises de la nouvelle économie auront de ce fait bénéficié principalement de deux atouts majeurs :

- 1) l'ouverture du marché : qui rend tout internaute un client potentiel, l'éloignement géographique ou le décalage horaire ne compte plus comme un obstacle au commerce virtuel.
- 2) le contact direct : par la suppression des intermédiaires, ce qui réduit la chaîne des intervenants entre celui qui offre le service ou la marchandise et le consommateur final. Cette désintermédiation fera la fortune des producteurs par la plus-value gagnée sur les marges des revendeurs, grossistes ou semi-grossistes, et le bonheur du client qui va trouver sur le réseau le même produit de qualité égale mais à moindre prix. La consommation sera aussi encouragée par le vaste choix des biens et services proposés en temps réel avec une disponibilité immédiate.

Les entreprises du Net ou Netentreprises profitent du potentiel communicationnel du réseau pour se lancer dans le commerce électronique ou le « e-commerce », véritable phénomène de société caractérisant la nouvelle économie, qui a pu conquérir une nouvelle génération de clientèle en ligne avide de nouveautés et d'un marketing personnalisé. A ce titre, Internet est devenu une grande galerie marchande où les nouvelles arrivantes ont vite fait de se positionner. Aol, Yahoo, Voilà, Amazon, E-bay et autres sont devenues en quelques années des géants incontestés du e-commerce. Le développement du e-commerce s'est aussi axée sur le B to B (Business to Business) et le B to C (Business to Consumer) impliquant une structuration du marché Virtuel et l'apparition d'une coordination et d'une coopération spontanée entre ses acteurs, ce qui renforce leurs positions sur le marché et élargi l'offre de biens et services, pour une plus grande satisfaction de la clientèle en ligne.

⁵ Tim Berners-Lee. Weaving the Web. Weaving. Ed Harpers Harcover. 1999.

⁶ Laurent Mauriac et Nicole Pénicaut. La nouvelle économie est par nature anticapitaliste. Libération multimédia du 5 mai 2000.

En outre, la nouvelle économie, sous l'effet de son jeune âge et ses modes de fonctionnement, a fait apparaître de nouvelles règles de fonctionnement de l'économie virtuelle ainsi qu'une conception révolutionnaire de la valorisation des Netentreprises basée, non pas sur l'augmentation du cash-flow, mais sur les prévisions du développement futur des entreprises du Net.

D'un autre côté, l'effet réseau induit à une transparence dans la production, le transfert, la diffusion et le partage de l'information. La notion de transparence, chère à A. Smith, qui ne s'est pratiquement jamais réalisée dans l'économie classique, est devenue une réalité sur les marchés virtuels. De plus, et vu le modèle économique véhiculé par le réseau, cette même transparence, utilisée par les Netentreprises comme plateforme de leurs stratégies concurrentielles, est aussi le moteur même du e-commerce.

Les alliances sur le cyberspace sont la principale force du nouveau commerce qui s'impose comme la nouvelle version, contrainte ou volontaire, sur un marché « Next génération ». Cette notion de transparence et d'interférence des produits et des services donne au commerce sur le Net sa véritable signification « d'économie en réseau ». Ainsi, la rupture avec l'économie classique apparaît du point de vue de la conception du marché adoptée par les Netentreprises, différente de celles adoptées par les entreprises du secteur classique. En effet, ces dernières considèrent le marché comme un espace fermé, leur prééminence et leur survie réside dans la conquête de nouvelles parcelles ou de segments de clientèles et de s'y installer tel une armée sur un territoire conquis, gardant jalousement ses frontières et réagissant à toute intrusion. Un tel schéma militaro-apocalyptique, longtemps adopté par les géants industriels durant le siècle passé, se trouve complètement remis en cause dans le cadre de la nouvelle économie car la nouvelle conception du marché, revue et corrigée par le Net qui voit le jour, a pour mot d'ordre « alliance et interdépendance ».

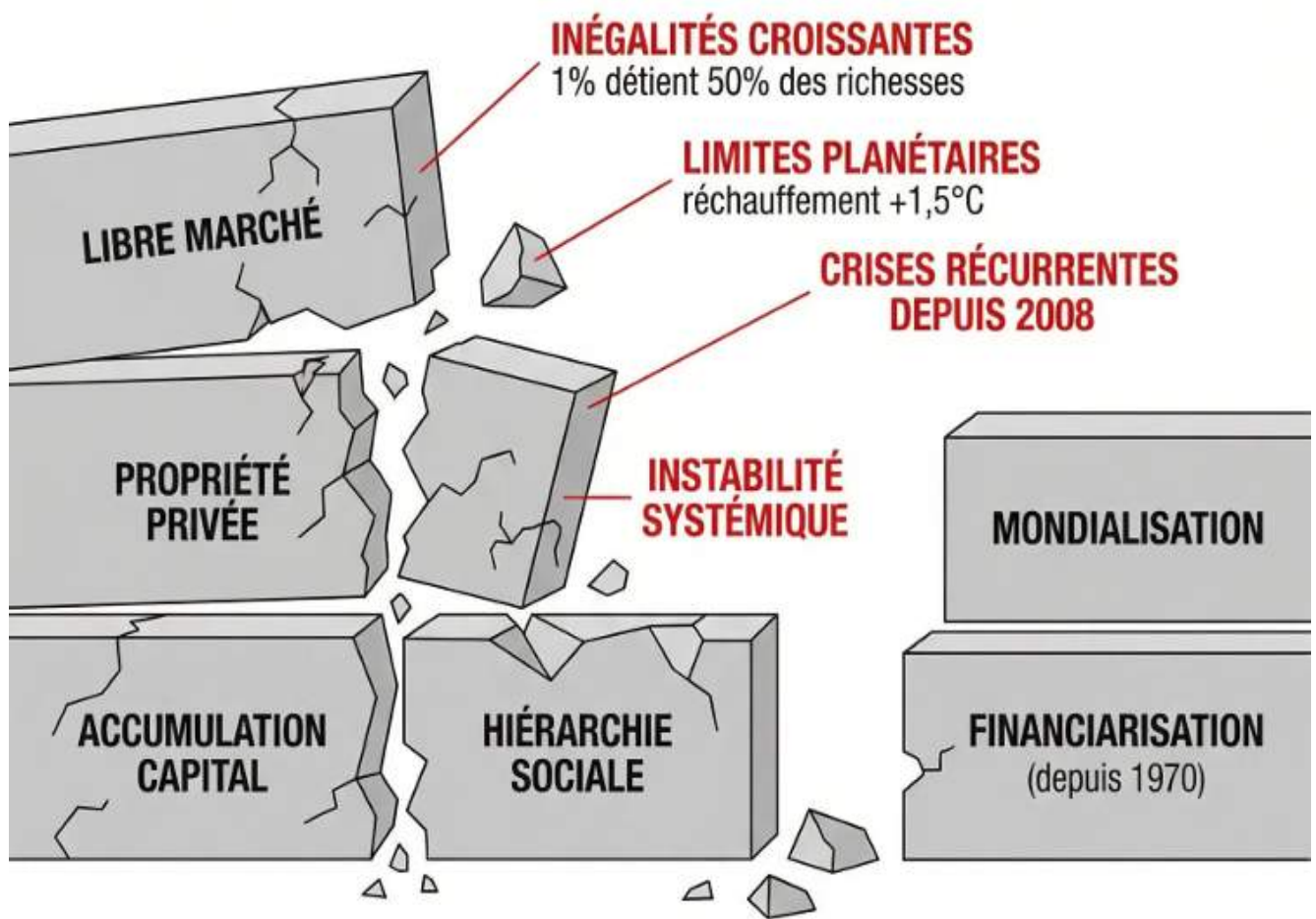
Ces alliances et interdépendances, malgré le climat concurrentiel qu'elles induisent, sont unanimement considérées comme les facteurs clé de la réussite de l'intégration des chaînes de valeurs du modèle Business to Business, tels que le Supply Chain Management (SCM), l'Efficient Consumer Response (ECR) et des autres nouveaux principes qui forment désormais l'infrastructure managériale de la nouvelle économie, et qui ne peuvent se concrétiser ni même exister que dans un cadre économique travaillant en réseau⁷.

Mais, parler d'une véritable rupture de la nouvelle économie avec le capitalisme classique est certes exagéré même si cela se réalise à certains niveaux. En fait, l'économie du Net a changé les règles du jeu de la matrice de fonctionnement de l'économie classique mais pose la question sur l'immuabilité du principe même du capitalisme industriel que l'on croyait arrivé à la perfection avec la disparition de la conception socialiste de l'économie. Mais à la question : sommes-nous à l'aube d'un nouvel antagonisme entre l'économie industrielle et l'économie virtuelle ? la réponse est toutefois négative. En effet, si la première est née d'une révolution qui visait à tout détruire pour tout reconstruire, la nouvelle révolution n'en n'est pas une, c'est une innovation dans la continuité, dont les grandes lignes peuvent être résumées comme suit :

- La création de la valeur ajoutée pour les investisseurs ne dépend pas de cash-flow généré (Cf. Chapitre 6),
- L'apparition de nouveaux « business models » basés sur la vente d'idées et des informations concepts au lieu d'articles concrets (Cf. Chapitre 4),
- La désintermédiation et la création de nouveaux canaux de distribution (places de marchés virtuels, info médiation, commerce virtuel...etc),
- Une réponse de l'offre à la demande en temps réel, avec une plus grande personnalisation du produit au besoin du client, pris individuellement et non pas en tant que groupe ou segment de marché, comme c'est le cas dans l'analyse économique classique.

⁷ Tim Berners-Lee. Weaving the Web. Ed Harpers Hardcover. 1^{ère} Ed 1999, op-cit.

SYSTÈME CAPITALISTE EN DÉCLIN



ALTERNATIVES ÉMERGENTES


RÉVOLUTION NUMÉRIQUE


CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE

ÉCONOMIE COLLABORATIVE

Uber
Airbnb
335 Mds\$

CAPITALISME ESG

Environnement
Social
Gouvernance

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

GAFAM
blockchain
15% PIB mondial

MODÈLES POST-CAPITALISTES

planification
démocratique
autogestion

2) A l'aube de l'« *Electronic way of life* »

L'approche de la théorie capitaliste ne pourra désormais plus être envisagée que dans une optique de nébuleuse étoilée où chaque fil générateur de valeur ajoutée n'a d'existence que par rapport aux autres, formant ainsi une trame d'interconnexions et d'échanges.

Si le commerce électronique permet la création de valeur ajoutée via le réseau, la nouvelle économie a, pour sa part, transformé un outil technologique, à savoir le Net, en une entité vivante (qui se meut, se transforme, évolue, se régénère et s'adapte). Certes, les critiques président un sombre avenir à la bulle financière spéculative dans laquelle baignent et se développent les Netentreprises. Ce scénario est plausible et pourrait réellement se produire mais, cela provoquera, non pas la disparition de la nouvelle économie mais une restructuration des règles de fonctionnement des Netentreprises dans le sens de plus de rationalité économique et de réalisme financier. Un scénario pareil dans ces effets à celui de la crise de 1929 risque de se répéter, toutefois, personne ne prédit la disparition de la Netéconomie qui s'est imposée comme une donnée incontournable dans le paysage économique du XXI^e siècle. Cette dernière s'implante comme un véritable « *Electronic way of life* » à l'image du trop célèbre « *American way of life* »⁸.

D'ailleurs, loin de considérer la nouvelle économie comme un phénomène de mode, les entreprises industrielles et de service de la vieille économie s'y mettent activement avec des niveaux différents de réactivité. Et s'il est plus facile pour les entreprises de service de se mettre à travailler « en ligne », les entreprises de « *Brick and mortar* » ont plus de difficultés au niveau commercial que les Netentreprises.

Le nouveau credo de la nouvelle économie pourrait être « le capitalisme (du Brick) est mort, vive le capitalisme (du click) », la mort de l'économie classique ne doit être prise stricto sensu et la considérer comme une disparition ou une destruction mais plutôt, comme un état où il serait désormais placé en seconde position par rapport à la star du moment, la nouvelle économie montante.

Toutefois, la Netéconomie est aussi à l'origine d'un nouveau projet de société où les notions élémentaires telles que : la consommation, le travail, le loisir...etc, perdent leurs significations *conventionnelles*, pour passer sur un autre plan de perception *virtualisée* et *dématérialisée*. Le réseau, qui fait de plus en plus partie du quotidien des entreprises classiques, finira par provoquer chez elles une reconsidération de la vision qu'elles ont des actes les plus banals de leur comportement économique.

En vérité, la notion de modèle capitalistique a perdu son sens de dialectique *matérialiste* et *mercantiliste* pour celui d'une dialectique *globalisatrice* et *virtualisée*. Ce point de vue peut être analysé à travers la relation existante entre l'émergence de la notion de « village virtuel global » qui a supplanté celle de « village économique », suite à une nouvelle forme de mondialisation favorisée par le développement des lignes économiques et financières tissés par le réseau. La diffusion de l'information n'est plus entravée par la distance ou par les canaux de transmission, la planète vit au même rythme, à la même heure et réagit aux mêmes stimuli. La notion de « village planétaire » sur laquelle furent fondés tant d'espoirs pendant le début des années 90 a certes répondu en partie au vœu de contribuer à la création d'une conscience politico-économico-sociale planétaire, réduisant les barrières politiques et idéologiques entre peuples. Néanmoins, et dans la pratique, elle s'est révélée trop matérialiste et inhumaine, et le « village planétaire » s'est transformé en « marché planétaire » dominé par une minorité d'acteurs économiques avides de gains rapides et dénués de sentiments philanthropiques⁹.

Et loin d'assister à la concrétisation de la « cité idéale » imaginée par les philosophes humanistes classiques, c'est le modèle de la « Cité Romaine » qui a vu le jour, avec son conglomerat de citoyens nantis ayant le droit de décision et le reste de « la plèbe » consommatrice de discours et dénuée de volonté. Le modèle proposé par la nouvelle économie ne déroge pas à la règle de l'ancienne, la distinction des classes y est toute aussi présente. D'un côté, les nantis du réseau (concepteurs, producteurs et spéculateurs) sauront tirer fortune et prospérité et d'un autre côté, une nouvelle classe de « cyberconsommateurs » ou de « cyberdamnés » se verront de plus en plus marginalisés par le système ainsi créé.

Et tel une tragédie grecque, le Net, ou plus précisément d'un point de vue linguistique « la *toile électronique* », ne pourra plus être envisagé en rupture avec le modèle que nous propose mère nature. En d'autres termes, un endroit (une toile géante) où seront mis en présence des araignées (prédatrices confirmées) et des proies (victimes désignées), rôles qui seront joués respectivement par des « cyberproducteurs » et par des « cyberconsommateurs », le scénario qui va se dérouler sur ce décor est le

⁸ L'American Way of Life est lié au boom économique, au développement de l'après guerre et de la production de masse, c'est aujourd'hui l'épine dorsale de la prospérité du modèle économique des Etats-Unis d'Amérique.

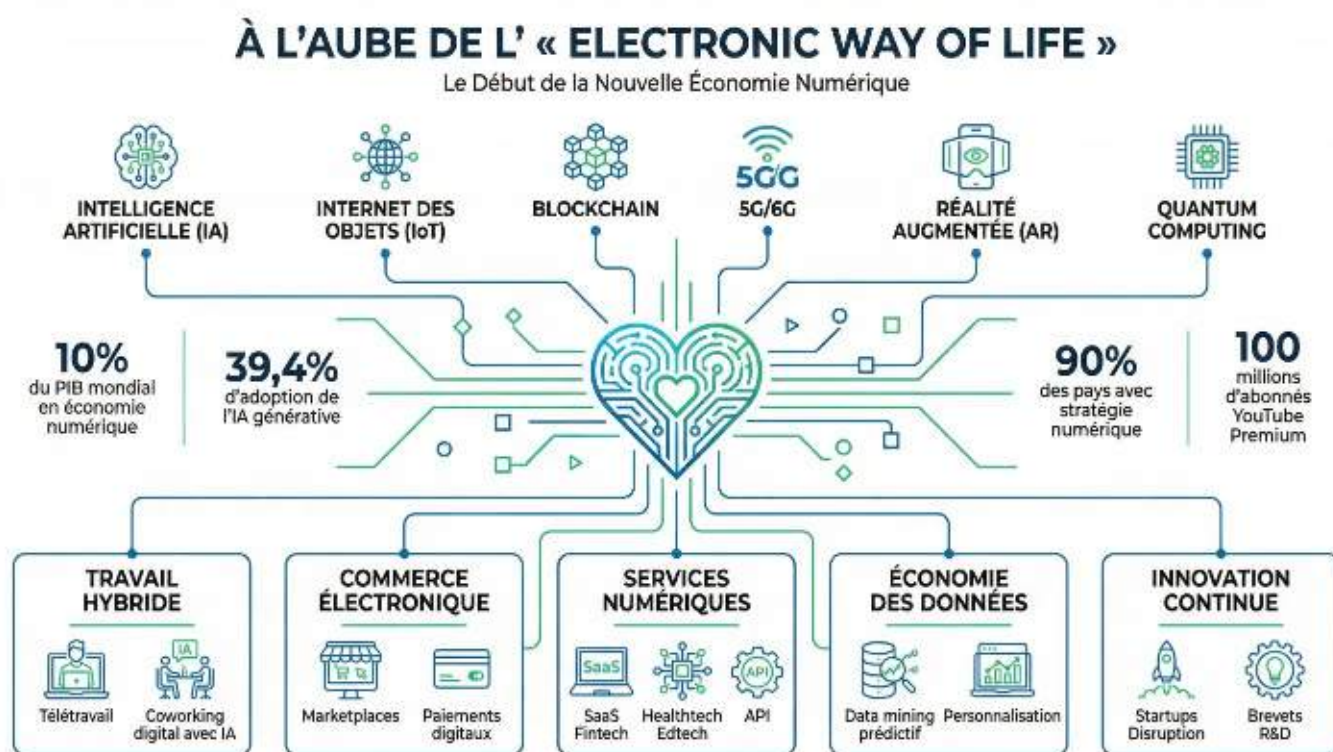
⁹ Cf. la nouvelle économie est par nature anti-capitaliste. Entretien avec Jacques Attali in Libération du 5 mai 2000.

même qui régit la relation entre ces deux catégories d'acteurs depuis l'aube des temps dans la nature, soit les « chroniques d'une mort annoncée ».

En effet, l'écart qui n'a pas cessé de se creuser entre les pays du nord et ceux sous-développés du sud sera d'autant plus grand qu'il concernera une autre dimension économique (virtuelle) à laquelle ces derniers n'ont pas encore accès, s'ajoutant à la dimension développement économique et industriel qu'ils n'ont pas encore réussi. C'est la concrétisation sur un plan économique du mythe de Sisyphe, éternellement ramené au fond, alors qu'il était si proche du sommet.

Et loin des clicks, des doubles clicks et du tout virtuel, les nostalgiques de l'économie classique sont toujours aussi nombreux à penser que la nouvelle économie finira par s'essouffler pour se reconvertir au vieux modèle économique. Jugée aussi comme un phénomène éphémère, elle finira certainement par s'éteindre à force de trop briller, car le retour aux vieux principes économiques qui ont fait leurs preuves depuis des siècles et qui, malgré les crises et les guerres ont survécu à toutes les épreuves, auront toujours leur place incontournable dans la pensée économique mondiale.

De tels arguments pour la défense du modèle économique classique sont avancés par certains auteurs comme un nécessaire retour aux valeurs sûres apprises à travers l'histoire, alors que pour d'autres, ils sont perçus comme une attitude frileuse d'autodéfense d'un genre économique dépassé et qui refuse de l'admettre¹⁰. Et entre les uns et les autres, l'honnêteté intellectuelle nous impose néanmoins de nous placer à un autre niveau de raisonnement neutre et objectif, qui sera développé tout au long de cet ouvrage.



¹⁰ Voir les avis et contre avis développés dans le livre de François de Clauser et Bruno Lutano « L'imposture informatique » Ed Fayard 2000 et le livre de Philippe Breton « Le culte Internet » Ed la Découverte 2000.

3) La nouvelle économie est-elle anti-capitaliste ?

Née en tant que révolution, la nouvelle économie continuera, malgré ses racines et l'influence de son milieu incubateur, à se présenter comme anticapitaliste. En fait, la conception classique de l'économie était basée sur deux idées essentielles : la détention des biens et leur transmission. Effectivement, ces derniers n'ont de valeur qu'en fonction de leur rareté ou de leur échange entre leurs utilisateurs. L'économie se basait sur la détention des biens et sur l'usus, fructus et abus liés à ces objets. De ce fait, les objets sont uniques, car limités en nombres, et dans un scénario où la demande excède l'offre, la transmission engendre la création d'une valeur ajoutée. La réciprocité financière sera tributaire du degré de disponibilité sur le marché, de même que la pénurie peut être volontairement stimulée, et entre ces deux cas de figures, un yo-yo incessant de prix et des valorisations.

La notion de transmission physique des biens a pour avantage de fournir un étalon de prix et de mesure en fonction de son degré de rareté et par lien de cause à effet à la notion de création de valeur. La relation offre/demande est alors facilement perceptible comme une donnée quantifiable et comme l'équation de base dont le marché tire ses règles.

Une telle conception n'étant plus de mise avec le nouveau système de valeurs imposé par la nouvelle économie, c'est tout l'édifice, analysé précédemment, qui s'écroule car démunie de son pilier mobilisateur. Effectivement, la notion de transmission physique des biens ne peut être applicable que pour les marchandises, le commerce des idées ou des informations, considérées comme une marchandise au sens de la nouvelle économie, demeure inconcevable par l'économie classique. Un livre par exemple, l'objet le plus vendu dans le monde, est considéré dans l'économie classique du point de vue de son support (papier, coût de fabrication) plus que par rapport à son contenu en informations. Au contraire, un logiciel est valorisé dans le cadre des règles de la nouvelle économie par rapport aux informations qui y figurent, le support n'ayant que peu de valeur commerciale.

La création de richesse est désormais tirée de l'utilisation et non de la possession de biens ; la vente d'un logiciel via le réseau est une transmission d'un contenu, par essence immatériel, d'un concepteur à un utilisateur qui peut en jouir, au même titre que le concepteur continuera toujours à le détenir. La transaction effectuée alors concernera un droit d'utilisation d'un bien virtuel consenti par un vendeur qui détient encore le droit de sa possession et sa diffusion.

Par ailleurs, la nouvelle économie impose le standard de la *globalisation*. En effet, dans un mode de raisonnement où la valeur d'une information est dans sa diffusion le plus largement et rapidement que possible, il est de l'intérêt de tous les opérateurs de la Netéconomie que le maximum de personnes se connectent au réseau et que chaque connexion à un site puisse engendrer des renvois à d'autres sites. Aussi, ceux qui soutiennent encore que la possession de l'information c'est le pouvoir, se feront-ils beaucoup plus vite une place au musée de l'histoire que sur le marché.

Il y a lieu de remarquer ici que la notion classique de *maîtrise de la concurrence* a été basée chez les entreprises de la vieille économie sur la hantise du secret, la sauvegarde des informations, la maîtrise des circuits d'autorité interne et sur la tendance à s'assurer le monopole sur le marché. Ces principes ont d'ailleurs été l'ossature de l'éthique des affaires entre les entreprises du « brick and mortar ». Par contre, les Netentreprises, contexte économique virtuel oblige, ont choisi de fonctionner selon un système de valeurs différent basé sur la transparence et la solidarité. La transition vers ce système de valeurs par les entreprises classiques désirant intégrer la Netéconomie ne se fera pas facilement, cela donnera lieu à des heurts entre ces deux conceptions managériales différentes et ne manquera de susciter la nécessité d'entreprendre des actions de réorganisation structurelles et managériales, qui appelleront de la part des gestionnaires beaucoup d'efforts, de patience et de créativité pour les dépasser.

Aussi, n'est-il pas évident que les acteurs de l'économie classique *dure au toucher* deviennent réticents à une économie numérisée qui n'a de palpable que les touches d'un clavier, il en sera de même pour plusieurs gestionnaires classiques, perturbés et trahis par un environnement devenu flou et mouvant alors qu'ils le croyaient stable et maîtrisé, qui vont encore longtemps considérer l'Internet comme un gadget et l'ordinateur une grosse calculatrice¹¹.

Et parmi ces réticents, un mouvement de « Techno-réalisme » prend forme, il vise à rationaliser l'enthousiasme derrière la nouvelle économie, chose qui risque de la renforcer plus que de lui porter préjudice. En fait, à l'image de tout système économique, la nouvelle économie va aussi engendrer des inégalités plus

¹¹ Natalie Levisalles. L'utopie communiste devient possible. Libération du 13 et 14 novembre 1999.

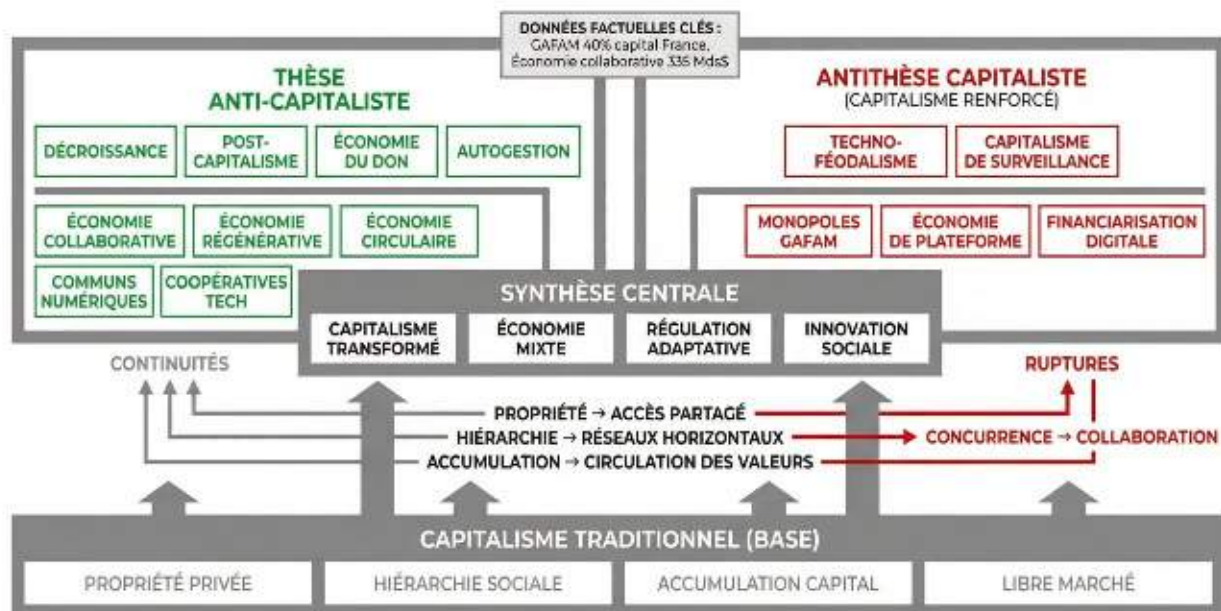
que d'assurer prospérité pour tous ses adeptes. En d'autres termes, ceux qui vont réussir seront toujours infiniment moins nombreux que ceux qui vont abandonner la course, elle ne manquera pas à ce titre de créer son lot de laissés pour compte, ceux qui ne pourront pas à temps se mettre à son train.

Le problème est épineux parce qu'il met en présence trois catégories de groupes antagonistes, d'un côté, les chantres du Net qui vantent les mérites de la nouvelle économie, parfois sans esprit critique, d'un autre côté, les nostalgiques qui font feu sur les intrus avec toutes les armes et les arguments dont ils disposent et, au milieu, les critiques et les sceptiques qui essayent de relever le débat et trouver des positions médianes et conciliantes entre les avantages et les inconvénients inhérents aux deux systèmes économiques. La philosophie de l'équilibre entre le yin et yang trouve ici toute sa signification¹².

Une autre menace pour la structure même de l'économie classique qui sera engendrée par les acteurs de la nouvelle économie est la mise en direct des producteurs et des consommateurs, portant un coup de grâce à la myriade de sous intermédiaires qui structurent le circuit traditionnel du processus de distribution et de vente des marchandises : la perte en terme de chiffre d'affaires pour ces intermédiaires économiques est trop importante pour ne pas susciter en retour la mise en place de structures adaptées pour se tailler une place sur le réseau. Ainsi, les analyses économétriques auront à intégrer une variable de plus dans leurs équations au même titre que les commerçants devront affronter une concurrence venue d'ailleurs, par des acteurs invisibles et insaisissables, ce qui remet en cause tous les efforts déployés depuis des décennies pour fidéliser la clientèle. Cette dernière désorientée et trop sollicitée étant devenue nomade et exigeante.

Le commerce électronique, encore largement, déréglementé, ne connaît pas de frontières ni de limites. En fait, comment feraient les Etats pour réglementer un flux de circulation d'information et de Transactions qui ne passent pas par les canaux économiques traditionnels, échappant à la fiscalisation et aux contrôles des normes ? (l'exemple le plus explicite à la vente de logiciels via le réseau, leur diffusion peut se passer du support physique, seul étalon de mesure et de contrôle pur enclencher fiscalisation de tout produit dans l'économie classique)¹³. En effet, la nouvelle économie bouleverse aussi les limites de l'économie nationale classique et transcende les frontières. Car, dans un monde où la mondialisation a décloisonné les barrières protectionnistes et libéralisé les échanges à l'échelle mondiale, elle n'a pas pour autant contribué à faire disparaître les particularismes locaux et les notions de souveraineté étatique, comme aspire à le faire la nouvelle économie.

LA NOUVELLE ÉCONOMIE EST-ELLE ANTI-CAPITALISTE ?



¹² Luc Lampière. La nouvelle économie se nourrit de mythologies. Libération du 18 janvier 1999.

¹³ Voir aussi, The end of work, Jeremy Rifkin. Paperback. 1996.

4) Vers une nouvelle conception du marché

Autre paradigme de la nouvelle économie concerne la notion de travail. Considérée comme la composante essentielle de la production économique classique, la force du travail fait alors objet d'un contrat entre un travailleur et un employeur, la rémunération est calculée en fonction de l'effort fourni pour produire des objets tridimensionnels, donc facilement quantifiables et mesurables. Une telle vision simplificatrice, chère à Ricardo et à Marx, est vite dépassée dans les entreprises de services et encore plus dans celles de la nouvelle économie. En effet, dans un système économique dominé par l'effort intellectuel plus que par l'effort physique, le travail aussi devient virtuel, son unité de mesure est alors évaluée en termes d'atteinte des objectifs programmés, en terme d'innovation apportée ou en terme de plus-value obtenue. Ainsi, petit à petit, la nouvelle économie a produit une nouvelle espèce d'entreprises non-capitalistes, opérant sur des marchés virtuels, vendant des idées et surtout un savoir-faire et un professionnalisme, nécessitant la réflexion sur de nouveaux critères de mesure de performance, et rien ne semble jusqu'à présent contredire cette idée.

De même, il s'avère aussi plus rentable économiquement de vendre l'utilisation d'un objet que de vendre ce dernier, l'exemple du logiciel acheté, et pour lequel on paie chaque fois pour avoir le droit d'utilisation de ses nouvelles applications et ses nouvelles versions, illustre bien ce nouveau concept de la *propriété virtuelle*. La possession du support de base importe peu par rapport aux évolutions qui y seront intégrées et par conséquent, c'est sur ce commerce après-vente que les entreprises du logiciel font la grande partie de leur chiffre d'affaires¹⁴.

Conséquence logique à cet état de fait, la notion de marché devient obsolète avec la dématérialisation du produit, du support de transmission et la transaction elle-même. Le commerce devient plus fluide et plus rapide certes, mais le marché devient également inhumain. En fait, on est loin de la place centrale du village du siècle passé où le marché était perçu comme un lieu de rencontre où régnait la chaleur de vivre et la convivialité.

L'automatisation du nouveau marché le rend froid et irréal mais aussi *perpétuel*. Jermy Rifkin, un des plus fervents défenseurs de la Net économie, commente ce propos : « un marché repose sur des technologies linéaires et des transactions distinctes. Autrement dit, vous avez un vendeur et un acheteur, ils se retrouvent et la transaction est faite. Ensuite, il faut recommencer le processus. C'est toujours linéaire et distinct, les nouvelles technologies -les nouveaux logiciels et les télécommunications- rendent les activités commerciales perpétuelles. Une fois que ces activités sont perpétuelles, les marchés sont trop lents, parce qu'ils commencent et s'arrêtent. Nous avons un nouveau terme aux Etats-unis, le 24-7, c'est vraiment la meilleure métaphore que je connaisse. 24 heures sur 24, sept jours par semaine »¹⁵.

Le rythme de ce nouveau type de marché devient ininterrompu et machinal, n'obéissant plus à notre horloge biologique. Les émotions, les marchandages et la négociation des prix et des produits, qui fait partie de notre culture du marché, disparaissent au profit d'un langage de codes et de chiffres, qui dégage autant de chaleur humaine qu'un morceau de glace.

Cela n'empêche pas Certains managers, de prévoir un sombre avenir au complexe économique-industriel, qui risque de passer sous le contrôle d'un contexte cybercommercial puissant et dominateur. Un tel marasme peut être perçu dans les propos d'Edouard Michelin, PDG du groupe Michelin, qui confie à propos de la nouvelle économie « J'espère que tout ça finira par être favorable à ceux qui fabriquent de vrais produits et emploient des gens » au même titre que des propos de Bertrand Collomb, PDG des ciments Lafarge qui regrette que: «le jugement du marché semble avoir été aboli », déplorant le « faible cours de bourse des action du groupe, malgré de bons résultats financiers »¹⁶.

Effectivement, l'inconvénient de la nouvelle économie serait que ses acteurs tendent à trop négliger la notion de production industrielle et la promotion des bases de la croissance par la production *d'objets tridimensionnels* au profit du gain rapide par la spéculation et la survalorisation. La bulle financière qui en résulte est sans commune mesure avec l'activité réelle générée par les Netentreprises, à tel point que le cycle infernal des surenchères boursières n'est plus contrôlable et la faillite n'est maîtrisée que par une fuite en avant. Et pour éviter la chute des valeurs elles sont sans cesse augmentées engendrant à court terme un profit *fictif* dopant la Netéconomie mais à long terme, augmentant les risques d'un crash général des valeurs des TIC et aggravant encore plus les conséquences éventuelles d'un tel scénario¹⁷.

¹⁴ L'abandon de la propriété. Entretien avec Jermy Rifkin. Libération du 29 Septembre 2000.

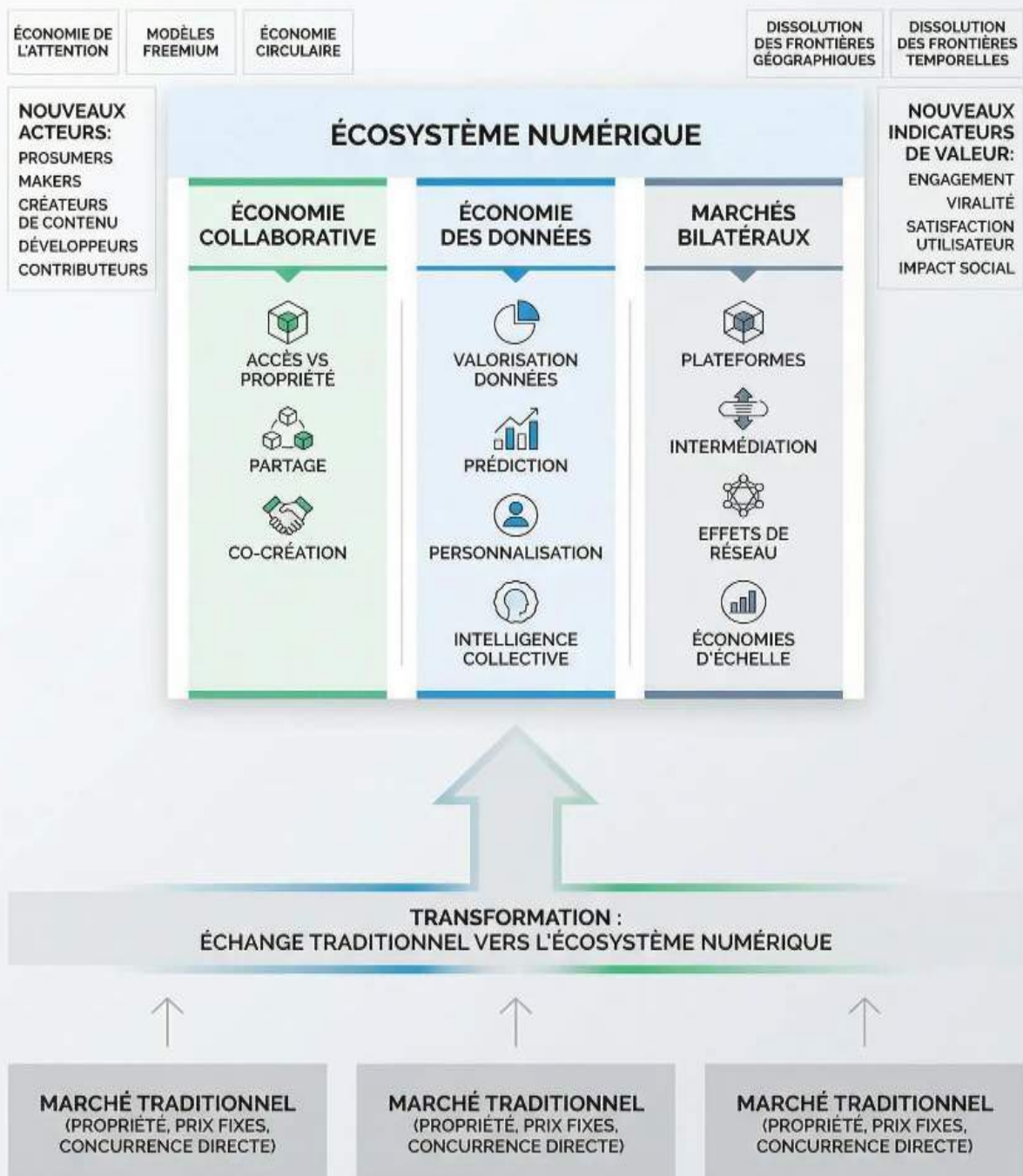
¹⁵ Le marché est périmé. Entretien avec Jermy Rifkin. Libération du 29 mai 1999.

¹⁶ Frederic Pons. En être ou pas. Libération du 31 mars 2000.

¹⁷ Donald.L.Luskin. Why the Nasdaq crashed. CBS-Market watch. 16 mai 2000.

Désorientées par tant de nouveautés et motivées par les perspectives qui s'offrent à elles, il n'est plus surprenant de voir les entreprises classiques se recycler massivement dans la nouvelle économie. Certaines s'y mettent corps et âme alors que d'autres rompent prudemment les amarres avec le passé. Les motivations sont aussi différentes et changent selon qu'il s'agit d'un « lifting » de l'image de marque de l'entreprise uniquement pour s'inscrire dans l'air du temps ou d'une volonté réelle pour induire une transformation globale du fonctionnement interne et de l'interactivité avec le marché.

LA NOUVELLE ÉCONOMIE : UNE NOUVELLE CONCEPTION DU MARCHÉ



« Les services comptent plus que les biens, quand J'étais enfant, lorsque j'achetais un appareil, on m'offrait une garantie de deux ans. Maintenant c'est l'inverse ; on vous donne l'appareil, comme le téléphone, si vous achetez le service ».

Jeremy Rifkin : libération. 29/9/2000

Chapitre 2 : LA NOUVELLE ECONOMIE : Evolution ou révolution ?

Le terme « nouvelle économie » a été lancé la première fois par le magazine américain *Business-Week* en décembre 1996 dans un article intitulé : « le triomphe de la nouvelle économie ». Une telle appellation pour désigner une nouvelle tendance économique, fondée sur les nouveaux outils de la technologie informatique et sur le réseau comme nouveau marché, a rencontré depuis un immense succès.

Accaparée par les médias, cette appellation a été aussi largement adoptée et utilisée car elle reflétait l'ambiance du temps et la vision qui se dégage de la révolution informatique et télématique ainsi que des opportunités du réseau comme marché virtuel exploité par les Netentreprises.

Une fois lancée, la notion de nouvelle économie n'a plus connu de freins, certains parlent même de « déterminisme historique » qui fait qu'un événement particulier devient le point de départ d'une révolution qui bouleverse l'ordre des choses. Les enthousiastes de la nouvelle économie parient que la micro-informatique et les autoroutes de l'information vont former la révolution commerciale de l'avenir, ouvrant d'immenses opportunités de marchés à l'image de celles créées par le développement des réseaux de chemins de fer et autoroutiers du siècle précédent¹.

Actuellement, en phase de décollage et de consolidation, la nouvelle économie est appelée à connaître beaucoup de transformations et de modification en vue de s'adapter et d'acquérir la maîtrise de son milieu.

La nouvelle économie ira de pair avec l'évolution des habitudes de cyberconsommation et avec l'engouement pour la communication tous azimuts qui caractérise notre société actuelle ; en témoigne, le nombre d'ordinateurs personnels vendus chaque année, le nombre de portables acquis et les connexions au réseau utilisées par les particuliers autant que par les professionnels et dont la courbe de progression est en évolution constante.

1) A la recherche de l'e-Eldorado

Il est reconnu par tous que la révolution multimédia actuelle est avant tout le fruit de la révolution qui a été provoquée par la découverte et l'exploitation industrielle de l'électricité au début du 20 siècle, au même titre que la découverte du principe du moteur à vapeur avait révolutionné les secteurs l'industrie et du transport². En effet, l'idée d'une *évolution par paliers* des modèles économiques tend à se confirmer dans le scénario présent d'une nouvelle économie ayant exploité à fond les acquis de l'ancienne économie s'est créée une nouvelle identité.

Et par antagonisme à la nouvelle économie, l'ancienne économie était basée sur la production et la commercialisation des produits de l'agriculture et de l'industrie ; dès lors, les biens produits étaient matériels et concrets « Hard and concrete ». En effet, assimilable à une économie de services, la nouvelle économie tire sa matière première des bases de la vieille économie (à savoir l'agriculture et l'industrie), pour en faire la base d'un commerce en ligne bouleversant les circuits traditionnels de la distribution et du marché.

¹ Ignacio Ramonet. Nouvelle économie. Le Monde diplomatique. Avril 2000. P1.

² Florent Latrive. D'où viennent-ils ? Décryptage par l'historien Dominique Barjot. Dossier : Ils arrivent les entrepreneurs. Libération du 14 janvier 2000.

La production et la vente de biens concrets n'est plus le véritable générateur de richesse, ou du moins le seul, mais c'est plutôt l'exploitation ou l'utilisation résiduelle qui peuvent être greffées sur un objet. Pour être plus concret, il est évident, à titre d'exemple, que la vente d'un téléphone portable ou d'un ordinateur ne constitue pas le gagne-pain essentiel des entreprises de télécommunications ou de logiciels, à tel point que ces dernières les proposent en promotion à un prix dérisoire, voire gratuitement, car le but commercial d'une telle démarche est de vendre les services annexes (connexions, logiciels, abonnements... etc) liés à l'utilisation dudit produit.

Autrement dit, le bien matériel perd sa valeur commerciale et devient une simple passerelle entre le client et l'entreprise et une plate-forme sur laquelle seront vendus plusieurs services complémentaires. Dans le domaine des jeux électroniques, les consoles de jeux fabriqués par des sociétés Sony, Nintendo ou Sega, sont vendues à des prix avoisinants leurs coûts de production, car ces sociétés escomptent de faire de l'argent beaucoup plus sur les ventes de jeux adaptés à chaque machine. En fait, en acquérant l'objet en question, le client se trouve obligé d'acheter en permanence les fonctionnalités nouvelles qui permettent audit objet de fonctionner. Le service devient alors le véritable bien commercialisable par les entreprises en lieu et place des produits qui passent au rang de simples accessoires de vente³.

Les biens industriels proprement définis sont devenu, de facto, les matières premières de la nouvelle économie et cette tendance va encore se confirmer avec l'apparition des nouveaux produits intégrant les composants de haute technologie. Cette génération de « produits intelligents » ne manquera pas d'engendrer une dépendance vis à vis du réseau et des Netentreprises qui vont proposer des logiciels ou des abonnements de connexions pour les faire fonctionner. Le cas est déjà vécu avec la nouvelle génération des jouets Lego par exemple. Ainsi, intégrant des puces électroniques intelligentes, le jouet vendu nécessite un abonnement au réseau pour télécharger les données de fonctionnement, seule condition pour pouvoir jouir de toutes ses capacités actuelles ou celles qui pourront être proposées ultérieurement, moyennant paiement bien entendu.

C'est également ce que Jeremy Rifkin nomme : « l'âge de l'accès », représentatif de la nouvelle économie basée sur une double révolution⁴.

- La première est passage d'une économie basée sur un marché qui met en présence des vendeurs et des acheteurs de biens matériels, à celle où coexistent des fournisseurs (offrant des accès et/ou des liens) et leurs utilisateurs.
- La deuxième est le passage d'un capitalisme industriel à un capitalisme culturel, dans lequel tout ce que la race humaine a créé dans le domaine intellectuel devient une expérience dont la diffusion et le partage sont devenus payants. C'est précisément cette évolution majeure qui conditionne le passage du droit de propriété au droit à l'accès qui est l'épine dorsale de la nouvelle économie.

La maîtrise de l'accès, signifie surtout la maîtrise des technologies qui le permettent et cela implique aussi une exploitation optimale des opportunités de marché offertes par ce nouveau contexte cyberéconomique. La société Nike, multinationale spécialisée dans la commercialisation d'articles de sport a su se mettre au diapason de la nouvelle économie en dématérialisant son activité et ses actifs physiques. Aussi, l'entreprise s'est-elle débarrassée de ses actifs physiques ; elle s'est spécialisée dans le design et la création des modèles vendus, la fabrication et la distribution est sous traitée, et via un système parfait de B to B géré en temps réel selon des circuits optimisés par un « Just in time management » sans failles. A cet effet, « L'acte de vente d'un article Nike au client final acte anodin pour le consommateur final, est en fait le résultat de l'imbrication de plusieurs étapes de fabrication de transport et livraison par machine économique bien huilée par le réseau. Ainsi, il n'est plus surprenant de remarquer que "quand un enfant paye 600 Francs pour de chaussures qui coûtent six francs à fabriquer, pourquoi paye-t-il 594 francs supplémentaires? Il paie pour faire partie de l'histoire de Nike, c'est un commerce sémiotique. Ce que Nike vend, c'est son histoire, une expérience »⁵.

Aussi, la nouvelle économie a-t-elle engendrée une nouvelle espèce d'entreprises « l'entreprise virtuelle » ou « l'entreprise connectée » qui est un pur produit du réseau où elle vit et se développe. En vérité, à l'exception des entreprises de l'ancienne économie reconverties à la Netéconomie, les Netentreprises ne peuvent survivre, voir même exister, en dehors de leur milieu naturel, le cyberspace, comme quoi, hors du réseau, point de salut pour les Netentreprises.

Certes, c'est une remarque qui coule de source, néanmoins, il fallait aussi préciser que le modèle proposé du « click and mortar », considéré comme la tendance future du commerce mondial, est la solution

³ Nathalie Bensahel. Il y a un tel appétit de consommation sur la Net. Libération du 31 Mars 2000.

⁴ Jeremy Rifkin. L'âge de l'accès. ed Hardcover. 3/2000.

⁵ Florent Latrine et Mauriac Laurent. Un nouveau capitalisme. Libération du 29 septembre 2000.

idéale d'une nouvelle économie multidimensionnelle (production industrielle et cybercommerce) qui pourra connaître une relative stabilité et constituera le panorama économique d'un proche avenir. Le mariage, ou plutôt la fusion, de la nouvelle et de l'ancienne économie est inéluctable, car il répond à un processus d'intégration et d'harmonisation réciproque visant à atteindre un point d'osmose, équilibrant dans une même moule les caractéristiques propres à chacune. Le chemin à parcourir pour atteindre cet objectif reste toutefois long et non dénué d'obstacles.

L'histoire nous enseigne que le passage du féodalisme (agricole) et du mercantilisme (commercial) au capitalisme moderne, n'a pas résulté d'une destruction des modes de production existants, mais par leur intégration, longue et progressive, dans une logique de productivité basée sur le profit, sur la loi de l'offre et de la demande et sur les mécanismes du marché.

En effet, si le marché est le véritable régulateur des activités économiques, les cybermarchés finiront par imposer une nouvelle démarche à suivre aux activités productrices et commerciales. Et si les marchés virtuels sont encore largement non réglementés, une régulation verra le jour sous la pression des événements et des tendances du marché, et mettra en place des cadres juridiques, organisationnels et une éthique des affaires propres à assurer la stabilité à long terme du marché.

Ainsi, par rapport à la vieille économie, la nouvelle économie se distingue par trois originalités majeures :

1) la réactivité : c'est la capacité des opérateurs et des clients d'être en contact permanent et instantané sur le marché, s'influençant les uns les autres en temps réel. Aucun temps mort n'est plus enregistré, un client qui fait un achat en ligne, déclenche automatiquement, la livraison ou la commande (s'il s'agit d'un matériel). Une liaison avec le fournisseur permet de gérer un approvisionnement continu avec un stock quasi-nul, ce dernier étant au courant en temps réel de l'achat du cyberclient. Le B to C combiné au B to B élimine le risque de perte d'information connu dans tous les systèmes traditionnels de communication (chez Dell computers, par exemple, c'est la commande du client qui déclenche automatiquement la chaîne de fabrication de l'ordinateur qu'il désire acquérir).

2) La globalisation : c'est l'état d'activité économique qui a transcendé les frontières nationales et territoriales qui régissent encore l'économie classique. A la différence de la mondialisation, qui a pour but de faire tomber les frontières protectionnistes tarifaires et douanières pour rendre le commerce international plus fluide au niveau international et reste le fruit d'un engagement volontaire des Etats du monde qui y ont adhéré. La globalisation des marchés électroniques s'est imposée à l'insu du consentement des Etats et échappe de ce fait à leur contrôle. Le réseau, virtuel et interconnecté, offre des possibilités d'être consulté partout. Ainsi, une vente de logiciel en ligne, payée via une application sécurisée par une carte de crédit internationale échappe, en totalité ou en partie, à tout contrôle fiscal ou économique de l'Etat, chose plus grave quand on sait que le commerce électronique représentait un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars en 2000 qu'il pourra dépasser les 80 milliards en 2002⁶.

3) La dématérialisation : la nouvelle économie étant, d'abord et avant tout, basée sur l'information, la nouvelle forme principale de production est devenue intellectuelle. Ainsi, les biens immatériels difficilement commercialisables dans l'économie classique, sauf si elles sont identifiées par rapport un support matériel et quantifiable (la musique par rapport aux disques ou de cassettes, les logiciels par rapport aux CD et aux disquettes), deviennent la clé des affaires de nouvelles économie (l'affaire Napster, qui proposait le téléchargement de toute l'actualité musicale a complètement bouleversé le circuit traditionnel du commerce des grandes maisons de disques, la vente en ligne a provoqué un énorme manque à gagner sur la vente des disques et avait attiré sur ce site la contestation et la réprobation de tout le milieu de l'industrie du Show business).

⁶ Ignacio Ramonet. Nouvelle économie. Le monde diplomatique. Avril 2000. P1.

ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE : DE BRICK ONLY À BRICK AND MORTAR

ANCIENNE
ÉCONOMIE
"BRICK ONLY"



Magasins physiques
uniquement



Interaction
en personne



Horaires limités
(9h-18h)



Zone géographique
restreinte



Inventaire
physique visible

TRANSITION



NOUVELLE ÉCONOMIE
"BRICK AND MORTAR"



Expérience omnicanale



Disponibilité 24/7



Portée globale



Click & Collect



Personnalisation
digitale

2) « Connected economy » : le réseau au cœur de l'entreprise

Ce mot qui signifie « interconnectée », reste la meilleure illustration de la notion de nouvelle économie. Le concept de gestion se voit affublé de nouveaux compléments, aussi la notion de gestion en temps réel ou de gestion instantanée des ressources voit-elle le jour sous ce nouveau règne du tout électronique. Ainsi, tous les ordinateurs individuels peuvent-ils utiliser n'importe quel logiciel de connexion Internet, et à travers n'importe quelle connexion ou moteur de recherche on peut atteindre (en règle général) l'adresse électronique voulue, et d'un site à un autre les liens d'accès sont aussi fréquents que nombreux.

L'entreprise connectée engendre naturellement un management connecté basé sur une organisation en réseau. Cela renvoi à l'image qu'on se fait d'une organisation matricielle, mais plus développée, car il ne suffit pas de relations horizontales et verticales combinées dans un cadre permettant une décentralisation (par segments, projets, unités ...etc.), mais c'est un modèle d'organisation où toutes les structures sont connectées en même temps, pour fonctionner à l'image d'un grand cerveau où les toutes neurones sont reliées entre elles par des synapses (terminaux) permettant une pensée globale pour l'entreprise. Le management connecté, remplace les lignes de commandement des dirigeants par des directives d'orientation qui sont mises en pratique via un *modus vivendi* tacite, auquel chaque personne dans la Netentreprise s'identifie et y adhère⁷.

D'un autre point de vue, le management connecté, est le résultat d'une intégration du traitement des données générées par l'entreprise qui est rendu possible par les outils informatiques. Certes, la gestion comptable et administrative des activités dans les entreprises classiques existe bel et bien depuis plusieurs années, mais cela n'a pas dépassé le stade d'une exploitation manuelle des documents physiques par leur intégration sur un ou plusieurs ordinateurs, connectés en interne chez certaines grandes entreprises, mais rarement dans les petites et moyennes. A cet effet, la transmission des documents et des fichiers reste largement tributaire des supports de transport (documents papier, disquette ou CD) entre les différentes fonctions internes de l'entreprises (généralement la direction générale, la direction financière, la direction du marketing, le département ressources humaines... etc.).

A ce titre, le management connecté de l'entreprise du réseau propose de ce fait, de nouvelles règles du jeu économique qui démentent parfois totalement les règles de l'ancienne économie. Une approche managériale basée sur la gestion connectée de l'information apparaît en démarcation totale avec ce modèle de la simple utilisation de l'outil informatique, à celui de l'exploitation des potentialités de l'informatique agissant en réseau. Cette gestion électronique intégrée des données permet en fait une optimisation de l'emploi du temps et des moyens dans la marche des activités de l'entreprise⁸.

Ainsi, tout acte commercial entrepris, enclenche simultanément un flot d'informations transmises via le réseau à plusieurs fonctions internes et alimentant en même temps, mais différemment, plusieurs bases de données (A titre d'exemple, un achat effectué par un client, donne lieu automatiquement à des ordres électroniques: au serveur de la fonction logistique pour déclencher la livraison, au logiciel comptable pour alimenter les états financiers et le bilan et la mise à jour des stocks et de la fonction approvisionnement).

Les business models de Nike et Cisco ont su tirer avantage des possibilités offertes pour s'alléger des actifs corporels sans rien perdre en terme de rentabilité et de genèse de valeur ajoutée. Il n'est plus surprenant de constater que les entreprises sont les plus intéressées par de tels modes de transactions et de ce fait, la proportion en terme de chiffre d'affaires est dix fois supérieure dans les relations entre entreprises (B to B) que par rapport aux relations tendues vers le public (B to C).

3) Le « client » au centre du processus économique

La nouvelle économie est devenue une économie « client », axée entièrement sur le consommateur qui, au bout de la chaîne économique et commerciale, dicte ses désirs ses préférences et impose ses valeurs. L'offre de consommation en temps réel a réduit les distances entre acteurs économiques, la chaîne producteur-fournisseur-revendeur devient confondue pour le consommateur, et ce dernier peut d'ailleurs court-circuiter aisément cette organisation, traditionnellement structurée en maillons de chaîne. Le réseau permettant aux clients la recherche du mieux offrant au moindre prix, entraîne une concurrence entre différentes chaînes commerciales et au sein de chaque chaîne entre ses différentes composantes. Aussi, n'est-il pas rare que plusieurs cybercommerçants s'érigent en véritables centrales d'achat drainant par la même occasion le maximum de plus-value au détriment des intermédiaires ou des revendeurs traditionnels.

⁷ Rapport sur le développement technique de l'Internet. Modèles économiques. Partie c.

⁸ Hervé Nathan. Nouvelle économie, le dada des anglo-saxons. Libération du 22 novembre 1999.

Or, sur un plan commercial, cette concurrence est une contrainte de plus subie lourdement par les Netentreprises, alors qu'elle est vécue au niveau du client comme une aubaine. Ainsi, jamais la phrase « le client est roi », n'a eu sa pleine signification que dans le cadre de la nouvelle économie. Devenu le centre de l'univers dans la cyberéconomie, ses désirs sont des ordres et ses souhaits des objectifs de R & D pour les entreprises. Et sur un marché en pleine frénésie, les cyberentreprises font du changement, en parallèle avec celui des comportements clients, la ligne stratégique de leur plan d'action, ce qui équivaut à la genèse d'un nouveau principe économique « moving business for moving consumers » ndlr.

Sur un plan commercial, les grandes marques ont aussi compris que leurs stratégies marketing doivent être uniformes, au risque d'être stéréotypées pour être accessibles à tous les cyberclients, quel que soit leur pays d'origine. Ainsi, Coca-Cola, Mac-donald's, Levi's, Nike, Nokia et autres multinationales proposent-elles les mêmes produits et les mêmes messages partout dans le monde. Le réseau ayant de toute évidence rapproché les goûts, les sensibilités et les habitudes des consommateurs, la notion de cible marketing s'intéresse beaucoup plus au client en tant qu'individu, qu'aux clients regroupés par cibles ou par segments. Le marketing devient alors personnalisé et interactif.

Ainsi, il n'est pas rare de rencontrer des sites qui proposent leurs contenus en différentes langues ainsi que d'autres qui proposent un service de livraison international pour leurs produits. Le marketing du « one to one » devient la règle de la nouvelle économie. D'ailleurs, les créateurs de start-up mettent l'accent sur la personnalisation de l'interface proposée de leur site, seule clé de succès pour drainer le maximum de connexions et par-là, éventuellement, plus de chiffre d'affaires⁹.

Ces nouveaux clients, organisés parfois en tribus sur le réseau, sont extrêmement influents, car dénués de liens de fidélité à une marque particulière. Ils sont à la recherche du mieux offrant ou du plus performant. Les produits et les services proposés sont en général très alignés les uns sur les autres, la différence se fait à coup de promotion de services annexes, de réduction de délais de livraison ou de fiabilité des transactions électroniques. Le client fait du « zapping commercial » et cela pose énormément de problèmes pour les entreprises qui veulent établir des prévisions de conquête du marché et de développement de leur clientèle cible.

La révolution de la nouvelle économie ne manque pas de créer ses propres règles qu'elle imposera à tous. Les règles pratiques sont ainsi déterminées au fur et à mesure que le commerce en ligne se développe et que l'interactivité des Netentreprises avec le marché se fait plus grande. Des principes comme : global connectivity, free-source, no-control, keep it simple...etc ; façonnent continuellement toutes les relations entre les acteurs du réseau et, par extension, tous ceux de la nouvelle économie¹⁰.

Par conséquent, s'il est admis qu'à nouvelle économie, nouvelles règles, une interrogation se pose sur l'impact de ce nouveau contexte sur les entreprises. Aussi, est-il admis que la nouvelle économie a introduit une ère d'hyperconcurrence, à la fois dynamisante et dangereuse pour ces Netentreprises selon leur degré d'intégration dans le jeu de la Netéconomie. Le client étant devenu exigeant et instable, la qualité et la fiabilité du service rendu doivent aussi être offerts avec beaucoup de rapidité. Sur le réseau, les entreprises concurrentes sont aussi devenues très proches les unes des autres, et pour le client non satisfait, l'alternative c'est juste le click d'à côté.

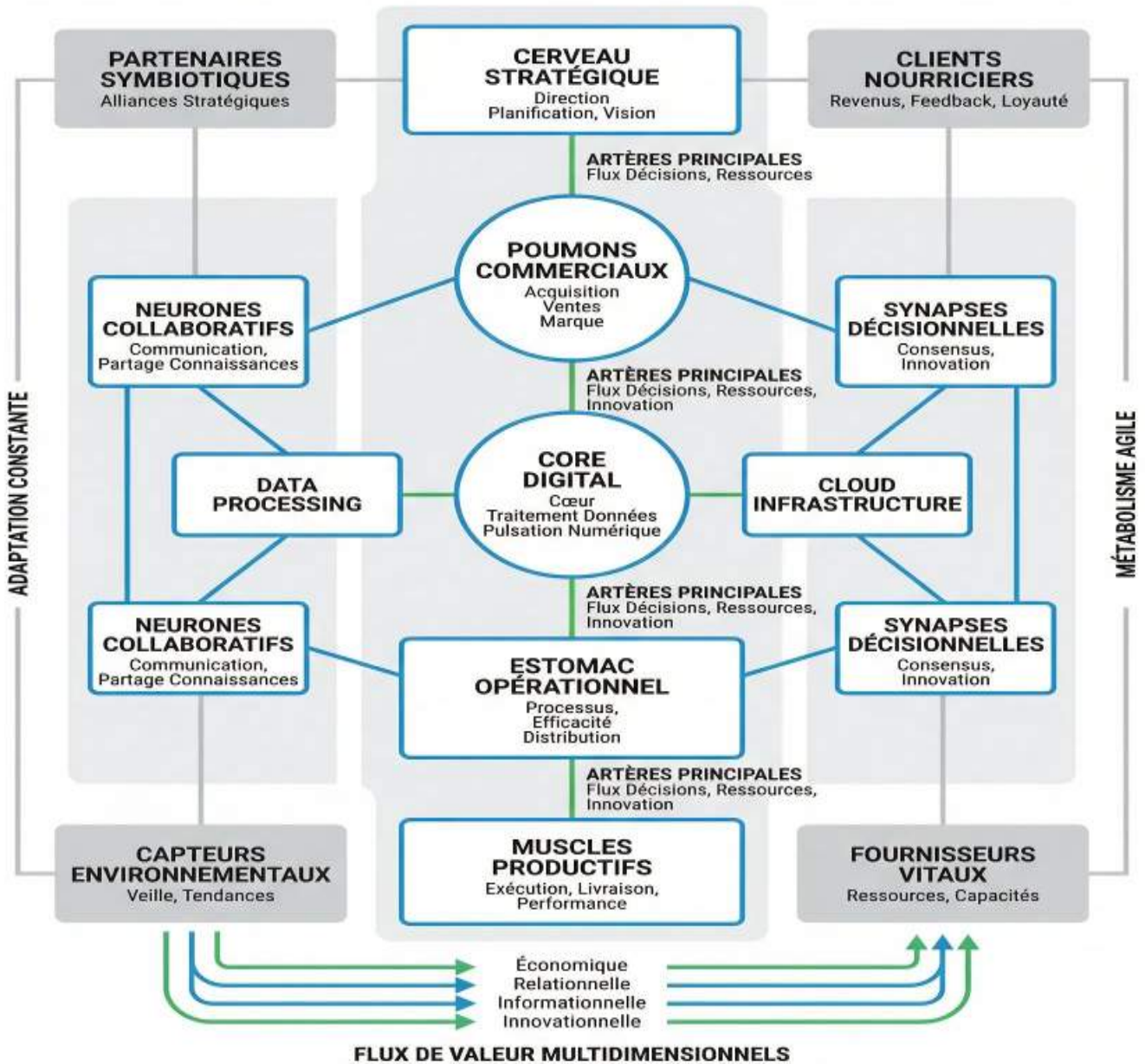
Ainsi, devenir « *Internettement* » efficace est la priorité des priorités des Netentreprises ; cela passe par la maîtrise des opérations d'exploitation du réseau comme une première étape et ensuite, par la réussite de la gestion des activités de l'entreprise via ce même réseau.

A cet effet, chercher à gagner durablement des parts de marché devra se faire sur deux axes, d'abord, par une gestion du court terme pour assurer le « just in time » des actions de commerce électronique et de logistique et, ensuite, par une gestion à moyen terme qui aura pour but le développement et la création d'activités innovantes ou du moins de s'aligner sur les nouvelles tendances du marché.

⁹ L'uniformisation du monde. Entretien avec Jeremy Rifkin. Libération du 29 septembre 1999.

¹⁰ Cf Jean Gadrey. L'idéologie.com, nouveau mythe ? Flammarion 2000.

CONNECTED ECONOMY - Le Réseau au Cœur de l'Entreprise



4) les enseignements de la « loi de Metcalfe »

L'expansion continue du réseau amplifie les chances de la consolidation par les Netentreprises de leur présence et par lien de cause à effet, contribue à renforcer la culture véhiculée par la nouvelle économie. Et ce qui est désigné sous l'appellation « la loi de Metcalfe », connue de tous ceux qui font du réseau la toile de fond de leurs entreprises, signifie que l'utilité ou la valeur d'un site particulier ou du réseau dans sa globalité est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs. En d'autres termes, la valeur d'un site, d'une entreprise ou d'un produit sur le réseau augmente avec le nombre de ses utilisateurs, ce qui l'encourage à proposer de meilleures offres attirant, à leur tour, plus de visiteurs qui deviendront utilisateurs avec l'augmentation et la diversification de l'offre. Une sorte de spirale ascendante en expansion est alors entamée ce qui fait que la plupart des start-up, se fixent pour objectif à court terme de se positionner sur le marché et de conquérir le maximum d'audience, la rentabilité pourra être envisagée à moyen et long terme¹¹.

La loi de Metcalfe est donc le reflet de l'impact produit par un fournisseur sur un utilisateur. L'abondance attirant plus de clients, génère aussi un chiffre d'affaire incitant à offrir des services encore meilleurs à l'image d'un effet boule de neige. Ce phénomène est aussi connu des entreprises industrielles pendant leurs phases

¹¹ Revue sciences humaines. N° 32. Mai 2001.

de croissance, avec la seule différence qu'elles avaient à conquérir un marché vierge où l'offre était inférieure à la demande et par conséquent, elles avaient toutes les chances de réussir. A contrario, les start-up de la nouvelle économie doivent faire face à une double concurrence : la première sur les circuits saturés du marché du commerce avec particuliers (B to C) et la deuxième, de la part des opérateurs interentreprises en ligne (BtoB).

Cette concurrence, ressentie lourdement par les start-up, est aussi motivante. En effet, ces dernières tentent d'établir une position commerciale favorable vis à vis de leurs concurrents directs par la recherche active de clientèle en ligne. Intéresser le plus d'internautes à son produit et sa marque est la première préoccupation de toutes les start-up, dans un premier stade de leur vie. Le fait que le nombre de cyberconsommateurs augmente en continu les incite à se constituer, le plus rapidement possible, un portefeuille clientèle et d'atteindre de nouvelles niches sur le marché et ce, avant même la recherche de toute rentabilité économique ou la réalisation du chiffre d'affaires proprement dit.

Cette course aux clients est aussi une invitation irrésistible pour les entreprises industrielles de plus en plus intéressées par le Net comme canal de distribution, de peur d'être distancées par les Netentreprises *informédiaires*. Ainsi, les entreprises du Brick se sont massivement engagées dans la course à la Netéconomie, bénéficiant d'un avantage stratégique certain : une solide assise économique et des résultats financiers « réel » bien affichés, ce qui les rend virtuellement peu vulnérables à un prophétique, mais non moins probable, crash de la bulle spéculative des start-up. A titre d'exemple, ayant investi plus de 500 millions de francs pour la mise en place d'une structure de « Business to Business », le groupe Schneider-electric entend exploiter à son avantage les possibilités offertes par le Web, tout en gardant sa tradition et son assise solidement ancrée dans l'ancienne économie. Son président « Henri Lachman » déclare à ce sujet : « les nouvelles technologies vont révolutionner notre façon de gérer nos entreprises. Auparavant, l'ordinateur était un simple support. Cela va devenir l'inverse. Le Net va nous dicter la façon dont nous devons conduire nos entreprises au service du client, qui revient au cœur de l'entreprise, là où il doit être. Mais les nouvelles technologies ne sont pas tout : nous aurons toujours besoins d'ingénieurs et des commerciaux en chair et en os. C'est pourquoi Schneider devient sans complexe un groupe « click and mortar », hybride entre la vieille économie et la nouvelle économie, qui continuera à s'appuyer sur ses marques, ses produits et ses hommes »¹².

Une telle position, partagée par beaucoup d'autres industriels, est la voie de l'excellence pour réussir une entrée dans la Netéconomie, elle est, d'une part, fiable car l'entreprise dispose d'un capital d'actifs et d'une production stable et identifiée et, d'autre part, prudente, car elle passe outre les informédiaires du Net pour générer une plus-value directe tout en maintenant sa présence sur le marché et auprès de ses clients traditionnels. La nouvelle économie étant basée sur l'abondance, il n'est pas surprenant non plus de constater que le nouvel étalon de comptage des clients est passé du millier au million, (En 2000, environ 315 millions d'internautes étaient connectés dans le monde (soit 5% de la population mondiale). Le premier milliard d'utilisateurs a été atteint en 2005, le deuxième milliard en 2010, et le troisième milliard en 2014. En 2015, le nombre d'utilisateurs atteignait 2,95 milliards, puis 4,52 milliards en 2020. En 2024, on comptait environ 5,5 milliards d'internautes, représentant 68% de la population mondiale. En 2026, plus de 6 milliards de personnes sont désormais en ligne, soit 73,2% de la population mondiale). En somme, le nombre d'utilisateurs a donc été multiplié par près de **20 fois en 26 ans**.

La conquête des cybermarchés se fera sur la base de deux principes majeurs : la notoriété et la célébrité. Le premier profite aux entreprises du « brick and mortar », qui ont déjà une image de marque bien construite et continueront à en profiter sur le Net, qui ne constituera en définitive qu'une extension de leurs marchés. Le deuxième, est surtout l'apanage des start-up du Net, qui sont dans une course folle les unes contre les autres pour dominer le marché, ou du moins de larges segments. Si des noms comme Yahoo, Amazon, E-bay, Hotmail et autres sont mondialement connus, cela est dû au poids de leurs campagnes médiatiques et publicitaires ainsi qu'à l'image de pionnier qui leur est collée.

De plus, le foisonnement des sites des nouveaux arrivants sur le Net proposant parfois les mêmes produits et services, provoque une surabondance de l'offre certes, mais aussi une méfiance du consommateur qui préfère traiter avec une « enseigne », solidement ancrée dans le marché et par conséquent, offrant un maximum de sécurité aux transactions.

Dans la pratique, les modèles du B to C ont montré qu'ils sont le domaine où les Netentreprises ont le plus de difficultés pour réussir. A titre d'exemple, le site E-toys, spécialisé dans le commerce en ligne de

¹² Serge Weinberg, Henri Lachman et Guy Nafilyan. La nouvelle économie vue par trois grands patrons de l'ancienne. Libération du 31 Mars 2000.

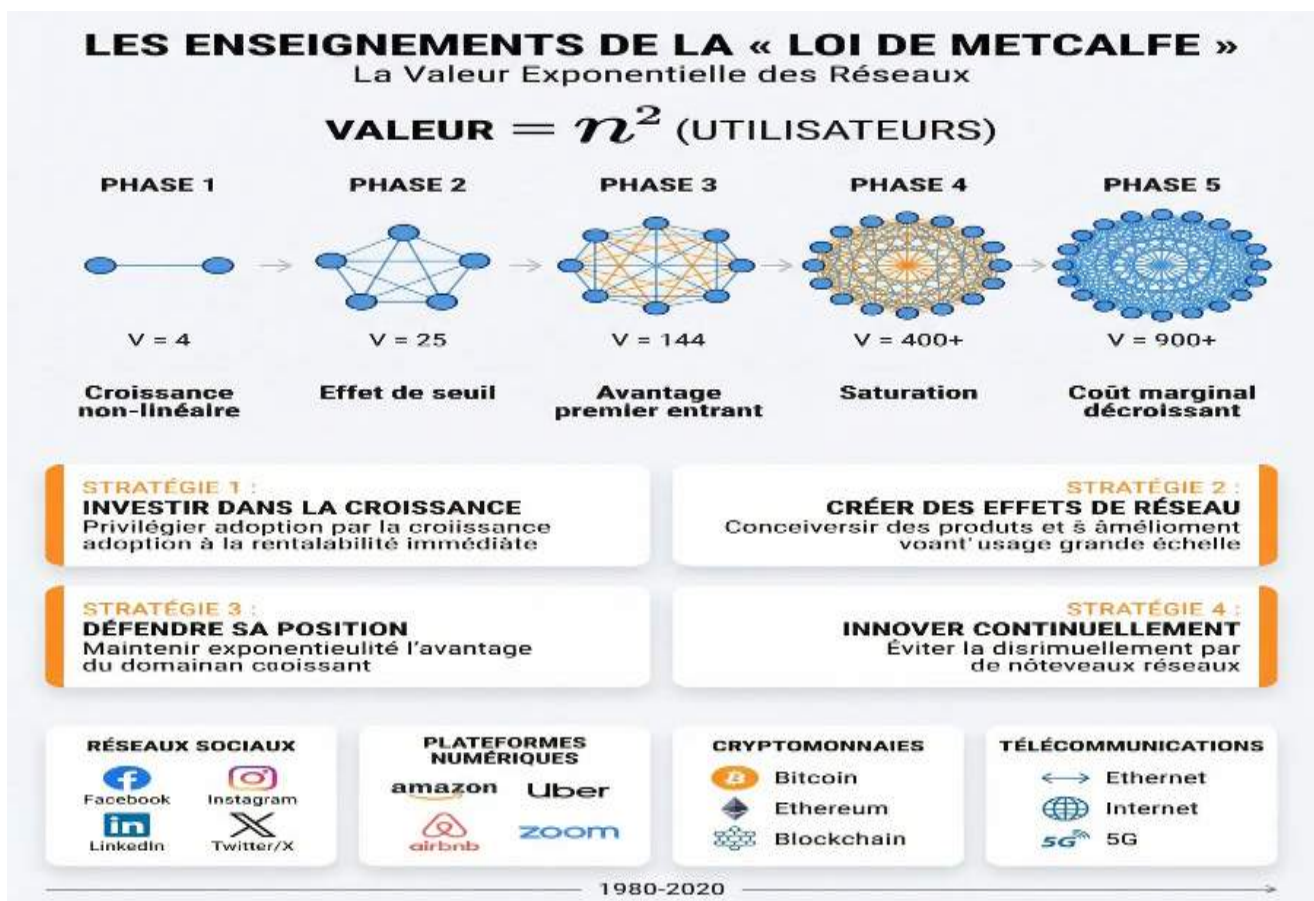
jouets, avait toutes les chances de conquérir ce segment de marché sur le Net, bénéficiant du fait d'être le pionnier du secteur. Néanmoins, une entreprise comme ToysRus, solidement ancrée dans le secteur de la vente et de la distribution de jouets, a vite fait de conquérir une place égale sur le net grâce à sa crédibilité et sa notoriété acquise au fil des ans.

Les start-up subissent cette double concurrence tout en étant confrontées en permanence à une clientèle volatile et nomade. Les efforts pour la fidélisation à l'enseigne de l'entreprise sont une bataille permanente qui réclame beaucoup de créativité et d'anticipation. Ces deux dernières qualités sont d'ailleurs la seule alternative pour se frayer une place sur un marché nouveau sans références ni modèles. De même, cela incite les Netentreprises à revoir de fond en comble les principes du marketing à appliquer aux cybermarchés et à trouver des options fiables pour la construction de modèles relativement efficaces pour le commerce électronique.

Il va sans dire que la nouvelle économie apporte, sous le poids des contraintes susmentionnées, une évolution dans les modes d'organisation traditionnels au sein des entreprises. Ainsi, le « *management connecté* », qui se caractérise par le fait d'un partage immédiat et direct des connaissances au sein de l'entreprise, a remplacé le management classique (toutes versions confondues). La faiblesse de la structuration hiérarchique enlève les filtres traditionnels d'accès à l'information, qui sont la règle dans les entreprises de l'économie classique, et fait que la culture interne devient acceptée comme une culture « d'alliance » et « d'adhésion », au lieu d'être subie ou simplement acceptée en tant que tel.

La gestion des tensions internes est, pour les managers des Netentreprises, moins importante que la gestion des tensions externes que subie l'entreprise. Focaliser toute l'attention et l'énergie du personnel sur elles, permet une bonne adhésion aux objectifs de l'entreprise et une plus grande participation. Sur un plan organisationnel, les managers dans les Netentreprises se confondent ainsi au personnel, ils sont aussi les concepteurs, développeurs, créateurs et exploitants des logiciels formant l'interface du site de l'entreprise. Dans un tel cadre organisationnel, tout le monde travaille apportant son grain de sable à l'édifice commun. Les décentralisations des décisions et les gestions de projets sont alors courantes, car elles obéissent à une vision commune et sont contrôlées par tous en même temps.

Centralisatrice ou diversifiante, espace de liberté ou de guerre économique acharnée, la nouvelle économie apparaît comme la foire de toutes les contradictions. Elle est, par certains points, la représentation caricaturale d'une réalité séculaire dans la pratique économique. La nouvelle économie induit ainsi un mouvement rapide jamais vu auparavant, cette vitesse de son évolution et de sa transformation est à la source de sa force comme de ses faiblesses.



« Le système économique dominant est de moins en moins capitaliste, c'est à dire organisé en vue de la maximalisation de l'accumulation du capital par les entreprises dans le cadre juridique des sociétés. Il est de plus en plus professionnaliste, c'est à dire organisé en vue de l'optimisation de l'expression des forces vitales qui animent les professionnels ».

Jean Pierre Raugel : Libération du 29/09/1999.

Chapitre 3 :

LE PHENOMENE START-UP :

Le temps des entrepreneurs

Défrayant la chronique, les start-up, nouvelles actrices économiques, émergent sur la scène internationale, et en quelques années seulement elles auront réussi à faire la une des médias et se seront placées au centre de toutes les attentions des marchés boursiers. Le développement de ces entreprises du Net est allé de pair avec l'apparition de nouveaux concepts économiques tels que « Nouvelle économie », « Cyber-marchés », « Net-économie », « E-business » et « Business-angels » ainsi que de certains organismes tels que « Nasdaq », « Easdaq », « Mothers » ou « Neuer Market ».

Autant de termes inconnus il y a encore cinq ou six ans, et dans la foulée de ces nouveaux courants des entreprises d'un nouveau genre, les start-up, ont fait leur entrée fracassante dans le monde des affaires, attirant dans leur sillage compétences, investisseurs, capital-risque et marchés boursiers.

A la base de l'émergence de ces « start-up » nous trouvons le développement, durant la dernière décennie, des systèmes de micro-informatique et la chute du prix du hardware, ce qui entraîna en retour son accessibilité à de larges couches d'usagers privés et d'entreprises. Cette situation a été favorisée aussi par le développement des réseaux de communication à technologie numérique permettant des liaisons à haut débit, également à la base des autoroutes de l'information et à la base du réseau mondial de communication, connus aussi sous le nom générique « d'Internet ».

Et à ce titre, il est possible aujourd'hui d'affirmer que la société moderne avec la montée des start-up est en train de vivre la même révolution dans le monde du travail et de la pensée que celle qu'a connu le monde à la fin du XIX siècle avec l'apparition et le développement du rail et des réseaux autoroutiers au début du XX siècle suite à l'invention du moteur à vapeur. Ces derniers constituèrent le principal coup de pouce à de nouvelles entreprises qui ont piloté tout le développement ultérieur qu'a connu la société industrielle occidentale à nos jours.

1) L'entrée dans la nouvelle économie

Etre un adepte de la « nouvelle économie », tel que les économistes et les médias s'accordent à l'appeler, c'est se considérer d'ores et déjà parmi les pionniers d'un nouveau mode de pensée économique et les précurseurs d'un courant novateur dans l'histoire des courants managériaux et organisationnels de l'entreprise.

En effet, certaines prédictions qui semblaient utopiques il y a cinq ans comme celles d'Alvin Toffler dans son ouvrage « les nouveaux pouvoirs », ne le sont plus aujourd'hui. La preuve, il y a plus d'un million de connectés à l'Internet dans le monde, et l'estimation est que ce nombre sera de 500 millions en 2003. A ce titre, l'Internet a conquis le monde dix fois plus vite que l'ont fait la télévision et la voiture depuis le début du siècle.

Cette « adhésion » rapide et massive à la cyberculture peut aussi se refléter en terme de chiffre d'affaires, qui est passé de 8 milliards de dollars en 1998 à 40 milliards de dollars en 2000 avec la prévision de dépasser 80 milliards de dollars en 2002. A cet effet, il n'est plus surprenant de voir que le Nasdaq, marché boursier américain des valeurs technologiques créé en 1971, a progressé de 81% en 1999.

L'appât du gain est aussi un élément moteur de la cyberéconomie. En effet, l'examen de l'explosion rapide des indices de valeurs des actions des Netentreprises est dû à une extraordinaire flambée des valeurs

boursières des TIC. Ainsi, et à titre d'illustration, l'introduction en bourse d'une somme de 1000 dollars dans les actions de chacune des grandes entreprises d'Internet il y a dix ans (Aol, Yahoo, Athome et E-bay) aurait permis de gagner en 1999, 1 million de dollars.

Néanmoins, la question reste toujours posée de trouver une définition au terme « start-up » utilisé pour désigner les entreprises du Net. En fait, aucune définition précise n'a été avancée par les médias qui s'essaient de les décrire généralement par des qualificatifs comme : « des entreprises nouvelles », « des entreprises de croissance rapide » ou « des entreprises spécialisées dans le domaine de la haute technologie » ...etc.

Un essai de définition des start-up a été cependant avancé, les désignant comme des entreprises «innovantes par leurs secteurs d'activité, leurs méthodes, leurs modes d'intervention sur le marché, qui connaissent une croissance rapide de capital et du chiffre d'affaires».

En vérité, toute idée visant à exploiter le Net comme outil commercial à travers la constitution d'une entreprise est potentiellement une ébauche de start-up. Qu'elle rencontre le succès, le milieu favorable, les atouts pour séduire le marché et les circonstances et la voilà accédant au rang de star. Mais, une start-up c'est d'abord une idée qui a germé et s'est traduite en actions concrètes de commerce électronique dans le but d'engranger un retour en valeur ajoutée et en profits, objectif principal de tout e-business.

Ainsi, la notion de start-up au vu de cette définition n'est donc pas un fait nouveau. En effet, en 1909 un fond de capital-risque de 500 millions de dollars pour le soutien des recherches sur le tube à vide, ancêtre du transistor créé par le professeur Stanford, président de l'Université de Stanford aux Etats Unis, a été mis en place, et cela profita entre autres à deux de ses étudiants William Hewlett et David Packard, dont la société, qu'ils ont initié dans un simple garage, est devenue un leader mondial de l'informatique.

Mais, la nouveauté réside dans le développement que connaissent les Netentreprises actuelles. Déjà en 1997 le marché nord-américain comptait 7000 entreprises spécialisées dans les domaines électroniques et informatiques, soit une mise d'entreprise sur le marché boursier tous les 15 jours et 62 nouveaux millionnaires en dollars chaque jour mais aussi 11 créations d'entreprises par semaine. Sur un plan macro-économique, le secteur des NTIC a représenté, entre 1995 et 1998, 8% du PIB américain et contribué pour 38% à la croissance du pays encouragé en cela par la souplesse de la législation américaine en matière de Small Business Administration.

Les Etats Unis ne sont pas le seul pays où se sont développées les start-up, la vague a touché tous les pays développés. Au Canada par exemple, où 45% des habitants sont des utilisateurs d'Internet, une multitude de start-up ont vu le jour, encouragées par les programmes spéciaux mis en place par les pouvoirs publics pour permettre aux créateurs d'entreprises de lever des fonds ainsi que par un taux de 19% d'impôt sur les petites sociétés.

A contrario, il est surprenant de constater qu'au Japon l'apparition des start-up a été tardive, mais ce retard fut vite comblé, vu le nombre important de possesseurs d'ordinateurs connectés à Internet (le Japon compte 54 millions de possesseurs de portables, dont 5 millions disposaient d'un accès Internet par l'intermédiaire de cet outil).

La création, en fin 1999, de Mothers (Market Of High-growth and Emerging Stocks) spécialisé dans les valeurs boursières des sociétés de haute technologie a donné un coup de fouet au marché émergent des Netentreprises canadiennes.

Coté marché, Rakuten Ichiba ou le « marché des optimistes », première galerie marchande japonaise du commerce électronique, reçoit 12 millions de visiteurs chaque jour et réalise un chiffre d'affaires en ligne d'environ 8 millions de dollars par mois. Ce nouveau contexte n'a pas manqué d'un autre côté d'encourager les sociétés de capital-risque et les business-angels à s'intéresser plus activement à ce secteur de la nouvelle économie.

En Grande-Bretagne, 80 000 entreprises opérant dans les NTIC ont été créées entre 1997 et 1999. Situation d'ailleurs prévisible, vu que le Nasdaq a été installé à Londres et vu l'émergence d'un nouvel indice : le Techmark en début 2000. Mais, c'est aussi un marché caractérisé par une faible implication des investisseurs et des business-angels. Aussi, les pouvoirs publics ont-ils mis sur pied le National Fund for High Technology et le Phoenix Fund, dotés de 75 millions de dollars en parallèle aux fonds préexistants comme le CRIL (Cambridge Research and Innovation Ltd) et ce, en plus des incitations fiscales importantes pour les sociétés qui interviennent dans les domaines de Recherche et Développement.

En Allemagne, qui constitue à elle seule 81% de la capitalisation économique des marchés boursiers, cette émergence va de pair avec la création du Neuer Market en 1997 (qui est aussi comparable au Nasdaq).

Le Neuermarket a connu depuis lors une progression de 1376% en 3 ans, les raisons d'un tel succès sont aussi dus au soutien des pouvoirs publics, qui ont encouragé le développement du capital-risque par les banques et les sociétés de participation dites MBG (Mittelständische Beteiligungsgesellschaften) soutenus par l'Etat fédéral.



2) L'environnement des start-up : la clé du succès

Quel que soit le pays considéré, une remarque s'impose : l'émergence de start-up est le fruit d'une évolution qui a été soutenue par un environnement économique favorable. L'existence d'un milieu incubateur, des centres de recherche, un marché, une demande des consommateurs et un soutien des pouvoirs publics en place favorisent les chances de réussite des porteurs d'idées désireux de créer une Netentreprise.

Le temps de création est dans la plupart des cas inférieurs à 1 an, les créateurs ne sont pas des novices, et dans la plupart des cas ils ont travaillé en tant que cadres supérieurs et connaissent le marché. Leur implantation sur leurs créneaux respectifs se fait immédiatement et les périodes d'acclimatation et de tâtonnement se trouvent réduites au minimum. La motivation et la persévérance sont à cet effet les atouts majeurs qui doivent animer les entrepreneurs, la chance joue aussi un rôle non négligeable sur les destins des start-up, surtout durant la première année de démarrage¹.

Assurer le financement des start-up en période de démarrage est le principal problème que rencontrent leurs créateurs. En effet, en l'absence de garanties tangibles, le système bancaire n'est pas la destination première des promoteurs de projets, c'est à ce moment qu'interviennent les business-angels et les venture capitalists. Ces derniers, principaux fournisseurs de capital-risque, sont le véritable levier des marchés de haute technologie.

Il a été aussi démontré par les statistiques que les start-up sont des créations de cadres et de managers assez confirmés, ayant un certain bagage. En effet, une enquête réalisée en France en 1992 a montré que 84% des créateurs de Netentreprises avaient au moins le Bac+2 et plus, contre 28% pour l'ensemble des créateurs d'entreprises, de même que 59% avaient exercé une activité professionnelle contre 39% pour l'ensemble des créateurs³.

¹ Véronique Radier. Débutants : plongeant dans la Netéconomie. Challenges N° 148 de Juin 2000.

² Ministère de l'industrie en France, rapport sur les créateurs d'entreprises dans le champ des NTIC

³ Mauriac Laurent. Start-up en chambre universitaire. Libération du 07 Avril 2000.

L'ENVIRONNEMENT DES START-UP: LES CLÉS DU SUCCÈS

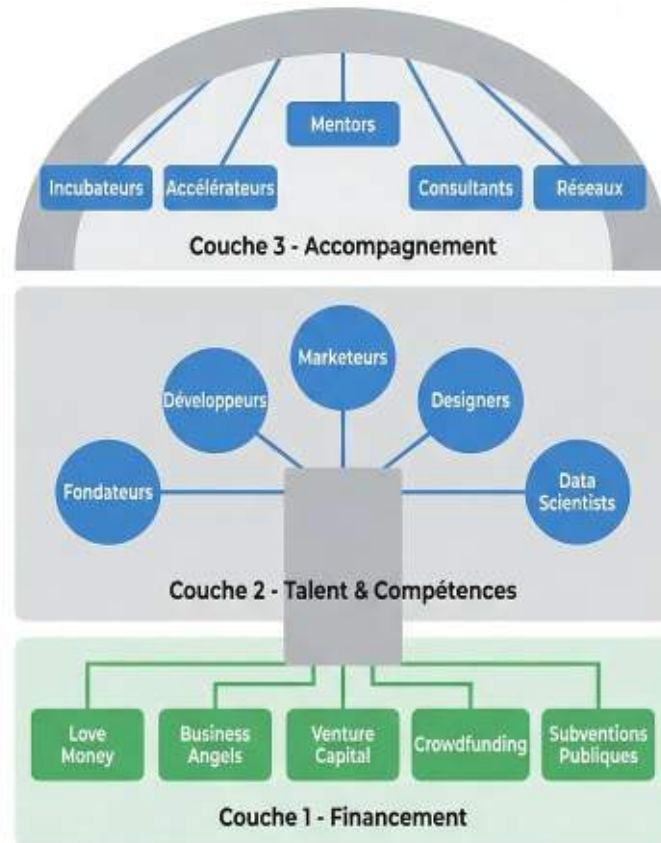
Version Épurée et Sobre

Facteurs Critiques de Succès

-  Timing de Marché
-  Product-Market Fit
-  Modèle Économique Viable
-  Leadership: Vision, Exécution, Résilience
-  Valley of Death

Resources

-  Infrastructure Technologique
-  Culture Entrepreneuriale
-  Réglementation Favorable
-  Marché Accessible



Étapes de Développement

-  Phase 1 - Idéation
-  Phase 2 - MVP & Prototype
-  Phase 3 - Traction
-  Phase 4 - Scale-up
-  Talent War, Scaling Challenges

Métriques Clés

- Innovation (Licornes, Next40/FT120)
- Financement (Levés, Valorisation)
- Talent (Emplois, Salaire)

Tendances

-  IA Générative
-  Impact & ESG
-  Deep Tech

3) Les marchés des start-up

L'introduction en bourse est, à court et moyen terme, l'objectif de toutes les start-up. Elle leur permet de lever d'énormes capitaux et d'introduire une valorisation de leurs entreprises, largement supérieure à l'actif réel de ces entreprises. Mais, dans le circuit de la nouvelle économie, la notion de valorisation des performances des entreprises se fait dans une optique de projection, avec des méthodes de valorisation qui se basent sur les estimations des développements avenir des marchés par l'anticipation des potentiels actuels des Netentreprises et ce, sur la base de progressions stables et continues. La bulle financière spéculative des indices boursiers des start-up est de ce fait sans commune mesure avec leurs performances réelles.

Cependant, quels sont les objectifs réels poursuivis par les start-up dans le cadre de leur développement ? En fait, ce processus n'obéit qu'à une seule stratégie : croître en parallèle avec le développement que connaît le réseau qui affiche d'ailleurs une croissance régulière de 5% par mois. Le maintien d'une position sur le réseau n'est pas une opération de stabilisation de son portefeuille, comme c'est le cas des entreprises classiques car cela équivaudra en fait à une régression de parts de marché vu sa croissance continue. Le but serait plutôt de croître à la vitesse du réseau au risque de se faire dépasser par les autres start-up concurrentes.

La création d'une start-up n'est pas, pour la plupart de ceux qui ont fait l'expérience, le fait d'une volonté préméditée. Si, avec le temps, il s'avère que le potentiel d'une Netentreprise permet une progression importante et soutenue, c'est leur vitesse de croissance et leur implantation sur le marché, qui font qu'elles émergeront en start-up et dès lors, entraînent ceux qui y travaillent dans le sillage des « success stories » propres à la nouvelle économie.

4) L'optimisme : nouveau mode d'entrepreneuriat

Il est intéressant, voire troublant, de remarquer que les dirigeants de start-up affichent un grand optimisme vis à vis des prévisions d'avenir et des perspectives de développement de leurs entreprises. Leur objectif est de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir une prochaine introduction en bourse, ainsi, toute leur énergie est canalisée dans le sens de continuer de croître et de conquérir le maximum de clientèle en ligne.

Dans un rapport de l'APCE sur les start-up, le phénomène de forte croissance des start-up est décrit comme le mythe qui rejoint la réalité. En effet, l'auteur s'interroge fort à propos de : « combien de sociétés, hors la nouvelle économie, peuvent-elles aujourd'hui se targuer d'avoir un taux de croissance de plus de 100% ? Certes, de tels taux ne sont probablement pas éternels et seront ajustés par le marché, mais ils seront emblématiques de l'engouement que suscitent les start-up »⁴.

En vérité, la force des start-up vient du fait qu'elles se positionnent comme des porteuses de concepts innovants dans le domaine des nouvelles technologies, qui sont par essence fluctuantes et évolutives, et ce rythme de développement rapide leur impose aussi la contrainte du vieillissement accéléré. Si une dynamique rapide et quasi permanente de changement, de réadaptation et de réorganisation n'est pas mise en place, à l'image du principe de l'élasticité de l'espace-temps, les événements et les effets du temps semblent s'écouler 3 à 4 fois plus vite pour une start-up que pour une entreprise classique. Cela les oblige donc à agir plus vite et ceci se reflète sous la forme de difficultés supplémentaires qui ont trait à la rapidité de consommation des fonds de roulements, des fonds de trésorerie et des budgets de fonctionnement.

Les pertes enregistrées par les start-up au niveau de leurs bilans sont aussi courantes qu'elles portent sur des millions de dollars. Toutefois, aussi paradoxal que cela paraît l'être, leur capitalisation ne cesse d'augmenter ainsi que la valeur de leurs actions en bourse. Une partie de leur déficit s'explique par les dépenses énormes, en terme d'investissement technologique, de marketing et de publicité.

Et, obéissant à des raisonnements d'analyses financières propres à ces marchés, cette situation est considérée comme tolérable par les business-angels, qui raisonnent en terme de conquête rapide de parts de marchés et de consolidation de la clientèle en ligne. A contrario, de tels résultats financiers, affichés par des entreprises de l'économie classique, seraient annonceurs de catastrophe car la logique de leur existence est basée sur la genèse de la plus-value qui doit se traduire impérativement par une augmentation du cash-flow.

Tant que le réseau continuera à croître, les start-up seront créées un peu partout dans le monde, et celles existantes n'auront cessé de renforcer leur emprise sur les marchés en développement. La question se posera cependant sérieusement de savoir qu'arrivera-t-il le jour où le réseau sera saturé et freinera cette croissance, aujourd'hui effrénée ? La réponse, s'il y en a une, serait que les entreprises du virtuel connaîtront à coup sûr leur propre jeudi noir. En effet, seules les plus établies et les plus innovantes, offrant un avantage concurrentiel certain pourront résister à cette menace du « Big-crash », et beaucoup d'autres, à faibles potentialités et autres jeunes pousses, seront fusionnés dans le cadre de grands groupes ou vont tout simplement disparaître laissant leurs parts de marché à ces derniers. Celles qui se maintiendront devront surtout se mettre aux pendules de la logique économique classique et faire preuve de créativité, de compétitivité et générer du cash flow⁵.

Et pour cela, l'avantage des pionniers (The first move advantage), est d'autant plus important car au bout de quelques années, une fois une bonne part de marché conquise, la concurrence commencera à se faire plus présente sur les mêmes segments de marchés et les mêmes secteurs d'activité. La règle économique symbolisée par la courbe de l'expérience, permettant de réduire les coûts, est également applicable dans ce contexte. A cet effet, dans un marché virtuel en évolution exponentielle dans lequel les entreprises rivalisent de frénésie pour essayer de coller à sa vitesse, toute halte ou entrée tardive, laisse peu de chances aux retardataires pour attraper un train d'évolutions qui ne s'arrête pas. Le cas de la société

⁴ François Hurel. Start-up en France, des mythes aux réalités. APCE. Coll Zooms 2000.

⁵ Marc Iaimé et Akram B Ellyas. Fortunes et infortunes de la nouvelle économie. Le Monde diplomatique. Mai 2000.

Barnes & Nobles, détrônée dans le domaine de la distribution de livres par Amazon.com, est un exemple qui peut servir de leçon à toute entreprise de la vieille économie qui veuille durer.

La période de socialisation et d'adaptation des jeunes pousses aux marchés doit être très courte ou quasi-nulle. Néanmoins, quoique l'on puisse dire, il n'en reste pas moins que la création, la gestion et le développement des start-up est un sport à haut risque. En effet, dans un tel environnement de e-commerce, les erreurs sont impardonnables et même les plus petites ont de graves conséquences vu que leurs effets grandissent à vue d'œil.

La notion même de stratégie d'entreprise se trouve revue et reconsidérée par l'avènement de nouvelles règles de jeu en rupture avec le contexte traditionnel de la pensée économique. En effet, si la prévision économique classique se base sur des évolutions constantes du marché et assurées par une certaine stabilité, le développement rapide du Net ne permet pas d'avancer des prévisions relativement sûres de développement dans le futur, ni même les plus élémentaires. Le développement rapide du marché du Net impose une stratégie qui lui est adaptée et qui pourrait être ramenée à ceci : « naviguer à vue et être prêt à changer de cap immédiatement au moindre incident de parcours » ndlr.

A ce titre, le sort des start-up reste aussi imprévisible que fluctuant ; elles peuvent aussi bien se maintenir sur le marché, que fusionner, se faire acheter ou changer d'activité. Le temps rapide des prises de décisions et leurs structures légères leur permettent une bonne flexibilité qui ne peut se rencontrer à aucun niveau chez les entreprises classiques.

Certes, d'ores et déjà certains auteurs, un peu trop enthousiastes, prédisent le dépassement des règles de l'économie actuelle et l'avènement de nouvelles règles qui sont certes, d'un point de vue de l'orthodoxie économique, révolutionnaires.

Mais, c'est aussi un point délicat auquel il faudra se résigner car, loin d'affirmer le renversement total des bases managériales et économiques qui constituent la théorie économique actuelle, il faut tout de même avouer avec courage qu'une nouvelle brèche a été ouverte et qu'un nouveau mode de pensée cyberéconomique a vu le jour. Son implantation sur le paysage économique, continue et évolutive, est déjà solidement ancrée. Néanmoins, il apparaît que, loin de créer un monde outsider, marginal ou parallèle, la tendance à long terme verra l'intégration de ces deux modes d'action économiques en un seul modèle, amalgame qui tire son essence des avantages de l'un et de l'autre.

La culture d'entreprise (fait maison) est aussi un élément marquant de la gestion des Netentreprises. Les start-up n'ayant pas de passé ni de modèles de référence préétablis ont dû, inconsciemment, se créer une culture interne propre à chacune d'elles, mais aussi un *modus vivendi* dans les relations entre entreprises du même type. Les contraintes de la flexibilité à haut degré engendrent une synergie qui se traduit par une grande interpénétration des sites et des adresses sur le Web, les renvois d'un site à un autre est pour tout internaute un sport permanent, qui tourne parfois au casse-tête.

Durant le siècle passé, l'invention du téléphone n'a point fait disparaître les envois postaux mais a profondément modifié le comportement des gens vis à vis de la nature de ces envois. L'essentiel des relations humaines a été facilité par le contact direct que proposaient les liaisons téléphoniques instantanées. Avec le développement des outils de sécurisation des échanges de données en ligne et des paiements, rien n'empêchera d'imaginer que les cybergaleries puissent devenir le lieu de shopping régulier des consommateurs au même titre que les galeries marchandes, des virées shopping du samedi après-midi, pourront se faire devant un écran d'ordinateur personnel depuis chez soi.

La question qui restera toujours posée est de savoir si les Netentreprises deviendront toutes des start-up ? Interrogation que se pose tout entrepreneur et qui recèle au fond une aspiration légitime. Toutefois, la réponse est décevante, car si certaines Netentreprises, devenues start-up, ont trouvé un vent de poupe favorable à leur développement rapide (capitaux abondants, marché vierge, soutien), d'autres, qui arriveront après coup, auront du mal à réunir tous les ingrédients de réussite pour connaître la même destinée.

Et si Internet ne peut pas être à la source de richesse de tous les entrepreneurs, il leur permet néanmoins de faire vivre et prospérer leurs entreprises dans un marché où les opportunités ne manquent pas. Trouver le contexte favorable pour le développement des start-up, le milieu « incubateur » favorable est le souhait exprimé par tous les entrepreneurs, à tel point que partir à la recherche de ces nouveaux e-Eldorado, comme la Silicon Valley, la Route 128, la Silicon Alley ...etc, constitue la destination d'exode des temps modernes la plus recherchée⁶.

⁶ Laurent Mauriac. Faire ce qui m'intéresse, sans frein. Libération du 30 Décembre 1999.

Néanmoins, la Silicon valley et autres lieux cultes de la nouvelle économie ne sont plus les seuls attracteurs mondiaux de start-up et du capital-risque. En effet, de nouveaux pôles émergent sous la pression du dynamisme de leurs entrepreneurs. Et à ce train, des villes et des pays qui étaient jusqu'à une date récente considérés comme des acteurs peu actifs sur la scène régionale et internationale, sont en marche de devenir des pôles d'attraction économique.

Le cas de la ville de Dublin en Irlande, illustre bien le cas d'une ville start-up, nouvelle plaque tournante du e-business en Europe. Son industrie informatique occupe plus de 20000 personnes et connaît une croissance de 8%, le taux de chômage n'est que de 4% de population active, grâce à un taux d'embauche au rythme de 15% par an. Le milieu incubateur de Dublin, s'explique par la politique d'attrait des investissements étrangers via un impôt sur les sociétés de 10%, le plus bas d'Europe. De plus, l'Irlande a, par sa politique avancée d'encouragement des investissements, attiré des fabricants internationaux de matériel informatique tel que Intel, Hewlett-Packard, IBM, Apple, Microsoft, Dell et Oracle⁷.

Si les secteurs des TIC connaissent une affluence sans précédent d'ingénieurs et de compétences de toute nature, la demande en terme de têtes pensantes et de nouvelles idées dans les Netentreprises en pleine expansion, assure à presque tous les candidats une insertion immédiate réduisant les taux de chômage. En effet, le meilleur enseignement du Net, c'est qu'il y a lieu de dépasser le clivage entre « bons » et « mauvais » secteurs d'activités à l'image des entreprises de production industrielle qui ont l'habitude de favoriser des secteurs d'activité, dits rentables, à d'autres.

5) L'intrapreneuriat : une révolution managériale ?

Nouveau terme composite propre à la nouvelle économie, il renvoie au mariage contre nature de deux modes de management opérants dans deux sphères économiques distinctes, notamment quand il s'agit de mettre en commun les start-up et les entreprises classiques opérant dans un même secteur d'activité.

En effet, ce modèle s'est développé sous l'action des grandes entreprises industrielles et de service qui, conscientes de l'urgence de saisir au vol le train des opportunités de marché qui leurs sont offertes sur le Net, agissent dans le sens de la création de sub-entités d'e-business.

Il est aussi possible ainsi de remarquer que certaines grandes entreprises se sont lancées dans la Netéconomie à travers des filiales (Spin-off), pour assurer leur place sur ce nouveau marché. Dans la pratique, la chose est déjà en usage, non formalisée certes, mais opérationnelle, et les faits étant précurseurs des théories, le développement d'une telle pratique ne fera que s'amplifier, même si ce phénomène n'attire pas encore l'attention des chercheurs et penseurs sur le sujet de la nouvelle économie.

Néanmoins, l'intrapreneuriat pose le problème d'un double interventionnisme économique des entreprises et par là, les adaptations des structures managériales classiques aux besoins du management de l'économie virtuelle, en vue de trouver les équilibres délicats que suppose la coexistence de ces deux économies parallèles.

La création de certaines Netentreprises est aussi le produit d'entreprises de grande envergure qui veulent s'implanter sur le Net. Mais, au lieu de réorienter leur management sur ce créneau, au risque d'engendrer des situations conflictuelles internes, elles créent des fonds de capital-risque pour financer les Netentreprises qui vont travailler dans leur sillage et représenter leurs produits sur le Web ou bien pour s'attaquer à leur place à de nouvelles activités et à de nouveaux segments du marché (tel est le cas de France-Télécom, vivendi ou Dassault) même si cette tendance est très minoritaire.

General Motors est allé loin dans ces efforts visant son intégration sur le Net, son président Jack Welch a créé des équipes au sein de toutes les unités du groupe, dites : dyb, terme qui correspond à l'abrégié de « destroy your business » en vue de repenser les activités de l'entreprise dans une optique axée sur le réseau et le commerce électronique.

Toutefois, la question de savoir comment réagissent les managers dynamiques et performants de l'économie classique face à la montée fulgurante de leurs homologues sur le cyberspace demeure posée ? Et la réponse, s'il y en a une, peut osciller entre jalousie, frustration, envie, motivation ou même déprime. Certes, la question ne s'est jamais réellement posée, mais c'est un scénario de tous les jours et une préoccupation bien légitime dans les milieux managériaux.

Certes, les modes d'opération sur les marchés et la conception même de ce dernier varie que l'on se place du point de vue ou des uns ou des autres. Il est évident que les managers des start-up, qui peuvent du

⁷ Hugues Bigo. Dublin, bienvenue dans la ville start-up. Challenges N° 149 du 07 Août 2000.

jour au lendemain se retrouver millionnaires, se sentent toutefois menacés par l'épée de Damoclès liée à leur succès, qui concerne le risque de faillite générale et brusque inhérent à un marché hyper fluctuant et au système de valorisation boursière sans commune mesure avec la réalité économique de ces entreprises. D'un autre côté, le manager d'une entreprise classique, forcé de devoir s'acclimater de l'évolution constante et régulière des marchés de 2% à 4% par an, subit la frustration et la hantise constante de la rentabilité des actifs, de l'équilibre des comptes, du bénéfice à réaliser absolument et du bilan de fin d'année. Comme quoi, dans tout modèle économique, les revers des médailles sont aussi surprenants que leurs faces luisantes.

6) Les investisseurs du virtuel

Les start-up sont aussi un mode d'entrepreneuriat qui se fait dans l'enthousiasme et l'optimisme. Les inhibiteurs culturels classiques liés aux risques de saturation des marchés et de la concurrence, font place à un nouveau mot d'ordre « créer votre entreprise en mettant en application vos idées d'abord, et adaptez-vous au marché ensuite, car il y a de la place pour tous » ndlr. En effet, investir dans le tout virtuel, avant d'être un acte matériel et financier, est d'abord un engagement intellectuel et passionnel, et vouloir réaliser une idée avec toute la volonté et l'abnégation des pionniers renferme déjà de fortes chances de réussir son projet. A ce titre, des slogans comme « soyez réalistes » ou « le marché ne le permet pas » n'ont pas d'écho auprès des entrepreneurs.

Autre phénomène intéressant de la Netéconomie est l'absence de repères et de modèles pour la conclusion des transactions. Ainsi, le rachat par e-bay d'entreprises complémentaires à son activité tel que Sotheby's et Christies ainsi que l'achat de Witcapital, spécialisée dans le trading en ligne, de la Banque d'Investissement Sound Capital a été effectuées en actions et non par un véritable transfert financier réel.

Dans le même ordre d'idées, les pertes et les profits ne conditionnent pas les mêmes relations de succès et d'échec à l'image de l'économie du « Brick and Mortar » mais, correspondent à des logiques propres aux marchés du Net. Ainsi, Amazon.com, société de vente de livres sur Internet, a accusé 400 millions de francs de pertes au cours de l'année 1999, pour un chiffre d'affaires de 960 millions de francs. Parallèlement, elle a vu le cours de ses actions en bourse doubler et sa capitalisation boursière avoisine celle de Général Motors, dont le chiffre d'affaires est 100 fois supérieur et le nombre de salariés 130 fois.

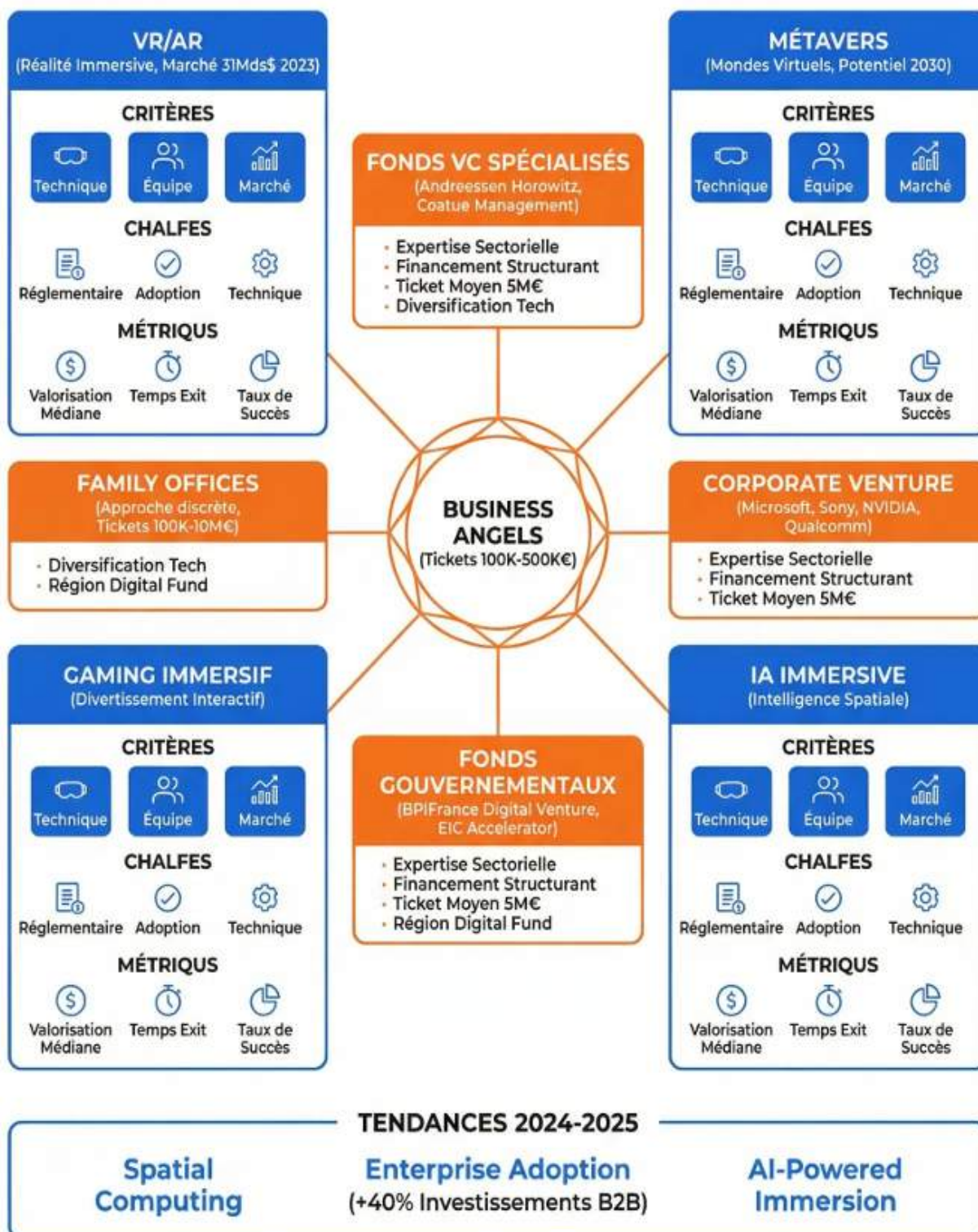
Toutefois, le revers de la médaille concerne l'environnement hyperagressif et hyperfluctuant dans lequel baignent les entreprises de la Netéconomie. En effet les risques de faillite et de disparitions sont présents à tout moment, à tel point que certains analystes prédisent une faillite générale de la bulle spéculative, comparable dans ses effets à ceux causés par la crise de 1929 qui a suivi le boom économique des années 20. D'autres analystes plus optimistes, prédisent que seules 25% des entreprises de la nouvelle économie devraient à moyen terme survivre⁸.

Le souvenir des années noires de 1985 à 1987 ont fait valoir à la Silicon Valley le surnom de « Death valley » (vallée de la mort) du fait qu'elles avaient engendrées une période de graves difficultés pour les sociétés opérant dans le secteur de l'informatique, est encore assez vivace dans les mémoires pour donner un avant-goût du danger qui plane sur ces entreprises de la nouvelle économie.

Mais, même si ce risque de faillite ou de crash est très présent au niveau des discours, tant pour les entreprises prises individuellement que pour le marché en général, cela ne diminue en rien de l'enthousiasme et de la fougue manifestée par les entrepreneurs dans leur quête du Net, et comme disait le vieil adage *fluctuat nec mergitur*, il reste surprenant de constater la foi inébranlable des acteurs de la nouvelle économie dans sa capacité à survivre aux défis qui l'attendent.

⁸ Cf Michel Sivy. The virtual crash. Money June 2000.

LES INVESTISSEURS DU VIRTUEL : VR/AR, MÉTAVERS, GAMING, IA



7) Les outils de motivation : les stock-options

Le système de rémunération, basé sur l'intéressement du personnel par les stock-options, est un outil très utilisé dans le milieu des start-up. Cette formule qui n'est pas nouvelle dans le paysage économique, a été employée par les grandes entreprises américaines depuis une décennie déjà. Cette méthode de rémunération, considérée comme une forme d'encouragement aux cadres est liée à la performance de la société et à l'augmentation de la valeur des actions détenues. Etant tributaires de résultats qui seront affichés par l'entreprise, les cadres qui sont détenteurs de stocks options ont intérêt à redoubler d'efforts pour réaliser les objectifs de rentabilité fixés et par-là, sauvegarder leurs intérêts, qui deviennent intimement liées à ceux de l'entreprise. Un tel schéma, théoriquement efficace, peut s'avérer trop simplificateur dans la réalité car, loin de favoriser la motivation, cet outil de rémunération a parfois tendance à perdre sa fonction première sous l'effet de la variable boursière⁹.

En effet, le yo-yo incessant des indices boursiers peut amener deux situations : soit, à une chute de valeur de ces stock-options, qui perdront leur effet mobilisateur, et en l'absence d'un système de valeurs interne fort et unanimement reconnu, les résultats risquent de s'aggraver ; soit que l'augmentation des indices boursiers fasse gagner à ces mêmes catégories de personnel des sommes d'argent importantes, sans relation directe avec leurs efforts et par là, entraîner un laisser-aller préjudiciable à l'entreprise.

Entre Charybde et Sylla, les grandes entreprises, ne peuvent toutefois que se plier à cette forme de rémunération variable, car malgré les reproches qui ont été faites au mode de rémunération par les stock-options, ce dernier demeure comme étant le système le plus motivant dans le milieu start-up connu à nos jours. Les start-up ont effectivement adopté massivement ce système de rémunération du fait de leurs situations juridiques et financières bien particulières : le démarrage à zéro, le risque lié à leur marché, la tension du travail, les contraintes d'un futur incertain, la jeunesse du personnel plein d'espoir mais aussi et surtout, la volonté de créer une solidarité d'intérêt entre les membres de la start-up et le projet de cette dernière en cours de réalisation.

La migration des compétences est en fait ressentie dans le milieu entrepreneurial comme un véritable problème. La motivation est, dès lors, envisagée, dans la plupart du temps, à travers l'aspect pécuniaire. Et à ce titre, l'intéressement au capital est une pratique qui a été déjà largement utilisée dans le milieu des entreprises de la vieille économie. L'octroi des stock-options se manifestant par l'abandon de ces dernières d'une partie de leur capital à certains de leurs cadres les plus performants était et reste encore considéré comme l'outil le plus efficace de fidélisation des cadres et de motivation du personnel.

Du notable à l'entrepreneute : nouvelle approche de l'entrepreneuriat

Le phénomène start-up induit aussi une révolution terminologique qui va au-delà du sens sémantique donné à la signification sociale et intellectuelle d'une (r)évolution de la notion « d'entreprendre ». En effet, la vision que nous avons de l'entrepreneur classique était caractérisée par des clichés stéréotypés véhiculant l'image de « celui qui est le propriétaire de son affaire », « La référence suprême » ou « le patron omnipotent ». Le cursus du fondateur d'entreprise est souvent un modèle de standardisation, car c'est, en général, un fils de « notable » ayant réussi à terminer un haut niveau d'études et, généralement, bénéficiaire d'un « héritage » ou d'un patrimoine lui servant de fond de démarrage ; l'entreprise ainsi créée porte généralement son « nom » car beaucoup plus considérée comme un bien personnel transmissible par héritage qu'une entité économique autonome¹⁰.

Ce modèle de reproduction sociale des élites, peut encore se maintenir dans la vieille économie, mais n'a plus de place dans la nouvelle. Le nouveau système de valeurs remplace le « patron entrepreneur » par « l'entrepreneute », nouvelle espèce dans la chaîne d'évolution des managers d'entreprises. Ces « entrepreneurs du Net » se démarquent de leurs prédécesseurs par une rupture totale du modèle ou du stéréotype traditionnel. Cela se vérifie, du fait que les créateurs de start-up parlent de « capital-risque » et « de levée de fonds » au lieu de « patrimoine », de « distribution de Stock-options » au lieu « d'augmentation des rentes » et de « partenaires et d'équipes » au lieu d'« employés » ou de « subordonnées »¹¹.

Toutefois, la faible capitalisation boursière et les problèmes de taille des Netentreprises freinent dans la majorité des cas l'expansion de ce type de rémunération, même si, en toute logique, la pratique tend à promouvoir l'adoption de cette technique de rémunération en compensation des salaires peu élevés du personnel des Netentreprises. A cet effet, les contraintes de taille et de capitalisation sont facilement

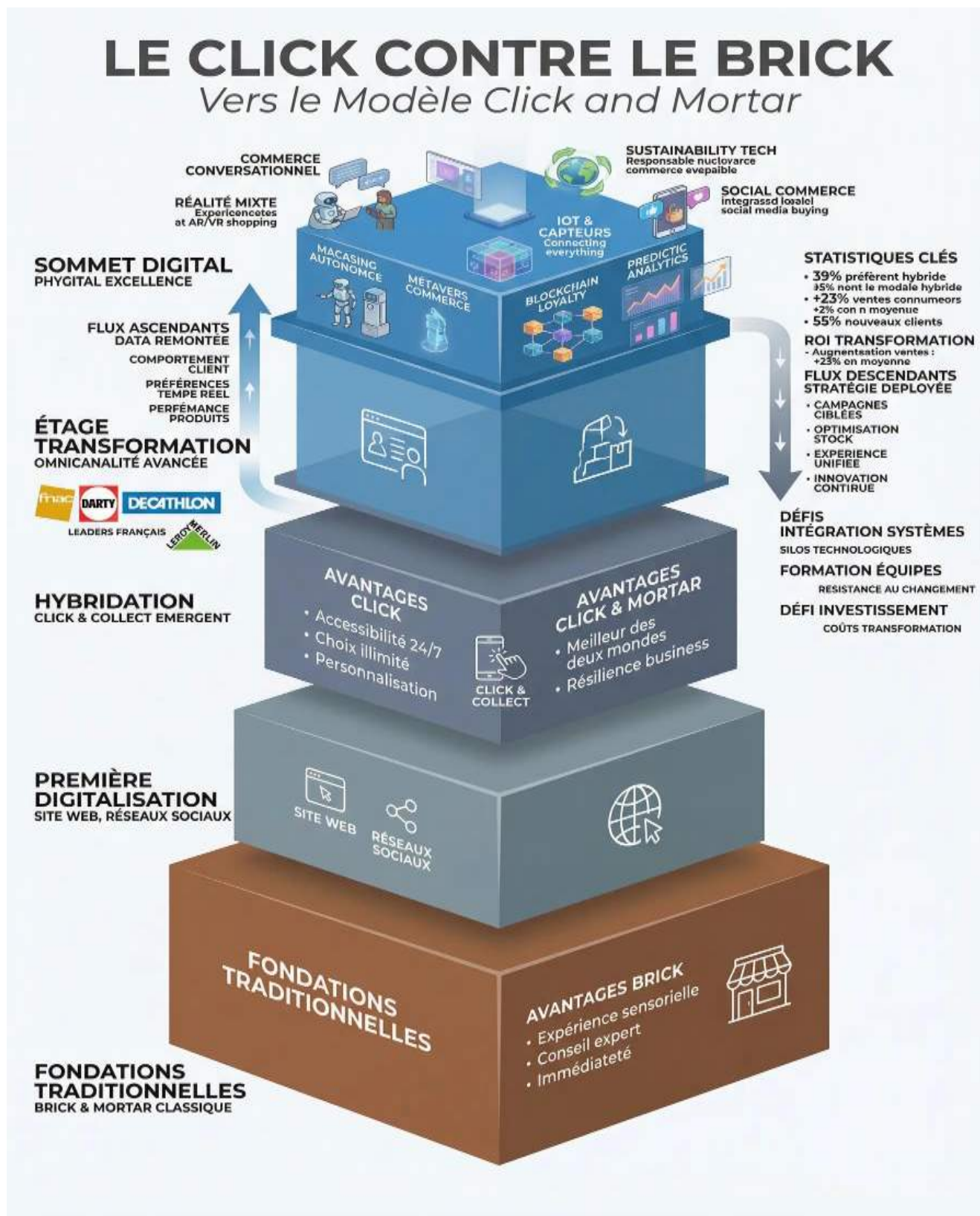
⁹ Bernart Laurence. Les nécessaires stock-options ne suffisent plus. Le Monde interactif du 14 Février 2001.

¹⁰ Laurent Mauriac. La galaxie des entrepreneutes. Libération du 12 Juillet 1999.

¹¹ Voir aussi Hurel Frances. Start-up en France, des mythes aux réalités. APCE. Collection Zooms. P39.

contournées dans le milieu de la nouvelle économie, eu égard à la capacité des Netentreprises à croître rapidement et eu égard à l'expérience cumulée au niveau des marchés boursiers en la matière.

Par ailleurs, le large usage fait des options informatiques montre bien le degré de confiance dans les tendances du marché vers la hausse. L'option informatique, technique qui permet d'acquérir le droit d'acheter une action à un prix fixé d'avance pendant une certaine période jusqu'à une date prédéterminée, offre à ses titulaires de réelles chances de gagner une plus-value en cas de hausse du cours de ces actions qui peut s'avérer rentable sur le long terme, même si elle n'offre qu'un droit, et non une obligation à ses détenteurs.



8) Le click contre le brick : vers le modèle click and mortar

La brève histoire des « start-up » relate les chroniques d'un modèle économique sans passé et sans référentiels mais se construisant son histoire au quotidien. La tendance la plus probable du futur de la Netéconomie résiderait dans l'amalgame entre les entreprises productrices du « brick and mortar » de la vieille économie et celles du « click only » de la nouvelle. Le modèle entrepreneurial par qui viendra le salut à l'avenir et qui risque de constituer le meilleur compromis de rapprochement des deux économies, est un métissage qui prendrait la forme de « click and mortar », c'est à dire, celui de l'entreprise productrice axée sur le réseau et qui adopte au niveau de ses structures, son fonctionnement et sa stratégie l'approche de la nouvelle économie.

Le nouveau modèle managérial, résultat d'une « hybridation contre nature » de deux conceptions antinomiques de la gestion des ressources (financières, matérielles et humaines), pose aussi le problème de la conciliation entre le statut des entreprises productrices de « grande taille » de la vieille économie et celle de taille « micro » de la nouvelle économie. Les modes de gestion et d'organisation applicables à ces deux types d'entreprises diffèrent.

En effet, dans une entreprise classique, l'organisation interne est principalement hiérarchique, les expériences managériales les plus modernes ne parviennent pas à éradiquer des pratiques récurrentes comme : les lignes des commandements descendantes, l'organisation segmentée en fonctions distinctes et/ou complémentaires, les processus de travail standardisés et la répartition rigoureuse des tâches. Dans les entreprises classiques, les bilans et les budgets, de périodicité annuelle, sont les principaux outils de la planification stratégique car ils permettent l'allocation des ressources et des moyens pour entreprendre les objectifs fixés pour le prochain exercice. Les revues trimestrielles des comptes n'ont pour but que de permettre de veiller à coller aux orientations générales du plan d'action global, fournissant des indicateurs d'écart et des pourcentages des réalisations et ce, via un long processus de feed-back des segments d'activité vers les centres de décision. Cette logique planificatrice et périodique n'est valable que pour des marchés au rythme stable et à l'évolution constante du fait que ce même raisonnement appliqué au milieu de la nouvelle économie, marquée par le seau de la mouvance et de l'hyperfluctuation, se révèle trop long et trop contraignant pour être applicable.

Les Netentreprises sont donc à l'origine d'un nouveau management basé sur deux notions essentielles : la gestion synchronisée et l'organisation intégrée. La mise en application d'un modèle entrepreneurial basé sur le « click and mortar » ne peut être envisagé que dans le cadre de ces principes de base.

En définitive, il est possible d'avancer que le processus de décision, d'organisation et de contrôle, principalement vertical dans la vieille économie, se trouve en réaménagement dans une vision transversale dans le cadre de la nouvelle. Cela ne va pas sans la mise sur pied de nouvelles règles de base adaptées à cette nouvelle éthique managériale.

La proximité entre employés des start-up fait qu'ils sont instantanément informés des opportunités et des menaces qui caractérisent le marché. Agissant et se concertant à tout moment, et en l'absence d'organigrammes fonctionnels ou hiérarchiques contraignants, les prises de décisions se font rapidement et leur application est immédiate. Ceci a pour avantage de rendre tout le personnel conscient des problèmes posés et par là, il adopte une vision commune pour leur trouver des solutions efficaces. Dès lors, la notion de commandement dans cet environnement se trouve *dépersonnalisée* pour se transformer en un *processus intégré de personnes agissant en phase avec des courants d'informations*, la notion d'*exécution* fait place à l'*engagement* et celle de l'*obéissance* à la *motivation*¹².

Dans un tel cadre, même le rôle de la fonction du « contrôle » est aussi l'objet d'une refonte radicale, car dans le milieu des start-up, la promotion de la rapidité et de la souplesse nécessite une forte autonomie individuelle. Cette autonomie de travail est corollaire de deux préalables : une forte interactivité entre les fonctions dans l'entreprise et une marge de pouvoir décisionnel donnée à chacun. Le contrôle n'est plus synonyme de surveillance ou vérification des écarts par rapport à une norme établie, puisqu'en général il n'y en a pas. C'est plutôt un contrôle du degré d'intégration et de synchronisation des tâches et des objectifs, c'est un contrôle transversal des processus organisationnels pour mesurer leur rapidité et leur réactivité¹³.

Par ailleurs, le milieu start-up est certes profitable aux fondateurs des Netentreprises, mais cela n'est pas toujours le cas de tous les soldats de l'ombre que sont certaines catégories de personnel de ces mêmes start-up. En réalité, et en dehors d'une élite de concepteurs axée sur l'innovation et la haute technologie,

¹² Jean Quatermer. Le plein emploi carbure à l'Internet. Libération du 23 Mars 2000.

¹³ Philippe Riviére. Contrôle.com. Le Monde diplomatique de Juin 2000, p32.

d'autres tranches de personnel sont confinées à des tâches d'exploitation du réseau, répétitives et moins créatives, mais non moins importantes (traitement des e-mails, traitement des commandes par courrier électronique...etc).

Surnommés « peones électroniques »¹⁴, ces forcenés du travail le vivent comme un stress permanent, leur rentabilité est comptabilisée en nombre de minutes passées à démarcher un client, avec des moyennes par heure à atteindre et un temps de connexion à ne pas dépasser. Cela équivaut, de l'avis de certains auteurs, à une obligation de résultat pour ces nouveaux « prolétaires du virtuel » ; le contexte a certes changé, mais certains clickhés propres à la vieille économie persistent¹⁵.

Néanmoins, les apparences sont trompeuses, épine dorsale du travail dans les start-up, ces « Net slaves » ou « esclaves du Net » ne sont pas toutefois les travailleurs à la chaîne du siècle dernier même si leur travail est pénible, car loin d'être de simples subalternes, ils ont leur place dans l'entreprise, partageant les valeurs de cette dernière, ils y adhèrent en participant par leurs contributions respectives et sont parties prenantes dans le partage des flux transversaux d'informations internes.

Similitudes

A la question quelle est la similitude entre des Netentreprises comme E-bay, Yahoo ou Hotmail ? La réponse serait forcément l'originalité du concept proposé et l'avance par rapport aux concurrents.

L'originalité : consiste à créer un concept nouveau sur la base des technologies existantes sur le Net. Ainsi, E-bay avait introduit la pratique de la vente aux enchères en ligne, alors que Yahoo a exploité le besoin spécifique des internautes pour offrir sur le Net un service d'annuaire spécifique à leurs besoins, en leur permettant d'enregistrer leurs sites et la liberté de figurer dans la catégorie où ils souhaitent et en leur offrant également les services de courrier électronique gratuit ainsi que la possibilité de création de portails Internet personnalisés. A ses clients. Hotmail, a , pour sa part, exploité l'idée révolutionnaire du « produit jumelé » pour offrir un service de courrier électronique gratuit, compensé par les rentrées publicitaires Jumelées au service offert.

L'avance : Consiste à s'adapter continuellement aux besoins du marché et des nouvelles opportunités de service qu'offre la technologie. En effet, si l'avantage d'être le premier sur le marché a offrir tel ou tel produit ou service confère un avantage certain, seul l'effort permanent pour maintenir sa position de leader permet de maintenir sa clientèle, très volatile, face aux offres plus compétitives de services du même type.

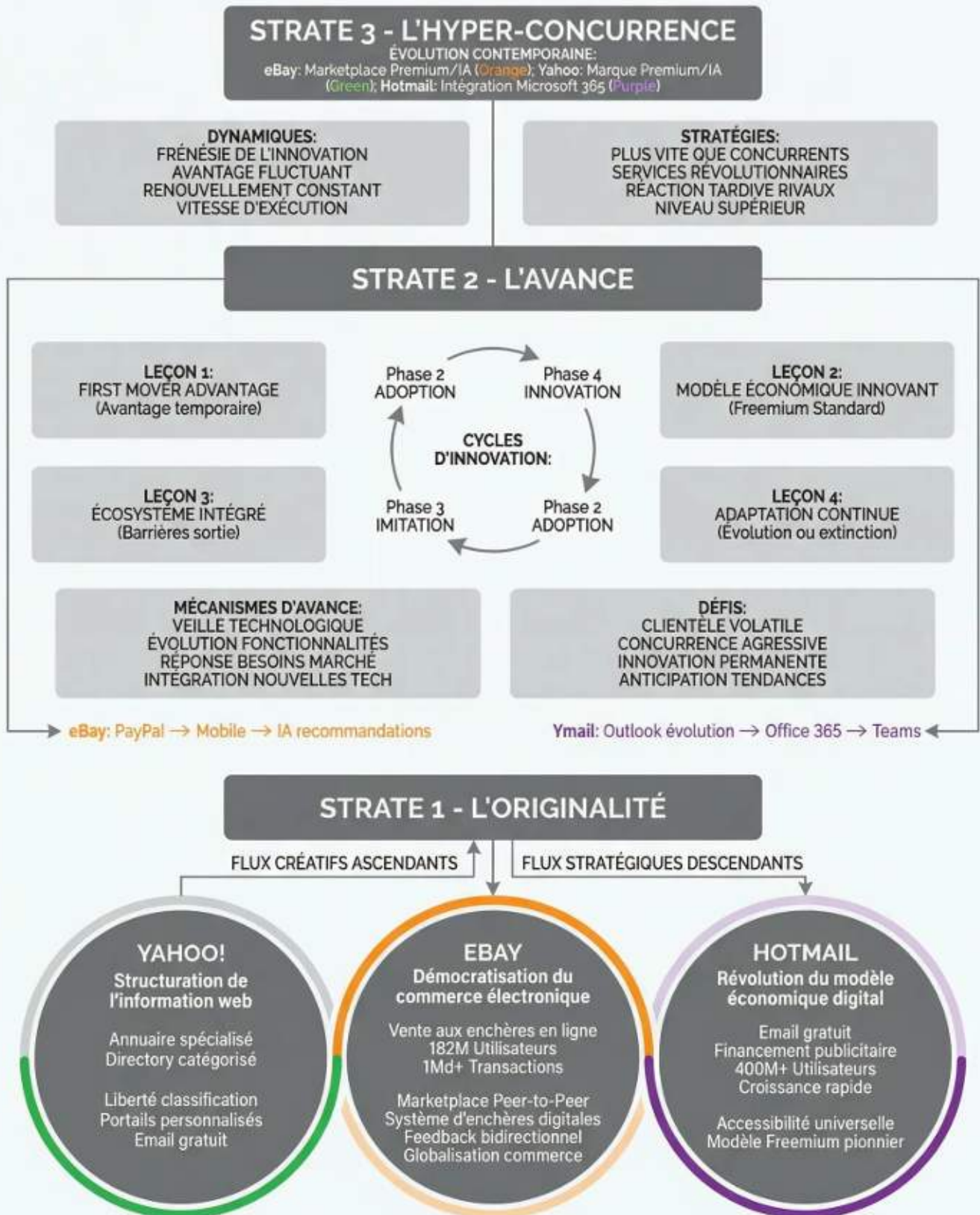
L'hyper concurrence : consiste à être en avance par rapport à ses concurrents directs et faire plus vite qu'eux dans un contexte marqué par la frénésie de l'innovation. L'avantage concurrentiel devient fluctuant et doit être sans cesse renouvelé en étant plus rapide à proposer des services nouveaux, voire révolutionnaires, auxquels les concurrents ne réagiront que tardivement. Une fois que ces derniers s'y seront alignés, il serait temps de passer à un niveau supérieur et à des offres plus élaborées .ndlr.

¹⁴ Serge Halimi. Les cyberdamnés. Le Monde diplomatique de Février 2000 p18.

¹⁵ Cf Mark Leibowich. Service without smile. The Washington post du 3 Novembre 1999.

SIMILITUDES DES NET-ENTREPRISES PIONNIÈRES :

Les Trois Piliers du Succès Digital



« L'individu post-moderne se sent à l'étroit dans son rôle de consommateur de produits finis, souscrivant à de multiples projets, parfois contradictoires, il est intéressé à augmenter ses expériences...la réalité virtuelle est un moyen permettant de vivre des expériences particulières ».

C.Boulaire, P.L François et V.Lery. Actes du congrès de l'AFM. 1998.

Chapitre 4 : **LE COMMERCE ELECTRONIQUE :** **Les clés du e-business**

Pratique récente, mais non moins envahissante, le commerce électronique, pur produit de la nouvelle économie, gagne de plus en plus de terrain. Son adoption par les Netentreprises a été quasi immédiate car il symbolisait le reflet d'une transposition de la logique marchande sur le Net. Toutefois, et à première vue, le commerce électronique renvoie à une logique réductrice qui renferme son action uniquement dans le cadre de la stricte sphère de vente et d'achat via le Web. Certes, cela est la partie apparente de l'iceberg, la partie immergée étant liée à un certain nombre de principes qui régulent le cadre dans lequel il évolue notamment, la sécurité des paiements, la mesure d'audience, la fidélisation de la clientèle, l'offre personnalisée... etc.

En effet, vendre via le Net est l'objectif principal de toute Netentreprise, les produits offerts ainsi que la manière de présentation et les modes opératoires adoptés sont différents, mais la logique générale est la même : *attirer des consommateurs sur le Net et susciter assez d'intérêt pour les persuader de passer à l'acte et réaliser la transaction en ligne.*

Aux Etats unis, la société Auto-by-tel connaît un franc succès en proposant la vente des voitures en ligne. Jouant le rôle d'infomédiaire entre le concessionnaire et le client, elle réalise sa marge de bénéfice sur la commission versée au titre de chaque transaction, et avec 40.000 ventes de voiture par an, la société Auto-by-tel a toutes les chances d'affirmer sa place sur ce créneau.

La réussite de cette société et d'autres comme Car-point et Auto-web ont incité les constructeurs à se mettre aussi à l'heure du Net pour essayer de maîtriser leurs propres réseaux de concessionnaires.

Plusieurs définitions ont été avancées pour trouver une approche synthétique du concept de commerce électronique, néanmoins, la divergence des opinions des différents auteurs et essayistes sur le sujet peut être ramenée à certaines idées clés qui constituent la trame de fond de ce concept. Ainsi le commerce électronique ou le e-commerce peut être défini comme : « la mise en œuvre des possibilités de liaisons informatiques qu'offrent l'utilisation du réseau pour l'exploration et l'exploitation de nouveaux canaux de distribution de produits et d'offres de services entre des clients et/ou des entreprises effectuant des opérations d'achat, de vente ou d'échange en ligne en dehors de toute présence physique ou de proximité géographique » ndlr.

La réussite tant médiatisée d'Amazon.com n'est plus à démontrer, elle est considérée comme le symbole d'une machine de commerce électronique bien huilée proposant pêle-mêle des livres, des CD de musique et de jeux ainsi que d'autres articles de consommation, essayant ainsi de diversifier son offre et de la personnaliser au maximum.

Ces Netentreprises agissent comme des infomédiaires. En effet, ce nouveau terme de la cyberculture désigne toutes les nouvelles entreprises intermédiaires qui agissent comme des distributeurs des produits et services, véhiculant de part et d'autres à travers leurs sites et portails les informations commerciales entre fournisseurs et clients, assurant du coup les transactions et les échanges de produits et services¹.

Les portails Internet ont donc connu une prolifération galopante, conscients des avantages qui peuvent être drainés de la conquête du Web. La ruée vers le nouvel e-Eldorado est devenue la mode des cyberentrepreneurs. Qu'ils soient issus du milieu des affaires, de la finance, de l'industrie ou des services, les

¹ Cf François Morel. Quelles fonctionnalités pour une suite de commerce électronique. Le journaldunet.com, 23 Mai 2000.

infomédiaires ont toujours quelque chose à proposer. La gamme de l'offre étant très large, elle peut concerner la proposition de vente d'équipements, de biens de consommation courante, de conseil financier ou boursier, d'abonnements ou de droit d'accès... etc. Mais, que cela concerne des biens ou des services, ces offres sont toutes présentées sous une forme enjolivée et emballée avec un grand soin de Marketing.

La présence physique et la localisation géographique du partenaire économique importe peu. Ainsi, la vente en ligne présente, sur certains côtés, des similitudes de principe avec une vente en magasin : présentation du produit, proposition de services annexes, présentation d'une gamme de choix...etc. Mais, le plus d'une cyberboutique ou d'un site marchand réside surtout dans les autres avantages que peut offrir instantanément la technologie et que le commercial le plus zélé aura du mal à fournir. C'est ainsi que, par exemple, pour l'achat d'un livre, le cyber commerçant peut offrir à l'acheteur des commentaires de lecture sur ce dernier, une grille de notation de son intérêt, des prix promotionnels avec la mise en évidence de la ristourne accordée sur le prix du livre vendu en magasin, la bibliographie des ouvrages similaires ou du même auteur et bien sûr la livraison à domicile. Pour l'utilisateur, le lecteur en l'occurrence, un achat de ce type sur le Net lui permet d'optimiser son temps qu'il aurait dû passer en bibliothèque, d'économiser sur le prix d'achat et surtout l'impression qu'il a gagné un temps précieux à chercher les mêmes informations sur les rangées des librairies².

L'avantage est certain, et le commerce en ligne a deux atouts majeurs pour séduire la clientèle en ligne :

- Le premier, découle du fait qu'il permet de comparer a priori, avant tout acte d'achat, les prix entre différents sites ou avec les prix affichés en magasins, procurant aux clients un sentiment de maîtrise sur le marché et de sécurité.
- Le deuxième est une conséquence logique du large éventail de produits et ou services proposés : Le consommateur, devenu exigeant et indécis, peut trouver à souhait des articles et des biens qui ne sont pas forcément disponibles dans les magasins de son entourage.

Par ailleurs, le duo qualité/prix est donc très présent au niveau du commerce électronique. Il est le cheval de bataille des sites qui doivent veiller continuellement, sous peine de disparaître, à proposer mieux à moindre prix, surtout par rapport à la concurrence directe. D'ailleurs, certains sites, conscients de l'enjeu pour le consommateur, proposent une revue comparative des prix -les leurs et ceux de la concurrence- pour chaque produit mis en vente sur leur site.

1) Les outils du commerce en ligne

Le commerce électronique est un concept complexe mais qui se base sur une logique fort simple, c'est un vecteur d'élargissement de l'offre de produits et services via le réseau qui génère en même temps un retour de valeur ajoutée pour l'entreprise par la maîtrise de la gestion électronique du produit, de l'approvisionnement et de la transaction en ligne avec les clients.

Néanmoins, le commerce électronique apparaît comme étant différent du commerce traditionnel car il se borne à gérer un flux d'information circulant entre plusieurs acteurs (fournisseur-Netentreprise-client) dans un sens comme dans l'autre. C'est une opération dématérialisée, dans une large proportion, dans laquelle le bien vendu devient accessoire par rapport à l'opération réalisée. La vente d'un bien matériel, comme une voiture ou un ordinateur par exemple, se fera sur la base d'une illustration numérique virtuelle de ce bien insérée sur un portail commercial avec la possibilité d'agir sur la couleur, la taille, les options complémentaires et les fonctions spécifiques de l'objet et/ou tout autre paramètre qui pourra y être intégré. La Netentreprise, même si elle n'est pas le fournisseur immédiat de l'objet acheté en ligne, pourra passer une commande pour son acquisition auprès d'autres fournisseurs en jouant sur le B to B, le client lui, recevra son bien tel que spécifié, sans se soucier des problèmes de logistique ou des circuits d'approvisionnements empruntés³.

Ainsi, il est plus facile d'assimiler cybermarchand à un relais, à une passerelle ou à un courtier qui a pour métier de susciter la consommation d'un côté et la production d'un autre. Générateur d'informations sur les comportements de ces mêmes clients, il doit, à ce titre, être un fin tacticien du merchandising en ligne. Le recours au commerce électronique apporte au cybermarchand la possibilité désormais accessible, d'analyser in situ et juste à temps les comportements de ses clients-visiteurs. En effet, il est difficile dans un magasin normal de cerner l'influence de l'organisation générale des articles et des circuits qu'empruntent les clients sur leurs comportements de consommateurs et les raisons de l'intérêt suscité par un produit ou celles du

² Voir l'ouvrage de Robert Spector. Amazon.com, inside the revolutionary model that changed the world. Ed Harperbusiness. Hardcover 1ère édition 2000.

³ Voir aussi Jean claude Merlin. Internet et PME, mirage ou opportunité ? 1^{er} Septembre 1999.

désintérêt pour un autre, sauf par des techniques de sondages et de questionnaires qui coûtent cher et qui mobilisent un personnel important.

En fait, le commerce électronique ne connaît pas cet handicap, et avec des logiciels simples et largement utilisés, n'importe quelle cyberboutique peut analyser avec précision les comportements des visiteurs de son site, calculer la durée de leur visite, faire la sélection des articles les plus consultés, les moins appréciés ou ceux suscitant le plus d'intérêt et même au-delà, déterminer les circuits de visites les plus empruntés avec leurs adresses, leurs profils et leurs goûts individuels. Ces mêmes données peuvent être exploitées en retour pour organiser le merchandising dans les places commerciales réelles.

De ce qui précède, il découle que les cybermarchands sont des cas atypiques par rapport aux commerçants de la vieille économie. Ce sont des marchands virtuels qui génèrent essentiellement des informations, au lieu et place des stocks physiques de marchandises. Leur travail consiste exclusivement à générer en ligne les informations relatives à des marchandises et gérer les flux de transactions avec ses clients.

La force réelle des « cybermarchands » réside dans leur relative aptitude à mettre en relation des sites de commerce, des particuliers, des cybergaleries, des clients, des producteurs et tout autre acteur commercial au sein du même pays ou dans des pays différents. Les moyens déployés pour ce faire sont certes impressionnants mais aussi à la hauteur des ambitions de consolidations des parts de marchés par les cybermarchands. Les stratégies employées pour réussir le commerce en ligne diffèrent d'un acteur à un autre et d'un pays à un autre. Néanmoins, la stratégie de regroupement de sites est largement utilisée par les Netentreprises importantes du commerce électronique. Ainsi, une pratique courante chez Amazon.com, comme d'autres sites similaires, consiste à créer des liens avec des sites mettant en vente des marchandises ou des articles, présentés d'une telle manière à susciter l'intérêt du visiteur. L'achat se fait alors à travers un lien hypertexte qui renvoie le client potentiel sur le site de l'entreprise marchande qui vend ledit produit, cette pratique est devenue d'ailleurs monnaie courante sur le réseau.

Toutefois, et même dans l'attente d'une meilleure maîtrise du paiement sécurisé en ligne, principal obstacle au développement du commerce électronique dans de plus larges proportions, il n'en reste pas moins que ce dernier a de nombreux adeptes et draine une clientèle de plus en plus importante aux sites des Netentreprises⁴.

En effet, le commerce électronique arrive à séduire ses « adeptes » grâce à deux atouts principaux :

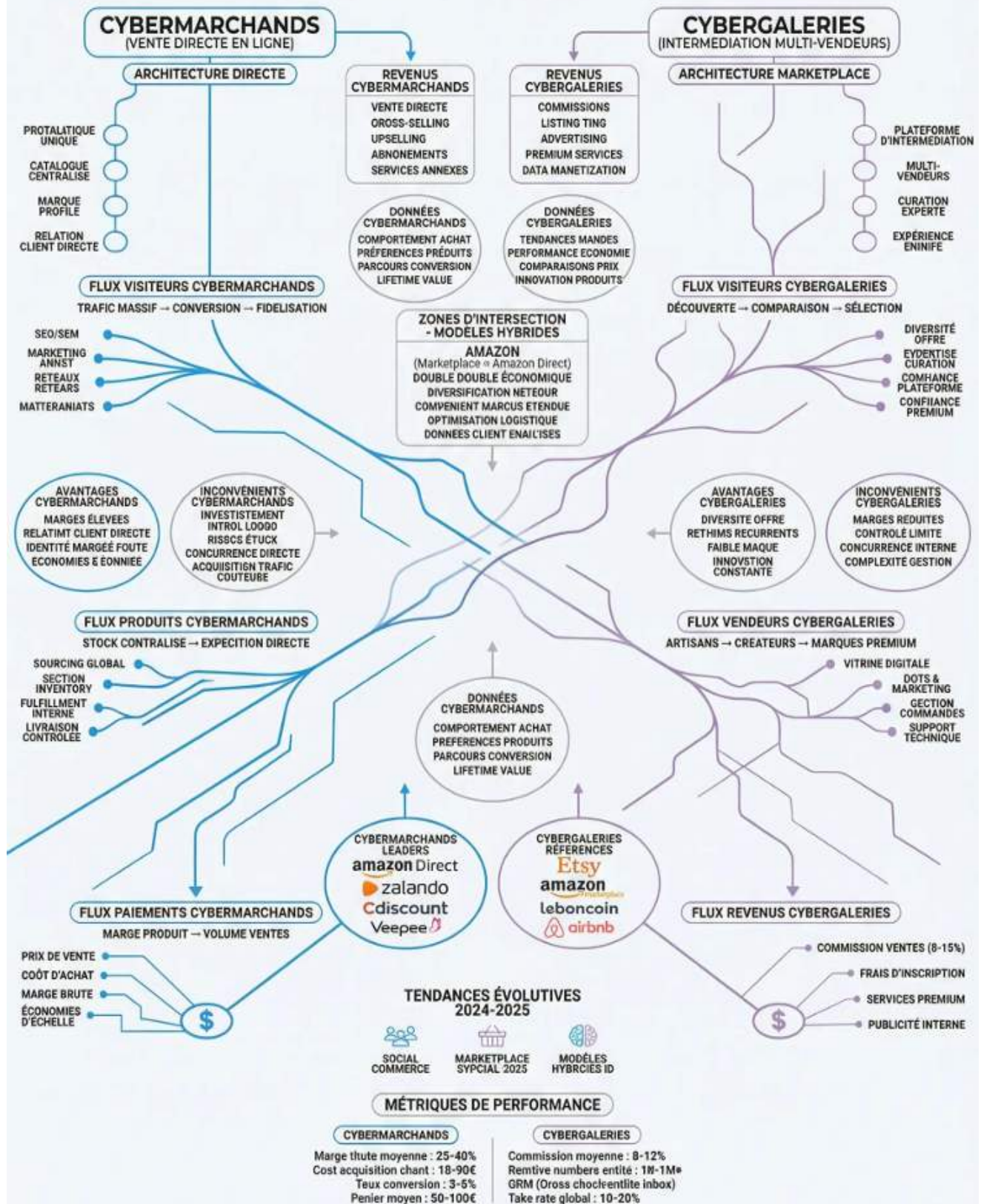
- Il permet de comparer avec un détail sans précédent les prix des articles et des services proposés et les ratios de qualité/prix. Certaines Netentreprises ont même couplé de telles rubriques à leurs sites de vente pour mieux fidéliser leur clientèle.
- Il permet aux clients de trouver des articles et des produits qui ne sont pas proposés sur les marchés de leurs entourages respectifs. Une telle offre qui peut avoir des proportions à l'échelle mondiale profite aux sites qui ont compris l'engouement du public à cette catégorie d'articles (à titre d'exemple, le site « *le marché de France* » proposait des produits Français aux marchés nord-américains et asiatiques). Cependant, il n'en reste pas moins que l'affaire Yahoo reste un avertissement pour nous montrer les différentes conséquences auxquelles peut donner lieu ce type d'offre outre-frontières. Cela est encouragé par la fait que le commerce électronique est principalement l'apanage de clients de profil « jeunes », « branchés » et de « situation financière aisée » et surtout *accro* du surf en ligne. Et même si cette clientèle est constituée de toutes les tranches d'âge, la proportion des Jeunes demeure très importante.

Le commerce électronique laisse en suspens la question fondamentale relative aux raisons qui ont poussé à son adoption par les entreprises de la vieille économie. En réalité, c'est la crainte de la concurrence et de se faire dépasser par les nouvelles tendances du marché qui ont poussé ces dernières à se convertir aux nouveaux canaux du Net.

⁴ Voir aussi L'état du commerce électronique. Mission Lorentz sur le commerce électronique. 2ème version du 6 Janvier 1999.

MODÈLES ÉCONOMIQUES DU E-COMMERCE

Cybermarchands vs Cybergalleries



L'environnement économique des Netentreprises étant basé sur la rapidité de la production, du traitement et la transmission de l'information, tout retard de démarrage équivaut à une perte d'un avantage concurrentiel certain sur le marché. Et pour ce faire, les start-up essayent de travailler dans une course permanente contre le temps. Ainsi, la meilleure information, principal produit économique du marché virtuel, est celle qui est rapidement mise sur le Net. Cette dernière aura effectivement plus d'impact que celle qui sera proposée en retard ; le cyberconsommateur est, en général, très impatient.

Par ailleurs, la fonction marketing, entreprise dans le cadre du commerce électronique, n'échappe pas à la contrainte traditionnelle de la promotion publicitaire dans la recherche de clients, et de veiller à rester dans le sillage de la concurrence. Cette tâche est d'autant plus ardue pour les jeunes start-up du fait que les prix des articles sur le Net sont facilement comparables les uns par rapport aux autres et par conséquent, les marges de bénéfice sont de plus en plus réduites les obligeant à mener des politiques commerciales encore plus agressives. Toutefois, la situation est différente pour les Netentreprises qui ont un portail ou un site déjà connus, les charges de prospections et de marketing étant inutiles, les prix des articles s'en trouvent largement affecté à la baisse.

L'offre commerciale en ligne entraîne ainsi une inflation des offres et de contre offres dans le cadre d'une concurrence des prix qui évoluent dans une spirale descendante qui affecte sévèrement les petits acteurs sur le marché. Ces derniers doivent donc en retour se faire référencer auprès des portails connus ou bien créer des liens avec d'autres sites célèbres pour optimiser leurs démarches marketing.

Par ailleurs, beaucoup de Netentreprises se sont développées sur des créneaux de distribution abandonnés par les entreprises de la vieille économie. Des Netentreprises comme Peapod aux Etats-Unis, fournisseur de produits d'épicerie en ligne, ont bâti de solides parts de marché en comblant des parts de circuits de distribution auxquels les entreprises classiques ne s'intéressaient pas. Ainsi, à l'exemple de Peapod, ils se présentent comme des intermédiaires qui gèrent les commandes des clients en leur livrant rapidement à domicile les achats commandés via Internet, alors que la fabrication, le conditionnement et l'emballage se font par les entreprises productrices elles-mêmes.

A cet effet, le commerce électronique est en train de révolutionner la conception traditionnelle du marché, en ouvrant des possibilités nouvelles pour les entreprises classiques d'optimiser leurs chaînes de valeur et, en éliminant les circuits de distribution, la mise en contact directe avec les clients. Cette pratique, appelée aussi « désintermédiation » fait que les grandes entreprises de la vieille économie, conscientes du manque à gagner sur ce créneau, se mettent massivement à l'heure du Net. Cela ne va sans poser pour elles de véritables problèmes de logistiques et organisationnels liés à l'emploi de ce nouvel outil de communication.

De tels exemples sont nombreux et concernent tous les secteurs d'activités, ils ont même amené certaines entreprises productrices à centraliser toutes les opérations commerciales portant sur leurs produits sur le réseau avec un gain très important en terme de valeur ajoutée. La maîtrise des circuits de distribution en ligne est une étape primordiale pour permettre de reconquérir les parts de marchés des intermédiaires opérant sur le Net. Ce n'est que cette étape franchie que les entreprises du « brick and mortar » reprendront la maîtrise des circuits ad-hoc –sur le réseau- de commercialisation de leurs propres produits. Ce schéma pourrait toutefois, se révéler catastrophique pour les start-up qui s'implantent traditionnellement dans des rôles complémentaires sur le marché comme distributeurs en ligne de produits sur le marché. La concurrence déjà forte sur le réseau ne fera que gagner en recrudescence.

Ainsi, le rôle d'infomédiaire peut aussi se révéler dangereux face à la reconquête par les entreprises de leurs marchés sur le réseau. A ce titre, il a été constaté que les réservations de billets d'avion par les agences de voyages indépendantes aux Etats-Unis avaient chuté de 80 à 52% de 1998 à 2000, vu la part croissante de clients qui se procurent leurs billets sur les sites Internet des compagnies aériennes ou par téléphone, après avoir effectué leur recherche sur le réseau.

Dans le domaine du tourisme, beaucoup d'établissements hôteliers ayant pris conscience du potentiel d'Internet pour se passer des agences de voyages, intermédiaires traditionnels obligés, font directement des offres de service ainsi que des campagnes de promotion en ligne. Cette étape franchie, d'autres possibilités de service et d'actions de fidélisation de la clientèle peuvent être facilement réalisées pour l'élargissement des horizons de prospection.

2) Broking on line : les atouts et faiblesses de la bourse virtuelle

Le courtage en ligne est l'une des nouvelles utilisations de l'Internet qui rencontre un large succès auprès des internautes désireux d'investir en bourse. Le réseau leur offre à ce titre la possibilité de faire des opérations en bourse à partir de leurs ordinateurs personnels, passant outre les intermédiaires traditionnels.

Les métiers des « *brokers en ligne* » désignent les courtiers qui proposent de s'occuper pour le compte de leurs clients des services d'investissement boursiers, consistant en la réception, la passation et l'exécution d'ordres pour le compte de tiers.

Toutefois, l'explosion d'un tel métier appelle surtout à s'interroger sur les mécanismes de régulation qui peuvent lui être applicables. L'arrivée d'une nouvelle génération de « broker en ligne », sur un créneau d'activité encore peu réglementé, fait réfléchir à la nécessité de mettre en place un cadre de réglementation qui doit être entrepris pour garantir aux transactions et aux opérateurs boursiers (professionnels ou occasionnels) utilisant le réseau, un minimum de sécurité et de garanties juridiques⁵.

Les garanties primordiales que doit offrir le broking en ligne concernent surtout les procédures d'identification et d'authentification de l'échange de données entre le prestataire et son client. Ainsi, le prestataire est tenu par l'obligation de transparence à savoir, indiquer toutes les informations permettant de déterminer avec précision son identification par son client. De même, le prestataire de service est tenu d'offrir à ses clients un lien informatique sécurisé garantissant la réception intégrale et authentique des données au même titre que leur confidentialité. Il va sans dire que tout ordre transmis devra en retour faire l'objet d'un message de confirmation (de bonne réception) ou d'un message de confirmation des résultats obtenus en suite de la transaction passée.

La nouvelle réglementation française en la matière impose aux prestataires de service de faire parvenir à l'internaute-client, avant de passer son premier ordre, une information complète relative au fonctionnement des marchés financiers ainsi que d'instaurer des systèmes de contrôle et de blocage par une vérification de la cohérence des ordres passés par les clients en comparaison de la limite du prix fixé par eux et par une vérification automatique du compte du client. Ce double système de blocage des transactions en ligne permet outre la protection des marchés financiers d'ordres de transactions données sans couverture financière, de protéger les intérêts des investisseurs du risque d'une faillite.

Le courtage en ligne ne manquera pas de poser le problème lié à sa fiscalisation et au mode de contrôle financier de ce type de transaction échappant grâce au réseau, en totalité ou en partie, aux circuits traditionnels de courtage. L'intervention des pouvoirs publics dans tous les pays du monde pour mettre en place une assise juridique à ce mode de transactions se fera sentir de plus en plus urgente au fur et à mesure du développement des volumes et de la nature des opérations de courtage passées en ligne, d'autant plus que ce développement pourra aussi s'accompagner de litiges et autres situations conflictuelles dans lesquelles les pouvoirs législatif, réglementaire et judiciaire seront fortement sollicités.

Dans la pratique, il apparaît que le courtage en ligne pose des problèmes assez importants. Aux Etats-Unis d'Amérique, où ce métier connaît une expansion importante, plusieurs affaires opposant des investisseurs à leurs courtiers en ligne viennent jeter la lumière sur les litiges provoqués suite aux erreurs d'interprétation et d'exécution des ordres des clients par les Netentreprises de courtage en ligne. La Securities & Exchange Commission américaine (SEC), principale autorité de contrôle des marchés de valeurs mobilières, a révélé que durant la période allant du mois de septembre 1999 à septembre 2000, 425 plaintes portant sur des opérations ratées ont été déposées contre des courtiers en ligne, un nombre quatre fois supérieur à celui de l'année 1998⁶.

A ce titre, les autorités américaines, notamment la SEC, ont proposé une nouvelle réglementation contraignant les courtiers en ligne à publier des rapports mensuels sur leurs performances en matière d'exécution des opérations. De même que, et dans le but d'améliorer leur image de marque, les sites de courtage en ligne ont investi des sommes énormes pour le redimensionnement de leurs plates-formes informatiques afin d'accueillir plus de clients et améliorer la qualité des opérations commerciales rendues.

Néanmoins, il est précisé que ces traders en ligne redoublent d'efforts pour réduire le temps d'attente des clients au téléphone et pour ce faire, les plus grandes Netentreprises de courtage comme E-Trade, Ameritrade, Schwab et autres, ont même investi dans la création de centres d'appels téléphoniques pour gérer les appels des clients, la durée de mise en attente étant un indicateur certain de l'efficacité de gestion du courtage en ligne. Aussi, redoublent-elles d'efforts pour diminuer le temps d'attente. E-trade a même réduit cette période de 77 secondes à 28 secondes en une année et Ameritrade se fixe l'objectif de réduire ce délai à moins de 10 secondes.

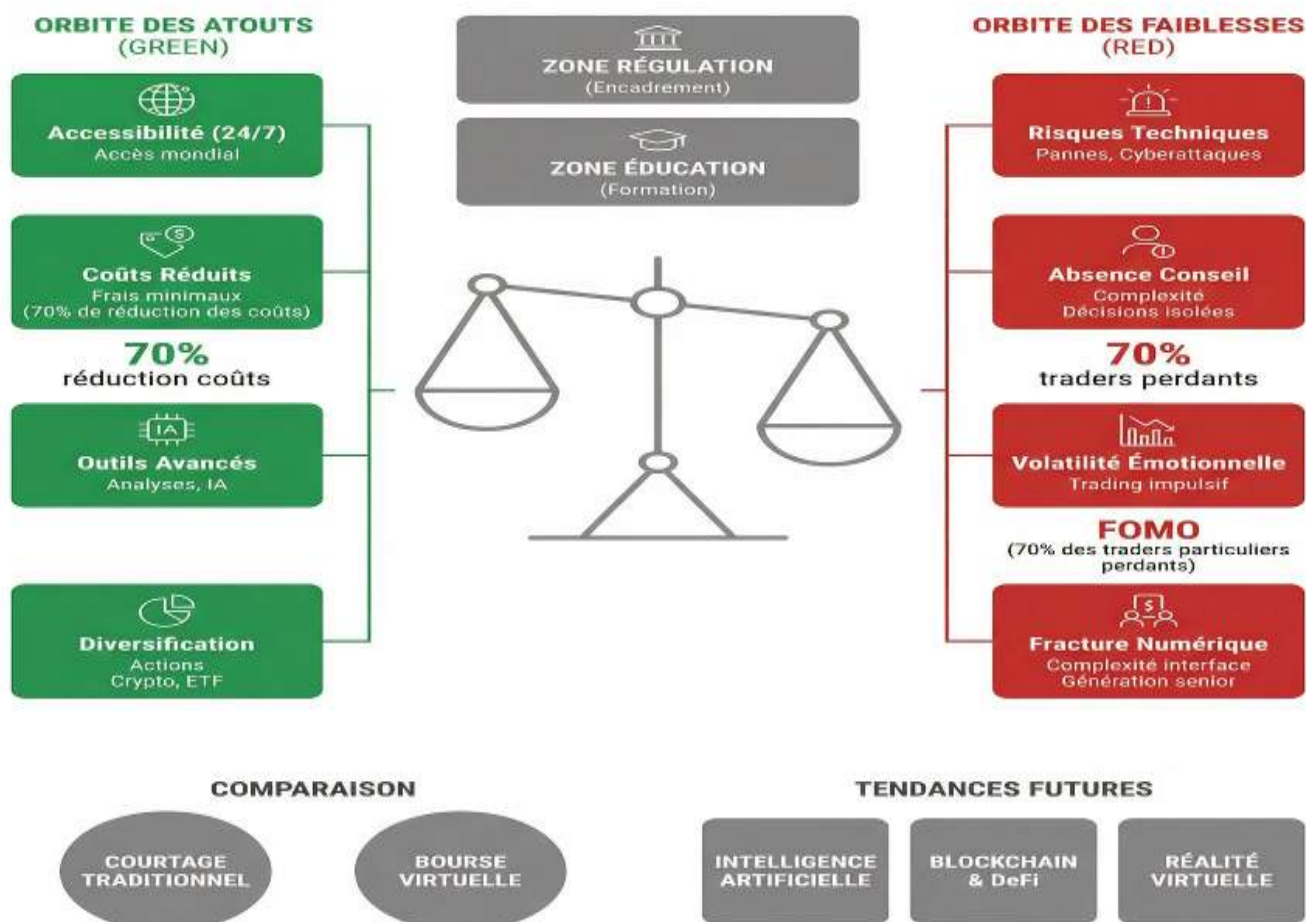
Le courtage en ligne, qui est essentiellement une activité visant à promouvoir des services boursiers et les rapprocher des clients, réclame des entreprises qui s'y exercent un engagement très important en matière de fiabilité et de rapidité du service rendu, au même titre que la vigilance dans la gestion des portefeuilles et des conseils prodigués à l'intention de leur principal capital, leur clientèle. Toutefois, le risque connu de ces

⁵ Jerome Perlemuter. Le courtage en ligne a lui aussi ses règles juridiques. Rubrique juridique. Sur www.Lejournaldunet.com du 14 novembre 2000.

⁶ Pallavi Gogoi. Les courtiers en ligne chahutés par leurs clients. Le Monde interactif du 6 Décembre 2000.

sociétés de courtage en ligne réside dans leur volonté d'augmenter leur portefeuille client à tout prix, chose qui se traduit parfois par une baisse dans la qualité du service rendu, avec le risque certain de subir le mécontentement de la clientèle.

BROKING ON LINE - ÉQUILIBRE BOURSE VIRTUELLE



3) La vente aux enchères : les nouveautés du Net

Une autre forme de commerce électronique qui s'est aussi développée sur le réseau est la vente aux enchères en ligne. Affranchie de l'espace physique, la vente aux enchères en ligne a trouvé un terrain d'évolution libre aux potentialités presque infinies. En effet, c'est le réseau tout entier qui devient une immense salle de vente, opérationnelle 24-7 et ne connaissant aucune restriction de volume ou de valeur.

D'un point de vue juridique, la vente aux enchères fait habituellement pour certaines marchandises l'objet de règles précises et des contraintes vu qu'elle a toujours été effectuée par des spécialistes (les commissaires-priseurs entre autres). Le réseau, devenu, par la logique des choses, un espace de vente, le passage du B to C au mode enchérisseur s'est opéré presque naturellement vu la liberté de contact qu'offre Internet. La multiplicité des sites de vente aux enchères en ligne et leur rapide expansion montre que l'engouement du public à ce mode de vente/achat va en grandissant. En fait, le Net a réellement permis de désinstitutionnaliser ce mode de transactions commerciales et de le simplifier pour le rendre plus accessible et même, par moments, plus amusant.

Juridiquement, la définition d'une vente aux enchères est tributaire de la réunion de deux conditions essentielles :

- d'une part, qu'elle soit publique, c'est à dire être accessible à toute personne désirant y participer et par conséquent à tout internaute professionnel ou simple visiteur,

- d'autre part, de se faire par le biais d'une procédure d'enchérissement où chaque participant, connaissant le prix proposé par un autre, peut former à son tour une enchère plus élevée.

La réactivité quasi-immédiate offerte par les technologies informatiques permet la gestion instantanée de plusieurs offres et la mise en ligne d'enchères variées concernant plusieurs produits. En même temps, la désintermédiation de la présence des commissaires-priseurs et la dématérialisation des salles d'enchères sont l'apport principal de la révolution que le réseau a amorcé au niveau de la nouvelle conception de « l'enchère en ligne ».

Cette débridation de ce mode de vente aux enchères n'a pas manqué de soulever au début de son apparition plusieurs situations conflictuelles, voire même des actions en justice. La plus célèbre est celle qui a été à l'origine du jugement rendu le 3 mai 2000 par le tribunal de grande instance à Paris sur l'affaire opposant la société Nart inc à la Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs. En effet, ce jugement incrimina la société Nart qui a organisé des ventes de meubles en ligne, d'avoir violé les dispositions de la loi du 25 juin 1841 réglementant cette fonction. Cette affaire, comme tant d'autres, montre le genre de conflits qui pourront être déclenchés au sein de nombreux pays concernant la qualification juridique que posera la pratique de la vente aux enchères sur le Net.

Toutefois, il apparaît que la vague envahissante du e-business n'a pas manqué de faire évoluer l'appareil législatif dans le sens d'une reconnaissance légale de cette pratique. Ainsi, et en France toujours, c'est le 27 juin 2000 que le sénat français adopta la loi portant réglementation des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques, qui remettait définitivement en cause le monopole des commissaires-priseurs sur ce secteur et mettait en place, dans la foulée, certaines règles pour l'exercice de cette pratique sur le Net. Cette nouvelle loi donne une délimitation précise de la ligne de séparation entre une vente aux enchères classique et celle sur un support électronique. Ainsi, l'article 3 de cette loi précise : « les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties ne constituent pas une vente aux enchères publiques ».

Dans notre pays, des sites comme Souketo.com ou Dlala.com sont déjà opérationnels dans le domaine du commerce électronique. En effet, le site Dlala.com offre une large gamme de produits en vente libre aux enchères, libre d'accès à tous les internautes⁷. De plus, ce site gratuit propose de mettre à la disposition de ces utilisateurs un système d'appréciation et de notation très original.

Néanmoins, un tel mode des transactions commerciales propres à la nouvelle économie n'est pas sans susciter plusieurs questions et interrogations auxquelles seul le temps et la pratique apporteront des éléments de réponse. Aussi, est-il légitime de s'interroger sur les limites réglementaires et légales qui doivent encadrer les ventes aux enchères via le réseau pour leur garantir sécurité, crédibilité et fiabilité ainsi qu'en ce qui concerne les techniques de règlement des litiges et d'arbitrages qui devront être mises en œuvre au même titre que la détermination des juridictions compétentes et des bases juridiques propres à un tel contexte commercial particulier.

Le règlement de certaines procédures relatives au contrôle, par les détenteurs de sites, du transit des flux de transactions, du choix des articles à faire figurer sur la base de données des enchères et enfin sur le mode de calcul de la commission à récupérer au titre des différentes transactions conclues, est encore à l'état embryonnaire.

L'affaire Yahoo-france est riche en enseignements sur la portée juridique des effets d'une vente en ligne d'articles, dont les implications concernent des pays différents. L'affaire en question a pris corps quand la Ligue Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) et d'autres associations du même type ont introduit un recours contre la société Yahoo-france et à Yahoo-Inc située en Californie, pour avoir mis sur son site de vente aux enchères des milliers d'objets nazis, chose réprimée par le code pénal français. Aussi, le jugement rendu le 22 mai 2000 par le tribunal de grande instance de paris, ordonnait-il à Yahoo-Inc de : "prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible sur yahoo.com toute consultation du service de vente aux enchères d'objets Nazis et de tout ce qui constituerait une apologie du Nazisme et des Nazis ». D'un autre côté, ce même jugement fait obligation à Yahoo-france de « prévenir tout internaute consultant Yahoo.fr et ce, dès avant même qu'il fasse usage du lien lui permettant de poursuivre ses recherches sur Yahoo.com, et que si, le résultat de sa recherche l'amena à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française ou offrant à la vente des objets et ouvrages dont la vente est strictement interdite en France, il doit interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévue par la législation Française ou répondre à des actions initiées à son encontre ».

⁷ Amjed Achour. Marchander via le Net. Jeune Afrique. N° 2064 du 1^{er} au 7 Août 2000, p 34.

En fait, l'affaire Yahoo a montré, qu'au-delà des problèmes juridiques que suscite la technique de vente avec enchère via le Net, des considérations d'ordre éthique et moral s'y sont greffées. En effet, le réseau offre une grande liberté de commerce à ses utilisateurs, mais une liberté aussi débridée peut très bien laisser place à tous les excès⁸.

A cet égard, plusieurs efforts ont été entrepris, par les providers et autres entreprises électroniques, pour interdire sur leurs sites de vente aux enchères de produits comme la drogue, les cigarettes, les organes humains ou les ouvrages concernant la pédophilie. Aussi, est-il prévisible que la moralisation du Net se fasse en parallèle avec son développement et la complexification des problèmes qu'il véhiculera .Entre-temps.

LA VENTE AUX ENCHÈRES : LES NOUVEAUTÉS DU NET

Le Modèle eBay - Révolution Cosmique du Commerce



⁸ Yahoo à trois mois pour empêcher les internautes français d'accéder à ses enchères en ligne d'objets Nazis. L'opinion du 24 Novembre 2000.

4) Le « profiling » à l'affût du client en ligne

La segmentation de la clientèle par les entreprises, est un objectif stratégique de base pour les Netentreprises ; l'analyse comportementale de l'internaute est une pratique largement utilisée dans le cadre de l'élaboration des stratégies commerciales. Cette pratique, appelée aussi « profiling », est réalisée d'une manière automatique par les entreprises lors de la visite de leur site par les internautes. En effet, à l'occasion de chaque passage sur un site, des informations sont collectées sur le visiteur. Cette collecte peut prendre la forme d'une demande d'information volontaire qui se présente sous la forme d'un questionnaire à remplir, comme elle peut prendre la forme de « Cookies », non décelables, placés sur son ordinateur mais tout aussi efficaces. Il est vrai que ces « Cookies » tracent seulement l'identité de la machine et non du visiteur, mais ils permettent cependant de dresser un fichier sur ses choix d'achat, ses produits favoris, itinéraires commerciaux les plus empruntés et d'autres informations sur ses habitudes de consommateur.

De telles informations, collectées à l'insu des visiteurs du site, permettent leur identification lors d'un prochain passage sur ce dernier. Certains sites de nouvelle génération permettent même, une fois le profil établi, de proposer au client un itinéraire et des offres de produits compatibles avec celles exprimées par ses choix précédents pour l'inciter à consommer plus. De telles prouesses techniques, devenues possibles grâce aux nouveaux logiciels, incitent à s'interroger sur l'éthique et les limites du possible que ces nouveaux acteurs du commerce sur le Net peuvent faire sans enfreindre le principe de la liberté et du respect de la vie privée de leurs clients.

Néanmoins, certaines craintes persistent quant à l'attitude à adopter envers le développement de ces techniques envahissantes de collecte de données. Aussi, devrait-il être logiquement interdit toute technique consistant à pirater le disque dur de l'internaute, sauf si son consentement est donné pour ce faire.

Et pour se prémunir des conséquences judiciaires à son encontre suite à une intrusion dans le système informatique des internautes, les Netentreprises établissent des contrats de panélisation qui permettent, après accord de l'intéressé, de récupérer et d'analyser toute information utile sur son disque dur en relation avec la détermination de son profil client.

Cependant, l'utilisation de Cookies dans des cas comme celui de l'affaire Yahoo, pour tracer le parcours des internautes et bloquer leur accès à des sites au contenu légalement interdit, peut-être d'une aide précieuse.

Enfin, il est aussi impératif, pour la moralisation de cette pratique, que les entreprises veillent à ne pas permettre une divulgation des informations nominatives ou spécifiques à certains internautes ou groupes d'internautes portant de ce fait atteinte à leur vie privée. En effet, il est aussi rappelé que les fichiers ainsi recueillis sont couramment vendus à des entreprises ou des agences de publicité ou aux grandes surfaces, moyennant paiement, par les Netentreprises pratiquant le profiling.

Les sites Web de commerce électronique apparaissent ici comme un grand collecteur d'informations qui sont triées, analysées et échantillonnées ; même que certaines Netentreprises n'hésitent pas à céder ces bases de données aux cabinets d'études et à des entreprises de communication.

En fait, il est indéniable de reconnaître que le commerce électronique ne cessera de se développer durant les années à venir, mais le marketing en ligne risque de poser de grands défis aux Netentreprises. La chasse au client virtuel impose aux Netentreprises l'adoption de nouvelles règles d'action marketing et commerciales, différentes de celles du secteur traditionnel, vu que les méthodes de segmentation de fidélisation et de promotion obéissent à des schémas différents par rapport à ce dernier.

Les entreprises ayant perdu leur présence physique sur le marché ne sont plus considérées par les clients comme une référence commerciale ou industrielle digne de confiance. Et en l'absence d'un fort capital de confiance, le consommateur ne ressent plus le lien traditionnel de la fidélité à la marque qui caractérise l'image perçue d'un produit ou d'un service dans la vieille économie.

La marque virtuelle n'a pas le même attrait sur les consommateurs, contrairement aux marques des entreprises de la vieille économie. Ces dernières ayant une manifestation physique et des caractéristiques uniques qui font leur originalité et leur attrait auprès de leur clientèle (un logo, une qualité de service reconnue, une présence des produits et une histoire) et à travers le sentiment de proximité et de sécurité qu'elles diffusent autour d'elles, autant d'éléments qui font défaut chez les marques électroniques. Ainsi, l'absence du support physique et du lieu de relation in situ entre le client et le vendeur, fait ressortir davantage les effets pervers de la virtualisation à outrance du marché. Cette dématérialisation de l'acte commercial est ressentie

comme bénéfique pour les transactions du B to B, même si au niveau de la relation B to C, elle est subie comme une contrainte sérieuse à la conclusion de transactions.

D'un autre côté, la pratique du commerce électronique apparaît comme une spirale inflationniste du fait que les Netentreprises sont toutes tentées par le dépassement des limites du commerce traditionnel à savoir, la notion de parts de marché, de localisation territoriale, de territoire national et clientèle cible, vers une approche plus universaliste où les frontières politiques et sociales ne sont pas un critère de démarcation. La recherche sans cesse de l'élargissement du marché par les Netentreprises fait partie de leur stratégie à moyen et à long terme. Leur quête d'expansion n'a de frein que les limites de leurs plate-formes informatiques et l'attrait exercé sur la clientèle.

En vérité, cet attrait du commerce virtuel nécessite une préparation d'assises informatiques capables de permettre aux entreprises d'être compétitives sur le réseau, qui se reflète d'abord au niveau de la gestion des sites et des portails de ces entreprises. Ces sites et portails ont pour mission de donner une représentation de la Netentreprise sous la forme d'une image condensée qui montre ses activités, ses compétences et ses potentiels au même titre qu'elle constitue un véhicule pour les messages de communication qu'elle veut diffuser d'elle.

En effet, l'attrait d'un site vient principalement de son interactivité, son originalité et du taux d'intelligence artificielle déployée pour attirer l'intention des visiteurs. Ainsi, il devient facile de comprendre pourquoi les start-up engloutissent d'énormes sommes d'argent pour élaborer leurs sites et réussir leurs campagnes d'information. Par ailleurs, il est aussi tentant de remarquer le peu d'efforts déployés par certaines entreprises traditionnelles à gérer leurs sites, en proposant des contenus pauvres et statiques, s'appuyant sur leur notoriété et leur histoire dans le commerce physique comme seul attrait potentiel mis en avant vis à vis des clients en ligne. Une telle pratique est aussi risquée que dangereuse, car elle peut provoquer le désintérêt des visiteurs attirés par des offres plus « enjolivées » des entreprises concurrentes sur le réseau⁹.

En outre, bénéficiant d'avantages indéniables conférés par les nouvelles capacités des outils de communication devenus plus rapides et plus efficaces, le commerce électronique est pratiqué par les Netentreprises avec une grande efficacité. Ainsi, la publicité en ligne est devenue le nouvel allié naturel des Netentreprises. En effet, dans un processus traditionnel de campagne publicitaire, la communication sur le produit se fait via la relation linéaire entreprise/client à travers le canal obligé des mass média. Cette diffusion, entreprise aussi largement que possible, repose sur une inflation de moyens de couverture des segments de la clientèle cible. Les mesures d'efficacité de la publicité diffusée seront effectuées sur le terrain par des professionnels aux méthodes très orthodoxes, ce qui engendre des surcharges de coûts et de délais de feedback importants.

C'est à ce titre que la publicité sur Internet apparaît comme étant l'outil le plus efficace et le plus adapté aux stratégies commerciales des Netentreprises. Les messages publicitaires en ligne proposent des spots publicitaires brefs et ciblés, mais surtout, avantage certain, des liens instantanés avec les entreprises proposant ces produits. Cette interactivité immédiate avec les produits permet une mesure d'efficacité instantanée de la pénétration des messages auprès des clients. Les taux de réponses à une bannière publicitaire ainsi mesurés, permettent de rectifier les offres existantes ou en supprimer celles suscitant le moins d'intérêt.

Bref, la publicité en ligne permet d'augmenter l'efficacité des messages de communication tout en baissant les coûts dans de larges proportions par rapport à celles entreprises opérant sur les créneaux traditionnels, et c'est à ce titre que les stratégies de la communication en ligne se retrouvent avec de nouveaux défis. En effet, les tentatives d'encadrement des comportements des clients se heurtent aux incertitudes des tendances et des fluctuations des opinions sur le Net circulant de bouche à oreille (chat, forums...etc.). Et pour mieux cerner ces tendances, les sondages en ligne apparaissent comme l'outil d'enquête le plus efficace et le plus utilisé pour la détermination des opinions des internautes. Son emploi ne souffre d'ailleurs d'aucune contrainte en terme de limites territoriales ou géographiques et confère des délais de réponse et d'exploitation des données quasi immédiats.

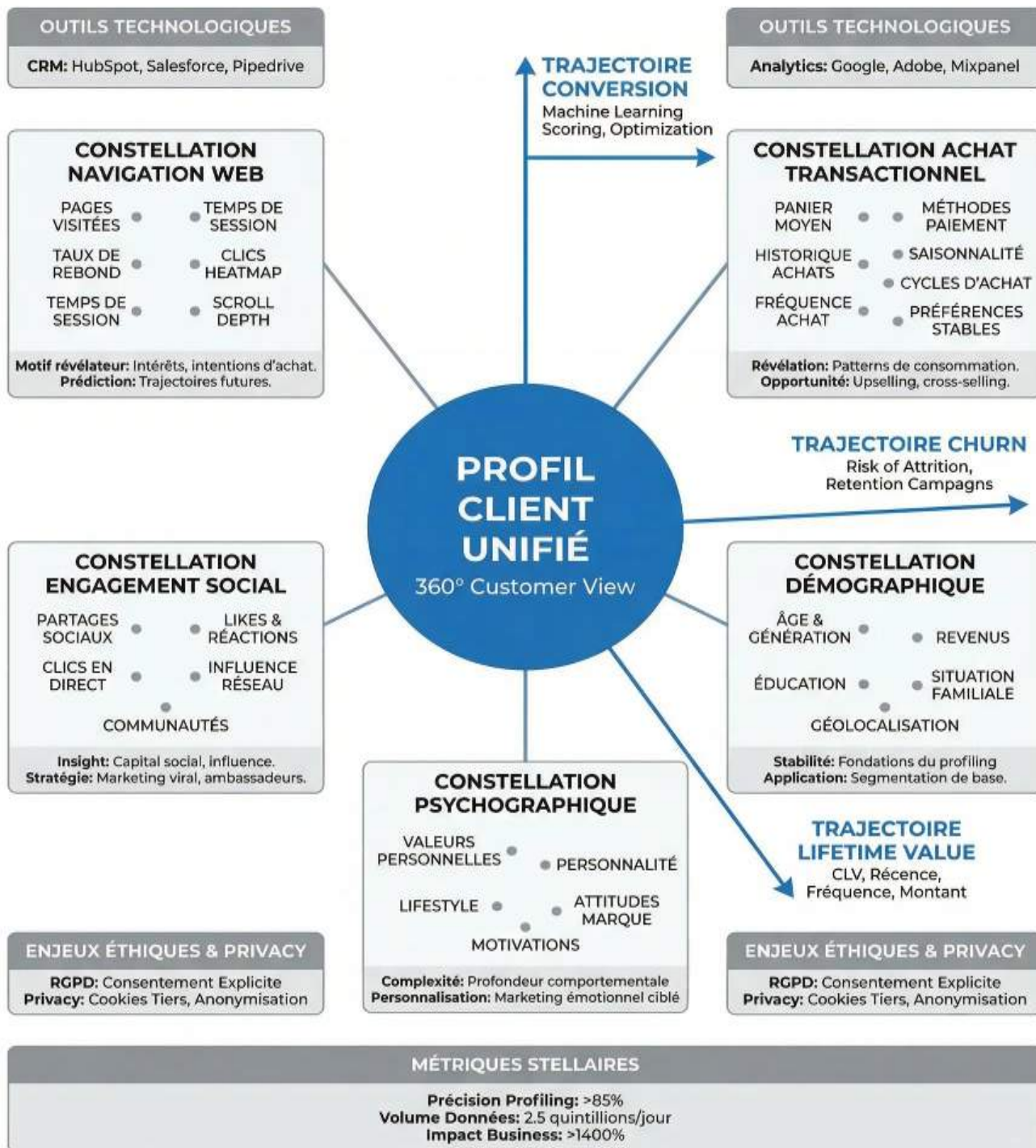
Les Netentreprises du commerce électronique recourent fréquemment pour leurs besoins d'étude du marché à l'utilisation de logiciels permettant l'analyse comportementale des clients ainsi que le pistage de ces derniers par des Cookies. Néanmoins, la combinaison de ces deux modes d'approche électronique de la clientèle permet de personnaliser les offres et des études de merchandising. Les actions marketing deviennent plus ciblées et plus efficaces et par conséquent, moins coûteuses. Plus concrètement, une telle analyse apparaît comme une exploitation instantanée des données recueillies sur le client pour lui faire des

⁹ Voir Jean Michel Yolin. Le développement de la marque et du produit, le référencement, la publicité, l'e-pub et l'e-mailing in Forum « Internet et PMI ».

offres de services adaptées à ses goûts et à ses habitudes de consommation. Ainsi, par exemple, sur certains sites de commerce électronique, l'achat d'un livre ou d'un CD fait que la plate-forme du site propose en retour des titres et des produits similaires pour susciter l'intérêt du client ou bien des offres de réduction des prix sur ces mêmes produits. En réalité, l'avantage tiré de l'exploitation de ces informations apparaît au niveau de la compréhension plus poussée du comportement des clients et de la qualité des offres.

LE « PROFILING » MARKETING

Outils de Cartographie Comportementale du Client en Ligne



5) Les stratégies de maîtrise des marchés

Fruit d'un univers économique jeune et en phase de construction, le développement et l'évolution des Netentreprises n'obéissent pas encore à des modèles types ou à des schémas préétablis. Les business models des premières entreprises du Net ont subi une longue période d'apprentissage pour apprendre à interagir avec le marché, et c'est après moult tâtonnements que des stratégies d'action et de positionnement sur les marchés se sont forgées¹⁰.

Certes, les start-up qui ont vu le jour ultérieurement, fortes des expériences des Netentreprises déjà présentes sur le marché, ont fait une entrée plus assurée dans le domaine du commerce électronique et de conquête des parts de marché. Et même s'il n'existe pas encore de schéma général traçant la typologie des étapes de la vie d'une start-up, il est possible cependant de synthétiser trois étapes obligées de la conquête du cybermarché :

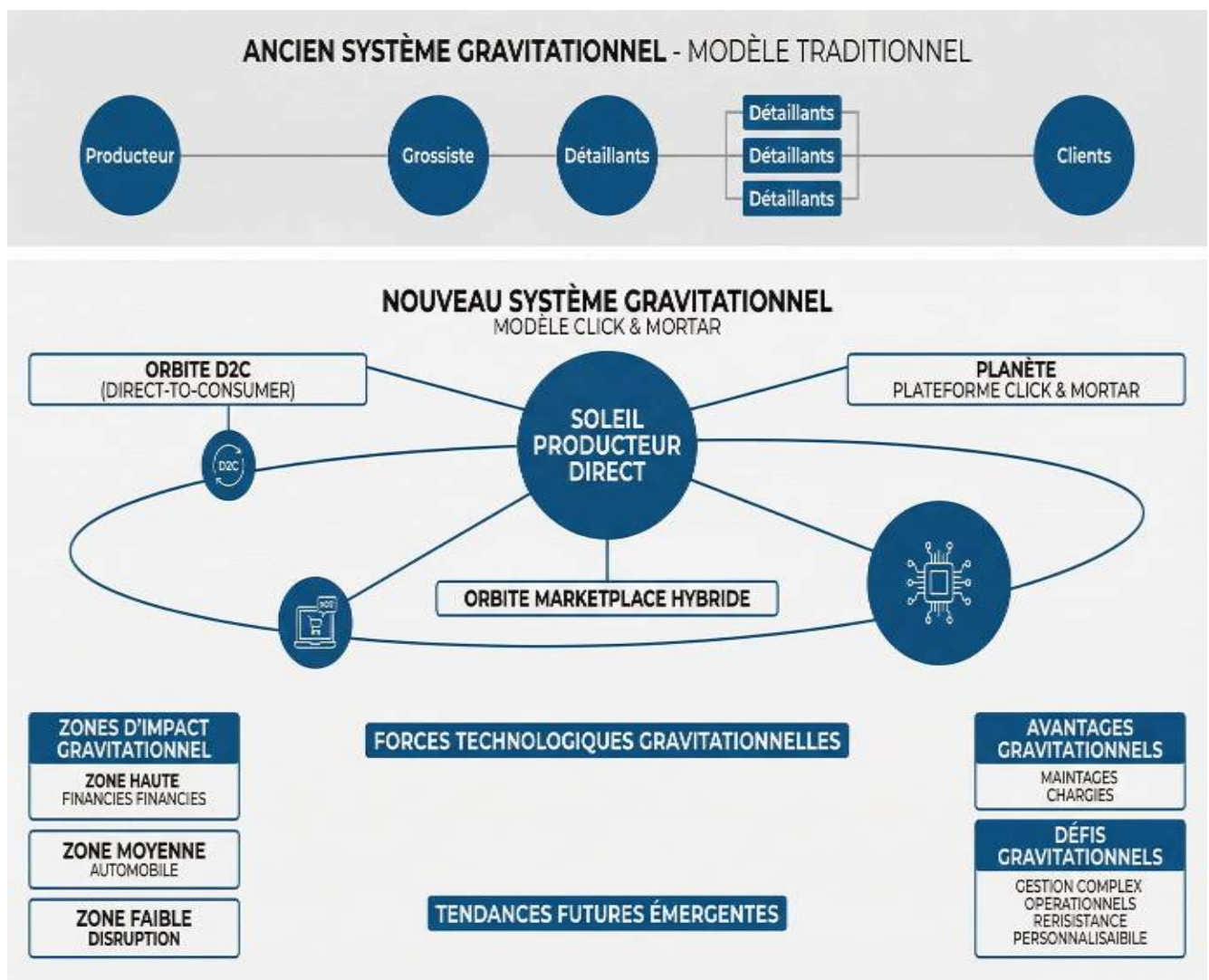
Etape 1) Les actions de communication : Etape primaire de prospection du Net qui commence par la création du site de l'entreprise et son alimentation en information. Cette première opération de mise en ligne vise à communiquer au public des informations sur les objectifs, les produits et les services mais surtout à donner une image globale de l'entreprise. Les sommes d'argent énormes investies par les start-up dans le cadre de leur phase de démarrage sont révélatrices de l'importance accordée à cette communication de séduction grand public. Ainsi, il n'est pas rare de voir que la majeure partie des capitaux levés par les start-up servent d'abord aux dépenses de construction de leur site et aux financements des campagnes de publicité qui l'accompagnent. Par la suite, et même en phase de démarrage, le budget communication et de publicité continuera à engloutir une part importante des revenus de l'entreprise, la stratégie de communication étant à ce titre l'impératif incontournable pour le développement de tout site Internet visant à être un acteur sur le marché. Par ailleurs, les sites autres que commerciaux -à fonction culturelle, scientifique ou artistique- passent aussi par le stade de la « séduction en ligne des internautes » et il n'est pas rare de constater que la réussite de certains sites dans ce domaine les pousse à envisager de passer au stade supérieur du commerce électronique en complément de leur vocation première.



¹⁰ Cf Michel Cartier. Un nouveau contexte mondial pour le commerce électronique. Multimédia dossiers.

Etape 2) Les actions de commerce virtuel : Cette étape qui vient après celle décrite ci-dessus, consacre l'entrée de la start-up dans le monde du e-business proprement dit. En effet, quand la Netentreprise en croissance commence à être assez connue et à attirer un certain nombre de visiteurs, elle se met à faire des offres de produits et de services dans le cadre de ses activités du commerce électronique. Cela implique la mise en place d'une plate-forme de paiement en ligne, des procédures de fidélisation de la clientèle, des actions de promotion et des stratégies marketing. Les produits et services ainsi proposés concernent surtout des articles virtuels (logiciels, applications, bases de données, musique, conseil, etc.). L'outil électronique a donc développé son propre marché, véhiculant ses propres produits et ses propres règles de transactions. Cette inflation tous azimuts du tout virtuel n'aura cependant que deux limites : la concurrence féroce sur le marché qui devient très encombré et la limite de l'innovation technologique qui conditionne l'offre et la demande.

Etape 3) Les actions de désintermédiation du modèle click and mortar » : Le positionnement stratégique sur ce créneau de commerce électronique ne peut se faire que par un passage obligé par les deux phases de développement décrites précédemment ou, au moins, par la première étape dans le cadre d'une évolution logique d'une stratégie visant à conquérir des parts de marché et d'y établir une présence économique durable. Le commerce des produits et des marchandises via le Net impose aux Netentreprises des contraintes de gestion et d'organisation du travail que les autres Netentreprises, travaillant uniquement sur le Net, ne connaissent pas. En effet, un tel positionnement sur le marché nécessite, en plus des plate-formes de commerce électronique (sites ou portails de la marque, procédés de paiement en ligne, logiciels de gestion des commandes), des structures physiques de logistique pour l'acheminement et la distribution des produits, et c'est la maîtrise de cette logistique d'après-vente qui a fait d'ailleurs la fortune et la renommée des Netentreprises comme Amazon.com. Toutefois, les contraintes organisationnelles et humaines des Netentreprises sont telles que des cas de faillites dans le secteur ne sont pas chose rare. Le cas très médiatisé de la faillite de la défunte société Boo.com, témoigne de la difficulté de gestion de ces entreprises « hybrides » propres à Internet.



6) La problématique de la sécurité des paiements en ligne

Il est certes facile de dire « à nouveau marché, nouveaux repères », mais la réalité est que la clé de la confiance dans le commerce électronique est, d'abord et surtout, la sécurisation des transactions commerciales. Il ne fait pas de doute que dans l'avenir, la pratique du commerce électronique continuera à se développer et à s'enrichir, renforçant son emprise tant sur le marché classique en gagnant de nouveaux terrains, que sur le réseau en évolution avec le développement des outils de paiement en ligne sécurisés.

Effectivement, le commerce électronique, et malgré la grande expansion qu'il connaît, bute sur un frein de taille qui ralentit son développement et pèse lourd sur l'atteinte des objectifs escomptés par ses acteurs. En effet, les possibilités économiques et potentialités du commerce électronique ne sont pas encore atteintes en raison de la phobie indéracinable de ses utilisateurs du risque de fraude lié aux modes de paiement électronique utilisés pour la réalisation des transactions du B to B et du B to C sur le réseau. La difficulté de sécuriser les paiements sur Internet est le point focal des efforts entrepris dans le domaine de la recherche de solutions et de standards de chiffrements. Deux courants d'opinions sur ce sujet semblent avoir leurs partisans sur le Net : le premier, véhicule l'idée que les logiciels de chiffrement actuels présentent le maximum de sécurité et que la phobie des risques de fraudes des paiements en ligne relève plus du subjectif que de la réalité. Le deuxième courant, plus répandu, estime que le niveau de sécurité optimale pour assurer les transactions en ligne contre les éventuels abus et fraudes n'est pas encore atteint et de ce fait, les transactions en ligne présentent toujours des risques potentiels réels¹¹.

Il est bon de rappeler qu'au-delà du problème juridique que pose l'utilisation de la signature électronique, la sécurité des paiements est aussi liée aux méthodes de chiffrement qui sont utilisés dans ce cadre. Ainsi, le logiciel de codage le plus utilisé est le Secure Stock and Loyer (SSL) du fait de sa compatibilité avec le logiciel Internet explorer de Microsoft.

Néanmoins, ce système est en phase d'être dépassé par l'adoption d'un nouveau protocole international de chiffrement appelé Secure Electronic Transaction (SET) mis au point par Visa et Master-Card. Ce protocole (SET) repose sur un logiciel de cryptage avancé plus adapté aux besoins des nouveaux utilisateurs du Net, les professionnels comme les particuliers, leur offrant une nouvelle solution informatique évitant les risques de piratage des numéros de cartes bancaires sur le réseau.

La notion de sécurité des paiements et continuera longtemps à constituer le critère de mesure de fiabilité accordée aux procédés de commerce électronique et sera le véritable enjeu de l'avenir du réseau. Aussi, les plates-formes qui offriront le maximum de sécurité seront-elles les plus sollicitées dans l'avenir pour servir de plaques tournantes de sécurisation des transactions de plus en plus importantes et complexes du commerce électronique.

7) La place de marché électronique

La nouvelle tendance du commerce électronique se manifeste par un abandon du B to C au profit du B to B, c'est aussi ce qui est appelé « le grand virage » dans les stratégies des Netentreprises qui se positionnent désormais de moins en moins sur le créneau de la vente aux particuliers. En effet, l'attrait du B to B vient du fait qu'il ne rencontre pas les mêmes difficultés pratiques que le B to C.

Les places de marchés, nouveaux acteurs sur le réseau, sont considérées comme des extensions des différents portails et des sites web. Ces places de marché électronique ou « e-market places », sont des espaces virtuels de commerce électronique sur le Net qui mettent en relation dans d'étroites relations de B to B des activités industrielles ou commerciales tout en leur permettant de travailler en symbiose.

En vérité, les places de marchés tiennent leur succès en raison de deux points forts :

1) La grande capacité d'échange de données, qui permet de gérer des échanges d'offres d'un grand volume entre entreprises du même secteur d'activité ou entre entreprises travaillant sur la même chaîne d'offre. L'appartenance à une même place de marché offre l'opportunité de créer et de consolider des liens commerciaux et mettre en place une coopération plus active dans la passation de commandes et de gestion des stocks entre Netentreprises. Les liens déjà existant entre entreprises de la place et d'autres entreprises en dehors de cette dernière sont aussi susceptibles d'élargir davantage les horizons de la place de marché.

¹¹ Eric Nunés. La valeur juridique d'une signature électronique. Le Monde interactif du 21 Février 2001.

2) La place de marché est un espace de transactions sécurisé offrant de grandes garanties pour les transactions informatiques via une plate-forme de logiciels et un réseau informatique intégré plus complexe et plus élaboré que celle des sites Web traditionnels, et donnant accès à des modes de transactions très diversifiés (ventes classiques ventes aux enchères, adjudications, échanges...etc).

Néanmoins, la création et la gestion de la place de marché est une entreprise coûteuse qui nécessite des investissements très importants. Aussi, est-il nécessaire de la considérer comme une véritable entreprise dont le promoteur, appelé « le maître de la place », est le principal maître d'œuvre. Gestion rigoureuse et large vision sont les deux principales qualités que le maître de la place devra déployer pour mener à bien la maîtrise d'un espace commercial aussi fluctuant. Le maître de la place, juridiquement une société unique ou un ensemble de sociétés, peut gérer soit l'aspect technique uniquement soit l'aspect contenu des données générées et transmises au sein de la place¹².

La place de marché est donc un espace virtuel fonctionnant sans limites, c'est à dire une plate-forme de transactions permanente, et c'est à ce titre qu'elle est appelée à fournir les garanties maximales aux prestations informatiques ainsi que garantir le maximum de fiabilité et d'efficacité de rendement des technologies mises à la disposition des entreprises. L'amélioration et la mise à jour permanente de la plate-forme informatique de la place de marché, pour aller de pair avec les dernières technologies et solutions informatiques du jour, est un objectif permanent du maître de la place.

Par essence, la place de marché doit donc répondre à un double défi, être accessible au public des internautes (individus ou entreprises) et en même temps être sécurisée de l'intérieur pour prévenir toute intrusion nuisible à l'un de ses membres. Les solutions informatiques les plus recherchées sont celles relatives aux accès sécurisés, aux miroirings de sécurité et aux mécanismes de prévention contre les interruptions de service.

La place de marché est administrée normalement par une société ou un groupe de sociétés gérant aussi bien la plate-forme informatique que le contenu qu'elle véhicule. Néanmoins, le degré d'implication dans la supervision directe du maître de la place amène une plus grande responsabilisation de ces derniers.

Ainsi, pour veiller à ce que la place du marché soit bien gérée, le maître de la place établit des règles de fonctionnement, il peut fixer ses conditions aux membres de la place par des dispositifs contractuels par lesquels ils fixent les procédures d'identification des membres, celles de jouissance des services offerts, celles de mise en vente des produits et services des opérateurs de la place et des conditions générales de passation des transactions. Le maître de la place aura aussi pour tâche d'assurer la gestion des situations de conflit qui pourraient survenir entre les entreprises de la place par l'établissement de règles de déontologie et d'éthique commerciales acceptées par tous. Le risque à surveiller serait que les entreprises de la place de marché puissent se mettre en situation d'abus, de position dominante ou d'entente illicite (pratiques punies par les législations Européennes).

En effet, la mise en contact à distance des clients et des entreprises pose une obligation de fournir le moyen optimal pour assurer le plus haut niveau de sécurité à ses transactions contre toute forme de détournement d'informations confidentielles, de banditisme ou d'une quelconque forme de piratage.

Aussi, la recherche de sécurité informatique suppose-t-elle deux préalables essentiels :

- 1) Assurer la sécurité du support de communication qui doit offrir l'assurance que l'information transmise s'est effectuée d'une façon intégrale, sans aucune déformation au même titre qu'elle permet l'identification claire et précise des correspondants.
- 2) Assurer la confidentialité des informations transmises entre acteurs commerciaux sur le réseau dans leurs relations commerciales, qui passe par la protection de certaines informations jugées sensibles : (numéros de cartes de paiement, données propres aux commandes passées entre vendeurs et acheteurs, intégrité des paiements en ligne... etc).

8) la certification de la signature électronique

La technique de certification des transactions électroniques est l'élément essentiel pour assurer le développement du commerce en ligne. L'identification des correspondants commerciaux et la conclusion des affaires se fait par le biais de « la signature électronique », élément d'identification par excellence entre partenaires d'affaires. La signature électronique est donc un élément d'identification de son titulaire qui permet

¹² Alain Bensoussan. La place de marché : un nouvel espace de commerce électronique. Rubrique juridique sur le site www.lejournaldunet.com.

de l'individualiser mais, par la même occasion, engage sa responsabilité individuelle pour les actes commerciaux qu'il entreprend¹³.

Sur un plan économique et commercial, la signature électronique est utilisée pour assurer la fiabilité dans une relation de transactions comportant des informations sensibles (notamment dans le cas du B to B) permettant la reconnaissance de la commande passée et d'engager sa ratification. La signature électronique une fois reconnue entre partenaires commerciaux engage automatiquement dans le cadre du B to B des processus de fabrication et de distribution. Et dans un tel contexte, s'assurer de la validité des ordres passés à distance, qui engagent des montants financiers importants, est une priorité pour toutes les Netentreprises.

En outre, la signature électronique a aussi une valeur juridique certaine lui permettant de constituer un élément de preuve et d'avoir une force juridique opposable aux tiers. En fait, et au-delà des spécificités techniques des protocoles permettant la certification de la signature électronique, il est possible de retenir la définition selon laquelle cette dernière consiste « en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache »¹⁴. En d'autres termes, la signature électronique doit permettre l'identification précise et sans équivoque de la partie dont elle émane et qu'elle est supposée représenter, ce qui garantit l'intégrité de l'acte électronique contracté.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la signature électronique n'est pas une pratique nouvelle car les établissements bancaires offrent depuis assez longtemps le service d'utilisation de la signature électronique à travers l'emploi de cartes bancaires. L'identification de l'utilisateur était possible en effet grâce au code secret qu'il détient et celui de la carte qu'il présente par la même occasion.

La signature électronique tient sa valeur de la force probante qu'elle donne aux documents électroniques et aux ordres donnés via le réseau. En effet, le débat a été longtemps axé sur la question de savoir si le document électronique avait la même valeur juridique que le document papier. Et ce débat a trouvé son aboutissement avec l'adoption de la directive européenne du 13 décembre 1999 relative à l'instauration d'un « *cadre juridique pour les signatures électroniques et certains services de certification* » qui, d'une part, lui donne une valeur de preuve acceptée en justice au même titre que le document papier et d'autre part, incite les pays membres de la communauté à ne pas refuser la signature électronique comme un moyen de preuve quand elle présente toutes les garanties nécessaires.

En effet, la loi Française n° 2000-230 du 13 Mars 2000 (publiée au journal officiel français du 14/3/2000 n° 3968) « *portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatives à la signature électronique* » qui a apporté la précision voulue, stipulant que : « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier ». Cette loi a introduit une véritable révolution juridique dans le domaine de la preuve.

Néanmoins, l'adaptation du mode de preuve classique (par écrit) à l'usage de l'Internet a nécessité son accompagnement par de certaines règles élémentaires, notamment :

- 1) la signature électronique est acceptée sous sa forme dématérialisée et apparaît comme une suite de chiffres et/ou caractères ayant une signification intelligible pour un système électronique qui lui sert aussi de mode de transmission.
- 2) la signature électronique est acceptée comme mode de preuve qui permet de conclure des contrats électroniques. En effet, la signature électronique est la manifestation du consentement donné, considéré juridiquement comme la condition sine qua non de validité d'un contrat quelconque. L'échange du consentement donné à travers le réseau par l'envoi de signatures électroniques équivaut à l'apposition d'une signature sur un contrat traditionnel rédigé sur un support papier et par là, entraîne irréversiblement la responsabilité civile, pécuniaire et pénale des contractants.
- 3) La signature électronique d'un document électronique permet aussi son authentification et lui donne une valeur probante supérieure à celle d'un simple écrit électronique. En effet, les dispositions de la loi Française du 13 Mars 2000 susmentionnée permettent ainsi de dresser des actes authentiques sur un support électronique par des notaires, des officiers de l'état civil, des préfets, des huissiers ou des commissaires-priseurs. Un tel dispositif plaçant sur le même pied d'égalité devant la loi et la justice les documents sur support électronique et ceux sur support papier, permet une libéralisation des formes de contractualisation et d'action commerciales qui s'offrent aux entreprises qui peuvent les utiliser toutes les deux. Toute hiérarchie entre ces deux formes de documents étant abolie, le choix de privilégier l'emploi de l'une ou de l'autre découlera exclusivement du choix des parties contractantes. Ce dispositif, appelé

¹³ Voir les nouvelles technologies de l'information au Maroc. Revue d'information BMCE. Août/septembre 2000. P 14 et 15.

¹⁴ Alinéa de l'article 1316- du code civil Français.

aussi « convention de preuve », permet aux parties contractantes de s'accorder sur les modes de preuve à utiliser en cas de litige¹⁵.

Par ailleurs, il est précisé que la signature électronique concernée par la directive européenne du 13 décembre 1999, qualifiée de : « signature électronique avancée » est caractérisée par :

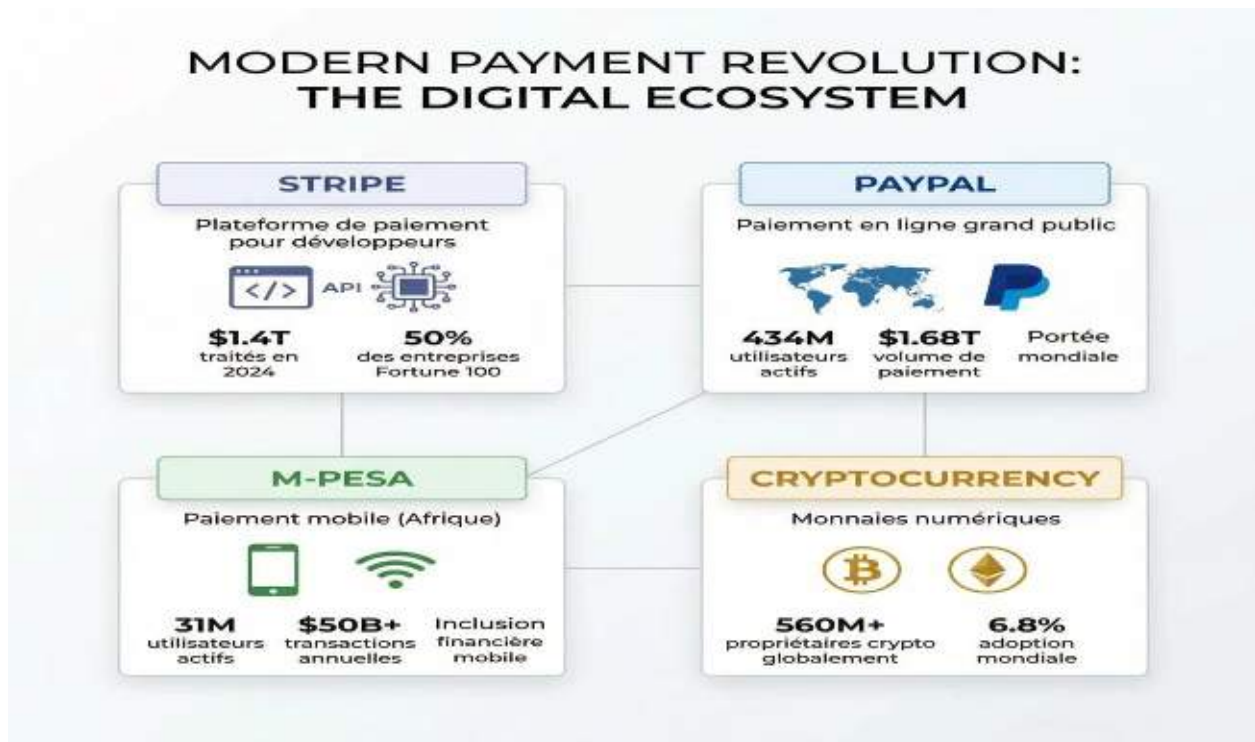
- Un lien unique la reliant au signataire,
- Une identification précise du signataire,
- Être créée par des moyens que les signataires peuvent aussi garder sous leur contrôle,
- Être liée aux données auxquelles elle se rapporte, évitant ainsi toute récusation ultérieure du consentement donné.

A cet effet, l'article 5 de la directive communautaire consacre le principe de la : « non-discrimination » entre documents électroniques et ceux sur support papier à titre de preuve en justice dès lors que la signature électronique avancée est basée sur un certificat qualité et créée par un dispositif sécurisé de création de signature.

Engageant la responsabilité de son émetteur, la signature électronique est de ce fait un outil à double tranchant et aux conséquences désastreuses pour les entreprises en cas de son détournement ou de sa falsification. Aussi, les Netentreprises sont-elles, de plus en plus, à la recherche de techniques de certification efficaces et performantes, la conclusion de « contrats de certification » avec des entreprises spécialisées leur permettant de se prémunir des éventuels dérapages et de disposer de plates-formes plus adaptées à leurs besoins et de circuits sécurisés de e-commerce.

Ces contrats de certification s'apparentent à une offre de service dont le but est de permettre aux entreprises qui y ont recours, de délivrer et de recevoir une signature électronique fiable et garantir par la même occasion l'intégrité du message de toute déformation ou perte de données. Cette garantie est un élément clé du commerce électronique surtout dans le cadre du B to B ou au sein d'une place de marché où les enjeux et les sommes engagées sont énormes.

Et en l'absence d'une formule unifiée et universelle, les fournisseurs de contrats de certification sont tenus de fournir des procédures de validation adaptées aux besoins de chaque entreprise. Ces procédures, désignés sous le terme de « recette » sont établies sur la base de cahiers de charges spécifiques et adaptées aux situations particulières rencontrées par chaque entreprise.



¹⁵ La Loi Française reconnaît désormais la signature en ligne. Actualités financières. Yahoo.France du 2 Avril 2001.

« S'il fallait risquer un cliché caricatural, la bataille économique pour le commerce électronique pourrait se résumer, aujourd'hui, à une compétition opposant une entreprise française roulant à 10 Km/h face à 80 entreprises américaines roulant à 200Km/h. ».

Francis Lorentz ; Extrait du rapport sur le commerce électronique.

Chapitre 5 :

LE CAPITAL-RISQUE :

Qui finance la nouvelle économie ?

Dans le domaine des investissements, les Netentreprises sont réputées pour être capitalivores, mais il est indéniable que les Netentreprises en sont les championnes de la capitalogourmandise. En fait, l'émergence de toutes les start-up a été financée grâce à de généreuses contributions des business-angels qui ont, et continuent encore de faire tourner véritablement la nouvelle économie.

Sur ce point, l'analogie que présentent les conditions d'émergence de la nouvelle économie avec d'autres exemples tirés de l'histoire économique occidentale est d'une similitude frappante, même si elles ne portent en elles aucun déterminisme historique particulier. En effet, l'aviation en Europe s'est développée selon un modèle similaire. Et comme le risque financier était très important, les banques hésitaient à investir. Aussi, des industriels, comme les Deutch de la meurthe, numéro 1 du pétrole en France dans les années 20, ont-ils pris la relève. Ils ont soutenu l'aviation à ses débuts car ils estimaient que c'était l'une des clefs pour l'essor de l'industrie pétrolière en assumant, d'une certaine manière, le rôle de capital-risqueur. Certes, il s'agit d'un autre temps et d'un autre contexte, néanmoins, l'action du capital-risque dans l'émergence de la nouvelle économie est essentielle et il continuera, pendant un certain temps encore, à se présenter comme le soutien principal à la création des Netentreprises¹.

En effet, il est certain que la nouvelle économie naissante doit beaucoup à ces financiers kamikazes qui ont investi massivement dans des idées, des concepts et des modèles économiques qui n'ont jamais été testés ni présentant les garanties nécessaires de leur rentabilité future. Les capital-risqueurs de la nouvelle économie ont été le levier manquant à l'émergence de business models aussi révolutionnaires que novateurs. Ce phénomène peut être expliqué à travers deux approches :

- **La première approche**, est celle relative à la nouveauté des concepts que défendaient les entrepreneurs du Web et les immenses marchés non encore conquis que représentait toute implantation commerciale sur le Net. Ceci a été favorisé par le bond en avant technologique et les efforts du développement en matière d'innovation. Les premiers créateurs de start-up pouvaient se permettre de rêver de réaliser n'importe quel modèle économique, ils avaient l'assurance que cela leur réussirait, la règle du « Premier arrivé, premier servi » n'a d'ailleurs pas encore été mise en doute. Et devant l'immobilisme récurrent des organismes de financement classiques, les premiers business-angels étaient surtout ceux qui avaient pressentis les potentialités économiques de ces nouveaux marchés et les immenses opportunités de réussite qui s'ouvraient à leurs protégés. Cette étrange symbiose d'intérêts est basée sur l'espoir et la foi indestructible dans l'activité de l'entreprise. A ce titre, l'histoire de l'émergence des start-up et des business-angels est avant tout l'histoire d'une passion et d'un rêve partagé entre deux acteurs différents mais au but commun. C'est d'ailleurs cette même passion qui anime encore les capital-risqueurs et certains créateurs de start-up qui financent à leur tour des projets novateurs. L'appât du gain, maintes fois mis à l'avant comme principal moteur de motivation des business-angels, ne peut être considéré comme l'unique critère d'engagement dans l'aventure de la Netéconomie, le goût de l'aventure, du défi et du soutien aux talents prometteurs sont des considérations qui pèsent aussi lourdement dans la balance de l'engagement financier des capital-risqueurs².

- **La deuxième approche**, non moins répandue, explique le développement du capital-risque dans le financement de la nouvelle économie par la défaillance des organismes institutionnels de crédit et de financement en raison de la rigidité de leurs critères en matière d'octroi des capitaux destinés au financement de l'investissement. En effet, mettant en avant les principes et les critères de financement

¹ Florent Latrive. D'où viennent-ils, op-cit.

² D.G. Start-up et start-down. Libération du 20 Mars 2000.

acquis durant de longues décennies dans le cadre de l'économie classique, les business plans des jeunes entrepreneurs ne présentaient pas les éléments de base constituant un projet fiable ni offrant les garanties traditionnelles nécessaires pour assurer la récupération de leur mise en fin de parcours. Les business-angels, plus libres et plus aventuriers, auront profité massivement de ce créneau. Cette situation a trouvé un écho retentissant et la grande majorité des institutions de crédit se sont converties au capital-risque destiné aux projets de la nouvelle économie soit directement, soit dans la majorité des cas, à travers la création de filiales spécialisées.

D'un point de vue général, l'arrivée de la Netéconomie a amené une nouvelle manière de voir pour les capital-risqueurs qui ont modifié leurs comportements au fur et à mesure que la nouvelle économie avait concrétisé ses promesses ou qu'elle faisait état de ses limites.

1) Les évaluations d'opportunité

Le capital-risque est à la fois un jeu de hasard et un sport dangereux. Mais, ce dernier n'est pas une notion nouvelle, il a fait un long parcours dans le milieu entrepreneurial de la vieille économie, les banques comme les investisseurs privés, ont mis en place toute une panoplie de règles et de principes d'octroi des contributions en terme de capital-risque. Cette toile d'araignée de filtres juridiques et de conditions pratiques a fini par devenir un véritable « code de financement ». Les entrepreneurs de l'économie classique désireux de monter leur projet, devraient satisfaire à un certain nombre de critères de sélection.

Ainsi, la sélection des projets est considérée comme l'étape la plus dure du parcours du nouvel investisseur. A cet effet, il y a lieu de rappeler que le capital-risque peut-être défini, dans le strict sens du terme, comme l'ensemble des fonds propres et capitaux injectés dans les nouvelles entreprises en phase de leur création pour les aider à réaliser leur projet.

Le capital-risque est sollicité dans trois phases lors du démarrage de l'activité d'une entreprise :

- * Le capital d'amorçage : investi avant le démarrage réel du projet, son but est de fournir les capitaux de financement, de prospection et d'établissement des infrastructures nécessaires au projet proprement dit.
- * le capital de création : a pour vocation de financer le démarrage d'un projet, il est remarqué qu'au cas précis des start-up, la majorité de ces fonds servent à promouvoir des campagnes de publicité et de communication.
- * Le capital de post-crédation : permet de soutenir financièrement les jeunes entreprises durant les premières années de leur développement³.

En fait, dans le cadre de l'économie classique, l'octroi des fonds de capital-risque passe par un examen minutieux par les investisseurs du business plan, présenté à l'appui du projet. Aussi, le business plan, l'étude du marché et le plan de financement prévisionnel sont-ils passés au crible de multiples questions et des demandes d'explication des investisseurs. Ces investisseurs en capital-risque cherchent par de telles démarches à minimiser les marges de risque inhérentes à toute opération de soutien à un projet. Le souci de la rentabilité future de l'entreprise est la seule garantie pour eux qu'ils pourront effectivement récupérer leurs mises et les dividendes espérées de leurs placements. C'est dans une logique de prudence que leur démarche s'affichera durant toutes les étapes d'étude du projet d'investissement.

Cette étude et évaluation du projet sera toujours tiraillée entre deux points de vue, celui du promoteur qui espère que son entreprise sera performante, qu'il dépassera les objectifs fixés et qu'il atteindra les seuils de rentabilité qu'il s'est imposé et celui des investisseurs, plus méfiants, qui savent que les prédictions de base ne se concrétisent pas toujours sur le terrain et que la rentabilité espérée mettra toujours plus de temps que prévu pour se réaliser⁴.

Pour pallier à ces marges d'incertitude qui entourent la faisabilité d'un projet, les capital-risqueurs font appel à des critères de tri qui les aident à orienter leurs choix, au vu des types d'opportunités à saisir, de la stratégie d'approche à développer et le niveau de rendement du créneau d'activité. A ce stade préliminaire, mais aussi crucial, le business plan est le principal document d'étude mis en examen, d'où l'importance que doit requérir son élaboration par le promoteur.

De cette étude, plusieurs éléments sont recherchés par les investisseurs qui détermineront leurs choix définitifs :

³ Voir capital risque : définitions, mesures et propositions. Textes de référence. Service d'information du gouvernement. France.

⁴ Fricreau Benoit. Republic Alley n'a pas peur du grand méchant crash. Libération du 25 Avril 2000.

- * les éléments de cohérence : l'étude de faisabilité du projet doit donner lieu à un constat de complémentarité entre ses différentes composantes et démontrer que l'ensemble de l'organisation financière, matérielle et humaine mobilisée servira au bon fonctionnement de l'entreprise.
- * les éléments de sécurité : sont liés à la maîtrise des risques identifiés car l'existence de ces derniers ne doit pas comporter un danger pour le projet et de ce fait, doivent être comptabilisés et évalués ainsi que présenter des ébauches de solutions cohérentes.
- * les éléments de rentabilité : le projet devra ensuite présenter un plan de financement prévisionnel réaliste et réalisable. Le but serait une rentabilité réelle et soutenue du projet permettant un retour sur investissement escompté par les bailleurs de fonds ainsi qu'une couverture des risques apparents ou potentiels du projet.
- * les éléments managériaux : relatifs à la constitution du staff de l'entreprise (profils, motivations, compétences, expériences cumulées, cohérence) ainsi que la stratégie adoptée (organisation du personnel, canaux de communication, emploi des ressources financières et matérielles ... etc.).

Mais, la présentation d'un bon business plan n'est pas la seule condition de garantie susceptible d'influencer le choix des investisseurs, il arrive que ces derniers, ayant fixé des critères d'évaluation qui leurs sont propres, refusent un business plan apparemment solide et satisfaisant aux yeux des entrepreneurs. Aussi, le choix est-il lié, dans une certaine mesure, à des considérations très personnelles et subjectives des capital-risqueurs qui s'ajoutent à celles de nature objective décrites ci-dessus. Le hasard qui fait que la conception du projet du jeune entrepreneur coïncide avec celle des investisseurs joue un rôle non négligeable dans l'émergence ou l'enterrement de beaucoup de projets. Dans les premières années de développement de la nouvelle économie, l'euphorie était monnaie courante. Et c'est ainsi qu'il est même arrivé que des millions de dollars aient été levés autour d'une table de café, sur la base d'un business plan griffonné sur une serviette de papier. Mais, si tel était le cas à l'époque, il ne l'est désormais plus. Et bien que les investisseurs dans la Netéconomie continuent de lever des sommes importantes pour leurs projets, il n'en reste pas moins que même à l'appui d'un solide business plan, cela se fait après moult difficultés et des efforts colossaux de persuasion de patience et de temps passé à courtiser les business-angels devenus, sous le coup des déboires de start-up en difficulté, plus réservés à s'engager⁵.

2) Les évaluations de faisabilité

En vérité, la Netéconomie est toujours considérée par certains comme le nouvel Eldorado des temps modernes et par conséquent, attise toutes les convoitises et tous les appétits. Le sentiment de tirer le bon filon est la conviction de tous les entrepreneurs qui se heurte, d'une manière quasi permanente, à la démarche analytique et aux méthodes drastiques des investisseurs pour le choix des projets porteurs passés aux cribles et aux tamis les plus serrés de la logique économique. La sélection des projets éligibles à un financement par capital-risque ne représente ainsi que quelques unités pour cents étudiées⁶.

Mais, aussi sévère que cette sélection paraît être à première vue, elle n'en demeure pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts des deux parties prenantes à cette opération. D'une part, les investisseurs qui, dans l'optique de sauvegarder leurs intérêts, se prémunissent contre les projets à haut risque ou à l'issue aléatoire et d'autre part, les entrepreneurs ayant bouclés un bon plan de travail préliminaire et mis de leur côté toutes les chances de réussite, s'en trouvent plus assurés pour continuer sur les objectifs tracés.

Parler plus en détail des critères de sélection adoptés par les investisseurs en capital-risque qui motivent leurs décisions de refuser ou d'accepter les projets qui leurs sont présentés, ne peut être cerné avec précision car cela englobe une dimension de souveraineté exercée intuitu-personae par ces derniers qui diffèrent d'une personne à une autre.

Néanmoins, il est constaté qu'une série de principes de base font, d'une manière ou d'une autre, partie des considérations prises en compte par les capital-risqueurs, institutionnels ou privés, dans le cadre de leurs démarches d'analyse de projets. L'étude de tout projet se fait alors dans le cadre de deux dimensions différentes :

a) Le contexte général du marché : Les business-angels, en bons gestionnaires des fonds dont ils disposent, sont à l'écoute permanente des tendances des marchés sur lesquels ils comptent investir. Cette écoute est d'autant facilitée du fait que la plupart des business-angels procèdent à des études périodiques du marché et à l'analyse de ses tendances générales. Dès lors, une grille de critères de

⁵ Odile Benyahia. Les anges ont le démon du Net. Libération du 1 mars 2000.

⁶ Stéphane Foucart. Lendemain de fête aux first tuesdays. Le Monde du 13 décembre 2000.

choix relatifs aux projets à soutenir va se former et par là, influencer leurs décisions. Aussi est-il constaté que l'émergence d'un certain nombre d'activités durant une période donnée, prend son essor dans le soutien massif des investisseurs aux secteurs phares à fort potentiel de développement (Ces tendances se forment généralement sous le coup d'une conjoncture économique favorable, suite à un programme politique de promotion de certains secteurs, à une forte demande du marché, à un changement des habitudes de consommation ou à un saut technologique significatif... etc.).

b) Le contexte particulier du projet : Au-delà des opinions que les business-angels se font des tendances de marché, il apparaît néanmoins que leurs démarches particulières obéissent aux créneaux d'une méthodologie générique et à des modèles reconnus et utilisés par tous. La sélection des dossiers obéit au critère « d'opportunité immédiate et de rentabilité certaine ». Cela veut dire que le secteur d'activité doit être en expansion avec de réelles capacités de rendement, et dans le cas précis des investissements de la nouvelle économie, c'est d'être « IPOsable » (terme employé dans le milieu boursier, IPO –Offre Publique d'Achat- qui signifie qu'il est susceptible d'entrer en bourse)⁷.

Les autres critères, plus fonctionnels, qui président à la manifestation de la décision des investisseurs et la sélection des meilleures opportunités, concernent :

- * Les secteurs d'investissement à soutenir et les zones géographiques à couvrir,
- * Le positionnement du projet par rapport aux situations commerciales et concurrentielles déjà existantes sur le marché,
- * Les stades de réalisation du projet (conception, démarrage ou expansion),
- * Le type et la taille du marché ciblé,
- * Les sommes requises pour financer le projet, qui doivent se situer dans des marges raisonnables de sécurité des placements et du retour sur investissement,
- * La cohérence des méthodes de management des business models proposés pour piloter le projet, révélateurs du degré de maturité et de professionnalisme de l'équipe dirigeante.

Ce dernier point reste toutefois le centre de gravité de toute opération de financement par capital-risque. En effet, c'est à partir de la prise en contact directe entre le promoteur (et son équipe) et l'investisseur que se concrétisera réellement la décision de ce dernier. A ce titre, il va chercher à savoir si la direction de la future entreprise a, d'ores et déjà, les qualités requises en terme de compétences managériales et qualités de leadership nécessaires aux rudes tâches qui l'attendent.

Les investisseurs privés individuels se positionnent fortement au niveau de cette relation, qui peut même se transformer dans certains cas de figure en une cogestion de l'entreprise. Cette ingérence n'est pas non plus subie par les entrepreneurs, elle est plutôt souhaitée parfois en raison de l'expérience et de l'appui que le business-angel peut apporter aux nouveaux managers pour résoudre les problèmes qui surgissent.

Mais, s'il y a un autre domaine sur lequel les business-angels sont plus circonspects et pointilleux, c'est l'étude des prévisions financières (pour les projets en gestation) ou les réalisations des bilans (pour les entreprises déjà opérationnelles). L'analyse de ces données financières et comptables est nécessaire pour l'investisseur qui doit se faire une idée sur le délai que prendra le projet pour atteindre le seuil de rentabilité envisagé. Enfin, le dernier point de leur analyse consiste dans la recherche de l'existence d'un couple produit/marché à fort potentiel, c'est à dire, basé sur une offre diversifiée, originale et exploitant un secteur où la demande est forte. L'activité de la concurrence et son emprise sur le marché envisagé est certes une donnée à prendre en considération, mais à ne pas surestimer outre mesure, car l'accent des investisseurs est beaucoup plus mis sur les compétences managériales de l'équipe dirigeante, surtout au niveau de sa combativité commerciale et sa capacité à défendre sa part de marché⁸.

Il est remarqué toutefois qu'il est autant difficile pour un entrepreneur de trouver un investisseur qui va adhérer à son projet, que pour un business-angel de trouver le projet offrant les critères de sécurité et de rentabilité qu'il recherche. Aussi, la sélection de part et d'autre de ces deux catégories d'acteurs du capital-risque est-elle généralement très rude.

⁷ Laurent Mauriac. L'argent facile et rapide est devenu la principale motivation. Libération du 13 Mars 2000.

⁸ D.G l'argent ne suffit pas, il faut accompagner les jeunes créateurs. Libération du 20 Mars 2000.

3) Les formes de participation

Le déblocage des fonds nécessaires à un investissement par les business-angels, qui intervient à la fin du processus d'évaluation et de sélection, marque l'étape importante du commencement de la vie du projet. Sa genèse, ainsi établie, interpelle à s'intéresser aux formes de garanties de remboursement des fonds accordés et les techniques adoptées par les bailleurs de fonds pour s'assurer un retour sur investissement complet et satisfaisant.

En effet, les modes d'intervention des capital-risqueurs varient en fonction de leurs disponibilités et des montants qu'ils sont prêts à engager (financements prudents, engagements minimaux ou fortes participations). D'une manière générale, la tendance affichée par les capital-risqueurs est le soutien aux petits projets, porteurs mais non capitalivores, intervenants ainsi dans la création de multiples entreprises à fort potentiel, ce qui leur permet de suivre leur développement ou de s'y retirer sans trop de pertes. La préférence concerne aussi les investissements à courte période ou avec des modalités de sorties éventuelles pour les investisseurs désirant se désengager⁹.

Les organismes de capital-risque, dont la taille est assez importante pour se prémunir des risques de cette activité, peuvent aussi s'engager dans des opérations de MBI (management buy-in, acquisition de l'entreprise par des équipes dirigeantes extérieures) et de MBO (management buy-out, acquisition de l'entreprise par les équipes dirigeantes en place) qui réclament la mobilisation de fonds importants.

Sur un plan plus pratique, et en contrepartie aux fonds investis, les capital-risqueurs peuvent souscrire des actions ordinaires à dividendes prioritaires ou assorties de bons de souscription, faire des avances en compte courant d'associés, souscrire à des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription d'actions ou bien, consentir un prêt participatif. Ces prises de participations dans le capital de la nouvelle entreprise tissent des liens réels entre investisseurs et promoteurs et mettent en place des mécanismes de communication et de concertation qui vont au-delà de la simple relation de financement. En effet, il faut toujours garder à l'esprit la particularité propre au capital-risque investi dans le secteur des nouvelles technologies qui crée des relations de proximité réelles et des liens d'interdépendances entre ses acteurs.

Le retour sur investissement est dans tous les cas -très lent- et prend plus de temps que les financements des entreprises classiques du « hard and concrete ». Ce temps de retour, qui est aussi supérieur à 2 ou 3 ans, n'est pas de nature à encourager les investisseurs ordinaires d'autant plus que les marchés de la nouvelle économie, de nature hyperconcurrentielle, nécessitent des investissements importants en capitaux.

Cette marge de risque largement boudée par les investisseurs classiques aux anciens critères économiques, est cependant très tolérable par les capital-risqueurs de la nouvelle économie qui tablent beaucoup plus sur les prévisions d'extension futures du marché et des possibilités offertes aux jeunes Netentreprises. En effet, la bataille du capital-risque est également fonction de l'activité commerciale et de l'esprit des affaires ambiant.

A ce titre, l'Europe, principal partenaire économique de notre pays, a accusé et accuse encore, un large retard face aux Etats-Unis du fait de la faiblesse des montants engagés dans le secteur de la nouvelle économie. Ce retard est d'ailleurs un handicap sérieux freinant son alignement sur le leader américain. L'Angleterre est à cet effet le leader européen dans le secteur des NTIC. La France et l'Allemagne n'arrivent qu'à tenir une place plus en retrait.

A titre d'exemple il est possible de schématiser ce « Dot-com Gap »¹⁰ à travers les schémas suivants :

TABLEAU COMPARATIF : CAPITAL-RISQUE EUROPE vs ÉTATS-UNIS (2000-2025)

Année	Europe (Md\$)	États-Unis (Md\$)	Ratio US/EU	Contexte
2000	~5-7	~100	~15x	Bulle dot-com au sommet
2001-2003	~3-4	~20	~5-7x	Effondrement post-bulle
2005	~5	~25-30	~5-6x	Reprise progressive
2007	~10	~35-40	~3-4x	Pré-crise financière
2010	~6-8	~22	~3x	Début de reprise

⁹ Cf Muzyka, Birley et Pelux, Tradeoffers in the investment décisions of European venture capitalists. Journal of Business venturing. Vol 11 juillet 1996. P 273 à 288.

¹⁰ Terme que j'utilise pour désigner la fracture dans le domaine du commerce électronique existant entre pays développés et ceux en cours de développement. une telle facture se manifeste tout entre les pays du monde créant un nouveau sens à la notion du sous développement.

Année	Europe (Md\$)	États-Unis (Md\$)	Ratio US/EU	Contexte
2014	~10-12	~56	~5x	Croissance Europe
2015	~12-15	~70-80	~5-6x	Expansion continue
2018	~25-30	~130	~4-5x	Boom technologique
2020	~40-45	~150-170	~4x	Pandémie COVID-19
2021	~113	~330	~3x	Record historique
2022	~80-90	~240-260	~3x	Début de correction
2023	~58-60	~170	~3x	Correction du marché
2024	~60-65	~180-200	~3x	Stabilisation
2025	~65-70*	~190-210*	~3x	Reprise modérée

POINTS CLÉS DE L'ÉVOLUTION :

Écart historique (2000-2010) :

- Les États-Unis ont levé 153,9 Md\$ et investi 122,1 Md\$ en capital-risque entre 1995-2000, contre 48 Md\$ et 32 Md\$ respectivement en Europe
- L'investissement en capital-risque dans l'UE a représenté en moyenne 0,3% du PIB au cours de la dernière décennie, soit moins d'un tiers de la moyenne américaine

Convergence progressive (2015-2021) :

- L'écart s'est réduit passant d'un ratio de 15x en 2000 à environ 3x en 2021
- En 2021, les investissements en capital-risque dans les startups européennes ont culminé à 113 milliards de dollars

Correction récente (2022-2024) :

- Les fonds de capital-risque ont investi 60 milliards de dollars dans les entreprises de l'économie de l'innovation en Europe en 2024
- En 2022 et 2023, les investissements en VC ont considérablement diminué, atteignant 58,5 milliards de dollars

Perspectives 2025-2026 :

- Le sentiment du marché dans l'UE pour le financement des entreprises innovantes s'est amélioré au troisième trimestre 2025
- L'Europe rattrape progressivement son retard mais reste structurellement en dessous des États-Unis

Multiplication : Les investissements en capital-risque européen ont été **multipliés par environ 12** entre 2000 et 2024, tandis que les États-Unis les ont **doublés**.

TABLEAU COMPARATIF : TAUX D'ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE (TEA) - EUROPE vs ÉTATS-UNIS
Le TEA mesure le pourcentage de la population adulte (18-64 ans)

Période	États-Unis	Europe (moyenne)	Pays européens sélectionnés
~2002-2005	~10-11%	~5-7%	UK: ~6%, Allemagne: ~5%, France: ~4-5%
2010	~7-8%	~5-6%	UK: ~6%, Allemagne: ~4-5%
2015	~12-13%	~6-8%	UK: ~7-8%, Allemagne: ~5%
2019	~15-16%	~7-9%	UK: ~9.9%, Allemagne: ~7.6%
2020	~15.4%	~7-9%	Pic dû à la pandémie
2021-2022	~16.5-18%	~8-10%	UK: ~10-13%, Allemagne: ~8-9%
2023	~18-19%	~8-10%	UK: ~11-13%, Lettonie: ~14%
2024-2025	~19%	~9-11%	Tendance à la hausse

OBSERVATIONS CLÉS :

- Écart historique persistant** Les États-Unis dépassent généralement leurs homologues européens dans toutes les mesures d'activité entrepreneuriale. Le taux américain est systématiquement **2 à 2,5 fois supérieur** à la moyenne européenne.
- Tendances récentes aux États-Unis** L'activité entrepreneuriale aux États-Unis continue d'augmenter, atteignant ses plus hauts niveaux historiques selon GEM, avec des taux de 18% pour les femmes et 20% pour les hommes. Selon le rapport GEM 2024-2025 des États-Unis, l'activité entrepreneuriale totale (TEA) est revenue au sommet historique de 19%.
- Variations importantes en Europe** En Europe, la part de la population adulte impliquée dans la phase initiale d'une start-up variait entre 14% en Lettonie et 2,6% en Pologne. Ce taux TEA variait considérablement en Europe en 2022, atteignant environ 13% de la population totale au Royaume-Uni et environ 9% de la population allemande.
- Ralentissement post-2020** Au niveau mondial, le rythme auquel les fondateurs créent de nouvelles entreprises technologiques a reculé d'environ 30% par rapport à son pic en 2020. Le nombre de fondateurs européens pour la première fois a suivi une tendance à la baisse depuis un pic en 2020.

En effet, les États-Unis demeurent largement en tête des pays où le capital-risque est le plus prolifique en terme de montants injectés dans le soutien aux Netentreprises.

Pour rattraper le retard, l'Europe a vu la création du Neuer Market et de l'European Association of Securities Dealers Automated Quotations (Easdaq) dédiés aux entreprises du Net.

L'Easdaq a effectivement constitué l'innovation majeure des marchés de la nouvelle économie en Europe. Ce dernier a donné un coup de pouce sérieux au secteur des NTIC et a ainsi focalisé les efforts et l'intérêt autour de ce nouveau marché¹¹.

De même, et plus particulièrement en France, les pouvoirs publics ayant pris conscience de ne point alourdir le retard bien réel existant dans le domaine des NTIC, ont pris plusieurs décisions majeures dans ce sens :

- la création d'un avantage fiscal aux fonds d'assurance vie investissant dans l'innovation,
- le lancement de fonds d'amorçage dotés de 150 millions de Francs,
- la consécration du statut de « business-angels » à travers le report d'imposition des plus-values de cession,
- le renforcement du « capital patient disponible », grâce à l'intervention de la caisse des dépôts,
- la création d'un fond commun de placement pour l'innovation.

Dans notre pays, la Loi de Finances n° 55-00 pour l'année budgétaire 2001, l'article 8 précise prévoit que les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital, bénéficient d'une réduction au titre de l'impôt sur les sociétés pendant trois années consécutives à compter de l'exercice qui suit celui de leur inscription à la cote. Cette réduction concerne deux volets :

* 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d'actions existantes.

* 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés.

Reste à savoir si de telles mesures, entreprises pour dynamiser le marché boursier auront véritablement l'effet escompté et permettront de mettre en place une véritable dynamique susceptible de promouvoir la nouvelle économie dans notre pays, seul l'avenir nous le dira.

Par ailleurs, il est signalé qu'au niveau de la bourse de Casablanca, trois compartiments sont prévus pour permettre l'introduction en bourse des actions des sociétés désireuses de se faire représenter sur le marché des actions, ces compartiments diffèrent selon la taille et la couverture financière dont dispose ladite société :

La Bourse de Casablanca a réformé son organisation et ne fonctionne plus avec les trois compartiments que vous mentionnez. Voici la structure actuelle :	
MARCHÉS DISPONIBLES :	
1. MARCHÉ PRINCIPAL	
• Principal A (grandes capitalisations) • Principal B (moyennes capitalisations) • Principal F (créé en novembre 2020 pour les entreprises de taille intermédiaire)	
2. MARCHÉ ALTERNATIF	
• Destiné aux PME	
CONDITIONS D'ADMISSION ACTUALISÉES	
COMPARTIMENT "PRINCIPAL F" (le plus récent)	
Seuls peuvent être admis à la cote de la Bourse dans le compartiment "Principal F", les titres de capital négociables émis par des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :	
Critère	Exigence actuelle
Capital social	Entièrement libéré (montant non précisé)
Diffusion dans le public	Au moins 10% du capital social au moment de l'admission Possibilité d'un pourcentage inférieur (min. 5%) avec accord de l'AMMC
Montant minimum de l'opération	100 millions de dirhams minimum
États financiers certifiés	États de synthèse des trois derniers exercices certifiés
MARCHÉ PRINCIPAL (GÉNÉRAL)	
Les montants minimums à émettre lors de l'inscription en bourse sont :	
• Premier compartiment : 250 000 titres et 75 millions de dirhams • Second compartiment : 100 000 titres et 25 millions de dirhams • Troisième compartiment : 30 000 titres et 10 millions de dirhams	
TAUX DE DIFFUSION DANS LE PUBLIC (selon capitalisation)	
Le nombre de titres minimum à diffuser dans le public varie selon la capitalisation :	
• 25% du capital si capitalisation < 5 Mds MAD • 20% du capital si 5 ≤ capitalisation < 10 Mds MAD • 15% du capital si 10 ≤ capitalisation < 40 Mds MAD	

¹¹ Commerce électronique. Rapport du groupe de travail présidé par Francis Lorentz. Sixième partie. VI.6.3.

- **10% du capital** si capitalisation $\geq$ 40 Mds MAD

PRINCIPALES DIFFÉRENCES AVEC VOTRE DOCUMENT

Ancien système (votre doc)	Système actuel (2024-2026)
Capital social : 15M/10M/5M+3M DH	Critères basés sur capitalisation boursière
Diffusion : 20%/15%/40%	Diffusion : 10-25% selon capitalisation
3 ans d'états financiers pour tous	3 ans pour Principal, 1 an pour Alternatif
Engagement 5 ans sur 60%	Non mentionné dans règles actuelles

Il est évident dans ces conditions que le troisième compartiment reste le plus propice à permettre l'introduction en bourse des jeunes pousses de la nouvelle économie. Certes, ces conditions restent assez contraignantes par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, néanmoins, restent la seule voie possible dans notre pays, même si les autorités boursières auront tout intérêt à veiller à suivre de près les indicateurs globaux des, jeunes et fragiles, Netentreprises dans notre pays en se mettant au diapason de leurs capacités financières et particularités managériales.

Il n'en reste pas moins que dans tous les pays du monde, le marché des valeurs boursières des NTIC est de ce fait, l'outil le plus efficace de dynamisation de ce secteur car il permet aux entrepreneurs de trouver des financements supplémentaires à leurs start-up par son introduction sur les marchés boursiers. Ces introductions en bourse permettent aux business-angels de hausser la valeur de leurs participations dans l'entreprise et une meilleure récupération de leurs investissements.

Il est important de noter que dans les pays anglo-saxons, les fonds de pensions se sont reconvertis en capital-risqueurs au service du financement des entreprises émergentes. Certes, ces fonds de pensions disposent de sommes importantes et n'en investissent qu'une faible proportion, néanmoins, les montants engagés à ce titre sont assez importants et prennent une part considérable du total du capital-risque circulant sur le marché¹².

Il est aussi indéniable que le succès américain par rapport à l'Europe vient du fait que durant les années allant de 1994 à 1997, l'accent était mis sur l'encouragement de (l'early stage financing) pour pousser les jeunes pousses aux idées porteuses à se développer et à se positionner. Les mêmes jeunes pousses sont devenues, sous l'influence de cet effet pousoir, les géants dominants le marché de nos jours, alors qu'en même temps, en Europe, les capital-risqueurs et les organismes de financement préféraient investir dans les projets déjà matures et aux garanties de TRI (Taux de Retour sur Investissement) importants. Aussi, n'est-il pas surprenant de constater que les Etats-Unis sont actuellement la plus importante source de capital-risque au niveau mondial, couvrant les deux tiers du marché. Même, l'Easdaq doit sa relative prospérité aux entreprises américaines qui y sont introduites.

Mais, si la course est donc effrénée, elle se passe à plusieurs vitesses. Beaucoup de pays développés ou en développement tentent, tant bien que de mal, de se mettre à l'heure américaine et de suivre le rythme mondial. En effet, conscients des formidables potentialités des entreprises de la Silicon Valley, les business-angels aux Etats-Unis ont pris le vent en poupe dès le début de l'exploitation NTIC et ont injecté des sommes considérables pour le financement des start-up. Il est noté cependant que cette poussée des investissements est surtout l'œuvre d'entités indépendantes organisées en partenariats formants des joint-ventures (venture capitalists).

En effet, le capital moyen investi dans le secteur de la nouvelle économie aux Etats-unis est de 3 millions de dollars en phase de création de start-up, de 5 millions de dollars en phase de développement, de 7 millions de dollars en phase de croisière et de rentabilité et 12 millions de dollars en phase de consolidation, soit une moyenne générale de 6 millions de dollars.

Il est bon de rappeler que le titre de business-angels est le qualificatif le plus convoité et le plus respecté dans le milieu de la nouvelle économie. En effet, ce terme est généralement utilisé surtout pour désigner les capital-risqueurs privés, généralement d'anciens entrepreneurs ou d'anciens professionnels du capital-risque intervenant pour le soutien à la création ex-nihilo de start-up qu'ils dotent d'un fort taux de confiance. Agissant dans un premier temps de manière individuelle et autonome, les business-angels opéraient sur tout le territoire et interviennent sur un grand nombre d'opérations, aussi n'influençaient-ils pas énormément le cours et l'orientation des marchés.

Concrètement, les business-angels intervenant sur le marché des NTIC sont très différents les uns des autres au même titre qu'ils sont organisés en groupes hétérogènes. Ils regroupent aussi bien les fonds de

¹² Le fond de retraite des employés de l'Etat de Californie gère à lui seul près de 2000 Milliards de Francs.

pensions, les sociétés de capital-risque proprement dites, les filiales de banques, les groupes spécialisés en capital-risque et les petits investisseurs privés.

Néanmoins, et vu leur nombre en croissance et le rôle moteur dans le développement du secteur des NTIC, la Small Business Administration aux Etats-Unis a mis en place un réseau électronique de rapprochement des capital-risqueurs et des entrepreneurs dans le cadre du réseau ACE-Net (Angel Capital Electronic Network) surveillé par la SEC de Wall Street. En Europe aussi, et avec le soutien de l'Union Européenne, une structure de ce type a vu le jour sous le nom d'EBAN (European Business-Angel Network) qui estime le nombre des investisseurs privés en Europe à 125000. Toutefois, ce chiffre estimatif est considéré par plusieurs professionnels¹³ du secteur comme étant surestimé par rapport à la réalité du marché. La réalité en fait est que le réseau des business-angels est toujours en train de s'organiser lentement sur le réseau et de ce fait, leur nombre ne cesse de changer vu l'apparition des nouveaux arrivants et l'abandon d'autres. C'est une communauté très dynamique et changeante.

En Europe, la dynamique politique de soutien aux NTIC s'inscrit dans celle relative à l'appui à l'initiative privé et à l'investissement qui est inspirée de la tradition des affaires dans les pays anglo-saxons. En effet, le milieu des affaires, fortement influencé par le modèle américain d'outre atlantique avec lequel il entretient des relations fortes étroites, a très vite, depuis le début des années 1990, suivi le mouvement général amorcé aux Etats-Unis.

Ainsi, la Grande Bretagne avait le taux de capitalisation boursière en actions le plus élevé d'Europe. L'Allemagne, la France et les pays bas ont dû mettre les bouchées doubles pour rattraper leur retard par rapport à la norme Européenne. De ce fait, il est constaté que les pays Européens engagèrent un long processus de mise à niveau juridique du cadre général de fonctionnement des mécanismes du capital-risque et de promotion à la création de nouvelles entreprises dans les secteurs des NTIC.

Dans ce contexte, la France, en encouragement du secteur dans ses jeunes années d'émergence, avait pris des mesures fiscales incitatives dans le cadre de la Loi de Finances pour l'année 1998, touchant deux points importants :

1) l'institution des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise au niveau de l'article 76. Ce dispositif permet d'attribuer des parts de capital aux salariés et dirigeants d'entreprises de moins de 7 ans, avec un taux d'imposition de 16% au bout de 3 ans et 30% en deçà. Cette mesure permet ainsi aux jeunes entreprises d'offrir des stock-options à leurs salariés, en les intéressant à la réussite et au devenir de l'entreprise, du fait qu'elles ne peuvent pas leur offrir des salaires élevés.

2) Et dans le but d'encourager les investisseurs, l'article 79 autorise le report de l'imposition des plus-values de cession de parts ou d'actions de sociétés non cotées réalisées par des personnes physiques détenant au moins 10% du capital, lorsque le produit de cession est réinvesti dans des entreprises en création. Ce même article précise que l'appréciation du seuil de détention minimum, abaissé de 25% à 10% par le gouvernement, de l'entreprise dont les parts sont cédées s'effectuera au moment de la cession et devraient être appréciés sur l'ensemble de la période de cinq ans précédant la cession. En effet, si l'appréciation de ce seuil se faisait au moment de la vente des titres, les créateurs qui auront été dilués par l'entrée des capital-risqueurs se trouveraient exclus du dispositif.

Ces dispositifs visaient, d'une part, à encourager les capital-risqueurs à s'engager plus en avant dans le financement des start-up et d'autre part, de permettre aux Netentreprises d'intéresser et de ramener, via la participation au capital, des compétences et des cadres de haut niveau dont elles ont besoin.

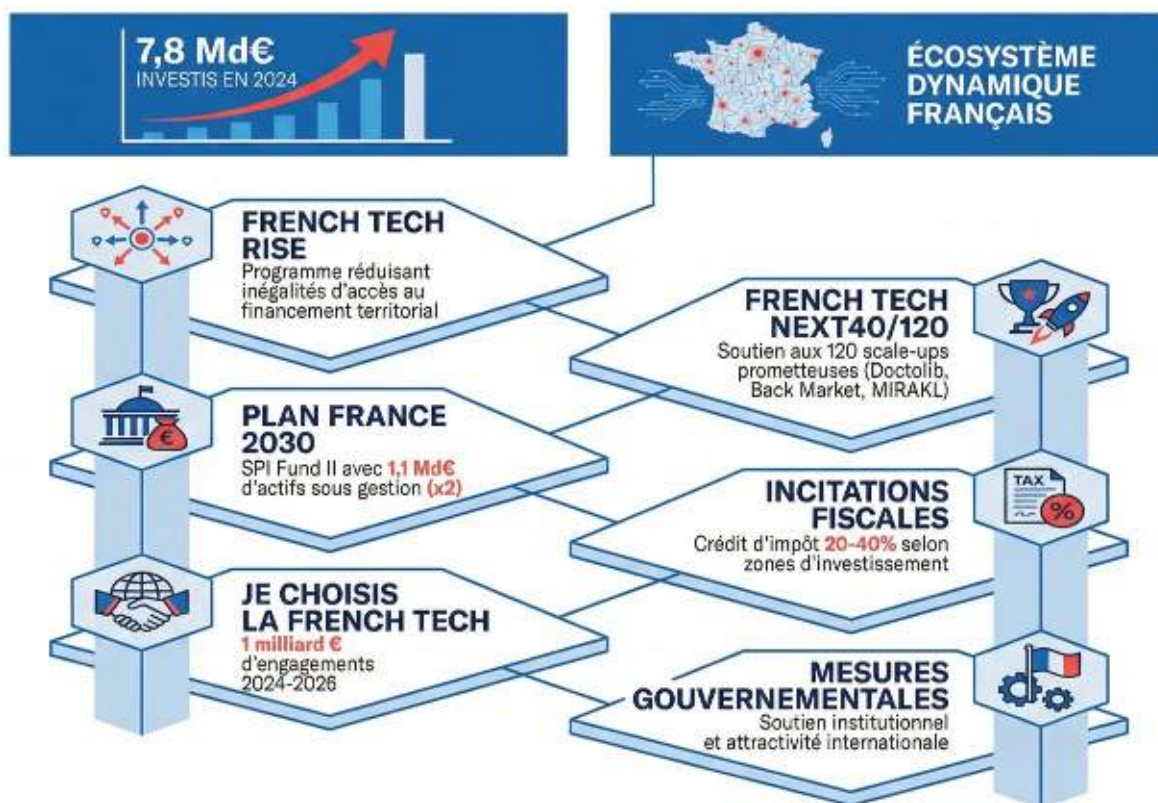
Actuellement, le nouveau dispositif encourageant les capital-risqueurs s'articule comme suit :

- **Initiatives publiques massives** : Tibi (15 Md€), France 2030 (5 Md€ pour start-up) ;
- **Avantages fiscaux attractifs** : IR-PME (18%), IR-JEI (30%) ;
- **Soutiens à l'écosystème** : Bpifrance, French Tech 2030 ;
- **Focus sectoriel** : DeepTech, IA, transitions énergétiques, santé, défense.

¹³ La mission pour le commerce électronique, diligentée par Bercy ne prévoit que 100 à 400 investisseurs particuliers en France alors que Eric Gaillat, création du site business-angels estime leur nombre à 5000. libé 2017/1999.

DISPOSITIFS ENCOURAGEANT LES CAPITAL-RISQUEURS À FINANCER LES START-UP EN FRANCE (2024-2026)

FRANCE 2024-2026 : INVESTISSEZ DANS L'INNOVATION



4) Les problèmes de motivation

Se valoriser sans complexe, est devenu un mot d'ordre général dans la nouvelle économie. Ainsi, il n'est pas rare de voir une start-up comme Amazon.com rivaliser en terme de capitalisation avec Boeing ou McDonnell Douglas qui lui sont des centaines de fois supérieures en chiffre d'affaire et en nombre d'employés. Mais, la logique économique classique n'a pas toujours sa place dans le contexte de la nouvelle économie.

Ces valorisations jugées excessives par le marché de la vieille économie obéissent à une autre logique. En fait, les techniques d'analyses financières classiques ne sont pas utilisées tout simplement. Les critères de valorisation sont plus improvisés que rationnels. Ils se basent pour ce faire, sur les opportunités futures actuellement perçues du marché, c'est à dire, une valorisation a priori d'une évolution de parts de marché et du chiffre d'affaires de la Netentreprise sur une période de deux ans à venir ou bien, par la comparaison avec des entreprises de même taille travaillant sur les mêmes secteurs d'activités. Ces valorisations ne prennent pas en compte la capacité réelle qu'a l'entreprise d'atteindre ces projections ni le fait que le marché puisse changer de cours entre temps.

Les déconvenues récentes de nombreuses actions de la nouvelle économie sur les marchés boursiers ont montré les insuffisances de ces méthodes qui consistaient à « vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Il est clair sur ce point que les avis et les conceptions s'affrontent concernant les motivations des capital-risqueurs et des entrepreneurs. Certes, le but avoué des deux partenaires à l'investissement est la création et la fructification d'un bébé entreprise et l'amener à maturité.

La réalité des marchés, des types d'investissements projetés et des contraintes de la nouvelle économie fait que le raisonnement traditionnel de la rentabilité économique se trouve remis en question en continu et donne lieu à la survenance de tous les scénarios, notamment :

Scénario 1) La symbiose : L'intervention des business-angels se fait dans le cadre d'un partenariat réel et efficace avec un jeune créateur d'entreprise. L'engagement de l'un et l'autre se fait sur la base d'un business plan qui a toutes les caractéristiques de faisabilité technique et commerciale. L'engagement se fait sur la base d'efforts réels pour permettre à l'entreprise de démarrer et devenir un

acteur à part entière de l'économie du Net. A ce titre, il n'est pas rare de voir les business-angels épauler très étroitement leurs poulains, les faisant bénéficier de leurs conseils et de leur expérience dans le secteur. En effet, cela est d'ailleurs devenu une pratique courante dans le milieu des start-up, explicable par le fait que plusieurs créateurs de start-up ayant réussi, se convertissent en business-angels. Ce phénomène de renouvellement des cadres et des compétences risque de devenir à terme le principal atout d'appui des jeunes créateurs. Néanmoins, force est de constater que ce rôle de conseil est aussi recherché activement du côté des jeunes entrepreneurs désirant allier le savoir et le savoir-faire de leur « ange des affaires » à leur fougue et leur dynamisme. De plus, l'expérience a montré qu'un tel mariage fonctionne très bien et donne de très bons résultats. Des témoignages comme « j'ai préparé une liste de quinze problèmes que connaisse aujourd'hui mon entreprise. A chaque fois, il va me dire ce que je dois faire » ou comme : « on a tous les jours besoin de poser des questions à des gens comme ça, sans business-angel, je ne pourrais pas diriger ma société »¹⁴ ne manquent pas dans le milieu des entrepreneurs.

Scénario 2) Le risque global : C'est aussi l'état d'esprit qui a présidé durant les premières années du développement de la Netéconomie. Le risque était grand car il concernait d'abord des business plans innovants et sans garanties réelles de succès. En effet, le marché étant en pleine construction, cela laissait libre cours à tous les espoirs mais aussi toutes les déceptions. Le cas des sociétés Amazoncom et Boo.com en sont la parfaite illustration du couple risque/opportunité, vu et revu, dans le contexte de la nouvelle économie.

Il est certes indéniable que les premières années du boom Internet ont vu l'émergence d'une floraison d'idées, aussi bien celles porteuses que les plus farfelues. Les business-angels, suivant le mouvement, ont investi sur presque tout ce qui se présentait à leur portée. Les promesses étaient grandes et les « success stories » étaient fortement médiatisées. Aussi, l'étude du business plan importait-elle moins pour les capital-risqueurs que la promesse que l'idée soutenue tienne sur le marché et fasse à terme son entrée en bourse. Les récentes morts de start-up, plus connues par « le phénomène start-down », sont une résultante de ce mouvement effréné de soutien à outrance de projets à faibles potentiels¹⁵.

Pour les business-angels, le risque était cependant atténué, voire amorti, par la diversification des prises de participations et de soutien à plusieurs entreprises. Les flops, courants et prévisibles, des unes sont couvertes par la réussite d'autres. Les entrées en bourse, qui ont la particularité de faire grimper le cours de valorisation d'une start-up, ont permis notamment à certains investisseurs de couvrir leurs déficits.

Scénario 3) La sortie anticipée : La nouvelle tendance qui se dessine depuis les six dernières années se caractérise par la méfiance des business-angels et le retour à la rigueur et à l'objectivité financière. Les candidats au capital-risque éprouvent de plus en plus de difficultés à convaincre les business-angels. Les business plans deviennent de plus en plus volumineux et les taux de rejet des dossiers d'autant plus élevé. Le retour à l'objectivité et au criticisme est une conséquence logique du reflux du marché. La saturation des créneaux porteurs sur le réseau ainsi que les difficultés managériales logistiques et boursières des Netentreprises incite les investisseurs à prendre très au sérieux l'acte d'investir.

La levée des fonds, principal objectif de tous les créateurs de start-up, n'est pas sans poser des problèmes relatifs à la nécessité de convaincre leurs investisseurs, alors que ces derniers sont devenus très soucieux d'assurer un meilleur placement à leur argent. Aussi, à la recherche d'une sortie gagnante, les business-angels ont-ils presque tous pour objectif l'entrée en bourse de la start-up, seul garant pour assurer le retour sur investissement escompté. La nouvelle économie, fortement spéculative, fait que la recherche de la rentabilité économique de l'entreprise, compte moins pour les business-angels que son cours boursier et sa valorisation. Aussi, l'accompagnement de la start-up pendant les premières années, les plus critiques de son existence, est-il primordial aux yeux des capital-risqueurs¹⁶.

Qualifié aussi du « parcours du combattant », les présentations des business plans ne suffisent plus à convaincre les business-angels, et les first tuesdays ne sont plus des rencontres pleines d'euphorie mais un haut lieu de la négociation de professionnalisme, où les affaires sont triées sur le volet¹⁷.

Scénario 4) Le défaut de confiance : L'entrepreneuriat sur le Net a vu aussi l'apparition d'une catégorie de candidats au capital-risque n'ayant aucune motivation réelle d'entreprendre. Ces pseudo

¹⁴ Témoignage de Jeremie Berbbi, fondateur de Central cast et de Gilles Pelison, pdg d'Eurodisney, in « la migration des business-angels ». Libération du 20/7/99.

¹⁵ D.G. Start-up et start down. Libération du 20 Mars 2000.

¹⁶ Catherine Maussior. La migration des business-angels. Libération du 20 juillet 1999.

¹⁷ Antoine Jacob. Les belles soirées du réseau first tuesdays ne font plus recette. Le Monde du 15 février 2001.

entrepreneurs, appelés aussi « friconautes », sont plutôt attirés par l'espoir de bénéficier de la manne financière du capital-risque. Leur démarche apparaît comme une tentative d'attirer assez l'attention sur eux pour intéresser un investisseur qui accepterait de s'engager et faire un transfert d'argent en leur faveur.

En effet, dans le milieu de la nouvelle économie où la plupart des entreprises ne survivent guère plus de 3 à 4 ans, les échecs sont plus fréquents que les réussites et laissent place à tous les abus. De plus, certains business-angels, peu experts en Netéconomie, se font avoir par des candidats au capital-risque peu scrupuleux. Tirant profit au maximum de l'état d'esprit des business-angels, peu soucieux de la faisabilité des business plans ou de la survie de l'entreprise, les faux entrepreneurs font miroiter des taux de croissance et de conquête des marchés surestimés ainsi que des taux de valorisation anormalement gonflés.

Le capital-risque apparaît à ce titre comme une source d'argent facile et sans risque, et le dépôt de bilan ou le fait de déclarer faillite permettait généralement aux entrepreneurs de se désengager de leurs créanciers. Heureusement, ces cas de figures sont très rares et ne constituent pas un état d'esprit très peu apprécié dans le milieu de la nouvelle économie¹⁸.

Une autre pratique, non moins condamnable, mais parfaitement légale, consiste dans la création d'une start-up sans véritable potentiel commercial dans le seul but de la vendre à terme au premier acheteur venu qui payerait cher pour son acquisition sur la base d'une valorisation surgonflée de ses actifs telle qu'elle sera présentée par ses créateurs. Les nouveaux acheteurs seront mis en confiance dans ses potentialités par la présentation élogieuse qui leur sera faite à cette occasion. Les acheteurs acquièrent ainsi des entreprises sans avenir et les vendeurs se retrouvent avec des sommes colossales, plusieurs fois supérieures aux montants investis. Ce jeu de spéculation, fréquent sur les marchés boursiers des NTIC, fait aussi la fortune des uns, généralement les business-angels et des entrepreneurs de la première heure et l'infortune des autres, les acquéreurs malchanceux de start-up à faible potentiel.

La recherche de la sortie rapide ou du « quick exit » du marché devient une course contre la montre, néanmoins, il est surprenant de remarquer que les acteurs des marchés boursiers favorisent ce genre de pratique et les banques d'affaires se bousculent pour organiser les introductions en bourse des start-up et ainsi toucher les commissions sur ces opérations.

Les capital-risqueurs deviennent les champions des investissements à court terme. Ce phénomène jamais vu dans l'histoire économique mondiale a donné lieu à une intense bulle spéculative qui va, à terme, porter un coup dur aux Netentreprises peu compétitives de même que leur retour au réalisme économique finira par mettre des freins moraux à ces pratiques spéculatives par le retour à une véritable éthique des affaires dans la nouvelle économie.

En définitive, le rôle du capital-risque est crucial dans le soutien des jeunes pousses de la nouvelle économie. Les business-angels agissent comme des incubateurs. L'étude, le tri et le soutien aux projets des entrepreneurs, généralement démunis d'argent et d'expérience est salutaire, voire providentielle ; leur rôle dans l'aventure nouvelle économique apparaît comme le véritable centre de gravité de promotion des investissements.

Des exemples de *success stories* basés sur la confiance entre entrepreneurs et investisseurs, dont les médias font échos par moments, a fait ressortir l'efficacité du rôle économique conjugué de ces deux catégories d'intervenants. Et des concours, comme celui organisé par le site business-angels.com challenge 2001¹⁹, dénotent que la confiance règne toujours dans les potentialités du Net comme étant le marché du futur et du capital de crédibilité dont jouit la nouvelle économie de la part de ses adeptes. Ce challenge annuel récompense les solutions logicielles pour l'Internet (outils pour le développement, l'interfaçage et l'intégration de sites Web), les solutions d'infrastructure du réseau (sécurité, gestion de la bande passante), les solutions de l'e-business (application en ligne de commerce électronique, les logiciels de BtoB et BtoC, sécurité de paiements) et les solutions e-médias (télévision sur le Net, interactivité des logiciels...etc.).

¹⁸ Mauriac Laurent. Monte ta start-up et tire-toi. Libération du 13 mars 2000.

¹⁹ Les catégories et le comité de sélection du Business-angels.com challenge 2001. Yahoo actualités du 18 Décembre 2000.

« Nous allons gagner et l'occident industriel va perdre : vous n'y pourrez plus grand chose, parce que c'est en vous même que vous portez votre défaite, vos organisations sont tayloriennes. Nous, nous sommes post-tayloriens ».

Komosuke Matsushita. Wall Street Journal, 1979.

Chapitre 6 : **LE MARCHE DES VALEURS NTIC :** **Le nouvel e-Eldorado**

Créatrice de nouveaux horizons et de nouveaux principes, la nouvelle économie est à l'origine d'un nouveau modèle économique adapté au cyberspace mis en pratiques par les Netentreprises. En effet, ces dernières devenues une force économique active, doivent leur succès à leur conquête de nouveaux marchés à l'issue de vraies batailles économiques avec les entreprises de la vieille économie. Leur atout fort est *l'innovation*, nouvelle source de création de valeur économique.

Ainsi, l'innovation, maître mot de la nouvelle économie, se rencontre un peu partout dans la littérature consacrée à ce sujet ; mais, que signifie-t-elle réellement ? Il est certain que la définition littéraire du terme renvoie à des notions assez vagues qui renferment deux dimensions essentielles :

- D'une part, elle concerne l'imagination, la conception et la réalisation de choses nouvelles -objets ou idées- qui constituent la base d'une nouvelle voie tracée.
- D'une autre part, elle consiste à faire émerger des applications nouvelles à des expériences anciennes, de manière à leur donner une nouvelle dimension plus actuelle.

Entre création ex-nihilo et relifing, la définition de la notion d'innovation oscille entre ces deux dimensions opposées.

La notion d'innovation est devenue sur le Web l'outil par excellence de la conquête des nouveaux marchés électroniques, friands de nouveautés. A nouveau marché, nouvelles stratégies économiques. Du coup, l'innovation est devenue véritablement le cœur du processus économique. La *nouvelle création* est synonyme d'innovation par excellence, elle assure une conquête du marché et l'attrait de tous les consommateurs, lassés des offres existantes (surtout en matière de logiciels éducatifs ou de jeux). Cette soif de nouveautés des produits annexes est plus forte que celle relative à leurs supports (ordinateurs, consoles) qui ont une durée de vie assez longue.

Comme le disait le vieil adage, Audaces fortuna juvat, aussi les premières Netentreprises arrivées sur de nouveaux segments du Net, sont-elles devenues par la suite les leaders sur ces créneaux. La fourniture de prestations, toujours innovante, est devenue leur principale stratégie depuis lors. Cela a toutefois donné lieu à un foisonnement de nouvelles technologies et de nouveaux articles, rendant l'offre destinée aux consommateurs surproportionnée par rapport aux capacités du marché. Dans un tel contexte de « friction free capitalism », la concurrence se fait encore plus importante vu que les innovations ne cessent d'être initiées et les écarts entre technologies rétrécir. L'innovation par la mise à jour des anciens produits et offres de service existant, s'annonce tout aussi difficile, car il faudra que cette démarche pratique comporte assez d'éléments nouveaux pour être perçue comme un véritable saut qualitatif.

1) L'e-business : opportunité financière ou aventure calculée ?

Les start-up sont créées et soutenues par leurs business-angels sur la base d'idées innovantes par rapport à ce qui existe sur le marché. Les concepts originaux ainsi développés sont conduits à l'état de maturité et de rentabilité par leurs concepteurs. Cependant, il est légitime de se demander quel est le degré de réussite qui attend véritablement tout projet innovant ? Est-il absolument certain de rencontrer un éventuel succès ? En fait, il est reconnu que l'innovation porte en soi les graines de son succès, et qu'un produit ou service innovant a plus de chances de se trouver une place sur le marché. Néanmoins, dans la pratique, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, les cimetières des start-up, nombreux sur le Net, regorgent d'idées originales qui n'ont pas connu le succès¹.

¹ Cf Dale Kutnick et Douglas Lynn. e-business sourcing for value management. Disponible sur www.Metagroup.com.

Ce constat n'est pas pour autant à généraliser car la dynamique du net apparaît comme un « catalyseur d'innovations ». Ainsi, le commerce électronique, le broking en ligne, l'édition électronique, les jeux en ligne et autres secteurs d'activités à fort potentiel économique sont des innovations propres au Web. Et, bouleversant les circuits traditionnels de la vieille économie, les nouveau-nés de la culture Web ont aussi provoqué l'essor d'activités économiques nouvelles aux méthodes peu orthodoxes.

Cependant, j'estime sincèrement que la grande innovation du Web au niveau économique est de recentrer le marché sur l'individu, devenu un « centre d'intérêt » et non plus un « consommateur périphérique de la chaîne de production ». L'individualisation de l'offre est en passe de devenir la nouvelle règle du marketing en ligne. Les logiciels ultra perfectionnés et les solutions électroniques actuelles permettent le traitement personnalisé de la clientèle en ligne qui se manifeste à travers la mise à la disposition du client des moteurs de recherche l'orientant et lui offrant des services sur mesure. Ainsi, certains sites se permettent le luxe d'offrir des services annexes au service de base offert (lettres au talon personnalisé, chèques d'achat au nom du client, messages cibles à des occasions précises correspondant à des dates événements ou des anniversaires).

Les opportunités ainsi offertes par les différentes innovations introduites sur le marché profitent aux Netentreprises certes, mais ne constituent pas des avantages durables pour conquérir des places sur le marché. Le cycle de l'innovation doit être continu et non épisodique, tout retard ou relâchement de cette dynamique est fatale sur les cybermarchés, plus agressifs que les marchés classiques.

Cette innovation constante donne lieu à des contraintes financières énormes en terme de capitaux investis pour maintenir la cadence continue de la fonction R & D. La capitalisation de l'innovation est une pratique essentielle dans les stratégies des grandes entreprises du Net qui ont tendance à centrer le marché sur elles-mêmes par une politique délibérée de « domination par l'innovation ». A cet égard, le but affiché est la domination du marché en imposant le standard technologique propre à une grande entreprise qui propose ainsi un bouquet complet d'offres de services couvrant tous les segments du marché. La société Microsoft s'était érigée, avant son procès, en véritable monopole informatique sur le marché des logiciels d'exploitation et de bureautique.

Il ne fait plus aucun doute que le moteur de l'innovation est, d'abord et avant tout, le fruit d'une conjoncture de crise qui résulte d'une mouvance économique et sociale, qui provoque à son tour un changement des mœurs de consommation et des évolutions technologiques majeures, qui entraînent une contre-réaction de la part de ces mêmes entreprises.

LES TIC EN CHIFFRES : ANALYSE ET ACTUALISATION (2000 vs 2024-2025)
TABLEAU COMPARATIF FRANCE vs ÉTATS-UNIS

INDICATEUR	ANNÉES 90 (Document original)	2024-2025 (Actualisé)	ÉVOLUTION
PART DES TIC DANS LE PIB			
- France	~5% (constant années 90)	5,9% selon Technologies Clés 2015. Estimé 6-7% en 2024	+20-40%
- États-Unis	8%	7,5% selon Technologies Clés 2015. Estimé 9-10% en 2024	+12-25%
EMPLOIS DANS LES TIC			
- France	3,5% (740 000 salariés)	873 000 salariés en septembre 2024. ~4,2% de l'emploi total	+18% en effectifs
- États-Unis	4% (5,4 millions)	Estimé 7-8 millions. ~4,5-5% de l'emploi	+30-48% en effectifs
CHERCHEURS R&D TIC			
- France	24 500 en 2000	Données non disponibles précisément Estimé 50 000-70 000	x2-3
- États-Unis	280 000 en 2000	Estimé 500 000-700 000	x1,8-2,5
BREVETS LOGICIELS			
- États-Unis	17 500 (1998). 1 600 (1992)	Données non disponibles. Remplacé par brevets IA/Cloud	Évolution qualitative

ANALYSE DÉTAILLÉE PAR INDICATEUR DES EMPLOIS DANS LE SECTEUR TIC
France (2024-2025) :

- 873 000 salariés en septembre 2024, soit +0,8% d'évolution sur 1 an
- 58 200 établissements, soit 3,1% de l'ensemble des secteurs
- Plus de 1,6 million de salariés dans la filière élargie

Tendances de l'emploi :

- Le nombre d'emplois dans le secteur connaît une croissance de plus de 6% par an, soit près de trois fois plus que la moyenne

- 79 297 projets de recrutement en 2024 dans l'informatique et télécommunications
- Plus de 1,2 million de recrutements (hors intérim) réalisés dans le numérique en 2024

Mais l'innovation est aussi un processus entrepris dans un but précis : engager une ligne nouvelle qui permet de générer une plus-value réelle en termes financiers dont bénéficierait l'entreprise. Et dans un tel environnement, les conséquences d'un retard d'innovation sont tellement élevées d'un point de vue du coût économique qu'il est la hantise permanente des managers des entreprises du Net.

Mais dans quelle proportion l'innovation dans les secteurs des TIC permet-elle réellement la création de valeur pour l'entreprise ?

En fait, la plus-value à récolter se situera à deux niveaux :

1) Commercial : par la mise sur le marché de produits et articles de haute technologie. Cette stratégie est adoptée par toutes les entreprises de production de la vieille économie au même titre que celles de fournitures de services de la nouvelle économie. La mise sur le marché ininterrompu de nouveaux produits permet un repositionnement continu sur des secteurs de marché très fluctuants.

2) Managérial : L'introduction et l'utilisation des outils des TIC au sein des entreprises classiques comme des Netentreprises entraîne des réductions des coûts de gestion, un allègement des organisations et une plus grande rentabilité des actions commerciales. En effet, l'introduction des TIC dans les processus organisationnels internes des entreprises classiques introduit automatiquement des modifications des lignes de commandements et de circulation de l'information qui se répercutent obligatoirement sur les habitudes managériales².

Les entreprises de la vieille économie qui se sont mises au Net sont également perçues comme innovantes, non pas du fait de leur introduction sur le marché Internet, mais du fait que cet acte entraînera chez elles des restructurations organisationnelles et managériales qui se traduiront à leur tour par des innovations de leurs produits et services.

L'innovation peut aussi consister en une mise en pratique d'une vision nouvelle de l'organisation des ressources humaines et matérielles, qui découle d'une volonté de suivre le changement amorcé au niveau de son activité principale. Les Netentreprises n'obéissent pas de ce fait aux standards managériaux de la vieille économie car ils leurs sont complètement inadaptés. Néanmoins, le trait fort de la nouvelle économie est la remarque que l'innovation est plutôt concentrée au niveau des « services en ligne ».

La nouvelle économie, moderne et innovante, porte en elle par essence tous les ingrédients d'une démarche prospective qui a toutes les chances de durer et de se faire une place dans le cadre des circuits de l'économie contemporaine. Fruit de l'évolution technologique, la diffusion de ce modèle a aussi été favorisée par une évolution parallèle des mentalités et des principes économiques et managériaux.

Ainsi, la nouvelle économie tend devenir un univers économique autonome ayant ses propres règles, ses propres outils d'action et son propre marché. Cette institutionnalisation de la sphère de la nouvelle économie est aussi le point de genèse d'une nouvelle vision économique, plus large et plus indépendante, par rapport aux stéréotypes classiques de la vieille économie.

Des changements dans la continuité et/ou dans la rupture, sont ainsi introduits, au niveau des entreprises classiques, au sein d'un management qui se trouve obligé de s'adapter et de se mouvoir pour survivre. Le degré d'intégration de ces nouvelles aptitudes managériales est toutefois freiné en fonction du degré de réceptivité que le personnel de ces entreprises est disposé à accorder à cette nouvelle culture. En effet, se sont les fondements de la culture d'entreprise déjà existante qui vont déterminer les bonnes conditions de cette greffe, parfois difficile, des outils de la nouvelle économie sur l'ancienne.

Pour les Netentreprises, pur produit du réseau, le problème se pose au niveau de leurs activités intégrant des domaines d'activité du « brick and mortar ». La mise en place d'un processus de gestion de stocks, de commercialisation et de livraison pose, comme c'est le cas pour Amazon et Dell par exemple, des soucis logistiques et le besoin d'une infrastructure matérielle lourde, chose que les Netentreprises « click only » ne connaissent pas.

En outre, le ratio coût/productivité des TIC est une donnée à surveiller. Il est vrai en effet que l'acquisition des plate-formes informatiques (matériels et logiciels) pour bâtir un système de gestion efficace pour toute entreprise nécessite un investissement assez important qui pèse assez lourdement sur son budget. Dans le cas des Netentreprises, le problème est résolu à la source, car il fait partie de sa raison d'être, à savoir « *vivre en osmose avec le réseau* » ndlr. Les dépenses pour l'acquisition des nouvelles technologies

² Cf. Jean-michel Yolin. Quelques éléments pour amorcer un brainstorming. Paris le 15 Juillet 1997. In le forum « Internet et PMI ».

ainsi que les dépenses de publicité, sont les principales rubriques budgétivores de ses comptes financiers. Pour les entreprises industrielles, le sujet se pose différemment selon que les instances dirigeantes ou le *head management* considèrent de telles investissements comme prioritaires ou non en fonction des raisons qui les motivent (simple souci de suivre la tendance, souci réel de faciliter les processus de gestion, désir du personnel, exécution d'un plan stratégique global... etc).

Et selon qu'il s'agit de telle ou telle motivation, les répercussions sur l'efficacité obtenue en fin de parcours, sera plus ou moins satisfaisante. En fait, les expériences tentées concernant l'introduction de systèmes TIC sur de grandes entreprises industrielles de la vieille économie, les taux de satisfaction et d'emploi de ces outils par le personnel reste cantonnés dans des moyennes raisonnables pour plusieurs raisons :

- * le manque de communication sur les potentialités globales des solutions informatiques adoptées : le personnel continue à gérer les affaires de l'entreprise comme par le passé, en utilisant passivement les nouveaux outils mis à sa disposition (même connectés en réseau, le personnel continue à utiliser ses ordinateurs d'une manière autonome et parcellaire) ;
- * le défaut d'adéquation entre stratégies d'entreprise et les besoins réels du personnel peut se traduire en des investissements énormes dans des plates-formes intégrées qui seront très peu utilisées. En réalité, si la nature de la gestion reste trop formaliste et axée sur l'emploi du document papier par exemple, l'emploi de tels systèmes dans une entreprise ne sera que marginal (envoi de messages mails, consultation d'archives) et tout encouragement à son adoption devrait dès lors, s'accompagner en parallèle par un changement profond de la culture d'entreprise à réorienter dans ce sens ;
- * l'inadéquation des structures par rapport à la connectivité introduite : cas très fréquent d'entreprises industrielles, qui tout en gardant leurs organisation hiérarchique (par services, divisions, directions, centre de coûts, centre de profit ... etc), veulent imposer une approche managériale basée sur le réseau et la communication ouverte. Une telle mise en relation de ces deux modes managériaux crée des blocages dans la circulation de l'information. En effet, les contraintes liées à l'atteinte des objectifs qui caractérisent de tels types d'organisations et les tensions entre structures internes considérées comme centres de coûts et de profits, empêchent la mise en place de passerelles de communication réelles et efficaces.

Et à nouveau, seule une action concrète de vivification de la communication interne permet de passer outre les blocages résultant de ces situations. Toutefois, il est largement reconnu que l'introduction des TIC dans les structures managériales classiques entraîne une amélioration des rendements, même si cela pose le problème du paradoxe de la productivité, résumé dans une formule de Robert Solow, prix Nobel d'économie : « On voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques ».

2) Le paradoxe de la productivité

Le secteur des TIC peut être défini comme : « un ensemble couvrant l'ensemble des industries et des services qui produisent, traitent ou transmettent des informations, soit comme production intermédiaire, soit comme production finale ou qui fournissent l'infrastructure nécessaire au fonctionnement d'Internet (d'après l'OFCE) notamment : les industries du hardware (ordinateurs, matériels de bureautique, composants et matériels électroniques, instruments de mesure...), les sociétés de conception du software et de services informatiques (logiciels, maintenance ...), les fabricants d'équipements de communication (audio, vidéo, téléphonique, télévision), les médias, les opérateurs de télécommunication fixe et mobile. »³.

A cet effet, il y a lieu de rappeler que, durant la période allant de 1970 à 1990, le terme : « paradoxe de la productivité » a été employé par les économistes pour désigner le fait que l'introduction des matériels informatiques coûteux par les secteurs de l'industrie américaine ne s'est pas traduit en retour par un gain significatif en termes de productivité. En effet, les TIC de l'époque commençaient, malgré leur emploi généralisé, à être ressentis comme des centres de coûts, sans contrepartie apparente. Cette situation, qui a duré pendant une assez longue période, a été salutaire pour ces mêmes secteurs productifs qui ont appris à se socialiser avec les outils informatiques et de les intégrer dans leurs structures. Cela s'est caractérisé, depuis 1993, par un essor de la productivité de ces mêmes entreprises, devenues plus performantes sur le marché que celles qui n'en font pas usage. L'amélioration des programmes informatiques, des outils télématiques et des solutions e-business, n'a fait depuis que renforcer la place primordiale des TIC au sein de la sphère managériale⁴.

³ Revue Sciences humaines. N° 32. Mai 2001. P 31.

⁴ Ibid.

La mise en place de stratégies actives centrées sur les TIC au sein des plans d'action stratégiques et méthodes de gestion des ressources au sein des entreprises, a donné lieu à l'émergence de nouveaux types de management comme le *Supply Chain Management* (chaîne logistique globale) qui, grâce à une forte connectivité par le réseau, permet une mise en relation client-fournisseur-producteur-distributeur simultanée dans le cadre d'un seul circuit automatisé. Ces solutions managériales adaptées à un contexte de commerce électronique sont largement utilisées dans le BtoB et dans l'externalisation des activités productives propre aux entreprises virtuelles. Cette mise en contact électronique est perçue par ces entreprises comme un atout stratégique à développer vis à vis de la concurrence.

Dès lors, parler de la création de valeur dans la nouvelle économie nécessite au préalable de cerner l'originalité de cette notion qui se situe dans un cadre différent de celui des standards de l'économie industrielle classique. Ainsi, dans une organisation Taylorienne basée sur une logique d'organisation de la production et de la distribution des biens et articles industrialisés, la valeur d'un bien est déterminée en fonction de la loi de l'offre et de la demande sur le marché et de la chaîne de distributeurs dudit produit qui s'imbrique à partir des producteurs jusqu'aux consommateurs finaux. Le prix de revient d'un article se trouve augmenté au fur et à mesure de l'allongement des chaînes d'intermédiaires et se trouve en fin de chaîne hypertrophié en raison des marges résiduelles résultant à chaque nœud de cette longue chaîne. En outre, la valeur générée par le bien en question prend fin par l'acte de consommation final.

Cette vision mécaniste et simpliste de la création de la richesse par un processus cumulatif d'opérations à valeur ajoutée, souffre d'être dépassée dans la pratique par l'émergence de nouvelles approches de la notion de « création de valeur ».

En effet, le management actuel devenu, par l'emploi des TIC, souple et plus complexe permet des modèles de gestion qui considèrent la valeur comme créée « conjointement » par l'association des acteurs participant à un processus.

Ainsi, la valeur est créée par l'interaction simultanée entre le client et le fournisseur, qui passent de la simple équation *expression du besoin/satisfaction du besoin* à une relation de création de la valeur par une prise en charge des fonctions périphériques que le besoin a créées. Ainsi, l'achat d'un appareil répond au besoin exprimé par le client, mais si le fournisseur met en place une structure d'après-vente pour faire face aux besoins de ses clients (réparation, installation, contrôle périodique, amélioration dudit appareil), il aura réussi à créer de la « *valeur ajoutée conjointe* » avec ses clients. C'est une valeur ajoutée imperceptible mais non moins importante, par la fidélisation à long terme de ces derniers. Dans cette optique, la ligne traditionnelle de démarcation entre production de bien et fourniture de service, tend à disparaître et céder la place à celle basée sur une complémentarité fondamentale de ces deux rôles pour la réussite d'une transaction commerciale.

En fait, le bien en lui-même perd sa signification en l'absence du service qui le complète. La notion de vente ne s'arrête plus à la transmission de propriété du fournisseur au client, elle continue par des actions concrètes (livraison, installation... etc) sans relation directe avec l'objet vendu et parfois même, exécutée par des entreprises autres que celle ayant effectué la vente. Ce circuit étant opaque pour le client final, ce dernier ne se souciera que la performance globale du service rendu.

La concurrence, devenue ouverte et impitoyable, crée un paradoxe intéressant : les entreprises se sont organisées en chaînes de valeur ajoutées, se complétant mutuellement au plus grand profit d'une organisation collective. La valeur créée au profit du consommateur final profite à tout le conglomerat. La concurrence sur le marché se fait donc entre ensembles organisés d'entreprises. Les entreprises individuelles travaillant d'une manière atomisée sont vite exclues du marché car n'apportent aucun atout majeur par rapport à la concurrence organisée⁵.

Pour ce faire, les entreprises axent leur développement sur leur clientèle qui redevient aussitôt le centre d'intérêt des processus commerciaux et l'objet de toutes les attentions. Les pratiques modernes tendent à inclure le client comme variable active dans la conception des produits et services à mettre à sa disposition. Les TIC permettent une étude quasi-instantanée des tendances du marché et des avis des clients sur les offres proposées ainsi qu'une adéquation des offres faites sur le marché sur les habitudes de consommation des clients (le client est même valorisé dans la capitalisation des Netentreprises).

Parlant ainsi du paradoxe de la productivité, il y a lieu de remarquer que les TIC ne produisent pas de la valeur ajoutée par leur seule mise en place, mais uniquement par leur utilisation intelligente au sein du management. L'exploitation des implications qu'entraîne le réseau sur le management des relations internes et externes de l'entreprise est un atout que les entreprises de la nouvelle économie exploitent efficacement à

⁵ Francis Lorentz. Il est impossible de mesurer la valeur créée. Libération du 2 Avril 2000.

leur avantage, vu qu'il leur confère une nouvelle dimension dans la conquête du marché. Le réseau induit par sa nature connectée des effets multiplicateurs des actions entreprises (commerce, communication, multimédia, publicité...), il permet à l'intérieur des entreprises de créer des accès faciles de l'information de gestion mais, dans les relations externes de l'entreprises, il lui permet une prise de contrôle importante et efficace sur le marché.

Les entreprises travaillant dans les secteurs des TIC ont mis sur pied des stratégies de conquête du marché basées sur le réseau, devenu une variable stratégique de base de la nouvelle économie. En effet, l'idée de base est que plus une technologie sera largement utilisée, plus elle aura d'adeptes ou de fidèles et plus ces derniers l'utiliseront, plus ils inciteront d'autres à l'utiliser à leur tour.

Ouod Homines, tot sententiae, comme disait le vieil adage, les Netentreprises ont toutes l'ambition, avouée ou pas, de devenir le standard sur le marché et pour ce faire, elles tendent à imposer leur produit comme étant la technologie de base qui permet de solutionner le maximum de sollicitations des clients. A ce titre, il est rappelé que la société Microsoft, par ses logiciels Windows, a tenté pendant des années de s'imposer comme le standard d'exploitation le plus répandu à l'échelle mondiale. Le procès que cette société subira pour monopole sur le marché est une conséquence de cette stratégie hégémonique.

En effet, pour le cas des entreprises qui proposent des services ou des solutions technologiques particulières (logiciels télématiques, plates-formes de commerce en ligne, moteurs de recherches, paiement sécurisé ...etc.), la dynamique de l'effet réseau se manifeste comme une courbe inflationniste qui augmente selon une formule exponentielle. Ainsi, la société Netscape, pionnier des navigateurs Internet, a distribué son logiciel de connexion gratuitement pour garantir la fidélité du plus grand nombre d'internautes à sa plate-forme, sa stratégie risquée commercialement, s'est relevée très efficace et payante par la suite.

Ce même phénomène est aussi connu chez les développeurs de jeux électroniques, qui savent que plus il y a de fans d'un jeu, plus les informations en ligne (solutions, astuces, guides, tournois ...etc.) seront disponibles dans les forums spécialisés et plus d'autres joueurs penseront à acquérir leur copie dudit jeu encouragé par cet état de fait. Des jeux comme Final Fantasy, Tomb Raider, Résident Evil doivent leur succès à ce foisonnement d'informations générées autour d'eux, d'autres comme, Warcraft, Quake, Halflife à la possibilité d'être joués en ligne.

Cet effet réseau, qui permet de mobiliser le marché, est aussi comparable à un effet de mode car il entraîne chez les consommateurs un phénomène d'initiation des uns par les autres. Les personnes d'une catégorie sociale spécifique (jeunes, adultes, entrepreneurs... etc) choisissent généralement des solutions technologiques similaires pour satisfaire le même besoin, ce phénomène est du surtout au oui dire virtuel (chat) et à l'influence de la publicité.

La règle du *premier arrivé, premier servi* se vérifie au niveau du réseau au même titre que la loi de Metcalfe. Ainsi, les Netentreprises ayant mis sur le marché des produits avant les autres, se trouvent dans une position dominante sur le marché du fait que tout le monde aura adopté ce produit depuis le début. Les nouveaux arrivants auront dès lors beaucoup de mal à s'imposer sur un marché presque saturé.

En fin d'analyse, il est possible de dire, qu'en règle générale, Internet a introduit de nouveaux standards de création de la valeur tant pour les entreprises que pour les clients. En fait, par rapport aux circuits économiques traditionnels, Internet permet plusieurs possibilités de réalisation de valeur ajouté, à savoir :

- * Les gains financiers : réalisés par la désintermédiation entre producteurs et consommateurs finaux, cela baisse les prix sans toucher à la marge réalisée par les entreprises,
- * Les gains sur la rotation des stocks, les commandes des clients déclenchent les processus de production ou d'approvisionnement, les gains en termes de gestion de stock sont dès lors importants,
- * Pour les agences publicitaires, le Net permet de multiplier l'impact de la bannière tout en minimisant les coûts des campagnes médiatiques,
- * Les produits peuvent être couplés au niveau d'offre, ce qui procure au client des services gratuits (inconcevables dans la veille économie),
- * Au niveau des chaînes de production organisées sur la base du Supply Chain Management, la réduction des coûts se reflète sur les prix des produits et des articles.
- * l'offre étant instantanément affichée et la transparence des prix très évidente, les clients peuvent choisir librement le meilleur ratio coût/qualité.

Le marketing interactif permet aux entreprises d'adapter leurs produits au goût du jour des clients. Ces derniers expriment leurs préférences et leurs souhaits que les entreprises s'empressent de réaliser et mettre

sur le marché, le succès du produit auprès de la clientèle est alors garantie, la chaîne de valeur ainsi établie dépasse le simple cadre de la rentabilité financière à celui de complicité entre l'entreprise et ses clients.

Bref, Internet permet de passer d'une veille économie où prédomine la « dictature d'offre » à une nouvelle où la demande est « sollicitée ».

Ce passage d'une conception à une autre, peut être cerné à travers deux axes :

* **L'offre de produit et/ou de service** : comme analysé précédemment le long de cet ouvrage, cette offre est plus abondante que la demande, ce déséquilibre disproportionné de l'indicateur le plus important de l'économie industrielle est compensée par une proximité, plus élaborée, plus diffusée et surtout plus motivante, vu qu'elle est devenue composite. Allier plusieurs sous offres au sien d'un même service est aussi une autre manière de recréer la chaîne de la plus-value. L'offre devient plus personnalisée et plus abondante (N versions pour un même produit et N applications pour le même logiciel). Cette inflation de l'offre incite à la consommation, le client se sent stimulé et encadré davantage dans ses choix, et cela lui donne le sentiment de maîtrise de ses agissements commerciaux. Conscientes du rôle déterminant de la sécurisation du client sur ses actes de consommation, les Netentreprises misent d'énormes sommes d'argent dans le rapprochement de l'information sur le produit au client ; ces dernières étant conscientes que le client achète, d'abord et avant tout, un environnement commercial avant d'acheter un produit déterminé.

* **Les techniques d'encadrement d'offre** : Si l'offre est abondante, elle est aussi très diversifiée du point de vue de ses créneaux, ses formes et ses destinataires. Ainsi, l'activité du commerce électronique permet d'assurer la souplesse aux actes transactionnels (au niveau du B to B et du B to C). L'avantage du paiement en ligne permet une rapidité dans la mise en relation des vendeurs et des acheteurs. D'un autre côté, les offres de service en ligne permettent de dématérialiser les formalités de passation de commandes et de transactions sur le site de l'entreprise qui le fournit.

De même, en l'absence de la matérialité physique des actifs de ces sociétés sur le réseau, le marketing se trouve au centre de toutes les stratégies comme l'unique lien entre les Netentreprises et leur clientèle. L'absence d'un référentiel tangible qui rapproche l'entreprise de ses usagers fait que les Netentreprises n'arrivent toujours pas à forger une présence dans l'imaginaire de leurs clientèles et devenir aussi présentes sur le marché que le sont les entreprises classiques. En effet, les Netentreprises ne parviennent pas s'imposer comme une marque, comme une culture ou comme des partenaires commerciaux rassurants. Aussi, en dehors de forts liens émotionnels qui sont créés entre les entreprises et les clients, la notion de fidélisation devient-elle très difficile⁶.

En fait, dans un environnement aussi particulier que l'est la nouvelle économie, les repères sont à réinventer. La notion de création de valeur dans ce cadre doit donc être envisagée en dehors des sentiers battus des stéréotypes actuels mais dans le cadre d'une vision évolutive et mouvante.

En vérité, les nouveaux outils et idées qui sont mis en pratique de façon presque naturelle par les Netentreprises, sont le résultat des contraintes et des nécessités de leur environnement économique et managériale. Et en défi à cette réalité, les Netentreprises adoptent des solutions originales.

A titre d'exemple, la société Real Network avait lancé gratuitement en 1995 son logiciel Realplayer, Jumelé avec les navigateurs Internet les plus actualisés comme Netscape Navigator et Microsoft Explorer. En 1998, plus de 400.000 Internautes visitaient son site par jour, téléchargeant gratuitement 100.000 copies des logiciels disponibles. Ainsi, quand la société avait proposé la version améliorée, nombre d'Internautes disposant de la première version se sont empressés de l'acquérir. Succès Commercial réel sur la base de l'effet réseau, la société Real Networks avait augmenté son parc d'utilisateurs-clients au Rythme de 450000 par semaine.

Création de valeur dans la gestion d'une Transaction en ligne.
La valorisation des actifs du réseau : la difficulté choix des critères.

	Actions	Résultats
Prospection	Prise de contact, relance, promotion.	forte
Transaction	Simple, combinée, additionnelle, abonnement	très forte
fidélisation	Information, documentation, consulting	moyenne
Gestion	relation après-vente, actions de relance.	faible

⁶ Jill Albrinck, Gil Irvin, Gary Neilson et Dianna Sasina. From bricks to clickks : the four stages of E-volution. In Strategy business, stratégies & compétition. www.Meta group Inc.

3) Le retour sur investissements : les contraintes des start-up :

Pour les actionnaires et investisseurs, l'acte d'entreprendre n'est jamais gratuit, et dans le milieu de la nouvelle économie, la plus-value créée par l'augmentation des indices des valeurs boursières et sans commune mesure avec les performances commerciales de l'entreprise (la valorisation boursière d'Amazon.com est surgonflée alors qu'elle est encore déficitaire). Ainsi, qu'elle soit un but activement recherché ou une étape naturelle dans le développement des Netentreprises, l'introduction en bourse est l'évènement le plus important de leur brève existence.

Outre la manne financière que cet acte draine à l'entreprise, l'aspect le plus intéressant vient du fait que cela se manifeste par une évaluation de l'entreprise par le marché, ce qui lui donne une existence propre et un référentiel de mesure (une valeur) qui la distingue et la positionne sur le marché jouant ainsi le rôle d'une sorte de pièce d'identité de la Netentreprise⁷.

En règle générale, au niveau des entreprises du « brick and mortar », les investissements injectés dans un projet nécessitent un retour de plus-value supérieur ou proportionnel pour les actionnaires ou les détenteurs du capital. En effet l'actionnariat devenu le principal moyen de collecte de capitaux dans les entreprises, le bénéfice par action (corollaire du bénéfice en chiffre d'affaires et rentabilité financière globale) constitue pour un temps indicateur très utilisé pour montrer l'état de santé de l'entreprise affiché vis à vis des acteurs du marché.

Par ailleurs, la création de valeur pour les actionnaires sera néanmoins définie ultérieurement comme étant le résultat des profits générés par l'entreprise qui sont destinés à être distribué aux actionnaires, ce profit est calculé comme le surplus du résultat d'exploitation restant après déduction des charges et des coûts (impôts à payer service de la dette auprès des banques, charges diverses d'exploitations... etc). Le taux de rendement de cet indicateur constitue le référentiel de mesure de la performance des entreprises le plus largement utilisé dans le milieu des affaires.

De nature simple et pratique, l'indice du taux de rendement par action présente toutefois la lacune d'être trop réducteur de la notion de plus-value créée par l'entreprise. Une conjoncture favorable, fortuite ou provoquée, permet parfois de générer des gains financiers énormes pour l'entreprise sans toutefois que cela soit lié à une augmentation quelconque de la productivité, de même que des investissements massifs et un endettement important auront une incidence sur les indicateurs de performance apparents, alors même que l'entreprise est en phase de consolidation.

Néanmoins, la notion de CVA (Création de Valeur pour les Actionnaires) ou SVA (Shareholder Value Added) utilisée par les économistes (le cabinet de consulting Arthur Anderson entre autres) défend une approche de genèse de richesse pour les actionnaires par une augmentation des taux de rendement du cash-flow, la valeur ainsi créée n'est pas nuisible aux équilibres financiers de l'entreprise, mais le résultat d'un surplus réel.

Pour ce faire, il est aussi remarqué que la création de valeur pour les actionnaires n'est plus un objectif exclusivement comptable mais un processus intégrant toutes les fonctions de l'entreprise dans le cadre d'une stratégie soutenue dans ce sens.

Les actionnaires comme les créanciers réclament, fort justement, des retours sur capitaux investis, mais ce coût de la dette est différemment ressenti selon la taille, l'état de gestion et la conjoncture de l'entreprise. Dans le cadre de la nouvelle économie où la rentabilité tarde à venir par rapport à celle de vieille économie, le souci d'assurer, à terme, des retours sur investissement satisfaisants est la préoccupation majeure des entrepreneurs comme des business-angels.

Ainsi, même Amazon.com, leader dans son domaine et bénéficiant d'une forte capitalisation boursière, n'arrive pas à atteindre le stade de la rentabilité tant attendue. Il n'est pas rare à ce que les fondateurs de certaines start-up préfèrent se désengager de leur entreprise dès son entrée en bourse ou en chercher à se faire absorber par des groupes plus importants, au lieu de continuer sur le chemin long et sinueux de la recherche de bonne santé financière.

Dans cette perspective fluctuante du milieu des Netentreprises, il est aussi évident que l'augmentation du niveau de risque lié au projet et au marché, implique en retour des taux de rentabilité sur capital très importants. Mais, le jeu des principes classiques étant faussé dans le milieu de Netéconomie, la valorisation, la conquête et la consolidation de parts de marché et par conséquent les prévisions des seuils et des taux de rentabilité se trouvent aussi bâties sur des approches prévisionnelles, trop souvent fantaisistes.

⁷ Marc Laimé et Akram B Elyass. Fortunes et infortunes de la nouvelle économie. Le Monde diplomatique. Mai 2000, p 12 et 13.

L'approche d'une définition précise de la notion de rentabilité ou de création de valeur se trouve faussée et revue selon des critères nouveaux qui se trouvent toujours sur le banc d'essais. Dans la vieille économie, la recherche de création de valeur pour les actionnaires est bâtie sur des supports de rentabilité économique réelle qui se manifeste au niveau du chiffre d'affaire réalisé en fin d'exercice et sur des ratios comptables très précis. Le point de sécurité de ce système est que le surplus du cash-flow est affecté en priorité au service de la dette externe (actionnariat et désendettement) avant d'être alloué aux besoins de l'entreprise.

Dans le milieu start-up, les qualités privilégiées dans une entreprise sont la rapidité et le dynamisme. Le souci de croissance occulte toutes les autres préoccupations chez les dirigeants des Netentreprises, ce rythme accéléré qu'ils s'imposent entraîne une consommation rapide des capitaux et des revenus. La quête de l'introduction en bourse devient celle du nouveau Graal Salvateur, les rentrées d'argent ainsi générées permettent un apport important de nouvelles ressources financières qui vont soutenir la croissance de ces start-up. Toutefois, l'introduction en bourse n'est pas un processus de tout repos, elle pose de contraintes supplémentaires à ces mêmes entreprises⁸.

En vérité, ces dernières sont aussi des spectatrices impuissantes des événements qui évoluent à une vitesse si grande qu'elle ne permet plus de faire des prévisions d'avenir pour plus que les six prochains mois ; les prévisions économiques deviennent aussi aléatoires que les prévisions météorologiques, plus c'est loin dans le temps, moins c'est sûr. Cette situation tend à rendre le marché des valeurs NTIC très aléatoire enregistrant des fluctuations vertigineuses. Toutefois, la bourse garde tout son attrait car elle permet aux Netentreprises de se valoriser par rapport à leurs concurrentes directes et par rapport au marché ; néanmoins, elles deviennent par ce geste constamment épiées et contre évaluée par le marché.

L'attrait de la bourse peut également se comprendre par le halo de respectabilité que l'entreprise va acquérir à la fois aux yeux de ses créanciers et de ses clients ainsi que l'énorme coup de fouet en terme de motivation du personnel détenteur de stock-options. Considérée par les entrepreneurs comme étape ultime de la consécration de la Netentreprise en tant qu'acteur sur marché, la création de marchés boursiers des NTIC comme le Nasdaq, le Neuer-Market et l'Easdaq n'a fait que multiplier les occasions et opportunités offertes pour entamer l'introduction en bourse avec le maximum de garanties de réussite à cette opération. Pour les entrepreneurs, la bourse peut devenir une alternative fort logique à une pénurie de capital-risque ou un remplacement à ce dernier si les business-angels de départ décident de se retirer du projet⁹.

La notion de rentabilité et de bénéfice n'est pas toujours une priorité dans la réalisation d'une entrée en bourse. En effet, il est courant dans le milieu de la nouvelle économie de considérer comme secondaire que la Netentreprise Justifie obligatoirement d'une rentabilité financière certaine. En outre, la grande majorité des start-up, les plus cotés au Nasdaq ou autres marchés boursiers des NTIC, n'a pas encore atteint le stade de la rentabilité ni même en prévoyait de l'atteindre dans un proche avenir. Mais, en l'absence de chiffres d'affaires et de bénéfices, les investisseurs et les marchés se basent sur les prévisions des résultats qui seront réalisés dans les cinq à dix années à venir.

Ces prévisions se basent sur un rythme de croissance de marché équivalent à celui affiché actuellement et une expansion des activités de l'entreprise également proportionnelle. Cette méthode de valorisation sur la base du développement futur porte en elle le risque, réel et accepté, de ne pas suivre ni d'atteindre les prévisions escomptées aujourd'hui.

Ainsi, c'est à contre-courant que plusieurs Netentreprises prônent le chemin du réalisme financier et pour ce faire, misent sur le développement progressif et assuré de leurs sociétés. La conquête de parts de marché se fait naturellement et doucement ce qui assure à la Netentreprise une croissance soutenue et une stabilité face aux fluctuations du marché. Cette position qui a ses adeptes révèle que l'introduction en bourse n'est pas une étape obligée pour la Netentreprise, mais elle reste néanmoins souhaitable.

4° Crasher, crashera pas ?

Le 5 Avril 2000 restera pendant longtemps dans les mémoires des agents boursiers américains comme un mauvais souvenir à oublier. En effet, l'indice du Nasdaq avait chuté ce jour-là de 13%, entraînant avec lui tous les indices boursiers de la planète. Le Nasdaq avait enregistré une variation de 1074 point en une seule journée à la suite du jugement rendu par la justice américaine contre la société Microsoft pour avoir violé les lois antitrust¹⁰.

⁸ Frederic Pons. Les candidats à la bourse ne Krasher pas encore. Libération du 6 Avril 2000.

⁹ Jean-michel Yolin et Grégoire postel-vinay. Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Rapport du 22 Février 1999.

¹⁰ Fabrice Rousselot. La mécanique du yo-yo. Libération du 6 Avril 2000.

Pour comprendre les véritables causes de cette crise, il y a lieu de rappeler que les indices boursiers des sociétés des NTIC sont marqués par deux principaux phénomènes :

- les survalorisations des actions des Netentreprises ont fait que le marché a agit comme une bulle financière, gonflée mais vide. Le risque que cette bulle puisse éclater un jour était et restera la hantise quotidienne de tous les acteurs de la nouvelle économie mais n'ébranle cependant en rien leur confiance dans le marché. En effet, malgré les excès enregistrés, les nouveaux marchés continuent à être considérés comme un terrain prompt à l'investissement et un excellent moteur de la croissance.
- Une forte spéculation sur ces valeurs, les achats et les ventes se font au fil des variations, et à l'image des bourses de la vieille économie, les traders font encore augmenter l'inflation de la bulle financière et spéculative. Sur le Nasdaq comme sur d'autres indices boursiers des TIC, les day-traders pullulent. Ces spéculateurs à court terme ne font que suivre les montées et descentes des cours des actions, achetant et vendant aussi rapidement à la recherche de gains rapides. Ce marché des NTIC, déjà surproportionné, se trouve en permanence ballotté par des fluctuations dangereuses causées par ses acteurs, la correction se fera un jour ou l'autre, reste à savoir si ce retour au réalisme financier des Netentreprises se fera naturellement à la suite d'une maturation du marché ou bien suite à un crash général, qui risque d'être apocalyptique¹¹.

Néanmoins, dans l'attente d'un retour à la normale financière, il est intéressant de remarquer que les start-up de tous pays veulent se faire coter au Nasdaq. Le rêve américain fonctionne aussi bien dans les marchés de vieille économie que de la nouvelle et les *success stories* des start-up (comme pixtech en 1995) laisse place à tous les espoirs. En effet, l'attrait du Nasdaq tient du fait du volume des capitaux qu'il brasse, de la notoriété qu'il confère aux entreprises et surtout du fait qu'il constitue la clé d'une joint-venture, tant recherchée, avec les plus grandes entreprises de la planète.

Cet engouement pour la *Cotation boursière*, n'est néanmoins pas couvert par une rationalité économique réelle ou prévisible. A cet effet, les critiques de la nouvelle économie soutiennent le fait que cette cotation n'engendre pas une création de valeur ajoutée réelle ni contribuera à terme à la créer. Appelée aussi « économie du Bluff », la Netéconomie est présentée par certains mass média comme un terrain « d'inutilité économique » dominé par les surenchères spéculatives autour d'états financiers irréels. Toutefois, entre défenseurs du modèle start-up et les prédicateurs du grand start-down, la nouvelle économie ne cesse de gagner du terrain et perfectionner son modèle¹².

A titre d'exemple d'absence de logique économique rencontrée sur le Net, la société Amazon.com a accusé 400 millions de pertes au cours de l'année 1999, pour un chiffre d'affaires de 960 millions de francs. Dans le même temps, son cours de bourse a doublé et sa capitalisation boursière avoisine celle de Boeing, de même qu'elle valorisée entre 20 et 25 milliards de dollars, soit la moitié de Général Motors, dont le chiffre d'affaires est 100 fois supérieur et le nombre de salariés 130 fois.

Ce modèle décrit comme une nouvelle ruée vers l'or, fait que la nouvelle économie est aussi une économie de la découverte, la valeur des filons actuels sur lesquels tout le monde spéculé ne sera réellement connue qu'au fil de leur exploitation commerciale réelle. Cela peut donner lieu aussi bien à des gains colossaux comme à de grandes déceptions.

A mon avis, plusieurs remarques devront être soulevées ici :

a) le problème des survalorisations des Netentreprises sur Internet vient d'un fait majeur, celui que les principes mêmes sur lesquels reposent ces valorisations sont différents de ceux pratiqués dans le cadre de la vieille économie. Alors que dans cette dernière on valorisait les actifs physiques, les infrastructures et les performances économiques réelles, au niveau de la nouvelle, ces valorisations intègrent des valeurs intangibles comme les fichiers clients, la marque virtuelle, l'innovation du concept, le potentiel du marché, les promesses de croissance et autant de variables dont la valorisation se fait parfois arbitrairement.

b) le marché finira par s'auto-corriger, en d'autres termes, la création de la valeur ajoutée réelle étant une condition normale pour maintenir le marché en état de fonctionner, seules les Netentreprises qui créent une plus-value économique survivront à terme. Actuellement, la sanction du marché se fait déjà sentir activement, et pour s'en rendre compte, des sites comme celui du magazine (the standard) s'emploient à recenser les différents cas de faillites. Ce dernier a même mis en place deux indicateurs spéciaux : Le « dot.com flop tracker » liste des fermetures et des échecs d'entreprises qui répertorie toutes les fermetures de Netentreprises et les cas de faillites. Ensuite, le « dot.com layoff tracker » qui recense les fréquents

¹¹ Penicaut Nicole. Les start-up reviennent dans le réel. Libération du 3 Novembre 2000.

¹² Mauriac Laurent. Les friconautes et l'économie du bluff. Libération du 22 Février 2000.

licenciements de personnel dans la nouvelle économie et ce, en raison du fait que les récentes déboires des Netentreprises a entraîné en retour un large mouvement de réduction de personnels et de licenciements¹³.

c) l'espoir qui fait vivre les dirigeants des Netentreprises est sans doute l'espoir d'atteindre les seuils de rentabilité au bout de quelques années et d'ici là, ils vivent avec la hantise d'une chute du marché des start-up qui n'offre aucune visibilité à long terme ou à moyen terme. Seules des prévisions des tendances à court terme sont possibles même si leur effet indicateur est très limité et n'offre pas toutes les garanties nécessaires.

d) La Netéconomie reste cependant une valeur sûre pour investir, car elle ne risque pas de disparaître malgré les crises qui la secouent sporadiquement. Ces dernières ne sont pas perçues comme des Catastrophes économiques mais plutôt comme des actions de correction et d'assainissement du marché. A cet effet, il est aussi prévisible que les ratios de multiplication en bourse des actions des Netentreprises devront tôt ou tard rejoindre la norme de *l'économiquement correct* pour être acceptées comme de vraies mesures du marché et comme des placements sûrs, chose qui ne l'est pas aujourd'hui¹⁴.

¹³ Ahron Shapiro. From dot-coms to dot-bombs. The Internet Jerusalem post du 25 Mars 2001.

¹⁴ Mauriac Laurent. Les start-up se font une raison. Libération du 21 Août 2000.

« Après l'ère de l'ingénieur tout-puissant, de l'homme de marketing et du financier, on voit poindre celle du « catalyseur »; l'homme de communication interne et externe, de réflexion prospective, capable d'initier et de suivre des projets, de conduire des petites équipes motivées »

Joel. de Rosnay. Le cerveau planétaire, 1986.

Chapitre 7 :

START-UP ET NETENTREPRISES :

Mode d'emploi

Monter une start-up est devenu dans notre pays, comme en Europe, l'ambition de tout jeune manager ambitieux. Le milieu start-up offre une attractivité sans pareil sur l'imaginaire des entrepreneurs en herbe. Certes, tous ne sont pas mus par les désirs d'enrichissement comme c'est le cas outre atlantique, mais tous sont entraînés par esprit de découverte, de challenge et d'affirmation de leurs propres compétences.

Mais en tout état de cause, la Netentreprise est d'abord synonyme d'aventure où participent plusieurs acteurs. D'un côté, les entrepreneurs, dynamiques et rêveurs à la fois, qui véhiculent avec eux, en guise de part de capital, une solide expérience en gestion informatique ou en management d'entreprise doublée d'un concept original à expérimenter à la lumière du marché du Net et enfin une volonté sans faille de tout mettre en œuvre pour rendre cette idée-projet créatrice de valeur ajoutée et source de profitabilité. D'un autre côté, les investisseurs du virtuel (les bailleurs de fond ou business-angels), aussi enthousiastes et pleins d'espoirs que les premiers, ne sont pas toutefois des enfants de chœur ni des débutants, mais plutôt des requins de la finance qui investissent à terme et qui espèrent en retour de gains proportionnels à la prise de risque engagée.

Le point d'équilibre entre ces deux catégories d'acteurs de la nouvelle économie oscille entre une active collaboration et de froids calculs financiers. Néanmoins, l'osmose des intérêts mutuels escomptés de part et d'autre instaure un *modus vivendi* durable qui engage un contact actif et salutaire pour les deux parties pour les actes d'investissement estampillés « *nouvelle économie* ».

Ainsi, monter une start-up est un acte individuel et réfléchi certes, mais c'est aussi le résultat d'un concours de circonstances assez particulier.

Premièrement, cela nécessite la réunion du consensus sur la viabilité d'un projet présenté pour le financement aux investisseurs. Dans la plupart des cas, les projets ne sont pas financés par un seul business-angels mais par plusieurs (séparément ou réunis en collège), d'autant plus que ces derniers cherchent aussi à diversifier leurs placements. Cette tâche de convaincre les possesseurs de capital-risque à déboursier pour le financement de tel ou tel projet est devenue plus ardue et plus conditionnée par rapport aux années d'euphorie (1990 à 1995) de la nouvelle économie.

Cette étape franchie, l'aventure commence alors véritablement pour les jeunes entrepreneurs pour prouver la viabilité de leurs concepts, gérer leur place sur le marché et, éventuellement, créer de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires. C'est peut-être aussi là que commencent les véritables difficultés pour les nouveaux managers qui devront faire face à des problèmes et à des préoccupations multiples. C'est l'étape durant laquelle seront mises en pratique les orientations et les stratégies contenues dans le business plan.

1) A la genèse de la Netentreprise : le business plan

Document mythique de tout créateur d'entreprise, il est au centre de toutes les attentions. En effet, c'est la première interface qui présente le projet qui sera perçue par les investisseurs. Il véhicule les idées clés des actions stratégiques de développement, les états prévisionnels des finances de l'entreprise et le profil des entrepreneurs. Document clé et clé du projet, le business plan est le principal porte-parole de l'entrepreneur, aussi doit-il comporter tous les éléments de persuasion pour assurer la réussite de l'idée d'entreprise et surtout justifier les sommes demandées pour le financement envisagé du projet.

La rédaction du business plan doit se faire dans l'optique du public cible, à savoir les investisseurs (business-angels), et dans le cadre de ce qu'ils jugent comme économiquement correct. Aussi, le business plan doit-il comporter tous les éléments susceptibles d'intéresser les investisseurs potentiels et fournir des réponses à leurs préoccupations et leurs interrogations éventuelles. Précis et exhaustif, le business plan doit donner, dans un nombre de pages limité de 30 à 40, une description professionnelle et professionnaliste des éléments du projet¹.

La difficulté de rédaction du business plan apparaît dès lors dans la conciliation d'une description rationnelle des données techniques et comptables relatives à la réalisation du projet et dans la nécessité de le défendre d'une manière vivante et passionnelle. Cette démarche s'avère nécessaire lors de la présentation du business plan qui doit se faire dans l'enthousiasme, chose qui a un fort impact psychologique sur les investisseurs, surtout quand il s'agit d'une présentation publique. La présentation du business plan doit apparaître en définitive comme une véritable action de charme.

Il est à noter à ce propos que la première lecture du business plan entraîne, dans la grande majorité des cas, l'impression générale qui se rattachera désormais à la vision qu'auront les investisseurs sur le projet. En effet, un business plan mal articulé ou pas assez percutant, même si le projet présente tous les ingrédients du succès, sera abandonné par les investisseurs.

Le fond et la forme du business plan se présentent comme deux dimensions importantes qui doivent être considérées simultanément et complémentaires. Le fond, donne une représentation de l'idée à la base du projet mais aussi toutes les garanties physiques (chiffre d'affaire, prévisions, faisabilité) et personnelles de l'investisseur (profil des équipes, motivation, engagement, compétences). Au niveau de la forme, ce document maître est découpé en chapitres et en sections, il doit faire ressortir un certain nombre de données qui seront présentées comme suit :

a) La présentation du produit : Présentation détaillée et illustrée du concept final du projet ou du service à proposer dans sa version définitive et commercialisable. Cette présentation doit s'accompagner d'une étude sur les caractéristiques techniques du produit mais surtout de ses avantages par rapport à la concurrence directe des produits similaires existants sur le marché. Dans le cas d'une innovation, il y a lieu de mettre l'accent sur ces aspects nouveaux mais aussi sur les atouts qui feront son succès auprès du public cible.

En effet, la présentation du produit est indissociable d'une présentation des segments de la clientèle qui seront concernés par les efforts du marketing ainsi que des techniques et stratégies qui seront entreprises dans ce domaine.

Dans le cas de la présentation de produits évolutifs (produits et services de haute technologie), les efforts escomptés en R & D doivent être présentés en rapport avec les prévisions des voies d'évolution de ces derniers ou en timing de mise sur le marché.

Dans le cas différent d'un service de production, le business plan doit présenter le mode détaillé des circuits de commercialisation, tout en précisant si ces derniers seront effectués par l'entreprise elle-même (les montants de l'infrastructure technique nécessaire) ou bien en sous-traitance dans le cadre du B to B.

b) Les prévisions financières et commerciales : chapitre important dans le cadre de tout business plan, il est d'ailleurs le plus analysé et décortiqué par les investisseurs potentiels qui y cherchent des garanties sur la viabilité du projet, des garanties de retour sur investissements et, dans le cas des start-up opérant sur des segments de marché saturés, les chances de survie de ces dernières.

Ainsi, le business plan doit présenter tous les éléments de la stratégie financière envisagée (coûts de base, coûts d'exploitation, coûts de R & D) et de la stratégie commerciale (prix envisagée par catégories de produits et services ou les offres gratuites, les techniques de vente, les promotions et services annexes accordés). Mais, au-delà de la simple description des composantes de la technique commerciale adoptée, il y a lieu de présenter les avantages escomptés à long terme à travers la pratique de telle ou telle politique commerciale ainsi que les avantages par rapport aux pratiques de la concurrence.

L'étude la concurrence est un point central des développements et analyses présentées dans ce chapitre. Les actions des concurrents, existants ou potentiels, doivent être répertoriées et analysées dans la cadre de la stratégie prévue. L'analyse de leurs points de force et de faiblesse est une donnée primordiale pour donner de la crédibilité à ces prévisions.

¹ Gaelle Hassid. 14 conseils pour séduire les investisseurs. Dossier capital risque et Internet. www.journaldunet.com.

Rattachée inéluctablement à l'étude du marché, l'analyse des offres pratiquées par la concurrence est un problème posé à toutes les entreprises débutantes. En effet, celles qui les ont précédées, ayant eu le temps de s'implanter ont déjà mis au point des offres intéressantes (les meilleurs prix couplés à des services annexes gratuits). Les nouveaux venus se trouvent obligés de rivaliser, voire faire mieux par rapport à cet état de fait. Ainsi, l'étude porterait sur l'analyse de la taille actuelle du marché et la taille prévue pour promouvoir une politique de commercialisation adaptée aux ambitions affichées. Enfin, il est important pour les investisseurs d'avoir une idée claire et précise sur le plan de financement proposé et du bon emploi des sommes investies.

c) Les informations complémentaires : Les business plans doivent aussi comporter certaines indications spéciales :

- * les bases juridiques et réglementaires et accords internationaux portant sur le secteur d'activité envisagé (les textes relatifs aux ventes aux enchères, à la protection de la propriété intellectuelle, au paiement en ligne ... etc).

- * un scénario prévisionnel d'activité sur les prochaines années. La périodicité à adopter peut varier selon le nombre d'exercices nécessaires pour la Netentreprise afin d'atteindre le seuil de rentabilité ou de stabilisation de parts de marché. Pour le cas précis des start-up, la rentabilité tardant à venir, les projections portent sur la consolidation du portefeuille clientèle dans l'optique d'une entrée en bourse.

- * un scénario prévisionnel des risques et imprévus qui sont susceptibles de survenir lors de l'exécution du projet. Prévus dès le départ, de tels événements seront gérés dès lors plus efficacement par les managers de la nouvelle entreprise et seront mieux acceptés par les investisseurs.

2) A la recherche du business model idéal :

Les entrepreneurs s'improvisent tous malgré eux en managers en herbe, mais la plupart d'entre eux n'ont que peu d'expérience dans les domaines de la gestion d'entreprise et du management. Aussi, leur survie est-elle liée à la maîtrise de ces techniques et de ces principes. L'apprentissage du management se fait, dans la pratique, sur le tas, c'est à dire, à travers les frictions quotidiennes et les situations qui surviennent. Le danger réside dans le risque pour les entrepreneurs de se perdre dans la gestion du quotidien en l'absence d'une stratégie globale qui leur définit la voie à suivre. En vérité, l'enthousiasme et le dynamisme ne peuvent être le seul moteur de la start-up, une gestion rationnelle est fortement recommandée pour mener à bien le challenge des entreprises de haute technologie, au rythme de croissance survolté².

Au-delà du business plan, dont la fonction consiste à attirer l'intérêt des Investisseurs, les entrepreneurs tendent à mettre en pratique des business models personnalisés pour assurer la gestion de leurs entreprises. Ces business models sont des scénarios modèles (répondant aux questions du comment, quand, qui et par quels moyens) qui tracent la voie choisie pour atteindre les objectifs de l'entreprise dans le cadre d'une démarche prospective.

Le business model que j'assimile à un plan de bataille, se bâtit sur la base des outils de conquête de parts de marchés qui sont des méthodes d'action commerciales et managériales « personnalisées » de leurs concepteurs. En effet, il est surprenant de remarquer que les entrepreneurs ont tendance à se présenter comme les chefs de file d'un mouvement à bâtir et de ce fait, affichent la prétention de mettre en place leurs propres business models. Excès de confiance ou trop d'assurance, il est toutefois vrai que certaines expériences managériales ou organisationnelles faites par les start-up ont été à la base d'une véritable révolution, même si elles restent très rares.

Toutefois, le trait caractéristique principal de tout business model consiste à cerner le besoin de la clientèle potentielle et d'y répondre convenablement. Cette dialectique : détermination des besoins/réponse aux besoins/création de la valeur ajoutée client est recherchée dans une démarche prospective, voire même provoquée. Une telle démarche, qui s'apparente à une « éducation des habitudes de consommation des clients » est la méthode d'approche marketing la plus utilisée par les Netentreprises. Elle consiste à faire des offres intéressantes (ratio qualité prix très élevé) de sorte à faire connaître la marque (le site en l'occurrence) et susciter l'intérêt autour de lui. Le contenu en informations liées directement au produit est offert en abondance pour le plaisir des internautes.

A titre d'exemple, certains business models se basent sur les offres gratuites de produits et services de base permettent de fidéliser les clients par des abonnements ou par l'offre de sous-produits annexes qui génèrent des marges stables à long terme ; ces mêmes produits sont réofferts en versions améliorées et

² Etienne Glass. Start-up : suivez le guide. Dossier pratique. Magazine en ligne. L'entreprise 2000.

modifiées et sont ainsi repositionnées sur les mêmes segments de clientèles déjà acquises (ainsi tous les développeurs de logiciels de jeux n'hésitent pas à sortir de nouvelles versions de leurs best-sellers ou bien des suites qui trouvent en général toujours plus de succès auprès d'un public déjà éduqué par la marque).

Une fois cette étape acquise, des offres de services complémentaires sont proposées comme une relation de complicité entre l'entreprise et ses clients fidèles (promotions exclusives sur certains produits déjà existants, prix exceptionnels sur des articles, cadeaux en prime à chaque achat, offre de services intégrés à l'image de voyages organisés... etc). La fidélisation devra donc se faire à l'image d'un tour d'écrou, lent mais ascensionnel.

Néanmoins, il n'est pas possible de cerner limitativement les business models des Netentreprises ; en fait, il est même possible d'affirmer qu'il peut y avoir autant de modèles que de Netentreprises. De plus, les similitudes existantes entre les business models, sont tout autant nombreuses que les points d'originalité qui les distinguent.

3) La course à la pole position : la Netéconomie se fait-elle dans la vitesse ?

Rapidité et efficacité ne sont pas considérés dans la nouvelle économie des mots en l'air, mais des principes d'action appliqués au quotidien. Ce phénomène d'accélération des rythmes des activités des entrepreneurs est, proportionnellement à la vieille économie, équivalent à une course entre une charrue à bœufs et une voiture de formule 1. En effet, les innovations se succèdent tellement vite que le moindre retard de lancement d'un concept, supposé original, se trouvera vite rattrapé par d'autres aux caractéristiques identiques ou similaires. Les durées se raccourcissent, les actions se succèdent, le cycle de la vie et de la mort des Netentreprises bat tous les records de vitesse au même titre que la durée de vie des technologies proposées.

La Netéconomie est donc une économie de haute vélocité, d'où l'avantage d'être le premier sur son créneau, chose que les Netentreprises de première heure tentent de garder. Ces dernières investissent à cet effet massivement dans la R & D et la publicité, au même titre qu'elles tendent à développer des pratiques prédatrices en absorbant (par le rachat, la fusion, le partenariat... etc) les jeunes pousses à fort potentiel et aux produits novateurs.

De même, et en raison du raccourcissement des temps d'évolution dans la nouvelle économie (une année d'exploitation dans la vie d'une start-up est l'équivalent de 4 à 5 années d'activité dans la vieille économie), la proposition d'un nouveau produit ne laisse à son promoteur qu'une marge d'exploitation de quelques mois pour en tirer profit sur le marché avant que ce dernier ne subisse la concurrence de copies ou de versions améliorées de produits similaires (phénomène déjà rencontré dans le cadre de l'industrie automobile pour le concept espace ou des micro citadines).

Certaines Netentreprises n'hésitent pas à faire du marketing à des produits qu'elles n'ont pas encore fini de développer, la réduction du *time to market* (temps d'introduction d'un nouveau produit sur le marché) impose une anticipation permanente des actions de prospection, d'étude et de promotion. Ces pratiques de *marketing anticipé* utilisées par les producteurs de logiciels permettent de préparer les consommateurs et créer l'envi d'achat. Microsoft a ainsi fait la promotion de son Windows 2000 dès les premières heures de sa conception, comme l'a fait la société Konami pour ses titres de jeu « Metal Gear Solid » ou comme l'a fait la société Sony pour le lancement de sa console de jeux Playstation2 et continue de le faire pour Playstation3.

Cette course à la première place fait que la concurrence devient très virulente, augmentant ainsi le stress sur les équipes des start-up et alourdissant le poids financier des campagnes de publicité et du budget recherche engagé pour l'occasion. Ainsi, ces deux dernières rubriques sont les plus budgétivores des capitaux investis, mais dans un cercle aussi vicieux aucune concession n'est permise et la bataille économique, ainsi engagée, devient mortelle pour les Netentreprises à faible couverture financière.

Aussi, pour concilier entre l'obligation de garder le rythme et la nécessité de lever des fonds auprès des business-angels, les Netentreprises engagent-elles des actions médiatiques, sans commune mesure avec leur activité réelle ; le but étant d'attirer l'attention autour d'elles et de leurs produits, chose connue en langage start-up sous le terme « faire du buzz ».

En fait, dans un univers intangible, où la marque de l'entreprise, élément d'identité dans les entreprises classiques, perd sa valeur et son aspect sécurisant, les start-up ont compris que seul le matraquage médiatique est capable de créer de nouveaux réflexes auprès des consommateurs qui s'orienteront ainsi vers les sites les plus connus.

Eléments clés de réussite de la création d'une Netentreprise
1- Focaliser les efforts de développement sur les points forts et sur les potentialités du projet. La rentabilité financière doit être mise en avant avec un planning de sa concrétisation en mettant l'accent sur l'adéquation marché/client/projet.
2- Tester le projet en le soumettant pour simulation à un club d'initiés du Web et à des entrepreneurs expérimentés, ce test de faisabilité permet de dégager les points de force à développer auprès des Investisseurs.
3- Choisi les créneaux porteur et les marchés larges, A cet effet, il vaut mieux se positionner sur des marchés larges que sur les petits créneaux.
4- mettre l'accent sur les compétences propres et/ou distinctives qui font l'originalité par rapport aux concurrents.
5- Former une équipe aux compétences multiples et être prêt à intégrer les nouvelles capacités qui vont apparaître.
6- le dossier projet doit être concis, complet et irréprochable au niveau forme et présentation. Il est l'image du professionnalisme de la nouvelle équipe.
7- citer ses références d'inspiration et ses modèles, si ces dernières sont des success stories, le modèle sera d'autant accepté facilement.

4) Les atouts des start-up : les domaines à développer

La création d'une Netentreprise est donc un pari difficile de trouver un équilibre entre plusieurs impératifs : Vigilance, rapidité, souplesse et réactivité. Ces quatre impératifs conditionnent le positionnement par rapport au marché en particulier et à la viabilité financière à long terme de la Netentreprise.

La réactivité : consiste à prêter attention aux évolutions et aux nouveautés et pour toute start-up opérant en milieu TIC, elle est une obligation plus qu'une suggestion. Le réseau ayant pour avantage de favoriser la connexion entre producteurs (entreprises) et consommateurs (clients) permet aussi une mise à la disposition des premiers d'outils de gestion de la satisfaction de ces derniers adaptés aux besoins exprimés. Le foisonnement des outils mis en œuvre permet une amélioration en terme d'offres proposées, seul atout qui permet de faire la différence entre entreprises travaillant sur le même créneau. Les nouvelles solutions technologiques mises sur le marché, jalousement gardées par leurs inventeurs, doivent être analysées et prises très au sérieux pour ne pas accuser des retards irrécupérables quant à leur emploi. Le cas apparaît au niveau de l'emploi des solutions de cryptage, de connexion, de paiements électroniques de gestion d'e-mail et l'Intranet qui sont adoptées en même temps par la grande majorité des start-up opérant sur un même secteur.

La réactivité apparaît au niveau de l'offre, par l'alignement sur les avantages et services offerts par la concurrence. A cet effet, il est précisé que la réactivité concerne aussi bien les petites entreprises que les grandes. Le risque d'être dépassé est si présent qu'il est pris très au sérieux par tous les opérateurs économiques sur le Net.

La vigilance : notion de portée plus générale et plus large, elle implique un état de veille de la Netentreprise par rapport aux bruits de son environnement. L'écoute du « bruit », pratique bien connue en management, permet une anticipation des mouvements et tendances en gestation sur le marché. La nouvelle économie étant très évolutive, les innovations managériales se succèdent aux révolutions organisationnelles et aux nouveautés technologiques. Les créneaux de marché deviennent instables, n'offrant que peu de sécurité à long terme. Une niche (créneau d'opportunités) peut devenir rapidement un tombeau si la Netentreprise n'a pas eu le réflexe salutaire de diversifier ses activités.

La vigilance implique en conséquence une veille aux recompositions des secteurs d'activités et aux convergences entre activités apparemment distinctes mais dont la symbiose génère une valeur ajoutée importante (la vente en ligne a pris son essor quand elle a été couplée à des services complémentaires comme les cadeaux de fidélisation et des offres de livraison à domicile).

La veille par rapport à leur environnement doit être perçue par les dirigeants des Netentrprises comme une compréhension de ce dernier, une analyse de ses enjeux et une anticipation de ses tendances. Cette vision claire et clairvoyante doit être mue par une volonté réelle de faire évoluer les positionnements actuels sur le marché par rapport aux tendances prévisibles de la clientèle.

Le risque d'un « Pearl harbor » économique, se rencontre plus dans la nouvelle économie que dans l'ancienne. Et pour ne point être pris au dépourvu, des entreprises comme Général Motors, conscientes de la nécessité de remise en cause en profondeur des principes traditionnels de gestion, ont mis en

place leurs cellules dyb, de sorte à réapprendre à gérer en l'absence des repères managériaux classiques, devenus dépassés.

La souplesse : En principe, la structure, l'organisation et le mode d'action des Netentreprises sur leur marché nécessite qu'elles soient souples par rapport à leur environnement interne et externe. Aussi, ne pas hésiter à se transformer en cas de besoin et redéployer les compétences et ressources au gré des nouvelles opportunités, permet-il d'avoir une meilleure adhérence au rythme du marché. La satisfaction des besoins de la clientèle est le sujet le plus brûlant de toutes les activités des Netentreprises, considéré comme leur principal avantage concurrentiel, il tient du fait que ces besoins ne sont jamais entièrement cernés et changent en fonction des offres (la satisfaction du besoin exprimé s'accompagne d'offres de fidélisation et de services annexes plus élaborées que la concurrence). En d'autres termes, et comme cela a été dit précédemment, la réponse au besoin n'est plus l'acte générateur de valeur ajoutée dans un milieu à forte concurrence, la valeur pour le client est créée au-delà de cet acte par une implication de ce dernier dans le processus économique généré.

D'un autre côté, la souplesse peut consister à se désengager d'un secteur d'activité saturé ou devenu non rentable pour l'entreprise, au profit d'un autre à fortes potentialités. Des cas de conversions d'activité de ce genre, peu connus dans la pratique, sont toutefois à la base d'une revitalisation totale de l'entreprise. L'exemple le plus connu est celui de Nokia, fabricant de papier, est devenu leader mondial de téléphonie mobile.

La rapidité : En règle générale, et en l'absence d'une organisation managériale hiérarchique et formaliste, les canaux de communication directs permettent des prises de décisions rapides et des délais de leur mise en œuvre minimales. Alliée aux trois principes précédents, la rapidité est le cadre global dans lequel s'insèrent toutes les activités des Netentreprises.

Les réaménagements, en cours d'activité, des plans et stratégies entreprises doivent se faire en dehors de tout retard. Pour ce, les équipes réduites des dirigeants des Netentreprises permettent la coordination des points de vue et l'élimination des temps morts dans la prise des décisions. Les modèles d'organisation en réseau ou en étoile, auxquels se réfèrent tous les managers de Netentreprises, permettent de répondre à ces préoccupations. Ainsi, la place du dirigeant, en tant qu'épicentre de l'entreprise, rattachée individuellement et collectivement aux autres acteurs de l'entreprise à l'image d'une toile d'araignée géante, favorise cette rapidité décisionnelle.

5) Les incubateurs : quel rôle et quel encadrement ?

L'attrait du milieu des start-up auprès des jeunes entrepreneurs est très fort, certains rêvent même de créer leur Netentreprise alors qu'ils n'ont pas encore fini leurs études. Cet attrait est d'ailleurs aussi fort à l'étranger que dans notre pays. Néanmoins, la différence apparaît au niveau des opportunités d'affaires offertes et dans la disponibilité du capital-risque.

Toutefois, la notion de milieu incubateur est encore mal définie. Il s'agirait en général des écoles et universités qui fournissent la formation de base aux candidats entrepreneurs au même titre que les entreprises existantes qui fournissent une formation managériale et organisationnelle. En fait, il est certain que les entrepreneurs disposent en grande majorité d'une relative expérience professionnelle, acquise lors de leurs passages dans des entreprises, la formation de base en management, en organisation d'entreprises, en gestion informatique et en programmation est un complément fort souhaité.

Aussi, et pour réussir, les candidats doivent-ils avoir une parfaite connaissance du milieu Internet ainsi que des qualités prédéterminées, notamment : « être constamment à l'affût », « préférer avoir 80% raison aujourd'hui que 100% demain », « être obsédé par la création de valeur », « faire fonctionner une organisation la plus fluide possible » et « avoir la passion d'apprendre pour se remettre constamment en question et s'améliorer »³.

D'un autre côté, certaines entreprises se sont spécialisées dans le soutien aux jeunes projets, qu'elles soutiennent activement favorisant ainsi les chances de leur survie durant les deux à trois premières années suivant leur création. Se positionnant entre la fonction d'incubateur et de business-angel, ces sociétés prodiguent conseil, assistance et financement aux start-up qu'elles choisissent de parrainer. Ces sociétés incubatrices sont soit des filiales de sociétés industrielles de la vieille économie (Chysalead créée par Danone) soit elles-mêmes des Netentreprises qui font de cette activité leur fonds de commerce principal.

³ Critères de recrutement développés par Internet Russel Régnolds Associates et par Lynn Rosansky de l'Institut de management d'Arthur D. Little, une grille de recrutement des dirigeants. La Tribune du 4/5/2000.

**Tableau de Synthèse Basé sur le Classement Financial Times - Statista - Sifted
TOP 20 DES INCUBATEURS EUROPÉENS (FT 2025)**

RANG	INCUBATEUR	SPÉCIALITÉS	PROGRAMMES	FINANCEMENT	SUCCÈS NOTABLES
1	UnternehmerTUM	Tous secteurs	XPRENEURS, TechFounders. 20 programmes. 5 000 participants/an	Jusqu'à 250 000 €	FlixMobility. Isar Aerospace Tado. 50 nouvelles entreprises/an
2	Station F	Tech, IA, Impact	Founders Program (3-18 mois). Fighters Program (gratuit). +30 programmes partenaires	249 €/mois	7 000 entreprises. 2 unicorns. 34 000 m²
3	Start2 Group	Global, tous secteurs	Programmes sur-mesure. 6-12 mois	50 000 € + 10% equity Fonds de suivi 1M€	TransferGo (50M\$ levés). #1 en Network & Track Record
4	HEC Paris I&E	Business, Impact	Accélérateur 11 semaines. Programmes corporates . WE4G (women)	Variable	Leetchi. My Job Glasses. Garantme. 42,5% dans Future 40
5	Founders Factory	Fintech, Climate, DeepTech, Health	Venture studio. Accélérateurs corporates. Fondé en 2015	Variable	Fanbytes. Flourish. Storyblok
6-10	Incubateurs majeurs	-	-	-	-
26	House of Startups	FinTech, Climate Finance	LHOFT, LCI, ICFA. Structure multi-incubateurs	Variable	Hub financier international
61	EIT Climate-KIC	ClimaTech, GreenTech	Innovation climat. 12 mois	Variable	Innovation climatique européenne
108	EIT Food	FoodTech, AgTech	Innovation alimentaire. transformation système	Variable	Système alimentaire durable

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (TOP 150 EUROPE)

PAYS/RÉGION	NOMBRE D'INCUBATEURS	% DU TOTAL	OBSERVATIONS
GB Royaume-Uni	29-33	19-22%	Majorité à Londres. Écosystème mature
ESPT Espagne + Portugal	24	16%	2 dans le top 20. Valence, Málaga, San Sebastián performants
DE Allemagne	19	13%	Leadership Munich (UnternehmerTUM, Start2). Qualité exceptionnelle
FR France	~15-20	10-13%	Paris dominant (Station F, HEC). Écosystème régional fort
EU Europe de l'Est	17	11%	Croissance rapide
SENODKFI Scandinavie	~10-15	7-10%	Innovation, tech nordique
IT Italie	~8-12	5-8%	Milano, Torino
LU Luxembourg	1-2	<1%	Spécialisé FinTech
GR Grèce	1+	<1%	egg Accelerator (Athènes)

TYPES DE PROGRAMMES PAR DURÉE

DURÉE	TYPE	EXEMPLES	OBJECTIF
3-4 mois	Accélérateur intensif	HEC Paris (11 semaines) Incubateur HEC (4 mois renouvelable)	MVP, Pitch, Levée seed
6 mois	Accélérateur standard	EuraTechnologies Founders Factory BIC Montpellier	Business model, Go-to-market
12 mois	Incubation complète	The Fifty (digital) EIT programmes	Structuration, Scale-up
12-48 mois	Incubation longue	Agoranov La Ruche	Accompagnement profond
3-18 mois	Flexible	Station F Founders	Personnalisé selon maturité
À vie	Accompagnement continu	The Fifty (santé, Web3)	Support permanent

TENDANCES 2025

Spécialisations Dominantes

1. **Intelligence Artificielle** - Station F, HEC Paris, programmes IA générative
2. **ClimaTech / GreenTech** - EIT Climate-KIC, AgTech, transition écologique
3. **FinTech** - House of Startups (Luxembourg), programmes spécialisés
4. **DeepTech** - UnternehmerTUM, Agoranov, sciences dures
5. **Impact Social** - La Ruche, Impact France, Ronalpia, programmes inclusifs
6. **HealthTech / BioTech** - The Fifty, Nubbo, medtech
7. **B2B SaaS** - Start2 Group, tech entreprise

Innovations Programmes

- **Hybride Physique/Virtuel** - Mentorat en ligne + événements physiques
- **Programmes Femmes** - WE4G (HEC), Les Audacieuses (La Ruche)
- **Programmes Diversité** - Fighters Program (Station F) pour milieux défavorisés
- **Accélérateurs Corporates** - Partenariats grands groupes (LVMH, Microsoft, BNP)
- **Studios Startups** - Création interne (Founders Factory)
- **Focus ESG** - Impact social et environnemental prioritaire

Chiffres Clés Écosystème

- **150 incubateurs** classés FT 2025 (sur ~3 000 candidats)
- **25 pays** européens représentés
- **4 300+ alumni** consultés pour le classement
- **Taux de survie** : 83% (EU|BIC) vs moyenne générale
- **25 000+ entreprises** soutenues annuellement (réseau EU|BIC)
- **20+ membres EU|BIC** dans le top 150

SERVICES COMMUNS INCUBATEURS TOP

- **Mentorat** - Entrepreneurs expérimentés, experts sectoriels
- **Espaces de travail** - Coworking, bureaux privés, salles réunion
- **Formation** - Ateliers, masterclasses, certifications
- **Réseau investisseurs** - VCs, business angels, fonds
- **Partenariats corporates** - Grands groupes, pilotes, clients
- **Support juridique/compta** - Structuration, levées de fonds
- **Événements** - Pitch days, demo days, networking
- **Infrastructure tech** - Outils, logiciels, crédits cloud.

En fait, la création et la consolidation d'une Netentreprise n'est pas une réalisation facile ni une réussite garantie qui sera atteinte par toute personne qui l'a entreprise. Les taux de défection entre le moment où l'idée de start-up germe et celui dans la création effective sont énormes. En réalité, le milieu de la nouvelle économie met en place une sorte « d'effet crible » qui agit comme une barrière à l'entrée du marché. Plusieurs événements interviennent le long du processus qui commence avec le « concept company » (genèse de l'idée du projet) se formalise par le « business plan company » (genèse de l'idée d'entreprise) et par le « business model company » (établissement du business plan et détermination du business model) et se concrétise par la création de la « start-up ». Les créations effectives représentent une infime fraction par rapport au nombre d'idées soumises aux investisseurs ou celles qui sont abandonnées spontanément par leurs concepteurs⁴.

L'effet crible, décrit ci-dessus, est aussi induit par le marché par le fait que neuf start-up sur dix ne résistent pas à leur deuxième année d'existence. Désormais, les investisseurs sont devenus très méfiants à l'égard des nouveaux projets ce qui a laissé la place à l'émergence de sites spécialisés dans l'analyse préalable et dans le rating des projets qu'ils examinent avant de les proposer au financement. Intermédiaires en projets, ils ont pour activité principale d'identifier pour le compte des investisseurs les projets répondant au mieux à leurs attentes et offrant le maximum de chances de réussites.

Ainsi, le site up-e.com, à titre d'exemple, recense des dizaines de projets Internet qui postulent au financement par le capital-risque. Le credo de cette Netentreprise est de ne pas se contenter de servir de boîte à lettres aux différents capital-risqueurs, mais faire gagner du temps aux investisseurs en identifiant précisément les demandes de chacun, puis leur proposer les projets les plus adaptés à leurs politiques d'investissement⁵.

⁴ Les incubateurs cherchent à se reconverter. Le Monde du 12 Février 2000.

⁵ Sylvian pak. Un marché aux start-up. In Business solo. Février 2001.

Constitution d'un business model : les éléments clés

Point fort	Danger potentiel
- <i>la monture du projet</i> : Montrer que l'idée est innovante et capable de créer un retour financier réel et rapide.	Risque de démotiver les investisseurs par des montages financiers peu fiables
- <i>la vitesse d'entrée sur le marché</i> : La rapidité du <i>time to market</i> permet de conquérir et consolider les parts de marché,	Perte des avantages en cas de retards ou d'interruptions des efforts entrepris,
- <i>créer un réseau</i> : Créer des liens et un portefeuille d'interconnexions pour assurer une complémentarité dans la fourniture de produits et service, par une chaîne intégrée de création de valeur.	Travailler seul ou isolément, fait que le potentiel réactif se trouve diminué par rapport aux concurrents,
- <i>élargir bvv bv le champ d'activité</i> : L'activité de l'entreprise doit, dès le départ, être pensée en termes globaux, c'est à dire, nationale et internationale.	Prévoir et prendre en compte les compétences de la concurrence directe et à l'échelle internationale,
- <i>valoriser les atouts</i>: La valorisation boursière et la levée de fonds permettent d'augmenter la capitalisation de l'entreprise.	Le risque de dévalorisation boursière est lié aux opportunités d'augmentation de valeur des actions,
- <i>encourager la créativité</i> : innover en permanence, ne pas hésiter à proposer des concepts originaux.	La concurrence est rude et très attentive aux nouveautés sur le marché.

6) Les risques des start-up : essai de typologie

Les entrepreneutes n'étant pas forcément des managers expérimentés, il existe des écueils à éviter et qui peuvent être considérés comme à la base d'autant de conseils destinés à assainir la gestion, notamment :

1- Définir des objectifs réalistes : les objectifs doivent être quantifiés en termes de segments réalisables et en sous catégories de projets et d'activités pour pouvoir évaluer les réalisations séparément. Ces sous-objectifs sont planifiés selon un calendrier propre à chaque activité. Les Netentreprises tendent effectivement à afficher très rapidement des prétentions internationales ainsi que la tendance à trop miser sur la publicité et les campagnes de communication de grande envergure. Nécessaires pour attirer les clients en ligne, ces dernières sont cependant trop budgétivores pour être soutenues longtemps sans préjudice aux finances de la jeune start-up. La tentation du fort potentiel à développer le plus rapidement possible a été aussi la cause de nombreuses morts de start-up. Toutefois, des modèles de start-up qui ont su se maintenir en travaillant à l'échelle de micro niches et en poursuivant des stratégies de rentabilité à court terme pour acquérir l'autonomie financière, sont assez nombreux sur le Net.

Le marché qui finira à terme de se réguler et revenir à la norme de la création de valeur ajoutée pour évaluer la Netéconomie, va opérer un assainissement des projets qui ne sont pas rentables. Aussi, la recherche de la rentabilité devra-t-elle figurer en premier lieu des stratégies des Netentreprises.

2- Mettre en place des équipes complémentaires : La composition des équipes des start-up est un élément très sensible, vu son importance dans le pilotage du projet. A ce titre, les investisseurs mettent l'accent sur les profils des futurs managers lors de l'analyse des différents business plans. Les start-up font ainsi appel à des compétences variées pour palier à toutes les fonctions dans l'entreprise, avec un seul mot d'ordre « polyvalence ». En effet, la flexibilité interne est accrue par l'absence d'une division rigoureuse du travail⁶.

3- La recherche de la simplicité : Le risque de s'alourdir et de se complexifier est inhérent à tout système de management et les start-up ne font pas exception à ce sujet. La recherche des solutions informatiques optimales ainsi que les modes d'organisation les plus simples doivent être pilotés sur la

⁶ Catherine Rollot. Se syndiquer dans une start-up...Le Monde du 20 Septembre 2000.

base d'audits informatiques qui devront dès lors être effectués périodiquement. Certains sites de cabinets de consulting proposent même de les effectuer en ligne, pour repérer les systèmes qui sont dépassés, coûteux ou difficiles à entretenir. De même, il est aussi recommandé de ne pas hésiter à procéder aux changements et à déranger les habitudes dans le but d'introduire des correctifs nécessaires pour la réussite du projet.

4- Désapprendre pour apprendre : la compréhension claire des situations du moment est nécessaire pour connaître les forces et faiblesses de l'entreprise dans son interaction avec son environnement. L'information reçue et produite doit coïncider avec celle attendue par ses usagers. Cet apprentissage continu de l'environnement par les entreprises apparaît comme le moteur de petits changements continus et automatiques mis en place par tous au sein de la Netentreprise. Par contre, en périodes de mutations significatives, les contraintes subies (élargissement des marchés, des activités, augmentation du personnel...etc) devront entraîner la promotion d'une culture d'apprentissage transformationnel, dans lequel les anciennes habitudes et pratiques managériales seraient désappries au profit d'autres neuves et plus efficaces.

5- miser sur la politique des prix : Les Netentreprises ne peuvent prétendre à des politiques protectionnistes, comme c'est le cas dans la vieille économie. La grande connectivité entre producteurs et clients entraîne une grande transparence des prix et des offres. Les Netentreprises sont appelées à surveiller les coûts de transactions et les conditions de vente, les outils technologiques ont permis aux e-commerçants de réduire considérablement les coûts liés à leurs activités. De plus, des sites comme Kelkoo.com, permettent des comparaisons des prix entre plusieurs sites pour un même produit. Toutes ces contraintes sont subies de plein fouet par les nouvelles arrivantes sur le Net qui doivent rivaliser avec les entreprises déjà établies, plus rodées par le marché.

Néanmoins, il n'y a pas de déterminisme dans la nouvelle économie, avec de bons business models et des politiques commerciales agressives, les nouveaux entrants peuvent très bien rivaliser avec les grands groupes (Peapod aux Etats-unis avait fait sa place au milieu d'un secteur considéré comme déjà saturé).

Et à ce titre, on peut citer le cas d'une réussite hors norme d'une jeune start-up innovante. Ainsi, en novembre 1999 Procter & Gamble avait décidé d'acheter un logiciel de plusieurs millions de dollars à une jeune start-up qui n'avait pas encore plus de 10 clients. Depuis, Plumtree software, qui n'avait même pas quatre ans d'âge, a aussi convaincu le géant à investir 2 millions de dollars dans la jeune entreprise contre 2% de ses actions et décrocher un contrat avec Général Motors réalisant 8,8 millions de dollars de chiffre d'affaires pour l'année 2000⁷. En effet, cette pratique d'association entre grandes entreprises et petites start-up est devenue phénomène courant dans la nouvelle économie. Les entreprises géantes, conscientes de la lourdeur de leurs structures, confient les projets et travaux qui exigent une rapidité d'action et une flexibilité hors normes aux start-up. Cette association ne pose que peu de problèmes de culture d'entreprise vu que la relation de collaboration ne se fait qu'au niveau technique et de la fourniture de services.

Les associations sont opérées dans le cadre de groupes cherchant à diversifier leurs activités sur le Net et à réussir la désintermédiation de leurs produits. De cette rencontre entre David et Goliath un apprentissage commun voit le jour pour les deux parties et des leçons peuvent être tirées dans le cadre de telles associations, à l'exemple de celles tirées de l'association entre Procter & Gamble et Plumtree.

⁷ Jim Kerstetter. Quand Goliath et David s'associent. Le Monde du 12 Décembre 2000.

« L'ère de la production des objets industriels est close, au bénéfice de l'échange immatériel des informations. Désormais, grâce aux réseaux et à l'intégration numérique, s'instaurent l'économie et la société de l'information. Les savoirs deviennent la matière première de la société de l'industrie, dans la mesure où ils vont circuler de façon transparente dans le monde entier et permettre la démocratie cognitive »

Y. Jeanneret, Y a-t-il des technologies de l'information, Presses Universitaires de Septentrion, 2001.

Chapitre 8 : **LES EVOLUTIONS CONTINUES :** **Les tribulations de la nouvelle économie**

La Netéconomie, et malgré tous les incidents de parcours qu'elle a rencontré, continue inexorablement son évolution. Le cybermarché offre, par son expansion croissante, un terrain favorable à la consolidation de ses acquis et les Netentreprises, loin de déperir, ont mis en place une nouvelle logique économique viable et ont bâti des pratiques commerciales et économiques qui se sont implantées inextricablement sur l'économie industrielle existante.

Véritable osmose ou simple complémentarité, les relations existantes entre nouvelle et ancienne économie, sont déjà établies par la pratique des échanges et des interférences entre ces deux univers économiques. La Netéconomie n'est pas un univers économique autonome, mais plutôt une extension, sur et par le réseau, des circuits de la vieille économie de marché. Cette transcendance, sur un niveau cybernétique différent, a engagé une accélération du temps d'interaction avec le marché (*time to market*), où les délais d'introduction, le délai de retour sur information et le délai de gestion des transactions ne cessent de se raccourcir.

L'enjeu de telles innovations managériales est de profiter des potentiels des nouvelles technologies dans le cadre d'une dynamique de développement et de mutation permettant une synchronisation des circuits économiques traditionnels sur ceux du marché virtuel. Néanmoins, l'engouement pour les entreprises « e.com » a fini par créer une inflation de Netentreprises. De plus, ces dernières ont des profils et adoptent des business modèles presque similaires, et cela ne va pas sans engendrer une suroffre qui se traduit inévitablement par un manque de performances commerciales. Par ailleurs, il est aussi curieux de constater que beaucoup d'entreprises de la vieille économie continuent de se comporter comme si le réseau n'existait pas, l'Internet ne revêt pas à leurs yeux plus d'importance qu'un gadget un peu plus sophistiqué que les ordinateurs dont elles disposent. L'assurance que le marché est stable et que le réseau virtuel ne peut intégrer leurs produits « concrets » révèlent un déficit grave dans leurs visions stratégiques.

D'ailleurs, les entreprises du « brick and mortar » qui n'ont pas encore opté pour une stratégie active et complète de reconquête du Net pour combler les retards déjà consommés sur ces créneaux, trouveront du mal à imposer leur présence par la suite, vu que le réseau sera dominé par un certain nombre de gros opérateurs qui tendront forcément à éclipser les nouveaux arrivants.

Le Net est aussi en train d'être bouleversé par ses acteurs, les Netentreprises ont enclenché une dynamique active de conquête du marché, et c'est seulement avec le début du succès des start-up, que les entreprises du « brick and mortar » ont pris conscience que les nouvelles arrivantes deviendront à terme les interfaces de vente de leurs produits si elles ne réagissent pas rapidement. Dès lors, il est devenu normal de constater que les entreprises classiques en place des sites et des outils de commerce électronique. Leur degré de réussite est variable, mais ne les empêche pas de continuer activement à sauvegarder et consolider leurs positions sur le Net

L'apprentissage du réseau par les clients est déjà entamé par une socialisation active de ces derniers par les Netentreprises à leurs marques virtuelles. Ces Netentreprises tentent de devenir, à coups de publicité et d'action marketing, les nouveaux référentiels d'attrait des clients comme cela se fait dans la vieille économie. La marque est certes devenue virtuelle, mais produit une référence et une image qui s'infiltre au plus profond de l'imaginaire des clients. Les sites des sociétés Amazon et Cisco incarnent la référence dans leur secteur d'activité, et au niveau commercial concret, les clients ont plus tendance à s'y orienter plus que

vers d'autres Netentreprises moins connues. Le client est devenu le centre de ce nouveau monde, par opposition au produit dans la vieille économie. En même temps, le marché a perdu ses « Murs » (frontières nationales, géographiques, politiques...etc.). Les distances sont de ce fait abolies, et quel que soit le pays où se trouve le client, il est toujours à un click de souris d'ordinateur près.

Les défis du futur s'articuleront donc autour de plusieurs axes, notamment la redéfinition de la relation entreprises-clients par un nouveau marketing. En effet, cette approche suppose la mise en place de plateformes humaines et technologiques qui assurent un haut degré de disponibilité de ces transactions.

Et pour bâtir de bonnes assises à cette relation avec le client, les Netentreprises tablent sur la fréquence des contacts et sur une gestion active de la proximité avec le client (bornes interactives, mailing, spamming, centres d'appels... etc.). Ces outils technologiques ont pour objectif la satisfaction des clients existants et par-là, le recrutement d'autres qui seront influencés par les premiers. Cet effet d'entraînement, connu par les Netentreprises, est exploité à fond, vu le fait qu'il constitue la méthode la moins onéreuse de fidélisation. Si la notion de *simple satisfaction* des besoins des clients est valable dans le contexte de vieille économie ; au niveau de la nouvelle, elle doit se présenter comme une *hypersatisfaction* sans failles pour éviter la perte de clients, de principe nomades et infidèles.

1) L'économie numérique et le m-commerce : de la complémentarité à la dominance mobile

L'économie numérique, malgré les turbulences qu'elle a traversées depuis les années 2000, poursuit inexorablement son évolution. Le cybermarché offre, par son expansion exponentielle, un terrain propice à la consolidation de nouveaux modèles économiques. Les entreprises numériques, loin de périr, ont établi une logique économique viable et ont développé des pratiques commerciales qui se sont intégrées de manière inextricable à l'économie traditionnelle. En 2025, le marché mondial du e-commerce atteint 6,42 billions USD, représentant 20,5% du commerce de détail total, contre moins de 5% en 2010.

Véritable fusion plutôt que simple complémentarité, les relations entre économie numérique et économie traditionnelle sont désormais établies par une pratique quotidienne d'échanges et d'interactions entre ces deux univers. L'économie numérique n'est plus un univers autonome, mais constitue une extension omniprésente des circuits économiques traditionnels. Cette transcendance digitale a engendré une accélération spectaculaire du temps d'interaction avec le marché (time to market), où les délais d'introduction de produits, de retour d'information client et de gestion des transactions ne cessent de se raccourcir. Les technologies de personnalisation par intelligence artificielle permettent aujourd'hui de réduire ces délais à quelques millisecondes.

L'enjeu de ces innovations managériales est d'exploiter pleinement le potentiel des nouvelles technologies dans une dynamique de transformation permettant une synchronisation parfaite des circuits économiques traditionnels avec ceux du marché virtuel. Néanmoins, l'engouement initial pour les entreprises « .com » a créé une inflation d'acteurs numériques. De plus, nombre d'entre elles adoptent des business models quasi-similaires, générant une suroffre qui se traduit inévitablement par une guerre des prix et un manque de différenciation. Paradoxalement, certaines entreprises traditionnelles continuent de sous-estimer l'importance du numérique, considérant Internet comme un simple canal additionnel plutôt qu'un écosystème transformateur. Cette myopie stratégique révèle un déficit grave dans leur vision à long terme.

Les entreprises « brick and mortar » qui n'ont pas encore adopté une stratégie digitale complète peinent désormais à s'imposer, face à des géants comme Amazon qui contrôle 40% du e-commerce américain en 2025. Le réseau est dominé par un nombre restreint d'opérateurs majeurs qui tendent à éclipser les nouveaux arrivants grâce à leurs économies d'échelle, leurs données clients massives et leurs infrastructures logistiques avancées.

L'écosystème digital est également bouleversé par ses acteurs. Les entreprises numériques ont déclenché une dynamique agressive de conquête du marché. Ce n'est qu'avec le succès fulgurant des start-ups que les entreprises traditionnelles ont pris conscience que les nouveaux entrants deviendraient les interfaces de vente privilégiées si elles ne réagissaient pas rapidement. Dès lors, il est devenu impératif pour les entreprises classiques de mettre en place des sites et des plateformes de commerce électronique sophistiquées. Leur degré de réussite varie, mais la tendance est claire : 73% des transactions e-commerce se font désormais sur appareils mobiles en 2025.

L'apprentissage du réseau par les clients est achevé. Une socialisation active de ces derniers par les entreprises numériques à leurs marques virtuelles a créé de nouveaux référentiels de consommation. Ces entreprises tentent de devenir, par la publicité ciblée et le marketing personnalisé piloté par IA, les nouvelles références d'attraction des clients. La marque virtuelle produit une référence et une image qui s'infilte profondément dans l'imaginaire des consommateurs. Amazon, Alibaba, et Shopify incarnent les références dans leurs secteurs, et les clients ont tendance à s'y orienter prioritairement. Le client est devenu le centre absolu de ce monde numérique, par opposition au produit dans l'ancienne économie. Simultanément, le marché a perdu ses frontières géographiques, nationales et politiques. Les distances sont abolies : quel que soit le pays où se trouve le client, il est toujours à un click de souris.

Les défis contemporains s'articulent autour de plusieurs axes stratégiques, notamment la redéfinition de la relation entreprise-client par un marketing hyperpersonnalisé. Cette approche exige la mise en place de plateformes humaines et technologiques garantissant une disponibilité maximale des services. Pour consolider cette relation client, les entreprises numériques misent sur la fréquence des contacts et une gestion proactive de la proximité (chatbots IA, applications mobiles, centres d'appels intelligents, notifications push personnalisées). Ces outils visent la satisfaction optimale des clients existants et, par effet d'entraînement, le recrutement de nouveaux clients influencés par les premiers. En 2025, 80% des consommateurs déclarent préférer les marques offrant des expériences personnalisées. Si la simple satisfaction des besoins était suffisante dans l'ancienne économie, la nouvelle exige une hypersatisfaction sans faille pour éviter la perte de clients intrinsèquement nomades et volatiles.

a) M-Commerce : La Nouvelle Frontière Dominante

Le m-commerce n'est plus un simple complément au commerce électronique traditionnel : il en est devenu le pilier dominant. Conçu initialement comme une extension du e-commerce via ordinateurs personnels, le m-commerce a largement dépassé le stade de complémentarité pour s'imposer comme l'univers économique prépondérant. En 2025, le marché mondial du m-commerce atteint 2,51 billions USD, représentant 73% de toutes les transactions e-commerce. Cette domination marque une rupture fondamentale avec les prévisions optimistes mais prudentes du début des années 2000.

S'appuyant sur la diffusion massive des smartphones (5,61 milliards d'utilisateurs uniques mondialement), sur la technologie 4G/5G et sur des applications natives sophistiquées, le m-commerce a conquis tous les segments de marché. Aux États-Unis, le m-commerce génère 580 milliards USD en 2025, soit 42% du e-commerce total. En Europe, le Royaume-Uni mène avec plus de 50% des ventes en ligne effectuées via mobile, tandis que l'Italie, l'Espagne et le Portugal connaissent une adoption massive. La majorité des entreprises numériques ont non seulement intégré des applications mobiles natives, mais ont adopté une stratégie « mobile-first », concevant d'abord pour le mobile avant de décliner vers les autres plateformes.

Toutefois, le succès du m-commerce repose sur la résolution de défis techniques et sécuritaires qui préoccupaient les pionniers. Les entreprises numériques ont défini avec précision leurs stratégies d'offre, segmenté leurs clientèles et surtout, perfectionné leurs modes de paiement. À ce niveau, plusieurs solutions coexistent désormais avec succès.

Les Solutions de Paiement Mobile en 2025 deviennent au centre de tous les enjeux, notamment :

Premier module : le paiement par carte bancaire via tokenisation. Cette solution, autrefois contraignante, est devenue à la fois pratique et sécurisée grâce aux avancées technologiques. Les smartphones servent de plateforme de paiement universelle, quel que soit l'endroit où se trouve le client. La tokenisation (remplacement des données sensibles par des jetons uniques) et l'authentification biométrique (empreinte digitale, reconnaissance faciale, iris) ont résolu les problèmes de sécurité qui paralysaient les premières versions. Les protocoles TLS 1.3 et les standards PCI DSS 4.0 garantissent une sécurité optimale des transactions. Les anciennes limites de territorialité géographique ont été surmontées par l'harmonisation des standards internationaux et l'adoption massive des cartes à puce EMV compatibles mondialement.

Deuxième module : les portefeuilles numériques (digital wallets) dominent le marché en 2025, représentant 49% des paiements e-commerce globaux. Apple Pay, Google Pay, PayPal, Alipay et WeChat Pay ont révolutionné les transactions mobiles. Ces solutions permettent des paiements instantanés, sécurisés et sans friction. Hébergés par des organismes bancaires, des opérateurs de télécommunications ou des plateformes technologiques, ces portefeuilles offrent une liberté et une souplesse exemplaires. Les clients peuvent les alimenter instantanément depuis leurs comptes bancaires

ou les lier directement à leurs cartes, offrant une maîtrise totale des dépenses. L'intégration de fonctionnalités de budgétisation IA et de cashback personnalisé renforce leur attractivité.

Troisième module : le Buy Now Pay Later (BNPL) a émergé comme solution dominante pour les achats de montants moyens à élevés. Avec 133 milliards USD de transactions aux États-Unis en 2024 (projection 206 milliards USD en 2029), des acteurs comme Klarna, Afterpay et Affirm permettent des paiements fractionnés sans intérêts sur de courtes périodes. Cette flexibilité séduit particulièrement les jeunes générations (18-34 ans) qui représentent 73% des utilisateurs de commerce social.

Les difficultés initiales du m-commerce appartiennent au passé. Le développement constant des constructeurs de téléphones, des éditeurs de logiciels et des opérateurs télécom a transformé le paysage. Les solutions 5G offrent désormais des débits atteignant 1-10 Gbits/s, contre les 9,6 Kbits/s des débuts du WAP. Cette explosion de bande passante permet des expériences immersives : réalité augmentée pour visualiser les produits, streaming haute définition pour les démonstrations, et interactions en temps réel avec service client via vidéo.

Les écrans des smartphones modernes (OLED, AMOLED, 120Hz) offrent une qualité visuelle exceptionnelle, transformant l'expérience d'achat mobile. L'intelligence artificielle intégrée personnalise chaque interaction, prédit les besoins clients et optimise les parcours d'achat. Les chatbots conversationnels résolvent 80% des requêtes clients sans intervention humaine. Les assistants vocaux (Siri, Google Assistant, Alexa) permettent des achats par commande vocale, particulièrement adoptés pour les achats récurrents.

b) Projections et Perspectives d'Avenir

Les analyses de l'économie numérique en 2025 confirment des prévisions de développement spectaculaires pour le m-commerce. Le marché devrait atteindre 3,44 billions USD d'ici 2027, représentant 62% du e-commerce total. Cette croissance s'appuie sur plusieurs tendances convergentes : l'adoption massive de la 5G (5 milliards d'abonnements prévus en 2028), la généralisation des paiements sans contact, et l'essor du commerce social qui devrait atteindre 2,9 billions USD en 2026.

Le commerce social incarne particulièrement cette révolution : 55% des utilisateurs ont effectué un achat après découverte d'un produit sur les réseaux sociaux. Facebook compte 69,4 millions d'acheteurs aux États-Unis, Instagram 47,5 millions, et TikTok 37,8 millions. Ces plateformes ne se contentent plus de diriger vers des sites externes : elles intègrent des boutiques natives, des livestreams shopping et des paiements in-app, créant des écosystèmes fermés de commerce.

L'avenir du m-commerce dépend de l'évolution continue des technologies de sécurité (authentification biométrique multi-facteurs, blockchain pour la traçabilité), de l'adoption généralisée de standards de durabilité (réduction des emballages, compensation carbone intégrée) et de la réglementation (CSRD en Europe 2025, Digital Product Passport prévu 2027). Les habitudes de consommation évoluent vers l'instantanéité : 76% des acheteurs utilisent le mobile pour gagner du temps, 40% ont déjà expérimenté le live commerce, et 84% installeraient une application pour accéder à de meilleures offres.

En conclusion, le m-commerce de 2025 a dépassé toutes les prévisions optimistes du début du millénaire. D'une technologie expérimentale limitée par des débits faibles et des interfaces rudimentaires, il est devenu le canal dominant du commerce mondial. Avec 73% des transactions e-commerce, 5,61 milliards d'utilisateurs de smartphones, et un marché de 2,51 billions USD, le m-commerce n'est plus l'avenir du commerce : il en est le présent incontournable. Les entreprises qui ne placent pas le mobile au cœur de leur stratégie commerciale risquent l'obsolescence rapide dans un écosystème où le client, toujours connecté et exigeant, attend une expérience fluide, personnalisée et instantanée, accessible à tout moment et en tout lieu.

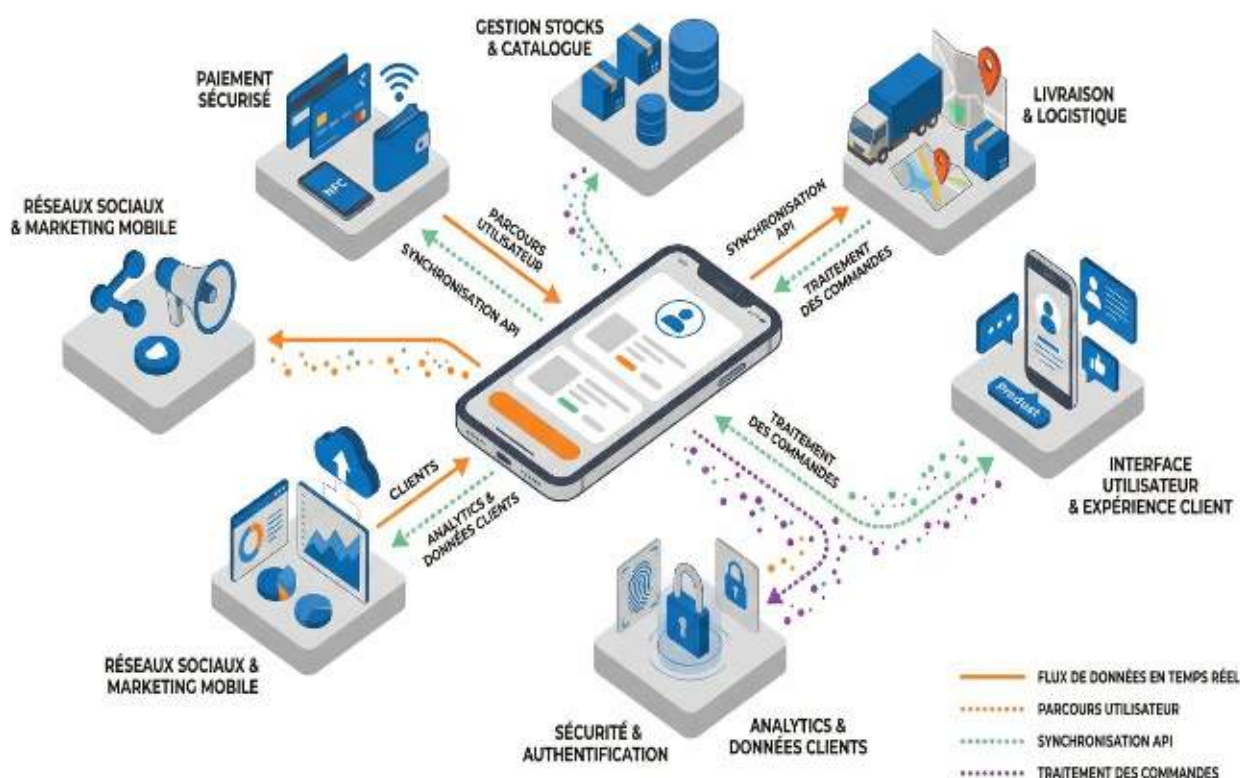
TABLEAU STATISTIQUE COMPARATIF

Indicateur	2010-2015	2015-2020	2020-2025
M-Commerce Mondial	Émergence < 5% e-commerce	43% → 60% e-commerce	2,51 billions USD (2025)
Ventes USA (M-Commerce)	< 10 milliards USD	~200 milliards USD	580 milliards USD
E-Commerce Total USA	< 5% des ventes détail	11,9% → 18% (2020)	1,29 billion USD (22,3%)
Marché Europe	Adoption progressive	~350 milliards EUR	708 milliards USD
Royaume-Uni	Leader européen naissant	~180 milliards EUR	291 milliards EUR
Part Mobile/E-commerce	< 10%	43% → 55%	73% (global)
Utilisateurs Smartphones	~2 milliards	~3,5 milliards	5,61 milliards
Pénétration Internet (Europe)	~75%	85% → 90%	92% (2022)
Portefeuilles Numériques	Émergence (PayPal)	~25% des paiements	49% (global)
Commerce Social	Inexistant	Début (Instagram, Facebook)	2,9 billions USD (2026)
Adoption M-Banking	< 20%	~50%	78% (usage hebdo)
Taux de Croissance Annuel	> 20% annuel	15-20% annuel	6,96% (projeté 2025-33)

Sources : IndustryARC, Statista, Eurostat, GSMA Intelligence, eMarketer (Février 2025)

Ainsi les faits marquants de cette évolution, sont :

- Croissance x800 : Le e-commerce mondial a été multiplié par 800% depuis 2010
- Dominance Mobile : 73% des transactions e-commerce se font sur mobile en 2025
- Leadership USA : 44% des Américains achètent en ligne chaque semaine
- Europe Fragmentée : Variation de 33% (Suisse) à 50%+ (UK) pour la part mobile
- Projections 2027 : 3 billions USD de m-commerce global (62% du e-commerce total)



2) La révolution du journalisme numérique :

Le journalisme numérique s'est imposé comme l'un des métiers les plus transformés et recherchés de l'ère digitale. Le réseau est devenu un écosystème informationnel massif où transitent instantanément toutes formes de contenus : articles écrits, podcasts audio, vidéos, infographies interactives, livestreams et contenus immersifs en réalité augmentée. Internet a développé des infrastructures de production et de distribution de l'information caractérisées par une instantanéité absolue, une capacité de stockage quasi-illimitée dans le cloud, et un degré d'interactivité sans précédent avec les audiences.

Si le journal imprimé offrait une périodicité régulière, il demeurait prisonnier du support papier, avec ses coûts d'impression et de distribution prohibitifs. Parallèlement, les médias traditionnels (radio, télévision) restaient contraints par les limitations territoriales de diffusion et les grilles de programmation fixes. En revanche, le Web a libéré le journalisme de ces entraves. L'information produite en ligne est archivée automatiquement, indexée par des algorithmes sophistiqués, et consultable instantanément à tout moment depuis n'importe quel appareil connecté. Le journalisme numérique dispose d'un espace illimité pour développer des analyses approfondies, intégrer des bases de données interactives, et établir des connexions hypertextuelles vers des sources primaires vérifiables. Le métier de journaliste est devenu celui d'un curateur encyclopédique : de lien en lien, de base de données en archive numérisée, les recherches sur n'importe quel sujet peuvent atteindre une profondeur inégalée et explorer toutes les dimensions d'une problématique.

D'un autre côté, le journalisme numérique s'est largement affranchi de certaines formes de censure traditionnelle, bien que de nouveaux défis réglementaires soient apparus. On trouve en ligne une diversité inédite de perspectives représentant tous les mouvements politiques, culturels et idéologiques. Internet fournit un terrain d'expression démocratisé où n'importe quel organisme, parti politique, mouvement associatif, média indépendant ou groupe d'intérêt peut créer une plateforme de publication et diffuser ses informations mondialement sans passer par les filtres des médias traditionnels. Les réseaux sociaux (Twitter/X, Instagram, TikTok, LinkedIn) ont amplifié cette démocratisation, permettant même aux journalistes individuels de construire des audiences massives indépendamment des institutions médiatiques.

C'est ainsi que le journalisme numérique est devenu un outil puissant pour les défenseurs des identités culturelles, des minorités ethniques, et des causes marginalisées par les médias dominants. Cependant, cette démocratisation comporte des risques significatifs : la prolifération de désinformation, de fake news, de deepfakes générés par IA, et de campagnes de manipulation coordonnées. En 2025, les plateformes déploient des systèmes de vérification algorithmique, de fact-checking communautaire (Community Notes sur X), et de labellisation de contenus générés par IA. Ces risques réels ne doivent pas engendrer une phobie généralisée du journalisme numérique, mais plutôt stimuler le développement de la littératie médiatique critique chez les audiences.

La publicité, traditionnellement le pilier financier du journalisme, a radicalement transformé son modèle économique dans l'écosystème numérique. La publicité en ligne, désormais dominée par les plateformes technologiques (Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads), s'est effectivement émancipée des supports journalistiques traditionnels. Les annonceurs utilisent des circuits programmatiques automatisés, du ciblage comportemental sophistiqué et des formats natifs intégrés. Les bannières publicitaires classiques ont cédé la place aux contenus sponsorisés, au marketing d'influence et aux partenariats avec créateurs. Cette désintermédiation publicitaire a fragilisé le modèle économique du journalisme traditionnel, poussant les médias vers des modèles d'abonnement premium (paywalls), de membership communautaire, et de newsletters payantes (Substack, Ghost).

Par ailleurs, la conquête du numérique par les journalistes a débuté dès les premières années d'Internet et s'est accélérée exponentiellement. La réussite des webzines, puis des pure players numériques (Mediapart, The Intercept, Axios, Politico), et désormais des newsletters individuelles indépendantes concrétise la satisfaction d'un besoin informationnel profond. Le journalisme numérique fournit des informations en continu 24/7, actualisables en temps réel lors d'événements en développement (breaking news), avec des livestreams, des notifications push instantanées, et des fils Twitter/X suivis par millions. Cette disponibilité omniprésente et cette réactivité constituent les ingrédients essentiels du succès du journalisme contemporain.

Sous la pression concurrentielle des pure players numériques et des créateurs de contenu indépendants, les journaux traditionnels ont achevé leur transition numérique. Le New York Times génère désormais 75% de

ses revenus via les abonnements numériques. Le Washington Post, The Guardian, Le Monde, et la quasi-totalité des médias établis proposent des éditions numériques complètes, souvent avec du contenu exclusif online-only, des podcasts quotidiens, des séries documentaires vidéo, et des bases de données interactives. Leurs sites offrent non seulement les articles contemporains mais aussi des archives historiques numérisées remontant parfois à plus d'un siècle, enrichies par des métadonnées et moteurs de recherche sémantique. Cette disponibilité du patrimoine informationnel rend la consultation numérique incomparablement plus riche que ne l'était jamais le support papier.

En définitive, le journalisme numérique a non seulement gagné sa place mais a fondamentalement supplanté le journalisme traditionnel tel qu'on le connaissait il y a vingt ans. Les chiffres de 2025 sont éloquentes : la circulation des journaux imprimés a chuté de 80% par rapport à son pic des années 1990. Aux États-Unis, plus de 2500 journaux locaux ont cessé leurs éditions papier entre 2004 et 2024, créant des "déserts informationnels" dans de nombreuses communautés. Simultanément, la consommation d'informations numériques a explosé : 86% des adultes américains consomment désormais leurs actualités principalement via plateformes numériques (réseaux sociaux, agrégateurs, applications d'actualités).

La multiplication des publications spécialisées et leur hypersegmentation ont entraîné une fragmentation du paysage médiatique. Les audiences se sont atomisées en niches thématiques (finance, technologie, climat, santé, culture geek) desservies par des médias verticaux ultra-spécialisés. Cette spécialisation a accéléré le déclin des éditions papier généralistes, les lecteurs ayant migré massivement vers des sources numériques personnalisées via algorithmes de recommandation. Le passage définitif du support papier solitaire aux publications interactives multimédias en ligne est désormais achevé pour les générations digitales natives.

Ainsi, combinant texte, image, vidéo, audio, infographies animées, visualisations de données interactives et expériences immersives, le journalisme multimédia s'est imposé comme le seul format compétitif de transmission de l'information complexe. Les podcasts d'actualités quotidiens (The Daily du NYT, Today Explained de Vox) comptent des millions d'auditeurs fidèles. Les chaînes d'information en continu sur YouTube rivalisent avec les télévisions traditionnelles. Les newsletters analytiques (Morning Brew, Axios AM) atteignent des audiences de plusieurs millions d'abonnés.

La Web-TV, qui représentait l'avant-garde il y a quinze ans, est désormais largement dépassée par l'écosystème complexe du journalisme numérique de 2025. Les plateformes de streaming d'information (CNN+, Bloomberg+, France.tv Info) coexistent avec les livestreams spontanés sur Twitch et YouTube, les stories éphémères sur Instagram et Snapchat, les threads analytiques détaillés sur X/Twitter, et les vidéos courtes virales sur TikTok qui touchent des audiences jeunes massivement (60% des 18-29 ans utilisent TikTok comme source d'actualités). L'intelligence artificielle générative transforme également la production journalistique : assistants IA pour la recherche documentaire, génération automatisée de résumés multilingues, transcription instantanée d'interviews, détection de patterns dans les bases de données massives, et même rédaction assistée de dépêches factuelles.

Cependant, cette révolution numérique comporte des défis existentiels pour le journalisme professionnel. Le modèle économique reste fragile : malgré la croissance des abonnements numériques, de nombreux médias peinent à la rentabilité. Les algorithmes des plateformes sociales dictent la visibilité et la viralité du contenu journalistique, créant une dépendance problématique. La surcharge informationnelle (infobésité) et la compétition pour l'attention fragmentent les audiences. Le burnout des journalistes numériques, soumis au rythme implacable du cycle d'actualité 24/7, est devenu un enjeu de santé professionnelle majeur.

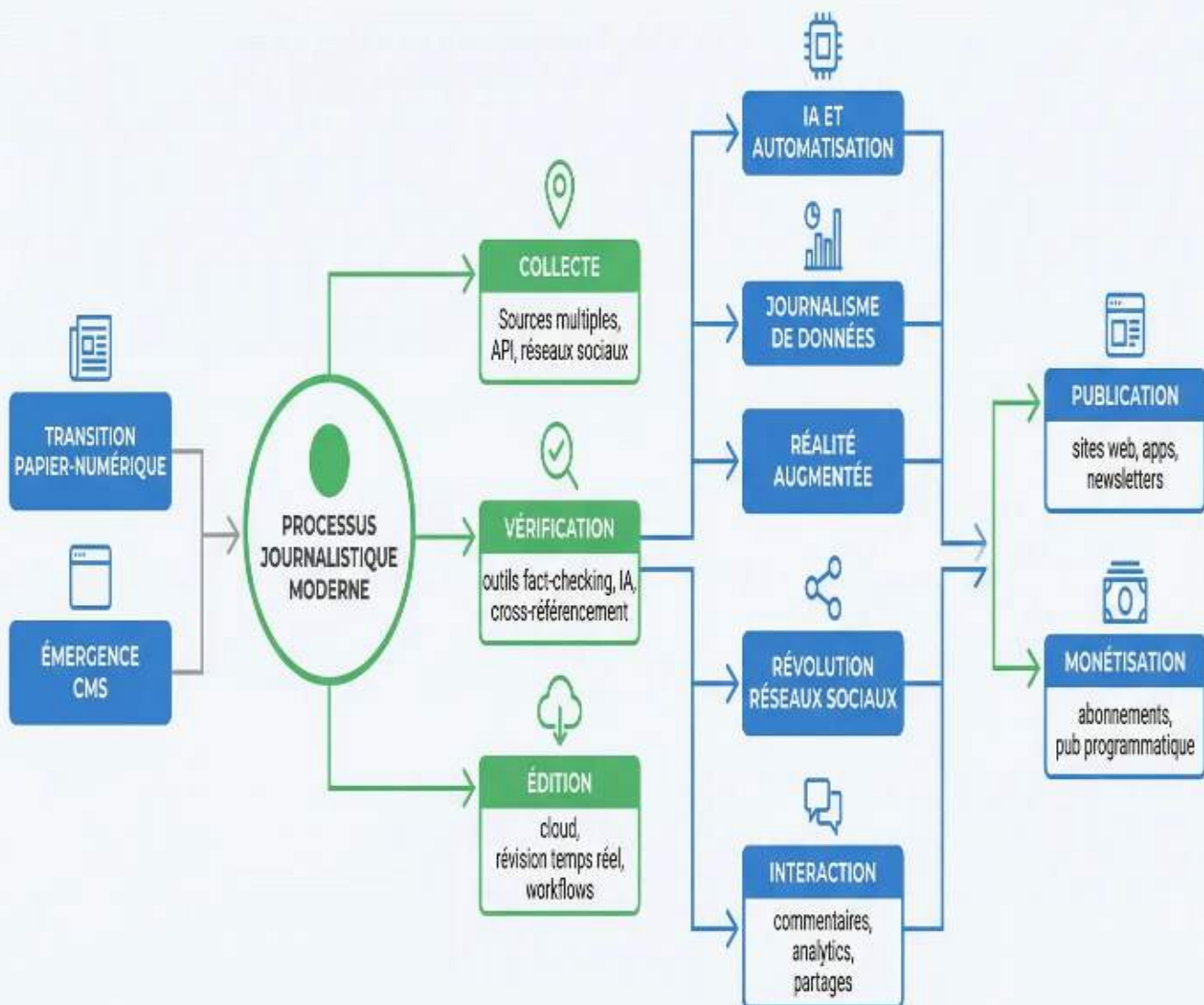
Néanmoins, les fonctions essentielles du journalisme – enquête approfondie, vérification factuelle rigoureuse, mise en contexte analytique, surveillance démocratique des pouvoirs – demeurent plus cruciales que jamais dans l'écosystème informationnel complexe et parfois chaotique de 2025. Les médias qui ont réussi leur transformation numérique sont ceux qui ont maintenu l'excellence journalistique tout en maîtrisant les outils technologiques contemporains : analytics d'audience en temps réel, SEO et discoverabilité, engagement communautaire sur réseaux sociaux, formats narratifs innovants (scrollytelling, data journalism interactif), et monétisation diversifiée. Le journalisme numérique de 2025 n'est plus le futur : c'est le présent incontournable de l'information démocratique, avec ses promesses de démocratisation et ses périls de fragmentation.

Données clés du Journalisme Numérique 2025

- 86% des adultes américains consomment leurs actualités principalement via plateformes numériques
- Chute de 80% de la circulation des journaux imprimés depuis les années 1990
- 2500+ journaux locaux américains ont cessé publication entre 2004-2024
- 75% des revenus du New York Times proviennent des abonnements numériques
- 60% des 18-29 ans utilisent TikTok comme source d'actualités
- Podcasts d'actualités quotidiens : plusieurs millions d'auditeurs fidèles
- Community Notes et fact-checking algorithmique déployés massivement
- IA générative intégrée : transcription, résumés, recherche documentaire assistée

Sources : Pew Research Center, Reuters Institute Digital News Report 2024, Press Gazette, Nieman Lab
- Données actualisées février 2025.

ÉVOLUTION DES PROCESSUS DU JOURNALISME EN LIGNE



3) Le droit du Net : un édifice en construction

L'Internet a été longtemps considéré par ses acteurs, avec raison d'ailleurs, comme un espace de vide juridique où tout est permis. En effet, pendant plusieurs années le Net s'est autorégulé sous l'effet des consensus et des concours d'intérêts mutuels, mais la nécessité de mettre en place une réglementation adaptée aux préoccupations et à la défense des intérêts des acteurs de la nouvelle économie est devenue une pratique très insistante.

Les pratiques qui consistaient à faire appliquer les législations existantes dans les domaines commercial et civil se sont retrouvées inadaptées dans le cadre des problèmes posés par le nouveau contexte. Aussi, plusieurs pays se sont-ils mis à adapter leurs législations nationales pour faire face à ce nouveau contexte. La signature et l'archivage électronique des données ont ainsi été réglementés au niveau de la Commission Européenne et au niveau de différentes législations nationales. Cela a donné lieu à une clarification des règles juridiques nécessaires à la conclusion de contrats électroniques et aux transactions de commerce électronique. D'un autre côté, les avantages fiscaux accordés aux titres boursiers des TIC et des stock-options ont aussi stimulé les rouages financiers de soutien à la nouvelle économie⁵.

Toutefois, la définition et la protection des noms de domaines est devenue le principal souci des Netentreprises. Les litiges sur ce point sont aussi nombreux que différents. Les noms de domaines étant attribués à la première personne qui en fait la demande, les premiers arrivés étaient les mieux servis. Certaines entreprises n'hésitaient pas à réserver un nombre important d'appellations commerciales correspondant à leurs besoins actuels aussi bien que futurs. Les noms de domaines tiennent en fait leur importance de leur fonction de désignation des activités de l'entreprise. Aussi, les plus faciles et les plus percutants d'entre eux sont-ils les plus recherchés et pour ce, la course au nom fait rage et devient l'objet de transactions importantes (le nom « casino.com » fut racheté par un important casino de Las Vegas pour 1 million de dollars à un adolescent qui avait eu le coup de génie de le réserver. Pour sa part, la société Altavista fait l'objet d'un recours judiciaire pour récupérer son nom de site Altavista.fr, réservé de mauvaise foi par un autre internaute).

Par ailleurs, au niveau des autres formes de litiges, les tribunaux font largement application des textes existants sur les droits d'auteur, sur la vente par la correspondance, les principes du droit civil, du droit de la presse et du code de travail pour régler les litiges qui se posent. Toutefois, les lacunes de ces textes poseront à terme, au fur et à mesure de la complexification et de la spécialisation des conflits dans le cadre de la nouvelle économie, la nécessité de la réflexion autour de textes adaptés à ce nouveau contexte.

Cette réflexion est d'autant pressante qu'elle concerne un univers où la piraterie et la contrefaçon font rage. Le cyber-crime s'est développé en parallèle avec l'évolution du réseau. Les risques d'attaques de sites et de détournement d'informations personnelles ou commerciales est une hantise constante des Netentreprises. En outre, la protection de la propriété intellectuelle est encore mal couverte, les imitations et les pratiques de contrefaçon du contenu se heurtent à des problèmes de vide juridique des instruments destinés à assurer ces fonctions de protection.

De plus, l'affaire Yahoo-france a montré le degré de désarticulation entre les législations nationales sur le Net. Les lois étant d'application territoriales, ce qui est sanctionné dans un pays est toléré dans un autre, à tel point qu'il est possible d'imaginer l'apparition de « paradis électronique », à l'image des « paradis fiscaux » actuels. Ainsi, il apparaît que la relation droit/internet est une construction en devenir, qui nécessite encore du temps à son épanouissement. Elle se perfectionnera certes, mais à un rythme plus lent que celui de l'apparition des situations juridiques à résoudre, et seule une coordination internationale active pour l'harmonisation des standards et des pratiques en la matière, permettra la mise en place d'une plate-forme harmonisée propre à assurer la protection effective des acteurs de la nouvelle économie et plus particulièrement les e-commerçants et les clients en ligne.

4) L'économie parallèle : l'ère des free-lancers

Depuis quelques années déjà, le débat autour de la gratuité d'Internet ou le paiement des prestations fournies fait rage. Des communautés se sont organisées en marge des grandes sociétés qui tentent d'encadrer le réseau et imposer leur modèle économique onéreux. Un des exemples de ces communautés est

⁵ Cf. Jean Quatremer. Création en ligne. L'Europe met fin au vide juridique. L'économiste du 20 Février 2001.

le clan Linux qui est un regroupement autogéré d'individus à travers le Net poursuivant un objectif commun: développer le système d'exploitation Linux et l'adapter aux besoins de ses utilisateurs⁶.

En effet, l'histoire de la révolution Linux commença quand Linus Torvalds, étudiant en informatique, élaborait et mis en ligne gratuitement en 1991 une ébauche de système informatique d'exploitation le « Linux ». Spontanément, plusieurs programmeurs se sont mis à la modifier, le corriger, l'affiner et le faire évoluer tout en le laissant librement accessible au public, qui peut d'ailleurs le télécharger sans bourse délier. Aujourd'hui, le *Linux* est très performant et compte des centaines de milliers d'utilisateurs et cela pose de sérieux problèmes de concurrence aux géants traditionnels de l'informatique à savoir, Microsoft, IBM et autres.

Ces communautés virtuelles autonomes sont nombreuses sur le réseau, sans attaches physiques ni référentiels, elles œuvrent pour la création d'une véritable culture économique et informatique propre au Net. Constitués en communautés de travailleurs indépendants, les « free lancers » se lancent surtout dans des activités de « click only ». Cette organisation fluide du travail est bâtie à l'image d'une vaste fourmilière, où chaque individu, sans avoir besoin d'un pouvoir hiérarchique tutélaire, sait exactement quelles seront ses tâches, ses devoirs et obligations. Ce modèle organisationnel crée aussi une symbiose et une convergence naturelles entre individus géographiquement et culturellement éloignés⁷.

Le « free lancing » ou « e-lancing » en langage Internet, préfigure le mode d'organisation du travail du futur : « provisoire et ciblé ». Dans un tel contexte en effet, des équipes de travail se constituent autour d'un projet avec une mise en commun des ressources disponibles pour atteindre les objectifs fixés⁸.

Une fois ce dernier réalisé, les équipes se dissolvent pour se reconstituer autour d'autres projets. Ce mode d'organisation est utilisé par les grandes entreprises dans le cadre de groupes ad-hoc au service d'un objectif précis. D'autres grosses entreprises comme BP Amoca ou ABB se sont divisées en sous entreprises indépendantes, traitant les unes avec les autres de manière autonome. Des modes d'organisation comme le Supply chain management sont alors mis en pratique pour assurer une parfaite coordination logistique pour décentraliser et sous-traiter les fonctions qui deviennent des centres de coût à supporter. Les activités ainsi externalisées par les entreprises ne perdent pas en qualité tout en permettant d'énormes économies en investissements dans les infrastructures et en recrutement du personnel.

L'avantage de la taille réduite est décisif pour les Netentreprises qui, en raison de la flexibilité et du rapprochement de leurs membres, deviennent réactives et innovantes. Par contre, les entreprises de l'économie traditionnelle sont plus axées sur les fusions-acquisitions et l'accroissement de la taille, vu que cela leur permet une meilleure maîtrise de l'environnement économique et une domination plus importante sur le marché.

Ainsi, il est légitime de se poser la question de savoir lequel est le meilleur le modèle : le grand « Big » ou le petit « Smart » ? A mon avis, ce n'est ni l'un ni l'autre, je dirais plutôt que le « Connected is beautiful ». En fait, indépendamment de la taille, c'est le mode de communication et d'interaction avec son milieu interne et son environnement externe qui fait la force ou la faiblesse d'une entreprise.

Le mode d'organisation « free-lance » est déjà une réalité très concrète, Benetton dans le secteur du textile, Général Motors dans le domaine de la construction automobile et Nike dans la production des articles de sport ont mis au point des approches très similaires de production externalisée agissant sous un management centralisé par voie informatique. Aussi, son développement se fera-t-il inexorablement par son adoption au niveau de tous les secteurs industriels ce qui risque de défigurer nos conceptions actuelles de gestion d'entreprise et d'organisation du travail.

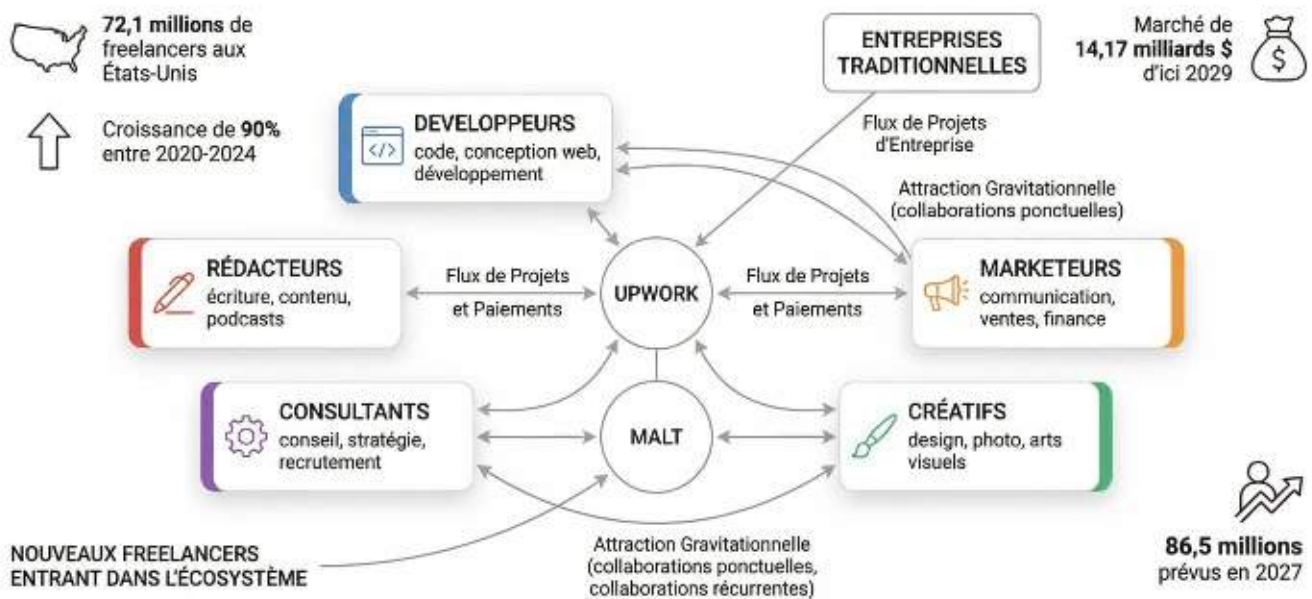
⁶ Voir rapport : modèles économiques. Partie c. Développement technique de l'Internet, disponible sur le site www.mission-dti.inria.fr.

⁷ Quel avenir pour le Linux. Info magazine. Pc World n° 106.Mars 2001.

⁸ Thomas W Malborne et Robert J Laubcher. The dawn of e-lance economy. Havard business Review n° 76. Septembre/octobre 1998.

L'ÉCONOMIE PARALLÈLE : L'ÈRE DES FREELANCERS

Interactions et Rôles dans l'Économie en Ligne



5) De l'E-Learning à l'Apprentissage Hybride Intelligent :

Internet a révolutionné l'éducation à une échelle jadis inimaginable, faisant de l'éducation numérique l'un des secteurs les plus transformatifs du 21^{ème} siècle. Le réseau mondial permet désormais un apprentissage en ligne sophistiqué qui est devenu le modèle dominant des universités, grandes écoles et plateformes éducatives mondiales. Le marché mondial de l'e-learning a atteint 325 milliards USD en 2025 et devrait croître à 1 billion USD d'ici 2032. Les États-Unis, pionniers du secteur, ont développé une infrastructure éducative numérique massive avec des géants comme Coursera (125 millions d'apprenants), edX (50 millions), et Udacity, tandis que des acteurs émergents comme Khan Academy touchent 155 millions d'utilisateurs mensuels gratuitement.

La diffusion massive des technologies numériques dans les écoles et auprès des jeunes générations, combinée à l'explosion du multimédia interactif, de la réalité virtuelle pédagogique et de l'intelligence artificielle éducative, fait que les outils d'apprentissage numériques se sont intégrés inextricablement dans les processus d'enseignement contemporains. L'éducation assistée par technologies (EdTech) permet désormais, au-delà de l'assistance pédagogique classique, de créer des écosystèmes d'apprentissage personnalisés, adaptatifs et interconnectés mondialement. Les systèmes d'apprentissage adaptatif pilotés par IA (comme Duolingo, qui compte 500 millions d'utilisateurs) ajustent automatiquement la difficulté et le rythme selon les performances individuelles de chaque apprenant.

Internet offre la possibilité de se connecter instantanément à des ressources éducatives mondiales et d'accéder à un véritable savoir encyclopédique structuré. Wikipedia (60 millions d'articles dans 300 langues), YouTube Educational (millions de vidéos pédagogiques), MIT OpenCourseWare (2500 cours gratuits), et les MOOC (Massive Open Online Courses) démocratisent l'accès au savoir universitaire de prestige. Le point fort de l'apprentissage numérique réside dans l'engagement suscité par des formats pédagogiques innovants, gamifiés et personnalisés, en rupture totale avec les contraintes rigides de la classe traditionnelle. Les plateformes intègrent désormais des éléments ludiques (badges, classements, défis), des simulations immersives en réalité virtuelle, et des parcours d'apprentissage microlearning adaptés aux rythmes de vie contemporains.

En effet, l'enseignement traditionnel reposant sur des modèles conceptuels formalisés et hiérarchiques était diffusé par un canal unidirectionnel, du maître omniscient vers un auditoire passif. Même les méthodes dites participatives ne parvenaient pas toujours à effacer la réalité que l'enseignement conventionnel perpétuait des relations hiérarchiques enseignants/enseignés génératrices de conformisme intellectuel et de suivisme.

méthodologique. Le modèle numérique contemporain bouleverse radicalement ce paradigme : l'apprenant devient acteur autonome de son parcours, le professeur se transforme en facilitateur et mentor, et l'apprentissage devient collaboratif, social et connecté via des communautés d'apprenants mondiales.

À vrai dire, la distinction entre supports technologiques et contenus pédagogiques s'est estompée : les deux dimensions sont désormais indissociables et leur synergie conditionne l'efficacité de l'apprentissage. Contrairement aux prédictions pessimistes du début des années 2000, l'enseignement numérique n'est plus un canal marginal mais est devenu mainstream. La pandémie COVID-19 de 2020-2021 a accéléré exponentiellement cette transition : 1,5 milliard d'étudiants mondialement sont passés à l'apprentissage en ligne quasi-exclusivement pendant 18 mois. Cette expérience massive a normalisé définitivement les modèles hybrides (blended learning) combinant présentiel et distanciel.

Les technologies éducatives numériques (EdTech), telles qu'on les désigne universellement, permettent une approche radicalement nouvelle privilégiant la pensée critique, la résolution créative de problèmes et l'apprentissage par projet, au lieu du simple apprentissage mnémotechnique passif. L'enrichissement fondamental concerne l'acquisition de métacompétences : apprendre à apprendre, développer l'autonomie intellectuelle, maîtriser la recherche et l'évaluation critique de sources, collaborer efficacement en équipe distribuée, et construire des parcours d'apprentissage personnalisés tout au long de la vie (lifelong learning). Les compétences du 21^{ème} siècle (4C : Critical thinking, Creativity, Collaboration, Communication) sont au cœur des pédagogies numériques contemporaines.

L'éducation numérique a ainsi introduit une révolution irréversible dans l'enseignement qui ne sera désormais plus jamais identique à ses formes pré-numériques. La dynamique Internet encourage l'adoption de démarches de recherche active, de curation de contenus, et de construction collaborative de connaissances. La disponibilité quasi-illimitée de ressources pédagogiques diversifiées (vidéos, podcasts, simulations interactives, jeux sérieux) facilite spectaculairement le processus d'apprentissage multimodal adapté aux différents styles cognitifs.

La connexion des établissements scolaires et universitaires à Internet haut débit est désormais achevée dans la majorité des pays développés et progresse rapidement dans les pays émergents. Au Maroc, le programme Génie (2009-2013) puis sa continuité ont permis de connecter massivement les établissements, bien que des disparités persistent entre urbain et rural. Cependant, la simple connectivité ne suffit pas : elle doit s'accompagner de formations pédagogiques des enseignants aux méthodologies numériques, de contenus localisés de qualité, d'équipements adéquats (tablettes, ordinateurs portables), et de politiques d'inclusion numérique réduisant les fractures socio-économiques. À ce titre, la question demeure pertinente de savoir si les infrastructures comme MARWAN (réseau académique marocain interconnectant universités et centres de recherche) exploitent pleinement leur potentiel pour transformer réellement les pratiques pédagogiques universitaires.

Dans le cadre des entreprises et organisations, les technologies numériques sont massivement déployées comme supports d'apprentissage et de développement professionnel continu. Les plateformes LMS (Learning Management Systems) comme Moodle, Canvas, Blackboard gèrent la formation de millions d'employés. Les entreprises utilisent des écosystèmes complets : modules e-learning interactifs, vidéos microlearning, réalité virtuelle pour simulations professionnelles (pilotage, chirurgie, management de crise), serious games sectoriels, et coaching personnalisé par IA. La formation en ligne professionnelle est devenue accessible, scalable, traçable et individualisée. Des plateformes spécialisées comme LinkedIn Learning (180 millions d'utilisateurs), Udemy for Business, Skillsoft, et Degreed dominent le marché de la formation continue corporate.

Ces outils d'enseignement en ligne sont désormais une réalité mondiale établie bien au-delà des pays développés. De nombreuses institutions délivrent des diplômes entièrement en ligne avec reconnaissance officielle équivalente aux cursus présentiels. Les MBA en ligne sont accessibles depuis des universités prestigieuses (Harvard Business School Online, INSEAD, IE Business School, emlyon) avec des cohortes internationales. Les universités virtuelles se sont multipliées : Université Numérique en France (regroupant tous les MOOC universitaires français), Virtual University of Pakistan (200 000 étudiants), Open University UK (170 000 étudiants actifs), Arizona State University Online (85 000 étudiants en ligne), et bien d'autres proposent des cursus complets de licence, master et doctorat exclusivement à distance.

L'enseignement à distance est même intégré au cœur des politiques publiques éducatives en Europe et mondialement. En France, le CNED (Centre National d'Enseignement à Distance) scolarise 200 000

apprenants annuellement. Les universités françaises proposent massivement des formations hybrides et entièrement en ligne certifiantes. Des initiatives comme France Université Numérique (FUN-MOOC) centralisent l'offre de formation en ligne universitaire avec 600 MOOC et 4 millions d'inscrits. L'Union Européenne finance massivement des projets EdTech via Erasmus+ Digital. Les exemples de transformations réussies abondent, de l'Open University britannique pionnière (fondée en 1969, totalement réinventée au numérique) aux universités entièrement en ligne comme WGU (Western Governors University, 135 000 étudiants) aux États-Unis.

Par ailleurs, les technologies d'enseignement multimédia ont évolué bien au-delà des CD-ROM obsolètes. Les applications éducatives mobiles (Duolingo, Photomath, Quizlet), les plateformes de classe virtuelle synchrone (Zoom Education, Microsoft Teams for Education, Google Classroom), les tableaux blancs collaboratifs numériques (Miro, Jamboard), et les environnements d'apprentissage immersifs en réalité virtuelle et augmentée (Meta Quest Education, ClassVR) constituent l'arsenal contemporain de l'éducation numérique. Les systèmes d'assistance multimédia interactifs se sont transformés en écosystèmes intelligents adaptatifs intégrant analytics d'apprentissage en temps réel, recommandations personnalisées par IA, et feedback instantané automatisé.

Ces modèles d'enseignement numérique permettent de transcender les démarches d'apprentissage linéaires et unidirectionnelles au profit d'approches multidimensionnelles, interactives et personnalisées. Une étude récente de 2024 menée auprès d'entreprises nord-américaines montre que 87% des organisations offrant des formations à leurs personnels utilisent des plateformes e-learning, 72% utilisent le mobile learning, 58% exploitent la réalité virtuelle/augmentée pour formations techniques, 45% intègrent des simulations gamifiées, et 35% déploient des assistants de formation pilotés par IA. La répartition des formats utilisés révèle la diversité : 92% modules vidéo interactifs, 78% microlearning mobile, 65% classes virtuelles en direct, 52% serious games sectoriels, 38% expériences VR/AR immersives, et 28% coaching personnalisé par chatbots IA.

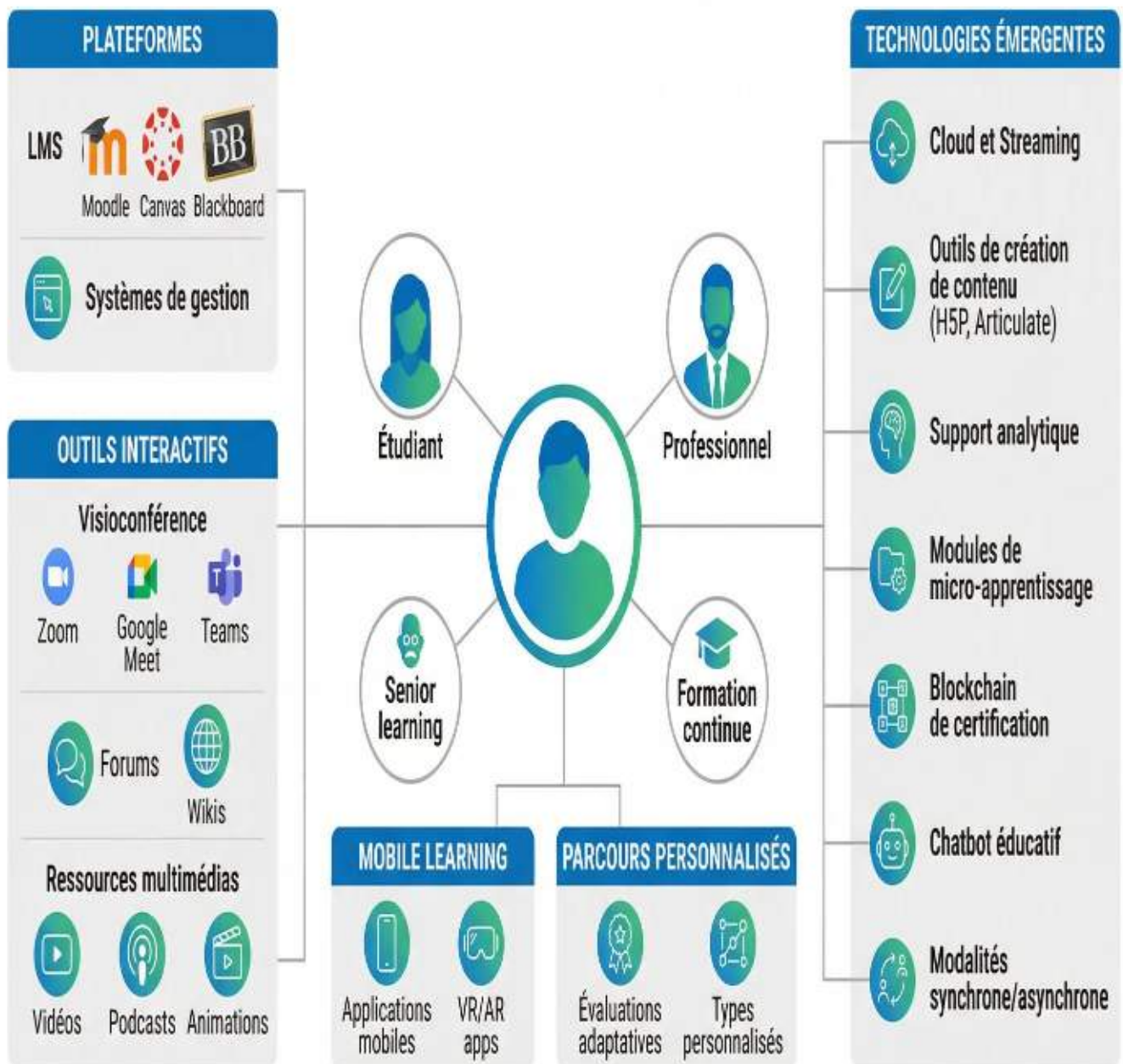
L'emploi massif des technologies numériques ne remplace pas l'encadrement humain mais le redéfinit radicalement. L'enseignant devient facilitateur, mentor, coach et concepteur d'expériences d'apprentissage, plutôt que simple transmetteur de connaissances factuelles accessibles instantanément en ligne. Sa mission évolue vers l'encouragement de la pensée critique, l'accompagnement de projets individualisés, la stimulation de la créativité, et l'aide à la construction de parcours d'apprentissage adaptés aux objectifs et styles cognitifs de chaque apprenant. Les communautés d'apprentissage collaboratif prolifèrent, favorisées par la dynamique coopérative inhérente au travail en réseau : projets collaboratifs internationaux, forums de discussions expertisés, groupes d'étude peer-to-peer, hackathons éducatifs, et co-création de ressources pédagogiques open source.

Enfin, il demeure crucial pour les pays en développement, notamment le Maroc et l'Afrique, de s'aligner rapidement sur ces nouveaux modes d'apprentissage pour éviter d'aggraver la fracture numérique éducative qui crée de nouvelles inégalités déterminant l'accès aux opportunités économiques futures. La maîtrise des technologies éducatives n'est plus optionnelle mais constitue un impératif stratégique de développement humain, d'employabilité et de compétitivité économique. Les investissements massifs dans l'infrastructure numérique éducative, la formation pédagogique des enseignants, la production de contenus localisés de qualité, et les politiques d'inclusion garantissant l'accès équitable détermineront la capacité des nations à prospérer dans l'économie de la connaissance du 21ème siècle. Le fossé entre apprenants connectés et déconnectés constitue désormais le principal déterminant des futures inégalités socio-économiques.

Données Clés de l'Éducation Numérique 2025 :

- Marché mondial e-learning : 325 milliards USD (2025) → 1 billion USD projeté (2032)
- Coursera : 125 millions d'apprenants | edX : 50 millions | Khan Academy : 155 millions/mois
- Duolingo : 500 millions d'utilisateurs avec IA adaptative personnalisée
- COVID-19 : 1,5 milliard d'étudiants mondialement passés en ligne (2020-2021)
- Open University UK : 170 000 étudiants actifs | WGU USA : 135 000 étudiants 100% en ligne
- LinkedIn Learning : 180 millions d'utilisateurs formation professionnelle
- 87% des entreprises nord-américaines utilisent e-learning (2024)
- France : FUN-MOOC 600 cours, 4 millions inscrits | CNED 200 000 apprenants/an
- Technologies 2025 : VR/AR éducative, IA adaptative, mobile learning, microlearning, gamification

Sources : HolonIQ Global Education Outlook, Coursera Impact Report 2024, UNESCO Digital Education, Gartner EdTech Analysis - Données actualisées février 2025.



"Si vous rendez vos clients mécontents dans le monde physique, ils peuvent en parler à 6 amis. Si vous rendez vos clients mécontents sur Internet, ils peuvent en parler à 6 000 amis."

- Jeff Bezos

Chapitre 9 : **LA REVOLUTION SILENCIEUSE :** **Le paiement One Click**

..

Dans le nouveau modèle économique virtuel est celui du « Un clic. Un abonnement », Comment le one-click checkout et la facturation récurrente sont en train de remodeler la géométrie du commerce en ligne ?.

Effectivement, dans la guerre silencieuse que se livrent les plateformes e-commerce pour chaque dixième de point de conversion, deux innovations se sont imposées comme les plus décisives de la décennie : le checkout en un clic et la facturation par abonnement récurrente. Prises individuellement, chacune représente une amélioration incrémentale. Combinées, elles dessinent un nouveau paradigme où l'acte d'achat n'est plus un événement ponctuel mais un flux continu, quasi automatique, qui génère des revenus prédictibles pour le marchand et une expérience sans friction pour le consommateur.

1- Le one-click checkout : quand chaque seconde compte.

Le principe est déceptivement simple : un client habituel appuie sur un seul bouton, et sa commande est confirmée. Pas de formulaire à remplir, pas d'adresse à retaper, pas de carte bancaire à saisir. Tout avait été mémorisé lors d'une transaction précédente. C'est Amazon qui a popularisé cette mécanique dès la fin des années 1990, mais la véritable explosion a eu lieu lorsque les plateformes ont dépassé les frontières de leur propre écosystème. Buy with Prime, lancé en 2022, permet d'importer l'expérience de checkout d'Amazon sur n'importe quel site tiers : des tests A/B conduits entre juillet 2023 et juin 2024 sur 167 marchands montrent une augmentation moyenne de 25 % du taux de conversion.

Shopify a répondu avec Shop Pay, un système qui s'appuie sur un réseau de plus de 100 millions d'utilisateurs pour identifier automatiquement les acheteurs, même lorsqu'ils visitent un site pour la première fois. Le résultat est saisissant : le checkout de Shopify convertit jusqu'à 36 % mieux que ses concurrents. Ces chiffres ne sont pas de la publicité : ils refléchissent une réalité psychologique bien documentée. Le taux d'abandon de panier mondial dépasse 70 %, et selon le Baymard Institute, une meilleure conception du processus de checkout seul peut générer une hausse de 35 % du taux de conversion. Le one-click checkout attaque directement le point d'abandon le plus critique : le moment où le consommateur doit transcrire ses données financières.

Sur mobile, l'impact est encore plus net. Les portefeuilles numériques comme Apple Pay permettent de finaliser un achat en quelques secondes, sans qu'aucun doigt ne touche un clavier. Les données de 2024 montrent qu'Apple Pay génère une augmentation de 58 % du taux de conversion sur mobile par rapport aux formulaires traditionnels. Dans un monde où le mobile représente déjà 60,9 % du trafic e-commerce mondial, cette fluidité n'est plus un avantage concurrentiel, c'est une condition de survie.

2- La facturation récurrente : construire des revenus sur la durée

Si le one-click checkout répond à la question « comment faire payer plus vite », la facturation par abonnement répond à une question plus profonde : « comment faire payer régulièrement ». Le marché mondial de l'économie d'abonnement était évalué à 492 milliards de dollars en 2024, avec une croissance annuelle de 13,3 % projetée jusqu'en 2033 pour atteindre 1 512 milliards. Ce n'est pas une niche : c'est une transformation structurelle de la façon dont les entreprises monétisent leur relation avec le client. Et les chiffres le confirment : les entreprises reposant sur un modèle d'abonnement affichent une valeur client sur la durée 70 % supérieure à celle des entreprises transactionnelles.

Stripe Billing illustre parfaitement l'échelle que cette infrastructure peut atteindre. Reconnue comme leader par le Forrester Wave pour les solutions de facturation récurrente au premier trimestre 2025, la

plateforme gère aujourd'hui des centaines de millions d'abonnements pour des entreprises qui vont de Netflix à Atlassian. En octobre 2025, Stripe a fait un pas de plus en lançant un essai permettant aux entreprises d'abonnement de collecter des paiements récurrents en stablecoins USDC, tout en recevant des dollars dans leur compte — une innovation qui rapproche la facturation récurrente de la logique du paiement transfrontalier à bas coût déjà décrit dans notre analyse précédente.

3- Le modèle freemium : convertir l'usage en revenus récurrents

Le freemium inverse la logique traditionnelle du commerce électronique. Au lieu de demander d'abord un paiement, puis de livrer un produit, il livre d'abord — gratuitement — puis convertit les utilisateurs les plus engagés vers une version payante. Le modèle repose sur une équation psychologique précise : l'utilisateur ne paie jamais pour un produit inconnu. Il paie pour éliminer les limites d'un produit qu'il utilise déjà chaque jour. Dans le monde du SaaS — Software as a Service — cette mécanique devient particulièrement puissante parce que le coût marginal de chaque utilisateur gratuit est quasi nul : pas de stock, pas de livraison, rien à produire physiquement. Le seul coût est le serveur qui héberge le compte, et celui-ci est absorbé par les revenus générés par les utilisateurs payants.

-Cas illustratif : Spotify

Spotify a fait du freemium une science en soi. En 2024, la plateforme comptait 675 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont 270 millions d'abonnés premium — soit un taux de conversion qui avoisine les 40 %, quatre à vingt fois supérieur à la moyenne industrielle, qui se situe entre 2 et 5 %. Comment ? L'utilisateur gratuit a accès à la quasi-totalité du catalogue musical mondial : plus de 100 millions de titres. Il n'est limité que par des frictions soigneusement dosées — publicités entre les morceaux, impossibilité de choisir l'ordre d'écoute sur mobile, pas de mode hors ligne. Ces limites ne sont pas des bugs. Ce sont des incitations. Chaque fois qu'un utilisateur gratuit se heurte à une publicité au moment où il écoute son morceau préféré, Spotify lui rappelle qu'il peut tout éliminer pour 10,99 euros par mois. Le passage à premium n'est alors plus une décision d'achat : c'est un soulagement.

-Cas illustratif : Slack

Slack décline le même principe dans l'entreprise. La plateforme de messagerie professionnelle a utilisé le freemium comme moteur de croissance depuis sa fondation en 2013 : une équipe pouvait s'inscrire gratuitement, collaborer, et inviter d'autres équipes. En 2024, Slack comptait plus de 18 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Les limites de la version gratuite sont elles aussi calculées avec précision : l'historique des messages est tronqué à 90 jours, le nombre d'intégrations tierces est limité à dix, et les appels vidéo ne peuvent réunir qu'un petit groupe. Mais ces contraintes ne sont ressenties qu'une fois que l'équipe a grandi, que les conversations deviennent quotidiennes, que les intégrations avec GitHub, Jira ou Salesforce deviennent indispensables. À ce moment-là, le passage à Pro ou Business+ n'est plus une question de budget : c'est une question de productivité. Et une équipe qui bascule entraîne souvent les équipes adjacentes dans la même décision.

Ce qui distingue le freemium du simple essai gratuit, c'est la profondeur de l'ancrage. Un essai gratuit dure 14 ou 30 jours, puis disparaît. Le freemium est permanent : l'utilisateur reste, utilise, s'intègre dans une routine. Il devient un promoteur passif du produit — chaque message Slack partagé, chaque playlist Spotify diffusée est une publicité gratuite. Le SaaS amplifie cette dynamique parce que le produit est intrinsèquement social : il est utilisé avec d'autres, dans un contexte professionnel ou personnel où l'imitation est le premier moteur d'adoption. Dans l'économie d'abonnement de 2025, le freemium n'est donc pas une stratégie d'acquisition. C'est une stratégie de rétention en déguisement : elle crée d'abord l'habitude, puis transforme cette habitude en revenus récurrents.

4- Le modèle plateforme : quand la valeur se crée entre les deux côtés du marché

Une plateforme à deux côtés ne vend rien elle-même. Elle crée les conditions dans lesquelles deux populations — fournisseurs et demandeurs — se rencontrent, et elle prélève une commission sur chaque transaction ainsi facilitée. C'est un modèle fondamentalement différent du commerce traditionnel : la plateforme ne porte ni inventaire, ni risque produit, ni coût logistique. Elle n'est propriétaire que de l'algorithme qui met les deux côtés en relation et de la confiance que les utilisateurs lui accordent.

Cas illustratif : Uber

Uber illustre cette mécanique avec une clarté redoutable. En 2024, la plateforme connectait plus de 3,5 millions de chauffeurs à des voyageurs dans 70 pays, générant un volume brut de transactions supérieur à

150 milliards de dollars sur l'année. Or Uber ne possède pas un seul véhicule. Ses revenus proviennent entièrement des commissions prélevées sur chaque trajet — entre 20 et 30 % selon les marchés — ainsi que de ses offres d'abonnement Uber One, qui génèrent un flux récurrent en échange de réductions et de livraisons gratuites. Le cercle vertueux est immédiat : plus il y a de chauffeurs, plus le temps d'attente diminue, plus les voyageurs utilisent l'application. Et plus il y a de voyageurs, plus les chauffeurs trouvent des courses. Cette dynamique d'effets réseau — network effects — est le vrai actif stratégique de la plateforme. Pour le mettre en perspective : il a fallu à un taxi traditionnel des décennies pour constituer une flotte de 50 véhicules dans une ville. Uber a atteint la même densité de couverture en quelques mois, sans un seul investissement matériel, uniquement en créant une plateforme où les deux côtés du marché trouvaient un intérêt immédiat à participer.

Cas illustratif : Airbnb

Airbnb décline le même principe dans l'hébergement. En 2024, la plateforme proposait plus de 8 millions de propriétés dans 220 pays, avec environ 132 millions de séjours réservés sur l'année. Chaque réservation génère une double commission : environ 3 % prélevé au propriétaire, et entre 11 et 15 % facturé au voyageur. Airbnb ne possède aucun bien immobilier. Sa valeur réside dans trois éléments intangibles : le volume d'offre mis en relation, le système d'évaluation (reviews) qui établit la confiance entre inconnus, et la marque mondiale qui garantit une expérience standardisée. Le programme Airbnb Plus et la formule Airbnb for Business ajoutent une couche d'abonnement récurrent qui stabilise les revenus au-delà de la simple transactionnalité.

Ce qui rend ces plateformes aussi puissantes économiquement, c'est leur structure de coûts marginaux quasi nulle. Chaque nouvelle transaction n'engendre presque aucun coût supplémentaire pour la plateforme elle-même. Un chauffeur de plus sur Uber ne coûte rien à héberger. Une propriété de plus sur Airbnb ne nécessite aucun investissement immobilier. Cette économie d'échelle asymétrique explique pourquoi les plateformes à deux côtés dominent désormais 67 % des ventes e-commerce mondial en 2024. Et dans un monde où le one-click checkout supprime la friction du paiement et où la facturation récurrente garantit la prévisibilité des revenus, le modèle plateforme devient la forme d'organisation commerciale la plus rentable qui existe. Ce n'est pas un hasard si les cinq entreprises les plus valorisées du monde en 2024 — Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Meta — sont toutes des plateformes à deux côtés dont la valeur est évaluée sur la taille de leur réseau, non sur la masse de leur inventaire.

5- Le modèle D2C : reprendre le contrôle de la relation client

Le D2C — Direct to Consumer — est la logique exacte inverse du marketplace. Où une plateforme comme Amazon interpose des couches entre la marque et l'acheteur, le D2C les supprime toutes : pas de grossiste, pas de grande surface, pas de marketplace tierce. La marque conçoit, produit, communique et vend directement au consommateur final, via son propre site, ses réseaux sociaux ou ses boutiques physiques. Le marché mondial du D2C e-commerce était évalué à environ 200 milliards de dollars en 2024 — soit le double de sa taille en 2020 — et les projections prévoient une croissance annuelle entre 14 et 17 % jusqu'en 2033. Cette accélération ne s'explique pas uniquement par la technologie. Elle tient à un changement de posture des consommateurs : 82 % des fabricants qui vendent en D2C rapportent que ce modèle améliore significativement la qualité de la relation avec le client.

Cas illustratif : Warby Parker

Warby Parker est le cas emblématique. Fondée en 2010, la marque a fait de lunettes de vue un produit D2C en attaquant une industrie verrouillée depuis des décennies par deux acteurs dominants — Luxottica et Essilor — qui pratiquaient des marges sur le prix de vente supérieures à 70 %. Warby Parker a cassé cette structure en une seule décision : concevoir ses propres montures, les produire directement avec des fournisseurs sélectionnés, et les vendre uniquement via son site et ses boutiques propres. Le résultat en 2024 est sans équivoque. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 771 millions de dollars, en hausse de 15,2 % par rapport à 2023. L'entreprise exploitait 236 boutiques physiques à la fin de l'année, et prévoit d'en ouvrir 45 supplémentaires en 2025 — dont cinq shop-in-shops au sein de Target. Le prix d'une paire de lunettes reste fixé à 95 dollars, directement accessible en ligne ou en magasin. Pas de commission prélevée par un intermédiaire. Pas de majoration de distribution.

L'équation économique du D2C

Ce qui rend le D2C particulièrement puissant, c'est l'accumulation de trois avantages simultanés. Le premier est la marge : en éliminant les intermédiaires, les marques D2C récupèrent 30 à 50 points de marge par rapport au modèle wholesale traditionnel. Warby Parker en est la preuve — sa marge brute atteignait 54,1

% en Q4 2024, dans une industrie où la moyenne des détaillants classiques se situe autour de 35 %. Le second avantage est la donnée. Chaque transaction D2C génère un point de contact direct avec le consommateur : comportement de navigation, préférences produit, historique d'achat, données de livraison. Ces données first-party sont invendues à aucun algorithme tiers. Elles appartiennent entièrement à la marque, qui les utilise pour personnaliser ses recommandations et ses campagnes. Le troisième avantage est la rétention. Les marques D2C qui combinent un e-commerce fluide avec une expérience en boutique cohérente, ce qu'on appelle « phygital » — constatent des taux de fidélisation 25 à 40 % supérieurs à ceux des brands uniquement en ligne.

Dans l'économie de 2025, le D2C n'est plus une expérimentation. C'est une stratégie structurelle. Et elle prend tout son sens lorsqu'on la combine avec les deux innovations déjà décrites dans ce document. Le one-click checkout supprime la dernière friction au moment de l'achat sur le site D2C. La facturation récurrente, abonnement lunettes, coffret mensuel, plan annuel, transforme un client ponctuel en source de revenus prédictible. Warby Parker l'a compris : en 2025, la marque introduit des formules d'abonnement pour ses lentilles de contact et ses soins optiques, ajoutant une dimension récurrente à un modèle déjà bénéficiaire du contrôle total de la chaîne de valeur. Le D2C n'est donc pas le contraire du marketplace. C'est son antidote.

6- Le commerce affilié et influencer : quand la confiance devient un canal de vente

Le commerce affilié repose sur un principe aussi simple qu'il est radical : une tierce partie — un blogueur, un créateur de contenu, un influenceur — promeut un produit via un lien unique, et ne touche une commission que si une vente est effectivement réalisée. Pas d'investissement en amont, pas de risque pour la marque. Le marché mondial du marketing affilié était évalué à environ 19,7 milliards de dollars en 2024, avec une croissance annuelle projetée entre 15 et 19 % jusqu'en 2033. Plus de 80 % des marques mondiales utilisent désormais un programme affilié sous une forme ou une autre. Et le chiffre le plus révélateur : chaque dollar investi en marketing affilié génère en moyenne 12 dollars de retour, selon les benchmarks de Rakuten. C'est un ROI qui dépasse la plupart des autres canaux d'acquisition.

Les micro-influenceurs et TikTok Shop

TikTok Shop a fait de cette mécanique un moteur de commerce social à l'échelle industrielle. En 2024, la plateforme a enregistré un volume brut de transactions de 33,2 milliards de dollars via ses boutiques en ligne, avec plus de 100 000 créateurs actifs dans son programme affilié. Ce qui distingue TikTok des autres réseaux, c'est l'engagement des micro-influenceurs. Sur la plateforme, les créateurs de moins de 50 000 abonnés génèrent un taux d'engagement de 30,1 % sur leurs liens affiliés — soit 1 570 fois supérieur au benchmark d'Instagram. La raison est psychologique : un créateur avec 12 000 abonnés parle comme un ami, pas comme une publicité. Lorsqu'il recommande un produit, son audience le croit. Les commissions sur TikTok Shop oscillent entre 10 et 50 % selon la catégorie et les marges du vendeur, mais l'économie fonctionne parce que le coût d'acquisition reste extrêmement bas : on ne paie qu'après la vente.

Amazon Associates et la convergence affilié/influencer

Amazon Associates reste le programme affilié le plus étendu du monde, utilisé par environ 58 % de tous les affiliés actifs en 2024, avec une base de presque 900 000 partenaires. La marque illustre parfaitement la convergence entre le modèle affilié traditionnel et le commerce influencer : un créateur YouTube recommande un produit, place un lien Amazon Associates dans sa description, et touche une commission sur chaque achat déclenché. Les données 2024 montrent que les influenceurs et les affiliés ont conjointement contribué à environ 20 % du chiffre d'affaires e-commerce américain le jour du Cyber Monday. Et un chiffre décisif : 49 % des consommateurs déclarent avoir acheté un produit au cours du même mois après avoir vu une recommandation d'influenceur. La confiance n'est plus un facteur parmi d'autres. Elle est devenue le premier moteur de conversion.

Dans l'économie de 2025, le commerce affilié n'est plus un canal marginal. C'est une infrastructure d'acquisition qui s'intègre naturellement dans le cycle complet d'un e-commerce moderne. Le one-click checkout garantit que le clic de l'influenceur se transforme en achat en une seconde, sans friction. La facturation récurrente permet de convertir un client acquis via un affilié en abonnement d'abord, puis en source de revenus prédictible sur la durée. Et le modèle D2C profite directement : chaque vente affiliée est une vente sur le site propre de la marque, sans intermédiaire supplémentaire. Le cercle est bouclé. L'influencer commerce n'est donc pas une alternative au commerce traditionnel. C'est sa dernière évolution.

7- Le churn involontaire : pourquoi le dunning est devenu stratégique ?

Le churn n'a pas toujours un visage. Avec un taux de churn moyen de 5,3% mensuel dans l'industrie de l'abonnement, la majorité des dirigeants concentrent leurs efforts sur le churn volontaire — ces clients qui choisissent consciemment de partir. Mais dans 20 à 40% des cas, la rupture est involontaire : carte bancaire expirée, changement de banque, limite de dépense atteinte. Le client veut continuer, le système ne lui laisse pas la possibilité.

Cette forme silencieuse de churn coûte cher. Jusqu'à 70% du churn involontaire provient de transactions échouées, à savoir : des clients parfaitement satisfaits, forcés dehors par une défaillance technique. L'impact économique dépasse l'imagination : le churn involontaire représente 129 milliards de dollars en pertes pour l'industrie des abonnements en 2025. Plus alarmant encore, 62% des utilisateurs qui rencontrent une erreur de paiement ne reviennent jamais. Un seul échec technique transforme un client rentable en revenu perdu à jamais.

Les mathématiques sont impitoyables. Un taux de churn mensuel de 5% signifie perdre près de la moitié de sa base clients annuellement. À 10% mensuel, c'est 70% de la base qui disparaît chaque année. Dans un contexte où acquérir un nouveau client coûte 5 fois plus cher que d'en retenir un existant, chaque point de pourcentage de churn involontaire évitable se traduit en millions de revenus préservés.¹

La réponse de l'industrie s'appelle le « dunning » intelligent — un système automatisé combinant tentatives de re-paiement adaptatives, notifications ciblées et algorithmes prédictifs. Les résultats défient les approches traditionnelles : les systèmes alimentés par l'IA délivrent des taux de récupération 2 à 4 fois supérieurs aux méthodes conventionnelles. Les Smart Retries de Stripe améliorent la récupération de 38%, tandis que les moteurs IA spécialisés atteignent 52% d'amélioration.

La précision fait la différence. Les fonds insuffisants représentent 40,5% des échecs de paiement, suivis du code "Do Not Honor" à 7,5% — deux situations parfaitement récupérables avec la bonne technologie. En 2024, les systèmes avancés ont récupéré 70% de tout le churn involontaire détecté, avec un impact mesurable : les abonnements récupérés durent en moyenne sept mois de plus. L'architecture tarifaire amplifie ces gains. Les forfaits annuels réduisent le churn de 51% par rapport aux mensuels, et génèrent une rentabilité 2,4 fois supérieure. Combinés aux technologies de récupération intelligentes, ces mécanismes transforment le churn de fatalité en variable contrôlable.

Le message stratégique est limpide : les entreprises B2B SaaS affichent un churn moyen de 3,5% (2,6% volontaire, 0,8% involontaire), mais les meilleures descendent sous 3%. Dans l'économie d'abonnement de 2025, la rétention n'est plus un problème marketing ou produit — c'est d'abord un problème d'infrastructure de paiement. Les entreprises qui l'ont compris transforment une hémorragie de 129 milliards en avantage compétitif mesurable².

8- Le paiement invisible : nouvelle frontière de la conversion e-commerce

Le one-click checkout et la facturation récurrente convergent vers le même horizon : un monde où le paiement devient transparent, quasi imperceptible. Amazon l'a compris en premier. Shopify l'a intégré dans son ADN avec Shop Pay, dont les données démontrent qu'il augmente les conversions jusqu'à 50% par rapport au checkout invité standard. Et les plateformes de facturation comme Stripe, Chargebee et Recurly transforment ce qui était une fonction administrative en moteur de croissance piloté par l'IA. Les chiffres ne mentent pas : 45% des marchands américains identifient le one-click comme leur priorité technologique absolue auprès des processeurs de paiement. La raison ? Chaque friction coûte. Avec un taux d'abandon de panier moyen de 70,19%, les commerçants laissent 260 milliards de dollars en revenus récupérables sur la table chaque année rien qu'aux États-Unis et en Europe. Sur mobile, où se concentrent désormais 70-75% du trafic, le problème s'aggrave : l'abandon atteint 79% contre 68% sur desktop.

Parallèlement, l'économie de l'abonnement redessine les business models. Le marché mondial des abonnements atteindra 1,5 trillion de dollars d'ici 2033, avec une croissance annuelle de 13,3%. Plus

¹ Le churn (ou "taux d'attrition" en français) désigne le pourcentage de clients qui cessent d'utiliser un service ou un produit sur une période donnée. Par exemple, si un service d'abonnement perd 5% de ses abonnés chaque mois, son taux de churn mensuel est de 5%. C'est une métrique clé pour les entreprises à modèle d'abonnement.

² Amazon — Buy with Prime A/B Tests (167 marchands, July 2023–June 2024) | Shopify — Shop Pay & Checkout Benchmarks 2024–2025

significatif encore, le marché des solutions de facturation récurrente bondit de 10,21 milliards en 2025 à 38,63 milliards prévus en 2035, affichant un taux de croissance de 15,94%. Cette explosion s'explique : même une amélioration de 1 à 2% des taux d'approbation peut impacter matériellement les flux de trésorerie et revenus prévisionnels.

L'IA devient le catalyseur de cette révolution. Les systèmes modernes intègrent désormais l'analyse prédictive du churn, l'orchestration des paiements en temps réel, et l'optimisation dynamique des prix. 85% des éditeurs de logiciels ont adopté une forme de tarification basée sur l'usage en 2025, créant une complexité qui nécessite une automatisation intelligente.

Pour tout e-commerce sérieux en 2025, la question n'est plus de savoir si ces mécanismes valent le coup d'être implémentés. C'est de calculer combien de revenus sont perdus chaque jour faute de les avoir mis en place. Car dans un monde où la différence entre un taux de conversion de 1,4% et 4,7% peut représenter des millions en revenus perdus, l'invisibilité du paiement n'est plus un luxe — c'est une nécessité stratégique.

9- Le paysage des paiements modernes

De Stripe à M-Pesa : comment le commerce en ligne réinvente-t-il la façon de payer ? En fait, Il y a à peine une décennie, payer en ligne se résumait pour l'essentiel à saisir un numéro de carte bancaire dans un formulaire. Aujourd'hui, ce geste presque anachronique côtoie des écosystèmes de paiement d'une complexité et d'une diversité sans précédent. Le marché mondial des paiements e-commerce a atteint 6 729 milliards de dollars en 2024, et devrait franchir le cap des 21 680 milliards d'horizon 2035. Derrière cette croissance se cachent des acteurs très différents, répondant à des besoins très différents : la fluidité technologique demandée par les startups occidentales, l'inclusion financière revendiquée par les populations rurales africaines, ou l'aspiration à une économie désintermédiée promue par les partisans de la crypto-monnaie.

Stripe et PayPal : la dualité du pouvoir

Le marché des paiements en ligne reste dominé par deux mastodontes dont les profils sont pourtant radicalement opposés. PayPal, fondé en 1998, conserve une part de marché de 43 à 45 % parmi les technologies de paiement utilisées sur les sites web mondial — une position acquise sur trois décennies de confiance auprès du consommateur. Sa force réside dans la reconnaissance de marque : avec 434 millions de comptes actifs et un volume de transactions atteignant 1 680 milliards de dollars en 2024, PayPal reste le choix par défaut pour quiconque veut payer vite sans réfléchir.

Stripe, en revanche, raconte une histoire différente. Fondé en 2010 par les frères Collison, cette entreprise a construit sa réputation non sur la notoriété auprès du consommateur, mais sur l'élégance de son infrastructure côté marchand. Elle a traité 1 400 milliards de dollars en volume de paiement en 2024, une hausse de 38 % en un an. Aujourd'hui, 45 % des e-commerces américains utilisent Stripe comme processeur principal, et 80 % des plus grandes entreprises logicielles du pays reposent sur ses API. Ce n'est pas un hasard : Stripe a fait du développeur son client prioritaire, en proposant une intégration en quelques lignes de code où les concurrents nécessitaient des semaines de configuration. Sa valorisation, ramenée à 91,5 milliards de dollars en mai 2025, illustre la confiance que le marché accorde à cette approche infrastructure-first.

M-Pesa : le paiement comme outil d'inclusion

Pour comprendre la véritable révolution du paiement numérique, il faut regarder au-delà de la Silicon Valley. En 2007, lorsque Safaricom a lancé M-Pesa au Kenya, seulement 26 % des adultes kényans possédaient un compte bancaire. Le service, dont le nom combine « M » pour mobile et « Pesa », le mot swahili pour « argent », a fait une chose simple mais transformatrice : permettre à n'importe qui possédant un téléphone portable de base de déposer, transférer et retirer de l'argent via un réseau d'agents locaux³.

En 2024, M-Pesa a traité plus de 33 milliards de transactions, et le continent africain dans son ensemble gère désormais 74 % de tous les transactions mobile money mondiales — soit 1 100 milliards de dollars en 2024. Au Kenya, la pénétration du mobile money dépasse 82 % de la population adulte. Les remittances envoyées via M-Pesa ont dépassé 3 milliards de dollars la même année, reconfigurant les économies rurales et permettant aux agriculteurs de recevoir le paiement de leurs récoltes directement dans leur téléphone. Ce n'est pas de l'innovation pour l'innovation : c'est un système de paiement qui a répondu à un besoin réel là où la banque traditionnelle ne pouvait pas atteindre.

³ Tech In Africa – Mobile Money Trends 2025 | Market Data Forecast – Africa Mobile Money Market

³ Edgar Dunn – Rise of Cryptocurrency in E-Commerce | CoinLaw – Crypto Payment Adoption 2025 | Grand View Research – Crypto Payment Apps Market | Stripe Newsroom – 2024 Annual Update | Market Research Future – E-Commerce Payments Market 2035

Cryptomonnaies : la promesse et les limites

Les cryptomonnaies représentent le troisième axe de cette transformation, celui qui suscite à la fois le plus d'enthousiasme et le plus de scepticisme. Leur adoption comme moyen de paiement reste limitée : moins de 1 % des transactions e-commerce mondiales en 2024 impliquent une cryptomonnaie. Et pourtant, les signaux de maturation sont indéniables. Environ 18 000 entreprises mondiales acceptaient Bitcoin en septembre 2025, et le marché des applications de paiement crypto était évalué à 557 millions de dollars en 2024, avec une croissance projetée à 17,8 % par an jusqu'en 2033⁴.

Le véritable accélérateur n'est pas Bitcoin lui-même — trop volatile pour le commerce quotidien — mais les stablecoins, des tokens indexés sur une monnaie fiat comme le dollar. Le volume de transferts de stablecoins a atteint 27 600 milliards de dollars en 2024, dépassant celui des réseaux de cartes bancaires. Shopify a ouvert ses portes au USDC sur le réseau Base en juin 2025, et PayPal a lancé son service « Pay with Crypto » permettant aux marchands d'accepter plus de 100 cryptomonnaies avec une conversion automatique. Ce qui attire les e-commerces, c'est moins l'idéologie blockchain que l'arithmétique : les frais de traitement tombent à moins de 1 %, le risque de chargeback disparaît, et les virements internationaux se réalisent en minutes au lieu de jours.

Vers une fragmentation assumée

Ce qui émerge n'est pas un unique système de paiement qui va supplanter les autres, mais une fragmentation structurelle du paysage. Stripe répond aux besoins de l'entreprise technologique occidentale, PayPal à celui du consommateur soucieux de simplicité, M-Pesa à celui de la population non bancarisée, et les stablecoins commencent à occuper un créneau spécifique : le paiement transfrontalier à bas coût. Pour tout e-commerce opérant à l'échelle internationale en 2025, la question n'est plus « quel système de paiement choisir », mais « comment orchestrer plusieurs systèmes en parallèle ». C'est cette capacité d'orchestration — technologique, géographique et culturelle — qui définira désormais les gagnants du commerce en ligne.

"L'équilibre du pouvoir se déplace vers les consommateurs et s'éloigne des entreprises... La bonne façon d'y répondre si vous êtes une entreprise est de consacrer la grande majorité de votre énergie, de votre attention et de vos dollars à la création d'un excellent produit ou service et d'en consacrer une plus petite partie à en parler, à le commercialiser." –

Jeff Bezos

Chapitre 10 :

DROPSHIPPING :

Le client au cœur du e-commerce

Le dropshipping représente aujourd'hui l'un des piliers de l'économie numérique, avec un marché estimé à 300 milliards de dollars en 2024. Ce modèle révolutionnaire permet de vendre sans détenir de stocks, transformant l'entrepreneuriat digital. Pourtant, ses racines remontent aux années 1960 avec les grandes maisons de vente par correspondance américaines. L'avènement d'Internet dans les années 1990, suivi de l'émergence de plateformes comme AliExpress et Shopify dans les années 2010, a démocratisé cette pratique. Cet article retrace l'évolution fascinante du dropshipping, de ses origines modestes à son statut actuel d'empire digital incontournable.

1- Le Dropshipping : De l'idée à l'Empire Digital

Le dropshipping -ce modèle d'affaires qui permet de vendre des produits sans en détenir un seul- est aujourd'hui l'un des piliers de l'économie numérique mondiale. En 2024, ce marché a atteint une valorisation de 365 milliards de dollars, avec une croissance annuelle projetée de 22% jusqu'en 2030, devant dépasser le seuil du trillion d'euros. Une trajectoire extraordinaire pour un concept dont les racines sont bien plus anciennes qu'on ne le pense⁵.

Pourtant, cette idée n'est pas née avec Internet. Ses origines remontent aux années 1960 et 1970, à l'époque des grandes maisons de vente par correspondance que sont Sears et JCPenney aux États-Unis. Ces entreprises éditaient des catalogues papier, expédiaient les commandes à partir de centres de fulfillment distants, et parfois, déjà à cette époque, sous-traitaient l'expédition directement aux fournisseurs. C'était du dropshipping avant même que le terme existe. Le mécanisme est simple : le marchand ne touche jamais le produit. Il reçoit la commande, la transmet au fournisseur, et celui-ci expédie directement au client final. Le marchand perçoit la différence entre le prix de vente et le prix d'approvisionnement.

a- L'Avènement Internet :

Le tournant décisif arrive dans les années 1990 avec l'avènement de l'Internet grand public. Amazon est l'un des meilleurs exemples : à ses débuts, la plateforme proposait plus d'un million de titres de livres à ses clients, alors qu'elle ne stockait physiquement qu'environ deux mille des titres les plus populaires. Les commandes restantes étaient directement transmises aux éditeurs ou grossistes, qui expédiaient les ouvrages aux acheteurs. Amazon ne possédait pas les produits, il créait la valeur en les rendant accessibles. Ce fut la première grande démonstration de la puissance du « rayon sans fin » : en ligne, il n'y a jamais de limite d'étagères⁶.

Cette évolution s'accélère considérablement en 2010 avec l'apparition d'AliExpress, la plateforme de commerce Alibaba destinée aux consommateurs internationaux. AliExpress a brisé la barrière culturelle et linguistique qui séparait les entrepreneurs occidentaux des fabricants chinois. Pour la première fois, n'importe qui pouvait commander des produits à des prix imbattables, sans minimums de commande, depuis leur salon. Le marché mondial du dropshipping — évalué à 162 milliards de dollars en 2019 — avait trouvé son carburant⁷.

⁵ Grand View Research — Dropshipping Market Report 2024. [grandviewresearch.com](https://www.grandviewresearch.com)

⁶ Wikipedia — Drop Shipping / Amazon. [wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Drop_shipping)

⁷ DropshipUSA — Dropshipping History. dropshipusa.io

b- La Révolution Shopify :

Entre 2015 et 2017, une conjonction d'événements va transformer le dropshipping en phénomène mondial. Oberlo, une application lituanienne lancée en 2015, permet d'importer des produits depuis AliExpress directement dans une boutique Shopify en un seul clic — plus besoin d'exporter des fichiers CSV, de contacter les fournisseurs manuellement, ou de mettre à jour les prix à la main. Le co-fondateur d'Oberlo, Tomas Slimas, avait lui-même généré trois millions de dollars de chiffre d'affaires sur une seule boutique dropshippée en une année, avant de décider de démocratiser cette réussite. En 2017, Shopify acquiert Oberlo pour 15 millions de dollars — un signal fort que le modèle avait atteint une maturité industrielle.

À cette époque, l'équation est presque parfaite : Shopify fournit la boutique (\$29/mois), AliExpress fournit les produits (prix imbattables), Oberlo automatise les commandes, et Facebook Ads permet de toucher une audience ciblée pour un coût très accessible. Un entrepreneur peut désormais démarrer une activité commerciale internationale avec moins de 500 dollars. Les « winning products » — produits viraux, bon prix, pouvoir d'achat impulsif — inondent les réseaux sociaux. Des fidget spinners aux correcteurs de posture, chaque niche voit éclore des dizaines de boutiques en quelques semaines.

c- L'Onde de Choc COVID :

En mars 2020, la pandémie de COVID-19 provoque une transformation brutale du commerce mondial. Les magasins physiques ferment, les consommateurs sont confinés chez eux, et l'e-commerce connaît une explosion sans précédent. Aux États-Unis, les ventes e-commerce bondissent de 43% en 2020, passant de 571 milliards à 815 milliards de dollars. À l'échelle mondiale, la part des ventes en ligne dans le commerce total passe de 16% à 19% en une seule année. Dans certains pays comme la Thaïlande, les téléchargements d'applications de shopping augmentent de 60% en une seule semaine. Le dropshipping, déjà populaire, devient une véritable ruée vers l'or.

Cette accélération est si puissante que la pandémie a contribué 218 milliards de dollars supplémentaires aux ventes e-commerce américaines sur les années 2020 et 2021. Sans COVID, les niveaux de ventes atteints en 2021 n'auraient été atteints qu'en 2023. Pour les dropshippers, cette période est à double tranchant : d'un côté, une demande explosive ; de l'autre, des chaînes d'approvisionnement en désordre, des délais de livraison considérablement allongés depuis la Chine, et une concurrence féroce sur les produits les plus convoités.

d- L'Ère des réseaux Sociaux :

Depuis 2022, le paysage du dropshipping a évolué considérablement. Les changements de politique de confidentialité d'Apple (iOS 14.5) ont compliqué le ciblage publicitaire sur Facebook et Instagram, forçant les entrepreneurs à diversifier leurs sources de trafic. C'est dans ce contexte qu'apparaît TikTok Shop, lancé aux États-Unis en septembre 2023, qui redéfinit entièrement le commerce social. En 2024, les ventes de TikTok Shop aux États-Unis ont connu une croissance de 407%, atteignant 15,82 milliards de dollars en 2025 et représentant 18,2% du commerce social américain. D'ici 2027, cette part devrait atteindre 24,1%.

Cette évolution illustre un changement fondamental : le commerce ne se fait plus uniquement sur des sites web dédiés, mais directement au sein des plateformes sociales où les consommateurs passent déjà leur temps. Plus de la moitié des acheteurs en ligne américains auront effectué un achat via une plateforme sociale d'ici 2028. Pour les dropshippers, cela représente à la fois une opportunité massive et un défi : les marges se réduisent à mesure que TikTok augmente ses commissions (de 2% en 2023 à 6% en 2024), et la dépendance à une seule plateforme devient un risque stratégique réel⁸.

Aujourd'hui, si 23% des ventes e-commerce mondiales proviennent de produits dropshippés, seuls 10 à 20% des magasins fonctionnant sur ce modèle réussissent à être rentables sur le long terme. Le principe fondamental n'a jamais changé depuis les jours de Sears : créer de la valeur pour un client sans prendre le risque de détenir l'inventaire. Mais le succès exige désormais la construction d'une marque forte, une sélection rigoureuse de produits, et une stratégie omnicanale qui ne repose pas sur une seule source de trafic.

e- Le Mécanisme du Dropshipping en Action :

⁸ Supply Chain Dive — Drop Shipping Evolution. supplychaindive.com

Il faut se poser la question sur comment ça marche réellement ? Pour comprendre pourquoi le dropshipping a pu se démocratiser aussi rapidement, il faut décortiquer son mécanisme opérationnel. À l'époque de Tomas Slimas, avant Oberlo, le processus était entièrement manuel : chaque matin, il exportait les commandes de Shopify dans un fichier Excel, les envoyait à ses fournisseurs, attendait les numéros de suivi, puis les réimportait manuellement. Un processus tédieux, chronophage, mais qui fonctionnait — et qui a généré trois millions de dollars en un an. C'est précisément cette douleur qu'Oberlo a été conçu pour éliminer⁹.

Le cycle de vie d'une commande dropshippée est aujourd'hui composé de cinq étapes réductibles à quelques secondes d'intervention humaine. Première étape : le client visite votre boutique Shopify et effectue un achat. Deuxième étape : la commande est automatiquement transmise à votre fournisseur (via DSers, AutoDS, ou une API personnalisée). Troisième étape : le fournisseur prépare le produit et l'expédie directement au client — sans jamais passer par vous. Quatrième étape : un numéro de suivi est généré et envoyé automatiquement au client par email ou SMS. Cinquième étape : vous encaissez la différence entre le prix de vente et le coût d'approvisionnement. Le produit ne touche jamais vos mains. Votre rôle se limite à la décision stratégique : quoi vendre, à quel prix, et à qui le proposer.

Cette architecture a connu une évolution majeure en juin 2022, lorsque Shopify a fermé Oberlo — qui comptait alors plus de 100 000 utilisateurs actifs. La raison ? Shopify avait désormais développé son propre réseau de fulfillment, et DSers — une application disposant d'un accès exclusif à l'API d'AliExpress — est devenue le remplacement officiel. Ce changement illustre un point crucial : dans l'écosystème du dropshipping, aucun outil n'est permanent. Les plateformes évoluent, les politiques changent, et l'entrepreneur doit s'adapter en permanence. La flexibilité n'est pas seulement un avantage du modèle — c'est aussi sa contrainte fondamentale.

f- Le grand paradoxe du Dropshipping :

Le paradoxe central du dropshipping en 2026 peut se résumer ainsi : jamais il n'a été aussi facile de démarrer, et jamais il n'a été aussi difficile de réussir. En 2024, le nombre de sociaux acheteurs aux États-Unis a dépassé les 100 millions, et TikTok Shop a été le principal moteur de cette croissance, ajoutant à lui seul 11,9 millions de nouveaux acheteurs en une seule année. Le commerce social n'est plus un canal secondaire — c'est désormais le terrain de jeu principal pour les dropshippers¹⁰.

Les chiffres sont vertigineux. Le GMV mensuel de TikTok Shop aux États-Unis est passé de 15 millions de dollars en juillet 2023 à 1,1 milliard en juillet 2025. Le GMV global depuis le lancement a dépassé 70 milliards de dollars. Ces volumes représentent une opportunité sans précédent pour les entrepreneurs qui savent naviguer dans cet environnement. Mais ils représentent aussi une concentration de pouvoir : une seule plateforme contrôle une part croissante du commerce social, et les règles du jeu peuvent changer du jour au lendemain.

Ce qui distingue désormais les dropshippers qui réussissent de ceux qui échouent n'est plus seulement la qualité du produit ou la rapidité avec laquelle ils lancent leur boutique. C'est leur capacité à construire une marque, à créer une communauté autour de leur offre, et à ne pas dépendre d'un seul canal de distribution. Les entrepreneurs qui ont survécu à la fermeture d'Oberlo, à l'algorithme iOS 14.5, et à la montée puis à la maturation de TikTok Shop sont ceux qui ont compris une vérité fondamentale : dans le dropshipping moderne, le produit est le déclencheur, mais la marque est ce qui fait durer. Dans les sections suivantes de ce chapitre, nous allons explorer comment construire cette marque — et comment adapter ces stratégies aux réalités spécifiques des marchés africains et maghrébins.

⁹ Oberlo Podcast — Tomas Slimas on Manual Process.oberlo.com/podcast.

¹⁰ eMarketer — US Social Commerce Forecast 2024. emarketer.com

2. Vendre Sans Stock : le secret model du Dropshipping Moderne

Dans le premier chapitre, nous avons retracé l'évolution historique du dropshipping — de Sears dans les années 1960 jusqu'à TikTok Shop en 2025, en passant par l'ère Oberlo et la choc COVID. Nous avons décrypté le mécanisme opérationnel et le paradoxe moderne : jamais ce modèle n'a été aussi accessible, et jamais il n'a été aussi difficile d'y réussir. Ce second document plonge dans ce que les statistiques ne racontent pas : les secrets en coulisses, la psychologie des prix, l'art de négocier avec les fournisseurs, la construction d'une marque durable, l'émergence de l'IA comme outil de décision, et les stratégies de rétention client qui transforment une boutique éphémère en entreprise pérenne.

A. La Psychologie des Prix : Quand le chiffre devient une arme

Le prix n'est jamais neutre. Il raconte une histoire au consommateur bien avant même qu'il ne clique sur « Ajouter au panier ». Dans un écosystème où des centaines de boutiques vendent le même produit importé depuis le même fournisseur chinois, le prix devient le premier signal de perception de valeur. Selon les données de SaleHoo, 60 % des acheteurs en ligne déclarent que le prix est le facteur principal dans leur décision d'achat, mais à peine la moitié d'entre eux se souviennent du montant exact qu'ils ont payé. Ce paradoxe est l'une des clés du dropshipping rentable¹¹.

a- L'analyse des marges réelles : chiffres et réalité

Les marges moyennes du dropshipping oscillent entre 15 % et 20 % après déduction de tous les coûts, approvisionnement, expédition, publicité et frais de plateforme, selon une enquête de 2025 portant sur 3 161 propriétaires de boutiques mondiales. Les boutiques les plus performantes atteignent 30 %, tandis que celles mal optimisées plongent en dessous de 10 %. Pour chaque 10 000 dollars de chiffre d'affaires, un dropshipper rentable encaisse entre 1 500 et 2 000 dollars de profit réel¹².

Cette réalité impose une discipline monétaire rigoureuse. Le coût total d'un produit ne se limite pas au prix du fournisseur : il faut intégrer les frais d'expédition (souvent variables selon le poids et la destination), les frais de transaction Shopify (entre 1,9 % et 2,9 % par vente), les coûts publicitaires moyens par acquisition, les taxes applicables (TVA, impôts sur les sociétés selon la juridiction), et enfin le taux de retour — qui représente en moyenne une perte nette, car les produits retournés arrivent fréquemment en état non revendable.

b- Les stratégies des prix qui convergents :

Trois approches dominent l'espace en 2025. La première, le prix basé sur la valeur perçue, consiste à prix non pas en fonction du coût d'acquisition mais en fonction de ce que le client est prêt à payer pour le bénéfice offert. Un entrepreneur a ainsi ajusté le prix de ses laisses pour chiens de 24,99 à 34,99 dollars en améliorant simplement ses descriptions produit — les marges ont augmenté de 15 % sans impact significatif sur le volume de ventes.

La seconde approche, le prix psychologique, exploite des biais cognitifs bien documentés. Le prix à 29,99 euros au lieu de 30 euros crée une impression d'économie qui influence la décision d'achat, même si la différence est symbolique. Les terminaisons .95, .98 et .99 ne sont pas équivalentes : chaque niche réagit différemment, et les tests A/B restent indispensables pour identifier la bonne combinaison.

La troisième, le prix dynamique, permet d'ajuster les prix en temps réel selon la demande, la concurrence et les coûts. Des outils comme AutoDS utilisent l'IA pour recalibrer automatiquement les prix — un système a ainsi évité à un dropshipper une perte de 12 000 dollars lorsqu'un fournisseur a brutalement augmenté ses tarifs, en réajustant les prix de vente en quelques minutes.

B. L'Art de Négocier avec les Fournisseurs

La négociation avec les fournisseurs reste l'un des aspects les plus sous-estimés du dropshipping. La majorité des nouveaux entrepreneurs acceptent sans questionner le prix affiché sur AliExpress ou Alibaba. Or, la plupart des fournisseurs attendent la négociation. C'est une danse stratégique qui nécessite préparation, patience et, parfois, la volonté de se lever de la table.

a- Le levier de la confiance et du volume :

Un entrepreneur ayant établi un volume régulier d'environ 25 commandes par semaine a réussi à négocier une réduction de 12 % sur le prix unitaire. La clé n'était pas la pression, mais la démonstration de

¹¹ SaleHoo — Dropshipping Pricing Psychology 2025 — salehoo.com/learn/dropshipping-pricing-psychology

¹² SellersCommerce — Dropshipping Statistics 2025 (enquête de 3 161 propriétaires). sellerscommerce.com/blog/dropshipping-statistics

deux éléments : la régularité de ses achats et le fait que le fournisseur n'avait aucun effort à fournir en termes de service client. Le prix des concurrents a été mentionné — sans menace explicite — pour ancrer la discussion dans la réalité du marché.

b- Le BATNA : le filet de sécurité des transactions

Le concept de BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) est capital. Avant d'entrer en négociation, l'entrepreneur doit identifier sa meilleure alternative en cas d'échec. Cette préparation transforme la négociation : elle vous donne la confiance de refuser une offre inadéquate sans crainte. Sur Alibaba, cela se traduit par une comparaison préalable d'au moins trois fournisseurs ayant des profils vérifiés, des taux de réponse élevés et des historiques de livraison fiables.

Négocier au-delà du prix, se comprend du fait que le prix n'est qu'une dimension de la négociation. Les conditions de paiement (net 30 ou net 60), les frais d'expédition, les clauses d'exclusivité sur certains produits, et les politiques de retour sont autant de paramètres où des concessions mineures peuvent se transformer en économies substantielles sur l'année. Le timing joue également un rôle : la fin d'année, les périodes de faible activité commerciale, ou les fins de contrat représentent des moments où les fournisseurs sont naturellement plus ouverts à la flexibilité.

C. De Boutique à Marque : Le Seul Avantage Durable

Le premier chapitre nous a rappelé une vérité fondamentale : dans le dropshipping moderne, le produit est le déclencheur, mais la marque est ce qui fait durer. Cette distinction n'est plus théorique, elle est désormais le facteur déterminant entre les boutiques qui survivent et celles qui disparaissent après quelques mois d'activité.

a- Le modèle Direct-to-Consumer (DTC) :

De plus en plus de dropshippers abandonnent la stratégie pure « marketplace » pour construire leur propre marque sur des sites web dédiés. Ce modèle DTC leur permet un contrôle total sur l'expérience client, la collecte de données comportementales et la mise en place de stratégies de fidélisation à long terme. La marque devient un actif qui se valorise indépendamment du catalogue de produits.

b- La preuve sociale comme fondation :

Les boutiques dropshippées maintenant une présence active sur au moins une plateforme sociale génèrent en moyenne 32 % de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à celles qui n'en ont aucune. Sept consommateurs sur dix déclarent avoir effectué un achat après avoir découvert un produit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Les avis clients ne sont plus un bonus — ils sont une nécessité structurelle. Les meilleurs dropshippers mettent en place des systèmes automatisés pour collecter des avis post-achat, offrent des incentives (réductions, points de fidélité) pour encourager le retour d'expérience, et utilisent ces avis comme carburant de leur stratégie publicitaire.

c- La personnalisation comme différenciateur :

McKinsey a mis en avant un chiffre parlant : 76 % des consommateurs sont plus susceptibles de faire appel à des marques qui leur proposent des offres et recommandations personnalisées. Dans le contexte du dropshipping, cela se traduit par des pages d'accueil adaptées au profil du visiteur, des emails automatisés basés sur l'historique d'achat, et des recommandations produit alimentées par l'IA. Cette personnalisation crée un cercle vertueux : les clients qui se sentent compris s'engagent davantage, partagent plus leurs préférences, et deviennent des ambassadeurs de la marque¹³.

D. L'Intelligence Artificielle : Le Nouvel Amplificateur

L'IA a transformé le dropshipping de deux façons profondes : elle a drastiquement réduit le temps nécessaire à la recherche de produits, et elle a automatisé des décisions qui nécessitaient auparavant des heures d'analyse manuelle. Un entrepreneur ayant automatisé sa recherche de produits via des outils IA a trouvé trois produits gagnants en un seul mois, alors que ses six mois précédents de recherche manuelle n'avaient produit qu'un seul résultat exploitable¹⁴.

a- Les outils phares du 2025 :

Sell The Trend et Dropship.io dominent le terrain de la recherche de produits IA, en analysant en temps réel les données provenant de TikTok, Facebook, Amazon et des milliers de boutiques Shopify pour identifier les produits à fort potentiel avant qu'ils ne deviennent saturés. AutoDS reste le

¹³ Speed Commerce — Is Dropshipping Profitable in 2025? — speedcommerce.com/insights/is-drop-shipping-profitable

¹⁴ Dropship Spy — AI Dropshipping Ultimate Guide 2025 — dropship-spy.com/blog/ai-dropshipping-ultimate-guide-top-tools-2025

leader en termes d'automatisation globale — ses utilisateurs déclarent économiser jusqu'à 30 heures par semaine par rapport à une gestion manuelle. DSers, quant à lui, demeure le partenaire officiel d'AliExpress depuis la fermeture d'Oberlo, avec une capacité de traitement par lots permettant de gérer des centaines de commandes simultanément.

b- L'IA comme assistant, pas comme boss :

Une nuance essentielle émerge de l'expérience terrain : l'IA ne remplace pas le jugement humain, elle l'amplifie. Les meilleurs dropshippers utilisent les recommandations IA comme un premier filtre, puis appliquent leur propre analyse du contexte — la saisonnalité, les spécificités culturelles du marché cible, la cohérence avec l'identité de leur marque. Les outils fournissent les données ; l'entrepreneur fournit la stratégie.

E. Rétention Client : Le Secret des Boutiques qui Durent

Acquérir un nouveau client coûte entre 5 et 25 fois plus cher que d'en fidéliser un existant, selon Harvard Business Review. Dans un modèle à marges minces comme le dropshipping, cette équation fait de la rétention client non pas un « bonus », mais un impératif de survie. Or, le taux de rétention moyen des e-commerce en ligne se situe autour de 28,2 % — ce qui signifie que plus de 70 % des clients ne reviennent jamais¹⁵.

a- Augmenter la valeur de vie du client :

Les stratégies d'upselling et de cross-selling sont parmi les plus efficaces pour élever la valeur moyenne des commandes. Si un client achète un accessoire de téléphone, proposer une housse premium ou un protège-écran à prix réduit en bundle amplifie à la fois le chiffre d'affaires immédiat et la probabilité de retour. Les clients fidèles dépensent en moyenne 67 % plus que les nouveaux clients selon les données d'Accenture — un multiplicateur qui transforme l'économie du dropshipping.

b- Les programmes de fidélité : les clés des récompenses ?

En 2025, la fidélité "vraie" -celle qui repose sur une connexion de confiance avec une marque- a reculé à 29 %, en baisse de 5 points par rapport à 2024. Cela ne signifie pas que les programmes de fidélité sont obsolètes : au contraire, 66 % des consommateurs déclarent que leur comportement d'achat est influencé par la possibilité de gagner des récompenses. La clé réside dans la personnalisation de ces récompenses. Un programme qui offre uniquement des remises génériques perd rapidement son impact. Les entrepreneurs qui proposent des récompenses pertinentes et adaptées à chaque segment client créent une relation émotionnelle qui va bien au-delà du transactionnel.

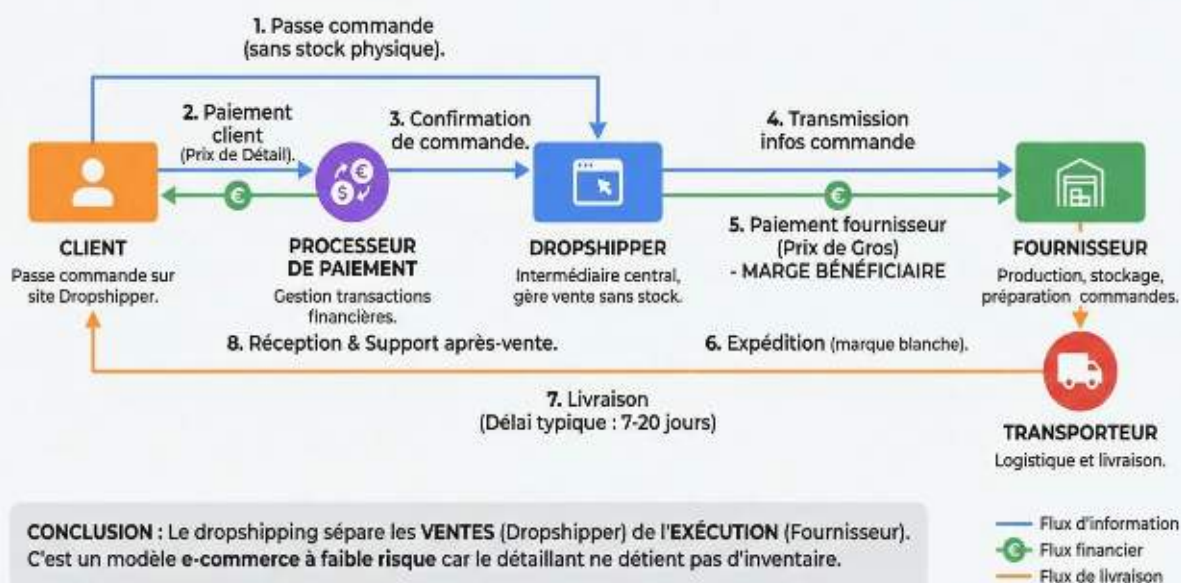
c- L'automatisation des flux de rétention :

Les séquences d'emails automatisées — bienvenue, suivi post-achat, relance pour les clients inactifs, anniversaire d'achat — représentent l'un des canaux les moins coûteux et les plus rentables à disposition du dropshipper. Combinés à des outils comme Klaviyo ou Omnisend, ces flux permettent de maintenir une relation continue avec le client sans effort manuel répété. Le cart abandonment, qui touche en moyenne 70 % des visiteurs selon Baymard Institute, peut être partiellement récupéré grâce à des séquences de relance bien ciblées.

En conclusion, le, le dropshipping en 2025–2026 n'est plus un jeu de vitesse vers un « winning product ». C'est un jeu de précision, où chaque décision — du prix affiché à la négociation avec le fournisseur, de la construction de marque à l'automatisation via l'IA — contribue à l'ensemble. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui trouvent le meilleur produit le plus vite. Ce sont ceux qui ont construit un système : un système qui price intelligemment, qui négocie stratégiquement, qui fidélise en profondeur, et qui utilise l'IA non comme un raccourci, mais comme un levier de décision. Le marché est ouvert. Les outils sont entre les mains. Ce qui reste, c'est la volonté de construire, non pas juste une boutique, mais une entreprise.

¹⁵ Harvard Business Review -Customer Acquisition vs. Retention Cost — motherapp.com/insights/customer-loyalty-in-2025

LE MÉCANISME DU DROPSHIPPING : ÉCOSYSTÈME D'AFFAIRES MINIMALISTE



3. Décoder le Dropshipping : de l'idée à la e-révolution

Deux documents précédents ont posé les fondations : l'histoire du dropshipping de Sears à TikTok Shop, le mécanisme à cinq étapes, la psychologie des prix, la négociation fournisseur, la construction de marque, l'IA comme amplificateur et la rétention client. Ce troisième chapitre change de perspective. Il ne s'agit plus de **comment ça marche**, mais de **pourquoi la plupart échouent** — et comment les rares qui réussissent évitent ces pièges. Nous décoderons l'anatomie des erreurs, la stratégie de niche, le débat high-ticket versus low-ticket, et les réalités juridiques que personne ne mentionne jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

A. Anatomie d'un Échec des cyberboutiques :

Le chiffre est brutal et répété partout : entre 80 et 90 % des boutiques dropshippées ferment avant même d'atteindre leur première année. Certaines estimations vont plus loin — jusqu'à 95 % des nouveaux dropshippers abandonnent dès le premier mois. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de schémas répétés. Les mêmes erreurs, commises par les mêmes profils, produisent les mêmes résultats¹⁶.

Erreur n°1 : Traiter le dropshipping comme un coup rapide :

La plus fréquente erreur identifiée par les experts du terrain n'est ni technique ni commerciale — elle est d'ordre mentalité. Le dropshipping est présenté dans les réseaux sociaux comme un raccourci vers la richesse. Les « gurus » en font une idylle : créez une boutique en 10 minutes, attendez que l'argent arrive. La réalité est diamétralement opposée. Le dropshipping est une entreprise réelle qui exige une approche réelle : suivi régulier des chiffres, réinvestissement des premiers profits, et une patience mesurée en mois, pas en jours.

Erreur n°2 : Diluer l'attention sur trop de produits :

Les débutants cèdent souvent à l'illusion que la quantité compense la qualité. Ils listent des dizaines de produits sans en maîtriser aucun — ni la demande, ni la concurrence, ni le comportement de l'acheteur. Le consensus parmi les praticiens est clair : un entrepreneur sans expérience ne devrait se concentrer que sur 1 à 3 produits simultanément. Si vous ne parvenez pas à vendre un seul

¹⁶ Cloudways — Dropshipping Success Tips: Why Most Dropshippers Fail (2025) cloudways.com/blog/dropshipping-success-tips

produit, aucune multiplication de catalogue ne changera la donne. Le problème n'est jamais la quantité — c'est la compréhension du marché cible.

Erreur n°3 : Négliger l'expérience après l'achat :

Max Robinson, fondateur de Fish Tank Bank, a résumé cette erreur avec une phrase décapitante : « Si tout ce que vous faites, c'est accepter les commandes et les transmettre au fournisseur, vous ne créerez jamais de fidélité. » Les études montrent que 73 % des consommateurs changent de fournisseur après plusieurs expériences négatives. Or, dans le dropshipping, chaque interaction post-achat — un email de suivi mal formulé, un délai de livraison non communiqué, une réclamation ignorée — est une occasion manquée de transformer un acheteur en ambassadeur.

Erreur n°4 : Ignorer les angles morts opérationnels :

Un exemple concret illustre cette erreur : deux entrepreneurs ont généré 100 000 dollars de chiffre d'affaires en janvier, puis se sont retrouvés submergés en février — ils avaient complètement ignoré le Nouvel An Chinois, période où la plupart des fournisseurs chinois ferment pendant environ un mois. Résultat : des milliers de commandes en attente, des clients furieux, et une réputation ternie en quelques jours. Un autre cas classique : un entrepreneur a continué de diffuser des publicités Google sur des produits discontinus pendant des mois, en perdant des milliers de dollars en spend publicitaire sans le réaliser.

B. La Guerre des Niches : Comment choisir sans se tromper ?

Si une seule décision détermine l'avenir d'une boutique dropshippée, c'est celle de la niche. Choisir la mauvaise niche n'est pas un détour — c'est un mur. Ni la meilleure publicité, ni le meilleur prix, ni le meilleur service client ne pourront compenser un marché qui ne veut pas ce que vous vendez¹⁷.

Les critères de validation :

Une niche qualifiée doit satisfaire plusieurs conditions simultanées. Premièrement, elle doit correspondre à un intérêt, une passion ou un problème concret du consommateur — pas simplement une tendance passagère. Les niches liées à des hobbies génèrent naturellement des achats répétés. Deuxièmement, la demande doit être vérifiable : Google Trends, les volumes de recherche mensuels (minimum 40 000 requêtes pour le marché américain), et les bestsellers Amazon fournissent des signaux fiables. Troisièmement, la concurrence doit être analysée froidement : un marché avec aucun concurrent signifie probablement qu'il n'y a aucune demande. Un marché avec 15 concurrents ou moins reste accessible pour les nouveaux entrants.

Les niches à éviter absolument :

Certaines niches sont des pièges structurels pour le dropshipping. Les produits alimentaires : péremption, chaîne du froid, réglementation sanitaire. L'électronique d'occasion : fournisseurs peu fiables, produits potentiellement contrefaits, taux de retour et réparation élevé. La mode rapide (fast fashion) : taux de retour supérieur à 30 % en raison des problèmes de taille. Les suppléments et cosmétiques : réglementations strictes, nécessité de certifications (FDA aux États-Unis). Les animaux vivants : réglementation, risques logistiques, exposition publique maximale en cas d'incident¹⁸.

C. High-Ticket versus Low-Ticket : Le débat qui redéfinit le jeu

Pendant des années, le dropshipping a été synonyme de produits à bas prix : gadgets à 15 dollars, accessoires téléphoniques à 10 euros, bijoux fantaisie à prix cassé. Cette époque est révolue — ou plutôt, elle n'est plus suffisante. L'émergence du high-ticket dropshipping a changé les règles du jeu pour ceux qui cherchent à construire une activité pérenne, non pas une source de revenus éphémère.

Le problème mathématique du low-ticket :

Sur un produit à 20 dollars avec une marge brute de 10 dollars, vous devez déduire les coûts publicitaires (souvent 5 à 8 dollars par acquisition), les frais de plateforme (1,5 à 2 dollars), et l'amortissement du service client. Le profit net se retrouve souvent inférieur à 2 dollars par transaction. Pour générer 2 000 dollars de profit mensuel, vous devez donc réaliser plus de 1 000 ventes — chacune nécessitant un acte de service client, un suivi de livraison, et un risque de retour.

¹⁷ Drop Ship Lifestyle — How to Choose the Perfect High-Ticket Niche (2025) — dropshiplifestyle.com/choose-high-ticket-dropshipping-niche

¹⁸ FindNiche — Dropshipping Niches in 2025: Best Niches & Niches to Avoid — findniche.com/blog/dropshipping-niches-in-2025

Amazon et Dollar Tree réussissent dans ce model parce qu'ils disposent d'une infrastructure colossale. Un entrepreneur seul ou une petite équipe ne peut pas compétitivement opérer à ces volumes.

L'équation du high-ticket :

Le high-ticket dropshipping cible des produits à partir de 200 dollars, idéalement dans la fourchette 500–2 000 dollars. Les niches phares en 2025 incluent l'équipement fitness premium (smart treadmills, rowing machines, power racks), le mobilier et la décoration intérieure haut-de-gamme, les appareils électroménagers de cuisine professionnelle, et les équipements de jardin spécialisés comme les fourneaux à pizza intégrés ou les systèmes hydroponiques avancés. Sur un produit à 1 000 dollars avec une marge de 25–30 %, un entrepreneur peut générer 250 à 300 dollars de profit par vente — en vendant beaucoup moins, avec moins de charge de service client, et dans un espace concurrentiel considérablement plus libre¹⁹.

Les niches high-ticket qui résistent aux crises :

Un point souvent ignoré : les produits high-ticket ne sont pas forcément les plus vulnérables en période de récession. Les produits qui résolvent un problème concret — améliorer la santé, optimiser l'espace de vie, rendre le travail plus confortable — continuent de se vendre même quand le consommateur arrête d'acheter des gadgets de 30 dollars par impulsion. Les niches liées à des « besoins émotionnels » (bien-être, confort, autonomie) se comportent bien mieux que les niches purement ludiques en période d'incertitude économique.

D. Ce dont personne n'en parle : Le volet Juridique

Le dropshipping est 100 % légal. Mais cette phrase cache une complexité que beaucoup d'entrepreneurs découvrent trop tard — parfois après une amende, parfois après la fermeture de leur compte sur une plateforme. En 2025, les réglementations resserreront considérablement sur l'e-commerce mondial. Ignorer le côté juridique n'est plus une option tolérée — c'est une garantie de problèmes.

Les trois piliers de la conformité :

Le premier pilier est la **responsabilité fiscale**. Les entrepreneurs doivent collecter et reverser la TVA (ou la sales tax selon la juridiction) sur les ventes effectuées dans leur périmètre de « nexus » — le lien fiscal qu'ils ont avec un État ou un pays. Un entrepreneur a ainsi reçu une amende de 3 500 dollars pour non-collecte de sales tax dans un État américain. Des outils comme TaxJar ou Avalara permettent de gérer cette obligation automatiquement, mais la responsabilité reste entièrement celle du marchand.

Le second pilier est la **protection des données**. Dès qu'un dropshipper collecte des données personnelles — nom, adresse, coordonnées de paiement — il devient soumis au RGPD en Europe ou au CCPA en Californie. Le partage de ces données avec un fournisseur constitue même une « vente » au sens du CCPA, imposant la mention « Ne pas vendre mes données personnelles » sur le site. Le SSL, les processus de paiement sécurisés, et la politique de confidentialité ne sont plus des « bonnes pratiques » — ce sont des obligations.

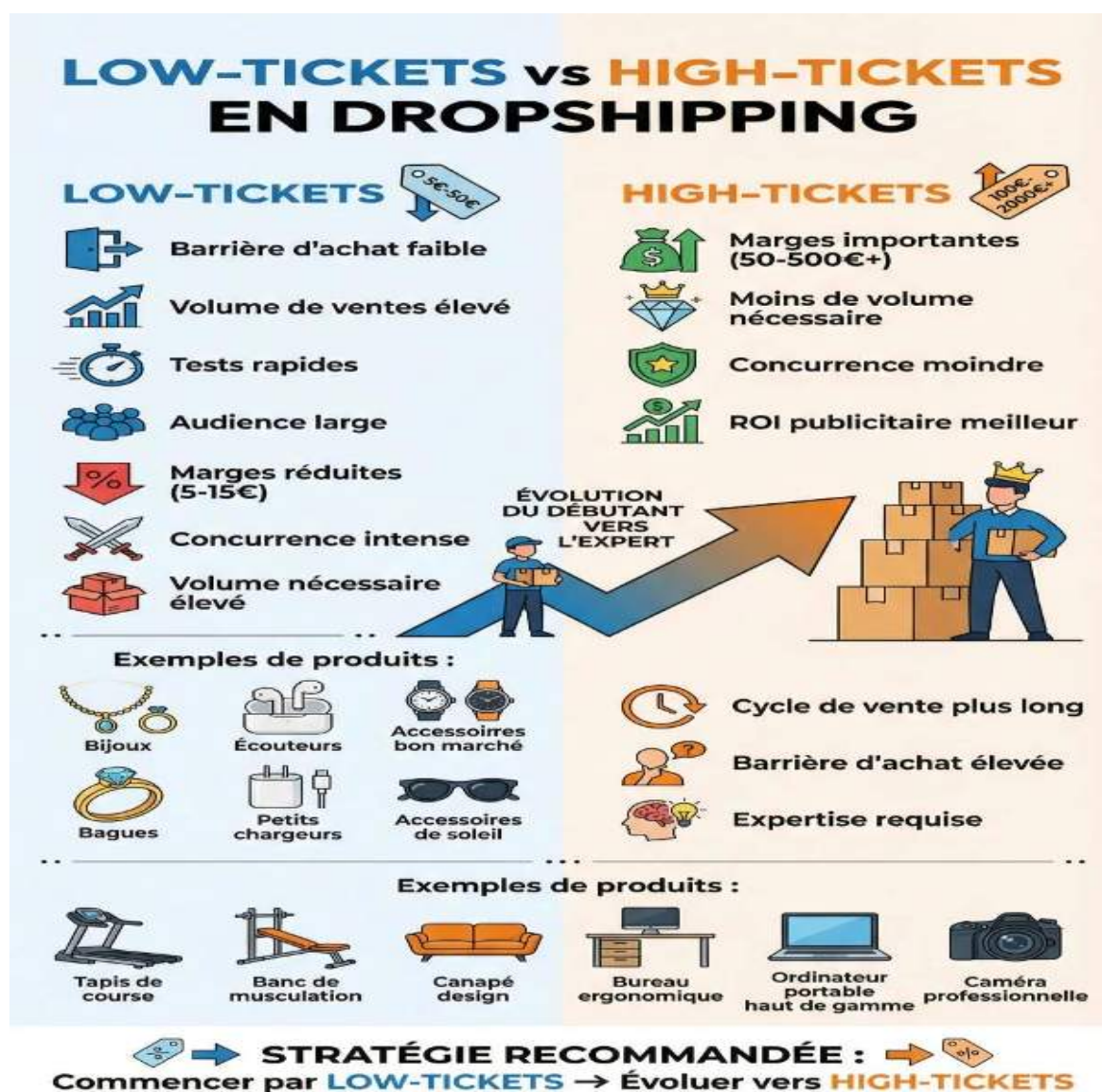
Le troisième pilier est la **responsabilité produit**. Même si le dropshipper ne touche jamais le produit, il reste juridiquement responsable de la qualité et de la sécurité des articles expédiés à ses clients. La vente de produits contrefaits — même à l'insu du marchand — expose l'entreprise à des poursuites pour violation de droits d'auteur. Une assurance responsabilité civile professionnelle est désormais requise par la plupart des fournisseurs high-ticket avant même d'approuver un compte.

Le paradoxe de la confiance :

Un point souvent négligé : la conformité n'est pas seulement une obligation — c'est un avantage commercial. Un entrepreneur a observé une augmentation de 23 % de ses taux de conversion après avoir affiché ses coordonnées d'entreprise, ses politiques claires de retour et ses certifications sur sa boutique. En 2025, les consommateurs sont plus éduqués que jamais face aux arnaqués en ligne. Les signaux de légitimité — numéro d'entreprise, politique de retour détaillée, collecte transparente de taxes — deviennent des facteurs de décision d'achat au même niveau que le prix du produit.

¹⁹ Drop Ship Lifestyle — How to Choose the Perfect High-Ticket Niche (2025) — dropshiplifestyle.com/choose-high-ticket-dropshipping-niche

En conclusion, le dropshipping, comme pratique commerciale, n'a jamais été aussi bien documenté, aussi accessible techniquement mais également et paradoxalement aussi difficile à réussir. Les approches développées dessinent un tableau complet : l'histoire qui a rendu ce modèle possible, les secrets qui déterminent les marges réelles, et maintenant, les champs minés que la plupart ne voient qu'après y avoir mis le pied. Ce qui distingue les 10–20 % qui réussissent, ce n'est pas un produit miraculeux ni un talent particulier pour la publicité. C'est la méthodologie : choisir la bonne niche après une analyse rigoureuse, calibrée correctement entre high-ticket et low-ticket selon ses moyens et ses objectifs, rester en conformité avant même la première vente, et traiter chaque échec comme une donnée, pas comme une défaite. Le commerce électronique ne fait plus de cadeaux. Mais pour ceux qui jouent selon les règles réelles -pas celles vendues par les gurus- les opportunités restent considérables.



4. Le modèle du Dropshipping entre échecs et success stories

Les trois volets précédents ont construit le cadre : l'histoire institutionnelle du modèle, les secrets des marges, l'anatomie des échecs, la stratégie des niches, et les obligations juridiques. Ce quatrième chapitre se donne l'ambition de changer de registre. Il ne parle plus de systèmes ni de chiffres -il parle de **personnes**. Des entrepreneurs qui ont regardé une opportunité en face, parfois après des années d'incertitude, et qui ont décidé de sauter. Certains ont échoué cinq fois avant leur premier succès. D'autres ont construit des empires à 23 ans. Et une nouvelle génération d'entrepreneurs, en Afrique et au Maghreb, commence à écrire son propre chapitre de cette histoire mondiale.

A. Cinq Échecs Avant l'Empire : L'Histoire de Kevin Zhang

Kevin Zhang avait tout pour suivre le chemin classique. Diplômé de Vanderbilt University, il avait décroché une offre de consultant chez McKinsey & Company — le rêve de milliers d'étudiants. Il l'a refusée. Avec 3 000 dollars dans sa poche, il a lancé un premier magasin en ligne. Puis un deuxième. Puis un troisième, un quatrième, un cinquième. **Les cinq ont échoué.** Pas d'argent, pas de mentor, pas de garantie que le sixième ferait la différence. Et pourtant, il a continué. Le sixième magasin a généré 20 millions de dollars en chiffre d'affaires en moins d'une année, vendant dans 20 pays. À 24 ans, Kevin Zhang était PDG de Kreator eCommerce, une entreprise de 60 employés à l'échelle mondiale.

Ce qui rend cette histoire instructive, ce n'est pas le chiffre de 20 millions. C'est la psychologie derrière. Kevin a articulé ses trois leçons avec une clarté rare : d'abord, ne pas craindre l'échec plus qu'on ne désire le succès. Deuxièmement, corriger les problèmes immédiatement — si une publicité ne convertit pas, on l'arrête dans la minute, on en teste une nouvelle. Troisièmement, et c'est le plus contre-intuitif, ne jamais copier les grandes marques. Trouver un avantage concurrentiel personnel, pas un produit chaud que tout le monde vend déjà²⁰.

B. Le Pouvoir du Pivot : Quand l'Échec devient la Meilleure Leçon

Harry Coleman — surnommé « Beast of Ecom » — a commencé sa vie entrepreneuriale en réparant des vélos et en vendant des casquettes snapback dans la rue. Puis il a découvert le dropshipping. Son premier magasin vendait des extensions d'ongles. Zéro vente. 800 dollars brûlés. Pour beaucoup, c'est la fin du chapitre.

Harry a fait exactement le contraire. Il a fait le pivot. Il est passé à un magasin généraliste — un modèle qui permet de tester des dizaines de produits sans s'engager sur une niche. Un produit a émergé : des bijoux pour animaux de compagnie. Harry l'a isolé, l'a mis en vedette, et a dupliqué la méthode. Entre-temps, il a perdu son emploi à temps plein. Au lieu de paniquer, il a consacré toutes ses heures à ce qui fonctionnait. Quelques mois plus tard, ses boutiques généraient 10 000 dollars par jour.

Le même schéma se répète avec Cole Turner. À 18 ans, il a lancé un magasin de plantes. Aucune traction. Il a pivoté vers la bijouterie, puis vers la décoration intérieure. C'est sur son troisième magasin — après avoir vendu le deuxième pour 75 000 dollars à un autre entrepreneur — qu'il a atteint 2,1 millions de dollars de ventes en à peine une année. Sa stratégie innovante : au lieu d'envoyer les publicités Facebook directement vers une page produit, il les orientait vers la page d'accueil de son site, ce qui augmentait naturellement la valeur moyenne du panier²¹.

C. Le Rôle des Communautés : Apprendre Ensemble, Réussir Vite

AC Hampton est un exemple parfait de ce que les communautés en ligne peuvent faire pour un entrepreneur ordinaire. À l'époque, il travaillait à temps plein dans un emploi sans ambition particulière. Il a acheté un cours sur le dropshipping, comme des milliers d'autres. Il a échoué une première fois. Puis une deuxième. PayPal a gelé son compte pendant 90 jours — une sanction courante pour les nouveaux dropshippers. Ses fournisseurs ne respectaient pas leurs engagements. Ce qui a changé la donne, c'est la persistance, amplifiée par l'apprentissage communautaire. AC Hampton est aujourd'hui un entrepreneur à huit chiffres. Sa chaîne YouTube compte plus de 462 000 abonnés et 692 vidéos. Il est devenu lui-même la ressource qu'il cherchait au début de son parcours. Nawras Ganim illustre un autre aspect de cette dynamique communautaire. Après avoir généré plus de 20 millions de dollars en dropshipping personnel, il a créé Dropship.IO — un outil d'analyse et d'espionnage de marché utilisé par des milliers d'entrepreneurs. Sa trajectoire illustre une tendance croissante : les dropshippers les plus réussis ne restent plus isolés. Ils créent des outils, des formations, des communautés — et, en revenant, ils accélèrent le parcours de ceux qui viennent après eux.

D. Le Moment « Ah » : Quand l'Entrepreneur Comprend Vraiment

Tze Hing Chan, un entrepreneur malaisien, a encadré plusieurs tentatives de dropshipping qui se sont soldées par des échecs. À chaque fois, il a conservé les leçons. Puis un jour, il a fait un choix qui semble anodin mais qui a tout changé : il a ciblé la communauté asiane-américaine avec des

²⁰ Dropship.it — Top 15 Richest Dropshipping Store Owners (Kevin Zhang) — dropship.it/article/richest-dropshippers.

²¹ Shopify Blog — 4 Real Dropshipping Success Stories (Cole Turner, Sarah & Audrey) — shopify.com/blog/dropshipping-success

jouets en peluche inspirés du thé à la perle — la bubble tea. Un produit niche, un public spécifique, un message culturel ancré.

Ce qui a fait la différence, ce n'était pas le produit lui-même. C'était la compréhension profonde de qui achetait, pourquoi et avec quelles émotions. Tze Hing Chan a rédigé des descriptions de produits adaptées au ton et à la culture de sa cible. Il a utilisé le bundling — vendre des ensembles plutôt que des articles isolés — pour augmenter la valeur moyenne de la commande. Un investissement initial de 3 000 dollars lui a rapporté 19 000 dollars de profit. Le « moment ah » n'est pas celui où on trouve un bon produit. C'est celui où on comprend vraiment son client.

Kamil Sattar, souvent surnommé « le roi de l'e-commerce », illustre une version plus précoce de ce même moment. Teenager à Birmingham, Angleterre, insatisfait par le système éducatif classique, il a découvert Shopify et le dropshipping en 2017. Sa motivation initiale n'était pas de « devenir riche » — il voulait simplement se permettre les vêtements qu'il convoitait. Ce point de départ ancré dans une motivation personnelle et concrète l'a conduit à créer plusieurs boutiques à six et sept chiffres. Aujourd'hui, Kamil Sattar gère une entreprise de mentoring qui rapporte 1,2 million de dollars par an, partant d'un investissement initial de 1 000 dollars²².

E. Le Continent Qui s'Éveille : Afrique et Maghreb, le Nouveau Terrain

Toutes les histoires précédentes se sont déroulées en Occident — Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie. Mais une nouvelle géographie est en train d'émerger, et elle représente peut-être la plus grande opportunité du dropshipping dans la décennie qui vient.

Le marché africain de l'e-commerce a atteint 317 milliards de dollars en 2024 et devrait franchir le cap du milliard en 2033, avec un taux de croissance annuel de 13,8 %. En Afrique du Sud spécifiquement, le marché du dropshipping a été évalué à 754 millions de dollars en 2024, avec une projection de 1,78 milliard d'ici 2030. Le taux de pénétration d'Internet a atteint 75 % en 2024, et le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux s'élève à 26 millions.

Dans la région MENA — Moyen-Orient et Afrique du Nord — les chiffres sont tout aussi significatifs. Le marché e-commerce a atteint 34,5 milliards de dollars en 2024, avec une croissance de 13 % sur l'année, et est projeté à 57,8 milliards d'ici 2029. Le pays arabe de référence, l'Arabie Saoudite, représente 35 % de cette part de marché, avec 70 % de sa population composée de moins de 35 ans — un profil démographique idéal pour l'adoption du commerce en ligne²³.

Ce qui rend ces marchés particulièrement adaptés au dropshipping, c'est la conjonction de plusieurs facteurs structurels. Le Kenya illustre parfaitement ce portrait : une culture du paiement mobile ancrée autour de M-Pesa, une classe moyenne technophile en pleine expansion, et un accès à Internet stable. Les entrepreneurs africains qui maîtrisent ces dynamiques locales — en combinant la logique du dropshipping mondial avec une offre adaptée aux goûts et habitudes régionales — se positionnent pour capturer une part de marché encore largement inexploitée. L'histoire du dropshipping, qui a été pendant deux décennies un phénomène principalement occidental, est en train de se mondialiser. Et pour beaucoup, chez nous, le garage n'est pas derrière — il est devant²⁴.

En conclusion, Ce que les histoires ne disent pas est que les success stories qu'on lit en ligne sont, par définition, survivorship bias — on ne raconte que ceux qui ont réussi. Ce chapitre ne fait pas exception. Mais il y a une vérité commune entre Kevin Zhang, Harry Coleman, Cole Turner, Tze Hing Chan et Kamil Sattar, une vérité qui dépasse les chiffres : aucun d'entre eux n'a réussi au premier coup. Tous ont pivoté. Tous ont perdu de l'argent avant d'en gagner. Et tous ont trouvé, à un moment donné, une communauté -en ligne ou en personne- qui leur a permis de ne pas se sentir seuls dans ce parcours. Le dropshipping n'est pas une machine à richesse automatique. C'est un terrain de jeu où les règles changent vite, où les erreurs coûtent mais ne sont jamais fatales, et où la résilience compte plus que le talent de départ. Pour les entrepreneurs d'Afrique et du Maghreb qui regardent cette opportunité, le message est simple : l'empire n'est jamais construit en un jour. Mais il commence toujours par un premier pas, souvent depuis un humble garage.

²² Medium / Narak Nanana — 2024 Dropshipping Success Stories (Douglas, Susan & Steven) — medium.com/@geminilucille/2024-dropshipping-success-stories

²³ Ecofin Agency — Africa's E-Commerce Market Expected to Double — ecofinagency.com/homepage/africa-e-commerce-market-double

²⁴ PSM Research — Middle East & Africa E-Commerce Market 2025–2032 — psmarketresearch.com/market-analysis/middle-east-africa-e-commerce-market-report

SUCCESS STORIES vs ÉCHECS EN DROPSHIPPING

Cas Réels et Témoignages



5. Dropshipping et démocratisation du modèle de Commerce en ligne

A. Définition formelle et classification du modèle

Dans la littérature académique des sciences de la gestion, le dropshipping est défini comme un **modèle asset-light d'intermediation commerciale** où le détaillant en ligne ne détient aucun inventaire physique. La responsabilité du stockage et du fulfillment est intégralement transférée au fournisseur en amont de la chaîne. Le détaillant joue le rôle d'intermédiaire entre la demande (le consommateur) et l'offre (le fabricant ou le grossiste), en captant la marge entre le prix de revente et le prix d'approvisionnement (Gan et al., 2010 ; Khouja, 2001).

Cette structure se distingue fondamentalement des autres modèles par le concept de **risque d'inventaire nul**. En théorie des chaînes d'approvisionnement, le dropshipping est classifié comme une forme de *postponement* — une stratégie qui retarde les décisions de stockage jusqu'à ce que la demande soit confirmée. Le détaillant n'engage aucun capital en amont ; il n'intervient qu'après la confirmation de la commande par le client final. Ce mécanisme a été formalisé par Netessine et Rudi

(2006) dans leur étude sur les structures de chaînes d'approvisionnement sur Internet, qui ont montré que le modèle optimise le risque partagé entre les acteurs (*risk pooling*)²⁵.

B. Comparaison structurelle des modèles d'e-commerce

Pour positionner le dropshipping comme référence académique, il est indispensable de le comparer structurellement avec les trois autres modèles dominants du commerce en ligne : le retail classique, la marketplace et le fulfillment externalisé (Amazon FBA). Le tableau ci-dessous synthétise ces différences sur les sept dimensions clés d'un modèle d'affaires e-commerce.

Critère	Retail Classique	Dropshipping	Marketplace	Fulfillment (FBA)
Propriété inventaire	Pleine possession	Aucune	Aucune (vendeurs tiers)	Propriété du vendeur
Investissement initial	Élevé (stock+local)	Très faible (<\$500)	Faible (commissions)	Modéré (\$2K–\$5K)
Marges moyennes	25–45 %	10–30 %	Variable (commissions)	15–30 %
Délai de livraison	J+1 à J+3	J+5 à J+15	Dépend du vendeur	J+1 à J+3 (Prime)
Contrôle qualité	Total	Limité	Minimal	Limité (préparation)
Scalabilité	Lente (capex)	Rapide (marketing)	Structurelle (platesf.)	Rapide (logistics)
Exemple	Walmart, Carrefour	Wayfair (début), Bluecrate	Amazon, Etsy	82 % des vendeurs Amazon

Observation clé : Le dropshipping et la marketplace partagent le caractère *asset-light*, mais diffèrent sur un point fondamental : dans une marketplace (Amazon, Etsy), la plateforme elle-même gère la visibilité et le trafic. Dans le dropshipping, l'entrepreneur doit créer et financer entièrement son propre trafic. Cette asymétrie explique pourquoi 82 % des vendeurs Amazon utilisent FBA (ChannelEngine, 2025), alors que le dropshipping exige une maîtrise avancée du marketing digital comme compétence de base.

C. L'économie des plateformes et le rôle des API

Le dropshipping moderne n'est pas seulement un modèle commercial — c'est un **écosystème technologique**. Sa démocratisation a été rendue possible par la convergence de trois couches d'infrastructure : les plateformes e-commerce (Shopify, WooCommerce), les applications d'intermediation fournisseur (DSers, AutoDS), et les réseaux publicitaires (Facebook Ads, TikTok Ads). Ces trois couches sont connectées par des *API (Application Programming Interfaces)* qui permettent l'automatisation end-to-end du cycle de commande²⁶.

Cette architecture génère ce que les économistes des plateformes appellent des **effets de réseau bilatéraux** : plus un fournisseur rejoint l'écosystème, plus les entrepreneurs ont de produits à tester ; plus les entrepreneurs réussissent, plus les fournisseurs sont incités à se connecter. Shopify illustre parfaitement cette dynamique : avec plus de 10 millions de marchands actifs en 2024, la plateforme a attiré un réseau fournisseur mondial qui rend chaque nouvelle boutique plus compétitive que la précédente. Le fermeture d'Oberlo en 2022 et la migration vers DSers, qui détient l'accès exclusif à l'API d'AliExpress, illustre aussi la dépendance structurelle de l'écosystème à des points de contrôle technologique centraux.

D. Impact sur la théorie des chaînes d'approvisionnement

Le dropshipping représente une forme de **désintermediation partielle** dans la chaîne classique de distribution. Dans un retail traditionnel, la chaîne comporte typiquement quatre maillons : fabricant → grossiste → détaillant → consommateur. Le dropshipping supprime le maillon « détaillant physique » et contracte la chaîne en trois parties : fabricant/fournisseur, détaillant en ligne (sans stock), et consommateur.

Cette contraction a des conséquences structurelles bien documentées dans la littérature. D'un côté, elle **réduit les coûts de transaction** et élimine le risque d'inventaire pour le détaillant — un avantage confirmé par les données industrielles montrant que 53 % des fabricants ont observé une augmentation de leurs marges après l'adoption du modèle dropshipping (Bringg, 2023). De l'autre côté, elle **crée une dépendance asymétrique au fournisseur** : le détaillant n'a aucun contrôle sur la qualité, le délai, ou la fiabilité de l'expédition. Cette tension entre efficacité et contrôle est le fil

²⁵ MPRA / Munich Re — « Drop-Shipping: A Business Model » (2024), revue académique avec bibliographie de 20+ études peer-reviewed [mp.ra.ub.uni-muenchen.de/118638]

²⁶ Cheong, T., Goh, M. & Song, S.H. (2015) — « Effect of Inventory Information Discrepancy in a Drop-Shipping Supply Chain », Decision Sciences, 46(1) [wiley.com]

directeur de la recherche académique sur les chaînes d'approvisionnement drop-ship depuis les travaux de Cheong, Goh et Song (2015)²⁷.

E. Cadre de performance : les KPI qui comptent

Un modèle d'affaires ne peut être évalué comme « référence » que s'il dispose d'un cadre de mesure rigoureux. Pour le dropshipping, les indicateurs de performance sont plus exigeants que dans un retail classique, car l'entrepreneur ne contrôle qu'une partie de la chaîne de valeur. Le tableau suivant présente les sept KPI fondamentaux avec leurs seuils de référence industriels.

Indicateur clé	Définition & Seuil de référence
Conversion Rate (CR)	Commandes / Visiteurs uniques. Seuil : $\geq 2,5\%$
Customer Acquisition Cost (CAC)	Spend publicitaire / nouveaux clients. Cible : $< 30\%$ du prix moyen
Customer Lifetime Value (CLV)	Revenu total généré par un client sur sa durée de vie. Ratio CLV/CAC $> 3:1$
Average Order Value (AOV)	Revenu total / nombre de commandes. Levier : bundling, upsell
Return on Ad Spend (ROAS)	Chiffre d'affaires / budget publicitaire. Seuil profitable : $\geq 3\times$
Churn Rate	% de clients qui ne reviennent pas. Indicateur de rétention
Supplier Fulfillment Rate	% de commandes fulfillées dans le délai contractuel. Cible : $\geq 95\%$

Le ratio CLV/CAC reste l'indicateur le plus discriminant : un dropshipper ne peut être considéré comme viable à long terme que si la valeur totale qu'un client génère dépasse largement le coût de son acquisition. Ce seuil (conventionnellement 3:1) est plus difficile à atteindre en dropshipping que en retail classique, car les marges unitaires sont structurellement plus faibles.

F. Cadre réglementaire comparatif international

Au-delà des obligations spécifiques (RGPD, CCPA, nexus fiscal) déjà couvertes dans les parties précédentes, il est important de comprendre **comment les cadres réglementaires diffèrent structurellement** selon les régions et pourquoi ces différences affectent la stratégie d'un dropshipper international²⁸.

L'Union européenne adopte une approche **préventive** : le Digital Services Act (DSA, 2022) et le règlement sur la sécurité des produits imposent aux plateformes et aux vendeurs en ligne une responsabilité directe sur les produits commercialisés, même s'ils ne les stockent pas physiquement. Le dropshipper européen est donc juridiquement responsable des produits qu'il revend, même s'il n'a jamais touché l'article. Les États-Unis, par contraste, fonctionnent davantage sur un principe de **régulation réactive post-incident** : les obligations sont moins précodifiées, mais les sanctions (class action, FTC enforcement) peuvent être considérables. L'Asie-Pacifique représente un troisième modèle : en Chine, les réglementations sur le commerce transfrontalier (loi sur le commerce électronique, 2018) imposent un enregistrement fiscal et une traçabilité des produits, tandis que l'Australie et le Japon adoptent des positions intermédiaires. Pour un dropshipper opérant à l'international, cette fragmentation réglementaire constitue un risque de conformité qui ne peut être géré qu'avec une stratégie multi-juridictionnelle.

G. Perspectives critiques : limites académiques du modèle

Aucun modèle d'affaires n'est parfait, et la littérature académique identifie trois limites structurelles du dropshipping qui méritent une analyse rigoureuse.

Première limite : le problème d'information asymétrique. Le détaillant ne connaît pas l'état réel de l'inventaire du fournisseur en temps réel. Cheong, Goh et Song (2015) ont démontré que cette « discrepancy d'information » provoque une sur-vente systématique, entraînant des annulations de commandes et une érosion de la confiance client — un problème particulièrement aigu lorsque plusieurs dropshippers vendent le même produit auprès du même fournisseur.

Deuxième limite : la compression des marges par la concurrence. L'ultra-faiblesse des barrières à l'entrée génère une concentration rapide sur les produits « gagnants », ce qui pousse les prix vers le bas et les coûts publicitaires vers le haut. Li, Zheng et Liu (2020) ont analysé cette dynamique dans le contexte des canaux duels e-commerce, montrant que le profit du détaillant dropshipper tend à décroître à mesure que le nombre de concurrents sur le même produit augmente.

²⁷ EPRA International Journal of Economic & Business Review (2025) — « The Role of Dropshipping in Contemporary SME Growth », SJIF Impact Factor 8.862 [eprajournals.com]

²⁸ Bringg (2023) — « Dropshipping as a Business Model: Pros and Cons » — donnée : 53% des fabricants voient marges augmenter avec dropshipping [bringg.com/blog]

Troisième limite : la durabilité environnementale. Le modèle encourage les expéditions internationales à faible volume (souvent un seul article par colis depuis l'Asie), ce qui amplifie l'empreinte carbone par unité transportée. Cette critique a été soulevée récemment dans le contexte des réglementations européennes sur les émissions du commerce transfrontalier, et représente un angle de recherche croissant dans la littérature sur la durabilité des chaînes d'approvisionnement (Brown, 2021).

En conclusion, le dropshipping n'est pas un simple « raccourci vers l'argent facile » — c'est un modèle d'affaires structuré, étudié académiquement depuis au moins 2001 (Khouja), et qui s'inscrit dans une théorie bien établie de la gestion des chaînes d'approvisionnement. Sa force réside dans sa capacité à démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat commercial : en éliminant le risque d'inventaire, il permet à des individus sans capital significatif de tester des marchés, d'apprendre le marketing digital, et de construire des entreprises réelles. Ses limites — information asymétrique, compression des marges, impact environnemental — sont réelles mais ne sont pas fatales. Elles sont gérables par un entrepreneur informé, armé des bons outils analytiques et d'une stratégie de marque à long terme. Ce chapitre pose le socle académique sur lequel les parties précédentes (stratégie, psychologie, récits d'entreprise) s'appuient. Ensemble, ils forment un corpus complet pour comprendre le dropshipping non comme un mythe ni comme une recette, mais comme ce qu'il est : un modèle d'affaires légitime, avec ses promesses et ses contraintes bien définies.

COMPARAISON STRUCTURELLE DES MODÈLES D'E-COMMERCE

Avantages, Inconvénients & Caractéristiques



DROPSHIPPING

- Investissement initial : Faible (0-1000€)
 - Stock : Aucun stock physique
 - Marges : 10-30%
 - Contrôle qualité : Limité
 - Délais livraison : 7-21 jours
 - Scalabilité : Rapide
- ✓ Avantages : Pas de stock, faible risque
 ✗ Inconvénients : Marges faibles, dépendance fournisseur



STOCK TRADITIONNEL

- Investissement initial : Élevé (5000-50000€)
 - Stock : Gestion physique complète
 - Marges : 40-70%
 - Contrôle qualité : Total
 - Délais livraison : 1-3 jours
 - Scalabilité : Modérée
- ✓ Avantages : Marges élevées, contrôle total
 ✗ Inconvénients : Investissement lourd, risque stock



PRINT ON DEMAND (POD)

- Investissement initial : Très faible (0-500€)
 - Stock : Production à la commande
 - Marges : 15-40%
 - Contrôle qualité : Moyen
 - Délais livraison : 3-7 jours
 - Scalabilité : Élevée
- ✓ Avantages : Créativité, pas de stock
 ✗ Inconvénients : Délais production, marges moyennes



MARKETPLACE

- Investissement initial : Moyen (1000-10000€)
- Stock : Variable selon modèle
- Marges : 20-50%
- Contrôle qualité : Partagé
- Trafic existant, crédibilité
- Commissions, concurrence directe



B2B vs B2C

- | B2B | B2C |
|--------------------------------------|--|
| • Commandes : Volumes élevés | • Commandes : Volumes faibles |
| • Cycle vente : Long (semaines/mois) | • Cycle vente : Court (minutes/heures) |
| • Marges : Élevées | • Marges : Variables |
| • Relation client : Long terme | • Relation client : Transactionnelle |

CONCLUSION

CHOISIR SON MODÈLE

	• Facilité de démarrage	• Investissement requis	• Potentiel de profit	• Contrôle qualité	• Scalabilité
Dropshipping	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★
Stock Traditionnel	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
POD	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★
Marketplace	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★

Recommandation : "Débutant → Dropshipping/POD | Expérimenté → Stock traditionnel | Créatif → POD | Volume → B2B"

6. Dropshipping sans frontières : Évolutions et Opportunités du modèle

A. La logistique cross-border : le nerf de la guerre

Si le dropshipping élimine le besoin de gérer un inventaire, il ne supprime pas pour autant la complexité logistique — il la **déplace vers un autre niveau**. Le défi n'est plus de stocker et expédier, mais de coordonner des flux internationaux sur des milliers de kilomètres, à travers des douanes multiples, des réseaux de livraison hétérogènes et des délais imprévisibles. Le marché mondial de la logistique cross-border e-commerce a été évalué à **\$153,4 milliards en 2024** et devrait atteindre \$599 milliards d'ici 2030, selon une croissance annuelle de 25,5 % (NextMSC, 2025).

La chaîne typique comprend quatre phases critiques : le traitement de la commande auprès du fournisseur, le transit international (fret aérien ou maritime), le dédouanement dans le pays de destination, et le **dernier kilomètre** — la livraison finale au consommateur. C'est ce dernier maillon qui concentre la plus grande part des coûts et des risques. En Asie du Sud-Est, par exemple, les environnements urbains comme Jakarta ou Manila sont marqués par des embouteillages chroniques et des pénuries d'entrepôts, forçant les acteurs à adopter des solutions innovantes comme les *micro-fulfillment centers* et les livraisons par coursiers à deux roues (FedEx, 2025). Dans les zones rurales, comme les îles de l'Indonésie ou les provinces philippines, les délais peuvent s'étirer considérablement, voire être impossibles²⁹.

Face à ces contraintes, une stratégie émergente s'impose : le **warehousing régional**. Plutôt que d'expédier chaque commande depuis l'Asie, les dropshippers avancés pré-positionnent un stock limité de leurs produits gagnants dans des entrepôts proches des marchés cibles — en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie-Pacifique. Le marché du warehousing cross-border e-commerce a atteint \$37,9 milliards en 2024, avec une croissance prévue à 27,3 % par an jusqu'en 2032 (IntelMarket Research, 2024). Les fournisseurs comme Winit et GigaCloud offrent des solutions clé-en-main pour les PME, incluant la gestion douanière et l'optimisation fiscale sur les marchés européen et américain.

B. Paiements multi-devises : gérer le flux d'argent à l'échelle mondiale

Le second pilier du commerce sans frontières, souvent sous-estimé, est la **gestion des devises et des paiements internationaux**. Un dropshipper qui vend en euros, en dollars et en livres sterling tout en s'approvisionnant en yuans chinois navigue quotidiennement dans un labyrinthe de taux de change, de frais de conversion et de délais de règlement. Les fluctuations FX peuvent éroder silencieusement les marges : selon le rapport Remittance Prices Worldwide de la Banque mondiale, le coût moyen d'un transfert de \$200 a atteint 6,56 % en 2024 — et les frais réels pour les marchands peuvent être encore plus élevés selon le corridor utilisé (TechRepublic, 2025).

Le paysage des solutions a cependant évolué considérablement. Les plateformes comme **Stripe** (135+ devises, 45+ pays, frais de 2,9 % + 30¢ par transaction avec un surcoût de 1 % en cas de conversion de devise), **Wise Business** et **Airwallex** permettent désormais aux entrepreneurs de gérer des comptes multi-devises en temps réel, avec des taux proches du marché interbanquier. Airwallex affirme permettre à ses utilisateurs d'économiser jusqu'à 80 % sur les frais FX en accédant à plus de 60 devises de commerce. **Shopify Payments** quant à lui intègre directement ces capacités dans l'interface marchande, simplifiant radicalement la gestion pour les boutiques Shopify. L'émergence des *stablecoins* comme USDC offre également de nouveaux corridors de règlement cross-border avec des frais potentiellement plus bas, bien que la clarté réglementaire reste variable selon les régions (TechRepublic, 2025).

Une stratégie optimale combine plusieurs éléments : la **conversion dynamique des devises** (le client voit et paie en sa devise locale), le **règlement en devise locale** pour éviter les conversions successives, et le recours à des comptes bancaires locaux via des solutions comme Wise ou Airwallex dans chaque marché cible. Cette approche ne garantit pas seulement une meilleure marge, elle améliore aussi directement le taux de conversion : 75 % des acheteurs préfèrent ne pas acheter si le site n'est pas présenté en devise locale (BlueSnap, 2025).

C. Les marchés émergents : les prochains eldorados du commerce en ligne

²⁹ FedEx Business Insights (2025) — « Best Last-Mile Delivery Options for APAC SMEs » — Jakarta/Manila congestion, micro-fulfillment, 3PL regional [fedex.com/en-cn]

Alors que les marchés occidentaux arrivent à maturité, trois régions se positionnent comme les **moteurs de croissance** du commerce en ligne mondial pour la décennie à venir : l'Asie du Sud-Est, l'Inde et l'Amérique latine. Le tableau ci-dessous synthétise les données clés de chaque marché et leur potentiel pour le dropshipping cross-border.

Région	Marché e-com 2024	CAGR projeté	Opportunité dropship
Asie du Sud-Est	\$201,9 Mds	21,1 % (→ 2033)	Indonesia 34,7 % du cross-border SEA ; wallets mobiles 2,6 Mds users
Inde	\$112 Mds (est.)	22,1 % (2024-2029)	60 % des entrepreneurs utilisent le dropshipping (KPMG)
Amérique Lat.	\$191,3 Mds (2025)	12,2 % (2025)	Mercado Libre 321M shoppers ; cross-border +44 % en 2023
Brésil	\$52 Mds	45,9 % (→ 2029)	68 % des shoppers achètent à l'international ; Pix payment
Mexique	\$49,6 Mds (est.)	16 % (2023)	17,7 % pénétration e-com — dépasse le US en 2026
Monde global	\$1,14 T cross-border	8,71 % (→ 2030)	Fashion \$300 Mds ; 38 % livrés en ≤5 jours

Source: IMARC Group 2024, ECDB 2024, eMarketer 2025, Statista 2024, Capital One Shopping 2025, Mordor Intelligence 2025.

L'Asie du Sud-Est présente un profil particulièrement attrayant. Avec un marché e-commerce valorisé à \$201,9 milliards en 2024 et une CAGR de 21,1 % projetée jusqu'en 2033 (IMARC Group), la région accélère grâce à une population jeune et mobile-first. L'Indonésie a contribué à 34,7 % du marché cross-border SEA en 2024 (Mordor Intelligence). Le commerce social, via des plateformes comme Shopee et Tokopedia, avance à 20,2 % de CAGR. Les wallets mobiles — GrabPay, GCash, MoMo — redéfinissent l'expérience de paiement, avec 2,6 milliards d'utilisateurs projetés en 2025 et des valeurs de transactions atteignant \$636 milliards (Asian Development Bank, 2024)³⁰. L'Amérique latine représente une opportunité souvent négligée par les dropshippers internationaux. Le marché e-commerce régional devrait atteindre \$191,25 milliards en 2025, avec une croissance de 12,2 % — ce qui en fait la **région la plus rapide en croissance worldwide** selon eMarketer. Le Brésil et le Mexique captent à eux deux 84,5 % des ventes. Plus marquant encore : **moins de 5 % des vendeurs marketplace en Amérique latine sont actuellement cross-border** — ce qui dessine un espace vierge pour les entrepreneurs agiles (nocnoc, 2024). Le système de paiement Pix au Brésil, créé par la banque centrale brésilienne, a déjà capturé 16 % du volume e-commerce régional en 2023, illustrant la rapidité avec laquelle les infrastructures digitales se transforment dans ces marchés (PCMI, 2025)³¹.

D. La saisonnalité mondiale : lire le rythme global des achats

Le commerce en ligne n'est pas linéaire. Il obéit à des cycles saisonniers aussi puissants que prévisibles, et pour un dropshipper international, la maîtrise de ces rythmes est un **avantage concurrentiel majeur**. Le quatrième trimestre de l'année reste la période la plus intense : les ventes e-commerce globales en Q4 2024 ont dépassé \$1,9 trillion, en hausse de 8,6 % par rapport à 2023 (eMarketer). Ce qui a changé récemment, c'est la **fusion des événements saisonniers** en un seul cycle de pic prolongé. Le Singles Day (11.11), né en Chine dans les années 1990, reste le plus grand jour de commerce en ligne mondial : Alibaba et JD.com ont généré combinés \$156,6 milliards de GMV en 2024 (sources investisseurs). Mais l'événement ne reste plus confiné à l'Asie — les marques occidentales lancent désormais des campagnes Singles Day simultanées pour les audiences mondiales (Eastward Media, 2024). Black Friday, quant à lui, s'est transformé en un **Black Friday Month** : 69 % des achats Black Friday 2024 ont été effectués via des appareils mobiles. Entre ces deux événements, la période de promotion s'est étendue de plusieurs semaines, créant ce que les logisticiens appellent désormais la **Global Peak Season** — une période d'octobre à décembre où les flux cross-border multiplient les défis opérationnels³².

30 Mordor Intelligence (2025) — « Southeast Asia Cross-Border E-Commerce » — Indonesia 34,67 %, social commerce CAGR 20,2 %, wallets 2,6 Mds users [mordorintelligence.com]
31 TechRepublic (2025) — « Cross-border Payments in 2025 » — World Bank Remittance Prices 6,56 %, Wise/Revolut/Stripe multi-currency, stablecoins [techrepublic.com]
³² Eastward Media (2024) — « 2024 Singles Day: A Record-Breaking Global Shopping Phenomenon » — Alibaba/JD.com \$156,6 Mds GMV, brands occidentales Singles Day [eastwardmedia.com]

Pour le dropshipper, cette saisonnalité crée à la fois une opportunité et un risque. Les opportunités sont claires : les volumes de vente peuvent décupler, et les marges sur les produits saisonniers (décorations, cadeaux, mode) sont structurellement plus élevées en période de pic. Les risques sont tout aussi réels : les délais de livraison s'allongent (les transporteurs gèrent environ 106 millions de colis par jour en pic, proche de leur capacité maximale de 120 millions), les taux d'erreur d'entrepôt augmentent de 23 %, et les taux de retour grimpent à 20,4 % en moyenne en 2024 (Landmark Global, 2025). La stratégie gagnante combine donc une anticipation précoce des stocks — via le warehousing régional évoqué au §1 — et une planification logistique à plusieurs mois en amont.

E. Construire la confiance à distance : retours et expérience client cross-border

Le dernier défi structurel du commerce sans frontières est celui de la **confiance du consommateur**. Acheter un produit à un inconnu à 10 000 km implique un niveau de confiance supérieur à celui requis pour un achat local. Cette confiance repose sur trois éléments : la **transparence** (prix tout compris, délais clairs, tracking en temps réel), la **qualité perçue** (reviews, ratings, preuves sociales), et la **facilité de retour** — ce dernier étant souvent le facteur décisif.

Le taux de retour cross-border atteint en moyenne 25 % — sensiblement plus élevé que les retours domestiques — et la mode/chaussures sont les catégories les plus touchées (JUSDA Global, 2025). Or, gérer un retour international est exponentiellement plus complexe qu'un retour local : chaque article doit être rapatrié à travers les mêmes douanes, en respectant les mêmes réglementations, avec les mêmes délais — et le vendeur reste juridiquement responsable de toute la chaîne. Les solutions émergent néanmoins : 75 % des retailers utilisent désormais des prestataires 3PL pour la reverse logistics (efulfillmentservice, 2024), et des systèmes de **PUDO (Pick-Up / Drop-Off)** permettent aux clients de retourner les produits dans des points de collecte locaux, simplifiant considérablement le processus.

En parallèle, le tracking en temps réel est devenu un standard de confiance. Les plateformes IoT permettent de suivre chaque colis à chaque étape — du centre de production au dernier kilomètre. Cette visibilité end-to-end réduit les requêtes « Où est ma commande ? » de jusqu'à 60 % et renforce directement la rétention client. Les entreprises qui respectent les attentes de service client en période de pic enregistrent jusqu'à 30 % plus de ré-achats (efulfillmentservice, 2025).

En conclusion, le modèle du dropshipping, lorsqu'il est exercé à l'échelle mondiale, n'est plus simplement un modèle de commerce en ligne — c'est un **exercice de coordination internationale**. Il exige de maîtriser simultanément la logistique cross-border, la gestion multi-devises, les dynamiques de marché régionales, les cycles saisonniers mondiaux et la confiance du consommateur à distance. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent cette complexité — ce sont ceux qui la transforment en avantage structurel, en combinant des entrepôts régionaux, des outils de paiement intelligents et une stratégie saisonnière anticipée. Ce chapitre complète le panorama initialisé dans les parties précédentes en ajoutant la dimension la plus concrète et la plus opérationnelle du commerce sans frontières : celle du mouvement réel des produits, de l'argent et de la confiance à l'échelle planétaire.

GESTION DES DEVISES & PAIEMENTS INTERNATIONAUX

Guide Complet E-commerce



SECTION 1 - SOLUTIONS DE PAIEMENT

PRINCIPALES SOLUTIONS

PayPal

- Accepté dans 200+ pays
- Conversion automatique
- Frais : 2,9% + 0,35€
- Protection acheteur/vendeur

Stripe

- Support multi-devises
- API développeur avancée
- Frais : 1,4% + 0,25€
- Conformité PCI DSS

Wise (ex-TransferWise)

- Taux de change réels
- Comptes multi-devises
- Frais transparents
- Idéal pour B2B

Airwallex

- Spécialisé e-commerce
- Cartes virtuelles
- Gestion centralisée
- Réduction frais change



SECTION 2 - GESTION DES DEVISES

STRATÉGIES DE CHANGE

Principales Devises E-commerce :



- USD (Dollar américain) - 40%
- EUR (Euro) - 25%
- GBP (Livre sterling) - 8%
- JPY (Yen japonais) - 6%
- CAD (Dollar canadien) - 4%

Méthodes de Conversion :

- Conversion en temps réel
- Taux fixes périodiques
- Hedging (couverture)
- Comptes multi-devises

Optimisation des Coûts :

- Négocier les taux
- Volumes groupés
- Timing des conversions
- Partenaires spécialisés



SECTION 3 - FRAIS ET COÛTS

STRUCTURE DES FRAIS

Frais de Change :

Banques traditionnelles : 2-4%

Solutions fintech : 0,5-2%

- Frais fixes : 0,25-0,50€
- Spread sur taux : 1-3%

Frais de Transaction :

- Cartes de crédit : 1,4-2,9%
- Virements SEPA : 0-0,50€
- Virements internationaux : 15-50€
- Portefeuilles numériques : 1-3%

Coûts Cachés :

- Taux de change majorés
- Frais de conversion DCC
- Commissions intermédiaires
- Frais de rejet/litige



SECTION 4 - RÉGLEMENTATION

CONFORMITÉ & SÉCURITÉ

Normes Obligatoires :

- PCI DSS (sécurité cartes)
- RGPD (protection données)
- AML (anti-blanchiment)
- KYC (connaissance client)

Réglementations par Zone :

- UE : DSP2, RGPD
- USA : PCI DSS, SOX
- Asie : Variables par pays
- Afrique : Réglementations locales

Sécurité Transactions :

- Chiffrement SSL/TLS
- Authentification 3D Secure
- Tokenisation des données
- Monitoring fraude



SECTION 5 - BONNES PRATIQUES

RECOMMANDATIONS

Stratégie Multi-Devises :

- ✓ Affichage prix locaux
- ✓ Méthodes paiement locales
- ✓ Comptes bancaires régionaux
- ✓ Support client multilingue

Optimisation Coûts :

- ✓ Comparer les prestataires
- ✓ Négocier les tarifs
- ✓ Automatiser les conversions
- ✓ Analyser les flux de trésorerie

Gestion des Risques :

- ✓ Diversifier les solutions
- ✓ Surveiller les taux
- ✓ Politique de change claire
- ✓ Assurance contre la fraude

CONCLUSION

POINTS CLÉS À RETENIR

- Choisir des solutions adaptées à sa clientèle
- Optimiser les coûts de change
- Respecter les réglementations locales
- Offrir une expérience utilisateur fluide

7. Le Guide Complet du Dropshipping Moderne

Vous voulez vendre en ligne sans gérer d'aucun stock. C'est possible, mais uniquement si vous maîtrisez les bons outils, au bon moment, avec la bonne méthode. Ce guide vous donne exactement cela : les outils de recherche de produits que les meilleurs dropshippers utilisent aujourd'hui, la méthode de scaling pas à pas, les chiffres du SMS marketing que personne ne vous a encore montrés, et une checklist de vetting fournisseur qui élimine 90 % des risques avant même votre première vente. - Guide pratique avec outils, et checklists -

A. Trouver les bons produits : outils de spy et de research :

Avant de dépenser un seul euro en publicité, vous devez savoir ce qui se vend déjà. Les **outils de spy** vous permettent de voir les publicités de vos concurrents en temps réel — leur budget, leur créatif, leur taux d'engagement. C'est l'équivalent numérique de regarder dans la vitrine du meilleur marchand de la rue³³.

AdSpy reste la référence pour Facebook et Instagram avec une base de **143 millions d'annonces** couvrant 222 pays. Son prix, \$149/mois, est élevé mais justifié par l'illimité : pas de limite de recherche, pas de crédit. En revanche, pas de version gratuite pour tester.

Minea est le meilleur compromis budget-fonctionnalités : dès **\$49/mois**, vous accédez à Facebook, TikTok, Pinterest et Snapchat dans une seule interface. Ses filtres par niche permettent de réduire rapidement le bruit. Idéal pour un débutant qui teste.

Pipiads est le spécialiste TikTok. Il met à jour quotidiennement **plus de 500 000 produits** et offre une vue détaillée des stratégies publicitaires des concurrents sur cette plateforme. À \$77/mois, c'est l'investissement le plus ciblé si votre trafic vient de TikTok.

Tableau 1 — Comparatif des outils de spy (2025)

Outil	Prix/mois	Base de données	Plateformes
Minea	\$49	Millions d'ads, maj. régulière	FB · TikTok · Pinterest · Snapchat
AdSpy	\$149	143 millions d'ads, 222 pays	Facebook · Instagram
Pipiads	\$77	500K+ produits/jour, maj. quotidienne	TikTok (spécialiste)
Droplspy	\$29	Base Facebook dédiée dropshippers	Facebook uniquement
WinningHunter	€49	FB + TikTok, sales tracker intégré	Facebook · TikTok

Source: Minea.com, Pipiads.com, TechnologyCounter (mai 2025), ZIK Analytics.

B. Scaling payant : la méthode escalier :

Le plus courant erreur des nouveaux dropshippers : dépenser \$200 en un jour sur un produit non validé. La bonne approche est la « **méthode escalier** », une progression structurée du budget qui respecte l'algorithme de Meta et préserve votre trésorerie.

1. **Phase Test (\$5–\$20/jour par ad set)**: Lancez 2–3 ad sets avec **CBO (Campaign Budget Optimization)** activé. Laissez Facebook optimiser seul. Attendez 3–5 jours de données avant de décider.
2. **Critère de validation** : Ne scalez qu'après avoir obtenu **au moins 3 ventes** dans la même campagne. Une vente isolée peut être un coup de chance ; trois ventes, c'est un signal.
3. **Augmentation graduelle** : Montez le budget de **20 à 30 %** toutes les 2–3 jours maximum. Un saut brutal éteint la phase d'apprentissage de l'algorithme et fait exploser vos CPC.
4. **Scaling horizontal avant vertical** : Plutôt que de doubler le budget d'une campagne existante, créez une nouvelle campagne avec une audience lookalike entre **3 et 5 %**. Cette fenêtre atteint 5 à 10 millions de personnes similaires à vos acheteurs.
5. **Calcul du payback period** : Si vous dépensez \$500/jour en ads et que votre fournisseur prend 21 jours à livrer, vous n'êtes payé qu'après la livraison. Votre budget de sécurité doit couvrir **au moins 3**

³³ TechnologyCounter (mai 2025) — « Top 5 Dropshipping Product Research Tools 2025 Comparison ». technologycounter.com/blog/top-dropshipping-product-research-tools-2025-comparison

cycles de cette période. À \$500/jour avec un payback de 45 jours, il vous faut \$67 500 en trésorerie disponible avant de scaler.

En 2025, les meilleurs dropshippers utilisent une structure campagne en **3 couches** : **Broad** → **Retarget** – **Scale**. Les Broad attirent, les Retarget convertissent les visiteurs intéressés, les Scale multiplient ce qui fonctionne déjà.

C. SMS Marketing : le canal sous-estimé qui rapporte 7000% :

L'email est couvert. Les ads sont couvertes. Mais le SMS reste le canal le plus ignoré du dropshipping — et le plus profitable. Les chiffres sont sans ambiguïté.

- **Open rate : 98 %** — chaque message est lu, contre 20–37 % pour un email.
- **ROI : \$71 pour chaque \$1 investi** — soit un retour de 7 100 %, contre \$36 pour l'email.
- **Recovery panier abandonnée : 8 à 15 %** des commandes perdues sont récupérées par SMS, avec un CTR moyen de 21 %.
- **Flows automatisés : \$3,07 à \$10,78 par message** en revenus générés (EPM — Earnings Per Message) sur les séquences welcome et post-achat.
- **Response rate : 45 %** vs 6 % pour l'email. Les clients répondent, engagent, achètent.

Pour un dropshipper en 2025, le minimum viable est de 3 flows SMS automatisés : **(1) confirmation de commande avec tracking, (2) relance panier abandonné à H+1, (3) demande d'avis client 3 jours après livraison**. Chacun génère du chiffre sans intervention manuelle.

D. Evaluation (Vetting) fournisseur : la checklist qui protège votre store :

Un mauvais fournisseur ne vous coûte pas seulement de l'argent, il vous coûte votre réputation. Une livraison tardive, un produit qui ne correspond pas à la photo, un service client inexistant : en trois commandes, votre store a un rating négatif et vos publicités (ads) perdent leur efficacité. Le bon protocole est simple : **ne jamais lancer un produit sans avoir validé le fournisseur sur 8 critères chiffrés**.

Tableau 2 — Supplier Vetting Scorecard

Critère	Seuil minimum	Pourquoi
Feedback positif	≥ 95 %	Indicateur de fiabilité historique
Rating produit	≥ 4,5 / 5	Correle avec la qualité réelle
Temps de réponse	≤ 4 heures	Vitesse de communication = professionnel
Livraison à temps	> 95 %	Engagement client = votre réputation
Taux de recommande	> 40 %	Signe que les acheteurs reviennent
Ancienneté	≥ 2 ans	Stabilité opérationnelle
Samples commandés	Obligatoire	Qualité vérifiée avant lancement
Test multi-fournisseurs	≥ 3 par produit	Éviter la dépendance unique

Source: Accio/AliExpress (2025), JoinGerald (2025), CJDropshipping (2025), RunToAgent (2025).

La règle « **3 fournisseurs par produit** » est non négociable. Commandez 5 à 10 unités de test à chacun. Mesurez le délai de livraison, inspectez l'emballage, comparez la qualité. Le meilleur fournisseur devient votre partenaire ; les autres, votre plan B³⁴.

E. Unit Economics : calculez votre marge avant de vendre

Beaucoup de dropshippers lancent un produit à 29,99 € parce qu'ils ont vu le même prix chez un concurrent. Aucun ne calcule si ce prix laisse une marge positive après tous les frais. Voici la formule réelle :

Marge nette = Prix de vente – (COGS + Shipping + Frais plateforme + Coût acquisition client)

- **COGS** (coût fournisseur) : prix unitaire sur AliExpress/CJ.
- **Shipping** : frais d'expédition au client (ePacket, CJPacket, etc.).

³⁴ JoinGerald (août 2025) — « AliExpress Dropshipping Suppliers Guide 2025 » — Feedback >95%, rating, communication vetting. joingerald.com/blog/how-to-find-the-best-aliexpress-dropshipping-suppliers-2025-guide.

- **Frais plateforme** : Shopify prend **2,9 % + \$0,30** par transaction sur les plans payants (Basic). Ajoutez les frais de l'app de paiement.
- **Coût acquisition client (CPA)** : votre budget ads divisé par le nombre de ventes générées. La règle : votre CPA ne doit jamais dépasser **20 % de la valeur lifetime du client**. Et votre budget ads total ne doit pas dépasser **20 % de votre chiffre d'affaires**.

Exemple concret : produit vendu 34,99 €. COGS : 6 €. Shipping : 3,50 €. Frais plateforme : 1,30 €. CPA ads : 8 €. **Marge nette : 34,99 – 18,80 = 16,19 € (46 %)**. C'est un produit rentable. En dessous de 25 % de marge nette, passez à un autre produit³⁵.

F. Checklist : lancer votre store en 30 jours

6. **Jours 1–3 — Research** : Abonnez-vous à un outil de spy (Minea en premier essai gratuit). Identifiez 5 produits avec un engagement ad fort dans votre niche.
7. **Jours 4–6 — Vetting** : Pour chaque produit, testez 3 fournisseurs avec les 8 critères de la Scorecard. Éliminez ceux qui ne passent pas.
8. **Jours 7–10 — Store** : Créez votre Shopify. Landing page avec hook, social proof, urgence, CTA. Une page produit par item validé.
9. **Jours 11–14 — Unit Economics** : Calculez la marge nette sur chaque produit avec la formule ci-dessus. Éliminez tout ce qui est sous 25 %.
10. **Jours 15–18 — Ads Test** : Lancez les premières campagnes à \$5–\$10/jour par ad set. CBO activé. 2–3 créatifs par set.
11. **Jours 19–23 — SMS Setup** : Configurez vos 3 flows SMS automatisés (confirmation, relance panier, review request).
12. **Jours 24–27 — Scale ou Kill** : Regardez les données. Si une campagne a 3+ ventes, montez de 20 %. Sinon, vous coupez.
13. **Jours 28–30 — Optimisation** : Analysez les résultats, ajustez les créatifs, testez les lookalikes. Votre store est en phase de croissance.

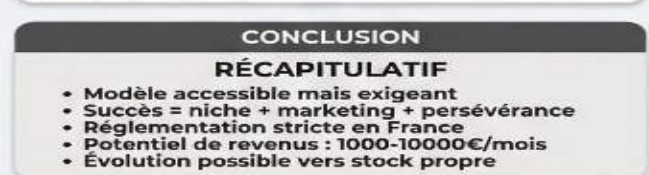
Budget minimum viable pour ce parcours : entre **\$300 et \$500** (abonnement spy + budget ads test + Shopify). Pas plus. Le reste vient des marges générées.

En conclusion : le kit essentiel du dropshipping en 2025 n'est pas une question de chance, c'est essentiellement une question de méthodologie. Aucun stock. Aucune usine. Mais : des outils de spy pour trouver ce qui se vend, une méthode de scaling qui respecte l'algorithme, le SMS pour convertir à 98 % d'open rate, un protocole de vetting qui élimine les mauvais fournisseurs avant même votre première commande, et une logique d'unit economics qui garantit que chaque vente est profitable. Suivez ces 6 étapes dans l'ordre. Le résultat n'est pas un coup de chance, c'est un système bien maîtrisé.

³⁵ R15 — Supplier Tools Blog (déc. 2025) — « Choose Good AliExpress Dropshipping Suppliers » — UP Assistant, Dropshipping Center, critères de vetting. blog.suppliers-marketplaces.com

GUIDE COMPLET DU DROPSHIPPING 2024

De A à Z : Tout ce qu'il faut savoir



PARTIE II

Droit et Pratique du Commerce Electronique

Partie II : Droit et pratique du commerce électronique

Chapitre 1 : La Nouvelle Économie en questions

**Chapitre 2 : Le commerce électronique en quête
d'identité**

**Chapitre 3 : Les modèles de vente business to
consumer**

**Chapitre 4 : Le BtoB : Les éléments de
compréhension du commerce interprofessionnel**

Chapitre 5 : Les places de marché électroniques

**Chapitre 6 : Le webmarketing : les atouts et les
forces**

**Chapitre 7 : Les aspects juridiques de la
Netéconomie**

**Chapitre 8 : E-Commerce et Droits des
Consommateurs : Cadre Juridique**

**Chapitre 9 : Le droit de l'Internet en construction :
Les principes de base**

**Chapitre 10 : Les webstratégies des Netentreprises
et positionnement des business-models**

**Chapitre 11 : Les outils de régulation des NTIC
dans le milieu du e-commerce**

Chapitre 1 : **LA NOUVELLE ECONOMIE :** **L'évolution ou révolution :**

A l'aube des temps de la Netéconomie, les choses étaient plus simples, d'un côté, les apprentis start-uppistes et, d'un autre côté, les requins de la finance. La mode s'appelait e-business et ses adeptes entrepreneurs. L'objectif était ambitieux, construire une nouvelle société économique en défi du modèle post-industriel en vigueur.

A l'aube des temps Internet toujours, le marché était également prometteur et n'avait pas de limites, autant de promesses des lendemains qui chantent qui ont tenté plus d'un. La vie du Net reposait sur la foi en la cyberculture, cette dernière devait durer cent ans, le salut des géants de l'industrie venait de leur conversion aux nouveaux percepts véhiculés par les gourous de la webculture. La Silicon Valley était le lieu de pèlerinage de tous ceux avides de miracles et les nouveaux adeptes ont tous été subjugués par le message et les nouveaux rites et codes de conduite. Les voies du salut étaient celles des entreprises individuelles et de l'argent roi.

1) Retour au réel pour les pionniers du Web

Le nouveau siècle a débuté avec une nouvelle réalité pour les entreprises de la Netéconomie à savoir : la consécration des modèles d'entreprises "click & mortar", organismes hybrides "génétiquement modifiés" qui commencent à recevoir les faveurs des médias et des économistes. La fusion d'AOL et de Time Warner en est un excellent exemple de ces géants aux pieds sur terre et la tête dans les nuages du cyberspace. D'un autre côté, des géantes de la vieille économie se revendiquent ouvertement comme étant des Netentreprises à part entière (vivendi, Wal-mart). Ces dernières adoptent cette démarche en rachetant des petites start-up ou en créant par spin off des filiales spécialisées Internet.

Les vertus des "clicks and mortar" commençaient à apparaître quand ces dernières, une fois mises au commerce électronique, dégagent des ratios de compétitivité (investissements/plus-value dégagée) bien meilleurs que les "clicks only". En effet, il est frappant de remarquer qu'au niveau de leurs activités de commerce en ligne, ces dernières ont dégagé moins de pertes, en raison de leurs infrastructures déjà établies, que les nouveaux cybervendeurs qui avaient tout à bâtir.

A titre d'exemple, "Barnes & Noble" a rattrapé en deux années à peine le terrain perdu face à Amazon, en optant pour le virage e-commerce en adoptant une structure "click & mortar". En contrepartie, eBay a racheté Butterfield et AOL la Time-Warner pour se servir de leur infrastructure bien établie aux fins de leurs activités e-business.

Le modèle du "click & mortar" est donc le nouveau champion des constructions fantaisistes de la Netéconomie, les voies pour y arriver diffèrent mais l'objectif final est le même à savoir : l'équilibre entre les activités purement e-commerciales et les besoins en logistique qui les accompagnent.

Les conversions au Web se sont avérées plus difficiles pour les professionnels des médias classiques, sans avoir à réapprendre leur métier dans le sens de prodiguer une vraie interactivité des produits et services. Des Netentreprises spécialisées dans le multimédia ont dès le début mis en œuvre leurs business models en conformité avec les usages du Web et des attentes des cyberclients. Ces dernières entreprises, en adoptant dès le départ des offres d'accompagnement (accès Internet gratuit, mails gratuits), ont réussi à créer une véritable valeur ajoutée aux clients, qui se sont fidélisés à ces marques. De nos jours, ces offres d'accompagnement coûtent assez cher aux Netentreprises qui ont tendances à les remplacer par d'autres outils de promotion marketing, en jouant sur des registres différents (fiabilité des opérations d'e-commerce, sécurité des transactions, accompagnement des clients et personnalisation des offres aux clients).

En résumé, si les Netentreprises avaient toujours raisonné en terme de perspectives de croissance et de nombre de clicks mais, tout à coup, c'est en fonction de résultats nets et de chiffre d'affaires que ces mêmes

entreprises devront rendre des comptes. Les notions de "rentabilité" et de "cash-flow" sont devenues, par la force des choses, les nouveaux mots d'ordre des opérateurs sur les cybermarchés.

2) Quelle place pour la nouvelle économie ?

Le commerce électronique, particulièrement le BtoB, s'est retrouvé d'un coup au cœur des transactions commerciales mondiales et se trouve adopté en masse par les professionnels des secteurs industriels et commerciaux. En effet, le marché électronique concerne sans discernement tous les secteurs d'activité en raison des avantages comparatifs qu'il procure aux opérateurs économiques à la recherche d'atouts pour se prémunir de l'hégémonie des grands groupes. L'avantage comparatif commercial et financier étant ce qu'il est, il devient donc urgent de se poser la question sur les vrais gains apportés par le nouveau marché³⁶.

Tout d'abord, il est incontestable que les principaux avantages procurés par un tel marché sont perçus comme suit :

- la réduction des délais de passation des commandes entre professionnels de quelques jours (acheminement des commandes par voie de messagerie postale) et à une actualisation instantanée des carnets par voie d'EDI.
- augmentation de l'efficacité de la gestion des commandes et de la qualité des produits finis ainsi qu'une diminution des erreurs s'y rattachant. Par ailleurs, il est aussi précisé que la gestion des stocks et des approvisionnements se fait avec plus de fluidité et se trouvent gérées plus efficacement. En clair, les entreprises fournisseuses peuvent se contenter de disposer de petits stocks tout en assurant l'approvisionnement au juste temps des différents clients et vice versa.
- la maîtrise des circuits et des marges commerciales ainsi que l'élimination des intermédiaires. Le gain en termes financiers passe par l'augmentation des marges et la résorption des surcoûts et autres dépenses sans valeur ajoutée.
- la compression du volume du personnel chargé de gérer ces opérations tout en augmentant la fiabilité des données par la minimisation du risque d'erreurs dues aux manipulations de ces mêmes données.

La maîtrise des coûts et la compression des charges sont certes des éléments motivants pour les entreprises, mais ne constituent un attrait que pendant une première étape de la mise en place de ces mécanismes. La logique même des échanges informatiques et de l'intégration devient un trait fondamental de la gestion managériale de l'entreprise. La validation des outils de la "chaîne logistique" a fait évoluer les circuits traditionnels vers de nouvelles formes. Ainsi, on est passé de relation (fabrication-vente intermédiaire-stockage-vente finale) à une relation plus dynamique (achat-fabrication-livraison). La gestion des stocks se trouve donc érudée, car les ventes portent sur des commandes déjà passées et non sur des prévisions de ventes. Certes, les stocks existent toujours, mais à l'échelle d'un stock minimum tournant, renouvelable constamment.

Les places de marché sont de ce fait l'environnement idéal pour les entreprises opérant via les mécanismes du BtoB, la question ne se pose plus de savoir si l'Internet est utile pour améliorer le potentiel commercial de l'entreprise ou de perdre du temps avec des approches similaires teintées de scepticisme, mais plutôt de se demander quels sont les moyens et outils nécessaires pour assurer son e-intégration au modèle e-commerce ?

3) La nouvelle économie en équations

J'ai été agréablement surpris par une petite équation citée par le journaliste Jaques Briol³⁷ dans un de ses articles, énoncée tel que suit : ($\$ = mv^2$). Cette équation apparemment anodine est au contraire fort intéressante, car elle renvoie à une dimension beaucoup plus subjective que vers une logique mathématique concernant la nouvelle économie.

En effet, si l'on juge que le succès ou la réussite ($\$$) de tout business model de la nouvelle économie est lié aux efforts déployés en terme de management et de motivation (m) beaucoup plus qu'aux montants des investissements injectés pour le soutenir et à la rapidité avec laquelle il a été mis en pratique par rapport aux concurrents (v), on obtient une relation de cause à effet entre ces éléments déterminants de la nouvelle économie.

³⁶ L'électronique dans les affaires. Revue d'Information de la BMCE du 05/06/2001, p 21 à 23.

³⁷ Phrase de Pierre Chappaz, PDG de Kelkoo.com, voir, Jacques Briol, le temps zéro et l'infini du manager, le Nouvel Economiste, n° 1154, 16 juin 2000, p78.

La relation motivation/vitesse est donc le critère essentiel qui régit les relations entre le capital humain et les outils d'exploitation des opportunités offertes par le marché. La gestion du temps devient donc le nouveau challenge des entrepreneurs, ces derniers doivent veiller davantage à jouer le rôle de managers du temps, plus que celui consistant à gérer les outils et des moyens comme ce fut le cas dans la vieille économie. En effet, traditionnellement, les marchés offraient une certaine stabilité sur les court et moyen termes, les ressources matérielles, les outillages et les ressources humaines réclamaient une gestion rigoureuse pour en optimiser l'emploi, le temps ne posait pas de problème, il n'y avait pas de bouleversements brusque du cours des choses. Les managers s'occupaient principalement de l'adéquation des ressources et de l'emploi de ces dernières, la gestion devait être envisagée sous le couvert de la motivation des compétences, de leur formation et de leur qualification. Les entreprises réussissaient plutôt bien à atteindre cette adéquation, vu qu'elles ne connaissaient pas de contraintes de temps, les marchés étaient assez lents à se développer et offraient une certaine visibilité stratégique.

A l'heure de la Neteconomie, les données économiques sont devenues plus compliquées, les problèmes de mobilisation du personnel se rencontrent peu en général, les troupes sont très motivées et partagent les valeurs du travail en groupe pour réussir en commun, la Neteconomie étant d'abord une industrie du savoir, le nouveau défi est le temps.

Implacable et irréversible, la rivière du temps coule plus rapidement que jamais dans l'univers de la nouvelle économie, la technologie a largement contribué à dépasser les contraintes de transmission des données et des informations de gestion et, par la même occasion, pris de court les entreprises obligées de hâter leur cadence interne pour coller au rythme des événements. Les notions de just-in-time, de zéro délai, de feed-back instantané, obligent les managers à gérer le temps comme une contrainte stratégique et leur enlève leur marge de manœuvre.

Mais, aller très vite exige de disposer des outils fiables capables de gérer le peu de temps dont disposent les managers dans le processus de leurs prises de décisions. Le temps de réaction étant de plus en plus réduit, les managers, ont peu de recul par rapport aux événements et sont, la plupart du temps, pris dans la tourmente. Le temps d'analyse et de réflexion doit être comprimé sans cesse et pour ce faire, l'appel aux technologies d'analyse des données aide dans la réussite de ce challenge, mais à quel prix ?

Le prix à payer est simple, la dépendance vis à vis d'outils technologiques doués d'une intelligence programmée, mais qui ne sont ni créatifs ni visionnaires. Certes, les rapports de veille économique prévoient des scénarios de développement en fonction de données présentes supposées être stables, chose qui n'est pas acceptable sur des marchés aussi fluctuant que ceux de la nouvelle économie.

Le temps comprimé n'offre plus de maîtrise pour les managers, il est donc géré en perspective de l'avenir offert et non en fonction du présent. Les projections d'avenir sont donc jugées plus intéressantes qu'une réalité mouvante et très volatile, la vision créatrice prend le pas sur le tâtonnement quotidien, et même si l'avenir risque fort bien de contredire les prévisions élaborées, le but est de mobiliser le projet d'entreprise vers des objectifs fédérateurs. Les entrepreneurs deviennent par la force des choses des devins et des coachs, obligés de jouer le rôle de visionnaires pour prédire les lignes d'horizons et de médiateurs entre les compétences internes en vue de les canaliser dans ce sens.

Sur le court terme, le temps comprimé oblige les Netenreprises à agir en l'absence de toute visibilité stratégique, la concurrence jouant son effet d'activateur des marchés, les résultats sont très mitigés en ce qui concerne les offres de produits et services proposés, qui se succèdent à un rythme endiablé. Chaque entreprise veut être la première à présenter son produit avant les autres, la qualité en souffre d'autant que le marché est vite saturé et le client submergé et parfois démotivé.

Les cinq z (zéro délai, zéro défaut, zéro papier, zéro instance et zéro retour) se trouvent mis en balance sur le terrain des contraintes de la gestion quotidienne. La nouvelle économie s'est faite dans les tâtonnements répétés de ses précurseurs et la ligne d'apprentissage qui en a résulté ressemble à une longue série de montagnes russes qui va en grandissant, il est certain que l'apprentissage dans la hâte n'a réussi qu'aux plus chanceux de la première heure et les plus innovants venus s'implanter ultérieurement. Rien ne pouvait préjuger de la réussite ou de l'échec des business models proposés, car bien des projets solides en apparence et offrant de bonnes garanties de viabilité sont morts pour des raisons de logistique, de manque de temps et de précipitation des promoteurs.

La variable temps a eu un impact à double tranchant sur les économies du Net, le temps n'est plus maîtrisable et défile plus vite que le rythme naturel des entreprises et des personnes qui s'y attèlent. La maîtrise de cette variable aléatoire, qu'est devenu le temps, est d'autant plus difficile que les entrepreneurs de la nouvelle économie ne sont plus motivés que par la conclusion future de leur aventure (atteinte de la masse critique et de la rentabilité). Mais, l'avenir étant aussi imprévisible que les fluctuations des marchés, la

destinée de ces équipages embarqués dans l'odyssée de la Netéconomie est peu variable, l'avenir risque de n'offrir que des tempêtes et des orages avant de les faire atteindre d'utopiques rivages paradisiaques.

Sur un plan purement managérial, les start-up connaissent peu ou rien des notions classiques d'organisation managériales et de gestion du personnel. Leurs petites structures et leur culture interne laisse place à beaucoup de souplesse et de tolérance. En fait, au niveau interne, la start-up est assimilable à une tribu, tout le flux d'information et de décision émane et converge vers le chef, les susceptibilités internes sont réglées ou gérées d'une manière très émotive, la gestion du personnel marche à l'affectif plutôt que par des critères rationnels. Certes, ce n'est pas un reproche que la Webculture a toujours été bâtie sur ce modèle libéré des contraintes des entreprises de la vieille économie. Mais, si les start-up ont inventé le management "cool" des ressources humaines, elles se sont piégées parfois au contraintes de l'absence de manque de rigueur et des difficultés de gérer les conflits internes.

En effet, dans les start-up, le management, s'il existe, ne concerne que les aspects financiers et techniques, les autres volets sont considérés comme auxiliaires et passent dans le domaine des projets d'avenir. En réalité, cela est compréhensible au vu de la faiblesse des structures et du nombre de personnes en présence. Toute l'organisation s'identifie de facto au chef de l'entreprise, agissant comme le dernier recours, tranchant les conflits internes et distribuant dans la foulée conseils et gratifications.

La logique de la tribu reprend ses droits dans ces mini-univers, mais convivialité ne rime pas toujours avec entente et coopération. Les tensions internes apparaissent pour des motifs personnels autres que ceux purement professionnels et influent sur le bon déroulement des prises de décisions et de la nécessaire symbiose du groupe. Par ailleurs, le manque de conscience de leurs droits fondamentaux et l'absence d'une organisation internes des statuts des Netentreprises ont été la cause de nombreux conflits en justice en cas de faillite ou de licenciement abusifs. Ayant adopté de tels codes de comportement, il est compréhensible de juger à présent que cette webculture d'entreprise propre à la nouvelle économie, comporte aussi ses revers de la médaille pervers, si l'on considère que le travail en start-up est aussi source de stress, de rythmes de travail surchargés et de visions incertaines de l'avenir pour les employés.

4) Quel devenir pour la bulle spéculative de la nouvelle économie ?

Les valeurs technologiques ont longtemps défié la logique des analystes boursiers et économiques du fait de leur survalorisation jugée trop excessive. En peu de temps, les jeunes start-up ont réussi à atteindre une capitalisation boursière plus importante que celle des plus grands groupes industriels. Le Nasdaq a fait de ces Netentreprises des stars et de leurs propriétaires des milliardaires. L'euphorie a duré jusqu'à ce jour bien anodin du 23 mai 2000, quand le Nasdaq a brusquement chuté sous la barre des 3200 points, soit 24% de moins que son niveau depuis le début de l'année.

La baisse spectaculaire ainsi enregistrée ne s'est plus jamais rétablie depuis, elle est demeurée depuis ce temps le lot quotidien des marchés des Netentreprises, provoquant sur le coup la défaillance des investisseurs et une crise durable pour certaines start-up et même la mort d'autres. Ce qui s'est passé effectivement est un retour aux normes du réalisme économique dans les critères d'approche des circuits de la nouvelle économie. La Netéconomie n'a pas perdu ses supporters ni ses acteurs, mais ces derniers sont devenus moins euphoriques et envisagent l'avenir avec plus de circonspection que de confiance. Les investisseurs sont devenus plus difficiles à convaincre, les entrepreneurs plus rigoureux dans leur gestion financière, les bilans plus réalistes et les business plans moins utopiques. Bref, la course vers le marché est guidée par une démarche stratégique cohérente.

En général, le retour à l'économiquement correct, ne veut pas dire un passage vers une rigueur économique de la vieille économie, mais plutôt un état d'esprit qui conquiert du terrain, car beaucoup de Netentreprises continuent à être cotées en bourse alors qu'elles connaissent des pertes considérables (Amazon a illustré ce cas pendant plusieurs années).

Néanmoins, il est utile de rappeler que les valorisations des Netentreprises n'ont pas reposé sur les mêmes critères que ceux employés dans la vieille économie. L'approche fondamentaliste a été abandonnée par les acteurs de la Netéconomie. La justification est que le marché est appréhendé à long terme du point de vue commerce électronique qui sera enregistré.

Un acteur économique sur le Net déclarait "finalement, on a été un peu intoxiqué"³⁸. En effet, les acteurs du Web étaient tous persuadés que la Netéconomie continuera son expansion, qu'il réalisera ses promesses et qu'il ne manquera pas à être le nouvel eldorado. Cette conviction de "l'avenir d'Internet" est une

³⁸ Commentaire de Pascal Griot, directeur du site Surfcout.com. Le nouvel économiste du 22 mars 2002, p 89.

convention de base partagée par tous et qui sera à l'origine de tout le développement des indices boursiers ultérieurs à l'origine de l'e-crash. Les méthodes d'évaluation et les critères de financements ont tous été imprégnés de cette aura de "confiance" dans le devenir de leur nouvel univers, que les acteurs du Web ont commencé, a tort ou a raison, de croire que tous leurs rêves pourront devenir des réalités dans ce nouveau far west.

Cette dimension psychologique et sociologique de « bluff économique » a d'ailleurs été déterminante dans le devenir futur de la Neteconomie et va encourager les raisonnements anti-économiques des valeurs véhiculées jusqu'à aujourd'hui encore par les entreprises travaillant dans le milieu de la nouvelle économie. Cette même confiance dans l'avenir du Web en tant que vecteur économique appelée aussi "convention Internet" est similaire au mouvement de surfinancement des économies du Sud-est asiatique, désigné lui aussi de "convention économies émergentes" ³⁹.

La confiance dans l'issue de l'aventure Neteconomique a donc été à l'origine du boom qui a permis de mettre en place les bases de la Neteconomie, mais l'e-crash a soudain remis en cause les bases mêmes de cette "confiance" et a ébranlé les convictions les plus établies. Ce mouvement de recul a donc entraîné, par lien de cause à effet, une réflexion sur la viabilité même des structures de la nouvelle économie. Cette crise concerne d'abord celle de l'identité et de la maturité d'un modèle économique qui commence à prendre conscience de ses faiblesses après avoir testé ses forces.

La survalorisation qui est à l'origine de l'e-crash de mars 2000, montre bien les limites de la bulle spéculative qui risque d'éclater emportant avec elle les économies des petits épargnants et déstabiliser les marchés financiers. Jouant le jeu de la spéculation boursière, les valeurs des NTI ont "boostées" les économies des pays occidentaux sans arriver encore à tenir toutes les promesses de prospérité et de décollage économiques attendues. Mais, loin de la déconfiture totale, la Neteconomie cherche ses repères et les trouve avec beaucoup plus de mal qu'elle ne le prévoyait. L'heure n'est certes plus à l'euphorie mais l'optimisme demeure, même si les analystes pronostiquent d'ores et déjà le prochain e-crash, ils sont toutefois convaincus que ses effets seront plus maîtrisables.

5) Quels enjeux pour les déboires et revers de la nouvelle économie ?

L'hécatombe a dépassé en envergure toutes les prévisions, en effet, personne n'a vu venir l'e-crash qui a remis à l'ordre les pendules de la nouvelle économie. Les conséquences pour les entrepreneurs étaient désastreuses dans la mesure où cela leur a coupé leur nerf de la guerre : le financement dont elles dépendaient pour survivre et continuer leur développement.

Les "VC", (lire "vissi") à savoir les « venture capitalists » ou business-angels, ont été les premiers touchés. Les morts de start-up qui suivirent ont été causées par l'arrêt de financements des investisseurs, qui se sont mis à revoir le décompte des millions perdus en essayant de sauver ce qui pouvait être récupéré.

Les années d'euphorie ont cédé la place à la pénurie et cela a entraîné dans son sillage la chute de toutes les start-up "cash burners" ou brûleuses d'argent. Le constat est que les Netentreprises ont dilapidé des sommes astronomiques en frais d'installation et en publicité, comptant sur les prochains tours de tables pour renflouer leurs caisses, confiantes dans l'appui inconditionnel des "vissi" et des lendemains qui chantent.

Les seuls bruits qui s'entendent sur le Net aujourd'hui concernent les spéculations sur les prochaines victimes de l'e-faucheuse. Les morts de start-up se comptent par dizaines et les deuxièmes tours de tables sur lesquels comptaient les entrepreneurs, ne se sont jamais concrétisés. Exit donc les ambitions et autres arguments développés dans les business plans, le retour de situation n'a épargné personne. Les investisseurs se sont mis à sauver les start-up les plus porteuses montrant des signes de santé et dont les capacités sont réelles, elles serviront à terme à renflouer les pertes sèches des autres défunctes start-up.

En Europe comme aux Etats-Unis, les fermetures se sont manifestées brutalement et, ironiquement, toute une population de "start-uppers" s'était retrouvée du jour au lendemain demandeuse d'emploi sur le marché de la start-up. Cette vague a aussi été à la cause de plusieurs procès auprès des tribunaux, pris de court concernant un domaine d'activité économique faiblement réglementé en matières d'indemnité de licenciement, de liquidation judiciaire et de dépôt de bilans.

Toutefois, et signe de vivacité interne propre à la nouvelle économie, il est intéressant de remarquer que cette dernière n'a pas encore rendu l'âme, bien au contraire, toute une pléiade de nouveaux acteurs (conseils, agences de communications, avocats et autres webservices) se greffent peu à peu sur cette activité économique ainsi qu'un certain nombre d'investisseurs et de projets qui voient le jour. La nouvelle économie

³⁹ Voir André Orléan, la valse spéculative de la bulle financière. In le nouvel économiste, n° 1164, juin 2000. P 30 et 31.

n'a pas été condamnée par l'e-crash mais elle a été plutôt raisonnée dans ses perspectives et ses orientations.

Par ailleurs, et dans la même pseudo-logique, il est bon de revoir les chefs d'entreprises récidivistes, créer une autre start-up après le dépôt de bilan d'une première. L'e-échec n'est pas mal vu en milieu de la nouvelle économie, et c'est d'ailleurs une pratique assez répandue où les entrepreneurs se remettent avec la même ardeur à refaire le tour des investisseurs pour leur proposer un nouveau business plan, exhibant fièrement leur brève carrière dans leur dernière entreprise comme un atout valorisant. En effet, les investisseurs sont aussi demandeurs de ces "serial entrepreneurs" expérimentés en Netéconomie comme un gage qu'ils ne tomberont pas dans les mêmes erreurs⁴⁰.

Les clés de réussite du modèle « Amazon.com » :

"l'entreprise déficitaire la plus célèbre du monde" c'est ainsi que se plait, Jeff Bezos, à appeler son entreprise Amazon.com. Ce dernier se targuait de déclarer "ma plus grande erreur stratégique, c'est d'avoir été bénéficiaire la première année", cette désinvolture reflète en effet, la philosophie de "cash burn rate" qui prévalait à l'époque du paradis Internet, à savoir avant l'e-crash de l'année 2000.

A la fois superstar de la nouvelle économie et cas d'école, l'effet médiatique spectaculaire entretenu autour de ce site fait de lui véritablement "la légende" de la saga e-business sur Internet. Cette Netentreprise de la première heure, porte en elle les fruits de son propre succès, effectivement, considéré comme la plus importante galerie marchande du monde, le site "Amazon.com" offre :

- Près de trois millions de titres en stock disponibles aux internautes,
- Un résumé d'accompagnement présentant chaque titre proposé à la vente,
- Un forum de discussion mis à la disposition des usagers pour échanger leurs avis et impressions sur les sujets,
- Une remise systématique pouvant aller jusqu'à 40 % du prix sur le modèle,
- La possibilité de faire des livraisons à domicile,
- La gestion instantanée des commandes et de l'emploi de messages personnalisés de communication avec les clients,
- Un profilage sélectif des clients, en leur proposant des offres adaptées à leurs centres d'intérêts,

Les éléments constitutifs de ce modèle se retrouvent à quelques différences près chez beaucoup d'autres Netentreprises spécialisées dans le BtoC et sont intelligemment exploités par les professionnels du webmarketing dans l'établissement de leurs stratégies. Ces modèles représentent des business models à part entière et de ce fait se battent pour faire valider définitivement leurs modèles auprès de leurs usagers, par la maîtrise des mécanismes du marché et la diffusion d'une valeur d'usage supérieure à la valeur économique de leurs produits ou services. La taille du marché étant un élément clé du succès, il est évident que les efforts en matière de marketing sont la principale arme à exploiter dans ce sens.

La morale à retenir de cette « success story » au pieds d'argile est que : "La prime au premier entrant est supérieure à celle du meilleur" cette phrase qui se dit ironiquement dans le milieu du e-business et considérée comme une règle par les entrepreneurs du milieu. Mais dans la réalité, le principe du "first move advantage" cède la place à "winner takes most" ; en d'autres termes, qu'importe le moment d'accès au marché, si les conditions de réussite sont réunies, il est certain que le plus réactif et le plus performant puisse réussir là où d'autres s'étaient positionnés avant lui mais sans véritable apport de valeur ajoutée.

6) Quelles voies de salut pour des adeptes de nouvelle économie ?

Les financiers font-ils encore confiance à la nouvelle économie ? La réponse peut varier selon les avis des uns et des autres en ce qui concerne les critères de sélection des projets, les critères d'assurer le retour sur investissements, le montant des sommes à engager et non pas nécessairement sur leur engagement vis à vis de leurs activités e-business. L'engagement demeure, mais la confiance bat de l'aile.

En effet, le retour à "l'économiquement correct" s'est déroulé d'une manière brutale pour la communauté des entrepreneurs et des investisseurs, l'e-crash a amené une purge surtout pour les entreprises n'ayant pas d'atouts à faire valoir vis à vis de leurs investisseurs. En fait, celles qui avaient des arguments sur leur santé financière, ont été les survivantes. Et à l'image d'une vision darwinienne de la théorie de l'évolution, les survivantes en sont ressorties plus fortes et plus aptes à affronter leur milieu.

En effet, il est certain que les nouveaux critères de classification et de comparaison des Netentreprises, sont revus dans le sens d'une nouvelle logique de sécurité financière et de rentabilité. Les nouveaux

⁴⁰ Doan Bui, l'Internet français à la gueule de bois. Le nouvel économiste n° 1162 du 27 octobre 2000. P56.

vainqueurs de la nouvelle économie sont ceux qui ont su garder les pieds dans la vieille économie tout en adoptant les modes de pensée propres à la nouvelle.

En effet, l'idée véhiculée par les pionniers du Web était la conviction qu'ils pouvaient créer un nouveau marché comparable à celui existant déjà physiquement et par là, la capacité de vendre n'importe quoi sur Internet. Le Web se présentait comme un terrain à défricher et ses limites n'étaient pas perçues à leur juste valeur. De ces erreurs de jugement naîtront les difficultés ultérieures que l'on sait sur les marchés de la grande distribution sur le Net. En effet, les secteurs qui se sont bien imposés sur le Net sont ceux qui se sont orientés vers des secteurs engendrant une réelle valeur ajoutée en matière de prix, de service et de qualité, à savoir : la vente d'automobiles, l'immobilier, la banque, la bourse, les produits de luxe, les opérateurs touristiques et hôteliers et ce, contrairement aux autres qui se sont lancés sur des créneaux de marchés déjà saturés, comme l'est le secteur de la grande distribution.

Il devient impératif pour la compréhension de la nouvelle économie d'appréhender les critères objectifs qui ont favorisé la survie des uns et la disparition d'autres. Pour comprendre cet état de fait, il faut se replacer dans le cadre de la mentalité des "cash burn rate" des premières start-up de la nouvelle économie naissante qui, pour progresser plus vite que leurs concurrents, se croyaient obligées de dépenser toujours plus vite, plus grand et plus large. Tabler sur une expansion à l'échelle régionale ou continentale et par la suite une expansion mondiale au bout de trois ans, était l'objectif affiché par les entrepreneurs de la nouvelle économie. Les objectifs tracés suscitant des promesses de rentabilité élevées, les sommes injectées étaient à la hauteur des ambitions affichées. Les intentions des uns et des autres étaient sincères et personne ne prévoyait que la taille du marché était inversement proportionnelle à son rendement.

L'e-crash de 2000 a été salutaire car il a démontré que la rapidité n'était pas synonyme de bonne gestion ; en fait, il est même inconcevable de se laisser bernier par les rêves chimériques d'un nouvel eldorado. Les modes ont ainsi migré du BtoC au BtoB au Wap aux places de marchés au one to one au peer to peer et la dynamique ne s'arrête pas. Les business models se succèdent provoquant la ruée des nouveaux arrivants et par conséquent, la saturation de ces marchés. La nouvelle économie est dès lors perçue comme une nouvelle conquête du Far-west ou bien, donnant l'image des premiers tâtonnements de l'ère industrielle, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle présente certains aspects du déjà-vu. Depuis, il est réconfortant de remarquer que les nouveaux entrepreneurs sont des hommes d'affaires aguerris et pragmatiques.

Les cybermarchands qui ont réussi auront adopté un nouveau code éthique des affaires très rigoureux basé sur plusieurs principes :

- Trouver le juste équilibre entre les financements dont disposent les Netentreprises et les cadences de consommation des lignes de crédits : le but était de durer le plus longtemps que possible, les sommes ramassées lors des premiers tours de tables doivent être considérées comme des ressources stratégiques, à consommer avec modération, tout en les faisant durer le maximum. La régularité des tours de table n'est pas assurée, pas plus que le soutien indéfini des investisseurs, l'autofinancement et la « love money » sont aussi des moyens permettant la survie des projets en cas de défaillance des investisseurs, la survie peut dès lors emprunter toutes les voies possibles.

- Si le marketing est une fonction très sollicitée par les Netentreprises, c'est qu'elle est en fait leur premier contact avec le monde des affaires et pour se positionner, dans le cadre de la compétition féroce pour les parts de marché, les stratégies d'emploi des médias dans la promotion de la nouvelle société sont utilisées avec excès obéissant aussi à la règle du cash burn rate. Dans cette course à la reconnaissance, les agences de communication ont décuplé leurs commandes, tous médias confondus. Les campagnes de publicité accaparaient une part importante des finances des entreprises et se faisaient à l'échelle des ambitions de la start-up, bref des campagnes mégalomaniaques. Le plus intéressant était que ces campagnes ne reflétaient en rien les capacités réelles de l'entreprise ni même ses options stratégiques, c'était tout simplement faire du "buzz"⁴¹, qui prend des airs de "bluff" et les amenant à brûler leurs liquidités aussi rapidement qu'elles ont été acquises. Dans l'idéal, la règle consiste pour les Netentreprises aux vues rationnelles et aux projets consistants, à ne s'engager dans cette voie que dans la mesure de leur capacités d'autofinancements et de ne cibler que les niches porteuses avec l'emploi des médias ciblés et des campagnes pointues en faisant jouer le webmarketing, bien plus efficace pour de moindres coûts.

- Le retour sur investissements est le seul affiché aussi bien par les investisseurs que par les actionnaires de l'entreprise. Les start-ups ont toujours repoussé les dates de la rentabilisation des investissements mis en place, leur credo est que le marché atteindra bien une taille critique importante permettant de dégager des bénéfices conséquents. L'idéal aurait été, même s'il a été dans de nombreux cas

⁴¹ Terme propre à la nouvelle économie, qui consiste pour la start-up de faire beaucoup de bruit autour d'elle et de se faire connaître ainsi à son public.

négligé, de parvenir à dégager des marges de rentabilité, même minimales, qui continueront à augmenter au fil de l'exploitation du business model, chose qui constituera aussi un maître-étalon pour visualiser la progression du chiffre d'affaire et des performances commerciales de l'entreprise. En fait, dégager du chiffre d'affaires n'est pas automatiquement synonyme de profit, mais de l'état de santé d'un e-business qui tient la route, économiquement parlant, et qui pourra, géré correctement, donner un rendement meilleur. La progression constante du chiffre d'affaire a été salutaire pour moult start-up au lendemain du e-crash de 2000.

- L'architecture des plans de développement ont été aussi conçus largement surproportionnés par rapport aux capacités réelles des start-up, les stratégies d'expansion à l'échelle régionales et internationales ont été financées à grand frais dans l'attente de l'ouverture de ces marchés, et au niveau interne cela s'est traduit par des embauches massives, des extensions des implantations, des frais publicitaires encore importants et des déceptions toujours aussi importantes. Les business models comportaient tous cette dimension, conquérante, qui visait à terme une extension importante de leurs activités sur des échelles géographiques plus grandes que celles nationales. Néanmoins, certains sites, plus raisonnables que d'autres, ont ciblé les niches de marchés et les pays offrant un rapport coût d'entrée/rentabilité escompté assez important. Les plus intelligents ont donc ciblé des pays peu saturés par les opérateurs e-business en se positionnant en tant que leader e-commerce dans un secteur donné.

Enfin, penser que les règles de survie dans le milieu du e-business sont différentes d'un pays à un autre et d'un secteur d'activité à un autre revient à dire que le e-business ne connaît pas de logique propre et ne fait que se comporter aléatoirement. La réalité est que le e-business est rattrapé par les règles de la vieille économie qu'il a voulu boudier et que par conséquent, le nerf de la guerre, à savoir l'argent des investisseurs, n'est dispensé qu'aux entrepreneurs matures et non à tous les aventuriers de passage. Les règles du jeu sont très dures pour tous les acteurs de la nouvelle économie, mais néanmoins incontournables pour tous.

Parler, d'une deuxième jeunesse de la nouvelle économie n'est pas un sujet à débat, car cette dernière n'a jamais perdu son attrait à aucun moment, elle est juste devenue par la force des événements plus mature, en témoigne les investisseurs devenus plus sélectifs et pointilleux dans le choix de leurs projets et les business plans ayant gagné en rigueur et en professionnalisme. Les investisseurs ne miseront que sur des potentialités sûres qu'ils pourront suivre et épauler jusqu'à maturité, les règles du coaching mises à l'honneur, dans un univers virtuel dominé par le (w.w.w) rebaptisé pour la circonstance (win.win.win).

Il est bon de rappeler que les entreprises ayant pu profiter pleinement des tours de tables et des levées de capitaux des années d'avant la crise, se sont taillées des positions de leaders sur mesure, qui leur profite actuellement, leur donnant des avantages concurrentiels importants sur les nouveaux venus. Leur taille, leur capitalisation boursière et leurs parts de marchés les mettent à l'abri des éventuels sursauts du marché et des purges liées aux fluctuations boursières.

Une autre catégorie d'entreprises qui ont réussi à s'imposer concerne les start-up qui ont opté pour l'innovation en termes de produits et services proposés aux clients ou bien en termes de marchés ciblés ; cette dernière catégorie de start-up a ainsi pris position dans des secteurs clés de l'économie en dégageant des marges importantes et un chiffre d'affaire relativement stable.

Chapitre 2 : **LE COMMERCE ELECTRONIQUE :** **En quête d'identité**

Des clickhés qui ont l'air de "déjà vu" ne cessent d'être perçus au fur et à mesure que la nouvelle économie prend de l'âge et se dessine comme une révolution "nécessaire". Elle est plutôt une évolution naturelle de l'état des choses en raison de la poussée des avancées technologiques, rejoignant les mini-changements de caps qui ont accompagné l'invention du téléphone, de l'automobile et de l'industrie aéronautique. Il n'est plus nécessaire de parler longtemps des vertus et autres avantages des inforoutes et autres inventions de l'industrie électronique, mais plutôt de se s'interroger simplement sur les moyens optimaux de l'exploitation au profit des entreprises des outils offerts. Dans le milieu de l'entreprise, être connecté à l'Internet est aussi normal que le téléphone ou le fax, seule différence à noter est le degré d'engagement projeté pour en faire un outil d'aide au management et de création de valeur ajoutée.

En effet, si le Maroc veut s'inscrire dans une logique développement à long terme en phase avec le développement des contraintes des marchés internationaux, il lui faudra adopter aussi dans le cadre du BtoB les techniques de rapprochement des producteurs-consommateurs ayant fait ses preuves dans le BtoC.

En effet, il serait bénéfique, tel que démontré par les faits, de pouvoir mettre en relation les entreprises nationales (commerciales et industrielles) directement avec leurs clients (fournisseurs ou clients). Cette possibilité permet, outre de court-circuiter les réseaux des intermédiaires à l'échelle internationale, de réaliser des gains considérables en termes de prix et de coûts directs liés aux fluctuations des marchés internationaux.

Il est à signaler que les potentiels de notre pays en matière de commerce électronique peuvent être cernés à travers les domaines être intéressés par les apports technologiques induits, notamment :

- Les industries de loisirs : le secteur de conception et de production des logiciels éducatifs ou ludiques peut constituer une véritable aubaine de développement d'un secteur de pointe compétitif ne nécessitant certes que peu d'infrastructures lourdes mais beaucoup de savoir-faire.
- Les achats et promotion des services touristiques : les opportunités touristiques du Maroc dans le cadre de son objectif stratégique pour 2030, devront passer par une facilité d'accès au services touristiques (réservations du séjour, des billets, des moyens de transport, des activités annexes, actions marketing) via le réseau ciblant de nouvelles catégorie de clients potentiels.
- Les prestations de services de conseil : peuvent regrouper pêle-mêle les activités de gestion comptabilité, de traduction, de saisie et de traitement de données, études, prospections et conseils juridiques, assistance clientèle, études et conception de projets...etc ; soit autant d'activités qui peuvent être réalisées par les sociétés nationales ou filiales de groupes étrangers établis au Maroc pour une clientèle internationale ne nécessitant aucun transfert physique de biens mais seule une transmission de savoir et de savoir-faire.
- Les prestations d'ingénierie : tels que la conception de sites, portails, bases de données, applications informatiques ludiques ou professionnelles, gestion et maintenance des sites Web...etc.
- Les prestations de services délocalisés : les call-centers en constituent la plus marquante manifestation. Ces derniers transcendant les frontières internationales, offrent leurs services à travers des plates formes délocalisées, réalisant des profits sur le coût des dépenses du personnel et des prix des communications téléphoniques pratiqués par les opérateurs du pays d'accueil.
- La promotion de l'exportation de produits d'origine : consiste à promouvoir les produits typiquement marocains (produits de l'artisanat, de l'industrie agro-alimentaire, de la pêche halieutique, de

l'exploitation minière, matières premières...etc), soit autant de richesses potentielles de notre pays exportables à l'international mais nécessitant la prospection de nouvelles niches de marché.

- La prospection internationale : la globalisation de l'offre impose pour les entreprises internationales de diversifier leurs fournisseurs, partenaires et clients. Cette diversification s'accompagne par une recherche active de partenaires à l'échelle internationale. Les portails, les places de marchés et les forums sont autant de potentialités commerciales à exploiter.

- La gestion des ressources humaines : la mobilité croissante des ressources humaines à fort potentiel créatif constitue le nouveau terrain d'action des « chasseurs de talents » à la recherche de personnel très qualifié. Le marché de l'emploi et du recrutement sur le Net est en phase de devenir la référence en la matière. L'accompagnement de cette modernisation croissante impose donc aux entreprises de « pêcher » les éléments d'expérience sur ce vaste marché international.

1) Les préalables d'une stratégie durable pour le commerce électronique

Il est sidérant de constater que la taille du marché de la Nouvelle Economie est inversement proportionnelle à son rendement, ce la se reflète d'ailleurs à travers la profusion d'investissements et de Netenetrprises contre peu de chiffre d'affaire. La nouvelle économie a effectivement induit une rupture avec le passé qui n'a d'égal que la formidable vague de mutations qu'elle provoque, même s'il reste aussi certain que la mise en place d'une culture nouvelle se heurte bon gré malgré, à une réticence des détracteurs au changement ; néanmoins, il est aussi certain que ces mêmes détracteurs se mettent pour ce faire à employer les outils issus de ces mêmes NTIC. Aussi paradoxale que cela puisse paraître, il est également certain que cette démarche contestataire des conservateurs, consistant à privilégier les circuits sécurisants de la vieille économie par rapport à la nouvelle, trouve-t-elle aussi de nombreux adeptes.

La rupture est consommée du point de vue des principes et standards traditionnels de la vieille économie revus, non pas à cause d'un défaut d'applicabilité ou une défaillance propre, mais à cause d'une mutation de l'environnement dans lequel les entreprises baignaient naturellement.

Le changement du contexte induit irréversiblement et impérativement celui du contenu, la spécificité d'une approche quelconque est conditionnée par celle des éléments composant son environnement, idem pour le e-commerce qui apparaît être encouragé par certains bouleversements majeurs de la scène économique, notamment :

- La crise des modèles classiques : l'accès aux nombreux réseaux et autoroutes de l'information a créé un nouvel espace commercial et une nouvelle culture de consommation rend difficile toute approche conventionnelle du marché. En effet, la "profusion" des informations en circulation sur le Web ne fait que renforcer le marasme des usagers et des professionnels à faire face au "déluge" informationnel dit "*information overload*".

- Les nouveaux modèles proposés sont aussi différents les uns des autres qu'ils le sont par rapport à ceux de la vieille économie, les "screen entreprises" ont leurs propres règles et leurs propres contraintes, elles proposent une nouvelle économie du savoir axée autour du contenu plutôt que du contenant et sont ainsi appelées à devenir les nouvelles locomotives à forte plus-value économique. La maîtrise des changements induits par ce nouveau contexte est celle de la satisfaction des besoins indéfinis "unarticulated needs" par un effort constant d'innovations et de renouvellement de l'offre. Conséquence logique : le marché est devenu très mouvant et les clients infidèles du fait que l'instabilité des mœurs, des standards et des a-priori culturels est le seul mot d'ordre autour duquel un début de consensus se bat.

-

2) Essai de définition du commerce électronique :

Etymologiquement, Le commerce électronique est une combinaison du terme « commerce » qui a traditionnellement le sens de circulation de biens entre personnes avec genèse d'une contrepartie comportant une plus-value financière et du terme « électronique » qui renvoie naturellement aux notions de transmission et de gestion des données informatiques. Le mot composite obtenu de ce mélange renvoie à une définition du commerce électronique appréhendé comme : "l'ensemble des procédés informatiques, applications, systèmes et réseaux permettant aux entreprises de faire des offres de produits et de services ainsi que des transactions y afférentes et ce, en temps réel et d'une manière interactive".

Cette définition que j'avance n'a pas la prétention d'être complète ni même précise, mais pourra être considérée comme un survol des éléments composants le e-commerce, à savoir, l'offre de service et la transaction effectuée en ligne.

Le commerce électronique a la particularité par rapport au commerce traditionnel de véhiculer des biens immatériels sur des supports virtuels et réaliser cependant une véritable plus-value financière. Les business models proposés sur le marché répondent au souci des entrepreneurs de proposer des solutions et des approches réalistes et rentables des offres de services, mais cela suppose une adhésion d'un public de consommateurs intéressés au point de passer de l'expression de la demande à la réalisation de la transaction.

La virtualisation du marché ainsi entamé concerne à la fois la commercialisation des informations elles-mêmes (toutes données qui peuvent être enregistrées, lues, visionnées ou exploitées à partir d'une séquence de bits et cela englobe la musique, les images, les bases de données...etc) et celles de biens matériels offerts par voie télématique ou virtuelle (dans ce cas, le bien est traité comme une information, le processus de la logistique de production, du transport et de livraison du produit en question qui s'y rattachent est considéré comme accessoire).

Etrange logique dans laquelle tout le mécanisme sacro-saint de l'économie classique, basée sur la production industrielle comme principale source de la "richesse des nations", perd son rôle, pour passer au rang de simple fournisseur d'une nouvelle économie, maniant les symboles et les chiffres et créant de la valeur ajoutée, par le simple fait de son existence.

La circulation de biens n'est plus le facteur déterminant de la prospérité commerciale ni le seul créateur de richesse pour les Etats, le développement peut aussi être induit par le degré de réussite à exceller au niveau de l'économie du savoir. En vérité, c'est une aubaine aux pays dits en voie de développement d'induire une dynamique susceptible de les faire rejoindre le club des autres plus développés, à condition de pouvoir dépasser l'insurmontable "dotcom gap"⁴² qui handicape encore plus le développement des pays d'Afrique, dont notre pays fait partie.

Le développement économique peut de ce fait être revu par la mise en place de structures de promotion de la Netéconomie comme moyen de faire fructifier l'économie sur des créneaux inexplorés et atteindre des objectifs impossibles à réaliser dans le cadre des modes d'action traditionnels (la promotion du produit national ou l'image du pays à travers le Net aura autant d'impact qu'une promotion auprès des médias de tous les pays du monde). Par ailleurs, il est également possible de récolter la plus-value à travers la maîtrise des nouvelles technologies (production de logiciels, d'applications, solutions e-business...etc) qui ne nécessitent que peu d'investissements financiers, mais réclament beaucoup de compétences humaines et un haut degré de qualification. Le positionnement sur les créneaux des nouvelles technologies peut procurer des avantages concurrentiels importants aux pays en voie de développement, qu'ils ne pourront pas obtenir sur les autres secteurs industriels.

Les mécanismes du commerce électronique sont perçus comme générateurs de valeur ajoutée conjointe, à la fois pour le client et pour l'entreprise. Le bien ou le service offert est agrémenté de services complémentaires avec plus ou moins d'outils sophistiqués de personnalisation. Cette forme de conditionnement commercial est perçue positivement tant au niveau du BtoC que du BtoB. Le commerce en ligne permet de diversifier les sources d'approvisionnement, les fournisseurs et le contact direct avec les producteurs, avec pour objectif réduire les coûts et baisser les prix, quitte à réduire les marges au profit d'un volume commercial plus important.

La jeunesse de ces supports est un facteur déterminant dans la stratégie de positionnement des Netentreprises ; en effet, même si les pionniers se sont taillés une part de lion sur les segments de clientèle, les nouveaux venus pourront bien eux aussi se tailler des parts à coups d'innovations et de créativité. En effet, en cas de changement technologique, il est vrai que le large emploi des techniques proposées en premier lieu procure une clientèle fidèle au pourvoyeur, la dynamique veut que les nouveaux produits plus performants sont très vite adoptés au détriment des anciens (chose valable au niveau de l'industrie des logiciels de jeux et programmes informatiques), la notion de "fidélité" des cyberconsommateurs restant une variable très aléatoire.

La fidélisation est d'abord une affaire de socialisation et de construction de relations privilégiées avec les clients, pris individuellement, et non collectivement. La fidélisation est un processus d'apprentissage de part et d'autre de la communauté des e-commerçants et des cyberconsommateurs, de la manière de faire du business-model proposé (aspects techniques et économiques) un espace de relations conviviales (valeurs de dialogue et de sécurité) comme condition sine qua non de création de valeur ajoutée aux produits et services

⁴² Voir "nouvelle économie " du même auteur.

proposés, c'est aussi le passage de la logique technologique du *push* à celle de la démarche du *pull* (demand pull) qui seraient traités ultérieurement.

Conscients de cet état de fait, le but poursuivi par les e-commerçants est, dès lors, axé sur des valeurs autres que purement commerciales, la croissance à long terme, la qualité de la plate-forme du site, la fiabilité des transactions. La célérité et l'efficacité du service rendu sont autant d'objectifs concrets et quantifiables qui priment sur la recherche de rentabilité financière à court terme. Ce qui explique les stratégies, économiquement incorrectes, que certaines Neteentreprises mènent auprès de leurs clientèle (services gratuits, très bas prix, promotions exceptionnelles) ou vis à vis de leur politique d'investissement (des sites très sophistiqués, acquisitions des dernières technologies, recrutements de personnel de haute technicité, pertes financières, endettement). Le but est d'arriver à intégrer le client dans une communauté d'intérêts mutuels avec l'entreprise, avec qui il va créer de la "life time value" ou valeur ajoutée à vie, plus que la simple recherche de contacts sporadiques.

Les e-commerçants ont compris que tout l'art de faire des affaires sur le Net, réside dans la capacité à surmonter l'obstacle principal, également le plus important, à savoir, l'absence de contact direct entre les deux pôles de l'acte de vente/achat. La "screen culture" sied bien aux jeunes, adeptes du tout virtuel, mais très peu aux plus âgés qui s'y mettent par nécessité plus que par leur bon vouloir.

Quelque en soient les causes et les conséquences, il est certain que le client est devenu le centre de la logique commerciale du e-commerce, le produit et les circuits commerciaux sont mis à son service et adaptés pour sa satisfaction. L'interactivité avec ce dernier est de ce fait perçue comme l'alpha et l'oméga de toute approche marketing, transactions d'affaires et relations durables avec le marché.

3) Les facteurs de succès du commerce électronique

Plusieurs facteurs conditionnent la pérennité et la prospérité, encore fragile, de la Netéconomie, notamment :

- le fort soutien des capitaux privés aux initiatives du e-commerce, jugées potentiellement rentables et la mise sur le réseau des entreprises du "hard and concrete",
- la baisse des coûts d'acquisition des outillages et matériels informatiques nécessaires à son expansion,
- l'émergence d'une "génération Net" qui regroupe les entrepreneurs et les cybercommerçants, ayant des aspirations convergentes et travaillant en très forte connectivité.
- un élargissement des limites géographiques des marchés et des horizons de leurs acteurs, offrant des possibilités d'affaires toutes nouvelles,
- l'élargissement de la base des utilisateurs du Web, comprenant ainsi tous les niveaux sociaux, d'âge et de degré de maîtrise de la "Web culture", des technologies permettent des niveaux d'interactivité et des degrés de dialogue entreprise/client très différenciés.
- Le grand nombre d'internautes à la base permet de cibler des micro-niches sur le marché à forte valeur ajoutée.
- le gain de rapidité pour les consommateurs qui acquièrent la possibilité de rechercher, par le biais des moteurs de recherche, toutes les opportunités d'affaires au rapport qualité/prix le plus intéressant, même celles qui ne sont pas disponibles sur le marché local.
- le partage des informations entre les différents groupes d'entreprises et entre différents opérateurs travaillant en réseau dans le cadre d'entreprises virtuelles.
- la capacité pour les entreprises de gérer les informations relatives à leur marché, à leur clientèle, aux activités de veille économique et de marketing,
- la capacité de promouvoir les spécificités (nationales, ethniques, communautaires, culturelles, religieuses ou régionales) au service des actions commerciales, publicitaires et positionnements très spécifiques (peer groups, closed users groups, groupes d'entraide etc ...).

Et malgré leur caractère impératif, toutes ces exigences et toutes ces contraintes technologiques ne sont pas ressenties comme insurmontables même si leurs coûts sont assez importants.

Toutefois, il est bon de rappeler que la Netéconomie est et restera prisonnière de certaines faiblesses intrinsèques qui demeurent, à court et à moyen terme, handicapants pour sa capacité de prospérer comme le pronostiquaient les analystes et autres apprentis devins financiers. En effet, force est de constater que si la

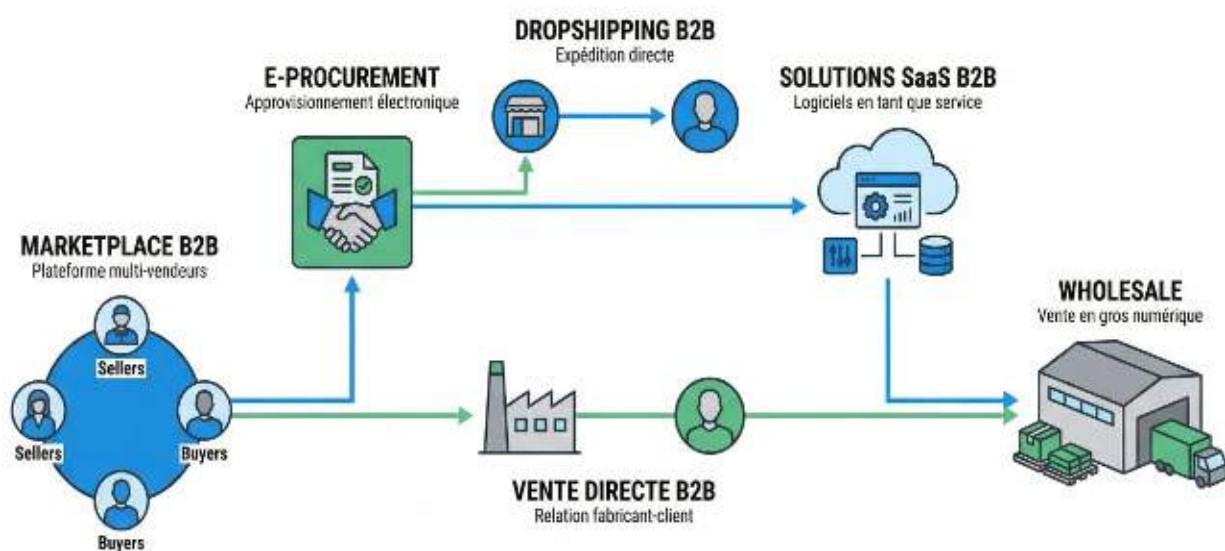
Netéconomie a nettement progressé durant les cinq dernières années, même si elle n'a jamais atteint les sommets prévus sur lesquels tablaient les opérateurs Netéconomiques (entrepreneurs, business-angels, spéculateurs boursiers etc...). Aussi, la déception fut-elle à la hauteur des attentes et certaines morts de start-up sont dues en grande partie à leur incapacité d'honorer les engagements de leur business models dans les termes précis du business plan. Parmi les déceptions de la Netéconomie, les risques inhérents aux paiements électroniques, quoi que largement maîtrisés, sont toujours présents dans les esprits des cyberconsommateurs et empêchent l'explosion des volumes de transactions en ligne ; la rude concurrence sur les marchés n'a pas été suivie d'un élargissement de ces derniers dans les proportions prévues. Bref, la progression était juste *arithmétique* mais pas *exponentielle*.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les stratégies d'entrée sur Internet sont entreprises sur la base d'actions rationnelles et une démarche méthodologique. Néanmoins, les délais et les priorités de cette e-transformation diffèrent d'une entreprise à une autre selon ses contraintes et ses choix de positionnement propres. Mais, en général une proportion d'un tiers des entreprises optent pour des stratégies étalées entre deux à trois ans, ce moyen terme est jugé comme étant le plus efficace pour se sensibiliser aux a priori technologiques et managériaux nécessaires à leur e-transformation, les prévisions rationnelles et réalisables prennent le pas devant les pratiques enthousiasmées des premières années de la Webrévolution⁴³.

La deuxième remarque est que la grande part des entreprises estiment que le Net est un outil de réduction des coûts, cette conviction vient du fait que ces mêmes entreprises, mises en face de l'urgence de piloter une e-transformation, voudront bien y retirer un bénéfice certain, les coûts d'entrée étant assez importants, le retour sur investissement peut difficilement se réaliser par des gains issus de leur activité e-business considérables ou autre avantages liés à la simple présence sur le Web. Piloter cette e-transformation tout en réduisant les coûts est dès lors considérée comme le credo de leurs actions, envisagée par un meilleur rendement du Webmarketing et une simplification du contact avec les partenaires.

Enfin, il est aussi précisé, concernant le volet relatif aux outils de réussite ou de freinage des efforts de e-transformation, que les soucis relatifs à la "résistance humaine" sont à la une des raisons qui entravent les efforts de mise à niveau managériale dans le sens d'une intégration Web. Ce phénomène de résistance aux changements est connu dans le milieu managérial depuis plusieurs décennies, étant rappelé que seule la mise en place progressive d'une culture Web doublée d'efforts de motivation permettra à terme de trouver la meilleure voie d'implication des ressources humaines dans ce processus.

MODÈLES B2B DANS L'E-COMMERCE : L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE



Key statistic
30% des ventes B2B mondiales d'ici 2024

Avantages
Efficacité, Transparence, Scalabilité

⁴³ Ces données sont reprises sur l'enquête e-transformation, réalisée par benchmark group du 28 mars 2002, disponible sur www.journaldunet.com.

4) La croisée des chemins pour les petits projets d'e-commerce

Le commerce électronique connaît un mouvement de mutation perpétuelle et se trouve constamment en état d'apprentissage tirant des leçons des conséquences apprises sur le terrain de la pratique. En effet, il est certain que les business models BtoC qui ont vu le jour ont tous été testés avec plus ou moins de succès et qui il est également certain que peu de succès ont été enregistrés par rapport à toutes les créations d'entreprises qui ont eu lieu ; il est même prouvé que le taux de mortalité infantile est très élevé au sein du milieu Netentrepreneurial.

Un constat se dégage à cet effet, concernant le virage constaté chez les Netentreprises du BtoC qui se convertissent massivement au BtoB. En effet, les premières expériences du BtoC ont vite montré qu'elles n'étaient pas rentables, le contexte économique n'étant pas encore prêt pour permettre son développement, les start-up ayant choisi de s'engager dans cette voie, se sont trouvées acculées à changer de cap ou à disparaître faute de marchés et de clients.

En effet, le BtoC n'a pas tenu les promesses attendues, les entrepreneurs ont amorcé un grand virage, tentant de sauver ce qui pouvait l'être en ciblant les activités du B to B. Les business models axés originairement vers le commerce avec les particuliers sont désormais tournés vers les professionnels.

Les efforts consentis sont énormes, car les coûts de cette réorganisation sont lourds avec des chances de succès tout aussi aléatoires, néanmoins, la seule certitude concerne l'idée que le marché des professionnels est potentiellement plus porteur que celui des particuliers. Le passage du BtoB au BtoC est perçu par les milieux des Netentrepreneurs comme un véritable exode et les cybermarchands, petits ou grands, sont convaincus que le modèle du BtoC ne fonctionnera jamais.

La métamorphose des Netentreprises vers des modèles compatibles BtoB, est cependant une action très risquée du point de vue rentabilité à dégager. Les entreprises qui tentent l'aventure sont pour la plupart des novices du BtoB comme elles l'étaient pour le BtoC. Le changement de cap est calqué sur les tendances du marché en adoptant, pour la grande majorité d'entre elles, des approches "me too" très mimétique et peu rentables. L'absence d'une stratégie cohérente de base pour piloter le changement de cap induit des pertes d'efforts et la mise en pratique de business models déjà existants. Les seules gagnantes sont les Netentreprises ayant réussi à se positionner sur une niche porteuse en innovant sur le produit et la clientèle cible. Le marché étant très fluctuant et avide d'innovations, seules les Netentreprises qui réussissent le pari de la créativité et de la réactivité peuvent espérer survivre.

En effet, le marché favorise les passages de mode, caractérisées par des périodes très favorables à certains produits et services, très prisées par les cybermarchands, ces modes génèrent un chiffre d'affaires très important mais uniquement sur de courtes périodes. Le risque pour les Netentreprises nouvellement venues sur le marché du BtoB, est de se faire prendre au piège de la facilité apparente au lieu de se mettre à chercher des créneaux porteurs de valeur ajoutée réelle et durable.

La tentation des Netentreprises engagées dans le BtoB est de se contenter de dégager des revenus beaucoup plus par des recettes publicitaires que par des recettes dégagées par l'exploitation du business model en question, étant rappelé d'un autre côté que les dépenses publicitaires engagées pour le passage au nouveau business model ne laissent place à aucune marge d'erreur ni à aucun retard d'exécution. Les enjeux financiers étant importants, la machine managériale devra donc être réglée avec précision pour ne point être un facteur de blocage des actions engagées.

Par ailleurs, la rapidité a joué pour et contre les Netentreprises favorables au saut du BtoB, ainsi, en cas de retards dans la mise en œuvre des stratégies de transformation de leurs business models, les retardataires payaient au prix fort le temps perdu, car les opportunités d'affaires projetées pourraient être mises sur pied par des Netentreprises concurrentes, et faute d'être le premier sur le marché, les chances de s'y intégrer s'amenuisaient d'autant. Cependant, il est utile de rappeler que le personnel de l'entreprise joue un grand rôle dans la réussite de ce changement de stratégie. Aussi, est-il urgent pour les managers de veiller à désamorcer les réticences internes et autres difficultés de coordination du personnel de l'entreprise aussi bien que de développer les qualifications nécessaires pour piloter de telles stratégies.

Diverses étapes à respecter de la part d'un cybermarchand :

- Réservation d'un nom de domaine,
 - Dépôt, complémentaire de marque éventuelle (différente de l'originale),
 - Obtention des droits de propriété intellectuelle,
 - Dépôt d'un dossier de création d'entreprise auprès des autorités concernées,
- Par ailleurs, il devra aussi veiller au :
- Respect de la législation nationales et des dispositions internationales relatives aux modes de commerce en ligne ou, s'ils n'existent pas des législations portant clauses similaires, celles relatives à la vente à distance.
 - Respect des conditions de forme et de fond dans l'établissement des contrats informatiques et des contrats avec les clients et les fournisseurs,
 - Respect des règles juridiques et d'éthique du métier en matière de marketing et de webmarketing,
- Respect des règles édictées en matière de signature électronique et de certification des documents contractuels.

5) Small and connected is beautiful : la petite voie de la sagesse

Certains projets de e-commerce ne sont pas tous des projets à forte capitalisation, ni bâtis sur la base de levées de fonds monumentales comme cela fut le cas pour Amazon, E-bay, Yahoo et autres petites Netentreprises très médiatisées de la nouvelle économie⁴⁴.

Les petites Netentreprises ayant débuté avec leur "love money" et les petites épargnes individuelles, sont aussi nombreuses qu'actives. Les business models ainsi mis en place sont en grande majorité calquées sur des activités commerciales concrètes, transposées en ligne par les promoteurs. Ces business-models adoptent ainsi des stratégies de développement basées sur une bonne dose de réalisme économique, le but étant de promouvoir une expansion des activités parallèles aux capacités réelles de la Netentreprise ainsi créée.

L'avantage est de se mettre à la hauteur des capacités du marché cible et de le tester avant de tenter toute aventure et éviter ainsi l'erreur commise par certaines Netentreprises de plus grande importance, en jouant la carte de la confiance en lieu et place de celle de la prudence.

Le marché du Net offra à ses débuts de larges perspectives de développement et des opportunités de croissance immenses, ceci était vrai pour les start-up des premières heures qui ont su profiter de la vague ascendante et bâtir les immenses parts de marchés à l'échelle planétaire qu'on connaît. Néanmoins, il est remarqué que l'heure de l'euphorie étant passée, les entreprises nouvellement arrivées sur le cybermarché sont divisées en deux catégories différentes :

- Les premières, dotées d'un capital risque important et ayant les faveurs des investisseurs ciblent des marchés à forte valeur ajoutée, avec des objectifs aussi clairs qu'ambitieux : faire la promotion de ses produits le plus largement possible et s'assurer une pénétration maximale sur les marchés cibles. L'ambition affichée est parfois planétaire et pour ce faire, la rentabilité immédiate et le retour sur investissements ne sont pas les objectifs prioritaires pour les promoteurs. Ces Netentreprises sont de ce fait, de grosses consommatrices de capitaux et épongent des pertes énormes au niveau du bas du bilan en campagnes de promotion et de services gratuits, la forte médiatisation de leur nuit de ce fait plus qu'elle ne les renforce. Ces géants aux pattes d'argile auraient pu avoir toutes les chances de leur côté pour devenir des forces potentielles du marché si elles avaient opté pour des stratégies prodiguées.
- Les deuxièmes, sont celles qui ont opté pour la démarche de la fourmie, travaillant patiemment et continuellement, tout en gardant les pieds sur terre et en affichant des objectifs réalistes et réalisables. Ces mini-start-up bâties sur des modèles de commerce traditionnel solides ont, en effet, toutes les chances de réussir sur le Net, en raison d'une solide réputation et d'une maîtrise réelle de leurs niches de marché. Ces ouvrières de l'ombre se tiennent loin des lumières des médias et loin des standards de capitalisation (en dizaines de millions) des autres Netentreprises. Aussi, ces mini-dotcoms très fébriles risquent-elles de dépasser mêmes les entreprises du "hard and concrete".

Cette deuxième catégorie de petites dotcoms regroupe tous les professionnels du secteur tertiaire ou les professions libérales qui voient dans le Net une manière d'étendre leurs activités. L'avantage de ce type de positionnement est certain car il rentre de plein-pied dans le cadre du rapprochement du client par de nouvelles formes de communication. La réputation et la notoriété du cybermarchand ou du prestataire de service étant déjà acquises dans leur relation avec les clients, la proximité géographique et la présence

⁴⁴ Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered, Ernst Friedrich Schumacher, published 1973.

physique de ces derniers sont très rassurantes et créent un climat de réelle complicité entre les deux pôles de la relation e-commerciale ainsi établie.

La proximité et la petite taille ont leurs avantages (flexibilité, disponibilité, proximité, rapidité) ce qui fait que les mini-dotcoms sont perçues comme le véritable moteur de la Netéconomie dans l'avenir. En effet, il est certain que la profusion de ces mini-dotcoms assurera une cohérence d'ensemble à la Netéconomie qui commence à prendre de l'âge et de la maturité économique. Elles réussiront à terme à combler les segments de marché non couverts par les géants du Net et d'un autre côté, elles dégageront une plus-value certaine et un chiffre d'affaire stable, en veillant à assurer le cash-flow nécessaire à la survie de toutes entreprises. Ces recettes ont fait la réussite de certaines mini-dotcoms, que les défuntées Boo.com et Pets.com auraient bien souhaité connaître.

Les mini-dotcoms profitent de la capacité d'ouverture qu'offre Internet pour proposer des services une échelle géographique dépassant leurs lieux d'implantation avec la possibilité de profiter des niches de marché plus spécialisées pour se positionner, avec au retour une valeur ajoutée plus importante que dans les segments de marchés plus concurrentiels.

Le nombre de ces sites marchands en France au début 2001 était de plus 2700, dont les activités étaient ventilées comme suit :

- 20 % vendaient des produits alimentaires,
- 15,2 % vendaient des matériels informatiques,
- 14 % vendaient des produits culturels (livres et CD),
- 10 % vendaient des services liés à l'industrie du voyage et du tourisme⁴⁵.

Les mini-dotcoms réussissent en adoptant des stratégies prudentes et rationnelles de gestion propres à la petite entreprise ; la proximité et la maîtrise de leurs segments de marché est jugée plus profitable que la stratégie de *Big bang*, corollaire d'une expansion illimitée sans souci de maîtrise. La recette est d'ailleurs payante, en témoigne la pléthore de petits sites de e-commerce ou d'enchères en ligne, domiciliés chez les grands portails, et générant au passage de dizaines voire de centaines de milliers de dollars à leurs propriétaires "Certains particuliers tirent l'essentiel de leurs revenus de leur seule page basique de cybercommerce hébergée chez nous" déclare Shannon Ledger, directeur général chargé du commerce chez Yahoo⁴⁶.

Par ailleurs, les mini-dotcoms profitent également de la réduction des coûts de publicité et de communication sur le Net pour se mettre à cibler activement leurs niches de marchés et de mieux se rapprocher de leur clientèle. Les nouvelles options de marketing qui s'offrent ainsi sont plus performantes et moins coûteuses que celles opérées via les médias traditionnels. L'équation coût/rentabilité devient dès lors très positive.

A titre d'exemple, on peut citer le cas fort médiatisé de la faillite de la défunte start-up Pets.com qui, malgré un bon business plan et une capitalisation de départ assez conséquente, a été forcée d'abandonner la course en raison d'une défaillance de son business model. En effet, elle avait affiché dès le début de trop grandes ambitions prétendant vendre tous les produits d'animaux, même ceux à faible marge, avec des prix 10% inférieurs à ceux du marché ; les coûts de transport et de logistique étant assez élevés, la rentabilité devenait impossible à atteindre. Les entreprises qui ont réussi sur ce marché, étaient principalement celles qui ont ciblé les produits rares ou spéciaux ayant une haute valeur ajoutée.

Néanmoins, le e-commerce garde toutes ses contraintes aussi bien pour les mini-dotcoms que les big-dotcoms, notamment la nécessité de fournir un service de qualité dans les délais et les conditions fixées. En effet, le chemin du cybercommerce peut devenir vite une zone piège pour les start-up, car toutes les idées entreprises ne seront pas toutes validées par le marché, ni ne feront absolument long feu, si des conditions matérielles et environnementales favorables ne sont pas réunies. En fait, les chances de réussites dépendent, non pas seulement de la pertinence du projet, mais aussi de la disponibilité des niches de marchés à combler et des habitudes de consommation de la clientèle cible, qui diffèrent selon les pays et les régions ou bien se trouvent influencés par un besoin social qui n'a pas toujours l'aspect commercial (les sites comme elance.com a été submergé lors de sa création par les demandes des travailleurs indépendants et des entreprises à la recherche de cette catégorie de collaborateurs).

⁴⁵ voir: www.webmarchand.com.

⁴⁶ www.Business-week.com. rubrique e-biz du 22/10/2001.

6) La faible rentabilité du e-commerce: les causes et les conséquences

Le secteur du commerce BtoC a été malmené depuis l'e-crash de septembre 2000 et cette situation ne fait que confirmer la tendance à la débâcle des business models de ce secteur. En effet, des sites américains comme e-toys, autobytel et Amazon qui n'arrivent toujours pas à atteindre le seuil de rentabilité et des sites européens comme C-mescourses.com et Casino ont fermé boutique, n'ayant pas de visibilité pour une éventuelle rentabilité future.

Ce qu'il faudra en fait c'est analyser les habitudes de consommation des cyberclients pour en comprendre les mécanismes d'achats et les motivations qui les animent. En fait, il est précisé que le nombre d'internautes augmente sans cesse et que la notoriété des sites commerciaux ainsi que le nombre de leurs visiteurs connaissent la même trajectoire ascendante. Cette progression est aussi ressentie en ce qui concerne le chiffre d'affaire enregistré qui est en nette augmentation d'année en année.

Pour les cybermarchands, le problème ne concerne pas l'audience mais il est relatif à l'atteinte du seuil de rentabilité et l'amortissement de toutes les dépenses engagées pour mettre en place cette activité en ligne, car généralement le produit des ventes n'arrive pas toujours à couvrir les taux de rendements nécessaires pour la "rentabilité" du projet. Les cybermarchands continuent à perdre de l'argent tout en augmentant leur chiffre d'affaire ; en fait, dans le domaine du e-commerce qui dit chiffre d'affaire, ne dit pas impérativement profits.

Le souci de maîtriser les coûts du projet et les coûts des transactions ainsi que d'offrir des produits à des prix compétitifs (parfois moins cher que le marché) sont les contraintes à gérer au quotidien par les cybermarchands, ces contraintes sont donc le nœud du problème de la rentabilité et se situent au centre du business plan de l'entreprise. D'ailleurs, les estimations de croissance ont toujours tablé sur une rentabilité future qui ne se concrétisera qu'après plusieurs années d'exploitation. Cette particularité propre aux Netentreprises fait qu'elles gardent le soutien et la confiance des investisseurs et des opérateurs boursiers même quand elles publient leurs résultats annuels négatifs.

Les sites marchands envisagent, presque tous, la rentabilité pour 2004. En fait cette année est d'ailleurs considérée comme charnière pour assurer la sortie du tunnel du e-commerce BtoC. Aucune explication statistique ou rationnelle n'est donnée pour comprendre les raisons qui poussent tous les opérateurs du Net à se fixer une telle échéance. Mais, une chose est sûre cependant, les cybermarchands sont en nette progression et leur webmarketing est d'autant affûté et devient plus efficace par la pratique. L'avenir, s'il n'est pas tout rose n'est pas morose non plus.

En effet, l'avenir est marqué par un réel sens du professionnalisme, l'e-commerce est sorti de l'enfance et a traversé sa crise d'adolescence et les entrepreneurs qui ont survécu ont désormais les pieds sur terre au même titre que les investisseurs ont les yeux rivés sur leurs calculatrices. En effet, les cybermarchands ont commencé à envisager la gestion du e-business comme une affaire de logique économique, l'e-business n'est plus dès lors une aventure mais une entreprise économique et les business models moins axés sur la technique et le service rendu. L'écrasante majorité des premiers business models qui avaient négligé la "manière de faire de l'argent", ont tous périclité ou sont actuellement en agonie. La fragilité des modèles d'affaires proposés ne provenait pas de leur manque d'intérêt ou d'un défaut de présentation mais de l'enthousiasme des entrepreneurs croyant que la manne financière est éternelle et que la rentabilité se concrétisera toute seule. C'est cet état d'esprit doublé d'un zeste d'amateurisme et de beaucoup de fougue juvénile, qui ont fini par précipiter "l'hécatombe" de l'après e-crash.

Les bons vieux principes afférents au retour sur investissement, aux plans de financement, aux marges bénéficiaires, à la maîtrise des coûts et à l'équilibre du bilan refont surface dans les discours et dans les plans stratégiques. Le retour aux principes de la vieille économie se fait plus pressant, mais les contraintes du cybermarché étant différentes, l'application des règles de rationalité économique ne se fait pas avec autant de rigueur qu'il l'est dans le milieu économique du "dur".

Dans la réalité, et contrairement aux idées reçues, l'acte de vente via e-commerce a un prix de revient plus élevé que celui au niveau d'un magasin traditionnel, certes, les prix des produits proposés peuvent être moins chers en raison de la désintermédiation des circuits d'approvisionnement du cybermarchand, mais il suffit d'y intégrer les coûts d'amortissement des infrastructures (matériels, logiciels, R & D...etc.) et des frais de gestion des stocks, pour se rendre compte que le coût "réel" de la transaction devient prohibitif.

Le e-commerce devient une affaire peu juteuse pour les infomédiaires, ce qui a provoqué l'exode massif vers le BtoB. Seules les entreprises ayant une présence physique avec toute l'organisation logistique qui en découle, ont pu tirer profit et faire fructifier leur chiffre d'affaire via la clientèle en ligne qui s'ajoute à celle déjà acquise dans le réel.

Les sites marchands du BtoC sont donc mis au banc de l'accusé par les investisseurs et autres business-angels, accusés d'être des gouffres financiers sans fond. Leurs difficultés à s'imposer auprès des clients, comme c'est le cas du BtoB, vient aussi des habitudes des internautes, qui recherchent l'information sur le Web avant de faire leurs achats sur les magasins proches. La tendance se trouve renversée, ce sont les "clicks and mortar" qui recueillent les fruits de leurs engagements sur le Net, au grand désespoir des "clicks only" qui se retrouvent dans des difficultés insurmontables après qu'elles se sont rendu compte de leur situation de géants aux pieds d'argile. Les "clicks and mortar" risquent d'être les seules à survivre au passage à l'âge adulte de la Netéconomie.

En effet, la stratégie des "clicks and mortar" tient ses promesses⁴⁷ et la tendance consiste pour ces dernières à intégrer leur gestion Web au cœur même du processus managérial de leurs entreprises ; le marché est désormais envisagé dans sa globalité et appréhendé unanimement par toutes les composantes de l'entreprise. La dichotomie entre gestion Web et gestion classique n'a plus d'objet et les actifs sont gérés dans le cadre d'une stratégie commune, le site de l'entreprise considéré comme un outil pour démarcher les clients et susciter la consommation et les points de ventes comme des espaces de conclusion des ventes, de fidélisation des clients et de gestion des réclamations et autres services après ventes. La présence physique rassure et met en confiance les clients qui identifieront le site à l'entreprise et lui feront davantage confiance. La reconquête des "brick and mortar" de l'espace du e-business, sous leur nouvel habillage de "click & mortar" marquera l'ère de la fin des start-up de première génération, qui s'effondreront en raison de la pénurie de financements, au profit de Netentreprises aux assises plus concrètes, aux visions du marché plus rigoureuses.

7) La signature électronique : les clés du paiement en ligne

La robustesse d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible, et celle de l'économie numérique contemporaine repose fondamentalement sur la sécurité des systèmes de paiement et d'authentification en ligne. En 2025, les transactions numériques mondiales dépassent 10 billions USD annuellement, et 73% des consommateurs utilisent prioritairement des méthodes de paiement électronique. Dans cette infrastructure critique, la signature électronique se présente comme un ensemble sophistiqué d'outils techniques de cryptographie, d'authentification biométrique et de certification numérique. La clé cryptographique moderne génère un code d'authentification infalsifiable certifiant l'intégrité, l'authenticité, la non-répudiation et l'horodatage incontestable des documents et transactions conclus en ligne.

Techniquement, le cryptage contemporain s'appuie sur l'infrastructure à clé publique (PKI - Public Key Infrastructure) utilisant des algorithmes asymétriques avancés. Cette infrastructure repose sur deux composants cryptographiques complémentaires : la "clé publique" accessible et vérifiable auprès d'autorités de certification accréditées, et la "clé privée" secrète et personnelle, sécurisée dans des modules HSM (Hardware Security Modules) ou directement dans des dispositifs sécurisés comme les smartphones équipés de puces cryptographiques dédiées (Secure Enclave sur iPhone, Titan M sur Android). L'émetteur crypte son empreinte numérique avec sa clé privée en utilisant des algorithmes de hachage cryptographique robustes (SHA-256, SHA-3) combinés à des schémas de signature RSA-4096, ECDSA ou EdDSA selon les standards contemporains. Le destinataire peut vérifier et décrypter cette signature avec la clé publique correspondante, garantissant ainsi l'authenticité et la non-altération du document.

Juridiquement, la signature électronique qualifiée (niveau eIDAS le plus élevé en Europe) constitue un procédé d'identification fiable légalement équivalent à la signature manuscrite, garantissant un lien juridiquement contraignant avec l'acte auquel elle se rapporte. Cette signature possède désormais les mêmes caractéristiques probatoires que celle sur support papier traditionnel et engage pleinement son émetteur au contenu véhiculé. C'est un acte d'authentification juridiquement reconnu rattachant le document à son signataire de manière incontestable. Son importance est cruciale pour l'ensemble des activités commerciales numériques : conclusion de contrats dématérialisés, paiements en ligne sécurisés, procédures administratives électroniques, actes notariés numériques, et transactions financières de toutes natures.

L'émetteur de la signature électronique est juridiquement responsable de la protection et de l'emploi de sa clé privée cryptographique. Tout usage de cette dernière l'engage personnellement et juridiquement, étant le garant exclusif de sa non-divulgation et de sa sécurisation contre accès frauduleux. Les dispositifs contemporains intègrent des mécanismes de sécurité multicouches : authentification biométrique (empreinte digitale, reconnaissance faciale, iris), codes PIN robustes, détection d'anomalies comportementales par IA, et systèmes de révocation immédiate en cas de compromission. La responsabilité de sécurisation s'est ainsi renforcée proportionnellement aux outils disponibles.

⁴⁷ Position qui a été largement analysée et défendue dans un précédent ouvrage intitulé "Nouvelle Economie".

La responsabilité juridique et financière liée à l'emploi de signatures électroniques nécessite que les parties contractantes puissent obtenir des certificats numériques garantissant l'authenticité des signatures et l'intégrité complète des informations transmises. À cet effet, les Prestataires de Services de Confiance Qualifiés (PSCQ, anciennement PSC), régulés sous le règlement eIDAS européen et équivalents internationaux, délivrent des certificats numériques attestant l'authenticité. Ces certificats conformes aux standards X.509v3 incluent obligatoirement : l'identité vérifiée du titulaire, l'identité et signature numérique de l'autorité de certification, la clé publique certifiée, le numéro de série unique du certificat, la période de validité horodatée, les usages autorisés (signature, chiffrement, authentification), et les politiques de certification applicables.

Ces organismes certificateurs doivent obligatoirement recevoir une accréditation des autorités de supervision nationales et européennes (ANSSI en France, INCIBE en Espagne, Agentschap Telecom aux Pays-Bas). Ils peuvent être des entités publiques (comme Certigna DHIMYOTIS en France) ou privées accréditées (DocuSign, GlobalSign, DigiCert, Entrust). Les prestations de certification doivent respecter des standards de sécurité extrêmement rigoureux : audits de conformité réguliers, infrastructures redondantes certifiées ISO 27001, protections contre intrusions cybernétiques, et procédures strictes de vérification d'identité (KYC - Know Your Customer). Le règlement européen eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) de 2014, pleinement opérationnel et étendu par eIDAS 2.0 en cours de déploiement 2024-2026, définit le cadre juridique contraignant de responsabilité des certificateurs et établit la reconnaissance mutuelle des signatures électroniques qualifiées dans tous les États membres de l'UE.

Si le cadre légal de la signature électronique est désormais solidement établi dans la quasi-totalité des juridictions mondiales (Règlement eIDAS en Europe, ESIGN Act et UETA aux États-Unis, loi sur les signatures électroniques au Maroc depuis 2007 renforcée en 2020), l'objectif demeure de conférer à cette forme d'authentification la pleine reconnaissance juridique qu'elle mérite pour constituer un véritable outil performant au service de l'économie numérique. La signature électronique qualifiée possède désormais une valeur juridique totale conférant une force probante maximale aux documents auxquels elle est apposée. Ces documents sont recevables devant toutes les juridictions avec la même valeur légale que les documents papier avec signature manuscrite originale, voire une valeur supérieure du fait de l'horodatage certifié et de la traçabilité cryptographique incontestable⁴⁸.

En Europe, le principe fondamental de non-discrimination, consacré par le règlement eIDAS, interdit formellement aux États membres et aux juridictions de rejeter la validité juridique d'une signature électronique qualifiée au motif qu'elle ne se présente pas sous format papier traditionnel. Ce règlement, succédant à la directive pionnière de 1999, a harmonisé totalement le cadre juridique européen, créant un marché unique de la confiance numérique avec reconnaissance mutuelle automatique des signatures qualifiées émises dans n'importe quel État membre. Cette harmonisation a facilité exponentiellement les transactions transfrontalières et la digitalisation des services publics et privés.

Ainsi, la notion de signature électronique apparaît comme indissociable de celle d'écrit électronique, dont elle garantit l'authenticité et l'intégrité. Ce que les cadres juridiques internationaux ont consacré comme nouvel instrument juridique central, c'est fondamentalement l'écrit numérique probant, qui s'est imposé comme outil juridique dominant de formalisation des relations contractuelles commerciales, et les contrats entièrement dématérialisés sont désormais juridiquement contraignants au même titre que leurs équivalents papier. En 2025, plus de 82% des contrats B2B en Europe sont conclus et signés entièrement électroniquement, et 95% des procédures administratives publiques sont accessibles en format numérique signé.

Il est juridiquement établi que l'écrit électronique possède la même force probante que l'écrit papier traditionnel dans la mesure où, premièrement, il permet d'établir la preuve de conservation dans des conditions techniques garantissant son intégrité cryptographique (hachage, horodatage certifié, blockchain pour traçabilité immuable), et que les copies numériques présentent des caractéristiques vérifiables de fiabilité et de fidélité absolue à l'original grâce aux empreintes cryptographiques. Deuxièmement, l'écrit doit être lié de manière incontestable à son auteur par l'apposition d'une signature électronique qualifiée certifiée par un PSCQ accrédité.

Par ailleurs, les institutions financières demeurent des acteurs centraux de l'écosystème de paiement électronique, bien que leur rôle ait profondément évolué. Elles jouent désormais un rôle hybride : certificateurs d'identité numérique via l'authentification forte du client (SCA - Strong Customer Authentication imposée par la directive DSP2 en Europe), intermédiaires de paiement traditionnels, et facilitateurs de services financiers innovants en collaboration avec les FinTechs. Les banques ont dû s'adapter à l'émergence de nouveaux

⁴⁸ • Au Maroc : Loi signature électronique 2007, renforcée 2020.

acteurs : portefeuilles numériques (Apple Pay, Google Pay, PayPal avec 435 millions d'utilisateurs actifs), plateformes de paiement instantané (Stripe, Adyen, Square), cryptomonnaies et stablecoins, et systèmes de paiement open banking permettant l'initiation de paiements directement depuis comptes bancaires via APIs sécurisées.

Les institutions bancaires interviennent désormais à plusieurs niveaux de transactions complexes et interconnectées :

- Les opérations de paiement électronique domestiques instantanées entre opérateurs au sein d'un même pays, facilitées par des infrastructures comme SEPA Instant en Europe (transferts en moins de 10 secondes), FedNow et RTP aux États-Unis, ou systèmes nationaux similaires permettant des règlements temps réel 24/7.

- Les opérations de paiement transfrontalier entre opérateurs résidant dans différents pays, historiquement lentes et coûteuses via SWIFT, désormais accélérées par de nouveaux rails : SWIFT gpi (Global Payments Innovation) réduisant les délais à quelques heures, réseaux blockchain (Ripple, Stellar) permettant règlements quasi-instantanés, et initiatives comme mBridge connectant banques centrales pour paiements internationaux en monnaies numériques de banque centrale (CBDC).

- L'authentification forte des transactions via protocoles 3D Secure 2.0 intégrant authentification biométrique, analyse comportementale par IA détectant fraudes en temps réel, et tokenisation des données sensibles pour conformité PCI DSS, réduisant ainsi drastiquement les fraudes (taux de fraude carte bancaire en ligne réduit à 0,05% en 2025 contre 0,18% en 2015).

- La certification d'identité numérique des commerçants et cyberconsommateurs, facilitant la confiance dans les transactions e-commerce qui dépassent 6,4 billions USD mondialement en 2025, avec des systèmes de scoring de fiabilité, programmes de protection acheteurs, et mécanismes de résolution de litiges automatisés.

8) La signature électronique : les règles de base de la mise à niveau réglementaire

La signature électronique s'est imposée comme l'outil central de l'économie numérique marocaine, constituant le mécanisme fondamental de certification des transactions dématérialisées. Elle se distingue de la signature manuscrite traditionnelle par sa capacité à authentifier des documents numériques tout en garantissant leur intégrité cryptographique, leur non-répudiation juridique, et leur traçabilité horodatée. En 2025, le Maroc a achevé sa transformation numérique publique et privée, avec plus de 65% des procédures administratives accessibles en ligne et sécurisées par signature électronique, marquant une évolution considérable depuis les premiers travaux législatifs de 2000.

Historiquement, le Maroc a entamé sa réflexion législative sur la signature électronique dès juin 2000 avec le rapport préliminaire du comité interministériel chargé du développement et de la promotion du commerce électronique. Ce document fondateur a posé les jalons conceptuels et réglementaires nécessaires à l'intégration de la signature numérique dans le droit marocain. Après sept années de maturation législative, de consultations sectorielles et d'harmonisation avec les standards internationaux, le cadre juridique s'est concrétisé par la promulgation de la loi n°53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, adoptée le 30 novembre 2007 et publiée au Bulletin Officiel le 6 décembre 2007.

Cette législation pionnière, inspirée de la loi-type CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International) sur le commerce électronique et de la directive européenne 1999/93/CE puis du règlement eIDAS, définit juridiquement la signature électronique comme « une signature électronique sécurisée dont l'autorité de certification peut certifier, par l'application d'une procédure de sécurité conforme aux standards techniques internationaux, et délivrer à cet effet un certificat électronique qualifié attestant que la signature est particulière à son détenteur, qu'elle a été créée et apposée par ce dernier ou à l'aide d'un dispositif dont il a le contrôle exclusif, et qu'elle garantit l'intégrité immuable du document auquel elle se rapporte ».

L'article 6 de la loi 53-05 établit le principe fondamental d'équivalence fonctionnelle : lorsque la législation ou la réglementation marocaine exige la signature manuscrite de documents ou prévoit des conséquences juridiques spécifiques en l'absence de signature, cette exigence est pleinement satisfaite par une signature électronique sécurisée. Le législateur introduit ainsi une présomption légale d'authenticité : la signature électronique est présumée être celle du signataire déclaré, sauf preuve contraire apportée par la partie contestante. Cette inversion de la charge de la preuve renforce considérablement la sécurité juridique des transactions électroniques et facilite leur adoption massive par les acteurs économiques et administratifs.

La loi 53-05 a profondément modifié et complété le Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) de 1913, pilier du droit civil marocain, par l'introduction de dispositions spécifiques reconnaissant la validité juridique des documents électroniques. L'article 417-1 nouvellement inséré dispose que « le document établi sur support électronique est admis en preuve au même titre que le document sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions techniques garantissant son intégrité cryptographique ». Cette disposition révolutionnaire accorde une force probante égale aux écrits électroniques et papier, éliminant ainsi toute discrimination fondée sur le support.

L'article 417-2 du DOC modifié précise que « le document électronique a la même force probante que le document sur support papier. Toutefois, la fiabilité du procédé utilisé doit être établie par tous moyens ». Le juge dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation technique pour évaluer la robustesse des systèmes cryptographiques employés, la conformité aux standards de sécurité reconnus (ISO 27001, eIDAS), et la traçabilité des opérations. L'article 417-3 complète ce dispositif en stipulant que « lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve en déterminant par tous moyens le document le plus vraisemblable quel qu'en soit le support. La force probante des documents électroniques s'apprécie notamment eu égard à la fiabilité du système d'information, du dispositif de création et de vérification des signatures électroniques utilisées, et à tout autre critère technique pertinent ».

L'article 427 du DOC, relatif aux actes sous seing privé, a été complété par un paragraphe additionnel précisant que « lorsqu'il s'agit de documents électroniques, la signature électronique doit être apposée par la partie elle-même ou par son mandataire dûment habilité, conformément aux dispositions légales régissant la procuration électronique ». Cette exigence garantit le caractère personnel de l'engagement juridique tout en permettant la délégation de pouvoir de signature dans le cadre de procurations numériques certifiées.

Pour opérationnaliser ce cadre législatif, le décret d'application n°2-08-518 du 21 mai 2009 fixe les modalités de mise en œuvre de la signature électronique. Ce texte réglementaire définit les conditions d'accréditation des Prestataires de Services de Certification Électronique (PSCE), équivalents marocains des PSCQ européens. L'Autorité Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), devenue en 2016 l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications puis Agence de Développement du Digital (ADD) en 2024, assume la fonction d'autorité de supervision et d'accréditation des PSCE.

Les PSCE accrédités au Maroc incluent notamment Barid Al-Maghrib (opérateur postal historique reconverti en tiers de confiance numérique), Wafa Assurance (via sa filiale technologique), et plusieurs acteurs privés spécialisés. Ces prestataires délivrent des certificats électroniques qualifiés conformes aux standards X.509v3, utilisables pour l'authentification forte, la signature de documents juridiquement contraignants, le chiffrement de communications sensibles, et l'horodatage certifié. Chaque certificat contient les informations obligatoires : identité vérifiée du titulaire par procédure KYC stricte (Know Your Customer incluant pièces d'identité biométriques), clé publique certifiée, signature numérique de l'autorité de certification, numéro de série unique, période de validité, usages autorisés, et politique de certification applicable.

Le renforcement de 2020 du cadre juridique marocain, via la loi n°43-20 complétant la loi 53-05, a introduit des dispositions spécifiques relatives à l'identité numérique nationale sécurisée, aux services de confiance électronique étendus (cachets électroniques pour personnes morales, horodatage électronique qualifié, envoi recommandé électronique avec accusé de réception certifié), et à la reconnaissance mutuelle des signatures électroniques qualifiées émises par des autorités de certification étrangères accréditées selon des standards équivalents, notamment européennes sous règlement eIDAS.

En pratique, l'adoption de la signature électronique au Maroc s'est accélérée exponentiellement depuis 2015 avec plusieurs initiatives structurantes. Le programme e-Gov Maroc a dématérialisé massivement les services publics : déclarations fiscales électroniques obligatoires via SIMPL-TVA et SIMPL-IS de la Direction Générale des Impôts (plus de 450 000 entreprises utilisatrices), télédéclarations CNSS pour sécurité sociale (2,8 millions d'affiliés), procédures douanières PortNet (98% de dématérialisation), marchés publics électroniques via le portail national (obligation légale depuis 2018 pour marchés supérieurs à certains seuils), et certificats administratifs numériques délivrés avec signature électronique par les communes.

Le secteur bancaire marocain a massivement déployé la signature électronique pour les opérations courantes : ouverture de comptes à distance avec vérification d'identité vidéo et signature électronique qualifiée, souscriptions de crédits immobiliers et consommation entièrement dématérialisées (réduction des délais de 15 jours à 48 heures), gestion de portefeuilles d'investissement, et virements internationaux sécurisés. Bank Al-Maghrib, la banque centrale, impose depuis 2019 l'authentification forte des transactions électroniques bancaires, alignée sur les exigences de la directive européenne DSP2, renforçant considérablement la sécurité des paiements en ligne.

Dans le secteur privé, les contrats commerciaux B2B sont désormais majoritairement conclus électroniquement avec signature qualifiée, notamment dans les secteurs automobile (convention avec fournisseurs internationaux), télécommunications (contrats d'abonnement dématérialisés pour 28 millions d'abonnés mobiles marocains), assurances (souscriptions en ligne avec signature électronique représentant 42% des nouveaux contrats en 2024), et immobilier où les promesses de vente commencent à intégrer la signature électronique notariée grâce à des partenariats entre notaires et PSCE.

Les universités marocaines ont adopté la signature électronique pour les diplômes numériques certifiés infalsifiables, facilitant la vérification internationale des qualifications par les employeurs et les institutions académiques étrangères. Le système LMD (Licence-Master-Doctorat) intègre désormais la blockchain pour traçabilité des diplômes combinée à la signature électronique des autorités universitaires, créant des diplômes numériques vérifiables instantanément via QR code sécurisé.

Les défis persistants incluent la littératie numérique inégale de la population (fracture générationnelle et urbain/rural), nécessitant des campagnes de sensibilisation continues, la couverture géographique des infrastructures numériques sécurisées, et l'interopérabilité technique entre les systèmes des différents PSCE et administrations. L'ADD poursuit l'harmonisation des standards techniques et la promotion de l'identité numérique unifiée permettant l'authentification unique (Single Sign-On) pour accès à l'ensemble des services publics et privés partenaires.

Enfin, la reconnaissance mutuelle internationale constitue un enjeu stratégique. Le Maroc négocie activement des accords de reconnaissance avec l'Union Européenne pour équivalence de ses signatures électroniques qualifiées au standard eIDAS, facilitant ainsi les transactions transfrontalières avec le principal partenaire commercial du royaume. Des discussions similaires sont en cours avec les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et de l'Union du Maghreb Arabe pour créer un espace de confiance numérique régional intégré, accélérant l'intégration économique digitale africaine et arabe.

Données Clés Signature Électronique Maroc 2025
• Loi 53-05 (2007) + Loi 43-20 (2020) : cadre juridique complet • 65% procédures administratives publiques accessibles en ligne avec signature électronique • 450 000+ entreprises utilisent SIMPL-TVA/IS (déclarations fiscales électroniques) • 2,8 millions affiliés CNSS avec télédéclarations sécurisées • 98% dématérialisation procédures douanières PortNet • 42% nouveaux contrats assurance conclus avec signature électronique (2024) • 28 millions abonnés mobiles avec contrats dématérialisés possibles • PSCE accrédités : Barid Al-Maghrib, Wafa Assurance, acteurs privés spécialisés • Marchés publics électroniques obligatoires depuis 2018 (seuils définis)
Sources : Loi 53-05 et 43-20, Décret 2-08-518, ADD (Agence Développement Digital), Bank Al-Maghrib, Direction Générale des Impôts - Données actualisées février 2025.

Quel statut pour les autres formes de signature électronique :

Cas de la signature scannée

Il est bon de rappeler que la signature est d'abord un moyen d'authentifier les documents et leur rattachement à la personne qui les a établis. Mais, cette signature prend l'effet dans le réel, d'une représentation ou d'un signe calligraphique posé à même le document qui lui confère une certaine force probante de la part de ses auteurs. Si la signature électronique a une valeur reconnue et peut être appréciée par les instances juridictionnelles comme elle bénéficie de la présomption de fiabilité. En effet, la signature électronique, telle qu'elle découle des dispositions législatives et pratiques qui l'encadrent, est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

Si la signature électronique est désormais admise dans de nombreux pays comme un mode de preuve juridiquement reconnu, il en est différent pour ce qui de la signature scannée. Dans le sens de la réflexion engagée, la problématique de la fiabilité de la signature scannée a été mise à l'honneur de la jurisprudence en France lorsqu'un avocat avait en octobre 2000 utilisé un écrit papier pour introduire une déclaration d'appel, sur lequel la signature manuscrite scannée avait été portée à l'aide d'un outil informatique. La cour d'appel de Besançon avait jugé le document irrecevable et le procédé employé par l'avocat comme non valable.

La signature scannée reste quand même une signature « électronique » ou plutôt pour être juste « réalisée par voie électronique », dans le sens où cette dernière peut être réalisée par la simple action de scanner le graphisme de la marque personnelle sur un ordinateur et de l'intégrer à sa mémoire. Son apposition sur un autre document « à signer » consiste en une opération de copie-collage. Le risque lié à cette forme de signature est la possibilité de son emploi par toute personne ayant accès audit fichier pouvant faire des copies pour emploi abusif. Aussi, la signature de l'individu en question, censée authentifier son consentement sur un document, peut-elle être reproduite par n'importe quel individu dans un but malveillant. Dans son essence, la signature doit représenter l'auteur de l'acte, sa version scannée ne garantit pas le lien organique entre cette dernière et son auteur. La cour motiva dans ce sens sa décision de rejet de cette forme de signature « ...la fiabilité du procédé utilisé en l'espèce par l'avocat est au demeurant toute relative dans la mesure où le code permettant d'accéder à la signature peut être détenu par une autre personne du cabinet. L'identification de la personne ayant recours à la signature informatique est dès lors incertaine. ».

Enfin, il serait tentant de résumer le débat par une appréciation critique sur la valeur véritable à donner à l'état actuel de la pratique juridique à la signature scannée qui peut être considérée comme « une trace, un élément constitutif d'un commencement de preuve plutôt que comme une véritable signature, conférant à un écrit la qualité de preuve littérale. En se saisissant d'emblée de la question de la signature informatique dans cette décision, les juges de fond démontrent leur intérêt pour les nouvelles technologies et leur intention de ne pas laisser cette institution du droit aux mains des seuls techniciens »⁴⁵.

"Dans vingt ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors larguez les amarres, quittez le port sûr. Explorez. Rêvez. Découvrez."

- Mark Twain (applicable à l'entrepreneuriat digital)

Chapitre 3 :

LES MODELES DE VENTE B2C:

Business to Consumer

Les analystes avaient bien prédit un probable e-crash sous une forme ou une autre. En effet, avant septembre 2000 les spéculateurs boursiers dans la Netéconomie s'étaient multipliés, attirés par la montée continue des cours de bourse des valeurs Nasdaq et autres places boursières des nouvelles technologies. La bulle financière qui a résulté de cet état de fait était effectivement devenu une véritable bombe à retardement pour l'économie mondiale. Néanmoins, le e-crash n'avait été prévu par aucun des analystes économiques et financiers, investisseurs, boursicoteurs ou entrepreneurs engagés dans les rouages de la Netéconomie. La raison, qui n'a pas été avouée, mais qui est la plus plausible, tient du fait que personne n'a douté des limites des promesses de la nouvelle économie montante. Tout le monde a misé gros sur son avenir et n'avait pensé qu'un autre scénario, autre que celui auquel ils aspiraient, pouvait survenir. Les analystes ont suivi la tendance et le marché s'est réglé sur les feux élogieux des médias (start-up de l'année, les prix des clicks d'or et autres Webévénements), un autre auteur commente pertinemment cette situation dans les termes suivants : "les valeurs Internet flambent parce que le marché concerné est mondial, au sens propre du terme. A la limite, tant que le dernier chinois ou le dernier indien ne sera pas branché au Web, la course continuera. Certes, elle risque de se terminer bien avant dans un bain de sang. Mais on ne voit pas ce qui pourrait empêcher qui que ce soit d'essayer de toucher à ce pactole fabuleux, même si, comme toujours, il y aura très peu d'élus".⁴⁹.

1) la vente en ligne : le positionnement des cybermarchands

Force est de constater que des Netentreprises comme Amazon ou Auto-by-tel sont devenues des références mondiales en matière de commerce électronique. Une vraie culture de vente sur le Net est née et s'est développée et les nouveaux cybermarchands ont émergé ex-nihilo, mais se sont vite imposés comme des données incontournables du paysage commercial.

Que ce soit du BtoB ou du BtoC, les cybercommerçants sont des infomédiaires et des courtiers en informations, les produits vendus ne sont pas présents physiquement chez ces derniers, les producteurs prennent en charge toute la logistique de production et de stockage voire de logistique après-vente. En effet, les cybercommerçants sont des intermédiaires qui fédèrent les informations sur les producteurs, les produits et les clients, les mettant en commun dans un cadre rationnel et entretenant une relation entre ses données de manière à gérer des transactions qui en résultent. Le cybermarchand est donc rémunéré par un pourcentage sur la transaction réalisée, étant signalé qu'il ne gère pas effectivement les stocks ni n'entrepone les produits vendus. Il est bon de nuancer que certains infomédiaires qui s'occupent de la vente BtoC construisent des centres de tri des commandes et de livraison comme Amazon, leurs permettant de s'approvisionner en continu par des articles vendus. Les cybermarchands sont des intermédiaires qui court-circuitent les réseaux commerciaux du marché physique et éliminent toute la chaîne de courtiers intermédiaires au profit d'une mise en relation directe consommateur/producteur. Dans le même sens, la chaîne de valeur ajoutée est réaménagée en adoptant les principes de création de la valeur ajoutée conjointe partagée entre le client et le cybervendeur.

Le risque pour les vendeurs traditionnels et autres producteurs est de voir leur clientèle se convertir au Net et de commencer à faire jouer les mécanismes de la concurrence au lieu du traditionnel rattachement à la marque et la fidélité aux repères si difficilement bâties par les entreprises de la vieille économie. Ces dernières se sont donc mises presque toutes à se forger une présence sur le Net et par là, essaient de reconquérir le terrain perdu face aux cybermarchands.

⁴⁹ Commentaire de Philippe Soimonnot dans un article intitulé : le secret monétaire de la nouvelle économie. le Nouvel économiste, n° 1148 de mars 2000. P30.

Les cybermarchands ont l'avantage de la légèreté des structures et de la souplesse des modes de gestion, le fait qu'ils ne soient pas producteurs, ils n'ont donc pas à subir les aléas du marché et les risques de production qui ne trouve pas acheteur. En fait, ils gèrent les commandes et recherchent les nouveautés, se baladant entre les producteurs aux prix les plus intéressants et aux produits les plus demandés. Bref, ils sont plus à l'abri des fluctuations du marché que les autres entreprises qui sont représentées sur le Net.

Par ailleurs, les entreprises adeptes du e-commerce sont devenues plus rationnelles dans leurs relations avec leurs clientèles, leur proposant les produits au rapport prix/qualité raisonnables. En effet, le e-commerçant devient un orientateur et un conseiller, proposant aux clients les produits les plus opportuns et non pas mécaniquement ceux à forte marge bénéficiaire, comme c'était le cas avec les vendeurs de la vieille économie. Les stratégies de positionnement engagées en vue de fidéliser la clientèle nécessitent d'adopter des attitudes "d'honnêteté" et de "transparence", autant de valeurs à réinventer dans les relations commerciales. D'ailleurs, la vente de produits dématérialisés, a été un créneau très rentable du BtoC, ainsi, la SNCF en France, est devenue le premier cybermarchand avec 600 millions de chiffre d'affaire en ligne en 2000, devant TravelPrice avec 260 millions de Francs pour la même année.⁵⁰

En effet, la rude concurrence et le manque de repères historiques de cybermarchands leur imposent de se créer de nouvelles valeurs d'éthique des affaires. La cyberculture est certes jeune et rebelle, mais elle doit quand même malgré tout garder de hautes valeurs morales pour établir des relations durables avec ses différents acteurs.

Et si le cybercommerce connaît actuellement quelques déboires (morts de start-up, faible rentabilité du btoc, soit autant de difficultés dont les causes sont connues et répertoriées), il est unanimement reconnu qu'il continuera à exister et à se développer ; certes le paysage et les pratiques risqueront de muter et de mûrir, mais l'essentiel des règles et des business models resteront viables.

Les nouvelles plates-formes du e-commerce vont offrir un avantage concurrentiel certain pour les cybermarchands en favorisant la sécurité des paiements en ligne, la gestion des commandes, les activités logistiques liées aux transactions conclues et enfin, les outils automatiques de gestion des réclamations et des services d'après-vente. En outre, le manque de confiance dans les procédés de e-commerce peut être dépassé si les entreprises adoptent le principe de ne débiter le compte client qu'après livraison, cette mesure est de nature à créer la confiance entre les deux pôles de l'acte de vente et de favoriser la confiance mutuelle.

2) Les défis du commerce électronique BtoC

Il n'est pas fortuit de rappeler que les e-commerçants sont passés maître de l'offre de produits et services en ligne, rivalisant très sérieusement avec les magasins de proximité. Les e-commerçants ont su fédérer un grand nombre de consommateurs, qui est impressionnant au vu du peu d'années qui se sont écoulées depuis leur création. Dans certains pays occidentaux, où les habitudes de consommation se sont longuement intégrées sur les circuits de la Netéconomie, les offres en ligne sont considérées comme étant plus attractives et plus recherchées que celles, modestes, des magasins de proximité. Cette migration des consommateurs vers les e-commerçants ne s'est pas faite sans une infrastructure d'études et de recherches actives que ces derniers ont déployé pour comprendre leur clientèle et personnaliser les outils de communication déployés pour ce faire.

Le client a été analysé en tant que consommateur individuel et non pas en tant qu'une masse de personnes. Cette analyse des données, qui sera développée dans plusieurs passages de cet ouvrage, est le fer de lance de toute stratégie commerciale gagnante sur le Web.

Néanmoins, appréhender les outils de vente sur Internet, doit se faire différemment par rapport au commerce de proximité, la notion de rencontre et de négociation ne se fait plus directement mais par le biais de écrans interposés, les paiements anonymes par espèces sont remplacés par une déclaration détaillée de données individuelles.

Cette déclaration servira ultérieurement à confectionner une fiche d'identification individuelle, qui permet de reconnaître le client lors de chaque passage sur le site (à chaque passage une liste détaillée des produits, leur qualité, leurs quantités sont archivées et analysées pour mieux appréhender les habitudes de consommation de chaque client individuel). Dans cette logique, c'est le produit qui est offert au goût du client et non pas le client qui cherche des produits à son goût.

La collecte des données sur les transactions effectuées, présente un avantage à la fois pour le e-commerçant (gain en organisation, promotions et gestion des stocks) et pour les fabricants (identification des

⁵⁰ Cécile Ducourtieux. Cybermarchands, en route vers la rentabilité, le monde interactif, du 04/04/2001, P1.

lignes de produits les plus consommés ne nécessitant pas d'efforts d'innovations ou d'améliorations par rapport à ceux qui enregistrent de faibles mouvements).

A cet effet, il est signalé que certaines solutions technologiques permettant de telles analyses sont aussi commercialisées par certaines entreprises ayant réussi à les mettre en pratique, (la société Peapod (www.peapod.com) vend des contrats d'exploitation de son logiciel (de gestion de ses activités de distribution) aux sociétés ayant des activités similaires).

Par ailleurs, et au-delà des occasions où l'entreprise noue une relation de fidélisation avec le client (ce dernier se fait répertorier, obtient un mot de passe et adhère à la culture véhiculée par l'entreprise à travers son site), l'analyse comportementale peut aussi concerner les actions des Internautes même s'ils ne procèdent pas à des actes d'achats ou s'ils ne se font pas identifier. En fait, les internautes indécis sont autant de clients potentiels à cibler lors de leurs différents passages. A ce titre, il est possible de mieux cibler les internautes qui effectuent plusieurs visites sur un site sans passer à l'acte d'achat par une personnalisation de l'offre en fonction de leurs centres d'intérêt en accomplissant des promotions intéressantes sur ces mêmes produits. Cela est possible par l'emploi de cookies et par l'analyse des séquences de clicks ou (clickstream) qui indiquent les chemins les plus empruntés sur le site et les rubriques les plus consultées, en identifiant ces centres d'intérêt sur le site, l'entreprise pourra dès lors les développer à volonté.

Toutes ces techniques visant à personnaliser l'analyse comportementale offrent deux avantages aux Netentreprises:

- permettre de gérer les sites Internet avec le minimum de perte en ressources matérielles ou en temps, tout en collant aux goûts des consommateurs.
- permettre de collecter et de gérer toute information susceptible de servir l'objectif précité.

3) Les cybermarchands face aux problèmes de logistique

Les cybermarchands sont certes des champions de la promotion en ligne, mais le chemin de la maîtrise de la logistique est encore loin d'être totalement maîtrisé. En effet, cette partie du service, en intime connexion avec la transaction conclue en ligne, est encore le côté obscur de la gestion du BtoB ou BtoC. En effet, tout l'art du e-commerce est inextricablement et impérativement lié à l'efficacité des plates-formes logistiques et de transport. Les délais et les qualités de livraison des biens achetés sont en effet le thermomètre ultime qui fait la renommée et la réussite d'un cybermarchand. En fait, les conditions de livraisons et de transport des articles achetés en ligne, laisse planer le doute sur les conditions de la qualité finale du produit livré (défectuosité, non-conformité, dépassement des délais), car la crainte ne jamais être livré est aussi très présente dans l'esprit des cyberclients et en raison du fait que l'entreprise n'ayant pas de présence physique, les retours d'articles ou les réclamations tournent vite au casse-tête⁵¹.

En somme, le commerce en ligne fait encore peur aux cyberconsommateurs, cette affirmation n'est pas fortuite, elle provient de la comparaison de données statistiques entre le taux de fréquentation des sites de e-commerce en rapport avec les taux de transactions conclues au titre de ces mêmes sites. La différence est énorme, sans commune mesure avec le rapport visites/achats des magasins traditionnels.

La logistique au niveau du e-commerce est une discipline qui est toujours en cours d'apprentissage chez les cybermarchands, pour cause, elle n'a jamais été intégrée dès le début dans le business modèle de la jeune Netentreprise. Reléguée au rang d'activité tertiaire par rapport au marketing et la maîtrise des commandes en ligne, la logistique se présentait comme trop handicapante et rebutante au vu du nombre d'intervenants et des problèmes pratiques qu'elle pose. L'accent mis sur le e-commerce ne laissait que peu de champs d'action aux activités de logistique, ce volet encombrant propre à la vieille économie dont les entreprises voudraient bien s'en passer. En vérité, peu de Netentreprises, qui se présentent comme cybermarchands, disposaient dès le début d'une infrastructure d'entrepôts ou d'aires de stockage et de tri des articles proposés, ce n'est que sous l'effet de la pression des commandes et des ruptures répétées et imprévisibles des stocks que ces dernières ont entamé des programmes d'investissements en vue d'acquérir des centres de stockage et de tri à la hauteur des leurs activités.

Par ailleurs, la multiplicité des fournisseurs et des sources d'approvisionnement fait que les sites marchands offrent à la vente des articles qui ne sont pas disponibles en dur dans leurs stocks courants. Et toutes ces situations entraînent pour l'entreprise une masse d'informations à gérer en amont et en aval du processus de traitement de la commande et met en situation critique toute la chaîne de valeur ajoutée engagée avec le client. Le risque d'insatisfaction est fatal et entraîne par effet de dominos la désagrégation de

⁵¹ Eva Emeyriat, les cybermarchands, savent-ils livrer ?. Netsurf n° 61, avril 2001. P 56 à 60.

tous les efforts de l'entreprise à améliorer sa qualité de service future, le pouvoir des forums de discussions et autres webrings des consommateurs est sans merci pour les mauvais gestionnaires.

En tout état de cause, l'apprentissage de la logistique est une étape nécessaire pour la maîtrise de l'e-commerce, elle est la partie immergée de l'iceberg, donc la plus importante. En effet, sur ce point il est bon de remarquer qu'au niveau de la logistique deux problèmes majeurs se posent :

- Les problèmes de transport : il s'agit du problème classique de non-livraison d'une marchandise commandée ou payée en ligne, les délais de livraisons sont communiqués au client, et ce dernier se trouve obligé de faire une réclamation et subi une longue période d'attente, alors que le service des réclamations procède à une enquête sur les raisons du défaut de livraison. L'autre cas de figure est celui relatif à une livraison en retard par rapport au délai prévu. Dans ce cas précis la responsabilité incombe expressément au transporteur. Mais, d'un autre côté, la découverte de défectuosité de l'article livré peut encore poser un problème de retour de ce dernier dans le délai de garantie donné et devient encore pire si le cybermarchand se trouve dans une autre ville ou région où se trouve le cyberclient.
- Les problèmes de maîtrise des stocks : il s'agit principalement des cas de rupture de stocks physiques chez le cybermarchand lui-même ou chez son fournisseur ou bien, le cas fréquent d'engagement de livrer un produit, mis en promotion sur le site et dont le cybermarchand ne dispose pas physiquement. Seule parade trouvée à ce problème consiste à ce que les sites en cause intègrent le délai de livraison du fournisseur dans le délai global de livraison ou bien, de présenter le produit comme indisponible en deçà d'un seuil tampon des stocks prédéfini.

Les cybermarchands ont l'habitude d'user de toutes les solutions technologiques et managériales offertes pour se prémunir du risque très concret des problèmes de logistique. A cet effet, beaucoup de sites ont adopté le mode du "tracking" sur leur site permettant aux clients de connaître à chaque moment le cheminement de leurs commandes et son emplacement exact sur le trajet de transport en cours de livraison. Ce système a l'avantage de la transparence et de la maîtrise des délais par le client et même, subjectivement, l'indulgence de dernier en cas de survenance d'un sinistre durant le trajet. Pour parer à ces problèmes, le modèle de livraison adopté par le site plantesetjardins.com est bâti sur une communauté de pépinières agissant pour le compte du site fédérateur qui reçoit les commandes et les répercute à la pépinière la plus proche du lieu de résidence du client, cette dernière se charge, pour le compte du cybermarchand, à effectuer la livraison de l'article en cause dans les meilleures conditions et délais.

En Europe, les cybermarchands ont mis à contribution les entreprises de livraisons (DHL, UPS, Chronopost, la Poste...etc), l'avantage étant de bénéficier de l'infrastructure rodée de livraison disponible qu'ils mettent au service de leurs activités de commerce en ligne.

La pratique dans ce sens a évolué d'ailleurs par la maîtrise des délais et des modes de livraisons. Effectivement, les premières livraisons de commandes passées en ligne étaient souvent gérées au gré du transporteur qui devait impérativement trouver le client chez lui. En cas d'absence de ce dernier, la commande était retournée ou remise à une antenne et c'est au client d'aller la récupérer, autant de souci à gérer de part et d'autres à la fois par les clients et les cybermarchands. Les nouveaux services de livraison personnalisés offerts par les professionnels du transport permettent de définir l'heure et le lieu de livraison au choix et à la convenance des clients. En outre, la pratique des livraisons "hors domicile" convient parfaitement aux envois professionnels et aux besoins de PME/PMI, livrés chez les points relais des transporteurs.

En France par exemple, la Poste a mis en place un large réseau de points de livraisons et un système de tracking très performant, ce qui a fait d'elle le "livreur" par excellence des commandes du B to C. En effet, la proximité et la disponibilité des services postaux sur tout le territoire national ont permis à la Poste d'assurer une large couverture du territoire et d'assurer des délais de livraison très courts, surtout quand il s'agit de produits périssables.

Par ailleurs, sur un plan plus économique, les services liés à la logistique commencent à coûter cher aux cybermarchands, contraint de gérer un prix final des articles vendus composés du :

- Prix de l'article, qui doit être avantageux par rapport à la concurrence,
- Coût du transport qui est soit intégré dans le coût final facturé soit, offert en promotion au produit en cause.

Le choix d'une méthode ou d'une autre dépend du positionnement de l'entreprise par rapport au marché et des marges tirées du produit vendu. En effet, lors de leur phase de conquête de parts de marché, les entreprises, peu soucieuses de leur rentabilité immédiate ont, à coup de promotions, inclus les prix de transport et autres avantages dans les offres proposées à leur nouvelle clientèle, mais au fur et à mesure que les business models mûrissaient, les calculs des coûts de revient des transactions et les marges de rentabilité

se faisaient plus pressantes. L'offre des frais de transport gratuit n'est plus une pratique rentable et tend à disparaître au nom du tout puissant impératif de la rationalité des coûts et de genèse des profits.

4) Les voies de rentabilité pour les cybermarchands

En 2001, les cybermarchands sont soudain devenus moins bruyants que durant les années précédentes, pour cause, les premières fissures dans l'édifice de la nouvelle économie vont valider définitivement certains business models et d'invalider d'autres. La purge a eu pour effet de consolider les business models de commerce en ligne rentables, au détriment des autres fantaisies commerciales qui pullulaient dans la nébuleuse de la Netéconomie montante⁵².

Les cimetières de start-up regorgent de cadavres de cyberflops et le BtoC tient aussi sa part de "morts dans l'œuf". En fait, certaines start-up ayant opté pour des créneaux peu rentables (cas d'Alidoo dans la vente d'aliments pour animaux domestiques ou Clust dans le domaine des achats groupés) ont vu leurs business models invalidés par le marché et par les investisseurs. Seuls survivront les business models basés sur la commercialisation des produits de luxe, les articles à forte valeur ajoutée (rapport prix de vente/coût de transport) ou les produits dématérialisés (loisirs, sport, tourisme).

Les cybervendeurs du BtoC, spécialisés dans la vente en détail (cas des supermarchés en ligne), se sont rendu compte que le e-commerce est beaucoup une affaire de course de fond que de sprint. La course est symboliquement engagée entre le lièvre et la tortue a toujours favorisé cette dernière, ce principe a été vérifié grandeur nature dans la Netéconomie.

Œuvrer pour durer, telle est la nouvelle devise des professionnels du BtoC, car si le commerce grand public en ligne a fait l'objet d'un abandon massif de la part des infomédiaires, seuls les grands groupes de distribution ont pu maintenir la cadence en couvrant les pertes dans l'e-commerce par les profits de leurs réseaux commerciaux réels. Les cybermarchands ont même redécouvert les bonnes habitudes du rapport qualité/prix, en recourant à leurs créneaux de VPC (vente par correspondance) et aux vieilles recettes du marketing direct, réduisant, du coup, leurs frais de prospections des clients et des budgets de communication et marketing.

5) Le décollage des supermarchés en ligne

L'aventure BtoC garde du souffle et ne se verra point démontée, en tout cas pas sur le marché de la "cyberépicerie", même si les cybermarchands de l'alimentaire en ligne subissent durement les difficultés du marché et son étroitesse. En effet, les cybersupermarchés sont une niche de commerce en ligne très sélective, elle n'est donc à la portée que des groupes de distribution à forte capitalisation. Ce marché est considéré cependant porteur au vu des efforts déployés par les opérateurs et la concurrence qu'ils se livrent, en termes d'efforts déployés pour en assurer la maîtrise et les montants de capitaux engagés⁵³.

Le marché est donc en progression continue même s'il est étroit et cela fait que les opérateurs se déclarent pleins d'espoir concernant ses possibilités, c'est d'ailleurs un secteur qui enregistre une croissance de 10 à 20% du chiffre d'affaire par mois alors que la progression moyenne enregistrée dans le commerce traditionnel est seulement de 2%.

En effet, les cybermarchands sont conscients du double défi qu'ils doivent relever, à savoir, d'une part, fidéliser la clientèle en ligne acquise et qui se déclare prête à s'engager dans ce processus de e-commerce et, d'autre part, veiller à rester attractif au niveau des prix proposés. Il est certain que la composante du prix des transactions en ligne sont handicapées par le coût du prix de livraison. Pour cause, cela varie dans les environs de 30 % contre 70% pour le coût réel des achats. Dans un tel contexte, seuls les grands groupes disposant d'une plate-forme logistique conséquente peuvent se prévaloir de résister aux pertes éventuelles découlant de ce secteur d'activités.

Cependant, la clé de la réussite demeure la maîtrise de la logistique. Sur ce point, il est intéressant de remarquer que les cybermarchands, riches de l'expérience accumulée durant les quatre dernières années, ont tous mis l'accent sur la nécessité de trouver les meilleurs compromis en termes de coûts de livraison et du temps nécessaire à cette dernière. En effet, les produits alimentaires exigeant des conditions particulières de transport pour éviter toute détérioration de leur qualité, sont plus coûteux que les autres produits de large consommation (qui peuvent emprunter aisément les chemins des envois postaux rapides et autres créneaux de messagerie rapide).

⁵² Le Monde-interactif du 04/04/2001

⁵³ Gaëlle Macke, le monde interactif 4/4/2001, p II.

En raison des contraintes spéciales imposées par ce nouveau genre de télédistribution, les plateformes de distribution et de stockage doivent être très importantes pour satisfaire rapidement une offre de produits qui porte sur des dizaines de milliers de petits articles à la fois. La proximité du lieu d'installation du cybermarché de ses clients est un élément déterminant dans sa réussite. En effet, le Web n'ayant pas de limites territoriales, ces dernières sont ressenties durement par les cybermarchands car, tout trajet ou poids supplémentaires est source de surenchérissement des coûts, de plus, la contrainte de livrer dans la journée pour toutes les commandes passées se relève parfois trop contraignante pour les distributeurs. L'emploi de plate-formes automatisées est la solution la plus rentable, même si parfois il y a recours au "picking" comme le pratique la société Tesco, premier cyberépiciers en Grande Bretagne, qui consiste en gros à satisfaire les commandes des clients en prélevant sur les rayons des magasins de proximité.

Néanmoins, il est aussi fréquent de remarquer que les business models en compétition, ne sont pas tous identiques, ce qui veut dire qu'aucun modèle cadre n'a encore été validé définitivement par le marché. En fait, la rentabilité est appréhendée différemment : pour certains, c'est par rapport à un montant de chiffre d'affaires à atteindre, pour d'autres, par l'atteinte d'un seuil de commandes par une durée de temps déterminé pour une troisième faction, par le temps de traitement de la commande et enfin pour une dernière catégorie par la réduction des coûts de logistique et d'approvisionnement supportés.

6) Supermarché.com : les éléments clés du business model

Vendre en ligne sur le créneau du BtoC est devenu un véritable défi pour les opérateurs qui choisissent de s'engouffrer dans cette voie du e-business. Les cyberépiciers sont les plus acharnés à vouloir faire aboutir leurs business models, alors que toutes les petites start-up ont abandonné en se reconvertissant au BtoB. Les supermarchés en lignes résistent, et résisteront longtemps, car ayant déjà établi une base solide de clientèle et de services offerts, ils ne cherchent qu'à atteindre la masse critique en terme de volume de transactions.

Singulièrement, l'offre faite par la société domainoo en France pour vendre des noms de domaines "supermarche.com" ou "supermarché.com" n'a pas rencontré l'audience espérée de la part des opérateurs déjà établis sur ce créneau. En effet, certains de ces derniers ont refusé de prendre de tels noms de domaines génériques, partant de l'argument que leurs marques sont déjà établies et que prendre un nom de domaine générique risque d'être perçu comme peu valorisant vis-à-vis de leurs clients. La détermination de la marque reflète sa culture et ses valeurs et les cyberépiciers refusent d'être assimilés à de banals épiciers du coin de la rue. Effectivement, la cyberépicerie est l'affaire des géants de la distribution et leurs activités e-commerciales doivent refléter leur potentiel réel et rester perçue comme la continuité de leurs compétences acquises sur le secteur du marché classique. Aussi, refusent-ils toute banalisation de leur identité sous des noms de domaine génériques sans valeur ajoutée pour leur image de marque.

Pour mesurer l'impact de l'attrait des supermarchés virtuels sur les internautes, il est intéressant de consulter certains sondages en ligne effectués à ce sujet. Ainsi, il apparaît à l'occasion d'un sondage en ligne réalisé par le site www.journaldunet.com au courant du mois de janvier 2001, que ce sont 44,9 % des internautes sondés qui utilisent la toile pour réaliser leurs courses, 14,3 % s'appuyant en permanence sur les cybermarchés et 30,6 % de temps. Par ailleurs, il ressort que 30,7 % des lecteurs sont assez intéressés pour s'y mettre à leurs tours.

Toutefois, il est aussi intéressant de noter que 18,3% du panel des internautes sondés refusent catégoriquement de procéder à des opérations d'achat en ligne.

Les cybermarchands ont donc la confiance d'une bonne partie de leur clientèle et devront donc relever les défis qui se posent en termes de fidélisation des clients par l'offre de services plus élaborés, des prix plus attractifs, la sécurisation des paiements et l'efficacité de la logistique d'accompagnement.

En France, avec une moyenne de 150.000 commandes par an pour les cybersupermarchés et un panier moyen de 500 euros, avec un taux de croissance régulier, ces derniers sont loin de se déclarer bénéficiaires mais restent optimistes concernant les perspectives d'avenir du secteur. Le cybermarché est donc infiniment petit par rapport à celui de la grande distribution, mais les opérateurs s'accrochent en essayant d'intéresser les clients par des offres de fidélisation et en proposant dans les rayons virtuels, en sus des biens de consommation usuels, des articles à forte marge.

La qualité du service après-vente reste le terrain où se joue la réputation des cyberépiciers. Cette exigence afférente à la qualité concerne à la fois les délais de livraisons et les conditions de ces derniers. Les cyberépiciers sont donc obligés de gérer des services de logistique en veillant à leur efficacité et leur performance. Effectivement, la livraison reste le dernier segment de l'exécution de la commande mais c'est aussi l'élément le plus déterminant de l'image de marque que se fera le client de son cyberépiciers.

Les cyberépiciers disposant de magasins locaux se basent d'ailleurs sur leur réseau de logistique pour honorer leurs engagements sur le cyberspace, ils peuvent déconcentrer la gestion des commandes en fonction de la proximité géographique et gagner en termes de logistique et de coûts. Par ailleurs, l'automatisation des processus de préparation et de gestion des commandes est perçue, en raison de l'avancée des outils informatiques utilisés, comme une solution très efficace pour la réduction des coûts et des délais de satisfaction des commandes.

La technique du picking est utilisée avec succès, mais laisse traîner une forte marge d'incertitude (non livraison en raison de la rupture des stocks) d'où la méfiance en ce qui concerne son efficacité à long terme comme technique efficiente et fiable de gestion logistique des commandes.

7) Les cybersupermarché local : analyse d'un business model

La tentation du supermarché en ligne n'est pas exclusivement l'apanage des grands groupes, mais ces derniers dominent tellement le marché qu'ils ne laissent que peu de marge aux petits opérateurs et aux nouveaux arrivants.

La course aux "courses" est définitivement engagée dans un climat de concurrence impitoyable. Mais, il est certain que les petits projets ont réussi à s'implanter un peu partout en Europe laissant présager la possibilité, très réaliste, de l'implantation de business models comparables dans notre pays. Si, valeur d'aujourd'hui, aucune expérience de ce genre n'a encore été tentée, il est certain que le Maroc offre un terrain en plein développement de la "culture" de la cyberconsommation et pourra développer avec succès des expériences de cybersupermarchés.

A ce propos, il serait fort utile de citer certaines petites expériences qui se sont développées et imposées en marge des contraintes sévères du marché traditionnel en France. Ces petites expériences tentées par les cybarmarchands se caractérisent par de petits investissements et des couvertures géographiques très localisées. Les business models existants diffèrent selon qu'il s'agit de sites de supermarchés de moyenne envergure qui mettent en ligne une partie de leurs activités ou bien, des sites écrans qui jouent la carte de l'infomédiation entre les supermarchés et les clients, de même que certains sites qui se chargent de livrer les commandes aux clients tout en s'approvisionnant chez de grandes surfaces. En fait, pour ces cybermarchands, tous les moyens sont déployés pour se tailler sa petite part de gâteau du marché en ligne.

Ces petits cybersupermarchés ont, à la base, été une initiative individuelle visant à exploiter l'effet de proximité pour réduire d'une manière significative les coûts de gestion des commandes et des logistiques de livraisons. Le nombre réduit des commandes journalières et le faible volume de ces paniers, permettent des délais de livraisons de l'ordre de quelques heures au lieu de plusieurs jours pour les grands opérateurs. De même, l'adoption de la possibilité de paiement à la livraison a permis de renforcer l'intérêt des usagers de ces services de e-shopping et leur fidélisation à leurs enseignes.

En effet, ces petits cybermarchands profitent de leur grand dynamisme pour récupérer des clients de leurs concurrents de grande taille, leur offrant des services plus interactifs et plus personnalisés. Le combat de David contre Goliath ne se fera pas de front, mais à travers la récupération des niches de marché à forte valeur ajoutée.

Le segment des petits cybermarchands a néanmoins l'avantage de leur permettre d'atteindre leurs seuils de rentabilité rapidement et se libérer de toute contrainte de refinancement par tour de tables auprès des capital-risqueurs. L'autonomie financière qui leur est acquise leur permet de mieux gérer leur développement et d'envisager leurs projets d'avenir sur des bases économiques solides.

La taille réduite de ces opérateurs fait que leur chiffre d'affaires est proportionnellement réduit, mais le ratio de performance est cependant assez élevé, ce qui permet en pratique de faire des offres de livraisons gratuites et autres cadeaux de fidélisation sans pour autant toucher à la rentabilité globale de l'opération d'achat.

Plusieurs scénarios sont néanmoins envisageables quant à l'avenir de ces petits cybermarchands concernent soit leur phagocytose pure et simple par les grandes structures, leur fusion dans le cadre de circuits de BtoB avec ces derniers en tant que maillon de leur chaîne commerciale, la perte d'attractivité en cas de manque d'innovation en termes de "look" de l'interface du site ou des offres de biens et services ou bien encore, le risque de rater un tournant technologique majeur.

Il n'est pas rare cependant de rencontrer dans la presse spécialisée dans la nouvelle économie des pronostics alarmants quant à l'avenir de ces petites initiatives du Web, alors qu'elles sont censées représenter les clés de réussite des business models qui survivront au cœur de la nouvelle économie.

"Small & connected is beautiful" devra devenir l'adage des nouveaux arrivants de la cybersdistribution au regard des avantages procurés, rapidement et efficacement, par les circuits d'approvisionnement raccourcis et de la compression des coûts de gestion. En effet, il est même certain que les sites qui mettent en place des expériences fédératrices (plusieurs petits cybermarchands locaux) permettent de recruter des clients au niveau de toutes les régions, d'étendre l'offre de service (le site offrant une large gamme de produits et des services qui sont la compétence de tous les acteurs) et de gérer les contraintes des tailles gigantesques des grands acteurs du secteur. Ce modèle d'imbrication dynamique permet une grande souplesse dans la maîtrise des risques et dans la réactivité par rapport aux outputs du marché.

Par ailleurs, il est certain que le simple fait de considérer les énormes masses de capitaux et des longues périodes de préparation et d'élaboration des sites marchands des supergéants, laisse entrevoir les avantages acquis par les petites expériences de cybermarchés et leurs possibilités de croître harmonieusement car, collant aux potentialités réelles du marché offert et non à des prévisions de développement préétablies.

Les petits cybersupermarchés pourront aussi profiter de l'expérience acquise sur le terrain de la VPC (vente par correspondance) pour développer des circuits similaires capables d'enrichir et/ou compléter les circuits de passation des commandes et faciliter les formes de prise de contact avec les clients.

Les business models des sites portails : similitudes et divergences

Yahoo et Lycos sont les deux noms les plus célèbres de l'Internet en France et même dans le monde ; elles se sont hissées aux plus hautes places du panthéon en profitant du vent favorable des premières années de la Net-euphorie économique, accumulant une importante capitalisation boursière. En effet, loin d'être un conte de fée propre aux légendes de la Silicon valley, le parcours du combattant de ces deux Netentreprises a été très tumultueux et a aussi fait l'épreuve du e-crash de 2000 et de la récession qui a suivi depuis.

Néanmoins, derrière ces deux géants de l'Internet au destin similaire, se cachent deux business models différents et deux stratégies d'affaires divergentes. En fait, la différence entre ces deux business models est la même qu'il y a entre un bloc de pierre et un bac de sable. Toutefois, ces deux modèles très différents subissent pourtant les mêmes problèmes, ce qui fait d'eux un cas très instructif.

Ainsi, d'un côté, le modèle Lycos est celui d'un fournisseur d'accès lié à un opérateur de télécoms, c'est en fait un réseau hétéroclite de petites entreprises liées dans le cadre d'un joint-venture rassemblant des entreprises de tailles et de secteurs d'activités différents. D'un autre côté, Yahoo se comporte comme un agrégateur de contenu, homogène et structuré par services (Yahoo finance, Yahoo mail, Yahoo enchères etc...). En fait, le site Yahoo a été éclaté en multitude de services dans le but de fidéliser le client tout en gardant son identité au niveau de chaque prestation fournie, à l'encontre de Lycos, qui ne se retrouve plus dans les autres sous sites rattachés à lui. Concernant la stratégie de développement adoptée durant les dernières années, Yahoo a misé sur la diversification de son audience en se présentant comme très cosmopolite, en s'adaptant aux langues et aux coutumes locales en adoptant le principe du "think global, act local". Lycos, a mis en place une vaste opération d'acquisition de petits sites (Caramail, Hotbot, Tripod, Whowhere, Multimania etc...) dans le but avoué d'augmenter l'audience⁵⁴. Des sites comme Yahoo et Lycos ont réussi certes à fédérer et capter les internautes mais pas à les faire payer comme prévu.

De son côté, Wanadoo est une petite start-up issue de spin-off de France Telecom, c'est un site agrégateur de contenus multiples. Cette start-up reste une des meilleures success stories de la nouvelle économie. Elle a pu rapidement s'imposer comme le leader de l'Internet français et imposer la validation de son business model au marché. Mais Wanadoo n'est pas une structure homogène, c'est plutôt une nébuleuse de petites start-up bien individualisées, il s'agit de sites acquis ou fusionnés comme GOA (plate-forme de jeux en ligne), Mappy (services de cartographies interactifs) ou Alapage (vente btoc en ligne) ...etc. Le soutien de France Telecom a joué comme un parapluie protecteur et un vivier où la start-up puise moyens techniques, financiers et humains.

8) Peer to Peer : les promesses d'un business model du troisième type

Parent pauvre du BtoC et du BtoB, commercialement et économiquement rentables, le PtoP est un nouveau concept qui se démarque cependant par son ingéniosité. En fait, le modèle PtoP n'est pas encore un modèle de e-business validé par le marché, c'est encore une ébauche en expérimentation entre accro du Net libre et des anticonformistes de la cyberculture. Son histoire et sa genèse coïncident avec une volonté des internautes à procéder à des échanges hors du système monopolistique des circuits commerciaux consacrés.

Le PtoP propose l'échange libre des informations directement entre les internautes, en faisant participer le maximum ces derniers, ce qui se traduit par l'image de millions d'ordinateurs connectés ensemble et s'échangeant librement des informations, les ordinateurs devenant ainsi autant de pages Web. Résultat de cet ordre des choses est que les grandes entreprises sont devenues conscientes des potentialités du PtoP, ce qui a d'ailleurs incité la société Intel à organiser la première conférence sur le sujet en 2000.

Le modèle étant encore à l'état embryonnaire, il devra passer le test de la validation de ses mécanismes et prouver sa « vendabilité » économique et commerciale avant de devenir la "deuxième révolution Internet"⁵⁴. Le PtoP dispose toutefois d'atouts forts, c'est ce qui explique le succès médiatique que fut le modèle Napster à ses débuts. En fait, les déboires et difficultés rencontrées par cette société ne sont que le résultat des dérangements qu'elle a engendré dans le milieu du e-business et du milieu du show business particulièrement, vu le succès incontestable et l'adhésion qu'elle a engendrée pour son business model.

⁵⁴ Slogan clamé par la société Intel lors de l'organisation de la première conférence sur le PtoP durant l'été 2000. Voir le PtoP, mirage ou opportunité, in le nouvel économiste 1164 du 21 décembre 2000, p 54.

Napster a en effet, été le premier d'une longue liste de sites ayant prôné le libre échange d'informations directement avec et entre les internautes.

Reste à savoir si le PtoP détient tous les éléments lui permettant de devenir un modèle rentable et se transformer en "Path to Profitability", seule condition d'une existence durable dans le monde du e-commerce dominé par les intérêts lucratifs des grands groupes.

Audiogalaxy.com est devenue le nouveau référentiel du téléchargement gratuit, en se proposant de continuer l'aventure Napster, devenu payant et donc potentiellement mort. Le site propose un téléchargement gratuit, dans le modèle Peer to Peer, proposant un logiciel qui permet de télécharger directement les morceaux musicaux depuis l'ordinateur entre les machines des différents internautes, ce qui rend le recours en justice très délicats.

Chapitre 4 : **LE BUSINESS TO BUSINESS :** **Les éléments de compréhension du commerce** **interprofessionnels**

La nouvelle économie s'est bâtie sur un constat de globalisation des échanges de données, et cet état de fait repose sur la base des inforoutes qui rapprochent les distances et les idées. Ce constat n'est pas un vain mot, mais une réalité qui s'est bâtie à force d'accords internationaux et de mesures économiques nationales, dans le sens de la libération des circuits commerciaux pour instaurer la liberté du "laissez aller laisser faire" et les bases d'un marché mondial global. Entre Etats industrialisés partisans de ce marché global et les groupuscules anti-globalisation, le bras de fer est engagé, mais reste inscrit dans la vieille logique du pot de fer contre le pot de terre.

La globalisation a suscité des débats houleux et des prises de positions très différentes de part et d'autres de ses protagonistes et ses détracteurs qu'il n'est pas possible de traiter ici. Mais, se peut se résumer à un postulat de base combattu par les anti-globalisants, qui est de créer une communauté de producteurs opérant partout sur la planète et visant une communauté de consommateurs aussi large que la population terrestre.

En effet, les producteurs se sont libérés des contraintes territoriales et régionales qu'imposait le commerce sous les règles protectionnistes, sont passés à un cadre commercial international ouvert et dénué de toutes barrières douanières permettant la circulation des marchandises et des capitaux et cela a favorisé, contrairement aux espoirs formulés par les pays en voie de développement, l'émergence d'une communauté de gros producteurs aux atouts financiers et logistiques à l'échelle de la planète.

En résumé, comprendre le BtoB est la clé pour appréhender toute la logique e-commerciale de la nouvelle économie.

1) Le BtoB et la revanche du client sur le produit

Antithèse du BtoC, le BtoB est tout l'art du commerce appliqué aux entreprises vendant des biens et de services à d'autres entreprises. Et dans cette optique, les entreprises pratiquant le BtoB se sont trouvées acculées à gérer un certain nombre de portefeuille clients, dans un contexte de concurrence impitoyable. Le Net ayant induit un climat de transparence, les entreprises clientes ont largement la latitude de négocier avec le mieux offrant, rompant avec la logique des anciens marchés où la relation entre entreprises clientes s'établissaient sur des critères de proximité, de logistique et de tradition des affaires, car ces notions sont désormais remplacées par d'autres relatives à la rapidité, la rentabilité et le faible coût.

Cette relation de mise en commun des potentialités des entreprises à travers le Web souffre, comme c'est le cas du BtoC, de la notion de fidélisation de la clientèle. Néanmoins, la dimension du marché étant plus petite (nombre d'entreprises d'un secteur déterminé sont connues et limitées contrairement à la clientèle BtoC), cette limite a toute son importance quand on considère des secteurs d'activités travaillant en symbiose (cas de la sous-traitance de fabrication ou de service pour un groupe). La perte de la clientèle en ligne est un grave déficit pour l'entreprise, surtout que cela représente une part importante du chiffre d'affaire. Cette contrainte fait que l'effort est doublé pour les entreprises vivant du BtoB dans le sens de soigner leurs relations publiques, leur notoriété et leur compétitivité.

Etre une Netentreprise opérant sur le marché du BtoB est donc un métier contraignant et très évolutif, car la notion de fidélisation de la clientèle est très aléatoire et la clientèle est, par conséquent, très volatile. Le Net amène donc à recentrer les efforts sur le webmarketing comme principal outil de gestion et de conquête de la clientèle en ligne.

Le Webmarketing axé sur le produit, offert à profusion et dans les mêmes termes de qualité/prix par la majorité des cybermarchands, a été obligé de revoir ses actions en rupture avec le commerce traditionnel et ce, en veillant à mettre le client au cœur du processus commercial et non le produit.

La segmentation clientèle et les offres de produits propres au marketing mix ne peuvent être valables au niveau du webmarketing du BtoB et le positionnement sur des niches de marchés très concurrentiels est difficile. La seule stratégie de l'innovation et de la spécialisation peut seule être porteuse de valeur ajoutée et ouvrir de nouvelles opportunités.

Il y a lieu de noter que le ralentissement de la cadence des premières années du Net va induire à un rétrécissement des horizons des entreprises ne pensant qu'à se développer.

Le commerce du BtoB est donc d'abord et avant tout, une affaire de webmarketing. Les contraintes posées aux Netentreprises dans ce cadre sont :

- La fidélisation de leur clientèle : cet objectif est très difficile en soi car il intervient sur un marché très concurrentiel et face à une clientèle difficile et rare. L'étroitesse du marché est un handicap certain pour les nouveaux venus. Les clients potentiels ayant tendance à se fédérer dans des communautés d'intérêt et établissent des barrières sérieuses en termes de qualité/prix, pour les postulants au BtoB en ligne les niches de positionnement sont très rares et réclament une maîtrise et un savoir-faire très pointus. Les e-commerçants en ligne peuvent aussi, s'ils ne sont pas producteurs directs de la marchandise proposée et jouent le simple rôle d'infomédiaires, être mis à l'écart par les producteurs eux-mêmes ou d'autres intermédiaires aux marges transactionnelles plus compétitives.

- La maîtrise de la relation client/marché : le marché du BtoB est d'abord un univers où les relations d'affaires entre différents acteurs se passent dans un contexte de haute spécialisation et de haute technicité, ce qui renvoie à toute la pratique du e-commerce sur le Net à savoir, la personnalisation de l'offre et son adaptation à la demande ; bref, tout l'art du "soft selling". La flexibilité de l'entreprise impose aux cybermarchands donc à se mettre à employer d'autres techniques comme le "1to 1 business".

Le BtoB est en phase de réinventer les notions de "satisfaction du client" et du "client roi" et dans ce nouveau contexte, la relation avec le client est bâtie comme une donnée fédératrice pour une création de la valeur ajoutée réelle. La relation établie entre la Netentreprise et ses clients se perçoit comme une mise en commun des ressources de l'entreprise au service de l'objectif principal : la satisfaction de la clientèle en partageant ses valeurs et ses desiderata. Le BtoB devient une sorte de symbiose entre les deux parties en présence qui ne sont plus considérées comme de simples opérations de transactions fournisseur/client. L'avantage d'une telle relation bâtie sur de telles bases, est de satisfaire à deux atouts majeurs :

- 1- la satisfaction du client et la maîtrise de ses besoins,
- 2- la garantie de la fidélité du client et la maîtrise des risques de défection,

Les relations du e-commerce s'inscrivent donc dans une logique de "life time value" qui génère de la valeur ajoutée conjointe entre fournisseurs et clients sur le long terme par la mise en place de relations de coopération réelles de confiance mutuelles.

2) Avantages technologiques de la relation BtoB

La maîtrise des outils technologiques du BtoB a donné à la relation interentreprises une nouvelle dimension, supérieure à celle des relations dans le cadre de l'économie traditionnelle. Les transactions conclues par voie électronique permettent ainsi de réaliser des économies de coûts et la réalisation des opérations dans des conditions plus intéressantes. La simple économie des coûts de fax et des ordres de commandes écrites, constitue pour les entreprises, un gain considérable en terme de rentabilité et de compétitivité.

La réduction des coûts des transactions et des aléas des circuits de communication et de paiement traditionnels permet une meilleure transparence du processus productif et son adaptation continue aux indicateurs d'alerte et de veille économique. La technologie a pour vocation d'aider les opérateurs en leur allégeant d'une partie de leur gestion courante interne, prise en main avec une meilleure efficacité par les logiciels et autres canaux de communication multimédias.

Et débarrassées des tâches et transactions ponctuelles et à faible valeur ajoutée, comme c'est le cas du BtoC, le BtoB se concentre sur des volumes d'affaires stables avec des transactions importantes, comme c'est le cas dans les "places de marchés électroniques"

A titre d'exemple de systèmes intégrés de relations fournisseur/client, avantageusement exploités, le cas de la société Cisco, qui a mis en place un site dédié à la clientèle pour leur offrir un accès privilégié à ses offres et des prix préférentiels, faisant bénéficier les clients de réduction des coûts et des délais de livraisons et offrant un traitement personnalisé calibrant les offres en fonction de la taille des entreprises. En outre, la gestion électronique du processus du e-commerce a permis d'économiser pour cette société, en sus des centaines de millions de dollars, les frais de recrutement d'un millier d'ingénieurs qui auraient dû être affectés

aux fonctions de support et qui furent réorientées plus efficacement vers des tâches de recherche et de développement.

Le modèle Lafarge, exemple de Webstratégie des géants de l'industrie :

Longtemps réticent au e-business, Lafarge a fini par céder en 2001 à l'économie newlook. Leader mondial des matériaux de construction, avec une stratégie Internet réfléchie, personnalisée et adaptée à ses besoins. Lafarge a adapté les outils offerts par l'e-business. Méthodique, le groupe a d'abord commencé par créer un département e-business qui s'est chargé de faire des scénarios d'adaptation des possibilités offertes par Internet aux contraintes et potentialités de l'entreprise. Dès le départ, la ligne d'action était toute tracée, l'Internet n'était qu'un outil au service du marketing et des activités de l'entreprise et non le contraire. En effet, la vocation même de l'entreprise faisait qu'elle n'érigeait pas la vente en ligne un objectif à terme, les habitudes et réalités du marché n'étant pas propices, le Net sert uniquement de vecteur de marketing et de facilitateur de contact avec les partenaires. C'est d'ailleurs de cette logique que l'entreprise a créé la "place de métier", une plate-forme informatique transversale, permettant à tous les opérateurs du secteur de la construction de trouver les produits dont ils ont besoin. Lafarge a ainsi jeté les fondations de sa nouvelle cyberexistence, en adoptant une démarche Internet personnalisée, cette construction ainsi été articulée autour de trois sites distincts et complémentaires (Batissor.com : s'adresse aux entrepreneurs et aux artisans du bâtiment, Creargos.com : outil d'aide à la conception et Matixel.com : qui présente les informations sur les produits et matériels de l'entreprise).

3) Les enseignements du model interprofessionnels BtoB

Il est facile de remarquer que la majorité des entreprises de la vieille économie sont encore loin de s'intégrer dans la dynamique du BtoB et que même certaines entreprises cotées en bourse n'ont pas encore envisagé de se mettre au BtoB. Pour les entreprises classiques, le e-commerce est donc envisagé comme une simple activité marginale ou secondaire par rapport à leur activité principale. Cette forme de désintérêt est perceptible chez des géants du "hard and concrete" comme Dassault, STElectronics ou EADS qui ne se sont pas encore mis au BtoB et ne se sentent pas particulièrement pressés pour s'y mettre⁵⁵.

Il reste néanmoins certain que le BtoB nécessite des plates-formes et des investissements technologiques assez chers, et si certains grands groupes rechignent de tenter l'aventure, c'est qu'ils voudraient d'abord constater l'état des résultats enregistrées par ceux ayant tenté l'aventure avant de s'engager eux-mêmes. Le BtoB étant encore perçu comme un effet de mode qui risque de disparaître, ces entreprises conçoivent sur leur stratégie Internet sur le long terme en prenant le temps de réfléchir à l'équation coûts/avantages à tirer.

En effet, la nécessité d'adopter une ligne précise de BtoB diffère selon que l'on se place dans un secteur d'activité donné et selon que l'entreprise est située dans une région géographique donnée. Effectivement, les critères objectifs de mise en place d'une stratégie BtoB ne manquent pas, mais les entreprises, selon leur degré d'implication stratégique sur le Net ou selon le bon vouloir des équipes dirigeantes, peuvent s'invoquer des raisons, intuitu personae, pour justifier leurs choix sur ce sujet.

Par ailleurs, il est aussi constaté qu'il n'y a pas de logique d'ensemble concernant les business models de BtoB mis en place par les entreprises, la grande disparité des schémas proposés est le fruit des stratégies d'apprentissage propres à la Netéconomie engagées en dehors de tout repères. Les modèles sont testés grandeur nature sans grande conviction sur leur viabilité, et même si les défections sont plus grandes que les cas de réussite, ceux qui seront validés par le marché deviennent dès lors, du jour au lendemain, des success stories et des cas d'école.

A ce titre, les analystes prévoient un taux de mortalité de 80 % pour les places de marché électroniques à l'horizon 2004 ; et entre les pro et les anti BtoB, seul l'avenir donnera raison aux uns ou aux autres. Néanmoins, il est certain que le BtoB constitue pour les entreprises du "hard and concrete" une bonne échappatoire pour se trouver de nouveaux marchés et de nouer de nouveaux partenariats et, à la longue, offre des chances de réussite et de survie meilleures que pour les modèles proposés pour le BtoC.

Les entreprises ayant réussi sur le secteur du BtoB se sont aussi fait remarquer par leur dynamisme et leur capacité à garder le cap, jusqu'à aujourd'hui du moins. Ces mêmes entreprises se sont donc massivement affiliées aux places de marchés électroniques et parfois même, les cas existent, se créent leurs propres places de marché. Ce phénomène concerne certains domaines spécifiques qui réclament un savoir-faire précis et obéissent à une éthique particulière (c'est le cas des regroupements de professionnels d'un secteur déterminé comme Atilia, GNX ou CPGmarket).

⁵⁵ Les grandes entreprises françaises et le BtoB. (partie 1).

Plus étrange encore, le fait que certaines entreprises qui se sont positionnées sur le e-business comme des acteurs clés et fournisseurs de logiciels et de matériels Hi-Tech nécessaires aux plates-formes de la nouvelle économie, ne se sont pas toutefois mis au BtoB, aux places de marché et à l'e-procurement.

En France, les exemples ne manquent pas, et à titre d'illustration, il est possible de citer l'exemple d'Alcatel-France, Bouygues, Laguardère, Vivendi-universal et autres géants de l'industrie du Net, qui ne disposent pas de stratégie d'e-procurement ni de stratégie claire de conquête des places de marchés électroniques. Certains de ces groupes ont précisé qu'ils ont entamé des efforts et des réflexions en vue d'arriver à mettre en place des stratégies cohérentes dans le sens de l'e-business en général, mais il est incontestable qu'elles ont accusé un retard important, eu égard à leur poids économique et leur dimension internationale.

Pour certaines autres entreprises, le positionnement choisi était de se limiter à tisser les relations en BtoB, entre leur groupe et leurs filiales ainsi que leurs fournisseurs et clients potentiels. Cette stratégie consistant à renfermer le e-business dans des limites réduites a l'avantage de diminuer d'autant les risques transactionnels et créer une communauté d'intérêts. Cette démarche se présente sous la forme de la création de "places de marché électroniques privées" appelées aussi "intranet externalisé" ou "internal marketplace". Ces mini places de marché créent un espace privé où peuvent s'établir les bases d'une collaboration efficace entre ces mêmes structures la composant, et une fois maîtrisée, cette organisation devient une plate-forme qui peut devenir l'interlocuteur du groupe vis à vis des autres places de marché électroniques internationales.

En France, les secteurs bancaires sont plus friands que les autres des solutions du e-commerce BtoB⁵⁶. En effet, les banques dans ce pays viennent en tête des pionniers du BtoB et les plus grandes utilisatrices des solutions du e-commerce. Les places de marché Answor ou Intercontinentalexchange ont été créées par des opérateurs du secteur bancaire et la Société Générale s'est affiliée au site Marketo, pour proposer des services financiers au plus grand nombre de PME avec des services de paiement en ligne via ces sites.

Les entreprises adeptes du BtoB ne s'y sont pas mises d'un seul coup, une stratégie prudente a donc été adoptée pour progresser à petits pas, le but n'étant pas de s'imposer sur le nouveau marché à la manière forte, mais de s'intégrer dans la logique de la Netéconomie progressivement et sans heurts avec leurs propres valeurs et leur organisation interne, et c'est seulement à cette condition que la e-transformation pourrait être opérée sans douleur et constituera un idéal de culture interne partagé par l'ensemble des employés.

Mais, quel que soit le discours adopté pour justifier la stratégie Web de l'entreprise, il est certain que la motivation essentielle des sociétés pour intégrer les places de marché électronique est la réduction des coûts d'approvisionnement des achats hors-production et des matériels nécessaires à leurs activités de production proprement dites. Le BtoB devient non pas un outil commercial mais un simple outil de rentabilité financière, ceci risque de donner lieu des fois à des situations dans lesquelles les entreprises laissent de côté tout le dispositif relatif à la mise à niveau des relations avec leur clientèle ou leurs fournisseurs, continuant à les gérer selon la logique de la vieille économie, de même qu'elles délaissent le côté, tout aussi important, relatif à l'organisation interne de leurs structures et leur organisation interne.

Ces entreprises risquent de se retrouver avec une organisation bicéphale (un département Internet ou e-commerce indépendant des autres départements classiques) et un management à deux vitesses. En effet, la "culture e-commerce" impose aux entreprises de s'auto-réformer rapidement et de s'imposer une auto-discipline rigoureuse de mise à niveau des compétences et des structures. Ce redéploiement amène parfois, à des suppressions d'emplois, des fusions de départements et de l'allégement de certaines fonctions au profit du renforcement d'autres. Pour l'exemple, le groupe français Lagardère, n'a pas voulu changer son organisation interne ; le groupe ayant des activités diversifiées (médias, aéronautique, automobile...etc) a préféré privilégier des actions décentralisées et la création de sites (digitall.fr, elle.fr, parismatch.fr, eurpoe2.fr...etc.) ou de filiales (InterdécoMultimédia, Le studio, Plurimédia, zendis...etc.) axées sur l'e-commerce⁵⁷, son activité BtoB est encore très peu développée, alors que sa taille, ses secteurs d'activité et son positionnement international font qu'il a tout avantage à tirer d'une stratégie BtoB.

Enfin, il est bon de signaler que parmi les entreprises non tentées par l'aventure du BtoB, certaines entreprises comme Dassault ou LVMH, sont présentes sur le Net mais, ne concèdent que peu d'intérêt aux activités BtoB. Les raisons de ce retard de positionnement sont variables et sont la plupart du temps intimement liés aux visions des dirigeants de ces entreprises et ne font que peu appel à des critères objectifs (coûts, complexité, rentabilité). En résumé, pour ces catégories d'entreprises, l'Internet est donc considéré comme un outil commercial mais ne doit pas interférer dans les processus internes.

Matrice de positionnement BtoB :

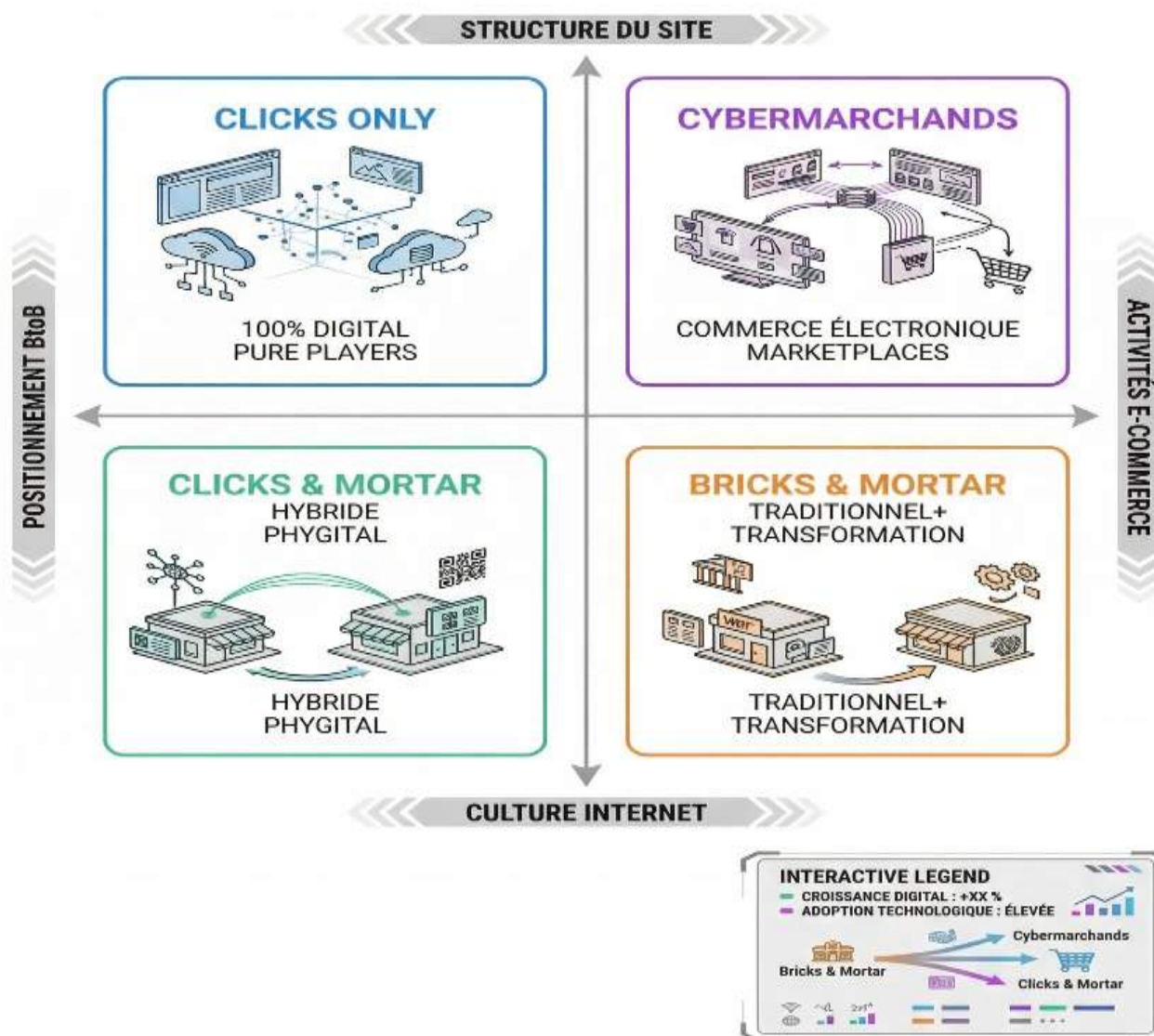
⁵⁶ Mathieu Roche, les pionniers : sur tous les fronts du BtoB. Le journal européen du BtoB, 01/03/2000. sur www.BtoBavenue.com.

⁵⁷ Cf Bel Nicolas, les timides : réflexion mais pas action, le journal européen du BtoB, 01/03/2000, sur www.BtoBavenue.com.

Positionnement BtoB	Activités e-commerce	Structure du site	Culture Internet
Les clicks only	Haute	Réactive	Intégrée
Les cybermarchands	Haute	Active	Superposée
Les clicks & mortar	Moyenne	Vitrine	Existe
Les bricks & mortar	Fiable	Zombie	Inexistante

MATRICE DE POSITIONNEMENT BtoB

Stratégies Numériques des Entreprises



4) Les leçons à tirer des nouvelles générations de plates-formes BtoB.

Il est normal que les circuits de relations d'affaires basés sur le BtoB engendrent des frictions et des problèmes de logistique propres à toute transaction commerciale, mais ces mêmes problèmes sont amortis par l'intégration exceptionnelle des opérateurs de ce secteur. En fait, pour appréhender ces difficultés résultant d'un processus de BtoB, il est possible de le schématiser par l'analyse du comportement d'un produit donné⁵⁸.

En fait, au moment du passage du lecteur à barre sur la boîte du produit considéré qui vient d'être acheté par un client, c'est toute la chaîne du "Supply chain management" qui reçoit cette information et en tire la conséquence logique de cette donnée, à savoir, activer tous les maillons de la chaîne intervenant solidairement dans la fabrication d'un produit en vue de remplacer l'unité qui a été soustraite au stock des ventes.

Une telle mise en relation est très subtile, car elle n'apparaît pas sous une forme matérielle (émission de bons de commandes ou de factures) mais elle découle d'un processus automatisé et imperceptible.

Le problème qui se pose au niveau de cette mise en relation est relatif à la conviction des opérateurs agissant dans le cadre du BtoB d'accepter de faire part de ce processus de création de valeur ajoutée. En effet, comment motiver ces opérateurs à s'intégrer dans le processus du BtoB en évoquant d'autres motifs que la simple compression des coûts ? Cette question concerne l'utilité même du BtoB telle qu'elle découle des préoccupations des opérateurs économiques.

Aux Etats Unis, le développement de cette culture BtoB a été entamé sur deux générations, qui représentent deux stades de son développement. La première étape a été pilotée par les start-up durant la période précédant le e-crash, et durant cette période les nouvelles Netentreprises ont voulu jouer le rôle d'intermédiaires entre les géants de l'industrie et constituer les premières chaînes à valeur ajoutée et de gestion intégrée des activités logistiques. Conscientes du vide qu'elles comblaient en mettant en connexion vendeurs et fournisseurs, une pléiade de nouvelles Netentreprises a envahi le nouvel espace Internet nouvellement défraîchi. Le potentiel du marché de quelques centaines de milliards de dollars d'échanges entre entreprises travaillant en complément sur les mêmes créneaux, ouvrait d'immenses potentialités aux nouveaux infomédiaires dont le nombre ne cessait d'augmenter. Leur parcours aurait pu être idéal s'il n'avait pas été fauché dans son élan par les événements de mars 2000.

Ce qui s'est passé ensuite relève de la routine dans tous les secteurs de l'industrie toutes branches confondues. Effectivement, riches des enseignements des start-up ayant rendu l'âme et conscientes des potentialités offertes par le Net comme vecteur de communication efficace et peu onéreux, les grandes entreprises ont décidé d'agir de leur propre chef et de supprimer toute cette armée d'infomédiaires devenus dès lors superflus. C'est ainsi que débuta l'aventure du "click & mortar" amenant l'avènement d'une nouvelle vision du BtoB basée sur des outils de supply chain management très développés.

Dès lors, les géants de l'industries ont conçu et développé, d'un commun accord pour la sauvegarde de leurs intérêts, des plateformes de BtoB adaptées à leurs besoins ou des espaces ITE (Internet Trading Exchange) et dont ils sont les principaux animateurs (c'est le cas de la naissance de "Transora" qui est la place de marché des industriels de l'agroalimentaire tels que Universal Packaging, Kraft Foods, Ralston Purina, Nabisco, General Mills etc...). Cela scella définitivement le sort de plusieurs start-up telles que (Foodtrader.com, Novopoint, ventro) les obligeant à perdre du terrain.

D'un autre côté, les sociétés d'industrie automobile, dont Ford, General Motors et DaimlerChrysler ont créé la plate-forme "Covisint", tandis que "Aerospan" a été formée par des sociétés comme Boeing et BAE Systems, faisant face aux efforts déployés depuis des années par AviationX pour s'imposer sur ce marché. Par ailleurs, dans le secteur de l'électronique, la plateforme E2open.com a été l'œuvre de IBM, Lucent Technology et autres entreprises du secteur.

Le seul inconvénient ressenti par les managers est que ces plate-formes obligent les entreprises, jusque-là concurrentes, à collaborer ensemble, ce problème sera néanmoins résolu avec le rajeunissement des équipes dirigeantes.

En définitive, quelques 60 plates-formes de ce genre avaient vu le jour en 2001 (goindustry.com consacré à la vente du matériel excédentaire, mmprocurement.com consacré au secteur de la métallurgie, gofish.com consacré à la vente des fruits de mer) et leur nombre ne cesse de croître. Elles ont pour

⁵⁸ Next generation btob. Improves trading, redherring.com)

particularité d'être le fruit du développement des entreprises qui les formaient, elles sont donc soutenues au niveau financier et organisationnel et ont toutes les chances de réussir là où les start-up ont échoué faute de moyens et de temps.

Ainsi, issues du même patronat qui les encadre et les soutient étroitement, elles bénéficient d'un statut privilégié que les start-up de la première heure leurs enviaient, d'autant plus si on sait que ces dernières -pour celles qui n'ont pas périclité dans l'e-crash- se sont converties aux fonctions de conseil et de bureaux d'études.

Par ailleurs, cette stratégie décrite précédemment n'est pas la seule option développée par les entreprises, mais en contrepartie, certaines entreprises ont opté pour une collaboration BtoB, non pas dans le cadre de plateforme intégrée les obligeant à ouvrir leur système informatique, mais plutôt par le remodelage de leurs systèmes de planification et de communication pour être compatibles avec leurs partenaires (fournisseurs ou clients).

Cela suppose que le marché prendra une forme bicéphale, d'un côté, les échanges intégrés internes à la place et, d'un autre côté, les échanges extranet vers d'autres partenaires hors du réseau. Reste à savoir si l'un des modèles d'échange se développera jusqu'à devenir l'unique voie de conclusion des transactions BtoB. La validation définitive de l'un ou de l'autre de ces modèles dépendra de l'évolution du marché.

5) E-procurement : une nouvelle dimension de gestion des achats inter-entreprises

L'achat en ligne connaît un grand succès en raison des avantages qu'il procure en termes de réductions des coûts, mais ce secteur fait aussi la convoitise de toutes les entreprises et des places de marchés présentes sur le Web en raison de l'expansion régulière de ce segment de marché.

Le domaine des achats hors production devient un secteur de haute valeur ajoutée que les entreprises s'empressent à gérer au mieux, en diminuant leurs coûts. Ces achats de petites fournitures restent quand même, du point de vue du volume assez importants et drainent un chiffre d'affaires assez conséquent (cela peut concerner les articles basiques de bureautique comme les crayons, les stylos, les papiers, chemises...etc, les accessoires pour matériels informatiques comme les recharges, disquettes aussi bien que les articles mobiliers). L'e-procurement peut aussi bien concerner les "achats" de prestations de service (comme les voyages ou le nettoyage, l'entretien, la location et autres).

La maîtrise des achats en ligne par les entreprises (surtout celles d'une certaine taille) permet d'assurer une continuité et une fluidité inégalée en termes de gestion des achats hors productions et diminuer le coût global de fonctionnement de la structure chargée de cette tâche.

La position stratégique du poste des achats dont découle la nécessité de maîtrise des circuits de l'achat en ligne peut être résumée dans cette déclaration du directeur général du site Business village : "le poste des achats hors production est non seulement le moins périlleux à mettre en ligne, mais, il peut surtout avoir un impact décisif sur le résultat....pour augmenter son résultat de 30%, un chef d'entreprise a le choix entre deux solutions : augmenter ses ventes de 30% ou de réduire le coût de ses achats hors production de ...seulement 3%, dans l'hypothèse réaliste d'une entreprise réalisant un bénéfice net de 1,5% où ce type d'achats représente 15% du chiffre d'affaires"⁵⁹.

Les places de marché se disputent les parts de ce marché en se mettant à la recherche de sociétés utilisatrices en jouant, concernant les conditions de fidélisation et de conviction de ces dernières, sur la qualité de service et la performance des conditions d'achat, les prix étant en général partout les mêmes.

Les raisons du recours aux achats en ligne diffèrent selon qu'il s'agit des grandes entreprises ou des PME. Pour les premières, la compression des coûts des achats et la recherche du moins disant est la principale priorité, les places de marché et autres sites spécialisés dans ces services ciblent bien ces besoins latents et inexprimés, afin de leur offrir des offres en comparaison des prix des différents fournisseurs et en négociant au mieux pour leur compte. Ces intermédiaires, en plus de leur fonction principale de mettre en relation acheteurs et vendeurs, agissent comme des conseillers et des assistants.

Pour les deuxièmes, le volume des achats étant assez important et diversifié, la notion de prix ne compte pas beaucoup, c'est plutôt la possibilité de diminuer les coûts de traitement des structures de gestion des achats et d'alléger les budgets de fonctionnement de ces entreprises d'une part conséquente de frais usuels et de la gestion papier, les gains réels se mesurent en fonction du temps et du personnel nécessaires pour la gestion des différentes commandes d'achats émanant de tous les départements, d'où la priorité absolue à l'automatisation du processus.

⁵⁹ Maxime Rabiller. E-procurement. L'achat revisité. Le Nouvel Hebdo du 12/06/2001 sur www.01net.com.

En général, l'e-procurement a trois avantages principaux :

- l'optimisation des conditions d'achat : par la clarification des modes de passation de commandes, la comparaison des prix, le large choix sur catalogues...etc;
- la maîtrise des ratios qualité/prix : les offres sont comparées et jugées selon les critères propres à chaque entreprise permettant de mieux adapter les achats aux besoins et priorités de l'entreprise;
- la maîtrise des besoins : par la fluidité des approvisionnements, en évitant les ruptures de stocks et en maîtrisant les ratios et moyennes de consommations internes.

Les places de marché qui procurent ces prestations d'achat en ligne passent habituellement par l'édition de catalogues électroniques qui font ressortir les offres des différents fournisseurs, laissant aux acheteurs la possibilité de se rapprocher à tel ou tel fournisseurs de leurs choix.

Plus sélectifs et plus restreints, les catalogues privés reprennent des offres personnalisées aux grandes entreprises ; ces dernières sont d'autant plus intéressées par ces offres que leurs volumes d'achats sont plus importants.

Parallèlement au catalogue en ligne, certains sites ont mis en place une méthode d'appels d'offres. Cette méthode consiste à collecter les besoins des acheteurs en les soumettant aux fournisseurs pour y répondre s'ils estiment les conditions d'achats rapportées satisfaisantes. L'emploi de cette technique reste très épisodique et par-là, peu rentable par rapport au modèle d'offre basé sur le catalogue.

Les places de marchés et sites d'achat en ligne tablent beaucoup moins sur la création de nouveaux segments du marché que sur le fait de faire migrer une partie du chiffre d'affaire offline de ces entreprises vers leurs sites. Les stratégies sont élaborées dans le sens de cette reconquête, mais ne manquent pas de se heurter aux fournisseurs du marché classique qui peuvent se mettre à agir à leur tour comme des intermédiaires et proposer à leur tour des offres de très bas prix pour garder leur clientèle traditionnelle. Ces mêmes fournisseurs commencent à se mettre en ligne, désireux de profiter des parts de marchés offertes et pour ne point se retrouver dépassés par ces nouveaux circuits d'achat.

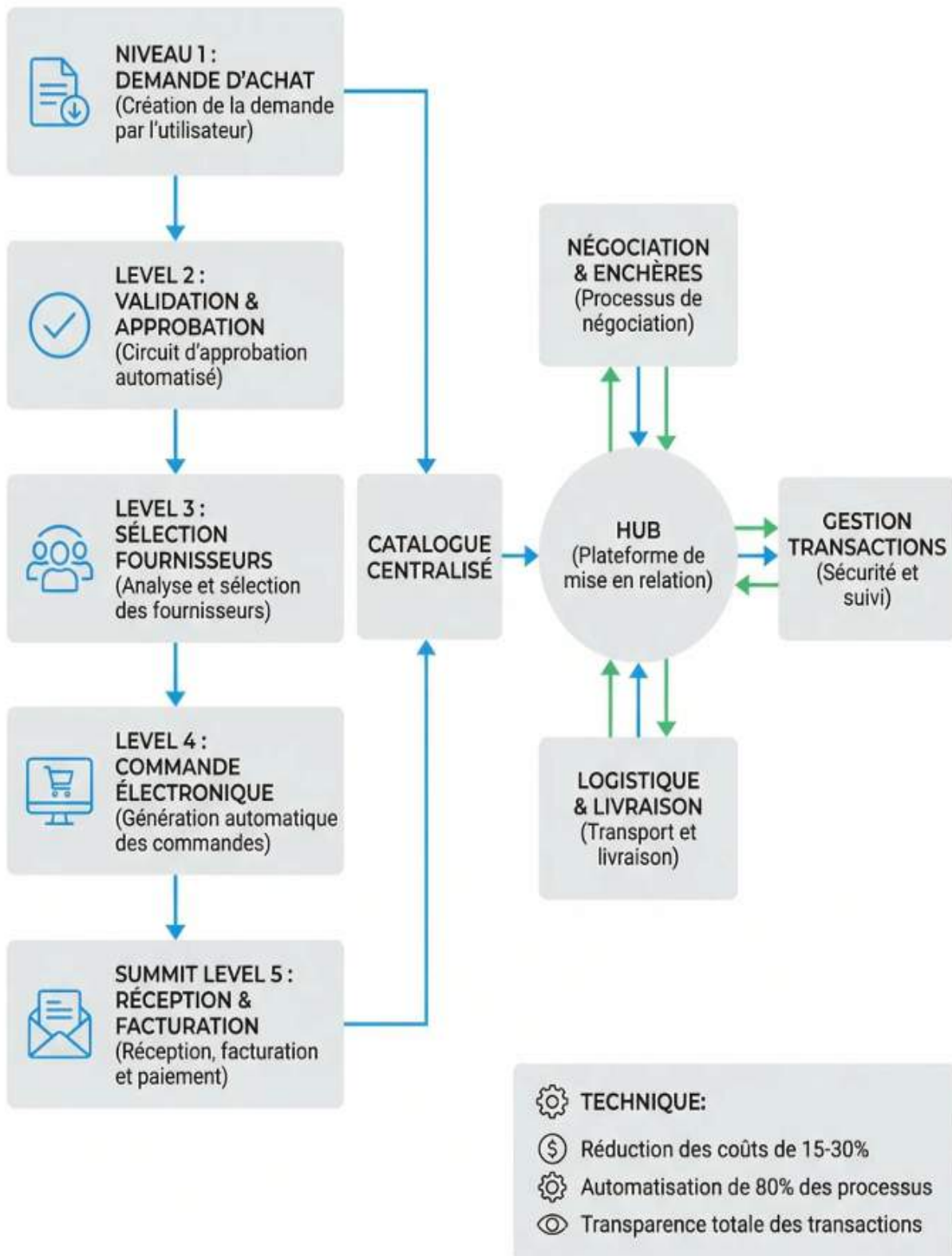
Une étude réalisée par La société Kearney Interactive en 2000/2001 intitulée " E-procurement, Quelle réalité et quelles perspectives pour les PME-PMI en France ?" fait ressortir que les achats hors production représentent une proportion de 9,5% pour les PME et 8% pour les grands comptes. A cet effet, Kearney estime que 70% des achats gagneraient à être effectués en ligne, avec une moyenne de réduction de la facture pouvant atteindre 15%, tout en précisant que les postes relatifs aux travaux, aux matériels de bureautique et des voyages recèlent un fort potentiel d'économies⁶⁰.

Conscient des avantages certains de l'e-procurement, les grandes sociétés n'hésitent pas à investir pour construire des plates-formes de gestion des achats hors production, allant jusqu'à faire transférer la totalité de leurs achats en ligne. Les gains se mesurent en termes d'économies sur la gestion manuelle des commandes et de la réduction du coût global des commandes. Les prix d'achat moyens se retrouvent dès lors diminués sous l'effet de la libre concurrence et de la transparence du marché.

La virtualisation des procédures de gestion des achats allié à une plus grande efficacité dans les outils informatiques de gestion mis en place, permettent de réduire les coûts et le nombre de personnes affectées à la fonction achats. Les économies ainsi gagnées dépassent largement les coûts d'investissements dans les plates-formes d'e-procurement. Il est certain qu'au vu de ces avantages, les fournisseurs traditionnels qui ne se hâtent pas de s'adapter à la nouvelle donne, se verront très vite éliminés du marché ou répudiés par des clients qui auront migré sur le Net. Cette élimination se fera à cause de la vétusté de leurs systèmes (manque d'investissements) ou inadéquation des prix affichés avec ceux de leurs concurrents directs en ligne. Les fournisseurs devront donc investir à procurer à leurs clients des avantages en termes de logistique, de qualité, de rapidité et de valeur ajoutée.

⁶⁰ Maxime rabiller. Urgentes économies de bouts de crayons. Le Nouvel Hebdo du 12/06/2001 sur www.01net.com.

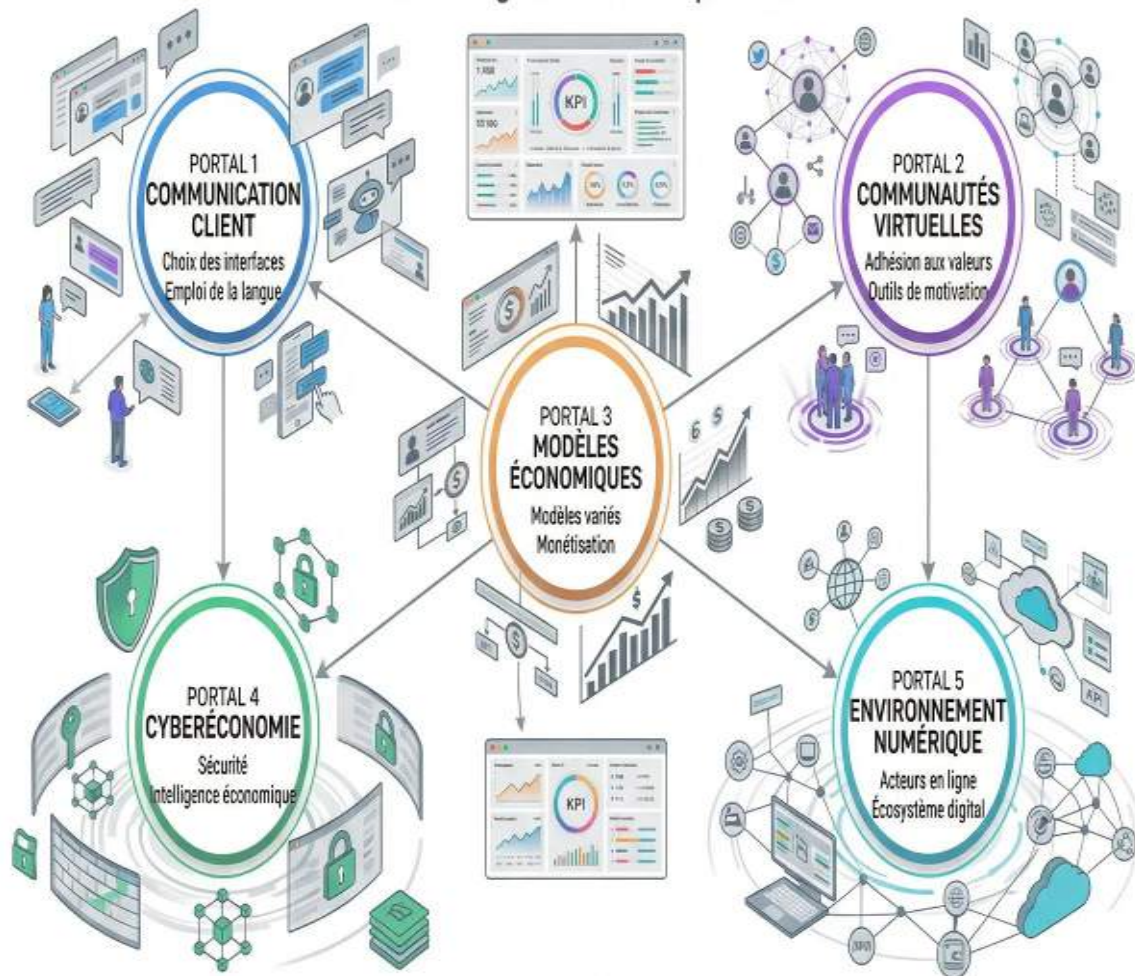
MÉCANISMES DE L'E-PROCUREMENT ET PLACES DE MARCHÉS B2B



Éléments stratégiques de base du commerce en ligne	
champs d'action	Éléments déterminants
- Communication avec le client	Choix des interfaces Emploi de la langue Respect des spécificités du pays ou région
- communautés virtuelles	Adhésion aux valeurs des du groupe Codes et langages de communication Choix des outils de motivation Pertinence des offres
- Business models	Webmarketing Cyber-malls Home shopping Catalogues et services en ligne Cyber monnaie (e-cach, digicach, cach & barter)
- Cyberéconomie	Cryptage signature électronique Transaction en ligne Intelligence artificielle Intelligence économique Logistique d'après-vente Services d'après-vente
- Environnement	Brokers en ligne Courtiers Infomédiares Liens hypertextes Webrings Intranet et e-mails Développeurs et packagers

ÉLÉMENTS STRATÉGIQUES DU COMMERCE EN LIGNE

Framework Digital des Champs d'Action



Chapitre 5 : **LES PLACES DE MARCHÉ ÉLECTRONIQUE**

Le nombre des places de marché électroniques a explosé durant les années 2000 à 2002, et cela ne va pas sans présager un probable e-crach à l'image de celui de 2000. En effet, le nombre de places de marchés a connu une progression exponentielle, ce qui fait que la concurrence devient rude au fur et à mesure de la saturation du marché, cela laisse préjuger d'un probable retour des forces sur ce marché et l'éviction de places qui n'arriveront pas à se consolider. L'expansion des opérateurs trouvera un frein par l'effet de la sélection naturelle, en vigueur dans le cyberspace, et des morts de "e-market places" se feront entendre. Mais, à la différence des start-up qui se sont constituées dans l'euphorie avec des business plans mal ficelés et des modèles fantaisistes, les places de marché ont dès le départ été l'objet d'études de rentabilité sérieuses et ont été pilotées par des entrepreneurs ayant une bonne connaissance de leurs secteurs et des rouages de la nouvelle économie. De ce constat, il est possible d'affirmer que les places de marchés seront plus stables et ne connaîtront pas de crises majeures comme cela fut le cas des start-up de la première heure.

1) Des places de marché électroniques : pourquoi faire ?

Le phénomène start-up a aussi touché les places de marché électroniques, créant un surgonflement de leurs structures et de leur nombre, ce qui a amené une réflexion profonde concernant leur finalité, leur rôle et leur efficacité même à remplir un rôle fédérateur dans le cadre des activités du e-business.

En effet, si leur existence fait indubitablement partie du paysage de la nouvelle économie, leur rôle est encore mal compris par les Netentreprises à qui elles s'adressent. La justification est avancée par le constat du grand virage BtoC vers le BtoB, et avec l'augmentation des transactions BtoB, les places de marché ont joué un rôle fédérateur en attirant de plus en plus les entreprises travaillant sur ce créneau⁶¹.

Le marché du BtoB étant en constante croissance, les places de marché ont, elles aussi, vu leurs parts d'activité augmenter au gré de l'accroissement de leur chiffre d'affaires. Les grands comptes ont donc expérimenté avec une certaine satisfaction l'emploi de l'électronique dans les affaires, alors que les petites entreprises traînent à rejoindre le mouvement ainsi amorcé.

Les places de marché sont donc les espaces de conclusions de transactions en ligne par excellence, offrant rapidité et disponibilité à leurs utilisateurs. Elles ont l'avantage de mettre en relation via le Net acheteurs, fournisseurs et clients désireux de coopérer dans le cadre d'un processus approvisionnement-transformation-distribution soit, par voie de mise en contact directe, soit par voie de mise aux enchères.

En fait, les places de marché sont divisées en plusieurs catégories qui diffèrent selon leur spécialisation. Il en ressort une classification comprenant deux axes :

- les places de marché verticales : sont dédiées exclusivement à un secteur d'activité unique et déterminé.
- les places de marché horizontales : englobent toutes les entreprises quel que soit leur secteur d'activité.

La place de marché est donc un outil d'approvisionnement des entreprises ayant des besoins importants et continus en produits intermédiaires et autres matières nécessaires à son activité. Aussi, est-il évident que ces places ne s'adressent principalement qu'aux groupes d'industries assemblés d'une manière homogène. Les fonctionnalités de la place de marché offrent à ces segments d'entreprises la possibilité de comparer les prix, les offres et les qualités des prestations, dans un cadre transparent et ouvert. Cela offre aux entreprises

⁶¹ Netsurf n° 61 avril 2001.

membres l'avantage de faciliter les activités de prospection et constitue un outil d'aide à la décision très important.

En effet, il est important de préciser que les PME pèsent peu sur le marché, la masse de leurs achats et la spécificité de leurs secteurs d'activité (jouant souvent les intermédiaires commerciaux directs avec la clientèle) n'offre que peu d'intérêt pour les places de marché, souvent orientée vers les grandes entreprises industrielles.

Cependant, le système des places de marché basé sur l'appel d'offres engendre certains retards dans la conclusion des affaires commerciales de même qu'il restreint le champ aux petites entreprises qui trouvent difficile de rivaliser avec les géants de leur secteur d'activité respectifs.

Toutefois, le modèle proposé par les places de marché n'est pas identique, ainsi plusieurs tendances sont observées, d'un côté, les places de marché exclusivement axées à mettre en commun des acheteurs et des fournisseurs, ces places s'autofinancent par les frais d'abonnement versés par leurs utilisateurs, en se proposant comme des accompagnateurs des parties à la transaction, en leur donnant conseil et orientation et en mettant en relations acheteurs et vendeurs sur la base des spécifications précises dans les termes des avis de transactions émis par ces derniers. Ces places de marché ne doivent donc leur existence qu'à la condition de fédérer un certain nombre d'entreprises membres de leurs places. D'un autre côté, d'autres places de marché se proposent elles-mêmes comme des sites d'achat directs, en effet, ces dernières agissent comme des centrales d'achat, proposant des produits directement aux clients avec des marges de 10% à 40% moins chères que ce qui se trouve sur le marché.

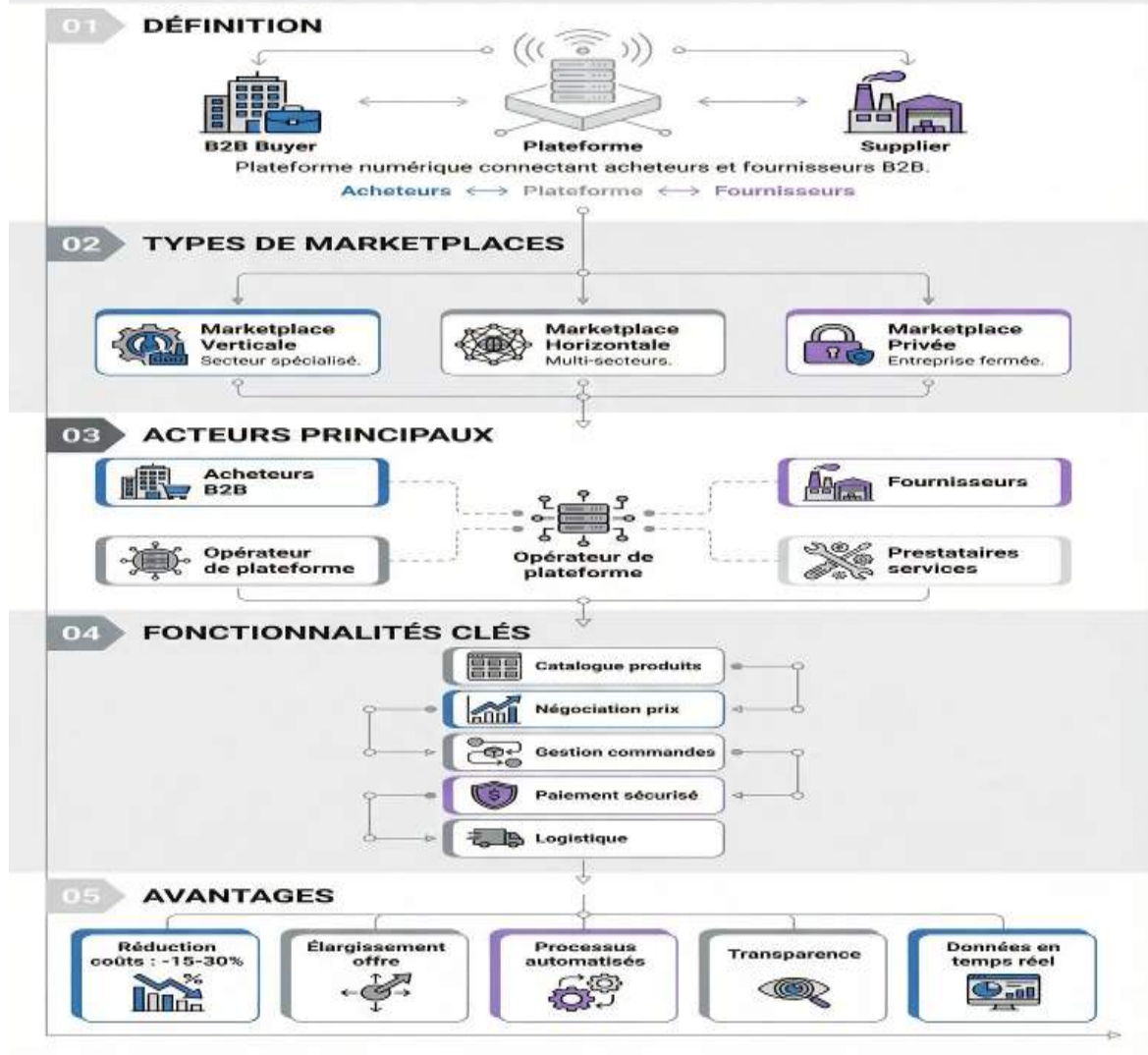
Par ailleurs, il serait utile de rappeler concernant la manière de conclure des transactions dans le cadre des places de marché, que le coût global doit prendre non pas uniquement le prix des produits mais aussi les coûts de la transaction (pourcentage prélevé par le maître de la place) et autres coûts de livraison afférents à cette même transaction. Or, pour garantir la « vendabilité » économique et commerciale des prestations offertes, les places de marché doivent offrir des avantages concurrentiels plus importants que les arrangements commerciaux traditionnels (hors commissions et autres frais d'accès) et présenter des avantages en termes de gain de temps et d'efficacité, inégalés par les méthodes classiques en vigueur dans le milieu des entreprises.

Pour ce faire, il est impératif que les places de marché puissent veiller à soigner les critères qui conditionnent leur efficacité, notamment :

- La surface couverte qui comprend les produits et services afférents aux activités intégrées par la place afin de drainer le maximum d'entreprises membres ;
- Les modes de transactions offerts : enchères et/ou enchères inversées ;
- Les modes d'accès (gratuité ou paiement).

A ce titre, il est signalé que depuis la fin de l'année 2000, les places de marché sont toutes devenues payantes, ce qui a eu pour effet de renchérir le coût des transactions avec le risque de provoquer le désintérêt des petites entreprises. Les places de marché ont cependant tenté d'y trouver une parade en investissant dans la qualité des prestations fournies, en prodiguant conseil et assistance, en renforçant la sécurité informatique des paiements et la confidentialité des données.

PLACES DE MARCHÉ ÉLECTRONIQUES BtoB



2) Le BtoB et l'émergence des e-marketplaces

L'émergence du e-commerce n'est ni une donnée fortuite ni une création ex-nihilo. En effet, les entreprises ont commencé depuis longtemps à investir dans l'acquisition et l'intégration des matériels et des logiciels de traitement informatique des données. Le parc informatique de ces dernières s'est développé en nombre d'appareils et en qualité des emplois auxquels ils sont destinés.

Les premiers emplois des outils informatiques ont concerné les tâches de gestion internes tels que les fonctions comptables, gestion de la paie, des ressources humaines et des processus de fabrication. Cet emploi précaire de l'outil informatique se pratiquait en interne d'une manière peu intégrée. Les fonctionnalités étaient séparées et chaque département disposait de son logiciel spécifique de travail. L'intégration de toutes les fonctions informatiques de l'entreprise dans une seule application ne s'est passée que beaucoup plus tard.

L'arrivée des technologies liées à l'Internet n'a fait que se greffer sur les acquis des technologies existantes et furent sporadiquement alimentées de nouvelles applications spécifiques au Web. Ce dernier a encouragé l'essor de la mise en relation directe via le Net des entreprises les amenant, bon gré mal gré, à reconcevoir leurs conceptions marketing, commerciales et stratégies de partenariat.

Dans l'absolu, les outils de communication en ligne ont donné aux entreprises le don de l'ubiquité, leur permettant de gérer en temps réel des transactions multiples avec différents partenaires. Le commerce électronique a offert dès lors tant aux grands comptes qu'aux petites entreprises, la possibilité de faire des économies de dépenses, d'augmenter les marges, d'améliorer la productivité, le service rendu et de maîtriser les processus managériaux.

Mais, ce sont les places de marché qui apportent les solutions techniques permettant la mise en commun des acheteurs et vendeurs avec une connectivité jamais égalée dans le réel, offrant des outils

complémentaires de facilitation des transactions (catalogues, conseil, places des enchères et informations sur les entreprises).

Les places de marché ont créé un espace commercial propice, débarrassé de ses frictions traditionnelles découlant de la transmission des informations et de la négociation des prix et autres avantages entre partenaires. Les places de marché offrent ainsi des espaces ouverts et libres permettant une meilleure fluidité des outils de gestion basés sur le supply chain management et facilitant les processeurs de création de valeur ajoutée conjointe entre différents utilisateurs.

Il est certain que les places de marché dérangent bon nombre de Netentreprises de première heure qui se sont positionnées sur le marché de l'infomédiation entre les différents opérateurs, se présentant comme des courtiers en informations commerciales. En effet, les places de marché ont vite fait de fédérer l'ensemble des professionnels entre eux, tout en offrant à la fois un large éventail de services avec des coûts moindres que les start-up traditionnelles et des agendas bien garnis de contacts et de partenaires.

Le mot d'ordre est donc lancé, c'est la création d'opportunités d'affaires entre les différents acteurs de la place de marché, leurs clients et leurs actionnaires. Par ailleurs, les places de marché ont plus bénéficié aux secteurs d'activités chez lesquels les transactions étaient lentes, coûteuses et peu efficaces, en leur procurant la possibilité d'agir en temps réel et avec des rapports coût/efficacité fort intéressants.

Le processus de gestion des achats dans les entreprises traditionnelles a toujours été la source de grandes frustrations de la part de leurs dirigeants, car ledit processus comprenait beaucoup de paramètres (cahiers des charges à respecter, rapports qualité/prix à analyser, contrôle de qualité à effectuer, gestion de commandes et de fournisseurs disparates et complexes...etc). Ceci explique pourquoi les nouvelles solutions d'e-procurement sont devenues l'ultime recours de toutes les entreprises cherchant un moyen efficace pour gérer la fonction achat. Le Net a permis de rendre les processus de gestion "webified" ou gérés en réseau et cela concerne aussi bien les fonctions de gestion des achats proprement dites que celles du marketing, de gestion des stocks et de gestion des ressources humaines y intervenant.

Coté avantages tirés par les membres de la place de marché, ils peuvent être énumérés comme suit :

- Les acheteurs et clients gagnent sur le coût des transactions, réduisant jusqu'à 5% leur coût de gestion.
- Les fournisseurs ou vendeurs peuvent réduire les prix proposés pour les biens et services proposés par l'élimination des coûts de gestion traditionnels liés à l'édition des catalogues papiers.
- Les consommateurs finaux bénéficient en fin de chaîne de la réduction des coûts sur toute la ligne qui se traduit par la baisse des prix des transactions.

Paradoxalement, ces avantages procurés par les places de marchés sont ainsi perçus comme autant de menaces par toutes les autres petites entreprises et les entreprises du "brick and mortar" qui ne se sont pas encore lancées dans l'intégration du e-commerce à leur processus managérial interne.

Par ailleurs, il est important de signaler que les PME ont été longtemps exclues des plates-formes de BtoB en raison des coûts des investissements nécessaires.

3) Typologie des places de marché

Les places de marchés ne sont pas des constructions homogènes ni obéissant à des modèles standardisés, néanmoins, elles suivent en général une certaine ligne d'organisation. Ainsi, il est possible de distinguer les différentes places de marché en référence aux critères suivants :

1) le critère de l'influence de la partie dominante : il est possible de commencer à opérer un début de classification des places de marché en fonction de leur action locomotrice. A ce niveau, plusieurs formes de places de marché sont à distinguer :

- Les places de marché animées par les acheteurs : ce sont des places de marché où des clients de capacité forcent leurs fournisseurs à passer leurs transactions avec eux par voie électronique, cette situation peu commune se rencontre par exemple chez les géants de l'industrie automobile, qui travaillent avec leurs fournisseurs sous-traitants qui fabriquent pour leur compte les parties et pièces nécessaires à la construction des produits finis. Ces places de marché fonctionnent sur un fond de coercition vis-à-vis des fournisseurs, conscients des risques encourus en cas de perte de leurs gros clients.
- Les places de marché animées par les fournisseurs ou vendeurs : conçues et administrées par des fournisseurs d'un secteur donné pour peser sur le marché et présenter un front fort et uni dans leurs

transactions vis-à-vis des acheteurs, leur action découle d'une optique visant à offrir des services intégrés et éviter les frictions du marché. En fait, ces fournisseurs régulent les échanges entre eux en créant des places de marché spécialement dédiées à leurs activités (comme celle créée sur l'initiative de Johnson & Johnson, GE Medical Systems, Baxter International, Abbott Laboratories et Medtronic au sein de laquelle ils ne perçoivent pas de redevances sur les transactions passées en ligne).

- Les places de marché animées par les tiers : c'est une forme de place de marché indépendantes à la fois des fournisseurs et des clients, mais visant à mettre ensemble des entreprises sur des créneaux spécifiques. Ces places de marché sont créées à l'initiative d'une tierce personne (physique ou morale) ayant l'expérience du secteur d'activité ciblé qui se propose d'apporter une réelle valeur ajoutée aux opérateurs. Ces places de marchés apparaissent généralement comme des opérateurs neutres pouvant s'allier au gré des offres et des opportunités aux deux modèles précédemment décrits.

Cette classification qui n'a rien de définitif, n'est qu'un essai de cerner l'agencement des différents opérateurs sur le marché, elle concerne pour les deux premières catégories des places de marché verticales, alors que la troisième est horizontale. Ces places indépendantes se retrouvent surtout sur les marchés de niches qui assurent une forte marge bénéficiaire sans pour autant souffrir de la concurrence des grands opérateurs.

2) le critère du mode d'intégration : la vocation même de la place de marché influe sur son mode d'organisation et son positionnement. Ainsi, on distingue généralement deux formes d'organisation :

- Les places de marché verticales : axées autour d'un secteur d'activité déterminé (industrie chimique, énergie, construction, électronique, pharmacologie, télécommunications, agroalimentaire, métallurgie...etc.), elles opèrent verticalement en fédérant des entreprises industrielles, en leur procurant des services intégrés de rapprochement et de mise en valeur des potentialités du secteur ainsi que des services de paiement, d'enchères et de catalogage indispensables la conclusion de transactions.

- Les places de marché horizontales ou intégrées : Ces places de marché offrent des solutions de e-commerce BtoB en ciblant toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité, elles sont axées sur les services offerts (e-procurement, supply chain management, gestion des stocks, ventes et marketing en ligne, gestion et édition de catalogues, modules des enchères, services de traduction des documents commerciaux, gestion des paiements...etc.). Ces plates-formes offrent des services et des solutions logicielles spécifiques qui permettent de fluidifier et faciliter les activités de commerce électronique et agissent comme des intermédiaires (infomédiaires) mettant en relations acheteurs et vendeurs.

4) Les business models des places de marchés

Les business modèles des places de marchés sont différents selon la taille et le type des places, de ses priorités et de la nature de ses membres. Plusieurs modes de rémunération des services sont fournis pour la viabilisation économique et commerciale du business model. Ces modes de rémunération listés ci-après sont employés soit d'une manière exclusive soit combinés les uns aux autres, notamment :

1) La vente de logiciels et solutions informatiques : Plusieurs places de marché, surtout celles horizontales, proposent généralement des versions de logiciels adaptés à la navigation et à l'emploi des fonctionnalités de leur place de marché, chose qui ne manque pas de générer en retour des revenus par la vente ou l'emploi de ces logiciels ainsi que des redevances pour son exploitation. Cette marge de revenus représente une part importante des finances de la place de marché, mais ne peut être la source exclusive du financement de cette dernière.

2) Les offres de service : liées obligatoirement à la vente des solutions informatiques et logiciels, décrite ci-dessus, elles s'imbriquent dans le cadre de l'offre de services d'assistance, de formation et de maintenance de ces matériels et applications informatiques. Ces services sont facturés à la demande ou intégrés à même le contrat d'achat de ces logiciels.

3) Les redevances sur transactions : sont la source de revenu la plus importante des places de marchés, particulièrement les places de marché verticales, elles consistent en un pourcentage perçu au titre de chaque transaction et calculé en fonction de la valeur globale de cette dernière. Elles sont à la charge du vendeur ou de l'acheteur ou tous les deux à la fois.

4) Les revenus de la publicité : les rentrées publicitaires sont aussi des sources de revenus pour les places de marché, mais leur importance est secondaire vu qu'elles sont aléatoires et fluctuantes.

5) Les frais d'adhésion et d'accès : plusieurs places de marché offrent leurs services après paiement de droits ou de redevances, comme elles peuvent offrir certain nombre de services ou de bases

de données par voie de paiement de redevances d'accès. Ces redevances peuvent prendre la forme de redevances mensuelles, annuelles ou occasionnelles à l'image des pourcentages prélevés sur les ventes par voie d'enchères.

5) Les critères de gestion des places de marchés

Les places de marchés ont toutes, sans exception, des potentiels de croissance pouvant être développés au gré des opportunités du marché. En effet, il est reconnu que la taille des places de marché ne préjuge en rien de leur devenir ou de leur positionnement sur leur marché. Ainsi des places de petite taille peuvent devenir très vite leaders sur le marché en raison de leur dynamisme, de la qualité des services rendus et la grande variété des secteurs intégrés. En fait, comme c'est le cas partout sur le cyberspace, aucune position n'est gagnée définitivement et les positionnements statiques qui n'évoluent pas avec les transformations et innovations du marché finiront nécessairement par décliner et disparaître. En effet, les secteurs d'activités qui sont les plus aptes à se développer sont ceux qui concernent les activités qui ont un grand volume de transactions qui peuvent être gérés sur le réseau "webified", c'est à dire, celui regroupant les entreprises désireuses de remédier à des chaînes de logistique défectueuses ou à des circuits de gestion commerciaux aux coûts élevés.

Il est certain que les outils de réduction des coûts seront l'élément le plus déterminant du succès des places de marché et de leur attrait futur des opérateurs. En effet, les secteurs qui ne peuvent pas faire progresser la courbe de leurs prix, se rabattent obligatoirement sur tous les modèles organisationnels et managériaux qui font comprimer ces mêmes coûts et les prix. A ce titre, les places de marchés offrent des panoplies de solutions adaptées pour répondre à ces contraintes pour les grandes entreprises industrielles. Ces dernières se rebaptisent dans le cadre du modèle "click & mortar" pour mieux s'adapter aux exigences du e-commerce et les coûts engendrés de cette e-transformation sont compensés par les gains obtenus sur les performances globales de ces entreprises.

D'un autre côté, l'avantage concurrentiel procuré par le fait d'être le premier ne signifie pas être leader du domaine, ainsi l'avantage du "first mover" n'est pas toujours synonyme de domination du marché, le terme "early movers" est plus approprié pour faire ressortir que les premiers sur le marché s'assurent une part conséquente de ce dernier mais le leadership revient à celui qui, le premier, atteint sa masse critique et devient économiquement rentable. Ces mêmes places tenteront de garder cet avantage en érigeant à leur tour des barrières d'accès aux nouveaux arrivants⁶².

Dernier point fort prometteur pour l'avenir des places de marchés est le fait que ce sont pratiquement les seules Netentreprises qui peuvent générer un flux diversifié et continu de rentrées financières composé de la combinaison des redevances d'exploitation des logiciels, de conseil, de formation, de pourcentages sur les transactions, de rémunérations sur enchères réalisées, frais d'accès et droits d'adhésion. Toutes ces formes de rémunération feront que ces Netentreprises ne seront pas tributaires de business models à une seule voie, ni ne seront à la merci des flux et reflux des tendances du marché. Certes, le sort des places de marché est intimement lié à la prospérité générale de leurs membres, mais leur place de centre névralgique de gestion des activités commerciales interentreprises leur donne une certaine dose d'immunité et de réactivité par rapport au marché.

6) Les risques inhérents aux places de marché

Les places de marché électroniques, et malgré toutes les potentialités dont elles disposent, peuvent être sujettes à certains risques liés à leur présence sur le marché. En effet, les places de marché doivent réagir et se transformer à la "vitesse de l'Internet" pour ne pas se voir dépassés par les changements rapides de technologies et des opportunités de ce marché. Il est certain que dans ce contexte d'évolution rapide des technologies, les places de marché doivent faire preuve de prospective en procurant à qui ces dernières les dernières nouveautés de la technologie.

Par ailleurs, le risque pour les plates-formes indépendantes peut provenir de la compétition avec les places de marché affiliées aux grands groupes (ces derniers s'allient entre eux pour créer leurs propres places de marchés comme GM, Ford, Daimler dans le domaine de l'automobile et Boeing, Lockheed Martin, Raytheon dans le domaine de l'aviation). Cette compétition fait que ces places drainent l'essentiel des échanges entre les principaux acteurs du marché, laissant en marge les petites plates-formes se contenter de gérer les quelques petites niches de marché subsistantes.

⁶² Dans le secteur de la vente d'articles d'édition en ligne, la société Amazon, ayant atteint sa masse critique, érige des tarifs et des conditions d'accès prohibitives pour la myriade de petits sites opérant sur le même secteur.

Mais, la question de savoir si les places de marché sont un investissement profitable reste posée. Effectivement, à court terme, les places de marché apportent une réelle valeur ajoutée en termes d'amélioration des circuits d'organisation et de compression des coûts ; mais, sur le long terme, ces avantages concurrentiels pourraient se voir essoufflés et provoquer un désintérêt de ces mêmes places de marchés (qui pratiquent, rappelons-le, des accès payants et des prélèvements sur transactions), au profit d'échanges directs entre acteurs ayant acquis le savoir-faire et la maîtrise de ces mécanismes. Le risque d'essoufflement est donc réel et se trouve même aggravé en raison du degré d'indépendance ou de rapprochement par rapport aux leaders du marché. En effet, les places de marché qui s'allient à un ou plusieurs leaders actifs leur assurant une position dominante, mais risquent en échange de devenir peu attractives pour toutes les autres entreprises membres, qui prennent conscience de leur manque de poids par rapport à celles ayant les faveurs de la place. Paradoxalement, les places de marché adoptant une politique d'échange équitable entre ses différents membres se focalisent le plus souvent sur les transactions des grands opérateurs n'accordant, en conséquence, que peu d'intérêt aux marchés de niches et petites entreprises à fort potentiel. La conciliation de ces deux impératifs impose à ces places de revoir profondément les objectifs affichés en fonction des intérêts prioritaires à défendre.

7) Anatomie d'une place de marché

Les places de marché sont des structures d'intermédiation entre plusieurs catégories d'acheteurs et de vendeurs, la fonction de gestion de catalogue est certes l'élément moteur de cette fonction, mais elle n'est pas toujours l'élément déterminant. En effet, pour ce qui est des biens et produits très spécifiques, la simple consultation des catalogues n'est pas suffisante pour la conclusion de l'acte d'achat, d'autres considérations relatives aux délais de livraison, les conditions de qualité entourant ces dernières et le degré de personnalisation rentrent en jeu pour influencer la décision.

Ainsi, il est possible d'affirmer qu'une place de marché est une structure vivante où interagissent plusieurs composantes et entre elles-mêmes et vis à vis du marché. Il est également possible d'affirmer que l'achat en ligne est le principal moteur de fonctionnement des places de marché, l'activité est donc purement commerciale et dépend du volume des transactions. En effet, atteindre la masse critique de rentabilité de ces places est donc la priorité des priorités de ses gestionnaires et une fois cet objectif atteint, il s'agira de maintenir l'avantage de l'avance par rapport aux concurrents directs et aux nouveaux venus ; plusieurs scénarios s'offrent dès lors :

- créer des barrières à l'entrée pour les nouveaux venus, les empêchant d'atteindre leur masse critique et devenir attractifs,
- se positionner sur tous les secteurs et tous les segments, ce qui est pratiquement irréalisable au vu des contraintes de la taille à acquérir et des secteurs d'activité à maîtriser (ambition affichée par les places de marché horizontales),
- se spécialiser dans les niches à haute valeur ajoutée,
- s'allier à des géants de ses secteurs opérationnels et bénéficier ainsi d'une certaine stabilité dans le volume des transactions à gérer,

Dans un scénario simplificateur, les places de marchés offrent des modules vendeurs (buy-side), des modules acheteurs (sell-side) et des modules de pilotage basé sur des technologies de software nécessaires à la gestion électronique des fonctionnalités offertes. Pour être efficiente la solution informatique de la place de marché doit offrir le maximum de fonctions intégrées gérant tous les aspects de fonctionnement de ladite place, de bout en bout de la chaîne des services proposés (marketing, gestion des ordres et commandes et des ventes), tout en produisant des informations en temps réel sur les catalogues, la disponibilité des produits, la gestion de l'historique des commandes, la gestion des ordres de paiement et des situations comptables.

Les business models des places de marché sont bâtis comme des réponses aux faiblesses des circuits commerciaux traditionnels, considérés comme des générateurs de lourdeurs de gestion et sources de coûts financiers. Les places de marché recrutent leurs membres parmi les entreprises présentant certains problèmes, notamment :

- Difficulté de trouver des partenaires commerciaux,
- La gestion d'un grand nombre d'opérations commerciales effectuées, nécessitant une gestion rapide et efficace,
- La nécessité de réduire les coûts de gestion faute de pouvoir agir sur les coûts de production.

- Pour les acheteurs, des coûts de gestion des transactions élevés, avec la nécessité de faire affaire avec plusieurs intermédiaires à la fois,
- Pour les vendeurs, le coût élevé de gestion des manuels et catalogues relatifs aux produits offerts,

Les places de marché sont donc des intermédiaires verticaux et leur force est de faire créer un flux commercial dynamique qui fait fructifier les échanges entre des acheteurs et des vendeurs qui n'auraient pu être mis en contact autrement. Mais, leur apport réel est de fidéliser ces mêmes opérateurs, mis en contact, à utiliser leur plate-forme. Etant rappelé que cet objectif ne pourra être acquis que si la place de marché fournit un contenu riche à une large communauté et gère efficacement les flux résultant de cette relation.

En fait, gagner des membres et atteindre la masse critique est une première étape qui devra être suivie par une autre étape durant laquelle les efforts seront déployés pour retenir ces derniers. Pour ce faire, la place de marché devra passer outre sa fonction traditionnelle, consistant à gérer des transactions, pour devenir un véritable pôle d'attraction en proposant des outils adéquats permettant de fournir des solutions d'ensemble permettant aux secteurs industriels de devenir efficaces et rendre l'exécution de leurs projets plus efficace.

La question de la viabilité à long terme du business model des places de marché reste toujours posée, car la survie d'une place ne signifie pas sa viabilité financière. En effet, le modèle de rémunération le plus adopté est celui des prélèvements sur les transactions, mais cette méthode, favorable pour la place, pose des problèmes de pression financière pour les entreprises membres au niveau des petites places de marché.

Pour ma part, j'estime que l'impact majeur de l'immixtion des grands opérateurs dans le soutien et la cogestion des places de marché, ne fera que raccourcir le temps où les gagnants et perdants de la course à la masse critique devront faire face à leur sort, ce qui pèsera lourd sur les retardataires, provoquant leur éviction de facto. En pratique, le résultat serait qu'il y aura une structuration nette des différentes places de marché, d'une part, les places de marché qui seront affiliées à des géants industriels bénéficieront du soutien technique et financier de ces derniers et seront ainsi assurés de pouvoir survivre et prospérer et, d'autre part, ne subsisteront logiquement que les petites places de marché gérant les petits secteurs industriels fragmentaires et les niches de marché. Et de ces deux catégories qui subsisteront, la deuxième catégorie se bornera à combler les vides délaissés par la première.

8) Places de marché équitables : exemples de "Barter" agissant en BtoB

Les nouveaux opérateurs du e-commerce ont pressenti toutes les possibilités de mise en place de places de marchés basées sur l'échange de biens et services entre entreprises sans transfert d'argent. Cette pratique appelée "Barter" en anglais, ce qui signifie tout simplement "troc" a été largement adoptée en raison de la facilité de règlement qu'elle offre permettant d'alléger les contraintes financières sur la trésorerie de l'entreprise.

Le commerce est alors appréhendé d'une manière conjointe entre les différentes entreprises fournisseuses et leurs clients, les plates formes mettent ces derniers en contact en leur fournissant les outils technologiques de dialogue et d'échange, permettant la compensation des achats effectués.

Chaque entreprise formule des offres qui sont reprises sur un catalogue général de la place de marché, les acheteurs font des commandes et en même temps des propositions compensatrices de produits, les règlements financiers concernent les marchandises qui ne peuvent être compensés par voie de troc. En effet, les plates formes gèrent les modules de paiement "Cash & Barter" en étudiant la valeur réelle de ses marchandises sur le marché. Les entreprises peuvent ainsi acquérir des marchandises en compensation de leurs produits et procéder au règlement d'autres achats par ces mêmes marchandises dans les conditions édictées par les "gestionnaires de la place de marché".

Ce business model commercial basé sur les principes du "Barter", connu aux Etats unis depuis 1990, s'est rapidement implanté en Europe et en Asie, trouvant un large écho dans le cadre du BtoB en raison des facilités offertes aux professionnels du secteur. De plus, ce mode d'échanges trouve des applications pratiques chez les entreprises productrices. La valeur monétaire sert uniquement d'indicateur et d'unité de compte pour la compensation des valeurs des marchandises échangées. La pratique est séduisante dans la mesure où elle permet aux entreprises de sauvegarder leurs disponibilités en liquidités et écouler leurs surplus de stocks. D'ailleurs, la formule est porteuse et la plupart des grandes entreprises font appel à cette pratique, ainsi, la société Nokia échange ses téléphones portables contre d'autres marchandises, Hewlett&Packard et

Canon troquent leur production de périphériques, Wstore et Rueducommerce payent certaines transactions en PC, Aquarelle échange des bouquets de fleurs et Chateauonline troque ses vins⁶³.

⁶³ Hubert d'Erceville. Le troc refait une jeunesse sur Internet. 01 informatique n° 1677. 3 mai 2002. P27.

Chapitre 6 :

LE WEBMARKETING : les forces et les atouts

La nouvelle économie a amené une révolution des principes de management et de marketing, en établissant des pratiques et des standards différents de ce qui est en vigueur dans le domaine de l'économie classique. Ainsi, le passage qui suit illustre bien le nouveau paradigme posé par les nouvelles règles de jeu de la Netéconomie : " Le célèbre consultant et professeur à Harvard, Michel Porter, dans son ouvrage "l'avantage concurrentiel", avait souligné le choix stratégique fondamental de toute organisation : l'avantage par les coûts et l'avantage par la différenciation. La différenciation d'un point de vente se fait essentiellement sur le service et la confiance, deux facteurs qui ont construit années après années le succès des grands véricistes comme La Redoute, Les Trois Suisses, Quelle et autres....Le succès d'une galerie marchande virtuelle obéit à cette règle, à une différence près : certains sites comme ceux de la vente de livre ou de disques, en offrant des services que la distribution traditionnelle ne peut offrir, tout en cassant les prix, peuvent construire leur succès sur les coûts et la différenciation. Michel porter ne l'avait pas prévu. (....) Fabrications spécifiques et prix bas ne sont plus incompatibles, pas plus que ne s'opposent la stratégie par les coûts, et les économies d'échelle s'accommodant mal de la différenciation, les deux stratégies étaient jusqu'à présent incompatibles entre elle. La fabrication à la demande bat en brèche les théories de l'avantage concurrentiel de Michel Porter"⁶⁴.

1) Les outils d'analyse du marché

Les informations obtenues par recoupement sur Internet ont l'avantage d'être directement exploitables par les entreprises, leur coût (accessibles gratuitement, disponibles sur les sites Web des concurrents) et leur disponibilité (actualisation en temps réel) font de l'Internet l'outil d'analyse concurrentielle par excellence, au risque même qu'il occulte durablement les études de marché traditionnelles.

Les entreprises sont appelées non pas seulement à disposer de l'information, mais aussi de l'appréhender intelligemment en fonction des traitements relatifs à la gestion de leurs fonctions commerciales, et une des premières manifestations de cette possibilité à brasser d'énormes quantités de données renvoi à la fonction de "veille économique".

Cette fonction permettant de cerner les données relatives à la réalité présente et futur du marché peut être directement tirée du Net en exploitant les flux d'information qui y circulent, le challenge n'étant pas de trouver les informations, disponibles en abondance, mais de les agencer et de les exploiter intelligemment.

L'exploitation des données relatives à la veille économique est intimement liée aux possibilités offertes par la technologie pour la gestion des bases de données : le datamining, le datawarehouse, datamart...etc. La veille économique permet de procéder à des études du marché, dynamiques et continues, avec la possibilité de dépasser les contraintes des études de marché classiques statiques et ponctuelles. En effet, la veille économique permet aux entreprises d'avoir une vision ciblée, permanente et en temps réel du marché.

Cette approche permet une extrapolation des données qualitatives qui servent à gérer la compétitivité dans un milieu de très haute concurrence et au paysage très changeant. La vitesse dans l'approche des analyses et des informations vitales compte beaucoup dans le milieu de la nouvelle économie, car l'avance par rapport aux concurrents est le seul garant de la pérennité de l'entreprise.

La veille commerciale prend aussi naissance dans la nécessité de collecter les outputs concernant l'impact des offres des entreprises et de leurs produits sur le marché. Les temps de retour de l'information étant raccourcis, le repositionnement sur le marché se trouve dès lors rectifié très rapidement. En effet, les techniques employées dans la réalisation des études concurrentielles se focalisent sur la collecte des

⁶⁴ Jean Jacques Rechenmann. L'Internet et le marketing. Editions d'Organisation, 1999. P 66 et 129.

informations sur le positionnement de leurs concurrents directs, leurs atouts commerciaux et points de faiblesse, les informations disponibles sur leurs sites, la présentation de leurs produits, leurs offres de services et les argumentaires marketing développés.

Cette étude de marché a l'avantage d'être rapide et très ciblée, car si l'e-commerce se pratique sur des niches de marché et des segments à haute valeur ajoutée, il devient compréhensible que la veille commerciale est le seul outil offert aux entreprises pour mener à bien cette mini-guerre de positionnement. La profusion des informations sur le Web est une arme à double tranchant. En effet, les entreprises sont obligées de diffuser sur leurs sites des informations sur elles-mêmes et sur leurs produits et sont tenues pour ce faire, de veiller à la véracité et l'exactitude des données publiées. Ces mêmes données sont facilement collectées et analysées à des fins de concurrence par les autres entreprises à la recherche de données de pôle-position.

La recherche des informations est d'ailleurs largement simplifiée grâce aux moteurs de recherche qui permettent de faire des collectes sélectives des données par mots clés et par paramètres prédéfinis. La collecte se fait d'une manière indirecte (la simple consultation des sites de l'entreprise ne permet pas de satisfaire la curiosité des entreprises) mais par l'analyse des données parallèles du marché (statistiques et études des instituts de recherche) et par la recherche par l'exploitation des liens hypertextes.

La veille est donc une technique qui permet de gérer les données de l'environnement en temps réel et de ce fait, il convient de l'utiliser comme un outil du pilotage du changement par la confrontation de l'état du management de la société et de sa mise en comparaison avec celui de ses concurrentes.

2) Les outils du marketing en ligne

Le commerce en ligne est largement tributaire du webmarketing, même s'il fait également appel aux réseaux et techniques de marketing traditionnels, il est néanmoins le seul outil qui puisse répondre au mieux à ses spécifications et ses exigences en termes de qualité de diffusion de l'information. L'Internet constitue le support idéal à cette exploitation rationnelle des outils marketing au profit de l'entreprise en exploitant au mieux les possibilités techniques offertes.

Cerner le "consommateur caméléon", qui surfe et achète sur le Net au gré de ses envies du moment, ce qui est le cas de la grande majorité des internautes, est le grand dilemme des sites du BtoC qui n'arrivent pas à cerner avec précision, le profil de leurs visiteurs ni à fidéliser durablement leur clientèle "nomade".

Le webmarketing est donc un outil d'aide à la fidélisation, en veillant à rehausser constamment l'image de marque du produit et en produisant un effet matraquage audiovisuel sur le consommateur. La fidélisation passe dans certains cas par l'accaparement de l'intérêt des consommateurs par l'emploi de la technique du "push" par exemple. En effet, la logique du marketing sur Internet découle de la certitude qu'à nouveau type de clients, il y a lieu d'appliquer de nouveaux types de techniques de marketing et que cette évolution devra être aussi poussée et sophistiquée que le sont les technologies qui président à la destinée de l'Internet.

Etre présent sur le nouvel outil de commerce par excellence, qu'est l'Internet, réclame pour les investisseurs de cibler tous les segments et les créneaux du cybermarché et ce, en veillant à promouvoir leurs sites de la manière la plus intéressante que possible. Effectivement, la construction de ces sites repose sur la stratégie visant à attirer le maximum de visiteurs et les intéresser par la richesse du contenu et des formes de présentation de ce contenu ; néanmoins, la différence apparaît en ce qui concerne les segments ciblés selon qu'il s'agit de sites BtoC ou BtoB.

Le positionnement marketing est donc opéré en fonction de la cible qui influe sur la manière et les formes de gérer les messages de la présentation des sites. Les sites BtoB peuvent être conçus sobrement, mais réclament un haut degré de spécialisation et de professionnalisme des offres. Les sites BtoC quant à eux doivent présenter le maximum d'attractivité.

La stratégie de webmarketing suppose donc de tirer son identité des critères mêmes de l'entreprise à savoir sa vocation et son secteur d'activité et, d'autre part, pouvoir répondre efficacement aux besoins de sa cible de clientèle. Le concept publicitaire qui prend de ce fait naissance est un concentré de l'entreprise et présente une image "clickhé" instantanée de cette dernière.

La question relative à la forme du message à faire passer est toute autre, car la pertinence du message et des formes de sa diffusion conditionne en grande partie son succès escompté. La notion de coût se pose avec relativement peu d'acuité en raison de la faiblesse des montants engagés, par rapport à ceux des campagnes de publicité traditionnelles.

L'architecture de la campagne passe aussi par la mise en place d'un plan d'action qui retrace la démarche à suivre pour sa mise en place, elle est envisagée sur des bases différentes de celles des supports traditionnels des mass médias. Cette architecture présente certaines caractéristiques bien précises qui sont :

- La personnalisation : c'est la possibilité de dresser des messages spécifiques à chaque cible de la clientèle. La personnalisation fait passer le message de sa dimension "générique" à un message précis et ciblé "one to one".
- L'interactivité : les communications sur Internet permettent la mise en contact de la clientèle cible et les entreprises émettrices du message publicitaire (par simple click sur la bannière), d'ailleurs, cette caractéristique est inconnue des campagnes médias classiques. La mesure du résultat de la publicité en ligne se mesure donc immédiatement et les avis, remarques et suggestions des clients au même titre que leur degré d'intérêt par rapport à l'offre se fait instantanément.
- La réactivité : c'est la capacité d'agir en temps réel ; en effet, la possibilité est offerte aux entreprises de procéder sans délai à la modification et à la rectification des messages et des offres en fonction des données collectées. Le délai de traitement des résultats de la campagne et celui de la réaction à entreprendre deviennent confondus.

Le site Web de toute Netentreprise, étant son principal outil commercial, l'individualisation de sa présentation a pour objectif de veiller à mettre en valeur les offres (de produits ou de services) évitant du coup de se présenter comme un site "zombie" qui se contente de faire la présentation "banale et descriptive " des produits de l'entreprise. Le site doit être vivant et présenter toutes les caractéristiques de richesse de contenu et d'ergonomie de navigation pour devenir le deuxième support de la fidélisation de la clientèle en ligne.

3) Les règles de base de la publicité sur Internet

Le marketing change de forme et les nouveaux aspects de publicité, celle qui est exercée sur le réseau, acquièrent de nouvelles dimensions. Le marketing devient compatible avec la forme de commerce en ligne envisagé et prend le pas du business model de l'entreprise.

Les techniques publicitaires sur le réseau ont fait beaucoup de chemin depuis les années 90, elles se sont vu, en premier lieu, portées à maturité par la suite par les Netentreprises et par les agences de publicité et de communication. Le processus d'apprentissage fut relativement court profitant des expériences acquises sur les créneaux de la publicité traditionnelle. La progression du volume des campagnes de publicité en ligne et du nombre des entreprises qui ont recours à ce mode de publicité montre bien la vitalité et la satisfaction de ces dernières. (Chiffres à tirer de www.iab.net).

Le volume de publicité sur Internet est toutefois marginal par rapport au volume d'argent brassé par les mass médias traditionnels, mais son coût et ses capacités propres au réseau font que cette forme de publicité garde une place de choix et reste l'outil complémentaire obligé des autres vecteurs de publicité.

Mais, mesurer l'efficacité de cette publicité sur le Net devient un exercice très aléatoire en raison de la diversité des outils et techniques employés.

Et parmi ces techniques employées, il est possible de dénombrer :

Les mesures d'audience : se font par plusieurs techniques à savoir :

- Le nombre de pages vues sur le site, qui consiste à comptabiliser le nombre de pages ou bandeaux publicitaires effectivement téléchargés par les internautes et la durée de consultation.
 - Le nombre de visiteurs : qui consiste à comptabiliser le nombre d'internautes qui ont visité le site durant une période déterminée.
 - Pages avec publicité : permet à chaque opérateur de ventiler les pages ouvertes avec sa publicité.

La mesure de l'efficacité des campagnes publicitaires : c'est un volet très étroitement surveillé, car il conditionne le coût global des campagnes et la pertinence des messages par le recours à deux procédés :

- Le nombre de clicks : c'est le nombre de clicks constatés et réalisés par les visiteurs sur les différentes bannières publicitaires.
- Taux de clicks : mesure le nombre de clicks sur chaque page publicitaire pour analyser l'efficacité des différentes annonces.

En général, la mesure du coût des campagnes de la publicité en ligne se calcule selon l'équation prix payé par rapport au nombre de clics générés par les internautes. Dans le cadre de la promotion des techniques de Webmarketing, il y a lieu de noter au passage que certaines sociétés de publicité en ligne font des offres qui permettent de gagner de l'argent par les internautes proportionnellement aux clics enregistrés sur les bannières publicitaires ; d'autres encore, offrent le temps de connexion à Internet pour encourager les internautes à surfer plus longtemps. Mais, dans tous les cas, les taux de clics obtenus ne représentent pas le taux de pénétration effectif du message publicitaire, mais juste une indication du taux d'audience de ce dernier.

Les portails et sites Web qui connaissent le plus d'affluence de la part des internautes sont d'ailleurs les plus sollicités pour servir de plates-formes de diffusion⁶⁵. En fait, les sites les plus ciblés par les annonceurs comme supports publicitaires sont ceux qui engendrent le plus fort taux de connexion, choisis en fonction de leur contenu qui doit se rapprocher dans ses thématiques de celui du site qui veut faire sa publicité.

4) Les éléments déterminants dans la prospérité de la mode de la publicité en ligne

A la différence des médias traditionnels, la publicité sur Internet est rapide, interactive et intelligente. En général, la technique la plus utilisée est la bannière qui s'affiche sur un coin de l'écran de l'internaute comportant un lien direct renvoyant au site de l'entreprise qui l'a confectionnée.

En fait, même si cette technique est rodée, elle pose certaines difficultés pratiques qui en diminuent l'efficacité, car, d'une part, c'est une offre qui doit être déclenchée par l'internaute et, d'autre part, elle n'est pas permanente. Les publicités défilent au fil des écrans et des fois, il faut un vrai concours de circonstances pour qu'un message précis rencontre l'internaute intéressé. Ceci dit, il n'en reste pas moins que la bannière est l'outil le plus pratique et le plus directement exploitable par les entreprises.

L'emploi intelligent de bannières peut néanmoins gagner en efficience en raison des possibilités de personnalisation de ces dernières en fonction du cheminement des internautes ou des profils déjà enregistrés en proposant, en fonction de chaque profil, les bannières susceptibles de l'intéresser. Cette personnalisation repose sur des règles de profilage qui agissent comme des agents intelligents qui réagissent différemment à chaque client. Les bannières intelligentes agissent comme si dans un magasin physique les étalages des rayons changent en fonction des goûts et des préférences de chaque client qui passe.

Les bannières constituent des modes publicitaires peu envahissants, car ils ne s'imposent pas aux internautes qui peuvent choisir de les ignorer contrairement aux spots télévisés ou radiodiffusés, au même titre qu'elles sont interactives, car l'internaute peut réagir à la bannière qui l'intéresse en cliquant dessus, exprimant son intérêt réel et son libre choix de consommateur.

Les pages publicitaires "interstitielles" se présentent comme des pages intercalaires, qui sont visualisées pendant la durée de téléchargement des différents écrans d'un site. Elles agissent comme des bannières publicitaires interactives, donnant la possibilité de cliquer sur le site correspondant, mais leur inconvénient est qu'elles sont envahissantes et peuvent être ressenties comme imposées.

5) Les stratégies publicitaires en ligne

La stratégie suivie en matière de publicité Internet passe la plupart du temps par des agences publicitaires qui s'occupent, exclusivement ou à titre complémentaire, de la conception et de la gestion des campagnes. L'Internet offre un temps de passage des bannières, techniquement illimités, qui sont aussi immédiatement exploitables par la cible, contrairement aux limites du temps de passage à l'antenne de la radio et de la télévision.

Les agences de publicité sur Internet agissent comme des conseillers en cybercommunication, proposant pêle-mêle des conseils pratiques et des stratégies d'action à leurs clients. Les conseils de base donnés régulièrement, concernent la nécessité de couvrir le maximum d'audience par la diffusion de la bannière dans le maximum de sites. Le couplage du thème fédérateur de la publicité en ligne avec les moteurs de recherche permet aussi, à coup sûr, de ramener un nombre important de clients vers le site de l'entreprise en question.

Certes, la mesure d'audience par les hits (nombre de pages Web lues) n'est pas prise en compte pour mesurer l'impact réel de l'annonce provoquée auprès de l'audience, car le nombre de visiteurs d'un site n'est

⁶⁵ Il est communément admis chez les spécialistes du webmarketing que les sites qui enregistrent dans les environs de 10.000 visiteurs par jour sont considérés comme aptes à devenir des supports publicitaires intéressants.

pas représentatif du nombre de clients qui passent à l'acte d'achat. Aucune technique de calcul ne permet en effet de mesurer un pourcentage des visiteurs/clients, car cette donnée n'est pas mesurable vu qu'elle met en œuvre des variables psychologiques et sociales difficilement quantifiables.

En définitive, il est nécessaire de se mettre à l'évidence que le commerce en ligne ne peut se baser que sur le surf "hasardeux et improbable" des internautes. Aussi, la genèse du trafic vers le site est-elle la priorité des bandeaux publicitaires disséminés sur le Web. Mais, les médias traditionnels doivent garder toute leur importance dans la construction des stratégies marketing des sites en cause. L'effet sélectif et interactif des bannières publicitaires ne peut être totalement efficace sans l'arrosage médiatique traditionnel de grande envergure.

6) Publicité en ligne : les lignes directrices

La publicité en ligne est une discipline qui tend à s'affirmer, avec l'évolution des cybermarchés. En fait, dès son apparition, cette fonctionnalité importante de la nouvelle économie a posé un certain nombre de problèmes juridiques liés à la détermination des formes et des canaux qu'elle va emprunter. La détermination des règles d'éthique et de déontologie applicables à la publicité sur Internet, va au-delà de la simple transposition de cette dernière, sur les circuits médiatiques traditionnels à de nouveaux.

Dans la pratique, les grandes lignes directrices de la pratique de la publicité sur Internet sont régies par des règles générales relatives à son statut. Ainsi, les messages publicitaires doivent être dignes, honnêtes et véridiques, tout en veillant à ne point véhiculer des représentations touchant aux bonnes mœurs, racistes, xénophobes ou violentes.

Ces lignes directrices, inspirées des recommandations de la directive n° 98-5 de la chambre de commerce internationale et de la commission européenne, sont un début de régulation de ce domaine en constante évolution et qui cherche toujours les outils de sa maturation. Et en l'absence d'efforts concertés à l'échelle internationale et d'une volonté réelle des pays du monde, le chemin sera long et difficile et engendrera de nombreux litiges, qui ne pourront être résolus en raison de la notion de territorialités des compétences judiciaires des pays.

En définitive, les efforts de régulation se concentreront sur deux axes principaux : d'une part, la maîtrise des contenus, par la définition des limites des publicités licites et illicites et, d'autre part, la maîtrise des formes de publicité en mettant des freins juridiques aux méthodes jugées peu convenables (spamming).

Concernant le premier point, le contenu de la publicité, peut varier selon la composante du message par rapport au public cible. Le principe est que la publicité sur Internet est autorisée tant qu'elle ne porte pas sur des secteurs d'activités ou des contenus jugés illicites ou interdits sur les canaux d'autres médias. Mais, dans la pratique, ce terrain est très peu défriché. La publicité sur Internet demeure donc libertaire jusqu'à l'adoption de disposition contraignante prise au niveau national par les autorités législatives et exécutives. Ce principe de liberté est d'ailleurs utilisé par les entreprises pour diffuser toutes sortes de messages publicitaires qui sont interdits de passage au niveau d'autres médias traditionnels, contournant du coup les législations nationales et autres recommandations internationales. Ainsi, en France, ces restrictions concernant les « secteurs interdits » au niveau des médias traditionnels définis, par le décret n° 92-280 du 27/03/1992, comme étant « les produits dont la publicité télévisée a fait l'objet d'une interdiction législative (médicaments, tabacs, alcools, professions réglementées...) et, d'autre part, les produits et secteurs économiques relatifs à l'édition littéraire, le cinéma, la presse, la distribution »⁶⁶.

Aussi, les entreprises travaillant sur ces secteurs, ont-elles contourné ces restrictions en faisant ce genre de publicités sur leurs sites Internet. Cela ne manque pas de susciter des interrogations légitimes concernant la possibilité de mettre en œuvre des sites Internet pour diffuser, à partir d'autres pays non concernés par lesdites interdictions, des émissions ou des pages Web reprenant les publicités en cause et de permettre leur accès au public du pays qui les a érigés. Cela vide ces interdictions de leur substance et ne fait que déplacer le problème sur un terrain où la souveraineté nationale du pays en cause est inopérante. Cette situation de détournement en ligne des restrictions juridiques et réglementaires pose encore plus intensément le problème de la régulation de l'Internet commercial. Ces mêmes détournements peuvent être faits par le recours à des liens hypertextes renvoyant sur des sites étrangers qui comporte des messages relatifs à ces « secteurs interdits ».

Les cas de problèmes de publicités en ligne se manifestent aussi particulièrement dans la phase post-diffusion du message publicitaire. En effet, tout message devient de notoriété publique après sa diffusion et

⁶⁶ Alain Bensoussan. Le CSA et la publicité des sites Web pour les entreprises des « secteurs interdits ». mars 2000. Ru brique juridique. www.jouranldunet.com.

par là, engage irrémédiablement aussi bien les responsabilités civile et pénale de l'entreprise que sa réputation.

Le cas s'est posé lors d'une affaire en justice en France opposant la société AOL à une association de consommateurs qui porta plainte contre cette dernière pour ne pas avoir honoré ses engagements. En effet, tout avait commencé quand AOL avait fait la publicité de ses forfaits de connexion illimités. Toutefois, le succès énorme de cette formule avait eu pour effet d'encombrer le trafic, et pour parer à ces inconvénients techniques, la société a installé des «timers» agissant comme des horloges intégrées coupant les connexions après une demi heure de connexion.

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné l'entreprise défenderesse pour les motifs de publicité à caractère illicite et non-respect de ses engagements contractuels, l'obligeant à supprimer les «timers» et à payer 50000 Francs par jour si elle tarde à se conformer à ce jugement.

7) La surface du marché publicitaire

La voilure publicitaire des sites Web varie selon le positionnement et l'activité de ces derniers, et même si cette activité demeure un pan important de leur business model, plusieurs modèles de stratégies publicitaires peuvent être appréhendés et étudiés comme des modèles de base.

Le modèle de base de la publicité en ligne a été érigé pendant longtemps en tant que locomotive de la Netéconomie, du fait que beaucoup de Netentreprises ne subsistaient que par les modestes revenus publicitaires sur leurs sites. Si ces publicités pouvaient entretenir le fonctionnement du site, elles ne représentaient pas une véritable rémunération des services offerts. En effet, la plupart de ces sites gratuits faisaient recours exclusivement à la publicité.

Les business models se trouvent donc handicapés à la base, en l'absence d'une contrepartie financière valorisant le service offert ; la survie de l'entreprise (ou du site plus particulièrement) dépendait de facteurs aléatoires externes et ne permettait pas de valider son modèle par le marché cible. D'ailleurs, ces revenus publicitaires présentent un défaut majeur, celui qu'elles sont très fluctuantes et très volatiles, ce qui rend la survie même des sites qui en dépendent extrêmement aléatoire.

Le deuxième modèle de base est celui des start-up qui avaient engagé des sommes colossales en frais publicitaires, les business angels qui étaient peu regardant sur les dépenses avant la date fatidique de mars 2000, ont vite été rattrapées par le retour de l'économiquement raisonnable, pour devenir plus regardantes sur leurs budgets publicitaires. Ce revirement est compréhensible en raison de la compression des financements qui a eu un impact négatif sur la profession des publicitaires et des annonceurs qui perdaient une part proportionnelle du chiffre d'affaire.

Le troisième modèle met en scène les entreprises de «click & mortar» qui mettent en place des stratégies publicitaires mesurées et raisonnables répondant parcimonieusement à leurs besoins. En effet, forts de leur présence physique et leurs parts de marchés stables, ces entreprises mettent le Net au service de leurs intérêts et non le contraire. Et donc, bénéficient d'une assise financière et d'une réputation qui agissent comme des accélérateurs de l'efficacité finale de la publicité engagée.

L'évolution récente de la conception de la stratégie de la publicité en ligne engagée par les Netentreprises, a imposé un recentrage vers les créneaux à forte marge. Cela signifie que les entreprises seront plus intéressées à générer de la publicité en ligne pour les services à forte valeur ajoutée et peu pour ceux à faible retour sur investissement. La publicité ayant un coût, elle ne devra être engagée qu'en cas d'assurance que son emploi est orienté à des fins rentables. Ceci restreint le champ de survie des sites à vocation non commerciale qui vivent des rentrées publicitaires. D'ailleurs, si beaucoup de portails et de sites commerciaux ont bénéficié des rentrées publicitaires pour atteindre les seuils de rentabilité souhaités, ils sont encore nombreux à ne pas s'être libérés de cette subordination en diversifiant leurs sources de financements ou en bâtissant des montages économiques et financiers rentables.

Le modèle de rémunération par les revenus publicitaires avait toute sa logique quand l'expansion du marché était en ascension continue et que les perspectives de croissance qui se profilaient étaient perçues comme prometteuses. Toutefois, cette vision idyllique s'est ternie par la grande récession de l'après e-crash, faisant tasser le marché de la publicité en ligne.

Les problèmes de maturation des modèles économiques ajoutés à ceux de la saturation du marché, a fait que les entreprises se sont aperçues que l'expansion de la nouvelle économie est certes élevée, mais moins rapide qu'ils le préoyaient au début. Il était apparu que les entreprises avaient inventé la charrue avant

les roues. Et l'erreur était qu'avant de faire de la grosse publicité pour des produits de consommation, il leur fallait mesurer d'abord la capacité de consommation du public en cause.

D'un autre côté, les professionnels de la publicité en ligne savent qu'il est difficile d'appréhender le taux de pénétration de cette dernière même s'ils arrivent à lui assurer la plus grande diffusion possible, ces techniques sont basées sur le décompte du taux de click (nombre de fois où les bannières ont été actionnées) et sur le taux de transformation (nombre de fois où les internautes ont effectué un acte d'achat sur la base d la bannière affichée).

La réussite des campagnes de publicité en ligne s'avère donc un exercice difficile dans la mesure où peu d'études sérieuses ont été faites sur le comportement de consommateur des internautes (en l'absence d'indicateurs fiables du pourcentage de persuasion de la publicité en ligne, le taux de click sur les bannières elles-mêmes est estimé entre 3 à 5 pour mille). Ainsi, dans cette perspective de peu de visibilité, les annonceurs sont conscients que leurs campagnes ne sont pas les uniques et véritables initiateurs des actes d'achat sur le Net, mais représentent uniquement des outils de mémorisation des produits et marques, qui amènent, à force de répétition, les internautes à revenir plus souvent sur les sites concernés par les messages et se décider, en cas de satisfaction, à passer commande. Le processus est long et coûteux, ce qui justifie que la publicité sur Internet est encore un domaine fort lucratif pour les annonceurs tout en étant un terrain favorable à toutes les créativité et même de fantaisie.

8) Les attentes du public : les atouts de base des cybermarketeurs

La vente sur Internet pose le problème de l'adéquation entre le montant des investissements engagés et le taux de retour sur investissement. Cette proportion est fonction du chiffre d'affaires réalisé et aussi tributaire de la force de vente de l'entreprise, et de cause à effet, le marketing est à la base de toute cette de création de valeur.

Pour répondre au mieux à l'impératif de gérer la pérennité sur le marché, l'acte d'achat du consommateur final, d'apparence anodine, met en marche toute une pléthore d'intervenants qui prend son départ au moment de l'étude du marché et de l'élaboration des offres passant par la mise en application des stratégies marketing.

Les analystes du webmarketing bâtissent leurs stratégies en prenant en compte les motivations profondes des cyberconsommateurs par l'analyse de leurs comportements et l'exploitation des données recueillies. Plusieurs avantages sont affichés pour les Netentreprises, notamment :

- la profusion du choix : libérés de la gestion des stocks physiques, les marchands en ligne peuvent afficher plusieurs milliers d'articles qui pourront être proposés aux clients. L'offre peut être très importante dans la mesure où l'entreprise fait marcher les options de la chaîne de gestion logistique et du BtoB ;
- le gain du temps : du point de vue du consommateur, le gain du temps est celui qu'il aura gagné à passer commande aux heures de sa convenance et la possibilité de le faire sans se déplacer (surtout si le point de vente du produit en question pose des difficultés en raison de son éloignement ou en raison de difficultés pour y accéder ;
- la livraison à domicile : avec la maîtrise de plus en plus croissante des contraintes du transport et de livraisons, les sociétés peuvent procéder à des livraisons à domicile aux heures fixées par les clients, ce qui renforce le lien d'attachement au service rendu et augmente son efficacité.

Le marketing dans le cadre du BtoB souffre de moins de contraintes que dans le BtoC et ce, en raison du caractère même des opérateurs qui sont des professionnels. Il est certes reconnu que les entreprises attendent des messages marketing et des offres de biens et de services d'une certaine qualité et dans des conditions de technicité différentes de celles du BtoC. Mais, en même temps le BtoB pose moins de problèmes dans la phase après-vente en ce qui concerne les conditions de livraison et les modes de paiement. Considérant ces spécificités, les stratégies marketing adoptées se font de plus en plus pointues faisant appel à des messages clairs, rationnels et professionnels. La nature de la cible exige plus de rigueur de ciblage que les communications axées vers le public des particuliers.

Concernant ce volet bien précis du BtoC, les Netentreprises opérant dans les secteurs du grand public connaissent davantage de difficultés dans leurs processus de commercialisation. Cette situation est compréhensible en raison de la nature volatile de leur public et de son impossible fidélisation, ce qui fait que l'objectif affiché par les sites du BtoC est de se mettre à jour avec leurs concurrents du commerce traditionnel dans leur quête de la cyberconquête de part de marché de la consommation des particuliers et des ménages.

Mais, quelle est la valeur du cybermarketing en l'absence d'une réelle notoriété de l'entreprise qui propose ses services de BtoC. Il est reconnu que les consommateurs cherchent avant tout une image rassurante derrière le site Web qu'ils fréquentent et un sentiment rassurant d'une présence effective et matérielle qu'il est possible de contacter à des fins de réclamations éventuelles. Aussi, savoir si c'est la renommée l'entreprise qui attire les clients à travers son site ou plutôt que c'est le site qui a cet effet attracteur, il est constaté, à bien des égards, qu'une réputation solidement établie est le meilleur outil de webmarketing qui joue en faveur de l'entreprise opérant sur le BtoC. Ainsi, si la réussite des supermarchés virtuels a été conditionnée par l'existence de la marque fortement représentée sur le marché traditionnel, celle de sociétés pur produit du Net comme Amazon a été le fruit d'une importante campagne médiatique.

9) Les ventes sur Internet et détournements des parts de marché

Les spécialistes de l'e-business se penchent sur le problème très particulier de la cannibalisation des circuits traditionnels de commercialisation des produits de grande consommation par les circuits de ventes en ligne. En effet, est-il possible de parler d'une plus-value pour l'entreprise, quand son activité sur Internet ne fait que créer un circuit supplémentaire de distribution, puisant sur le volume des ventes de l'entreprise et diluant le chiffre d'affaire ?

Cette cannibalisation, même si elle est mal vécue, est subie stoïquement, en raison de l'impératif incontournable des entreprises de se faire représenter sur Internet. Les marchés en ligne doivent, en principe, créer de nouvelles opportunités qui devront s'ajouter à celles déjà existantes et devront aussi gérer les horizons aux marchés des entreprises. La stratégie gagnante consiste à faire en sorte que le cybermarché soit le complément efficace de l'activité principale de l'entreprise ; d'ailleurs, les agences de voyage savent que leurs sites Internet sont d'abord des outils de promotion pour intéresser la collectivité des consommateurs aux services offerts ; et si la plupart des réservations se font auprès des agences, les sites Internet constituent des vitrines d'aide à la décision en affichant les prix et les modalités du service offert.

L'Internet, particulièrement pour les "clicks & mortar", est conçu et géré comme un support ad-hoc, à exploiter selon un modèle de création de valeur ajoutée supplémentaire, conçue indépendamment de l'offre de service déjà mise en place. Cette valeur ajoutée est celle incorporée dans des services de logistique, de distribution à domicile et de services complémentaires.

Plusieurs stratégies d'approche sont adoptées par les entreprises concernées, notamment :

- La proposition de services complémentaires : cette proposition est celle de fonctionnalités attachées à la fonction de base de l'entreprise, mais uniquement exploitables en ligne (consultation de bases de données, tests et téléchargements, essais et présentations...etc) ;
- La proposition de personnalisation de l'offre de service : cette option est celle des entreprises productrices de biens de consommation, offrant à leurs clients des services de personnalisation de produits. Cette personnalisation sur mesure offre aux clients une valeur ajoutée au produit concerné, pratiquement irréalisable au niveau du commerce traditionnel et permettant de surcroît de fidéliser durablement les clients satisfaits ;
- L'intégration de plusieurs fournisseurs et commerçants au sein d'un même site permet de canaliser les clients potentiels, en leur offrant des palettes de prix et de qualités adaptés aux capacités de financement de chacun d'eux.
- La proposition de la vente directe de la part du fournisseur/constructeur, qui, tout en sauvegardant son chiffre d'affaire de vente aux grands comptes, réoriente une partie de sa production vers le BtoC, en privilégiant le contact direct avec ses clients.

Les modèles de positionnement e-commerce :

La société Renault a tardé à se mettre sur le e-business, en effet, ce n'est qu'en avril 2001, que fut inaugurée sa nouvelle stratégie commerciale en-ligne. Ce virage a été amorcé par la reconfiguration de son site et sa mise à niveau pour devenir un véritable portail de l'entreprise. Le site a été bâti sur une logique de commercialisation des produits de la marque, fournissant un maximum d'informations aux clients par le biais de catalogues détaillés des véhicules de la gamme et des services y afférents. Les achats à crédit sont aussi traités en ligne et leur financement est proposé comme élément de marketing par les filiales financières de l'entreprise. Le client est au centre de toute l'attention des services marketing, ainsi, il lui est donné la possibilité de "construire" son véhicule à partir de toutes les options offertes à son intention sur le site. L'objectif est de faire du client un "better buyer" pleinement satisfait et fidèlement lié à l'entreprise. Au centre de la stratégie commerciale, les concessionnaires sont au cœur du réseau informationnel de l'entreprise, disposant en permanence de toutes les données relatives aux grilles des prix, des offres et des modèles disponibles. Les vendeurs sont donc pleinement armés pour faire face aux exigences de leurs clients et se font le relais actif de la publicité passive du site de l'entreprise.

Pour sa part, la société Peugeot se propose d'aller plus loin que le site Renault, ce qui est compréhensible dans l'état actuel de l'esprit de concurrence entre ces deux géants de l'industrie automobile. A cet effet, un responsable Internet de la firme précisait concernant la stratégie webmarketing adoptée "sur le site Peugeot-avenue.com, nous poussons davantage la thématisation de nos univers, et ce en fonction des attentes précises des internautes. A partir de nos études clients, nous proposons cinq discours différents : le fun, le classique, le pragmatique, le cool et l'alternatif. Cette démarche a pour effet d'optimiser la part de rêve que nous offrons, et donc, au final la satisfaction du client".

10) les clés du webmarketing : 4p/4i

Le webmarketing se positionne d'ores et déjà comme une science à part entière et se démarque du marketing traditionnel sur plusieurs points, tout en puisant ses bases philosophiques et méthodologiques de ce dernier. Peu d'approches des contours de ce nouveau pan de la science marketing existent, aussi, mon approche sera-t-elle celle d'un visionnaire, espérant être confronté dans l'avenir par les faits.

Le webmarketing est une construction qui pourra être envisagée selon ses 4P/4I. Les 4P traditionnels du marketing mix (product, price, promotion, place) sont l'ossature matérielle des stratégies marketing, auxquels s'ajoutent les caractéristiques qualitatives d'articulation de ces stratégies, à savoir les 4 I (interactivité, instantanéité, ininterruption et individualisation).

Nouvelle équation, peut-être, mais c'est aussi une approche systémique qui repose sur les données de l'univers du cyberspace pour appréhender un phénomène exclusivement issu de ce milieu. Si les stratégies de marketing ont naturellement évolué vers des modèles les plus adaptés, survivants de l'implacable loi de la *sélection naturelle* propre à l'Internet, force est de constater que le webmarketing ne reprend que la forme externe, sans véritables similitudes de fond. En effet, l'approche classique des principes du marketing pose le problème de les adapter aux contraintes de la nouvelle économie.

Les éléments composant de la stratégie de ce nouveau marketing peuvent être revus à la lumière de l'approche d'un nouveau genre :

- Produit : devenu immatériel et virtualisé, il perd sa matérialité pour devenir directement représenté sur le réseau et, dans certains cas, directement transmissible via ce même réseau.
- Prix : transparent en raison de la forte concurrence et de la proximité des acteurs sur le marché, le concurrent est à quelques clics de souris.
- Promotion : directe et rapide, elle peut être plus ciblée que celle effectuée à travers les médias traditionnels, comme elle offre un haut niveau de pénétration avec une richesse du contenu tout en ne générant que peu de frais.
- Place : le Web offre un réseau de distribution et de prospection qui a l'avantage d'être en constante évolution et en perpétuelle expansion. L'avantage de l'ouverture permet de faciliter tous les efforts consentis sur les autres points de la stratégie de vente.

Ces principes de fond sont :

- interactivité : trop longtemps considérée comme la principale caractéristique offerte par les nouvelles technologies, mais sa portée réside dans la capacité détenue par le client, face à son interface Internet, de pouvoir demander et recevoir immédiatement des réponses individualisées et précises. Cette capacité est possible, moyennant quelques investissements en logiciels spécialisés permettant de gérer les requêtes des clients par des opérateurs ou bien, par la possibilité de communiquer par téléphone sur le même support de la connexion Internet à travers la "technique d'encapsulation de la voix".

- instantanéité : un nouveau produit pourra être immédiatement inséré dans l'interface du site, le temps nécessaire traditionnellement pour assurer son merchandising dans les magasins (frais de logistique, remises à accorder, espace à fournir et stocks à surveiller) se trouve en grande partie comprimé. Les sites peuvent même faire de la promotion pour des produits encore en développement et prendre commandes sur la base de représentations virtuelles ou de tests gratuits. D'un autre côté, les professionnels de la VPC ont mesuré les avantages de faire paraître leurs catalogues en ligne, permettant, outre l'économie des supports papiers, une mise à jour constante des offres, des prix et des produits ainsi qu'une gestion des commandes en ligne rapide et moins coûteuse (coûts humain de la gestion manuelle des commandes).
- ininteruption : la possibilité de disposer d'un support de média 24/7, compte tenu de sa diffusion mondiale (sur Internet, le temps est perpétuel et c'est une opportunité qui est saisie par les Netentreprises quel que soit leur positionnement ou la taille de leur marché, facilitant la prospection de nouveaux horizons et surtout le ciblage des niches à haute valeur ajoutée).
- Individualisation : c'est aussi bien la capacité de s'adresser individuellement aux personnes (morales ou privées) du panel public cible dans le cadre d'une campagne publicitaire à grand public. Le marketing ciblé et individualisé, géré par des machines automatiques, est une fonctionnalité importante des nouvelles technologies. Cet outil de communication et de dialogue avec les futurs clients tend à devenir le standard pratique du marketing sur Internet, dès lors, les entreprises appréhendent leur potentiel commercial en termes de parts de clients conquis et non plus seulement en termes de parts de marché (C'est ainsi que, dDans ses débuts, la société Sony, dans le cadre de la promotion de sa marque et de ses produits, avait mis en ligne une bannière publicitaire station@sony.com comportant un jeu de questions/réponses directement jouable sur cette dernière. Le succès fut immédiat et a vu la participation de plus de 60 000 internautes. En effet, ces derniers devaient, pour accéder au jeu, enregistrer leurs coordonnées sur le site de l'entreprise, ce qui a généré une importante base de donnée mise au profit des futurs jeux en ligne que développait ladite société).

11) La conquête de la clientèle : le difficile chemin de la fidélisation

Le but de tous les stratégies de marketing en ligne en quête de performance est d'arriver à mettre les bouchées doubles pour drainer le maximum de clients vers le produit ou l'entreprise objet de la campagne de promotion. La conviction que l'internaute est un perpétuel nomade et un client infidèle, amène les entreprises à repenser différemment les outils et techniques capables de retenir son attention et sa fidélisation durable.

Cette tentative de fidélisation durable est d'ailleurs le point focal sur lequel se concentrent toutes les stratégies marketing, de même que les entreprises n'hésitent pas à recourir à certaines mesures pratiques, notamment :

- Des offres de services gratuites dont les services de messagerie : ces services sont offerts gratuitement par les sites Internet au même titre qu'ils offraient des services de livraisons gratuites, mais cette situation a changé en raison du coût financier que représentent ces offres gratuites et surtout en raison du fait qu'il est apparu que ces outils de promotion ne sont pas véritablement très efficaces comme outils de fidélisation.
- Des promotions sur les prix des articles mis en vente et offerts avec des ristournes et des remises très importantes, mais cette seule option est peu efficace si elle n'est pas accompagnée de mesures complémentaires (offres promotionnels individualisées, avantages en nature, cadeaux, points de bonus...etc).
- La personnalisation de l'offre du service offert permet d'amener le client à retourner sur les pages Web qui lui offrent des contenus personnalisés sur mesure selon ses indications. Cette formule connaît d'ailleurs beaucoup de succès auprès des clients de ces sites qui la proposent très généreusement en développant les outils de commerce one to one.
- L'engagement d'un dialogue réel et interactif : les communications téléphoniques avec les opérateurs des sites sont possibles sur le même support de communication Internet, créent une intimité de confiance entre les clients et leur correspondant et permettent de pallier au déficit de la présence physique des Netentreprises, contrairement aux entreprises traditionnelles.
- La création d'un sentiment d'appartenance par la diffusion d'un support culturel d'adhésion et de rattachement des internautes à des valeurs communes. A ce titre, les webring, clubs, tribus et communautés font le travail de collecteurs d'adhérents et sont traités par les stratégies en marketing avec toute l'attention nécessaire, eu égard à leur rôle certain dans le processus de fidélisation durable de la clientèle.

-L'accompagnement des clients dans les phases d'après-vente par l'offre de services de logistique, de conseil en ligne sur le produit, d'offres de maintenance et de résolution de problèmes liés à son utilisation, l'offre de services complémentaires (pièces de rechanges, consommables, utilitaires et périphériques) au produit vendu et enfin, l'information continue sur les nouveautés et les nouvelles versions qui viendront à paraître.

La fidélisation n'est donc pas un chemin facile de persuasion, car à force de tapage médiatique, l'internaute confronté à une offre en profusion, ne se sent véritablement lié à aucun site en particulier, si ce dernier n'arrive à susciter chez lui une émotion quelconque. La simple satisfaction du besoin du client est un paramètre de base, insuffisant pour susciter l'intérêt, qui doit être recherché dans l'offre d'éléments de construction d'un univers complet de centres d'intérêts, dans un contexte innovant et amusant, capable de créer l'osmose vendeur/client, identique à celle nouée avec le commerçant du quartier.

Le but ultime et sous-jacent de toute cette démarche entreprise par les professionnels du webmarketing, tel que décrit ci-dessus, est de créer un univers commercial rentable pour l'entreprise en fidélisant les clients. Ceci est en soi un exercice difficile sur les marchés du Net en raison de la férocité de la concurrence, de la transparence des offres mais surtout en raison des investissements énormes exigés pour ce faire. Les coûts de recrutement des nouveaux clients sont aussi élevés que ceux consentis pour les retenir. Ces efforts financiers seraient efficacement redéployés si l'entreprise arrivait à maîtriser son panier de clientèle fidélisée. Le but est de canaliser les effets constructifs d'une relation durable avec les clients à travers une approche en termes de "customer care", mettant le client au centre des préoccupations de l'entreprise, et de "life time value" qui est le total de la valeur ajoutée à générer durant la vie du client.

12) Les outils de la mesure d'audience d'une campagne de publicité en ligne

Faire du marketing en ligne est devenu le service le plus demandé par les sites commerçants, étant conscients des avantages certains procurés par rapport aux autres modes de publicité par les médias traditionnels.

Le match opposant ces deux modes de marketing n'a pas encore eu lieu ouvertement, car ils sont employés conjointement par les annonceurs, profitant ainsi des avantages des uns et des autres. Néanmoins, et dans le contexte de notre présente étude, l'intérêt sera axé sur les avantages bien distincts offerts par le webmarketing.

Ainsi, interactivité oblige, l'épineux problème de la mesure des taux d'audience et de pénétration des messages marketing au sein des publics cibles, qui étaient estimés par des méthodes très approximatives au niveau des campagnes publicitaires sur les mass-média, se trouve résolu.

Les nouvelles technologies offrent à travers leurs supports des possibilités de réactivité très efficaces pour procéder à la mesure de l'audience dans la préparation des campagnes publicitaires. Les taux de clicks et de téléchargement des bannières et interstitiels sont comptabilisés et analysés en temps réel. Ces modes d'analyse arrivent même à discerner entre les simples visiteurs et ceux qui manifestent un réel intérêt au produit, même s'ils ne passent pas l'acte d'achat. Cette approche permet une analyse du profil des consommateurs en temps réel et un repositionnement rapide des services et produits, en fonction de l'impact suscité ou manqué auprès du public.

Concrètement, le cas de la société Dell, qui propose des options de personnalisation des ordinateurs que les clients désirent acheter, est un excellent cas d'un business model complètement opérationnel sur le Net, avec peu de présence physique. La promotion, les commandes des clients, l'approvisionnement, la logistique, les paiements, les services de réclamation et d'après-vente, tournent sur des plates-formes en ligne, avec des délais de traitement de l'information et de synthèse des outputs très courts.

Sur un autre plan, la société Suez-lyonnaise, en concurrence avec le groupe vivendi a été tentée de découvrir les vertus de la Netéconomie, et face à son cours en bourse à la traîne, elle a mis en place au cours de l'année 2000 une stratégie d'avenir en faisant des promesses de développement UMTS et Internet à haut débit et organisa dans la foulée des conférences de presse et autres canaux de médiatiques pour faire du "buzz", miracle, ses actions ont pris 10.8% du jour au lendemain à l'annonce de ces "promesses"⁶⁷.

⁶⁷ Doan Bui et Nathalie Funés. Retour au réel pour les géants du Web, in le Nouvel économiste, n° 1145, février 2000, p 53.

13) Les techniques de personnalisation publicitaire : les outils du one to one

Corollaire logique d'une évolution des techniques informatiques et managériales, l'approche du marketing one to one (1to1) est une manière de gérer la complexité de la demande en proposant des réponses adaptées à chaque client et non plus à un segment de clientèle donné. Le one to one répond à une interrogation qui préoccupe tous les constructeurs et commerçants sur le Net, à savoir : comment gérer chaque client en particulier, différemment de tous les autres, dans le cadre d'un même contexte d'ensemble ? En d'autres termes, comment arriver à gérer individuellement de multiples clients ?

Les techniques du one to one, contrairement aux médias traditionnels, offrent la possibilité de personnalisation totale des messages aux clients cibles. Sur ce point, le one to one fait encore mieux que les outils du webmarketing (interstitiels et bannières).

Mais, le one to one est gourmand en bases de données détaillées sur les comportements des clients, bases de données, constamment actualisées et mises à jour,

Il est raisonnable de considérer que l'avenir du commerce électronique réside dans la vente aux enchères et dans le BtoB, les tentatives du BtoC et du one to one ne pourront égaler ces derniers en termes de pénétration du marché et de satisfaction. Néanmoins, si les deux premiers sont, essentiellement, des tentatives d'imposer des modèles d'affaires déjà existants sur le Net (galeries marchandes, bourses virtuelles...etc.), les deuxièmes se positionnent sur une demande réelle des clients et se proposent d'offrir des solutions techniques innovantes.

Sur un autre plan, et dans une logique relationnelle traditionnelle, la relation site/client repose sur une volonté de ce dernier à prendre contact avec le premier pour chercher les informations désirées. Le client fait en quelques sorte le déplacement (virtuel à travers son clavier) au siège du site de son choix. Cette prise de contact peut se faire d'une manière directe (identification préalable de l'interlocuteur) ou fortuite (au gré du surf entre liens hypertextes). Le fait est que le client agit concrètement à la recherche de l'information. La technique du push permet de faire parvenir les informations jusqu'au poste de l'internaute, selon les paramètres qu'il a prédéfini et qui correspondent effectivement à ses centres d'intérêts.

Pour illustrer plus concrètement les applications de la technique du push, il est possible de prendre à titre d'exemple, le cas du grossiste informatique Ingram Micro qui l'utilise pour diffuser automatiquement les mises à jour de ses tarifs à ses 20000 revendeurs enregistrés sur son site, l'éditeur de logiciels Intuit l'utilise pour diffuser les mises à jour de ses logiciels à ses clients et enfin Ticketmaster Corporation, leader américain de vente de billets de voyages, de spectacles et de compétitions sportives en ligne, permet, grâce au push, de confirmer les réservations, de les modifier et de notifier les changements de dates aux clients pendant leur temps de déconnexion⁶⁸.

Le push apparaît concrètement comme un message, une image ou un bandeau qui s'affiche sur l'écran de l'internaute, indépendamment de sa volonté, correspondant à un paramètre considéré comme étant partie de ses centres d'intérêts. L'approche se fait par les mots clés saisis au niveau des moteurs de recherches, qui agissent comme des aiguilleurs. Les publicités correspondantes au contenu des mots de recherches sont dès lors affichées sur l'écran du requérant. Le taux de pénétration est d'autant plus élevé que le push s'adresse à des panels de clients cibles potentiellement intéressés à la recherche de ces mêmes informations. D'autres types de push, volontairement configurés par les internautes, leur permettant de personnaliser la nature des renseignements demandés et de n'obtenir qu'un faisceau de données sélectives. Cette possibilité offerte de communiquer sélectivement entre les sites et leurs clients, permet réellement de traiter d'une manière distinctive chaque internaute en particulier.

Par ailleurs, l'exploitation de liens hypertextes dans le cadre d'une stratégie commerciale, permet aux entreprises de faire de la publicité croisée et complémentaire par la promotion de l'interactivité entre les différents sites. Les thèmes fédérateurs peuvent varier, mais les messages proposés, gardent des liens organiques permettant de gérer les différences renvois de site en site. Parmi les solutions adoptées, l'emploi du packaging, technique de couplage avec un produit ou un service des produits complémentaires, facilite l'identification du public audits produits (des sites de jeux renvoient vers d'autres de vente de matériels informatiques, des sites de sports renvoient vers d'autres de nourriture bio, des sites d'informations renvoient vers des sites de BtoC...etc.) ; ces renvois créent chez le consommateur une communauté cohérente adaptée à ses préoccupations, ce qui a l'avantage, outre de stimuler son comportement de consommateur, de le fidéliser durablement. Ces liens tissés en réseau, deviennent des constructions arachnoïdiennes et

⁶⁸ Jean-Jacques Rechenmann. L'internet et le marketing. Editions d'organisation. 1999. p 125.

engendrent leurs propres marchés, avec l'apparition de liens BtoB entre les différents intervenants, renforçant leurs interdépendances économiques.

14) Webmarketing à l'épreuve des nouveaux marchés technologiques

En définitive, la nouvelle économie a été un nouvel épisode dans le long processus d'évolution de l'économie libérale, et à ce titre, son implémentation a été accompagnée par l'apparition de nouvelles règles économiques et de nouveaux marchés. Ces derniers étaient beaucoup plus des créations ex-nihilo découlant directement des opportunités émergentes et imposées par la donne technologique. Ainsi, au jeu de l'œuf et de la poule, c'est le réseau qui a généré le marché aux oeufs d'or que convoitent les Netentreprises.

Les marchés de la nouvelle économie sont à créer à coups de créativité et d'inventivité. Il est vrai que le plus grand défi des "first movers" était de créer des business models cohérents et mettre en action des business plans sans aucun référentiel. Le défi avait un avantage certain, celui que le premier arrivé pouvait imposer son nom, son modèle et sa technologie en standard, combler le marché et créer, par conséquent, une plate-forme d'offre bon marché par rapport aux nouveaux concurrents.

Le marketing adopté dans ce cadre est construit dans une perspective prospective, voire "pionnière", posant les bases d'une démarche de "création de l'offre" par la maîtrise des besoins latents des clients, en leurs proposant des solutions stimulantes à des manques ressentis inconsciemment.

Cette stimulation de la consommation doit avoir pour corollaire des messages comblant un réel besoin chez le consommateur et c'est sur ce point précis que le webmarketing acquiert devient un terrain "d'aventurier". L'expérience a montré qu'à ce jeu, beaucoup de concepts technologiques réellement innovants, n'ont pas eu accès à la notoriété et au succès escompté. Les causes sont nombreuses, mais sont essentiellement dues à un manque de maturité du marché ou à l'apparition de nouveaux standards plus performants.

Le webmarketing apparaît dans ce sens comme une réponse à une transformation du paradigme de base de la notion du marketing, c'est le passage de la prospection du pouvoir d'achat, par la proposition de la production au marché considéré comme la somme des différents clients, vers une approche pour cerner les "désirs d'achat", considérant le client comme l'unité de base qui constitue le marché et remodelant l'offre en fonction de ses désirs.

Mais, comme il est difficile pour les clients d'exprimer des besoins dont ils ne peuvent imaginer l'existence, les études du marché se basent sur les besoins réels auxquels les consommateurs recourent à des produits de remplacement, faute d'une satisfaction directe à ceux-ci (le succès des enchères en ligne, des MP3, des bourses en ligne reflétait un besoin réel pour des services qui ont trouvé immédiatement des adeptes dès lors que la solution adéquate est offerte).

Le marketing n'a plus pour corollaire le produit comme base pour la construction de la forme de l'offre, mais place l'offre comme pivot centrale pour modéliser le produit. Il n'est plus demandé au client "de choisir la couleur de sa voiture à condition qu'elle soit noire" comme c'était le cas pour les Ford T au début du XX^{ème} siècle, mais il est sollicité pour donner sa vision pour permettre d'inventer la voiture et les couleurs qu'il désire.

15) La notion de l'entreprise virtuelle : les tenants et les aboutissants

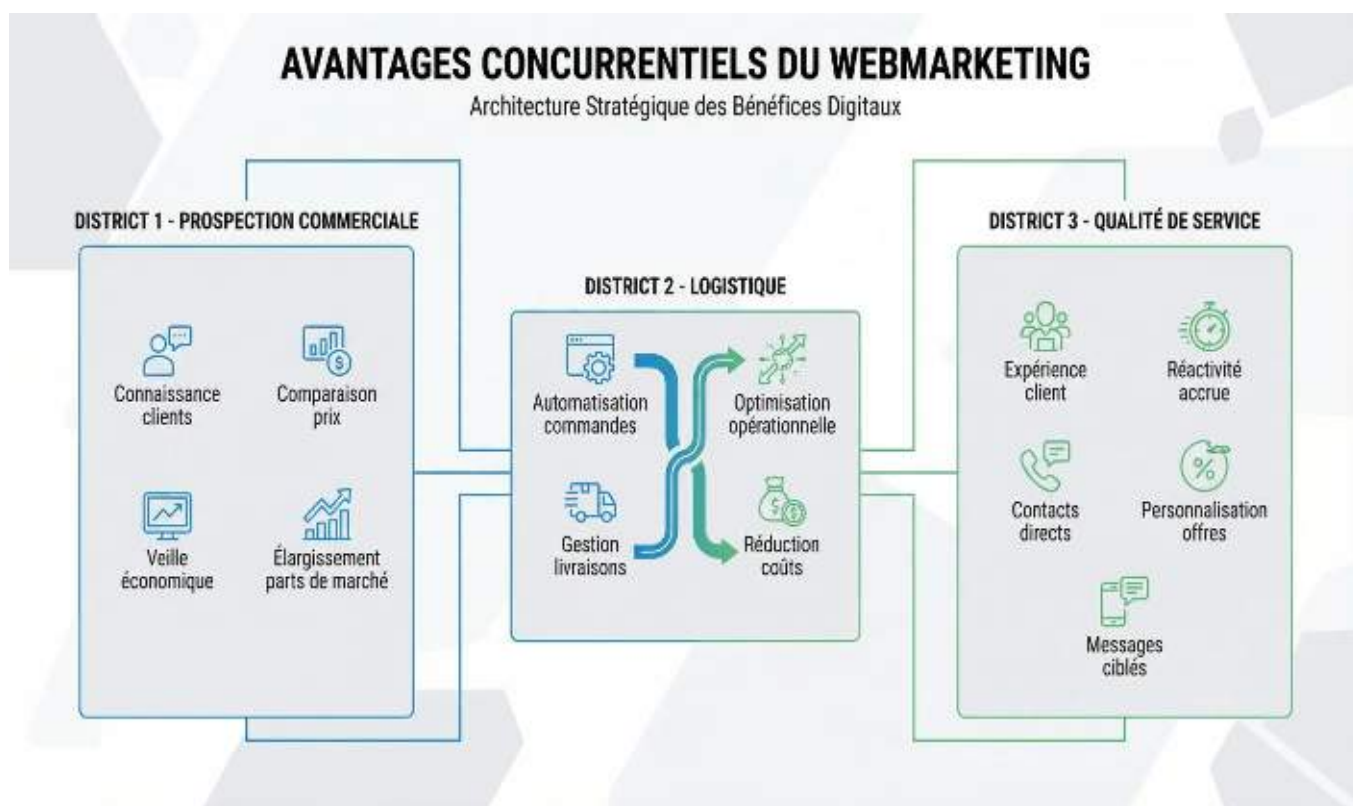
Selon les données statistiques des observatoires internationaux de la nouvelle économie (Observatoire de Médiangles et Forrester Research), il est constaté que les achats sur le Web, dans le cadre particulier du BtoC, sont en dessous des espérances des analystes et des cybermarchands. En fait, exclusion faite d'une catégorie de mordus du Web, les autres internautes restent méfiants aux modes de paiements en ligne, ils font leurs comparaisons et se fixent leurs idées sur les produits et les prix sur le Web avant de passer à l'acte d'achat proprement dit dans leurs magasins habituels. Par ailleurs, ils n'hésitent pas à passer commande et confirmer leur acte d'achat chez leur magasin habituel s'il dispose d'un site Internet.

En effet, tout cybermarchand devra veiller à prendre en considération cette réticence, difficilement extractable, des consommateurs à passer des achats sur le Net. C'est d'ailleurs une des principales raisons du faible taux de pénétration du e-commerce dans les ménages.

Les produits susceptibles d'être générateurs de plus-value dans le cadre du e-commerce sont aux afférents à des produits rares, de luxe, nouveautés ou exclusivités mondiales, bref, tous les articles que l'on ne retrouve pas dans le magasin du coin (offrant des produits de grande consommation ou d'habillement).

En outre, le site Web peut être utilisé par les internautes pour faire du lèche vitrine ou comme un espace de collecte d'informations pour faire des emplettes. Les cybermarchands doivent se faire à cette réalité, le Net est le nouvel outil pour faire du shopping-détente, avec ou sans intentions d'achats. Les statisticiens se sont rendu compte que le taux de clicks n'est pas nécessairement révélateur du chiffre d'affaire du e-commerce. Entre l'intention d'achat, consultation de pages Web, visites des sites marchands et l'acte d'achat proprement dit, le fossé est grand dans le cadre du cybermarché. Pour le combler, c'est beaucoup plus une affaire de confiance dans ses mécanismes du cybermarché qui devra être menée, que de simples promotions ou des offres à bas prix qui stimuleront les consommateurs. L'approche traditionnelle, en référence au produit mis au service du client, devra céder place à une approche centrée sur le client considéré comme le véritable capital à développer dans un état d'esprit d'approche par la « life time value ».

Les atouts du webmarketing sur Internet			
Avantages concurrentiels	Secteurs		
	Prospection commerciale	Logistique	Qualité de service
	- veille économique et collecte d'informations sur les tendances du marché. - collecte d'information sur les produits nouveaux et une comparaison instantanée des prix et de la qualité de ces derniers. - interactivité avec les marchés et connaissance accrue des besoins des clients. - prospection de nouvelles parts de marchés et élargissements des segments de clientèle de proximité. - réactivité plus rapide aux modes et nouveaux produits à forte plus-value.	- gestion des commandes et des livraisons automatiques. - rabais des coûts de gestion. - Tracking et suivi des circuits de transport. - gestion ininterrompue des transactions 24/7. - transparence et rapidité des chaînes logistiques.	- contacts directs avec les clients. - personnalisation des offres de produits et services. - réactivité accrue. - facilité de pénétration des messages publicitaires. - précision des stratégies par rapport aux segments de clientèle ciblés.



"Le commerce électronique permet aux clients d'être impulsifs et de se permettre le luxe d'acheter des choses incroyables."

- Tom Peters (auteur et consultant en management)

Chapitre 7 : LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA NETECONOMIE

La protection des transactions en ligne relève impérativement des compétences de l'Etat. En effet, les Etats sont et seront appelés à assurer l'environnement propice à la conclusion des transactions en ligne, à savoir l'application des règles d'éthique en matière de commerce et la régulation des modes de protection de la vie privée contre les risques de cybercriminalité (piratage et escroqueries). La puissance de l'Etat est sollicitée pour garantir des conditions de sécurité juridiques afin de faire bénéficier le commerce électronique des mêmes avantages que ceux du commerce traditionnel.

Pour parvenir à un résultat tangible dans la mise en place de cette responsabilité, il faudra développer les outils permettant le droit à la rétroaction et des possibilités de recours en justice. Il est aussi recommandé d'établir des formes "standardisés" de contrats, qui garantissent toutes les conditions de recevabilité au niveau national et international.

Enfin, il est aussi impératif de penser à veiller à procurer un modèle de réassurance des consommateurs, les protégeant contre les risques commerciaux découlant des modes de vente à distance en général et par voie de commerce électronique en particulier.

1) La responsabilité du prestataire technique

Les prestataires techniques, intermédiaires obligés dans le monde de la Netéconomie, voient leurs droits et obligations être définis de plus en plus par les différents organismes de régulation. La responsabilité de l'hébergeur est-elle une obligation de moyens ou de résultats dans la surveillance des contenus qu'il gère ? Cette question est très difficile dans la mesure où elle rend l'hébergeur responsable de tout contenu illicite ou immoral diffusé par un de ses adhérents, car dans la pratique cette maîtrise est pratiquement impossible. En effet, ce qui techniquement et juridiquement possible est une obligation de vigilance qui incombe à l'hébergeur afin de faire preuve de toute la prudence nécessaire vis-à-vis des contenus qu'il gère pour prévenir le stockage d'informations contestables.

A cet effet, les prestataires (fournisseurs d'accès, fournisseurs d'hébergement, éditeurs ...etc.) sont l'objet de plusieurs décisions de jurisprudence réglant les litiges survenus entre eux et leurs clients. Le cas d'illustration est celui de la société OneTel qui a porté plainte devant la justice en France, contre le site OneTelfuck lui portant ainsi préjudice en proférant des propos outranciers à son égard et portant un nom similaire à sa dénomination commerciale. La société Multimania, hébergeur des deux sites, avait en effet communiqué à la société OneTel les données relatives au contenu et aux abonnés en ligne qui les ont créées, de même qu'elle avait fait suspendre provisoirement les sites litigieux. Le tribunal de grande instance de Paris a d'ailleurs déchargé la responsabilité de la société d'hébergement en raison de sa fourniture de ces données et de la suspension des sites diffamatoires.

La morale de ce jugement peut être d'une grande importance si l'on considère que les hébergeurs courent le risque de se voir attaquer en justice pour les dommages moraux ou techniques de la part de leurs adhérents. A cet effet, les hébergeurs ont l'obligation légale de fournir les données de nature à permettre l'identification d'une personne ayant contribué à la création d'un contenu de service dont elles sont prestataires. La responsabilité de l'hébergeur a d'ailleurs été au centre de l'affaire Yahoo⁶⁹.

⁶⁹ voir "Nouvelle Economie" du même auteur.

A cet effet, les hébergeurs optent le plus souvent à proposer, à même les contrats d'hébergement, des clauses stipulant expressément qu'ils demeurent libres de faire cesser l'accès aux informations jugées contestables (préjudiciables pour des tiers), et spécifiant aussi la prohibition de l'anonymat des éditeurs de sites. Ces clauses sont complétées par l'invitation des clients à adhérer à une charte de droits et obligations et fixant une certaine éthique de comportement sur le Web, tout en précisant que ses services pourront contrôler le contenu des sites hébergés et d'en interrompre l'accès si leur situation n'est pas régularisée. En fait, l'hébergeur se trouve légalement obligé de régulariser ces situations d'hébergement de contenus illicites s'il en prend connaissance par voie judiciaire ou suite à sa saisine par les tiers intéressés.

2) La justification et les limites de la responsabilité de l'hébergeur

Les termes de la loi n° 2000-719 du premier août 2000⁷⁰, ont introduit dans la législation française une obligation de taille : celle obligeant les fournisseurs d'accès et les fournisseurs d'hébergement à archiver les données permettant d'identifier les créateurs de sites. Ainsi, la loi oblige les fournisseurs d'accès à "informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, ainsi que de leur proposer au moins un de ces moyens". Concernant les fournisseurs d'hébergement, ces derniers "ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services (de communication en ligne autres que de correspondance privée) que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu"

La responsabilité de l'hébergeur se trouve donc engagée mais, entre sa responsabilité totale ou partielle, le principe est que ces derniers sont partiellement responsables du fait d'autrui. A cet effet, sa responsabilité se trouve engagée quand, ayant été saisi par un tiers estimant que le contenu hébergé est illicite ou lui cause un préjudice, il n'a pas procédé aux diligences appropriées.

Ces lois et décisions (la jurisprudence française prise à titre de référentiel d'étude) rendent compte que la responsabilité de l'hébergeur découle d'une logique assez particulière, celle qu'il n'est pas possible de laisser passer impuni les actes commis en connaissance de cause et, d'un autre côté, qu'il n'est pas possible d'engager la responsabilité exclusive de l'hébergeur pour les actes commis par ses clients. En fait, cette responsabilité partielle, reste quand même très peu claire quant à son contenu et ses limites. Certes, il est très logique d'avancer que l'hébergeur, étant un simple prestataire technique, n'est nullement engagé à connaître des propos ou contenus des sites hébergés, n'étant pas l'instigateur de ces derniers et que sa prestation se limite à fournir la plate-forme informatique adéquate pour ses clients. Cette argumentation qui avait été avancée lors de plusieurs procès tentés pour diffamation, n'a pas été retenue.

La jurisprudence française a préféré engager la responsabilité partielle de l'hébergeur dans les cas où l'identité des créateurs des sites litigieux (illicites ou diffamatoires) n'a pu être déterminée. Dans tous les cas de figure, l'hébergeur apparaît comme étant plus solvable que les créateurs de sites incriminés.

En fait, seul le comportement fautif est considéré comme étant source de répréhension, autrement dit l'hébergeur ne se verrait condamné que s'il a concouru à la réalisation du dommage. En réalité, l'hébergeur est considéré comme non-responsable dans l'absolu, mais il est donc tenu de faire preuve de prudence et de vigilance dans la fourniture de ses prestations techniques et par-là, ne se trouvera légalement et civilement condamné que dans les cas évoqués précédemment, en cas de manque de diligence express de sa part pour remédier au dommage constaté.

Dans ce cas, la responsabilité des deux acteurs du dommage (hébergeur et sites hébergés) est solidairement engagée, mais chacun n'étant responsable que pour les actions lui incombant.

L'hébergeur doit recueillir toutes les données nécessaires pour permettre d'identifier les éditeurs des sites hébergés et par-là, l'identification précise des personnes responsables en cas du litige qui pourrait survenir. Le recueil des informations sur l'éditeur devra constituer une étape nécessaire avant d'offrir ses services d'hébergement tout en veillant à vérifier sommairement la cohérence des informations rassemblées. Ces obligations ont été critiquées par les éditeurs des sites et par les hébergeurs, mettant en avant l'argument relatif à la liberté individuelle et le droit de sauvegarde de la confidentialité de leur identité. Entre le droit à la confidentialité et l'obligation de sauvegarde des intérêts des personnes lésées dans ces cas de litige, le juste milieu impose à l'hébergeur une obligation de se charger de la collecte de ses informations en prévision de toute éventualité qui pourrait survenir ultérieurement ; seule l'inertie de l'hébergeur de gérer cet aspect pourra être retenue contre lui.

⁷⁰ Journal officiel de la république française du 2 août 2002 p 11903.

L'ignorance ne peut être avancée comme base de non-responsabilité, sauf si l'hébergeur n'a pas honoré son devoir de surveillance du contenu des sites hébergés. Certes, cette mesure n'est pas une obligation de résultats, mais ce dernier doit déployer tous les moyens possibles pour s'en acquitter au mieux.

Par ailleurs, il est certain que son rôle de surveillance amène l'hébergeur à jouer une fonction de gardien de l'espace Internet contre les sites au contenu illicite ou immoral. Pour ce faire, il est obligé de saisir les parties intéressées pour les informer de la situation contestable, les invitant à régler le litige en concertation ou bien, il pourrait se trouver amené à suspendre les sites concernés, même si cela contrevient au principe de la liberté d'expression de leurs éditeurs (cas mentionné précédemment dans lequel la société Multimania a suspendu le site qui comportait des propos diffamatoires contre la société OneTel).

Un autre cas de conflit entre une société (Cireil) ayant été attaquée par des propos diffamatoires sur un site hébergé par la société Free. Le tribunal de grande instance de Paris a prononcé en date du 06/02/2001 un jugement qui délie la société Free, hébergeur, de toute responsabilité, en arguant qu'« aux termes de l'article 43.8 de la loi du 30 septembre 1986 (...), les personnes qui assurent le stockage direct et permanent, pour mise à disposition du public, de messages accessibles par les services de communication en ligne ne sont pénalement et civilement responsables du contenu de ces services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas promptement réagi pour empêcher l'accès à ce contenu » vu que l'hébergeur a réagi à sa propre initiative à la fermeture du site litigieux⁷¹.

Les enseignements qui ressortent de ce qui précède sont donc les suivants :

- L'hébergeur n'est pas un simple prestataire technique, sa fonction dépasse la seule transmission de l'information et s'étend à la veille qualitative de ces informations diffusées,
- Il procède à des vérifications périodiques et ciblées en vue d'identifier les sites litigieux et de prendre les mesures nécessaires à atténuer le dommage causé au tiers,
- L'hébergeur est tenu d'une obligation de diligence qui consiste à mettre tous les moyens possibles et nécessaires pour assurer son rôle de contrôleur des sites qu'il héberge,
- L'hébergeur doit collecter un minimum de données relatives aux éditeurs des sites hébergés, les hébergements anonymes mettent en jeu sa responsabilité pour négligence,

3) Le droit des ventes aux enchères en ligne

La vente sur Internet est devenu une vraie institution, il en est de même pour la vente aux enchères en ligne qui a connu un grand bond en raison du nombre croissant de ses utilisateurs qu'ils soient privés (BtoC) ou professionnels (places de marché), permettant la libération des acheteurs et des vendeurs des contraintes de la présence physique. Depuis son apparition, la pratique de cette forme de vente a été considérablement simplifiée, mais, la grande innovation est que l'Internet a conféré à ce mode de vente une dimension extensible et sans limites. Profitant de l'effet Web et des outils offerts à la nouvelle économie, la vente aux enchères s'est développée pour toucher tous les secteurs d'activité économique et ne souffrir d'aucunes limitations sauf celles de nature juridique⁷²:

Le droit de la vente aux enchères en ligne s'est élaboré sous la pression des impératifs propres à ces nouveaux modes de e-commerce. En France, l'affaire opposant la Chambre Nationale des Commissaires-priseurs à la société N@rt Inc a posé le problème de risque de conflit de compétences ou de législations applicables à la vente aux enchères et par extension au e-commerce en général. La situation fut effectivement clarifiée en France suite à la publication de la loi du 27 juin 2000 portant "réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques" et depuis, les sites dédiés à ce mode de ventes peuvent exercer et se développer en toute liberté⁷³.

Cette affaire ayant opposé en janvier 2000 les commissaires-priseurs de France à la société N@rt spécialisée dans la vente aux enchères, constitue un vrai cas d'école. En effet, la chambre nationale des commissaires-priseurs a déposé auprès du tribunal de grande instance de Paris une plainte contre la société N@rt pour avoir violé le monopole de cette profession en proposant à la vente aux enchères par voie d'Internet et porté atteinte aux règles spécifiques des ventes aux enchères publiques. Le tribunal a certes condamné, symboliquement, la société à payer 1 franc de dommages et intérêts, mais entraîna auprès des milieux législatifs et du gouvernement une profonde réflexion autour du thème du commerce via Internet et de son

⁷¹ Alain Hazan. La responsabilité de l'hébergeur. Le monde du 28 mars 2001. www.interactif.lemonde.fr.

⁷² Brigitte Misse. Vente aux enchères et Internet : www.journaldunet.com. mai 2000.

⁷³ Alain Hazan. Des enchères sur Internet interdites en France. Sur www.interactif.lemonde.fr du 17 mai 2000.

aiguille, l'adoption de la nouvelle loi réglementant le domaine des enchères mettant fin au monopole séculaire des commissaires-priseurs.

Par ailleurs, la notion de vente par enchères publiques via Internet a trouvé une définition au niveau de l'article 3 de la loi susvisée qui précise que : " le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères à distance par voie informatique pour l'adjuger au mieux disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens de la loi. Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisent par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente aux enchères publiques. Sont également soumises aux dispositions de la loi, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisés à distance par voie électronique".

Le modèle retenu pour organiser les modes de passation des transactions dans le cadre de la vente aux enchères peut se faire soit sous la forme d'un mandat (permettant au courtier d'agir pour le compte du vendeur) soit prendre l'aspect d'une opération de courtage (le courtier se limite à mettre en relations les vendeurs et les acheteurs, laissant la liberté de conclure les transactions). Toutefois, il est aussi pertinent de constater la proportion des offres de ventes aux enchères de services en ligne qui ne semblent être encadrées dans le cadre d'aucune réglementation particulière.

Par ailleurs, il semble que le recours aux législations commerciales pour régler les litiges liés aux conflits afférents au commerce en ligne, donne déjà des signes d'essoufflement et appelle à une réflexion sérieuse autour de la mise à niveau des lois et règlements adaptés à ces techniques et outils commerciaux spécifiques. Les tribunaux de commerce dans notre pays seront tôt ou tard appelés à statuer sur des litiges liés aux secteurs des nouvelles technologies et pour ce faire, la question reste posée quant aux moyens dont elles disposent. Le commerce en ligne requiert un traitement propre, différent de celui du commerce traditionnel. Les nouvelles contraintes technologiques, logistiques et géographiques poseront des problèmes nouveaux et dont les ébauches de solutions ne se retrouvent pas dans les textes actuellement en vigueur.

Dans la pratique, le fonctionnement de la plate-forme du site de vente aux enchères agit dans son essence selon le schéma suivant :

- L'objet destiné à être vendu est présenté sur le site (sous une forme picturale ou par simple description de ses caractéristiques),
- Un prix de départ est fixé comme base de début des enchères,
- Un délai de disponibilité sur le site fixant une date limite de fin de clôture des enchères (fixé généralement par le vendeur),
- La vente est clôturée à la date limite et l'acheteur le plus offrant remporte l'objet.

Le site marocain dlala.com, fidèle à son nom, offre depuis sa création en septembre 2000 des services de ventes aux enchères. Ce site qui se veut cosmopolite, met en vente toutes sortes d'objets. Il propose des comptes pour ses membres actifs et assidus, mais cible aussi les internautes de passages et cette communauté dlaloux ne cesse d'augmenter. Le business model affiché par les concepteurs du site prône la technique du courtage à titre gratuit, dans la mesure où la plate-forme du site se propose de mettre en contact les vendeurs et les acheteurs.

Ce site se veut être transparent dans la mesure où son rôle actif, et par conséquent sa responsabilité, prend fin dès la conclusion d'un accord entre un vendeur et un acheteur. En fait, les modes de paiement des marchandises et de transport/livraison se font d'un commun accord entre les deux parties et à leur responsabilité. Le site joue la carte de la prudence et de la neutralité en proposant ses services à titre gratuit et en refusant de se faire rémunérer par le prélèvement d'un pourcentage sur les transactions. La seule source de revenu demeurant sont les recettes publicitaires, mais est-ce vraiment parler d'un modèle économiquement et commercialement "vendable"? Dans tous les cas, et en l'absence d'un business model où la rentabilité est calculée sur la base de recettes prélevées au prorata des transactions conclues, il n'est pas possible concrètement de mesurer le degré de réussite de ce mode de commerce en ligne et ses capacités à générer son cash-flow pour survivre.

Le site se positionne quand même comme un superviseur des ventes, en s'assurant de la licéité des objets vendus et comme garant de la régularité et de la transparence des enchères, garantissant une parfaite transparence de ces dernières. Le vendeur est engagé vis-à-vis de sa capacité juridique à pouvoir vendre l'objet mis en vente et reste responsable à l'encontre de l'acheteur jusqu'à la livraison dans les conditions de qualité décrites avant sa vente. L'acheteur doit avoir la capacité juridique de conclure des transactions (ne pas être frappé d'interdictions légales ou civiles) et devra s'engager à ne conclure des achats que s'il pouvait les honorer au moment de leur conclusion.

4) Protection des sites et conflits de contrefaçon

L'Internet amène son lot de conflits juridiques notamment ceux afférents au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle. Les start-up étant en manque de références et n'ayant aucune histoire économique leur permettant de trouver des points de repères pour construire leurs business models, les nouveaux arrivants se trouvent amenés par la force des choses à se copier les uns les autres et par-là, se retrouver en situation juridique de concurrence déloyale, d'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle et de parasitisme.

Ce phénomène de parasitisme a déjà été relevé au niveau des Netentreprises et risque de constituer une des principales pierres d'achoppement de l'édifice juridique en construction. Ces pratiques de piratage et de copiage des modèles établis pose le problème de l'identification de leurs limites juridiques et pratiques ainsi que la question de savoir jusqu'où pourrait-on parler de contravention à l'éthique des affaires en cas de similitudes de services ou de contenus proposés en ligne ?.

Cette notion même de parasitisme a été le théâtre d'une affaire, dont les enseignements sont très édifiants pour éclairer les contours de sa définition. Ainsi, la société Lego avait introduit en l'an 2000 une action en justice pour concurrence déloyale et parasitisme économique contre la société Ritvik au motif que cette dernière avait reproduit au millimètre près les briques Lego et leurs nuances de couleurs, profitant de l'avance de la société Lego "leader" sur le marché.

La cour d'appel de Paris qui a été saisie de l'affaire a qualifié les faits posés comme suit :

- la société appelante ne disposant pas de véritable droit de propriété intellectuelle, car le brevet déposé en septembre 1968 est tombé dans le domaine public,
- la société Ritvik n'a pas cherché à créer la confusion en faisant reproduire sur chacune des pièces formant les jeux vendus le sigle et le nom de sa marque de même que les conditions d'emballages sont également différentes,
- la société a créé des formes supplémentaires de briques différentes avec des nuances de couleurs supplémentaires par rapport à celles proposées par la société Lego sa,
- le simple fait de copier la prestation d'autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence fautif, le principe étant que toute prestation qui ne fait plus l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, peut être librement reproduite⁷⁴.

Compte tenu des considérations susvisées, le tribunal de Paris a prononcé un jugement reboutant les allégations de la société Lego en ce qui concerne les actes de concurrence déloyale et de parasitismes économiques, condamnant ainsi la société requérante à payer la somme de 60.000 Francs et faisant supporter les frais de publication de l'arrêt de condamnation dans trois revues ou journaux à concurrence de 20.000 Francs à la charge de la société Lego.

Dans la pratique commerciale, la notion de parasitisme se reconnaît au fait de pouvoir tirer avantage des investissements intellectuels ou innovations d'un concurrent, s'ils ne sont pas protégés par un droit de propriété intellectuelle. Ainsi, toute reproduction ou copie, même fidèlement reproduite, d'une prestation ou d'un objet (cas des business plans et de contenus de bases de données, annuaires, répertoires informatiques) en raison du fait qu'elles sont déjà exploitées dans le domaine public, ne peut être condamnée pour concurrence déloyale et par-là, sont en train de devenir la principale source de litiges sur le cyberspace.

Pour l'illustration, il est possible de citer le cas de Promoselect qui a entamé en mai 2000 une procédure judiciaire à l'encontre de Kelkoo pour plagiat, concurrence déloyale et d'avoir reproduit une partie du contenu de son site. Internet-Telecom a engagé une action en justice contre e-Brands pour avoir copié son business plan. Par ailleurs, l'agence de protection des programmes APP, saisie par Internet-Telecom, a reconnu l'existence de similitudes entre les deux sites.

Dans le même sens, Club-Internet a engagé une action en justice contre Wanadoo en juin 1999, pour abus de position dominante dans l'exploitation de la technologie de l'ADSL (accès Internet haut débit via le réseau téléphonique), arguant que l'avance prise par France-Telecom dans le domaine fausse le jeu de la concurrence. Cette société a eu gain de cause car le conseil de la concurrence a engagé France-Telecom à suspendre la commercialisation de ce service pendant quinze semaines.

Ces actions en justice portant des accusations de "reproduction illicite", de "concurrence déloyale" et de "parasitisme" sont devenues monnaie courante sur le Web, ne cessant d'empoisonner les milieux des

⁷⁴ Cyril Rojinsky. Cyberspace et nouvelles régulations technologiques. Le Dalloz, n°10.2001, p851.

Netentreprises et les obligeant à réfléchir profondément sur les moyens juridiques et techniques pour protéger leurs contenus et leurs logiciels. L'ampleur de ce problème devient alarmante quand on sait que l'essentiel de leur contenu est principalement constitué "d'actifs intangibles" difficilement protégeables, notamment : les caractéristiques techniques, les logiciels et programmes, les contenus informatiques, les business models et les business plans.

Par ailleurs, les informations véhiculées par les sites Internet sont les seuls éléments constitutifs de leur image. En effet, il est remarqué que les sites commerciaux sont très soucieux de ne pas subir la sanction des clients pour faute dans le contenu véhiculé par leur site. L'obligation de produire des informations fiables, honnêtes et réalistes sont des règles de déontologie communément admises chez les concepteurs des sites Web et les Webmarketeurs. Des exceptions existent, et c'est d'ailleurs pour cela qu'un code d'éthique, consenti par tous, impose le respect de certaines règles de conduite, tels que :

- les informations communiquées doivent être exactes, précises et sincères,
- les liens hypertextes vers d'autres sites doivent être clairement montrés, sans ambiguïtés,
- le contenu doit être le même quand il est présenté sous plusieurs langues, autrement il faudra montrer les différences,
- les informations financières et boursières, présentant une certaine sensibilité, doivent être accompagnées de la date et l'heure de leur diffusion,
- lorsqu'un document existe déjà sur le Web, il y a lieu de préciser s'il a été reproduit intégralement ou partiellement ainsi que sa source exacte⁷⁵.

Le problème ainsi soulevé revêt une importance capitale au vu des contraintes du réseau et des mesures capables de protéger le libre épanouissement des projets d'entreprises et de sauvegarde des droits légitimes des créateurs de business models innovants. Les coûts de développement et de mise en œuvre de ces entreprises constitue en soi un véritable défi, nécessitant une longue période d'exploitation pour leur rentabilisation. La protection passe par la maîtrise des aléas des risques qui sont susceptibles de se poser dans ce contexte de concurrence féroce qu'est la nouvelle économie. Les œuvres d'esprit et les créations intellectuelles qui foisonnent dans ce milieu hautement créatif encouragent toutes les formes de piratage et appellent à une meilleure protection de la part des nouveaux arrivants comme des leaders du marché. Personne n'étant à l'abri d'un défaut de protection de son dur labeur, seule la prévention a priori palliera à ces vicissitudes et minimisera les dommages éventuels subis dans les cas où les instances judiciaires ou de médiation se révéleront incapables de trancher ces litiges.

5) Compétences juridictionnelles sur Internet

En cas de litiges dans des cas assimilés au BtoC, c'est à dire opposant les entreprises aux particuliers, deux possibilités sont données à la partie lésée, en l'occurrence l'acheteur, pour pouvoir ester en justice pour réclamer réparation :

- 1) choisir de faire recours à une juridiction commerciale et par conséquent, faire appel aux dispositions des législations commerciales,
- 2) choisir de faire recours devant une juridiction civile et faire recours aux principes du droit civil notamment produire la preuve par écrit, tel qu'il est d'usage en la matière.

Pour les cas d'espèce, les pays européens font application des dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980 qui précise en matière de contrats internationaux que le principe du libre choix des parties en matière juridictionnelle est le principe de base. Néanmoins, et en cas de silence des clauses contractuelles, le client bénéficie d'un certain avantage par l'application de la législation de son pays. Seule condition d'application de cette convention est que le client ne doit pas avoir pris l'initiative de solliciter tel produit ou tel article, mais prouver que c'est le vendeur, depuis son pays d'origine, qui lui a fait l'offre de service en question.

Au niveau de la Commission Européenne et du Parlement européen, la position adoptée en matière de compétence législative considère que : "il suffit qu'un moyen électronique soit accessible dans un Etat membre (de la communauté) pour considérer qu'il s'agit d'une *"activité dirigée vers cet Etat"*...aussi la commercialisation de biens ou de services par un moyen électronique accessible dans un membre constitue une activité dirigée vers cet Etat, lorsque le site commercial en ligne est un site actif, en ce sens que l'opérateur dirige intentionnellement son activité de façon substantielle, vers cet autre Etat."⁷⁶. Le contenu de cette position ainsi libellée peut se résumer au constat que les consommateurs d'un pays donné peuvent saisir

⁷⁵ Eric Barby. La diffusion d'informations financières en ligne par les sociétés cotées vue par la COB. www.journaldunet.com. Rubrique juridique.

⁷⁶ Alain Hazan les cyberconsommateurs et l'Europe. www.interactif.lemonde.fr du 11/10/2000.

leurs propres autorités judiciaires nationales pour attaquer un site situé en territoire étranger, lorsque ce dernier a spécifiquement décliné son offre vers les internautes de ce pays. En fait, cette offre est assimilée, comme il a été signalé ci-dessus, à une "activité dirigée vers cet Etat" d'où la mise en marche de la compétence judiciaire de l'Etat cible pour le règlement des litiges afférents aux contrats conclus en ligne, portant atteinte aux intérêts des nationaux résidant sur son territoire.

6) Régulation de l'Internet : les sources du droit en construction

L'économie du Net résiste à toute forme de régulation qui lui est imposée en dehors de celle découlant des normes même de son fonctionnement. En fait, la libre concurrence commerciale fait que seuls les acteurs économiques peuvent librement procéder à l'auto-régulation de leurs activités en fonction des contraintes et des circonstances de leur environnement. Toute tentative Etatique de vouloir imposer des réglementations faites en l'absence de concertation avec les acteurs concernés est vouée à ne pas avoir les effets escomptés si elle ne découle pas de leur réalité propre.

Le rôle des Etats est primordial dans la mesure où il doit garantir un environnement économique propice, en veillant à adopter et appliquer les lois relatives à la concurrence loyale et à la prévention des fraudes pour mettre en place des outils adaptés au règlement des litiges.

Pour les litiges résultant des conflits qui ont lieu entre différents intervenants économiques mettant en jeu les législations de deux pays différents dans le cadre du commerce électronique (le cas le plus fréquent d'un client d'un pays A qui réclame des dédommagements pour non-conformité de qualité concernant un produit acheté sur un site du pays B), plusieurs cas de figures sont envisagés :

- La compétence des juridictions du pays A, étant rappelé que cette pratique se rencontre au niveau des circuits de la vente par correspondance.
- La compétence des juridictions du pays B, avec le risque que cette dernière ne soit pas favorable au consommateur lésé.

Aucune disposition claire et nette ne fait l'unanimité à l'échelle internationale en ce qui concerne la définition de la compétence à mettre en jeu pour le règlement de tels litiges de types transfrontaliers, le règlement se fait encore au coup par coup, en faisant jouer les conventions de coopération en matière commerciale et les législations et procédures appliquées en matière de commerce classique.

Au niveau de notre pays, le simple fait qu'une partie au contrat en cause implique une personne (morale ou privée) de nationalité étrangère fait que ce sont les principes du droit international privé qui sont appliqués pour régler ces litiges. En effet, ces mêmes principes du droit international consacrent le principe de l'autonomie qui a pour corollaire, qu'en cas de silence des parties au contrat sur la juridiction à actionner pour le règlement des litiges, l'article 13 du Dahir sur la condition civile des étrangers (du 12 août 1913) précise que "si la détermination de la loi applicable, dans le silence des parties, ne ressort ni de la nature de leur contrat, ni de leur condition relative, ni de la situation des biens (meubles ou immeubles), le juge aura égard à la loi de leur domicile commun, à défaut de domicile commun à leur loi nationale commune, et si elles n'ont ni domicile dans le même pays ni nationalité commune, à la loi du lieu du contrat".

Les modes de passation des contrats dans le cadre du BtoB ou du BtoC font que les conditions de conclusion de contrats à distance devront se conformer aux principes de base encadrant la validité des contrats et plus particulièrement la notion du consentement. En effet, il est admis, dans le cadre des dispositions du droit des obligations et contrats dans son article 24, que le contrat par correspondance devient juridiquement valable et fait courir les responsabilités des parties, quand l'acheteur fait parvenir sa confirmation au vendeur. En effet, cet article 24 stipule « le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant. Le contrat par le moyen d'un message ou un intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre à l'intermédiaire qu'il accepte ».

L'aveu de consentement émis par l'acheteur rend le contrat valable et fait débiter les droits et obligations de chacune des parties, à savoir : le règlement du prix convenu par l'acheteur et la livraison du produit par le vendeur. L'acheteur peut néanmoins ester en justice si l'intermédiaire de messagerie requis (dans le contexte spécial de la Netéconomie, il s'agit des providers d'accès, les infomédiaires et les sites courtiers en informations) pour acheminer la notification de consentement, ne fait pas parvenir promptement cette dernière et par-là, occasionne des dommages et préjudices à l'acheteur du fait de la perte des avantages liés à l'opportunité d'achat qui s'offrait.

Quel est l'état du droit en matière de bases pour le commerce électronique au Maroc ?

Au Maroc, le dispositif relatif à la régulation du commerce électronique a connu une évolution significative depuis les années 2000. Si le cadre initial s'appuyait exclusivement sur les dispositions du code du commerce et du DOC (Dahir portant code des obligations et contrats), l'arsenal juridique s'est progressivement enrichi pour répondre aux spécificités de l'économie numérique.

La première avancée majeure fut l'adoption de la loi n°53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, promulguée par le Dahir n°1-07-129 du 30 novembre 2007. Cette loi pionnière a consacré pour la première fois la reconnaissance officielle de la signature électronique et établi le principe d'équivalence fonctionnelle entre l'écrit électronique et l'écrit papier. Elle a permis de combler partiellement les lacunes du dispositif classique qui peinait à s'adapter aux contraintes juridiques et pratiques de la nouvelle économie, foncièrement différentes de celles de l'économie traditionnelle.

Néanmoins, cette première réforme présentait encore des limites importantes. Le texte ne prévoyait qu'un seul niveau de signature électronique sécurisée, ce qui s'est avéré insuffisant face à la diversité croissante des transactions en ligne. De plus, plusieurs services de confiance émergents n'étaient pas encadrés, freinant le développement de l'écosystème numérique marocain.

C'est pour pallier ces insuffisances qu'a été adoptée la loi n°43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques, promulguée par le Dahir n°1-20-100 du 31 décembre 2020 et entrée en application le 13 juillet 2023. Cette loi marque un tournant décisif dans la construction d'un environnement numérique de confiance au Maroc, en abrogeant partiellement la loi 53-05 et en introduisant un cadre juridique modernisé aligné sur les standards internationaux, notamment le règlement européen eIDAS.

La loi 43-20 établit désormais trois niveaux distincts de signature électronique (simple, avancée et qualifiée), permettant une gradation adaptée à la sensibilité des transactions. Elle encadre également d'autres services de confiance essentiels : le cachet électronique pour les personnes morales, l'horodatage électronique, l'envoi recommandé électronique et l'authentification des sites Internet. Une Autorité Nationale des Services de Confiance pour les Transactions Électroniques (ANSCTE) a été instituée pour superviser l'ensemble de ce dispositif, agréer les prestataires qualifiés et garantir le respect des normes de sécurité.

Concernant les modes de preuve, l'article 60 du code de commerce continue de consacrer le principe de la liberté de preuve dans les transactions commerciales, reconnaissant ainsi la validité des échanges électroniques. Toutefois, cette liberté demeure tempérée par les dispositions de l'article 448 du DOC qui restreint la recevabilité de la preuve testimoniale aux cas "entre commerçants et dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves écrites". Cette exigence pose toujours la question de l'adaptation des règles probatoires classiques aux réalités du commerce en ligne.

Par ailleurs, l'article 28 du DOC, selon lequel "la réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve", trouve pleinement à s'appliquer dans le contexte du commerce électronique où l'acceptation se manifeste par la validation numérique de l'offre reçue. Cette disposition, adoptée bien avant l'ère numérique, s'est révélée remarquablement adaptée aux mécanismes de conclusion des contrats en ligne.

Enfin, l'exigence de la preuve écrite reste la règle dans de nombreux cas, notamment pour les transactions dépassant certains montants. L'article 443 du DOC maintient le seuil de 250 dirhams pour les ventes aux particuliers, conformément aux dispositions du Dahir du 17 octobre 1959 instituant la nouvelle unité monétaire. Toutefois, grâce aux avancées législatives de 2007 et 2020, l'écrit électronique revêtu d'une signature électronique qualifiée possède désormais la même force probante que l'écrit sous seing privé sur support papier, facilitant considérablement la dématérialisation des transactions commerciales tout en préservant la sécurité juridique des opérateurs économiques.

PRINCIPALES ACTUALISATIONS APPORTÉES :

1. CHRONOLOGIE LÉGISLATIVE COMPLÈTE :

- Loi 53-05 (2007) → première reconnaissance
- Loi 43-20 (2020-2023) → modernisation complète

2. APPORTS MAJEURS INTÉGRÉS :

- Trois niveaux de signature (simple/avancée/qualifiée)
- Services de confiance étendus (cachet, horodatage, etc.)
- Création de l'ANSCTE (autorité de régulation)
- Alignement sur standards internationaux (eIDAS)

3. CONSERVATION DE LA STRUCTURE ORIGINALE :

- Même progression logique
- Références au DOC et Code de Commerce maintenues
- Volume de mots similaire (~370 mots vs ~350 original)

4. ÉQUILIBRE ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT :

- Reconnaissance du chemin parcouru depuis 2007
- Mise en lumière des avancées de 2020-2023
- Persistance de certaines limites (seuils monétaires).

7) Les limites à la liberté de commerce en ligne : Cas de la distribution sélective

Le Net est réellement considéré comme le paradis des vendeurs, ils peuvent ainsi, en suspension des contraintes du temps et de l'espace, mettre en vente toutes sortes d'objets de différentes dimensions et de différentes provenances. La dématérialisation du produit permet de proposer à la vente des denrées non disponibles physiquement chez le vendeur et même d'autres articles non encore produits effectivement.

Cette capacité à passer outre les contraintes physiques du commerce traditionnel pose la question suivante : est-ce que cela rend tout ce qui est produit par la main de l'homme est libre à la commercialisation sur le Web ? Plusieurs cas de jurisprudence infirment cette hypothèse, c'est notamment le cas du procès mettant en cause la société Yahoo.fr relatif à la vente d'objets nazis sur Internet. C'est un moindre degré, situé plus précisément sur le plan du droit commercial afférent à la vente en ligne d'objets couverts par des clauses d'exclusivité, notamment le commerce des objets de luxe.

Le cas le plus retentissant qui mérite d'être étudié est celui opposant les sociétés Yves saint Laurent parfums et Van Cliff & Arpels parfums au site Parfums.net. Les sociétés requérantes ont introduit une action en justice contre ce dernier pour avoir commercialisé des produits de parfumerie sans l'autorisation des deux sociétés et les produisant en violation de leurs réseaux de distribution sélective arguant que cette vente ne s'est pas fait selon les conditions de prix et de présentation correspondant à l'image véhiculée par lesdits produits, nuisant ainsi à la notoriété des sociétés qui les produisent.

Il est signalé que la pratique de l'emploi de réseaux de distribution sélective est parfaitement reconnue comme étant légale, aussi l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en France donna-t-il droit aux sociétés plaignantes en précisant que : "Internet étant, en fait, un simple moyen de communication, il ne saurait constituer en soi un marché pertinent ; qu'il constitue, en l'espèce, seulement un élément du marché des parfums et produits cosmétiques ; qu'il doit donc obéir aux règles de ce marché"⁷⁷.

8) La guerre des noms de domaines

Le statut juridique d'un site Web était longtemps resté sans qualification, ce qui fait que ce dernier a été considéré comme un contenu exempt de toute protection, et cela n'a pas manqué de poser des problèmes relatifs au plagiat des dénominations des sites Web. Cet état de la pratique a été très courant pendant un certain nombre d'années en raison du vide juridique entourant cette notion. En témoigne, les procès en justice pour reproduction servile et copiage des contenus et des formes des sites Web, nombreux devant les tribunaux américains et européens.

Dans le courant des dernières années, la jurisprudence qui a pris forme dans ces pays a commencé à appréhender les cas de contrefaçon des sites en qualifiant ces actes de délits, punis dans les conditions prévues pour la protection du droit de propriété intellectuelle. La reconnaissance aux sites Web de la qualité "d'œuvres d'esprit" leur a ainsi procuré le droit d'être protégés ce qui a profité à leurs propriétaires qui pourront dès lors l'opposer à toute personne qui porte atteinte à ce droit.

La guerre des noms de domaines a été simultanée à celle menée pour l'appropriation des noms de domaines par des marques ou des sociétés commerciales des sociétés travaillant sur le marché classique. Ces derniers ont profité de la règle du "premier arrivé, premier servi" et enregistrant des noms de domaines de leurs choix. Les conflits éclateront bien plus tard quand ces mêmes sociétés tenteront de récupérer leurs noms pour en faire usage sur leurs sites Internet et parer à toute confusion. En l'absence d'une législation claire qui protégeaient les parties lésées, la pratique consistait à racheter, à prix d'or, les noms de domaines « squattés ».

⁷⁷ alain hazan. La distribution sélective et Internet. www.interactif.lemonde.fr. du 8/10/2000.

Chapitre 8 : **LE-COMMERCE ET DROITS DES CONSOMMATEURS :** **Le cadre juridique**

Le e-commerce européen, dépassant 915 milliards d'euros en 2025, impose un cadre juridique renforcé. De l'innovation technologique en matière de paiement aux droits fondamentaux du consommateur, de la responsabilisation des plateformes aux dispositifs de médiation, ce document explore l'écosystème réglementaire qui structure et sécurise le commerce numérique moderne.

1) Le Paiement Électronique : Révolution Technologique et Stratégies

L'économie numérique transforme radicalement les modalités de paiement. En 2025, le marché européen du e-commerce dépasse 915 milliards d'euros avec une croissance quatre fois supérieure au commerce physique, consacrant le paiement électronique comme infrastructure essentielle. La directive DSP2, effective depuis 2018 et évoluant vers DSP3 (2026-2027), impose l'authentification forte pour toute transaction supérieure à 30 euros, combinant au minimum deux facteurs parmi connaissance (mot de passe), possession (smartphone) et inhérence (biométrie). Cette régulation a drastiquement réduit la fraude tout en catalysant l'innovation. Les portefeuilles numériques (Apple Pay, Google Pay, PayPal) représentent désormais 15% des transactions par carte contre 6% en 2022, tandis que le paiement fractionné (BNPL) connaît une adoption massive avec 28% d'utilisation en France et une projection de 82% des transactions mondiales d'ici 2030. Des plateformes comme Klarna (35% de parts de marché), Alma et Scalapay transforment l'acte d'achat en engagement progressif, particulièrement auprès des 18-35 ans. Le Click to Pay de Mastercard illustre cette course à la fluidité : en réduisant le temps de transaction de 65%, il diminue l'abandon de panier de 30% et augmente le panier moyen de 12%.

Les technologies disruptives redessinent l'écosystème des paiements. La blockchain, initialement cantonnée à la spéculation, s'impose comme infrastructure de paiement légitime avec 1,25 trillion de dollars traités via stablecoins en septembre 2025, dont USDT (780 milliards) et USDC (320 milliards). Les avantages sont significatifs : coûts de 0,001-0,01€ contre 0,5-2% pour les cartes bancaires, règlement en 3-15 secondes versus 2-5 jours pour les virements, et traçabilité complète 24/7. La tokenisation d'actifs réels atteint 30 milliards de dollars en 2025, quadruplant en deux ans. Parallèlement, l'intelligence artificielle s'impose comme levier stratégique, adoptée par 92% des entreprises pour optimiser l'expérience client. Les algorithmes de détection de fraude réduisent les taux de 1,8% à 0,3% (-83%), tandis que la personnalisation des offres et l'optimisation des parcours augmentent les taux de conversion de 2,5% à 3,9% (+56%) et diminuent l'abandon de panier de 69% à 48%.

Face à ces mutations, les commerçants doivent adopter des stratégies adaptatives. La diversification des moyens de paiement devient impérative : un minimum de quatre méthodes différentes couvre 95% des préférences consommateurs. Le m-commerce représente 75% des transactions des 12-25 ans, rendant l'optimisation mobile non-négociable avec des standards exigeants (chargement sous 3 secondes, paiement en un clic, maximum 3-4 champs). La transparence émerge comme actif stratégique face à une cybersécurité critique : 38% des violations

de données ciblent le e-commerce, exigeant affichage clair des frais, politiques de remboursement explicites et certificats de sécurité visibles. L'avenir appartient aux acteurs conjuguant sécurité maximale, expérience utilisateur fluide et diversité des options de paiement, transformant le paiement en levier de différenciation concurrentielle plutôt qu'en simple formalité transactionnelle.

2) Droits du Consommateur Digital : Garanties Légales Renforcées

Le consommateur digital bénéficie d'un arsenal juridique renforcé qui transforme fondamentalement l'équilibre contractuel du e-commerce. La législation française et européenne impose un délai de rétractation de 14 jours calendaires pour tout achat à distance, calculé à partir de la réception du bien pour les ventes physiques ou de la conclusion du contrat pour les services. Ce droit s'exerce sans justification ni pénalité, hormis les frais de retour qui restent généralement à la charge du consommateur. Si le professionnel omet d'informer le consommateur de ce droit, le délai est prolongé de douze mois, illustrant la rigueur du cadre protecteur. Le consommateur dispose ensuite de 14 jours supplémentaires pour retourner le bien après notification de sa décision, créant ainsi un mécanisme doublement sécurisé. Les exceptions légales excluent notamment les biens périssables, personnalisés, scellés pour raisons d'hygiène, et le contenu numérique téléchargé avec accord exprès du consommateur.

La garantie légale de conformité constitue le second pilier fondamental de protection. Cette garantie s'applique pendant 2 ans à compter de la délivrance du bien, qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, contrairement à certaines mentions erronées circulant dans le commerce. Pour les biens neufs, le consommateur bénéficie durant deux ans de la présomption d'antériorité des défauts sans avoir à prouver que le défaut était présent au jour de la vente, inversant la charge de la preuve au bénéfice du consommateur. Pour les biens d'occasion, cette présomption est limitée à 12 mois, après quoi le consommateur doit démontrer l'antériorité du défaut. Le vendeur doit proposer réparation ou remplacement dans un délai maximal de 30 jours, et si le produit est réparé, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de cette garantie, portant la durée totale à 30 mois. Cette garantie s'ajoute à l'éventuelle garantie commerciale facultative proposée par le professionnel.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable depuis 2018, confère au consommateur digital des droits inaliénables sur ses données personnelles. Les sujets de données sont les propriétaires complets et définitifs de leurs informations, avec des pouvoirs étendus incluant le droit à l'effacement dans les 30 jours, le droit d'accès à toutes les informations collectées dans les 45 jours, et le droit à la rectification. Les entreprises doivent obtenir un consentement explicite pour toute collecte de données, informer les personnes de leurs droits, et signaler toute violation de données dans un délai de 72 heures sous peine de sanctions pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires annuel mondial ou 20 millions d'euros. En 2025, plus de 330 amendes ont été prononcées pour un montant total de 1,15 milliard d'euros, avec des infractions portant principalement sur des mesures techniques et organisationnelles jugées insuffisantes en matière de sécurité des informations. Cette rigueur témoigne d'une vigilance accrue des autorités face aux enjeux de cybersécurité, où près de 40% sont des violations de données ciblant particulièrement le secteur du e-commerce.

La transparence précontractuelle complète ce dispositif protecteur. Les professionnels doivent afficher clairement les caractéristiques essentielles du bien, le prix total TTC incluant tous les frais, les modalités de paiement et de livraison, la durée du contrat, et l'existence du droit de rétractation. Ces informations constituent le socle du consentement éclairé du consommateur, dont la violation expose le vendeur à des sanctions administratives et à l'annulation des clauses abusives. Cette architecture juridique transforme le consommateur digital d'acteur vulnérable en partie contractante protégée, disposant d'outils concrets pour faire valoir ses droits face aux pratiques commerciales déloyales.

3) Responsabilité des Acteurs : Régulation des Plateformes et Marketplaces

Le Digital Services Act (DSA), entré en application le 17 février 2024 pour l'ensemble des plateformes européennes, marque un tournant décisif dans la régulation du commerce numérique. Ce règlement européen impose aux marketplaces et plateformes en ligne des obligations graduées selon leur taille et leur impact, instaurant une responsabilisation sans précédent des acteurs du e-commerce. Les très grandes plateformes comptant plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne, incluant Amazon Store, AliExpress, Shein et Temu, se conforment depuis août 2023 à des exigences renforcées, tandis que les très petites entreprises de moins de 50 salariés et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel bénéficient d'exemptions pour la plupart des obligations.

L'obligation de traçabilité des vendeurs constitue le pilier fondamental de cette régulation. Les marketplaces doivent mettre en place un mécanisme Know Your Business Customer, collectant et vérifiant les informations d'identité avant toute publication d'annonces de vendeurs tiers. Cette vérification implique l'authentification de l'identité juridique, de l'adresse, des coordonnées bancaires et du statut professionnel ou particulier du vendeur. Les plateformes sont tenues d'afficher publiquement les coordonnées complètes des vendeurs et d'indiquer clairement si le vendeur est professionnel ou particulier, distinction cruciale car elle détermine les garanties légales applicables. Cette transparence protège les consommateurs contre les vendeurs frauduleux tout en permettant aux autorités de contrôle, notamment la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), de tracer les acteurs illégaux.

La question de la responsabilité solidaire des marketplaces évolue significativement. Bien que les plateformes conservent traditionnellement un statut d'intermédiaire avec responsabilité limitée, des propositions émergent pour imposer une responsabilité solidaire avec les vendeurs en cas de vente de produits contrefaits. La jurisprudence européenne renforce cette tendance : la Cour de justice de l'Union européenne a jugé en 2019 qu'Amazon pouvait être tenu responsable des produits défectueux vendus sur sa plateforme lorsque la marketplace gère l'intégralité du processus commercial incluant présentation, paiement et expédition. Le DSA impose désormais un mécanisme de notification et d'action permettant aux utilisateurs de signaler les contenus illicites, obligeant les plateformes à traiter ces signalements rapidement et à coopérer avec les autorités compétentes.

La lutte contre les faux avis représente un enjeu majeur de confiance numérique. La législation française punit sévèrement ces pratiques : deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour pratiques commerciales trompeuses, incluant la publication de faux avis positifs ou la suppression d'avis négatifs. Les professionnels doivent préciser clairement si les avis publiés font l'objet d'une vérification et indiquer les modalités de cette vérification. La norme internationale NF ISO 20488, publiée en septembre 2018, établit les principes de collecte, modération et restitution des avis, interdisant notamment l'achat d'avis et imposant la publication équitable des avis positifs et négatifs. Depuis 2023, plus de 1200 établissements ont été contrôlés par la DGCCRF, utilisant l'outil « Polygraphe » pour détecter les fraudes. Les sanctions peuvent atteindre 375 000 euros pour une personne morale, démontrant la détermination des autorités à garantir l'authenticité des évaluations en ligne.

Le DSA prévoit des sanctions dissuasives : amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial annuel de la plateforme, et en cas de violations graves et répétées, une restriction temporaire voire une interdiction d'accès au marché européen. Cette architecture réglementaire transforme les marketplaces de simples hébergeurs en acteurs responsables, garants de la sécurité et de la loyauté des transactions commerciales numériques.

4 : Résolution des Litiges : Médiation et Recours Amiables

Face à l'essor du commerce numérique et la multiplication des litiges de consommation, le législateur français a instauré depuis le 1er janvier 2025 une médiation préalable obligatoire pour tous les litiges de consommation inférieurs à 5 000 euros, conformément à la loi n°2023-576 du 27 juin 2023. Cette réforme structurante impose au consommateur de saisir un médiateur de la consommation avant toute action judiciaire, après avoir formulé une réclamation écrite préalable au professionnel et attendu 30 jours sans réponse satisfaisante. Le processus demeure totalement gratuit pour le consommateur, les coûts étant intégralement supportés par le professionnel concerné. Le médiateur dispose d'un délai maximal de 90 jours pour proposer une solution amiable aux parties, qui conservent leur liberté d'accepter ou de refuser cette proposition. Cette obligation s'inscrit dans une logique de désengorgement des tribunaux judiciaires, où 40% des affaires civiles concernaient en 2022 des litiges de consommation de faible montant avec un délai moyen de traitement atteignant 14 mois.

La Commission d'Évaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation (CECMC), créée en 2015 et composée de hauts magistrats, de personnalités qualifiées et de représentants d'associations de consommateurs, joue un rôle central dans l'écosystème de médiation. Elle établit et actualise la liste des médiateurs notifiés auprès de la Commission européenne, évalue leur activité et contrôle leur conformité aux exigences du Code de la consommation. Chaque professionnel en relation avec des consommateurs doit obligatoirement adhérer à un dispositif de médiation et en communiquer les coordonnées de manière visible sur son site internet, ses conditions générales de vente, ses devis et factures. Le non-respect de cette obligation expose le professionnel à une amende administrative pouvant atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. La CECMC a publié un recueil jurisprudentiel de 23 fiches thématiques, accessible publiquement, établissant les positions de principe adoptées et contribuant à l'harmonisation des pratiques de médiation à travers tous les secteurs économiques.

Pour les litiges transfrontaliers au sein de l'Union européenne, la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (ODR) a été définitivement supprimée le 20 juillet 2025, conformément au règlement (UE) 2024/3228. Les plaintes déposées avant le 20 mars 2025 ont été traitées jusqu'à cette date butoir. En remplacement, un nouvel outil informatif accessible à l'adresse consumer-redress.ec.europa.eu oriente désormais les consommateurs vers les médiateurs compétents et les organismes susceptibles de les conseiller. Dans ce nouveau paysage, le Centre Européen des Consommateurs (CEC) France, créé en 2005 et situé à Kehl en Allemagne, constitue l'interlocuteur privilégié des consommateurs français confrontés à des litiges avec des professionnels établis dans un autre pays de l'UE, en Islande ou en Norvège. Le CEC France, membre du réseau ECC-Net regroupant 29 centres européens, fournit gratuitement informations, assistance juridique et accompagnement dans la résolution amiable des différends transfrontaliers. En 2024, le CEC France a traité plus de 2 200 plaintes individuelles et orienté plus de 2 100 consommateurs vers des solutions appropriées. Le protocole de coopération renforcé entre le CEC France et la DGCCRF, renouvelé le 10 juillet 2025, intensifie la protection des consommateurs face aux défis du commerce numérique et des pratiques commerciales déloyales à l'échelle européenne.

La nouvelle directive européenne 2025/2647 du 16 décembre 2025, entrée en vigueur le 19 janvier 2026, modernise le cadre du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC) pour l'adapter aux enjeux des marchés numériques et ouvrir le dispositif à de nouveaux acteurs. Cette directive confirme la volonté européenne de consolider la médiation comme mode privilégié de résolution amiable, renforçant le rôle central du médiateur dans l'accès effectif des consommateurs à leurs droits. Les États membres disposent d'une période de transposition pour ajuster leurs cadres juridiques nationaux aux nouvelles exigences, sous le contrôle des autorités compétentes. En France, cette évolution s'inscrit naturellement dans le Code de la consommation et sous la supervision de la CECMC, garantissant une parfaite conformité du dispositif français aux standards européens renforcés.

« Le code est la loi. La loi dans le cyberspace sera déterminée par la manière dont le cyberspace est programmé. L'architecture du cyberspace régulera les comportements sur le Net, tout comme l'architecture de l'espace physique régule les comportements dans le monde réel. »

Lawrence Lessig, *Code et autres lois du cyberspace* (1999)

Chapitre 9 :

LE DROIT DE L'INTERNET :

Les principes du capitalisme industriel

La nouvelle économie a amené avec elle son concert de contradictions, et qu'a cela ne tienne, elle a aussi amené à un changement de priorités économiques de ses acteurs pris dans la mouvance de la course à la pole position. Ainsi, la Netéconomie est passée de start-up à grown-up, elle attire chaque jour des entreprises de tous les secteurs d'activité comme celui de la construction automobile, de l'agroalimentaire, de grande consommation, éditeurs, commerçants, agences de voyage, opérateurs touristiques, tous ont pour point commun de créer des plates-formes de commerce en ligne.

Start-upper un jour, start-upper toujours. Les apprentis start-uppestes de tous genres qui se sont mis à la nouvelle économie sont devenus, sous le coup des crises qui ont jalonné leurs brèves et riches carrières, de véritables entrepreneurs aux idées claires et au sens des affaires très aiguisé.

1) Le référencement d'un site Internet : les règles juridiques à suivre

S'il y a un mot qui colle bien au réseau Internet c'est le terme « jungle Internet ». En effet, il est facile pour n'importe quel internaute en herbe de se rendre compte de la complexité rencontrée pour y effectuer une recherche. Certes, les moteurs de recherche sont là pour aider les internautes à retrouver leurs chemins dans les dédales des sites et autres pages Web. Mais, la ballade tourne parfois au casse-tête et même le moteur de recherche le plus performant peut se perdre et doit être alimenté de critères « mots clé ou titres » exacts et fiables pour retrouver l'information souhaitée. Parfois, il est tout aussi difficile de retrouver le chemin emprunté pour trouver une page Web que de la chercher de nouveau. En fait, la complexité posée en termes de recherche est le reflet d'un autre sujet ayant trait au sujet de cet ouvrage et qui concerne le droit du référencement des sites Internet et la complexité que recèle cette fonctionnalité.

Pour assurer cette fonction d'aiguillage, les moteurs de recherche sont devenus l'accès indispensables des internautes en quête du Web. Les moteurs de recherche agissent comme guides qui, selon les critères prédéfinis par l'internaute (requête, mots clés, noms, termes), offrent une liste de sites où ces critères sont présents tant au niveau de leur appellation que de leur contenu. Aussi, la bataille fait-elle rage entre les sites de posséder un nom qui soit attrayant ou significatif de l'activité de l'entreprise. A cet effet, il est compréhensible que l'enjeu est d'avoir un nom qui offre une visibilité vis-à-vis du public et qui confère un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises du même secteur d'activité (quand le nom de l'entreprise correspond au nom de l'activité de l'entreprise, néanmoins, les moteurs de recherche tendront à orienter les clients le plus souvent sur le site de cette même entreprise quel que soit le mode de recherche entrepris (par secteur, par domaine, par activité...etc).

Dans le cadre de cette logique, un principe demeure en vigueur dans le Net, il s'agit du « premier arrivé, premier servi ». Effectivement, la réservation d'un nom de domaine est devenu l'objet de vraies batailles juridiques, tant les noms les plus attractifs sont convoités par les entreprises. En effet, le référencement concerne deux volets :

- D'abord, le choix du nom commercial de l'entreprise, qui est sujet à de nombreux conflits et contentieux.
- Ensuite, le choix du suffixe, ce dernier est variable selon le secteur concerné. Ainsi, en plus des suffixes « .com » et « .net », plusieurs autres suffixes sont devenus autorisés par l'ICANN (Internet

Corporation for Assigned Names and Numbers) à partir de 2002, tels que « .info », « .pro », « .biz » ou « .name ».

2) Les règles de bases du référencement

Pour assurer le meilleur référencement d'un site quelconque, il y a lieu de respecter quelques préalables élémentaires capables de transformer un business modèle génial en cyberflop. En effet, le référencement fait partie intégrante de la stratégie marketing de l'entreprise, il y va de sa capacité à attirer ses futurs clients et à générer une visibilité sur le Web capable de le faire émerger du lot ou de le sortir de l'anonymat. Pour ce faire, les professionnels prennent soin de se positionner les premiers sur un moteur ou sur la majorité des moteurs quand c'est possible par le choix de mots-clés (généralement un à trois) susceptibles de correspondre à un besoin recherché par l'internaute. Cela conduit parfois à des situations où certains sites saisissent des mots clés très recherchés ou afférents à des sujets à la mode pour rabattre les internautes sur leurs sites même si ces derniers n'offrent rien de similaire avec le sujet recherché. Le but étant tout simplement de forcer la visite du site et générer du trafic. Cela se mesure concrètement au vu de la profusion de sites auxquels abouti une recherche sur la base de mots clés génériques sur les moteurs de recherche.

Pour ce faire, des meta referenceurs sont employés pour référencer les pages Web et/ou sites au niveau des moteurs de recherche, ces outils permettent leur référencement au niveau de tous les moteurs, mais la vraie préoccupation dès lors pour les professionnels est d'apparaître dans les 10 ou 20 premières réponses du moteur. Cette contrainte est d'ailleurs contournable par l'emploi de « metatags » en tête de pages HTML, contenant les mots clés de recherche ou par l'achat de « priorité », option qui permet sur un moteur donné d'avoir une position privilégiée à son détenteur au détriment des autres noms. Il est néanmoins précisé que la jurisprudence française considère depuis 1997 que l'emploi de la marque d'autrui dans le cadre d'un metatag relève d'un acte de contrefaçon.

Plus classique est la pratique qui consiste pour le site à se faire membre de webrings, clubs et communautés virtuelles, ce qui augmente ses chances de se faire connaître au niveau des cercles plus restreints de personnes ayant des affinités similaires avec les offres qu'il propose.

De leur côté, les sites hébergeurs posent aussi des conditions d'accès à leur répertoire, notamment :

- remplir un formulaire en ligne , précisant le choix de la catégorie de référencement choisie.
- L'examen des sites référencés par des contrôleurs en vue de juger de leur forme et de leur contenu et les classer en leur donnant une destination dans l'annuaire.
- Le contrôle de la légalité du contenu avec les lois et les réglementations en vigueur (le jugement Yahoo a ouvert la voie à l'obligation de respecter certains a priori culturels, religieux et politiques dans le contenu publié dans un site Internet).
- L'évaluation de la pertinence du contenu, c'est à dire, juger si ce qu'il propose est assez original et attrayant pour attirer l'intention des internautes et apporter une réelle valeur ajoutée et cela doit se traduire pour le site par une augmentation du trafic. Le site doit également offrir des garanties de performances techniques et de fiabilité de construction.

Le but du réel référencement est générer le trafic sur le site concerné, et l'évaluation de la pertinence et l'efficacité de ce référencement peuvent être calculée à-partir du nombre de visiteurs qui ont été aiguillés sur le site en fonction des mots clés inscrits sur le moteur de recherche. Cependant, cette fonction est dès lors biaisée, si l'on prend en compte le nombre de trafic commercial généré par le référencement, car si le référencement agit comme une pancarte portant une indication de chemin à suivre pour internaute indécis, encore faut-il que ce dernier arrivé à destination, trouve sur le site à son goût et d'assez de bonnes raisons pour passer à l'acte d'achat.

L'évaluation de l'efficacité d'un référencement peut également passer par l'analyse des « referers » qui sont des fichiers programmes qui permettent de savoir de quels moteurs de recherche proviennent la majorité des internautes et mêmes quels sont les mots clés les plus utilisés pour ce faire. Si le référencement n'est pas l'unique clé du e-commerce, il constitue cependant une forme de marketing indirect.

3) les règles de base de gestion des noms de domaines

Réserver un nom de domaine dans le contexte précité devient une entreprise fort délicate et complexe. En vérité, d'un côté, il n'existe pas de législation particulière interdisant l'emploi des noms patronymiques comme noms de domaine même s'ils appartiennent à autrui (exception faite qu'en France le tribunal de Nanterre a prononcé un jugement permettant à la joueuse de tennis Amélie Mauresmo de récupérer les noms de domaines « mauresmo.com » et « ameliemauresmo.com » déjà réservés par une tierce personne). D'un autre côté, la réservation d'un nom de domaine qui coïncide avec le nom de raison sociale d'une entreprise déjà établie pose problème, et plusieurs cas de violation ont débouché à des actions en justice dans plusieurs pays, donnant raison, dans certains cas, aux entreprises déjà établies.

Sur un autre plan, il est intéressant de noter que l'état du droit sur Internet est en train de se confectionner au fur et à mesure de l'accumulation de cas de jurisprudence. De ces jugements rendus, plusieurs règles directrices se dégagent :

- la nullité des noms de domaines qui se rapprochent des noms de sociétés déjà établies ayant le risque d'entraîner la confusion du public, estimant qu'il est possible de faire un lien entre le site et l'entreprise du même nom (ce qui émane d'un jugement du tribunal de paris du 30 juin 2000 relatif au nom de domaine « entrevueX.com » qui ressemble au nom du magazine « entrevue ». Sur un autre plan, il a fallu faire appel à l'arbitrage de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour que la chaîne de télévision TF1 se voit restituer l'usage de son nom de domaine « TF1.net » au même titre que la société Besnier (s.a) s'est vu restituer des noms de domaines « bridel.com » et « lanquetot.com » réservés par un internaute.
- l'interdiction des noms de domaines qui imitent de près ou de loin un autre nom de domaine déjà déposé, par simple altération de lettres ou de chiffres (c'est ce qui ressort également d'un jugement du tribunal de Paris en date du 27 juillet 2000 qui interdit l'usage des noms de domaines « koodpot.com », « coupdepot.com » ou « coupdepot.com » imitant l'adresse « koodpo.com »)⁷⁸. Sur un autre plan, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par la société « LOTO » pour interdire l'emploi de son nom par des noms de domaine de certains sites « bananalotto.org », « bananalotto.net » ou « bananaloto.net », a rejeté ladite demande estimant que ce nom est devenu banalisé depuis plusieurs décennies, désignant sans distinction tous les jeux de loterie⁷⁹.

En définitive, le débat ouvert sur le choix des noms de domaines et leurs protections n'est pas sans rappeler les batailles juridiques épiques autour de la protection des marques commerciales et autres brevets. Le fond étant le même et la logique d'ensemble est tout aussi similaire.

Si les litiges autour des noms de domaines ne cessent de voir le jour et de se faire de plus en plus pressants, c'est que le phénomène lié à l'apparition des cybersquatteurs, pose d'énormes problèmes aux juridictions de part le monde pour trancher les litiges liés à l'appropriation des noms de domaines, qui sont en fait des noms patronymiques de célébrités ou de marques. C'est le cas de « brucespringsteen.com » qui n'est pas propriété du chanteur mais le nom d'un fan-club. En effet, la pratique judiciaire permet dans la grande majorité des cas de restituer les noms usurpés à leurs propriétaires, mais aucune ligne de conduite unique et universelle n'est reconnue dans le domaine. Aussi, les litiges sont-ils réglés au cas par cas, après apport de preuve de part et d'autres des parties contestataires. L'appréciation des cours de justice reste le seul rempart en l'absence de règles claires et universellement reconnues.

Le problème posé est véritablement de dimension internationale, car si l'Internet ne reconnaît que peu les frontières nationales, les noms de domaines étant uniques et indivisibles, ils seront toujours objet de convoitise du premier arrivé et seront objet d'âpres batailles juridiques. Même l'OMPI, instance internationale d'arbitrage, reste impuissante à faire appliquer de force ses avis de médiation s'il n'y a pas une réelle collaboration avec les instances judiciaires des Etats.

4) Le référencement : entre la gratuité et le modèle payant

L'évolution de l'univers Internet s'accompagne dans tous les secteurs de la fin de la gratuité de l'accès aux services offerts, cela se ressent dans tous les secteurs d'activités en ligne et notamment, la gratuité du référencement, qui fut pourtant longtemps pratiquée. L'avenir sera payant ou ne sera pas, c'est ce que laissent présager les derniers développements du secteur.

⁷⁸: Alain hazan, noms de domaine et patronymes, 2 octobre 2000, www.interactif.lemonde.fr.

⁷⁹ Alain Hazan. Dans la jungle des noms de domaines, , www.interactif.lemonde.fr. 20 novembre 2000.

Les sites administrateurs des moteurs de recherche et des annuaires ont depuis le début proposé des services de référencement gratuits en compensant sur les recettes publicitaires et partenariats. En effet, la phase d'expansion ayant induit un déficit dans ce domaine, mais fut très efficace pour se constituer un panier de clients fidèles.

Les contraintes de positionnement étant dépassées, le retour au réalisme financier ayant fait son chemin chez les entrepreneurs, de nouveaux montages financiers plus rigoureux et plus concrets apparaissent. La validation du modèle économique de la Netéconomie étant un processus d'apprentissage permanent, ainsi, la cristallisation de certaines règles en la matière sera bénéfique aux prestataires au même titre qu'aux clients. Les prestataires de service de référencement (moteurs de recherche) doivent supporter des investissements importants pour faire tourner leurs plates formes et les frais financiers engendrés doivent obligatoirement se répercuter sur les coûts individuels des prestations fournies. Les professionnels du secteur ont même des formules toutes faites pour évaluer la pertinence d'une opération de référencement, notamment : nombre de visiteurs/coût annuel des prestations = coût moyen de visite de chaque internaute. Plusieurs formes de taxation du service sont donc employées (à la recherche ou au commissionnement).

Le passage au modèle payant fera émerger de nouveaux problèmes juridiques liées aux formes de contrats de prestations de services ainsi que les différentes obligations et responsabilités en découlant. Les offres de services de référencement se feront selon des outils et des créneaux plus professionnels et les approches du produit gagneront en qualité, mais créeront autant d'occasions de léser les opérateurs les moins offrants et feront renchérir les offres de services. Toutefois, le service payant imposera aux prestataires des obligations de résultat et l'obligation d'assurer une certaine dose de protection de leurs clients contre toutes formes d'abus lésant leurs intérêts. L'affaire yahoo laisse toutefois entrevoir l'ombre de la responsabilité des prestataires de services dans les affaires de référencement, facilitant l'accès à des sites au contenu illégal ou portant atteinte à la morale publique.

Le modèle économique des prestataires de service de référencement n'est pas encore totalement validé dans la pratique, les expériences existantes sont très spécifiques à chaque site et aucune ligne générale stable ne se dégage concrètement. Le passage de l'offre de service gratuite à celle payante fera en sorte que les prestataires de services seront moins tributaires du financement sur la base du modèle start-up (tours de table et recettes publicitaires) et arriveront à gérer une certaine maturité économique et financière, même si la purge des business modèles mal ficelés ne laissera que peu de survivants.

Selon un autre point de vue, les clients à la recherche de prestations de service de ce type ne cesseront d'augmenter si l'on considère la progression exponentielle des sites et pages Web nouvellement créées. Le référencement est donc un marché qui a de beaux jours devant lui. A cet effet, deux catégories de clients peuvent être distinguées, chacune ayant des attentes et des exigences différentes : selon qu'ils s'agit des amateurs ou des professionnels. Pour ces deux catégories, principalement les sites et les portails d'une certaine importance versés dans le e-commerce désireux de se faire référencer aux meilleures places des moteurs de recherche, le référencement est un impératif incontournable et une tâche dont ils doivent s'acquitter le mieux possible. Pour cela, tous les moyens sont bons, même l'emploi de metatags rabatteurs (mots clés sans rapport avec le site agissant comme des rails d'aiguillage), ainsi que la conclusion de clauses spéciales :

- d'exclusivité : empêchant des entreprises concurrentes de se référencer de la même façon.
- de priorité : par l'achat d'une place privilégiée dans le moteur de recherche, permettant de lister l'adresse concernée dans les 20 premières places.

En fait, la contractualisation de la relation client-prestataire de service fera en sorte de clarifier les modalités du cahier de charges propre à l'opération, avec bien évidemment une mouture bien ficelée des modalités juridiques de la protection et du choix du nom de domaine et des clés de référencement. Le cahier de charge ou tout simplement les clauses du contrat de référencement sont les lois des parties et elles changent selon les clients et les prestataires ; les exigences des uns et des autres n'étant pas les mêmes, la seule constante concerne les services ad-hoc offerts qui pourront être remodelés selon les stratégies et objectifs des clients⁸⁰. Le prestataire se doit de fournir conseil et clauses de garanties et autres services à la demande comme le reporting et le scoring.

⁸⁰ cf, Eric Barbry, le droit du référencement, in www.journaldunet.com, 06/03/2001.

5) Référencement exclusif et concurrence

L'emploi de mots clés est donc un passage obligé au niveau des moteurs de recherche pour arriver à faire fonctionner le mode recherche et tri des informations. Pour ce faire, la chasse est ouverte aux mots clés les plus attractifs, ces derniers doivent avoir deux qualités principales : être percutants et significatifs. En effet, il est admis chez les professionnels que l'emploi de plus de deux mots clés dans une recherche conduit à des résultats nuls. La grande majorité des internautes ne font couramment emploi le plus que d'un ou deux mots clés, rarement trois, d'où l'impératif de bien choisir les clés de son référencement. Techniquement, cela est laissé à la discrétion du site client, seul connaisseur de son contenu et de son domaine d'activité, mais juridiquement, cela pose des problèmes de choix de termes de portée générale ou de concepts et d'idées, qui ne se prêtent que peu à la désignation de sites particuliers. Si l'emploi des noms patronymes et des marques commerciales déposées a trouvé un début de solutions dans la jurisprudence, cela est loin d'être le cas de mots génériques⁸¹.

En France, la société « concurrence » s'est vu refuser le droit de réserver un nom de domaine « concurrence.fr » par l'AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) sous le motif que *« ce nom faisait référence à un ensemble d'activités exercées par toute une catégorie d'opérateurs, ceux-ci auraient pu se trouver lésés par une telle appropriation »*⁸². Cet organisme a aussi rappelé que ladite société pouvait toujours postuler pour des noms de domaines tels que « concurrence-sa.fr » ou « concurrence-tm.fr ».

Le rôle du moteur de recherche reste très mal défini même s'il est supposé être accepté par tous. En effet, il ne peut être en aucun cas assimilé à un éditeur de contenu, mais le simple référencement ne constitue pas une obligation de rencontre du client et du site référencé. En vérité, aucune obligation de résultat n'est engagée, sauf en cas de clause contractuelle, et les recherches peuvent aussi ne pas aboutir, ce qui revient à revoir les clés de référencement et le positionnement du site. En effet, aucune prohibition ne touche la conclusion des clauses de priorité et d'exclusivité dans un milieu régi par les lois de l'offre et de la demande, il est légal de dire que la simple fonction de guide et d'orientateur d'un moteur de recherche n'engage en rien sa responsabilité en cas de pratiques subjectives ou de modelages précis de ses paramètres de recherche. En définitive, tant qu'il n'est pas possible de prouver la mauvaise foi de la part du service empêchant la concrétisation des résultats de recherches par les internautes, toutes les actions de paramétrages sont admises et tous les arrangements avec le prestataire de service peuvent être conclus même s'ils donnent un avantage concurrentiel certain à leurs utilisateurs.

Le référencement est incontestablement la clé de l'Internet commercial, et cet état de chose donnera aux entreprises de référencement force et poids sur tout le devenir des activités du e-business. Les providers ainsi que les moteurs de recherches devront se partager le marché en pleine expansion, mais aussi trouver rapidement un terrain concerté d'entente pour éviter les heurts juridiques et les dérapages des règles de bonne conduite. D'ailleurs, la juridicisation croissante des activités Internet est là pour rappeler à tous que la loi de la jungle ne pourra s'appliquer éternellement et que le parallèle avec les lois et réglementations appliquées en matière commerciale pour protéger les droits d'auteur et des marques, peuvent être appliquées par extension sur le cyberspace, à défaut de lois adaptées à ce contexte. Mais, à ce stade précis, le vide juridique est encore loin d'être comblé, tant dans notre pays que dans beaucoup d'autres pays du monde.

⁸¹ www.interactif.lemonde.fr du 6/9/2000.

⁸² Alain hazan, référencement exclusif et concurrence, www.interactif.lemonde.fr du 6/09/2000.

Les problèmes de jurisprudence : (Cas d'école tiré de la jurisprudence)

Les litiges autour de l'enregistrement des noms de domaines se font de plus en plus fréquents et touchent plus particulièrement l'enregistrement qui mettent en jeu des noms de domaine identiques à ceux d'une marque commerciale. En effet, le cybersquattage des noms de marques est un phénomène recurent, mais le défendre devant une instance juridictionnelle est une affaire qui n'est pas aisée et le mode de preuve n'est pas simple à établir non plus. En fait, le requérant n'est pas toujours assuré d'avoir gain de cause.

Les cas qui sera analysé ci-après fait apparaître toute l'ambiguïté de la qualification de l'appropriation du nom de domaine quand la mauvaise foi fait défaut.

La société submerland france a porté plainte pour récupérer le nom de domaine « merinos.com » réservé par la société Dotcomway. L'affaire peut paraître simple si l'on considère que la société requérante détient la marque merinos depuis plusieurs années, mais le cours des choses prendra une autre tournure. En effet, la société merinos est un fabricant de matelas, sommiers, dossierers, coussins et autres articles de literie et dispose d'un site Internet « merinos.tm.fr ». D'un autre côté, la société Dotcomway, est un commerçant d'articles de vêtements en laine.

L'affaire fut tranchée par la justice en mettant en avant certains faits explicatifs de la situation objet du litige :

- 1- le terme merinos n'est pas fantaisiste, il désigne une race précise de moutons et par extension convient comme dénomination désignant un site consacré au commerce de vêtements de laines, tout en soulignant qu'il n'a que peu de relations avec les articles de literie.
- 2- Le requérant n'a pas démontré que le défendeur ait fait un usage déloyal du nom de domaine avec l'attention de détourner de ses fins lucratives les consommateurs en créant une confusion.
- 3- Le défendeur estime être dans son droit d'enregistrer son site sous le terme merinos, plus à même de promouvoir le genre d'articles de laine dont il fait commerce.
- 4- Rien dans les termes de la plainte déposée n'établit que le défendeur ait proposé ou accepté de monnayer auprès du requérant ou d'un tiers, le nom « merinos.com » et que, dès lors, il n'y a pas eu d'intention malveillante et préméditée pour le monnayer ultérieurement.
- 5- Le requérant dispose du nom de domaine « merinos.tm.fr », ce qui lui permet de se représenter sur Internet et faire sa promotion en ligne.

La décision rendue par le tribunal pour trancher ce litige comporta que le requérant n'a pas apporté une démonstration claire que le nom de domaine réclamé « merinos.com » est identique ou semblable au point de prêter à confusion aux marques auxquelles le requérant a des droits ; et vu que le défendeur n'a pas enregistré ni utilisé le nom de domaine de mauvaise foi ; par conséquent, le nom de domaine en cause ne peut être transféré au requérant.

Parmi les leçons à retenir de cette affaire, il est clair que des litiges pareils continueront à voir le jour et que leur traitement relèvera ainsi plus de la casuistique que l'homogénéité du traitement. Il est également constaté que les noms de domaines composés de termes descriptifs ou génériques restent acquis aux défendeurs (par exemple, avion, scorpion, oiseau, zéro...etc) car dans ces situations, le caractère faiblement distinctif des noms de marques rend leur revendication en tant qu'identité de l'entreprise difficilement justifiable et défendable.

6) Droit d'un site Web : les règles juridiques de présentation et de protection

Une des principales obligations, la plus méconnue, est celle liée à la mise en place au sein d'un site web d'une notice légale. Cette dernière est la véritable carte visite du site reprenant les éléments d'identifications des concepteurs et administrateurs du site. Elle a pour rôle de rendre le site plus accessible à ses visiteurs en proposant d'éclairer l'internaute sur l'identité des administrateurs (personne physique ou morale) en précisant à la fois les obligations et devoirs liées à ces personnes et instaurant un climat de clarté avec les interlocuteurs (les administrateurs du site sont facilement joignables par simple click sur leurs adresses e-mails).

Sur un plan communicationnel, la notice légale permet aussi de préciser les objectifs du site, ses valeurs et ses aspirations. Mais, sur un plan juridique, la notice permet de montrer clairement les obligations résultantes du droit d'auteur et des différentes protections légales contre toute tentative de parasitisme ou de contre-façon. Enfin, sur un plan communicationnel, la notice légale énoncera les paramètres spéciaux de navigation et les recommandations spéciales notamment en cas d'emploi de cookies par le site. La fonction de la notice légale peut être définie comme suit : « d'une manière générale, la notice légale est un élément important fondé sur trois éléments : information (de l'internaute), responsabilisation (du tiers) et preuveà dire vrai, il n'existe pas de notice légale type mais des notices légales. Il s'agit d'un élément à géométrie variable, qui, à l'exclusion des éléments d'information rendus obligatoires par la loi (comme les mentions informatiques et libertés), dépendra de la politique de l'éditeur du site »⁸³.

⁸³ Eric Barby. La notice légale d'un site Web. Rubrique juridique de mars 2000. www.journaldunet.com.

La protection du contenu d'un site concerne ainsi à la fois les bases de données (fichiers clients, fichiers produits, annuaires...etc.) et les aspects d'architecture et de présentation mêmes du site (agencement des pages, des liens, des animations et autres interfaces clients). Il est certain que des logiciels spécialisés proposent des packs complets pour la construction de sites, ce qui en définitive rend virtuellement ces derniers très proches les uns les autres du point de vue forme générale. Néanmoins, ce qui reste à protéger, ce sont les termes spéciaux et sigles distinctifs ainsi que les prestations de services propres aux sites en question.

La motivation de cette décision de justice ainsi que d'autres similaires vient du fait que les sites en cause procèdent à la violation des contrats d'exclusivité pour la distribution sélective de leurs produits (de luxe, pharmaceutiques...etc), et que ces ventes, n'étant pas exécutées dans les règles de l'art nécessaires à la mise en valeur de ces produits nuirait, par ricochet, aux entreprises qui les produisent. Le dommage commercial subit est doublé d'une atteinte à l'image de marque de ces sociétés.

La morale de cette position de jurisprudence peut se résumer dans le fait que l'e-commerce sur le Web ne peut constituer une échappatoire à tous les cybersquatteurs désireux de contourner les circuits traditionnels de vente de biens et de marchandises, ce qui fait que les législations en vigueur pour le commerce traditionnel restent toujours valables même au cas où elles concernent des circuits de e-commerce.

7) L'attaque d'un site Web : quelle protection juridique ?

Il n'est pas rare de constater que de nombreux sites se trouvent démunis et contraints de subir les attaques informatiques et toutes leurs conséquences. La parade est alors de renforcer les systèmes de sécurité ou de les changer par d'autres supposés être plus performants. Au jeu de l'épée et du bouclier, les hackers de tous genres sont passés maîtres de l'art de la cybercriminalité. Que ce soit pour des buts lucratifs ou par pur défi, les pirates du Web font tout pour casser les codes de sécurité et accéder au contenu des sites Web, avec à la clé une dénaturation ou une suppression des données qui s'y trouvent. Cette guéguerre vient du fait que les systèmes de sécurité les plus sophistiqués excitent davantage la convoitise et le sens du défi de cette catégorie de cyberpirates.

Mais, pour les sociétés commerciales qui travaillent sur le Net, et dont le site constitue la principale interface avec leurs clients, il est difficile de chiffrer l'ampleur d'une cyberattaque, car elle a des répercussions non seulement financières mais aussi en termes d'image de marque de l'entreprise. Des contrats d'assurances permettent certainement de couvrir les risques liés aux cyberattaques. Mais, sur un plan purement juridique, il est désolant de constater le vide existant au niveau de beaucoup de pays, dont le Maroc.

En France, la parade a déjà été trouvée par la loi Godfrain (loi n° 88-19 du 5 janvier 1988) qui prévoit que les infractions constatées à l'issue de l'attaque d'un site Web, à savoir « l'entrave au fonctionnement d'un système », « l'accès et/ou le maintien indu dans le système » ou bien « l'altération et/ou la suppression de données » sont punis d'une peine variant selon le type d'infraction et pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 200.000 francs d'amende augmentés des dédommagements au profit du site ayant subi le préjudice lié à l'intrusion illégale⁸⁴. Par ailleurs, il est aussi signalé, qu'au niveau de la qualification de l'infraction, celle-ci est supposée réalisée dès la tentative, même si cette dernière a échoué ou a été infructueuse, le législateur français voulait assurer le maximum de protection et pour ce faire, il a incriminé la simple tentative, pour dissuader les probables candidats au cyberhackisme.

8) La juridicisation de l'Internet : le rôle des instances judiciaires dans la régulation de l'Internet

Les batailles juridiques à propos d'Internet font rage et les recours en justice pour toutes sortes de litiges se rapportent à tous les domaines. En effet, le développement des pratiques contractuelles et commerciales sur Internet va de pair avec l'apparition de toutes sortes de situations de conflits juridiques qui appellent à des solutions rapides et efficaces.

Les cas de jurisprudence évoqués tout au long de cet ouvrage montrent à quel point le droit d'Internet est encore en état d'évolution constante. La pratique et les cas de conflits qui surviennent ont démontré, néanmoins la nécessité de consacrer des lois et des règles bien adaptées à ce contexte, les textes applicables à l'économie traditionnelles se relèvent assez vite lacunaires et inadéquats.

⁸⁴ Olivier Itenu. Attaque d'un site Web : la réponse juridique. Rubrique juridique du 27 décembre 2000 www.journauldunet.com.

Les conflits qui éclatent entre partenaires ou concurrents sur le Net, concernent très particulièrement les affaires de parasitisme, de concurrence déloyale, de plagiat, de cybersquatting des noms de domaines et de framing. En effet, ces conflits connus dans le cadre des circuits de l'économie traditionnelle sont vécus autrement, eu égard aux données et pratiques propres à la nouvelle économie.

Les lois et règlements étant lacunaires et peu adaptés, les partenaires recourent le plus souvent à la rédaction de contrats très élaborés et minutieusement détaillés pour prévenir toutes les situations et éventualités qui pourront bien survenir. Cette méfiance contractuelle a l'avantage de rendre les choses claires et précises entre les différents partenaires, mais rend compte de l'existence des lacunes juridiques à combler.

Les contrats conclus par les grandes entreprises mettent en jeu des enjeux financiers importants, font également appel à des audits juridiques pour certifier la conformité, l'exhaustivité et l'égalité des chances dans les dispositions contractuelles qui les engageront.

Cette *Lex electronica* en construction est un droit présentant trois caractéristiques principales :

-Il est casuistique : c'est la capacité qu'a le droit d'Internet de se préciser à travers les cas de jurisprudence et autres avis qui voient le jour au fur et à mesure que les contours des problèmes posés par ce nouveau milieu se concrétisent. L'accumulation de ces précédents constitue ainsi la base de la pratique juridique qui prend forme ultérieurement. Certes, l'indépendance des instances juridictionnelles par rapport à celles législatives peut exclure toute prise en compte des cas de jurisprudence comme base de législation, mais le cas qui a été médiatisé en France, relatif au conflit opposant la communauté des commissaires priseurs à la société Nart (déjà traité dans un autre chapitre) montre bien l'étendue de cette influence.

-Il est évolutif : cette caractéristique découle de la nécessité de prendre en compte toutes les situations nouvelles qui se présentent. La technologie étant la donnée primordiale qui régit l'évolution et le devenir de l'Internet, il est clair que les évolutions technologiques ne manquent pas à avoir des incidences sur la qualification juridique des pratiques qui en découlent. La maîtrise de ces fluctuations passe donc par une remise en cause de l'appareillage juridique connu jusqu'alors pour aller de l'avant dans la réinterprétation des textes dans le sens d'une plus grande couverture juridique des situations de fait qui prennent naissance sur la base de ces nouvelles données issues de l'environnement socio-économique.

-Il est transposable : la base du droit d'Internet est d'abord le fruit d'une extension des lois et règlements en vigueur dans le domaine de l'économie traditionnelle. Cette réalité est d'ailleurs logique et compréhensible quand on sait que ce droit, qui prend forme sous un aspect plus ou moins éparpillé, a été principalement édicté par la nécessité de trouver d'urgence un cadre d'évolution régulé pour les activités qui prenaient forme sur le cyberspace. Le « no law's web » a d'ailleurs constitué la réalité de l'état du droit sur Internet. La régulation, tardive dans bien des cas, n'avait que peu de repères pour appréhender les situations de gestion de fait qui tendaient à se constituer en un véritable droit coutumier. Le recours aux lois régissant la vieille économie, par l'extension de leur portée a, à la fois, permis de faire l'économie des nouveaux textes et éviter du même coup le conflit de juridictions. Le préalable philosophique qui considère l'Internet comme une simple extension du milieu physique a été le moteur de toute la réflexion juridique qui va marquer les législations qui verront le jour dans ce contexte.

Le droit d'Internet est jeune, et cette jeunesse plaide en sa faveur, pour faire de lui, non pas un droit à part, mais plutôt une catégorie particulière du droit très spécifique. Cette situation n'est singulière qu'en apparence, car le droit de l'Internet qui se bâtit est un amalgame de toutes les législations et réglementations qui touchent plus ou moins le domaine des activités sur Internet et qui ont des implications juridiques sur ce dernier. Cet amalgame disparate tend à s'uniformiser et se généraliser pour devenir un corps cohérent de mesures complémentaires et interdépendantes. L'émergence d'un droit de l'Internet complet et auto-suffisant est un objectif auquel toutes les législations nationales à travers la planète tentent de parvenir. Il est certain qu'il se concrétisera dans moins d'une décennie, mais en attendant, il est toujours le grand chantier de construction que nous connaissons et il gardera sa spécificité de « parenthèse juridique » et de « droit avant-gardiste ».

Effectivement, la particularité essentielle de ce droit est la constante remise en cause des percepts existants en fonction des exigences de la régulation du Web. Le droit de l'Internet ne manque pas d'attirer toute une population qui s'y spécialise. La nouvelle tendance qui prend naissance sur ce constat est la constitution de cabinet de cyberavocats et de cabinets de conseils juridiques accessibles directement via le Net. C'est d'ailleurs toute une profession qui se bâtit autour du nouveau droit pour connaître des litiges qui prennent naissance dans les domaines spécifiquement issus du Web et relatifs à la propriété intellectuelle,

aux noms de domaines, aux contrats informatiques, au droits d'auteur, à l'hébergement...etc. D'ailleurs, ces cyberavocats sont de plus en plus sollicités à jouer un rôle de conseillers juridiques, pour la rédaction des clauses contractuelles et la vérification des règles de droit édictées en la matière dans le but de prévenir les litiges avant leur survenance⁸⁵.

Le parlement européen a adopté à l'unanimité le 4 mai 2000 une directive sur le commerce électronique, visant à permettre la libre circulation des services pour l'établissement d'un marché intérieur et permettre aux prestataires de services des sociétés de l'information d'opérer dans toute l'union européenne par-delà les frontières juridiques. Ce texte a été adopté sans amendements et sans avoir subi des améliorations qui auraient engendré des retards pour son entrée en vigueur. Le parlement européen a ainsi adopté les principes juridiques de base favorisant le développement des nouvelles technologies et renforçant la position de ce secteur auprès des concurrents directs américains et asiatiques. Les litiges éventuels et autres différends qui seront rencontrés seront normalement réglés au sein du réseau EJE (extra judiciary european network).⁸⁶

Enfin, il y a lieu de signaler que la BMI (www.bmi.com) association de défense des intérêts des artistes et compositeurs aux Etats-Unis, a développé un robot qui traque les sites Web qui manipulent des fichiers musicaux sans en avoir acquis les droits. Son objectif, serait en fait de donner à la profession du show business les outils techniques lui permettant de faire face aux abus lésant ses intérêts.

La virtualisation des procédures juridictionnelles : l'expérience Britannique

La justice était une des prérogatives régaliennes de la puissance publique, en effet, elle s'inscrit dans le cadre traditionnel de l'exercice du pouvoir souverain de l'Etat vis-à-vis des citoyens. L'institution a toujours été entourée et encadrée avec beaucoup de sacerdoce et de formalisme. La procédure écrite et contradictoire, reste la règle de base de la procédure juridictionnelle, et ce formalisme n'a pas connu de bouleversements profonds depuis plusieurs siècles. Mais, avec l'arrivée des nouvelles technologies, des ouvertures et des brèches se font sentir dans la forme de la pratique judiciaire dans certains pays du monde.

La Grande Bretagne s'est illustrée depuis le début de l'année 2000 de la mise en place de nouvelles procédures allégées par le recours au Net dans les tribunaux. Ainsi, les citoyens peuvent déposer plainte en ligne en remplissant des formulaires spéciaux accessibles via internet. La mise en service de services de greffe électronique permet de procéder à la notification des assignations en justice par voie électronique. La procédure et le suivi des dossiers peuvent aussi se faire en ligne en toute transparence. Par ailleurs, certains témoignages et communications de pièces pourront se faire aussi en ligne. Et si l'essentiel de la procédure de jugement restera dans le domaine de la gestion physique avec tout le caractère officiel que réclame la déontologie du corps de la magistrature, le but avoué est d'arriver à réduire l'emploi du support papier au profit des écrits électroniques.

Source : Christophe Boltanski. Les britanniques font entrer le Net au tribunal. Libération multimédia dun24/01/2001. www.Libération.fr.

9) Conflits de juridictions et la notion de territorialité

S'agissant du milieu Internet, la question relative à la compétence juridictionnelle applicable en cas de conflit se pose d'une manière cruciale, car elle invoque impérativement la question de savoir qui désigner comme arbitre pour résoudre les conflits qui prennent naissance dans un contexte d'extraterritorialité, étant donné que la caractéristique de l'Internet est de mettre en conflit des personnes physiques ou morales qui se trouvent sur les territoires nationaux de pays différents.

En vérité, le fait qu'un site Internet est accessible à tous les internautes du monde, il est même possible qu'un conflit juridique mette en cause plusieurs personnes dans différents pays. Cette situation est d'autant plus délicate quand ces différents Etats ne sont liés entre eux par aucun accord ou convention internationale.

Effectivement, si un contenu est autorisé dans un pays donné, il n'en est pas de même dans les pays de réception. Il est de néanmoins de notoriété publique que les juges d'un Etat donné, notion de souveraineté oblige, ne soient pas compétents pour juger les délits commis dans d'autres Etats.

La pratique judiciaire reste néanmoins parcellaire et casuistique, même si des lignes d'horizon se dessinent. Ainsi, aux Etats Unis les juges apprécient la légalité des sites étrangers accessibles à-partir de leur territoire, particulièrement ceux de commercialisation de produits dangereux ou de médicaments, les sites casinos virtuels et sites de services financiers.

Mais, en dehors du territoire de l'Etat de réception du site litigieux, il est difficile de faire application d'une loi nationale du pays d'émission du site. Les décisions pourront être appliquées si elles sont exéquatées, c'est à dire qu'une autorité judiciaire compétente fasse application sur le territoire d'émission du site de la décision émise à son encontre dans un pays de réception, faisant jouer les principes de solidarité des intérêts

⁸⁵ Nicolas six. Les cyberavocats à l'avant-garde du Net. Netsurf n° 61. avril 2001. p 37.

⁸⁶ L'Europe et les e-consommateurs, édition du 24 mai 2000. www.Lemonde.fr.

entre les deux pays et démontrant une grande souplesse dans le domaine de la coopération judiciaire, ce qui est rarement le cas⁸⁷.

Dans ce cadre, plusieurs approches ont vu le jour pour donner une qualification juridique au problème posé :

- premier scénario : application de la législation du pays d'émission, cela entraîne toutefois, la mise en cause éventuelle du site hébergeur, situé sur le territoire de réception. Mais, en définitive, ce dernier ne pourra être tenu pour responsable du contenu litigieux que s'il ne fait preuve de toutes les diligences nécessaires pour atténuer le préjudice subi s'il en a eu connaissance. D'ailleurs, les sites émetteurs se soucient principalement de la législation des Etats sur lesquels ils sont établis, celles d'es pays récepteurs ne les engagent en rien.
- deuxième scénario : application de la législation du pays de réception. Cependant, cette option oblige les sites à respecter dans l'édition de leur contenu toutes les législations nationales de chaque pays où leurs contenus sont consultables (pratiquement tous les pays du monde).
- troisième scénario : une position plus conciliante a été adoptée en France, qui consiste en la détermination du « public cible » et reconnaît la compétence de la loi des ressortissants d'un pays quand un segment de son public est spécifiquement visé (dans l'affaire Yahoo, seul le public français a été interdit d'avoir accès au contenu litigieux du site incriminé).

10) Le contrat informatique des prestations liées à l'Internet

L'Internet a été longtemps considéré comme un milieu de liberté, peu contraignant du point de vue juridique, car il était aussi peu réglementé. Ce territoire virtuel qui était aussi appelé « no law's land », n'avait été sous le feu des efforts de la réglementation et de la légalisation que très récemment. Les lois ainsi adoptées ont été motivées par l'urgence de créer un cadre de droit pour appréhender et réguler les activités de gestion des relations des transactions et de contractualisations nouées au sein de la sphère Netéconomie. En effet, il était évident que pour éviter les dérapages liés aux vides juridiques, il fallait absolument les combler en créant des plates-formes légales qui pouvaient être éventuellement complétées et modifiées ultérieurement.

La première forme de régulation juridique et aussi la plus employée est la contractualisation. Elle lie les différentes parties en présence pour l'accomplissement d'une prestation par l'établissement d'un contrat qui devient la loi des parties. Plusieurs formes de contrats ont vu le jour, notamment :

Le contrat d'accès : ce type de contrat est le plus courant, il consiste dans la concrétisation d'un accord entre un fournisseur d'accès et un client, qui s'engage à fournir à ce dernier un accès au réseau Internet. Qu'il soit une personne physique, une entreprise ou toute autre personne morale, le contrat est relativement le même pour tous, son contenu et ses clauses sont standardisées, comprenant les engagements du IAP⁸⁸ et les obligations des clients. Le contrat est considérée aussi comme étant le cahier de charge définissant les spécificités des besoins des clients et devient ainsi par la force des choses la pièce maîtresse de résolution de tout litige sur la qualité et la nature des prestations à fournir⁸⁹.

Pour être juridiquement recevable, le contrat d'accès devra respecter certaines règles de base de fond et de forme, à savoir :

- le contrat doit clairement faire ressortir le type de prestation fournie au client et éviter ainsi les formules évasives de type désignations génériques ou évasives. Les conditions et les spécifications techniques de la prestation à fournir devront donc être précisés en termes de quantités (débit, bande passante, temps de connexion) et de qualité (assistance, fourniture de modems et de matériels). Toutes ces précisions formeront le corps de la prestation et clarifieront l'objet même du contrat.
- La référence aux textes de lois et règlements à respecter et la fixation d'un cadre général de la responsabilité et des devoirs des deux parties ainsi que les textes de références pour le règlement des litiges qui surviendront entre eux. Ces textes ne sont pas afférents expressément à la réglementation de l'Internet mais concernent la protection de la propriété intellectuelle, le droit des obligations et contrats, le droit pénal ...etc.

⁸⁷ Eric Barby. Loi applicable et juridictions compétentes sur internet. Rubrique juridique. www.journaldunet.com.

⁸⁸ IAP : internet access providers, dits FAI en français : fournisseurs d'accès internet.

⁸⁹ Alain bensoussan. Le contrat d'accès. www.journaldunet.com/juridique.

- La fixation du prix de la prestation fournie et des conditions de facturation et de paiement sont aussi exigibles pour des services rendus à titre onéreux. En effet, il est certain que tous les contrats d'accès comprennent cette clause, mais il se pourrait que pour des considérations de marketing ou de promotion, le service soit offert à titre gratuit (contre un certain nombre de clicks sur des bannières publicitaires), mais cela ne dispense en aucun cas les deux parties en présence d'établir un contrat. Le prix fixé est ainsi ventilé entre les différentes prestations fournies. Quand l'abonné opte pour un bouquet de services les modes de calculs doivent faire ressortir les ratios et autres bases de calculs de la facturation.
- Le contrat fixe aussi des clauses de garanties qui engagent le prestataire de service, mais paradoxalement permet aussi de limiter ses responsabilités et fixer limitativement ses obligations envers ses clients.
- Le contrat fixe au fournisseur d'accès des « obligation de moyens » et non des obligations de résultats, et c'est d'ailleurs dans cet esprit que les fournisseurs d'accès se prémunissent contre toute forme de responsabilité en refusant dans le cadre de contrats conclus de garantir la confidentialité des login et des mots de passe et autres codes donnés aux utilisateurs (évitant toute responsabilité en cas de piratage ou d'emploi illicites de ces derniers).

11) Les règles de base de contractualisation des prestations informatiques

La contractualisation reste la première forme de régulation en matière de prestations informatiques, en effet, l'avènement de la Neteconomie s'est accompagné d'une demande accrue sur les services et les prestations informatiques (notamment la fourniture d'équipements ou de logiciels, la création d'application spécifiques, l'intégration de systèmes) et ces prestataires ont leur spécificité propre qui fait la différence par rapport aux autres formes de contrats. Effectivement, les besoins de contractualisation en matière de prestations et de services informatiques sont appréhendés différemment des formes classiques des contrats et ce, en raison de la spécificité et de la technicité des domaines en cause ainsi que de la nouveauté des besoins à satisfaire.

Les conditions de rédaction des contrats de services informatiques devront être signée tant sur la forme que sur le fond.

Du point de vue forme : les contrats de prestations de services informatiques présentent deux parties distinctes constituant, inséparablement, le corps du contrat : D'une part, la partie définissant les clauses juridiques et d'autre part, la partie précisant les clauses techniques de la prestation. Ainsi, dans le cadre d'un contrat de création d'une application informatique ou d'un logiciel, le contrat devra préciser les éléments suivants :

- la définition des droits d'usus acquis sur le système informatique livré par le prestataire, précisant notamment les droits de l'utilisateur et ceux que garde le prestataire sur ce même système. Ainsi, les droits et obligations afférents au droit de propriété intellectuelle et de sauvegarde des droits d'auteur devront être réglés d'un commun accord entre les parties.
- La fixation des conditions de qualité attachées au produit objet du contrat. A cet effet, les standards et autres performances exigées du système doivent être précisées en vue de les tester et les évaluer au moment de la livraison du produit fini, en l'occurrence, le système informatique. Ce dernier est testé quant à son degré d'adéquation aux spécificités demandées et à la performance exigée grâce, notamment, à l'emploi d'un référentiel, de comparaison préétabli ou communément admis.
- La fixation des délais et des conditions techniques de livraison, que le prestataire de service est engagé d'honorer et ce, au risque de subir les clauses de pénalités, également prévues à cet effet.

L'aspect de contractualisation des prestations informatiques est donc une dimension très spécifique du droit des contrats, il s'attache en fait à toutes les prestations de services liées aux rouages de la Netéconomie et de ce fait, la conclusion de ces contrats devra être entourée du maximum de sécurités en vue d'éviter les omissions ou des engagements préjudiciables aux parties contractantes. Plusieurs types de contrats coexistent : les contrats de création multimédia, les contrats d'accès, les contrats de maintenance, les contrats d'infogérance, les contrats d'hébergement ...etc.). A cet effet, il est remarqué qu'au vu des situations concernées, les contrats font appel tant aux lois régissant l'Internet que celles relatives au droit civil. Mais, le problème se pose surtout en cas de non exécution partielle ou totale d'un contrat entraînant, irrémédiablement, une procédure de résolution de litige par voie judiciaire. Cela amène généralement les

cabinets de conseils et les juristes à penser à anticiper les situations de litiges qui pourraient survenir et ainsi apporter au niveau des contrats des clauses prévoyant de telles situations.

Prévenir permet ainsi de guérir des situations litigieuses prévisibles, c'est aussi la devise des cyberjuristes, conscients des risques encourus mais aussi de la nécessité d'accompagner les entrepreneurs dans leur quête de la Netéconomie. Parmi ces clauses de nature préventive, plusieurs cas peuvent être cités :

- La survenance d'erreurs de programmation dans un logiciel : normalement, un client peut se retourner contre l'éditeur d'un logiciel pour qu'il procède aux rectifications nécessaires à son bon fonctionnement, autrement il pourra disposer légalement des codes sources ou accéder librement au logiciel pour faire lui-même les modifications désirées. Anticiper cette situation pourra prémunir le client de toute difficulté d'accès à ces informations vitales. Le cas se présente quand le prestataire du service est en liquidation judiciaire, cela donne aux clients le droit de se délier des obligations afférentes au droit d'auteur de l'éditeur et ainsi de disposer du logiciel pour y apporter toute modification susceptible de remédier aux défauts constatés.
- En cas de non achèvement d'un logiciel ou d'un système informatique par un prestataire (dépôt de bilan ou liquidation judiciaire fréquentes dans le milieu start-up), le client pourra, au cas où c'est prévu dans le contrat, avoir accès aux derniers codes sources et confier l'achèvement dudit ouvrage à un tiers tout en étant prémuni contre toute accusation de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle de la part de l'ancien prestataire de service⁹⁰.

Par ailleurs, il est tout aussi impératif que les parties au contrat se mettent ensemble en vue de définir la manière même par laquelle ils vont établir les prescriptions contractuelles à respecter. Cette étape de définition des conditions d'exécution ultérieure de prestation devra être suffisamment détaillée et exhaustive en détaillant les besoins le plus que possible. Cette définition des besoins se fait sur la base d'un cahier des charges (partie technique du contrat de prestation informatique). Le cahier de charge trace donc les objectifs attendus de la prestation informatique à fournir et dresse un portrait assez détaillé des potentialités attendues. Un référentiel de mesure de la performance de la prestation informatique devra également être prévu en vue de permettre au client de s'assurer de la satisfaction du besoin exprimé et au fournisseur de connaître l'étendue de ses obligations contractuelles.

Le risque réside dans la non exhaustivité de la définition des besoins, présents et prévisibles, car il incombe au client de préciser au maximum ses besoins. Le prestataire ne sera effectivement, et par là juridiquement, tenu que des prescriptions du cahier de charge, tel qu'il sera définitivement bouclé au moment de la signature du contrat. Pour ce faire, il est très recommandé que les besoins attendus soient fixés par les experts et les professionnels du secteur et même faire l'objet d'une investigation par sondages menées à l'image d'un audit informatique.

⁹⁰ Christine féral-Schuhl. Les projets informatiques faces aux procédures collectives. www.journauldunet.com.

RÈGLES DE BASE DE CONTRACTUALISATION DES PRESTATIONS INFORMATIQUES - Architecture Juridique des Contrats IT



12) La qualification des obligations et devoirs des parties

Selon le point de vue dans lequel est placée les clauses du contrat, le client ou le prestataire, il est certain que les obligations découlant du contrat soient interprétées différemment. En effet, pour le client, les clauses du contrat comportent des obligations de résultat incombant au prestataire, ce dernier étant tenu de faire respecter à la lettre les engagements contractuels et donner pleine satisfaction au client.

Pour le prestataire de service en question, il est impératif que les clauses du contrat ne puissent renvoyer qu'à des obligations de moyens, ce dernier ne sera ainsi reconnu fautif que s'il aura manqué à mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour la satisfaction de son client.

En fait, il serait aussi judicieux de placer le problème de qualification dans son contexte effectif, car si dans un certain type de contrats de fourniture de matériels ou de services quantifiables et identifiables (fourniture d'un système ou d'un matériel informatique) l'obligation de résultat peut être clairement dégagée, il en est autrement d'un contrat de maintenance, de formation ou d'assistance, où seule une obligation de moyens est avancée découlant du devoir incombant au prestataire de réaliser ses engagements.

Il est courant, au vu de la complexification des technologies et des normes informatiques, que des entreprises recourent à la conclusion de contrats d'infogérance de leurs systèmes. Par ces contrats d'infogérance, elles confient la gestion du système informatique à une autre entreprise spécialisée et plus compétente. D'un point de vue juridique, cela équivaut à un contrat de prestation de services assimilable à une sous-traitance. Et si des organismes à vocation financière ou industrielle ont opté pour cette forme de gestion c'est qu'ils ont trouvé un avantage réel et un gain en terme du ratio coût/efficacité.

D'un point de vue contractuel, le contrat d'infogérance reprend au niveau de ses clauses la désignation des parties en présence, des formes et des domaines informatiques qui seront exo-gérés ainsi que le mode de rémunération pour service rendu. Du point de vue client, le contrat précise les conditions de performances que doit avoir le système et les normes de qualité à respecter (disponibilité, fluidité et efficacité). Mais le contrat devra, pour être complet, couvrir tous les risques de mésentente qui pourront survenir entre le client et le gérant de son système.

Les clauses relatives à la protection des droits des parties en cas de fin de contrat, doivent également être prévues dans le cadre de ce dernier. En effet, en cas de rupture du dispositif contractuel, il est évident que le client voudra récupérer son patrimoine informatique et que le prestataire voudra préserver ces droits d'auteur ou ses apports personnels. Dans pareille situation, il est clair que lorsque le contrat a prévu l'éventualité de rupture du dispositif contractuel, la clause de « réversibilité » permet au client d'avoir accès

aux codes sources et autres fonctions clés qui font fonctionner le système en vue de son appropriation pour assurer sa gestion ou le confier à un tiers jugé plus approprié pour ce faire. En fait, la clause de réversibilité permet au client de réapprendre à se familiariser avec le côté technique de son système et de redécouvrir les modifications et autres changements qui ont dû l'affecter depuis sa mise en marche.

Dans la pratique, le client se trouve toujours confronté au problème d'assurer la prise en charge d'un système informatique dont il ne connaît que l'interface. La technologie évoluant à la vitesse que l'on connaît, lui pose la contrainte de reconnaître un système qui s'est développé à son insu. Seule parade à une telle situation consiste pour le client qui établit un contrat d'infogérance de devoir assurer un suivi périodique de l'état de développement de son système en exigeant des comptes rendus et des rapports périodiques de la part de son prestataire de service. Il peut tout aussi bien faire procéder à des audits informatiques confiés à des établissements indépendants, à charges pour eux d'assurer la transition entre l'ancien et le nouveau prestataire en cas de rupture du contrat d'infogérance.

Les contrats de prestations informatiques, notamment ceux relatifs aux prestations de conception et de développement de systèmes informatiques, font intervenir un transfert de fichiers, des données, d'informations et autres renseignements entre le client et le prestataire. Cette collaboration, normale et nécessaire, entre les parties au contrat laisse planer un certain nombre d'interrogations, à savoir l'obligation de sauvegarder la confidentialité de ces données.

Se prémunir du risque de divulgation des informations jugées vitales est une préoccupation légitime du client, en raison notamment de la concurrence sur le marché et de la spécificité de certains savoir-faire techniques propres à l'entreprise cliente. Il est nécessaire de veiller à faire mention sur le contrat des obligations du prestataire, relatives au respect de la confidentialité des informations dont il aura eu connaissance lors de l'exécution de sa prestation. Cette clause de confidentialité devra donc préciser le temps de sauvegarde de la confidentialité de ces données, les pénalités et réparations en cas de leur divulgation.

Il est tout aussi probable que certaines circonstances influent sur les clauses contractuelles et procurent des avantages dont pourrait bénéficier une partie contractante. En effet, les fluctuations financières et modifications des technologies peuvent induire un déséquilibre (survenance d'une nouvelle technologie qui rendra le développement du système informatique en développement moins cher, alors que le contrat a déjà fixé des honoraires élevés). La possibilité de renégocier les termes des clauses contractuelles devra donc être prévue, par anticipation, dans le contrat.

Cette prudence élémentaire tire sa justification de l'étonnante évolution des technologies de l'informatique ainsi que des marchés financiers accompagnant la nouvelle économie. En fait, il est recommandé, de prévoir la clause du « hardship »⁹¹ en perspective de gérer tout déséquilibre entre les parties contractantes. La clause de révision devra contenir les techniques de réévaluation à adopter et les modalités financières de partage des retombées et autres avantages acquis par la partie bénéficiaire et même, éventuellement, les autorités d'arbitrage qui trancheront en cas d'échec des négociations de rééquilibrage.

Le contrat conclu entre les deux parties les engage dans le respect de leurs engagements mutuels, mais les risques de faillite, de rachat ou de fusion de l'entreprise prestataire de service fait que les obligations contractuelles se trouvent transmises à de nouvelles entités qui peuvent assurer la continuité, mais à condition de l'accord du client. Dans le cas contraire, le client se retrouve en face d'une situation de vide juridique, en cas de disparition ou de dilution de l'entreprise avec laquelle il avait conclu son contrat initialement.

Le contrat étant un engagement consensuel entre deux parties, la disparition d'une partie au contrat, le prestataire en l'occurrence, fait que le client peut s'opposer à tout transfert des données et autres droits à une nouvelle entité de remplacement. Une clause spéciale relative à cette situation peut être insérée dans le contrat, prévoyant les conditions de renégociation des conditions de qualité et de probité devant être exigées chez le nouveau prestataire en cas de transfert d'obligations contractuelles (sous-traitance par exemple) et l'étendue de ces dernières (limités aux aspects respectant la clause de confidentialité) ; le consentement express du client reste dans tous les cas impérativement exigibles.

Il est également précisé que le contrat informatique ne comporte pas uniquement la fourniture d'une prestation ou d'un service dans des normes de qualité et de fiabilité données, mais aussi dans des délais donnés. La notion de respect des délais est donc primordiale en raison des aspects bien spécifiques de compétition économique et d'évolution technologique propres à la nouvelle économie. Normalement, des clauses spéciales prévoient des échéanciers de chaque étape du développement du système (maquette, modélisation, tests, adaptations et livraisons). En définitive, le respect des délais est impératif pour le prestataire, car il s'agit d'un pan principal du contrat qu'il s'est engagé à honorer.

⁹¹ Cf Christine Féral-Schuhl. Attention à la clause du « hardship », in www.journauldunet.com.

Dans la pratique, il est rare de rencontrer des cas où les délais ne sont pas définis avec précision ou laissés à la discrétion du fournisseur. Au contraire, les contrats prévoient des pénalités pour tout retard accusé par le fournisseur, engageant automatiquement les responsabilités pénale et civile du fournisseur.

Deux voies de recours se présentent dès lors au client lésé, soit la rupture du contrat pour motif de retard manifeste de livraison ou la négociation de délais supplémentaires pour finaliser le projet, prenant compte de la complexité des exigences des deux parties et les entraves techniques à surmonter et, éventuellement, la survenance des cas de force majeure.

Bref, les retards ne feront engager la responsabilité de ses prestataires que si les pénalités ou d'autres mesures de dédommagement sont expressément prévues dans le contrat, aussi faudra-t-il les prévoir dès la phase de pré-négociation en phase de préparation du contrat.

La rupture du contrat ou sa fin devra être toujours envisagée comme un dénouement naturel des contrats. Pour ce faire, et dans le cas précis de contrats portant sur le développement ou la mise à jour de systèmes informatiques, les dispositifs contractuels devront prévoir l'accès au codes sources des logiciels et applications créées. En effet, l'accès à ces données est vital pour faire marcher le système, l'adapter et le faire évoluer. Il appartient au client, pour prévenir tout litige ultérieur, d'exiger de son fournisseur de lui communiquer, selon une périodicité prédéterminée, les dernières versions des codes sources employés ou bien de les déposer auprès d'un tiers, à charge pour eux de s'assurer de leur validité et les remettre en cas de besoin au client.

Le prix de la prestation est fixé au niveau du contrat mais son mode détermination peut varier entre un prix fixe à livraison (invariable et définitif, pouvant entraîner la lésion d'une partie au contrat en cas de fluctuation de l'environnement technologique ou financier) ou d'un prix déterminable en fonction des modifications et des prestations fournies et des compléments de service rendu par le prestataire. La deuxième technique de calcul est cependant encadrée par de clauses de sauvegarde contre les abus de facturation et fait appel à des référentiels de comparaison et la désignation d'instances d'évaluation et d'audit de validation des prix définitivement arrêtés.

Assurer contre la fin du contrat est une préoccupation qui découle de la conviction que tout dispositif contractuel est voué à prendre fin un jour, soit à l'arrivée à terme du délai fixé initialement ou bien par la rupture du dispositif par un des membres. Dans le deuxième cas, les conséquences financières ou juridiques pour la partie lésée peuvent être assez lourdes. La maîtrise des conséquences de fin de contrat passe par la prévision et/ou l'anticipation de certaines situations qui pourront en résulter et les solutions consensuelles ou les pénalités et autres modalités de réparation des dommages subis. En fait, des clauses du contrat devront stipuler les droits et obligations des deux parties en cas de fin de contrat, à savoir : la non-reproduction des mêmes prestations de services chez des concurrents directs, l'obligation de confidentialité, l'obligation de restitution de documents ou autres éléments clés nécessaires au bon fonctionnement du dispositif contractuel (système, logiciels ou matériels informatiques) ainsi que l'obligation de non diffamation ou de dénigrement.

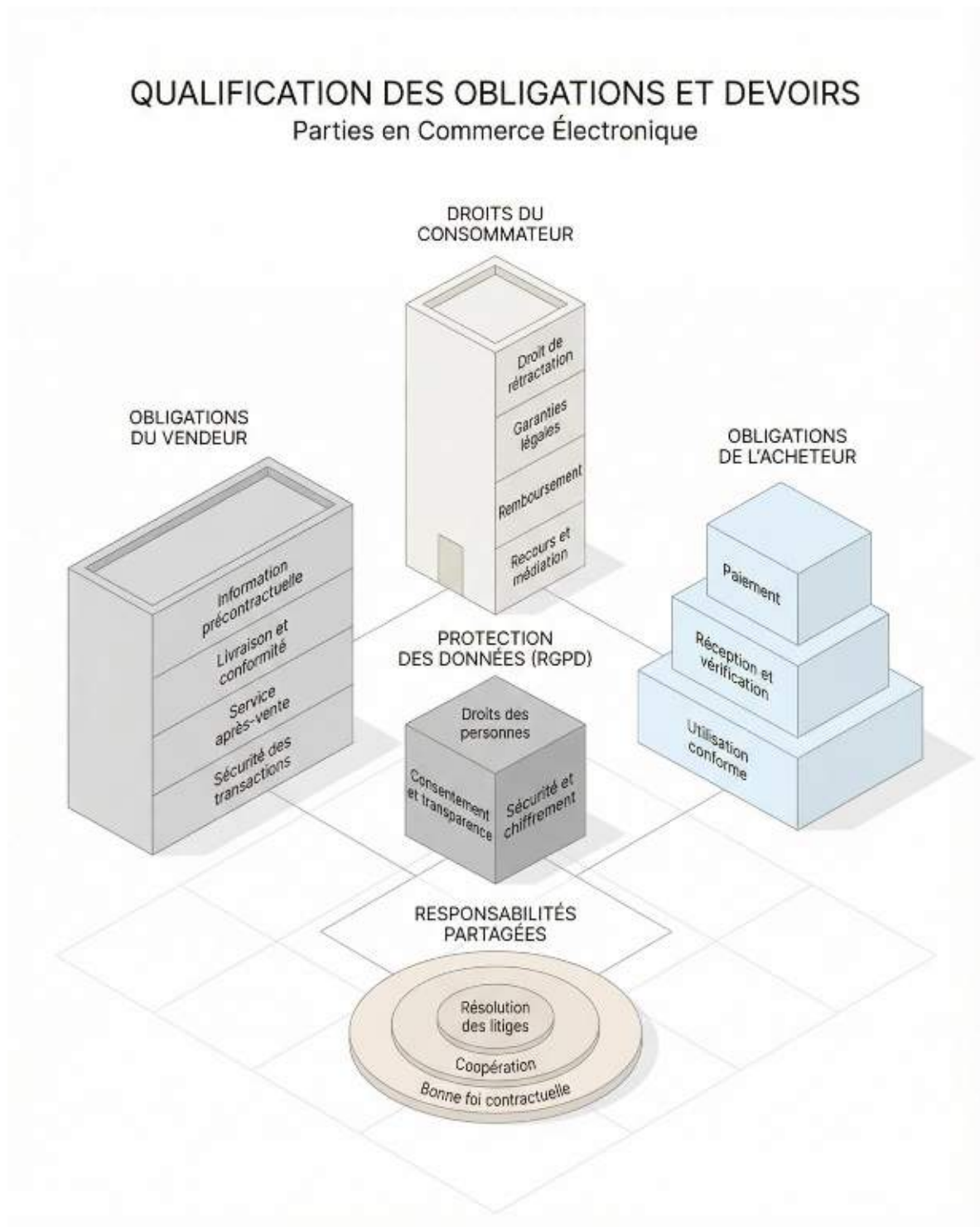
La création d'un site Web est la prestation Internet la plus sollicitée de l'univers de la nouvelle économie. En effet, les entreprises, les start-up comme les « brick and mortar », font appel à des sociétés spécialisées pour construire leurs sites Internet, n'étant pas toujours spécialistes dans le domaine ou sollicitant des applications spéciales très poussées.

Dans la plupart des cas, un contrat informatique de création d'un site web se base sur un cahier de charges qui définit les spécifications techniques et configurations générales du site.

En fait, il est possible que le contrat ne prévoit le détail de la prestation à fournir, mais se bornera à une description générique laissant à la charge du prestataire le choix des moyens pour le réaliser selon sa propre vision et avec l'emploi de toutes les diligences nécessaires pour honorer convenablement ses obligations. Les litiges sont certes plus fréquents quand cette parenthèse est laissée ouverte, mais elle ne concerne effectivement que les rares cas où il y a eu un manque de coordination flagrant depuis le début de réalisation du site et un suivi très relâché des étapes de sa réalisation.

A sa création, le site web devient un véritable produit qui est livré d'un prestataire à un commanditaire. Mais cette transmission de propriété doit s'accompagner de la transmission des droits d'auteur, de propriété intellectuelle et des licences qui se rattachent à ce site, considéré d'ailleurs comme une oeuvre d'esprit. Cela devra conférer au client le droit du fructus et l'abusus notamment le droit de le modifier et de le réaménager à loisir. En effet, la protection des droits du commanditaire et ceux du prestataire contre tout recours ultérieur pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, impose la prudence dans la rédaction des clauses contractuelles et dans la prévoyance de toutes ces éventualités.

Le service après-vente attaché à un site Web, est celui relatif au droit de conseil que garde le commanditaire vis-à-vis de son prestataire, ce droit apparaît comme une obligation de communiquer toute données utiles relatives à son contenu et aux codes sources qui le commandent. La responsabilité du commanditaire est celle qui est principalement mise en avant en cas de litige mettant en avant le parasitisme ou le plagiat d'un site Web. Et pour ce faire, il est recommandé que les clauses des contrats prévoient les cas de responsabilité du prestataire en tant que principal maître d'œuvre dans la construction du site, surtout s'il avait l'entière initiative de l'architecture du site en cause.



Chapitre 10 : **LES WEBSTRATEGIES DES NETENTREPRISES :** **Positionnement des business models**

Depuis 1994, la communauté mondiale des entrepreneurs a pris conscience des potentialités de l'Internet comme vecteur économique qui promet un marché très fructueux avec de fortes potentialités. La tendance s'est dessinée alors, et la nouvelle mode qui s'inscrivait dans l'ère du temps était la recherche de la voie royale pour se faire sa place sur le Net. Des stratégies et des plans d'action ont été dès lors élaborées et entreprises dans ce sens.

Le Net et plus particulièrement le commerce en ligne procure de réels avantages en matière d'augmentation du chiffre d'affaires, des profits commerciaux et de l'efficacité économique sur le marché, mais aussi d'autres avantages concurrentiels qu'on ne peut chiffrer d'une manière précise. Cela contribue à renforcer l'image de marque de l'entreprise, à élargir ses créneaux commerciaux, sa clientèle et stimule les efforts de développement de nouveaux produits et services.

A vrai dire, il est plus tentant de considérer Internet comme un jouet, un outil de dépaysement dans lequel se plongent les gourous du marketing et des sociétés d'études et des directeurs de stratégie. Ces derniers sont obligés, sous l'effet des exigences du temps, de réfléchir dans le sens d'innover pour mettre en place de nouvelles lignes d'actions sur lesquelles ils peuvent forger leurs stratégies ; Toutes ces lignes d'actions sont tendues vers l'augmentation des performances externes et de l'efficacité des outils internes de gestion.

1) Définition de la notion de business model

Le business model est un terme qui désigne un modèle pour « faire des affaires » à savoir, une méthode pour gérer le développement de l'entreprise. C'est aussi la méthode suivie pour générer l'équilibre économique nécessaire à sa pérennité et à sa survie sur le marché. Etre économiquement rentable signifie pour une entreprise que son approche du marché à savoir le coût de production des biens (matériels ou immatériels) des offres proposées, trouve une contre rémunération suffisante de la part des consommateurs. Aussi, le business model est-il véritablement la « méthode de gagner de l'argent » pour l'entreprise.

En effet, dans un milieu aussi nouveau et peu structuré qu'est la nouvelle économie, on assiste depuis le début de la Netrévolution à l'apparition d'une multitude de business models correspondant pour la plupart à des conceptions très personnalisées de générer les revenus. Le choc des models, des plus farfelus aux plus fantaisistes, s'est retrouvé freiné par les effets de l'e-crash, et une ligne commune s'est vue prendre forme ne laissant survivre sur le marché que les modèles raisonnables et rentables. Le business model est donc la manière de se positionner dans les chaînes de valeur du marché en créant de la richesse et en générant des revenus pour l'entreprise. Toutes les composantes de cette dernière entrent en contact avec le milieu économique pour s'intégrer de façon à créer une valeur ajoutée qui est la conséquence par une satisfaction des besoins du marché. En effet, tous les business models n'ont pas tous été générateurs de revenus pour l'entreprise, ils manquent de cohérence et de réalisme pour être validés par le marché. Ces pseudo-business d'avant l'e-crash ont été vite abandonnés ou améliorés dans le sens d'une plus grande rationalité économique.

Le business model ne s'arrête pas à générer des revenus, mais doit être, avant tout, une structure d'ensemble ou ossature de l'édifice économique de l'entreprise assurant en premier lieu sa pérennité. Beaucoup de morts de start-up (boo.com par elle) n'ont pas été causées parce qu'elles ne génèrent pas du chiffre d'affaire, mais plutôt à cause de problèmes liés au business plan (coûts des transactions et de logistique élevés...etc.).

Les business models varient entre ceux qui se veulent innovants (créés ex-nihilo par des entrepreneurs audacieux) et ceux qui se contentent de reproduire des modèles de l'économie classique (surs et stables mais peu rentables).

La maîtrise du business model devient le nouvel enjeu des acteurs de la nouvelle économie et la seule garantie de survie des entreprises sur le Net, comme elle est organiquement liée à la fiabilité de leur modèle des affaires et sa cohérence dans un milieu hautement concurrentiel.

En effet, dans son milieu économique caractérisé par sa faible visibilité (la nouvelle économie notamment), la solidité du business model aux épreuves et fluctuations du marché importent plus aux investisseurs et entrepreneurs que sa rentabilité immédiate (Cela expliquerait quelque peu l'engouement des marchés financiers pour des sociétés comme Amazon, même si cette dernière est déficitaire).

Le business model idéal serait une tentative de résoudre une double équation de base : moyens injectés/résultats escomptés et résultats obtenus/ retour sur investissements. La gestion de ces équilibres de base est une affaire de gestion constante et de suivi méticuleux des paramètres déterminant du milieu économique dans lequel baignent les Netentreprises.

Dans l'absolu, le business model est créateur de valeur ajoutée. Cette dernière est cependant une notion changeante, qui reste spécifiquement attachée à la plus-value retirée de la mise en pratique du modèle des affaires ; car la vraie valeur ajoutée créée par l'entreprise est celle qui est ressentie par le consommateur utilisateur final du produit.

La proposition de valeur (value proposition) est le modèle par lequel une entreprise qui crée une valeur ajoutée, la met effectivement sur le marché et en fait un partage bénéfique avec ses clients usagers. Cette création de valeur est aussi très volatile et nécessite d'être entretenue (repositionnée en permanence). Et pour mieux vendre la notion de création de valeur, il faut pouvoir convaincre les utilisateurs en termes de gain réel apporté par la solution proposée, ce qui fait intervenir la dimension du Webmarketing comme vecteur de facilitation de la perception de la valeur ajoutée au client.

La valeur ajoutée retirée par le client devra être plus importante que celle liée au prix d'acquisition du produit en question. C'est le principe fondamental qui consiste en ce que la « valeur d'usage » doit être plus élevée que la « valeur d'échange ». Pour l'entreprise, la création de la « valeur économique » d'un bien ou d'un produit est atteinte lorsque la technologie permet d'augmenter la productivité et la rentabilité tout en diminuant les coûts ou du moins leur maintien. L'équation qualité/prix se trouve, dès lors, améliorée au profit du consommateur final.

En effet, offrir des bas prix au consommateur n'est pas porteur de la symbolique de la qualité recherchée (des marques de vêtements affichent des prix résolument élevés, bien supérieurs au prix de revient réel de leurs produits, estimant que la qualité finale du produit, ressentie à travers sa valeur d'usage est compétitive par rapport au marché).

La nouvelle conception de la création de la valeur fait appel à la créativité, l'innovation et la rapidité dans la mise sur le marché de produits et services apportant une réelle avance par rapport à ce qui existe. Elle crée en quelque sorte une nouvelle dimension à la valeur existante. La différence est, dès lors, évidente par rapport à la notion traditionnellement adaptée dans l'économie classique, qui consiste à concevoir la valeur ajoutée en terme d'avantages concurrentiels par rapport aux concurrents directs, par des efforts sur les prix et sur les conditions de vente. Cette proximité dans la concurrence fait que les entreprises adoptaient le même positionnement marketing et les mêmes attitudes vis à vis de leur production.

La création de valeur est donc la « raison d'être économique » de l'entreprise et pour ce faire, cette création de valeur doit être mesurable et quantifiable mais surtout opérationnelle, en répondant à un besoin exprimé ou en apportant une solution à un problème posé. Cela signifie qu'elle doit procéder des inputs du milieu économique et se consacrer à jouer le rôle d'output adéquat. La résolution de cette équation, d'apparence simple, doit passer par la mise en place d'un modèle économiquement rentable et générer un retour sur investissement conséquent. Le rôle essentiel des outils offerts par la technologie sont déterminants pour résoudre ces équilibres délicats en diminuant les coûts globaux des solutions proposées et en mettant à disposition des outils de mesure d'efficacité très réactifs et personnalisés. Le marketing profite aussi du recours aux NTIC en adoptant des formes et en explorant des possibilités de personnalisation et d'interactivité nécessaires à la promotion de produits et services de haute technicité à des marchés de niches porteurs de hauts profits.

Le processus de création de valeur est au fond un processus complexe, car il met en prise dans le cadre d'une dimension intégrée, plusieurs opérateurs qui dictent leurs conditions respectives sur la version définitive de la création de valeur proposée. Une « chaîne de valeur » est créée entre plusieurs pôles attracteurs. Mais,

cette proposition de valeur ne peut avoir de « business model » lui donnant vie et permettant de générer une « construction économique viable ».

2) Les stratégies de positionnement des Netentreprises

La greffe sur le Web des entreprises de l'ancienne économie appelle de leur part des efforts supplémentaires en matière de Marketing, arme principale à leur disposition pour mener la nouvelle bataille commerciale sur le réseau. Cette même bataille n'apparaît pas beaucoup au niveau du marché concret aux circuits bien apparents mais le « .com » ou le « .biz » sont une donnée commerciale qui a tout son poids sur le cybermarché.

La nouvelle donne a été perçue tantôt comme une révolution tantôt comme un dépassement de l'actuel état du management, est menée comme changement de paradigme. La seule constante réside dans l'idée que le marketing sur le Web nécessite de revoir en profondeur l'état des principes actuels sur lesquels reposent les actions de prospection et de conquête des marchés.

Les deux principes majeurs qui ont émergé de cette nouvelle vague sont :

- L'élargissement des possibilités offertes : Cette croissance de la sphère d'interventions dans les processus commerciaux, se traduit par une complexification constante des outils et des domaines, qui à leur tour influent sur les stratégies adoptées pour y parvenir. Les modes d'interventions deviennent évolutifs, occasionnels, dynamique et perdent toute qualité de constance ou de stabilité. Cette contrainte est donc plus sévèrement ressentie par les entreprises du « hard and concrete », qui ont pris du retard à se mettre à la culture Web.

- La personnalisation des offres de services : c'est la conséquence de l'élargissement des segments de l'offre et des catégories de clientèle. Les stratégies adoptées par les entreprises varient de la simple promotion du produit et du service, à la possibilité offerte de concrétiser la transaction commerciale en ligne. Aussi, et selon le degré d'implication voulue, l'offre peut-elle être avoir l'apparence de la mise en ligne d'un simple catalogue, étant entendu que l'essentiel des transactions commerciales auront lieu auprès des concessionnaires et magasins de la marque. D'autres entreprises, plus ambitieuses, adoptent une totale reconversion vers les supports télématiques.

La conquête commerciale du Net prendra de ce fait plusieurs aspects et se forme sur plusieurs étapes, reflétant chacune un état de mobilisation ou d'engagement dans la voie de la Netéconomie.

En fonction de leurs stratégies, les sites se rangent en catégories distinctes, leur critère de différenciation provient de leur positionnement et de leur degré d'implication dans le processus du commerce en ligne.

3 catégories se distinguent clairement :

- 1) les exposants : ils désignent des sites qui ne font fonction que de vitrine d'exposition, proposant un « catalogue » de produits et services, agrémentés de quelques informations générales sur l'entreprise elle-même et ses contacts utiles (en général, l'adresse du siège social et de ses représentations, numéros de téléphone et de Fax). Les sites de cette catégorie sont peu coûteux, mais aussi peu intéressants. Ils ne sont visités ou sollicités que par les professionnels du secteur concerné et par là, demeurent réservés à une cible bien précise des consommateurs. Aussi, les entreprises ayant opté pour une telle stratégie de positionnement sont-elles principalement celles travaillant dans les industries lourdes et de fabrication de bien (hard and concrete). Le Web n'étant perçu que comme au support ad-hoc un circuit commercial normal de leurs lignes de produits. Plutôt qu'un vecteur commercial, la communication sur Internet prend l'allure de messages publicitaires et perçue comme un simple espace d'information sur ses potentialités et ses ambitions. Et dans cet état d'esprit, le positionnement sur le Net est abordé de la même manière que le sont les autres médias de communication, ce qui se traduit par un certain immobilisme des modes de pensée et une unicité des formes et des messages de communication, pour un résultat final de moindre importance du point de vue impact sur la cible.

- 2) Les communicants : A contre-courant du modèle précité, des entreprises plus dynamiques et plus soucieuses de leur rentabilité ont engagé, munies des dernières innovations et des outils technologiques les plus sophistiqués, une approche interactive avec leur clientèle en construisant leurs sites sous des formes attrayantes. Les nouveaux logiciels Web permettent de donner vie à un contenu classique, le site devient plus qu'un espace d'exposition, mais prend l'allure d'une véritable expérience multimédia, ludique et pédagogique. Dans un contexte dynamique et interactif, l'art du marketing pouvait prendre son essor. En effet, les responsables de marketing rivalisaient de génie, en collaboration avec les concepteurs de sites, pour capter l'attention des internautes et intéresser les entreprises partenaires.

L'excellence du site se reflétait aussi sur l'efficacité de la stratégie commerciale de l'entreprise et par là même sur sa réussite commerciale sur le réseau. La transformation est de taille, le « catalogue » destiné au large public devient un outil commercial « cible » permettant de personnaliser l'offre de produit et service.

3) Les commerçants : se situent à mi-chemin entre les deux catégories précédentes, ils proposent des biens et services, en les accompagnant d'un effort de marketing en ligne assez important. A la recherche des innovations techniques qu'ils mettent au service de leurs activités commerciales, les sites commerçants utilisent l'information non par comme une donnée en soi, mais plutôt comme un outil pour se rapprocher de leur clientèle et s'assurer de sa fidélité. A cet effet, les stratégies marketing sont dès lors axées vers le divertissement et la promotion pour attirer l'attention des internautes. La grande différence existante entre les sites commerçants et les autres sites axés sur la communication, est la recherche de la personnalisation des rapports avec les clients-Internautes. La recherche et l'analyse des comportements des clients internautes devient dès lors une des préoccupations majeures dans ce contexte. La communication rapprochée entreprise/client est placée au cœur du processus de création et de maintien des relations avec le marché.

De cette trilogie comportementale, deux idées majeures ressortent, qui conditionnent toute approche visant à étudier la typologie et la physionomie des sites Internet :

Premièrement, les concepteurs et directeurs des sites Internet à vocation commerciale, ont tous pris conscience des opportunités offertes par le recours à l'exploitation du Net dans le cadre de leurs actions de commerce électronique. La concurrence étant rude, les efforts consentis en termes d'investissements et d'implications sont proportionnels aux ambitions affichées. Cette dynamique n'exclue aucun site, quel que soit sa taille son pays d'origine ou son positionnement, la recherche de l'innovation est la philosophie managériale de base de la réflexion stratégique des entrepreneurs sur le Web. Il est clair que cette complexification des procédés et des méthodes amène aussi bien des solutions technologiques nouvelles mais, en contrepartie, des alourdissements et des handicaps que les nouvelles venues n'arrivent pas à combler. Cette réalité ne fait d'ailleurs que consacrer encore plus le principe du « first move advantage », qui fait que les premiers arrivés, consolident et maintiennent leurs positions, et par là, résistent mieux sur le marché.

Les entrepreneurs e-commerçants se trouvent dès lors séduits par la technologie interactive et les logiciels Intelligents, permettant une plus grande réactivité vis-à-vis à leurs clients-visiteurs. Certains sites, ayant opté pour de hauts niveaux d'outils technologies, emploient des avatars commerciaux » (interfaces personnalisées contrôlées par des commerciaux ou par des logiciels intelligents communication), qui engagent avec le client un véritable dialogue rapproché et intime rendant le contact avec le site commercial concerné et la transaction conclue, par ordinateurs interposés, la plus chaleureuse et humaine que possible. Ce rapprochement est plus psychologique que technique et fait appel à l'instinct le plus prédominant chez l'être humain « sa sociabilité ».

Aussi, l'approche du client se démarque-t-elle de la communication de masse unidirectionnelle à laquelle il est fait recours dans le cadre la vieille économie. La technologie a offert aux entrepreneurs de la nouvelle économie la possibilité de procéder à une « personnalisation de masse ».

Cette notion de personnalisation de masse est surtout l'apanage des sites à fort potentiel communicant, elle permet une forte valeur ajoutée au produit proposé et favorise un attrait plus vif des consommateurs. Elle se base sur un postulat de base selon lequel toute action entreprise par l'entreprise vis à vis de ses clients génère, immédiatement une réaction de la part de ces derniers, qui est traitée en retour en temps réel et des actions de rectification, de redéploiement ou bien de promotion sont entreprises, en accord avec le profil du client interlocuteur. Certes, le feed-back peut parfois ne pas être immédiat, mais il est dans tous les cas de figure, pris en compte et influe sur la stratégie globale de l'entreprise. Cette stratégie est de ce fait approchée comme l'ensemble des sous réactions au marché adaptées à son évolution.

Deuxièmement : Il est également reconnu que le passage de la sphère du « hard and concrete » à la sphère « click ou Net », s'est accompagnée d'une véritable révolution dans la culture d'entreprise et des principes managériaux communs. La culture du commerce en ligne a imposé la nécessité de recyclage des idéaux et méthodes du commerce dans un nouveau moule, totalement différent par certains de ses aspects des modèles classiques. Cette refonte se vérifie de prime à bord au niveau des schémas intellectuels de réflexion commerciale des entrepreneurs qui n'hésitent à proposer des business modèles conçus ex-nihilo et de les mettre en pratique, ab absurdo, avec une volonté et une foi infaillibles.

Le point commun des professionnels du e-commerce est donc la conviction de la nécessité préalable de se débarrasser de leurs vieux concepts économiques et commerciaux, au profit des nouvelles idées et modèles propres au Net, qui sont considérés à tort ou à raison, comme les mieux adaptés à leur nouvel

environnement virtuel. En fonction de la typologie du site considéré, comme cela a été présenté précédemment, le degré d'immersion dans ces nouveaux principes et des modèles de gestion étiquetés « exclusivement Web » est très variable. La question ne se pose plus de nos jours, pour l'écrasante majorité des gestionnaires des Netentreprises concernant la nécessité de devoir se mettre à la nouvelle « culture Web » montante, mais plutôt sur la manière la plus efficace pour acquérir de nouvelles habitudes commerciale, tout en se dessaisissant des anciennes habitudes et modes de réflexion, qui sont difficilement oubliées. Ce dilemme est d'abord psychologique, car individuellement ressenti par les personnes concernées ensuite, car il nécessite la mobilisation des outils de promotion de la culture d'entreprise interne et le partage par tous de ces valeurs.

3) Les stratégies d'apprentissage de l'Internet

Plusieurs choix opérationnels sont donc offerts en option aux dirigeants d'entreprises dans leur quête de la Netéconomie;

1/ utiliser le Net comme une plate-forme additionnelle aux circuits existants ;

2/ utiliser le Net comme une plate-forme de création de valeur ajoutée client ;

3/ se transformer en adoptant les modes d'organisation de la culture Web ou veille à créer (spin off) des filiales spécialisées sur ce créneau ;

4/ revoir la culture et le ménagement de l'entreprise dans le sens des nouveaux outils du e-commerce

5/ revoir la stratégie de positionnement par rapport au marché ou créer de nouvelles structures pour ce faire.

L'opacité des stratégies mises en place pour atteindre un état d'équilibre du e-commerce par rapport aux autres activités traditionnelles, appelle à réfléchir sur les moyens susceptibles d'induire cette dynamique. Plusieurs préalables culturels sont exigés :

- Quelle que soit la stratégie adoptée par les entreprises qui envisageaient se mettre au e-business, elles doivent adopter de nouveaux modes de réflexion adaptés aux exigences de leur nouvel environnement Web. Utiliser l'Internet comme canal de communication et d'échange de données avec ses partenaires ne peut se faire dans le cadre de l'ambiance structurelle et organisationnelle propre à la vieille économie ;

- la meilleure stratégie à adopter consiste à faire converger toutes les activités de l'entreprise vers une intégration totale par voie électronique, permettant de proposer une offre intégrée avec tous les services annexes ou complémentaires. Cette approche globale offre une valeur ajoutée au service rendu ou produit vendu, en l'intégrant dans un environnement micro-économique géré en complémentarité.

- Cette intégration n'est pas une chose facile, sa concrétisation nécessite une approche didactique lente et évolutive, mais aussi par une remise en cause perpétuelle des préalables méthodologiques et culturels en usage ;

- Cette remise en cause nécessite une période de réorganisation interne autour des objectifs de la Netéconomie, qui est aussi la phase la plus délicate d'un apprentissage qui se veut transformationnel, et résolument tourné vers l'avenir. L'apprentissage du travail en "réseau", "en partage" ou "en temps réel" est une vraie révolution culturelle interne au sein des entreprises du « hard and concrete » qui doivent aussi apprendre à réagir plus rapidement.

En effet, l'option e-business ouvre des opportunités commerciales nouvelles, mais aussi des contraintes organisationnelles certaines, tant au niveau interne qu'au niveau des relations avec les entreprises partenaires ou concurrentes. Ces partenariats sont favorisés par la recherche de complémentarités entre les fournisseurs de « briques » et les outils et compétences des entreprises de « clicks ».

La «compétition» impose des rapprochements entre compétences sur le Net d'opérateurs complémentaires, sans prendre en compte leurs tailles et lieux d'implantations, qui œuvrent tous dans le sens de la création de la valeur ajoutée globale;

La Netéconomie est par essence ouverte, sans limites, sans contraintes et globale. D'ailleurs, cette ouverture est aussi ressentie comme une contrainte à gérer pour les entreprises qui se mettent à prospecter les circuits du e-business. La concurrence n'est plus limitée au plan national ou local, supposé être connus et offrant peu de surprises, pour être transposé à un plan International, qui n'offre aucune forme de protection commerciale ou économique. Les P.M.E. adoptant le « me too » se trouvent vite phagocytées par les gros producteurs à la recherche d'opportunités plus avantageuses. Le combat de David contre Goliath est perdu

d'avance s'il ne concerne pas des produits ou services innovants, créant une identité bien remarquée pour l'entreprise en cause.

Apprendre de nouveaux modèles organisationnels s'impose de lui-même et dans ce contexte il devient un impératif immédiat, vu que les business models mis ne pratique par le start-up sont très loin des logiques production/rendement des entreprises des « briques ». La recherche de rentabilité immédiate n'étant pas l'objectif primordial des Netentreprises, les coûts commerciaux et priorités économiques sont aussi différentes et imposent des modes d'approche du marché non conventionnelles.

La socialisation à ces logiques économiques, atypiques, propres à la Netéconomie n'est pas facultative, mais une obligation incontournable. A ce nouvel environnement, de nouvelles règles s'appliquent, et ces dernières sont au nombre de cinq :

1- l'obligation d'innover, plus que de gérer un existant qui devient vite obsolète

2- l'obligation de réagir aux stimuli collectés par les stratégies de la veille économique, les retards ne pardonnant pas, seule les demandes anticipatives, comportant des doses de prises de risque, portent leurs fruits.

3- l'obligation d'adopter des business models plus adaptés aux segments de clientèle cible, pour coller les offres de produits et services par rapport aux concurrents.

4- l'obligation de se positionner en tant qu'acteur du Net pour attirer l'attention, car les sites « vitrines » ou « Zombies » sont vite délaissées par les Internauts et le chiffre d'affaire qui aurait pu être gagné est vite récupéré par les infomédiaires et autres « meta marchands ».

5- L'obligation d'agir dans une vision globale à l'échelle internationale. Le marché n'ayant pas de limites, il est parfois surprenant de voir les opportunités de parts de marchés qui sont conquises sur des segments insoupçonnés.

En définitive, cette génération e-business que sont les Netentreprises du « click », sont des e-coachs pour les entreprises du « hard » qui veulent s'y mettre, d'autant plus qu'une bonne collaboration sera plus fertile qu'un long parcours d'apprentissage et de tâtonnements.

4) Quels référentiels pour le commerce électronique

L'aventure du commerce électronique est engagée par les entreprises de la vieille économie, soit par peur d'être dépassées sur ce créneaux par leurs concurrents directs qui s'y sont mis, soit par volonté de revoir leur métier sur de nouvelles bases ;

En effet, pour les entreprises de la vieille économie, consentir à engager d'énormes dépenses dans un domaine qui ne leur est pas familier avec peu de visibilité en ce qui concerne le retour sur investissements éventuel, est une aventure difficilement concevable. Mais, contexte économique oblige, la conversion à la Netéconomie est perçue comme un mal nécessaire.

La stratégie Net adoptée par les entreprises du « hard and concrete » se trouve mise en péril par les infomédiaires de tous genre qui font office d'entreprises tampons entre les producteurs et les consommateurs. - la tâche des entreprises productrices de biens de consommation se trouve dès lors mise en difficulté par les sites dédiés aux comparaisons tarifaires sur le Net. Ces intermédiaires agissent comme des concurrents supplémentaires à l'entreprise en question.

Les infomédiaires par contre faussent le jeu commercial, car ils ne cherchent pas toujours la rentabilité immédiate. Leur stratégie de positionnement consiste à proposer des produits et services à de très bas prix en offrant des promotions exceptionnelles sur certains services annexes. Le besoin de fidéliser la clientèle entraîne entre-eux une surenchère à baisser les prix proposés. Cette guerre des prix étant constamment surveillée par les incontournables sites de comparaisons des tarifs. les marges des bénéfices réalisés sont dès lors réduites et entraînent même une dilution du chiffre d'affaire réalisé sur le Net en raison des énormes investissements consentis pour être présents sur ce secteur du marché. Ce constat a été amèrement vécu par les entreprises productrices de biens qui ont orienté une partie du circuit de production vers l'e-commerce, ce qui a diminué la rentabilité des canaux traditionnels pour le même volume vendu. La rentabilité s'est avérée moindre ou quasi-nulle. Le résultat a été une perte sèche en terme de chiffre d'affaires qui n'a pu être compensé ni créa de valeur ajoutée par rapport à la clientèle. D'autres entreprises, plus soucieuses de la sécurité de leurs actifs financiers, ont gardé leurs circuits traditionnels de distribution en utilisant Internet comme un outil de marketing supplémentaire, comme une vitrine (peu conteuse et permanente), comme un support d'après-vente ou de prospection (par les techniques du push). La recherche de la création de la valeur

ajoutée avec la clientèle se fait à travers les promotions services complémentaires, réductions, traitements personnalisés et toutes les autres possibilités offertes par les nouvelles technologies.

Néanmoins, l'option Internet, engagée par les entreprises productrices leur impose de se mettre à l'heure de la compétition et pour survivre, il est impératif de se former des e-alliances, par le référencement aux sites portails les plus connus, sites spécialisés ou par l'intégration des communautés virtuelles et autres tribus du Web.

Le commerce électronique, dénommé aussi « seconde économie » fait l'objet des prévisions et des analyses les plus diverses quand son développement et ses lignes d'horizon, néanmoins, un constat fédérateur se dégage de la part de tous ses opérateurs, celui qu'il continuera à se développer et à croître fortement durant les années avenir. Les chiffres avancés à cet effet avancent des taux de progression supérieurs à 100%. Il est pourtant précisé que cette progression est relative plus faible au niveau du B to C par rapport au B to B (Cisco réalise deux tiers de son chiffre d'affaire sur le BtoB).

Un des défis majeurs du développement du commerce électronique est la nécessité de créer des bases solides de confiance entre ces acteurs, connectés via le réseau. En fait, le réseau est autant source de fascination qu'il est redouté par ses utilisateurs, la cybercriminalité qui s'est développé en parallèle avec le développement des pratiques commerciales sur le Net s'est greffée sur la relative fragilité des données échangées en ligne, constamment menacées par les actions malveillantes des hackers en tous genre.

Les entreprises commerciales soucieuses de résoudre ce problème majeure se sont mises à adopter les solutions logicielles les plus évoluées dans le but de sécuriser leurs transactions et gagner la confiance des clients exhibant au passage les derniers nés des logiciels de sécurité informatique adoptés au niveau de leurs plates-formes, comme autant de médailles de mérite à leur actif. La guerre est déclarée entre les hackers et autres pirates (professionnels ou amateurs) de l'informatique, le combat éternel entre l'épée et le bouclier, bien connue chez les militaires, se trouve de nouveau reproduite sur le cyberspace. Et pour se défendre de ces formes d'attaque toujours plus perfectionnées de ce cyberbanditisme, les Netentreprises recrutent auprès de la communauté des Hackers les compétences nécessaires pour mener cette drôle de guerre.

La confiance : le terme est lancé et la première qui arrivera à convaincre ses clients qu'elle peut leur assurer une maîtrise totale contre les risques de transactions en ligne sera une Netentreprise gagnante. Mais, la réalité est toute autre.

Néanmoins, il est aussi prudent de préciser que cet aspect n'est pas une source de blocage total des transactions commerciales en ligne, les logiciels sont largement adaptés et procurent une grande satisfaction à leurs utilisateurs (ces aspects seront étudiés dans une autre partie de cet ouvrage).

Les Netentreprises sont beaucoup plus confrontées à une crise de confiance de la part de la clientèle en ligne. En effet, la base de confiance entre le vendeur et le consommateur était traditionnellement basée sur des critères de contact physique qui se manifeste par la mise en présence des deux protagonistes de l'acte d'achat, ce qui conditionne une mise en confiance mutuelle des parties en présence. Cette confiance travail se greffe sur l'image, le discours, la qualité de l'accueil, la marque et des pratiques plus subjectives comme la possibilité d'essayer le produit, de l'examiner, de se faire aider pour son utilisation. Toutes ces actions rentrant dans l'action de vente d'un produit ou d'un service se trouvent dématérialisées sur le réseau. Dès lors, la relation avec l'entreprise (sa culture, son style, son prestige) n'a plus d'existence. Le vendeur complice est remplacé par une page d'accueil du site et de la « brochure » de produits et services. Or, il est vrai que les avancées techniques permettent de créer des environnements Web attentifs pour les clients certes, mais pas toujours fidélisant.

La difficulté de fidéliser les clients sur Internet est un problème quasi-général rencontré par toutes les Netentreprises. En vérité, ils sont dans la majorité réticents à être attirés par les circuits du commerce électronique, en absence des caractéristiques des points de vente traditionnels et sont difficilement persuadés de la qualité, du sérieux et de l'intégrité des « vitrines électroniques » des e-commerçants. Et en l'absence de garanties physiques sur l'intégrité des sites marchands, les consommateurs sont à la recherche du meilleur choix ou de la bonne opportunité. La clientèle devient nomade, indécise et déliée de tout relation de fidélité à une marque. La dématérialisation du support commercial a mis fin à toute possibilité de relation personnalisée entre clients et vendeurs que même les logiciels de communication les plus perfectionnés n'arrivent pas à rétablir.

La rupture est donc consommée sur ce point, qui ne peut être compensée par l'emploi d'autres moyens de persuasion, ce qui rend la tâche d'autant plus difficile pour les e-commerçants. A titre d'exemple de difficulté rencontrée pour établir des relations en ligne durables, on peut citer la réticence des Internauts à remplir les formulaires de collecte d'informations que leurs soumettent les sites de e-commerce, cela rend plus difficile pour ces derniers toute approche personnalisée de ces clients potentiels. Or, la personnalisation des

offres de produits et service nécessite que le fournisseur possède des informations fiables et complètes sur les clients cible.

Du point de vue du consommateur, la confiance dans l'interlocuteur en ligne est aussi difficilement acquise, car en l'absence de repères physiques, le doute subsiste pour le client en ligne concernant la question de savoir si la transaction effectuée se passera dans les conditions prévues, si le fournisseur honorera ses engagements et si le produit ou service en cause remplit bien toutes les conditions qualité décrites dans sa présentation en ligne. De plus, en raison de l'absence de contact physique avec le produit et de l'impossibilité de son examen intuitu-personae, le risque de déception lors de sa livraison est fort élevé. Cette dimension d'incertitude afférente aux mécanismes de commerce électronique est persistante chez les clients en ligne malgré toutes les garanties et assurances données par les fournisseurs et cet état de fait reste valable aussi bien dans le cadre du BtoB que du BtoC.

Il est vrai aussi que le foisonnement des start-up, dont certaines laissent planer un grand doute concernant leur sérieux ou leur viabilité sur le marché, n'encourage pas les consommateurs à se faire une idée du marché claire et ordonnée.

Du point de vue client, ces Netentreprises sont placées toutes sur le même piédestal, la différence se situe peut-être au niveau du degré de publicité qui lui est faite par le bouche à oreille sur les forums et espaces de discussion en ligne, bien plus que ce que peuvent lui apporter les compagnes et annonces publicitaires standards.

Néanmoins, et au fil du temps qui passe, certains critères ont commencé à se dégager pour distinguer les sites et les classer du point de vue des consommateurs, notamment le degré de sécurité et de confidentialité offerts qui influent largement sur la décision de passer à l'acte d'achat pour une grande majorité des internautes. Cela ne les empêche pas de rechercher les opportunités offertes et conclure des transactions jugées très intéressantes, même quand ces critères de garanties ne sont pas tous réunis.

D'un autre côté, il a aussi été remarqué que les consommateurs sont plus mis en confiance par les marques traditionnelles ayant adopté un site internet. La présence physique de ces dernières ainsi que toute la logistique procurée favorisent leur mise en confiance pour acheter sur ce même site.

La réputation d'un site se bat donc sur des éléments pratiques et spécifiques qui le rapprochent de ses clients et créent un climat de confiance et de crédibilité vis à vis de ces derniers, par la promotion des actions de contact après la vente et l'assistance technique du client. Certains sites vont jusqu'à inclure des photos et des vidéos des concepteurs et des administrateurs, mais cela n'a pas toujours l'effet escompté. Par contre, la pratique la plus importante est celle bâtie sur l'adhésion aux références culturelles de la communauté de clientèle ciblée (pays, catégorie sociale, professions ... etc.) en adoptant leurs langages, leurs modes de préférences, leurs références culturelles et le respect des aspects légaux et réglementaires en usage.

Cette notion de confiance du client alliée à celle de réputation du fournisseur est d'autant plus ressentie comme cruciale que la transaction peut porter sur des sommes importantes ou concerner des parts de marchés avec des enjeux critiques pour la survie même de certaines entreprises dans le cadre du B to B.

Le commerce en ligne est l'enjeu d'une perpétuelle lutte concurrentielle pour la maîtrise des circuits de l'offre et de la demande par les Netentreprises. L'objectif des commerçants en ligne est la recherche d'avantages comparatifs par la maîtrise des coûts et des marges de bénéfices pour une meilleure approche de la rentabilité et de l'efficacité économique. La création d'une valeur ajoutée dans le cadre du commerce en ligne passe par la maîtrise des deux pôles d'une équation centrale, la fourniture pour le client d'une valeur supérieure au prix payé d'une part, et, d'autre part, la maîtrise des coûts des produits et services. En d'autres termes, l'objectif des Netentreprises est la maîtrise des exigences des clients en vue de les satisfaire mieux que les concurrents ;

Cependant, la force du commerce en ligne est qu'il procure des avantages concurrentiels réels pour les Netentreprises par rapport aux entreprises opérant sur les marchés traditionnels :

Le premier avantage est celui relatif à la maîtrise des coûts et des prix des produits et services, en mettant en place les mécanismes de la transparence. Le réseau offre la possibilité de comparer les prix des prestations des différents fournisseurs (des sites Internet sont d'ailleurs spécialisés dans la comparaison des prix proposés par les différents e-commerçants) permettant une maîtrise totale des prix et induit une baisse des marges pour le vendeur et ce, pour le plus grand bonheur du consommateur final.

Les Netentreprises se sont mises à faire de la concurrence aux entreprises productrices sur leurs propres produits en agissant en tant qu'infomédiaires, le secret de leur réussite est d'avoir utilisé le Net comme un outil commercial pour vendre parfois ces produits bien avant les entreprises productrices elles-mêmes.

La transparence des prix et des offres est cependant une menace pour le système industriel productif, car elle induit une forte tendance à baisser les prix et par conséquent, les marges de bénéfice. La contraction des marges peut aussi, à terme, favoriser les entreprises bénéficiant d'une « courbe de l'expérience » importante, au détriment des petites entités n'ayant pas la capacité d'assumer ces contraintes.

Néanmoins, la guerre des coûts et des prix ne cesse de se concrétiser, les offres et les réactions des entreprises par rapport au marché engendrent immédiatement des contre-réactions par les concurrents, le temps de traitement de l'information étant quasi-nul, la mise en place de stratégies et de contre-mesures se fait très rapidement, et dans tous les cas plus vite que sur les marchés traditionnels.

Deuxième avantage, est celui relatif à la valeur ajoutée créée en faveur du client. En effet, le client devient le centre du processus économique et non pas le produit. Les stratégies marketing sont de ce fait axées sur la satisfaction, la fidélisation et la conquête de la clientèle en ligne. Le client est perçu comme le véritable capital commercial de la Netentreprise, le produit lui n'est qu'accessoire. En effet, le site commercial se charge à l'image du courtier de chercher pour le compte du client le produit, ayant le coefficient qualité/prix le plus attractif ou l'information la plus pertinente. Le but étant d'arriver à susciter assez d'intérêt chez le client pour utiliser le site concerné comme principal moteur de recherche et de shopping en ligne (à titre d'exemple, le site bonzi.com utilise un animal virtuel téléchargé gratuitement doté d'une bonne dose d'intelligence artificielle, qui agit comme un compagnon de bureau qui peut programmer au goût du client, mais ce dernier renvoi le client l'ayant adopté au site de l'entreprise offrant une large panoplie de produits et services).

En vérité, le commerce en ligne passe outre les contraintes traditionnelles propres aux entreprises classiques, à savoir, le lieu d'implantation physique, les horaires d'ouverture, les effectifs nécessaires pour effectuer les transactions. Les Netentreprises ont bénéficié grâce au Net de la possibilité de bâtir un modèle communicationnel plus adapté, permettant d'augmenter les affinités entre le consommateur et le fournisseur.

Il est certain, qu'une grande transformation des principes managériaux régulant l'action du marketing et des stratégies commerciales a vu le jour. En effet, durant plusieurs décennies, les entreprises ont été maîtresses de leurs produits, la communication était faite dans le sens unique fournisseur-consommateur par le biais des médias et à travers des messages impersonnels à large diffusion. La distance séparant l'entreprise du client est consacrée tout le long du processus de l'offre du produit ou du service, seuls les points de ventes et représentations commerciales assument une certaine proximité avec le client. Les transactions se faisaient par le client en personne aux heures ouvrables sur les lieux même des points de ventes.

La présence physique était une condition sine qua non de toute transaction commerciale. La comparaison des prix et avantages offerts était difficile et c'est, en général, l'entreprise qui assure le plus de proximité pour ses produits et le plus de publicité qui réalise le plus de chiffre d'affaires, abstraction faite du rapport qualité/prix. Le fournisseur de produits et de services était dès lors dans une position de force par rapport à sa clientèle, l'offre était standardisée avec des faibles gammes d'articles, le choix du client se limitait à la gamme offerte et uniquement à cette dernière.

Les nouvelles pratiques du commerce en ligne ont irrémédiablement bouleversés les schémas traditionnels de la commercialisation des produits et services.

La connectivité induite par le réseau entre les différents opérateurs a procuré de nouveaux avantages. En effet, l'informatique rend le marché permanent dans la mesure où les transactions sont libérées, grâce aux machines, des contraintes du « temps de travail » ; les logiciels du e-commerce font du 24/7 et traitent tous les clients en même temps et en temps réel. Cette permanence, impossible à reproduire dans le commerce traditionnel, est un atout majeur que les Netentreprises ne cessent de développer à leur avantage (Amazon.com propose le gain du temps en passant en ligne les commandes de livres et de CDroms ainsi que leur livraison à domicile, portant un franc aux librairies et autres magasins de vente d'articles éducatifs).

Les techniques du e-commerce permettent aussi une personnalisation de l'offre. Ainsi, la société Del fournit en moins de deux jours des ordinateurs commandés en ligne au même titre que la société Toyota produit et livre des voitures sur commande.

La maîtrise des circuits du e-commerce permet, d'abord et avant tout, une prospection active des goûts et désirs de la clientèle par l'analyse en temps réel des informations collectées sur les ventes (par produit, région, catégorie de client) et sur les clients eux-mêmes (goûts, tendances, préférences). L'anticipation des désirs de la clientèle devient de ce fait une préoccupation permanente des Netentreprises, les projections et les scénarios se bousculent, et ces dernières tentent de coller aux tendances et exigences des consommateurs. La lutte est acharnée et prend l'allure d'une guerre commerciale rangée où seul les entreprises les plus réactives peuvent espérer durer sur leurs parts de marché.

Les mécanismes du e-commerce ont amené par ailleurs une prise de conscience de la grande dépendance des entreprises, les unes vis à vis des autres, ainsi que la perméabilité des activités au profit d'une intégration juteuse et rémunérante (la vente en ligne peut mettre à contribution un producteur d'un bien, un informé, un livreur, etc.). La création de valeur est conjointement générée au profit de tous les intervenants, le client y compris. Cette même dépendance engendre en contrepartie une déontologie et des règles de conduite consenties par tous pour pouvoir vivre en commun dans le cadre d'une sorte de *modus vivendi*. Certes, les conflits d'intérêt existent et sont principalement dus à la volonté de chacun de tirer profit au maximum de la plus-value commune générée en fin de parcours. L'équilibre de l'organisation en réseau nécessite de la part des partenaires une mise en contribution harmonieuse de leurs atouts et une transparence de leurs pratiques, aidés en cela par les outils du BtoB et des méthodes organisationnelles passées sur le *supply chain management*. Les processus concurrentiels se font dès lors vers l'extérieur et vers le marché et non pas entre membre de la communauté d'intérêt concernée.

5) Les intermédiaires du commerce électronique

Les nouveaux acteurs du e-commerce sur le Web ont bouleversé les habitudes des marchés et des modes de management établis ainsi que les schémas d'organisation traditionnels du marché qui étaient bâtis sur le modèle de base sur la relation fabricants/vendeurs/consommateurs. Cette organisation est marquée par l'existence d'une pléiade obligatoire d'intermédiaires entre les différents pôles de cette trinité. En effet, entre le moment de la production d'un bien et son accessibilité au consommateur final, plusieurs intermédiaires étaient sollicités pour son acheminement. Les transporteurs, les grossistes, les détaillants, les exportateurs, les importateurs, opéraient dans des zones délimitées géographiquement et subissaient les contraintes liées à chaque activité, ce qui avait pour effet de faire renchérir les coûts finaux, qui ne sont plus représentatifs des coûts de production des marchandises en cause, car se retrouvant augmentés des marges, élevées et hétérogènes, prélevés par les différents maillons de la chaîne commerciale ainsi établie.

La Netéconomie va bouleverser durablement ce schéma classique qui perdure pendant plusieurs siècles, et sans porter atteinte au fondement même de cette organisation, elle va modifier les liens entre les différents intervenants dans un circuit commercial.

L'emploi des nouvelles fonctionnalités de la technologie du Web a fait lever beaucoup de barrières d'entrée sur des marchés lointains et ouvert de nouvelles opportunités commerciales. Conséquence à cette ouverture télématique sur le monde, les producteurs et les consommateurs ont pris conscience qu'il leur est possible, et plus profitable, de se mettre à travailler en direct au grand détriment des intermédiaires en tous genres, devenus superflus. Ce qui en résulta est une « économie de proximité » qui prend des allures d'un « marché planétaire ».

Ces données modifient en profondeur le schéma classique décrit précédemment, en lui donnant une nouvelle forme où les intermédiaires deviennent accessoires et facultatifs. Une nouvelle clientèle en ligne voit le jour et avec elle des communautés et des tribus organisées autour d'intérêts communs, que les entreprises devront conquérir séparément et d'une manière appropriée.

Le cabinet conseil International Marketing a proposé quant à lui un modèle d'organisation propre la Netéconomie, bâti comme suit :

Producteurs → transporteurs informatiques → passerelles (gateways) → consommateurs⁹²

Ce modèle a pour spécificité cependant de ne prendre en considération que les producteurs de « l'information » et non pas les circuits du « click and mortar » qui réclament, en sus des fournisseurs de plates-formes informatiques, des transporteurs physiques et autres agents intermédiaires appelés à gérer les stocks, faire les livraisons et assurer le côté logistique liés aux transactions en ligne.

Ces créneaux de cette e-transformation peuvent être analysés en fonction des défis qu'imposent ces mutations à tous les types de secteurs concernés :

Le télétravail : domaine appelé à connaître un développement considérable en raison de la facilité et souplesse qu'il procure aux entreprises désireuses de favoriser des initiatives de travail contractuelles en *free-lance* pour ses collaborateurs ;

L'e-banking : émergence de la tendance, encouragée par la profusion des outils web, amènera de plus en plus le glissement vers la virtualisation des opérations bancaires, de placement et de courtages ;

⁹² - Cf. Michel cartier, les nouveaux intermédiaires du commerce électronique, les dossiers Multimédium.

Les professionnels des secteurs de services : développement des outils et procédés de travail en synergie par des groupes de spécialistes, s'échangeant des données (commerçants, médecins, prospecteurs...etc.).

Les développeurs d'outils web : doivent faire face à une demande de plus en plus croissante et ciblée de bases de données interactives à la pointe du progrès ;

Les professionnels de la publicité et du marketing : nouvelles contraintes à surmonter pour le ciblage de la clientèle et la personnalisation des offres.

Les entreprises de conseil : doivent fournir plus d'efforts en matière de célérité et d'efficacité, d'anticipation et de veille économique pour le compte de leurs clients ;

Les communautés et tribus : les utilisateurs du net à titre personnel, notamment les hackers, les gamers et les étudiants ont pris conscience de la défense de leurs intérêts en s'organisant pour mieux défendre leurs intérêts, pèseront lourdement sur les rapports de forces qui s'établissent sur le Net.

6) Des bricks aux clicks: Les étapes de la e-évolution

Plus aucune entreprise ne s'interroge sur la nécessité ou le devoir de revoir son activité à l'ombre du e-business, à ce titre, aucune entreprise ne reste les bras croisés devant la vague déferlante de la culture des affaires sur internet. Toutes ont plus ou moins une ébauche de démarche stratégique pour concrétiser leur greffe à ce nouveau contexte cyberéconomique, mais entre la planification et la réalisation, le chemin est long et les actions à entreprendre ne sont pas toujours évidentes.

La mise sur pied d'une stratégie Internet passe pas la fixation de priorités et de résultats à atteindre en fonction d'une période de temps donnée. Le temps d'entrée sur le marché étant très court, les actions à entreprendre devant être tout aussi dynamiques et rapides. Cela contraste parfois avec certains modes d'organisation lents et formalistes, de plus et dans ce sens, plusieurs entreprises se retrouvent avec des modes d'organisation bicéphales, les uns tournés vers l'e-business et les autres traditionnels et gérés, avec des risques de conflits ou de surcharge organisationnels.

Deux aprioris sont recherchés dans le cadre de cette quête de la e-efficacité managériale :

La réorganisation structurelle par la mobilisation et la motivation des compétences. En effet, l'Internet permet certes de nouvelles opportunités d'affaires, différentes des modèles existants et par là, doit être approchée dans le cadre d'une vision entachée des principes managériaux traditionnels en usage.

La recherche de stratégies optimales de mise en place de stratégie e-business, qui passe généralement par quatre étapes⁹³ :

1- l'étape de maturation ou d'enrichissement (grass roots) : cette étape commence avec la cristallisation de l'idée que le Net pourrait être un réel véhicule d'opportunités d'affaires, ces dernières sont sommairement répertoriées, identifiées et soumises au débat au sein de l'entreprises. Elles ne sont certes pas toujours une priorité au niveau de la stratégie globale mais sont cependant suivies de près avec beaucoup d'intérêt. Plusieurs petits groupes de travail sur différents petits projet e-business sont créés ici et là au gré des départements et des activités, mais sans être reliés dans une politique d'ensembles (Général Motors, a par exemple crée durant cette période 160 sites Web différents tant au niveau du contenu que de leur présentation). La disparité des secteurs et des approches finit par engendrer une vision globale. Plusieurs idées ou domaines phares sont dès lors identifiés comme étant à forte valeur ajoutée. L'accent est dès lors mis sur la structuration de ces opportunités identifiées et testés.

2- l'étape de focalisation (focal point): la première étape de maturation ne dure que pour un laps de temps nécessaire à la cristallisation des idées et entraîne une évolution naturelle vers une deuxième étape durant laquelle une stratégie est formulée à travers l'identification d'un business model, le site Web acquiert une forme propre et voit l'émergence d'une équipe homogène de cadres motivés. Un groupe de travail axé sur le e-business est alors mis en place, avec un responsable coordinateur qui est aussi désigné comme chef département NTIC. Ce groupe, à forte motivation, commence, d'une part, par mettre en pratique les opportunités e-business des activités de l'entreprise par la mise en place d'actions de promotion et de communication pour l'extension de ses activités sur le Web et, d'autre part, par l'identification et le développement de nouvelles opportunités, tout en mesurant leur viabilité et leur réussite sur le marché. La deuxième tâche de cette nouvelle équipe est de veiller à harmoniser les canaux organisationnels entre le

⁹³ - ces étapes sont inspirés de l'article « from bricks to clicks. The four stages of E-évolution, par jill Alarinck. Gil irvin, Gary Neilson. Dianne Sasine, disponible sur le site www.strategy-business.com

management interne existant et les exigences de souplesse et d'adaptabilités exigées pour réussir le nouveau business model mis en pratique en ligne. Seule une harmonisation des deux modèles marginaux permet en définitive de servir le e-projet de l'entreprise sans créer de freins à ses efforts entrepris pour revoir sa stratégie globale. Seules les entreprises qui arrivent à concilier leur management et leur e-management en totale cohérence des méthodes et des moyens, peuvent éviter le grain de sable fatal à leur mécanique de fonctionnement.

3- l'étape de déploiement structurel (structure and deployment) : Consécration de l'étape précédente durant laquelle les stratégies se confirment et commencent à donner lieu à des partenariats à une conquête de parts de marché et à la constitution d'équipes de pilotage des projets. Le but étant de créer à terme des Netentreprises performantes, les efforts sont alors tendus vers une intégration totale des structures organisationnelles à travailler dans le cadre de cette logique. Ainsi, toutes les activités et fonctions doivent tendre à opérer via le réseau ou être transposables sur ce dernier. Cette étape consacre l'entrée dans le commerce électronique, la capitalisation boursière, la création éventuelle, par spin off de filiales ou d'entreprises complémentaires, aussi bien que l'établissement de joint ventrue avec d'autres Netentreprises. La Netentreprise peut même devenir incubateur et business angel au vu des opportunités offertes, l'ère de la co-opétition est dès lors largement ouverte.

4- l'étape de finalisation (End game) : La précision des opportunités de e-business sont dès lors entreprises, néanmoins, ces circuits de cyberéconomie risquent de cannibaliser les circuits existants, détournant une partie du chiffre d'affaire sans apporter de valeur ajoutée. Aussi, les compétences des structures axées sur le e-business sont-elles délimitées en séparation des compétences traditionnellement acquises et cherchant à générer de la valeur pour les processus du e-business. Les stratégies qui visent à satisfaire les besoins du e-business améliorent la crédibilité des TIC et leur valeur en permanence, handicapant même la stratégie de création de valeur ajoutée la mieux évoluée.

Et pour classer les Netentreprises en catégories distinctes, peu d'efforts ont été déployés en ce sens dans la mesure où ces dernières étant très disparates et très hétérogènes, n'offrent que peu de terrain pour les chercheurs dans ce domaine. A cet effet, une nomenclature proposée par le secrétariat d'Etat au commerce extérieur en France, a repris une subdivision en quatre catégories, qu'il est opportun d'exposer :

1- Les « chercheurs d'or »: cette catégorie regroupe des entreprises qui exploitent l'Internet pour développer leurs activités et concerne les secteurs de la vente par correspondance, la publicité, les éditeurs, les intermédiaires financiers, les fédérateurs de communautés, les ventes aux enchères, les bourses et places en marchés virtuels, les intermédiaires et autres informémediaries, les petites annonces, les galeries marchandes, les vendeurs de fichiers et les centres d'appel.

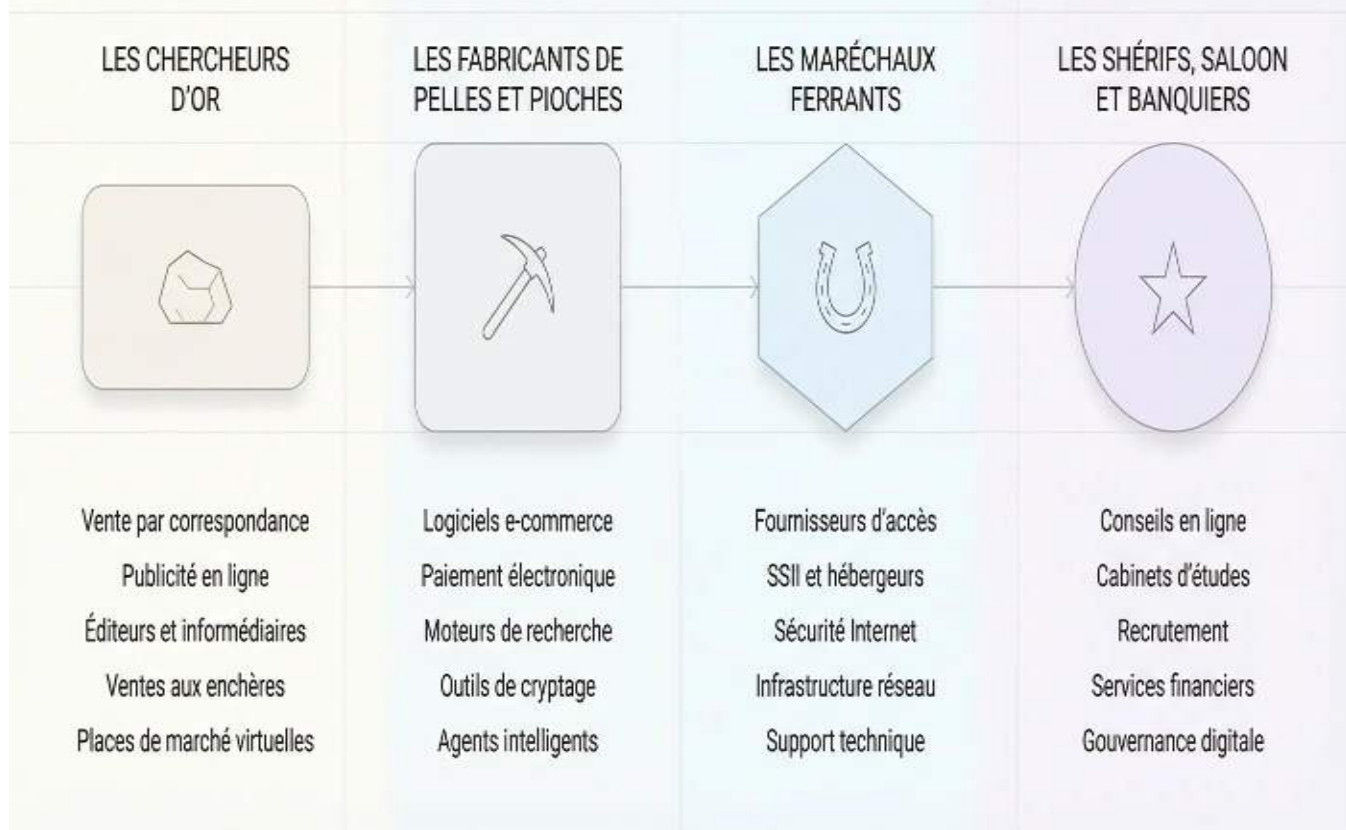
2- Les « fabricants des pelles et de pioches » : cette catégories regroupe les entreprises qui créent et développement les outils de commerce électronique, notamment les logiciels de création de boutiques, de paiement électronique, de cryptage, les agents intelligents, les moteurs de recherche, les jeux, les catalogues intelligents, le datamining, le groupware, l'échange de données informatisées, les formulaires électroniques, la messagerie, le traitement d'image, la traduction automatique, la cartographie, les cartes à passe, les modems et les routeurs.

3- Les « maréchaux ferrants »: cette catégorie d'entreprises fournisseurs de services et de plates-formes sur lesquelles tournent les deux catégories précédentes, il s'agit des fournisseurs d'accès, SSII, hébergeurs, sécurité Internet...etc.

4- Les « Shérifs, saloon et banquiers », il s'agit d'entreprises qui n'opèrent pas directement sur le Net, qui sont issues des besoins ressentis par les Netentreprises comme les sociétés conseils en ligne, cabinets d'études, cabinets de recrutement ou chasseurs de têtes...etc.

LES QUATRE CATÉGORIES DE NETENTREPRISES

Écosystème du Commerce Électronique



7) Les avantages liés à la position de leader

La notion d'innovation, moteur clé de la « nouvelle économie », est l'apanage des petites entreprises, à forte flexibilité et rarement des entreprises de grande envergure. Ainsi, ces dernières, conscientes du potentiel porteur de ces jeunes pousses, ont constitué des fonds de placements en capitaux pour participer dans le capital de ces jeunes start-up quand ces dernières auront mué avec le succès. Les jeunes pousses peuvent devenir de véritables acteurs sur le marché et acquérir une notoriété solide et durable, agissant selon leurs propres règles et dans le cadre de leurs propres conceptions des marchés.

En fait, sur les nouveaux marchés tout était à créer et tous les business-models proposés ont connu un grand succès. Les premiers arrivés sur le marché s'y sont établis d'une manière durable et ont bâti une notoriété et des parts de marché durables. Ces nouvelles entreprises de la Nétéconomie bénéficient d'un avantage majeur : leurs structures sont réduites, flexibles et ne souffrent pas de rigidité comme c'est le cas des entreprises structurées.

Une fois établies sur leurs nouveaux marchés, ces jeunes pousses deviennent de véritables acteurs à forte valeur ajoutée mais aussi indélogeables par les autres nouveaux venus, ni même quelque peu concurrentiels.

Imposant leurs normes et leurs technologies, elles les érigent ensuite comme le standard de référence adoptée par tous. Il est vrai que cette position de leader sur le marché rend toute tentative de concurrence difficile. Les concurrents, nouveaux arrivants en général, ne font que se battre pour se positionner sur un marché déjà conquis en proposant des produits similaires ou des sous-produits complémentaires, en adoptant un suivisme par une approche « me too ».

En effet, dans la Nétéconomie, le leader d'un secteur profite d'un effet levier considérable qui fait qu'il gagne en notoriété, ce qui lui attire la grande majorité des clients existants, chose qui induit en conséquence

une baisse des prix, sans que cela affecte ses profits. Cette baisse des prix lui permet de rester en nette avance par rapport aux autres opérateurs concurrents.

Il est intéressant de préciser que le Web a entraîné une profusion de créations de start-up encouragées par une pléthore de business-angels avides de gains. Cela a fini par créer, en peu de temps, des milliers de petites entreprises aux business modèles, segments de marchés et méthodes de marketing similaires. Cette armée de « clones » qui se bousculent les uns les autres engendrent forcément une frustration chez les clients et les désorientent. Paradoxalement cela ne fait que renforcer la position du leader, vers qui se trouvent tous ces clients indécis, préférant traiter avec l'enseigne « la plus connue » et donnant forcément l'image la plus rassurante.

Les récentes morts de start-up, fortement médiatisées, ajouter à cela les méthodes agressives déployées par ces dernières pour survivre sur un marché concurrentiel, ont induit une guerre économique inavouée d'une manière « compétitive ». Des pratiques dites d'accompagnement sont alors mises en oeuvre à l'image du « softselling » consistant à coupler l'offre de l'entreprise de services gratuits qui fidélisent la clientèle.

Autres handicaps pour les nouveaux venus sont que les plates-formes de services sont très coûteuses et difficilement égalables par les nouveaux arrivants. Leurs amortissements sont proportionnels au nombre de clients des entreprises et conduisent inévitablement au renforcement de la position de leader. En effet, ayant amorti les frais de première installation (acquisition de logiciels, la construction du site, frais de communication...etc), les dépenses engagées sont plus concentrées dans l'innovation et le développement des nouveaux produits.

A l'échelle du Maroc ou d'autres pays en voie de développement au niveau de leur projet Netéconomie, ayant accusé un retard de démarrage, le décollage sera doublement difficile, d'une part, les leaders pour la plupart américains et européens, sont tellement bien positionnés sur leurs marchés et leurs technologies largement adoptées que toute introduction d'un produit même innovant, sera à court de clientèle. Le standard le plus utilisé engendre une communauté d'utilisateurs qui tend à recruter d'autres. L'enjeu qui reste aux pays en voie d'intégration à la Netéconomie (PVIN) est de se positionner plus rapidement et plus efficacement que d'autres pays similaires ou voisins. La concurrence entre ces pays se fera dans le but d'attirer les capitaux et le savoir-faire des leaders du Net à la recherche de partenaires régionaux et de sites de délocalisation. La règle du « first move advantage » fonctionne très bien dans cet environnement de (PVIN) comme cela à toujours été le cas dans le cadre de la Netéconomie.

Pour ces pays en voie d'intégration à la Netéconomie, il est nécessaire de rappeler que la création de Netentreprises 'est le fruit d'un climat juridique et économique favorable. Effectivement, pour se positionner sur un créneau porteur et mettre en marche son projet, nécessite des fonds de capital risque ainsi que des dispositions légales et réglementaires de soutien, les potentiels de croissances sont énormes à condition qu'ils soient soutenus par les incubateurs et autres opérateurs économiques. La création de technopoles est une manière de montrer un certain intérêt aux Netentreprises et leur accorder un espace pour qu'elles s'y implantent et générant leur propre communauté virtuelle, mais est-ce suffisant ?!

D'ailleurs, les Netentreprises prêchent par leurs excès dans la remise en cause des références managériales existantes. Aussi, l'objectif recherché n'est-il pas la recherche de bénéfices rapides, mais la recherche de plus-value à long terme. La création de valeur ajoutée conjointe avec le client est un objectif plus mobilisateur pour les entreprises que la rentabilité rapide qui risque d'effriter le positionnement sur le marché.

Or, le Net a pour autre particularité d'engendrer « ex-nihilo » des business-plans et des business models qui tiennent la route quand le marché est encore vierge. Cette particularité qui explique que toutes les Netentreprises de la première heure ont pu réussir dans leurs projets, la « dotcomflop » ou mort de start-up est plus répandue chez les Netentreprises de deuxième génération qui pratiquent le « me too ».

A ce propos, un auteurs, Andy Grove, a précisé qu'il n'y aura à terme que deux catégories de Netentreprises sur le marché, les rapides (quick) et les mortes (Dead). En fait, seules les plus rapides survivront par rapport à celles plus lentes, la vitesse d'action et de création est le seul facteur de survie fiable pour pronostiquer la santé d'une entreprise.

Les entreprises virtuelles qui ont vu le jour à travers les mécanismes du e-commerce illustrent bien la transformation subie par les modèles managériaux, forcé à s'adapter aux réalités des cybermarchés. L'entreprise virtuelle est un pur produit de la e-intégration sur le réseau, mettant en évidence les nouvelles options managériales que les technologies innovantes permettent de créer.

De ce fait, l'entreprise virtuelle se présente comme une nouvelle entité économique, qui n'a d'existence que par la mise en commun des capacités techniques, productives et commerciales de plusieurs entreprises dans la cadre d'une intégration verticale des fonctions, offrant collectivement une chaîne de valeur ajoutée.

L'entreprise virtuelle est donc un macro-organisme qui tente de regrouper les fonctions nécessaires à un cycle de production (conception, production, distribution, services complémentaires) en mettant en ligne un cycle intégré d'échange de données entre des entreprises indépendantes, mais complémentaires. La coopération qui résulte de cette mise en commun des ressources permet une approche plus assurée du marché, par la maîtrise de tout le cycle du produit ou du service proposé.

La notion même d'intégration verticale des fonctions managériales complémentaires est déjà connue en milieu entrepreneurial classique, mais la nouveauté réside dans l'emploi des EDI permettant une instantanéité et une interactivité bien supérieure aux canaux de communication traditionnels. C'est d'ailleurs cette connectivité entre ses différents composants qui a valu à cette forme d'organisation le nom « d'entreprise virtuelle »⁹⁴.

Sur le plan managérial, la spécificité d'une entreprise virtuelle par rapport à une holding ou une multinationale, est que les entreprises la composant jouissent d'une totale liberté d'action et ne subissent aucune subordination hiérarchique ou juridique.

La macro structure qu'est « l'entreprise virtuelle » agit comme une supra conscience collective, ainsi les commandes, informations et transferts en tous genres se font d'une manière automatisée entre les différentes entreprises la composant, ce qui allège, au sein même de ces dernières, les structures de gestion, devenues superflues.

Les « entreprises virtuelles » ont néanmoins la caractéristique d'être extrêmement flexibles dans la mesure où la composition des modules constitutifs de l'entreprise virtuelle peut être changés, remplacés et même supprimés, sans que cela nuise au rendement général de l'entreprise. En effet, la taille des composantes est réduite et/ou augmentée en fonction du volume d'activité enregistré. Les entreprises formant la communauté virtuelle gardent leurs marchés respectifs et leurs intérêts propres tout en essayant de compenser les fluctuations à la baisse et à la hausse du marché. Les sociétés comme Calvin Klein, Benetton ou Nike ayant adopté ce mode d'organisation, se consacrent uniquement à une activité de design et de marketing de nouveaux produits, la réalisation, la fabrication et la distribution étant prises en charge par des entreprises partenaires travaillant en groupe⁹⁵.

Ce mode d'intégration horizontal libère les entreprises virtuelles du risque de concentration vertical et par là, les risques inhérents à l'alourdissement de leurs structures et le manque d'efficacité. En fait, la taille réduite des composants assure une réactivité à toute épreuve à chaque maillon du filet pris individuellement. Néanmoins, l'efficacité individuelle n'a d'importance que lorsqu'elle est mesurée dans le cadre de l'efficacité globale induite pour l'ensemble des entreprises. Et pour arriver à un résultat au plan de la superstructure, il est nécessaire qu'elle dispose d'un système de transfert d'information rapide et accepté par tous, le système d'information est en réalité le seul soutien de l'équilibre général mis en place dans le cadre de l'entreprise virtuelle, sans lequel elle n'aurait même pas d'existence.

Il est vrai que cet amoncellement bien particulier d'entreprises hétéroclites renvoie à la logique de la fourmilière, où les individus œuvrent pour un but commun, le résultat en fin de parcours est le seul objectif fédérateur des volontés individuelles. Ainsi, ce mode d'organisation permet à de petites structures de s'imposer en force sur un marché dominé par les grandes entreprises et même leur faire concurrence.

Il est certain que les entreprises virtuelles ont aussi de nombreux handicaps, liées principalement au risque de défaillance d'un maillon de la chaîne ou aux défauts de connectivité entre les mailles du réseau et même aux conflits pouvant être générés lors des distributions des gains entre membres du groupe. Ces petits problèmes managériaux peuvent parfois être à la source de réaménagements des composants de l'entreprise virtuelle, mais étant donnée son extrême modularité, cela se passe parfaitement sans heurts et d'une manière homogène.

8) Définition de l'intelligence économique

La notion d'intelligence économique est intimement associée aux activités Internet, les chefs d'entreprises y ont recours inlassablement et les cadres sont priés de se mettre à raisonner dans le cadre de cette nouvelle optique. Pas si nouvelle qu'elle le paraît, l'intelligence économique fait référence dans sa

⁹⁴ - Le qualificatif de « entreprise virtuelle » a été proposé en 1993 par le magazine « Business week ».

⁹⁵ - Cf: Frery Frederic. Benetton ou l'entreprise virtuelle, ed Vuibert 1999.

définition stricto sensu au recueil et au traitement des informations utiles nécessaires à la maîtrise du milieu stratégique de l'entreprise. Cette définition simpliste et générale ne rend pas compte avec justice des dimensions réelles que revêt cette notion ni de son importance pour la survie des entreprises, particulièrement à l'heure Internet.

Etre à l'affût des informations nouvelles et au courant des faits et gestes des concurrents, telle est l'attitude du chasseur recommandée aux entreprises dans le cadre de leur mise sur pied de structures et de mécanismes d'intelligence économique.

En effet, l'intelligence économique vise à donner à l'entreprise une certaine visibilité de son environnement, permettant une prise de décision plus rationnelle, tant vis à vis de ses concurrents que ses partenaires. Paradoxalement, ces derniers sont aussi à l'affût des mêmes informations de leurs côtés, les utilisant selon leurs propres intérêts pour servir leurs desseins.

La compétition provoque l'apparition de deux formes d'intelligence économique, d'une part, une stratégie de guerre de l'information menée dans un environnement de guerre économique, son but n'est autre que domination et la suprématie de l'entreprise par rapport à son environnement et, d'autre part, une intelligence économique menée dans le cadre d'une stratégie de coopération avec ses partenaires et autres organismes complémentaires à l'activité de l'entreprise; Le but étant de rassurer cette dernière sur son positionnement et ouvrir de nouvelles opportunités d'affaires. Néanmoins, quelle que soit la forme adoptée pour l'approche de cette forme de prospection économique, elle reste toujours liée au jeu des équilibres (ce que l'entreprise veut cacher ou veut faire apparaître) des enjeux et des objectifs (certaines informations peuvent aussi être collectées indirectement par des sources déviées ou par recoupement d'informations parallèles). L'approche belliqueuse de l'intelligence économique n'est pas la seule méthode, l'écoute active peut aussi être menée avec des résultats semblables en efficacité.

Pour une entreprise, aborder la voie de l'intelligence économique c'est une affaire de tous ses membres, cette tâche concerne aussi bien la direction générale, les responsables du marketing, les responsables du développement, les responsables de la stratégie et les postes de vente, tous ont une responsabilité individuelle de veiller à être alertes pour le bien collectif. Chacun de son côté peut faire de la veille économique dans la mesure où ses compétences lui permettent de mener efficacement cette opération.

La mise en place de bases de données (datamining) permet aussi de faire de la collecte d'information à partir des sources internes de l'entreprise et procéder à l'analyse des données comportementales sur les clients. Les profils et les goûts de consommations de ces derniers sont collectés automatiquement et traités pour dégager des critères d'action adaptés à chaque situation comportementale.

La chasse à l'information devra donc se faire, pour servir les objectifs stratégiques, dans un cadre organisé et avec des méthodes d'investigation prédéfinies. Pour ce faire, il faut investir sur le fait que la qualité de l'information compte pour beaucoup dans l'évaluation finale du résultat obtenu en fin de parcours. En effet, il faut considérer que l'information est une donnée vivante et doit obéir à trois principes :

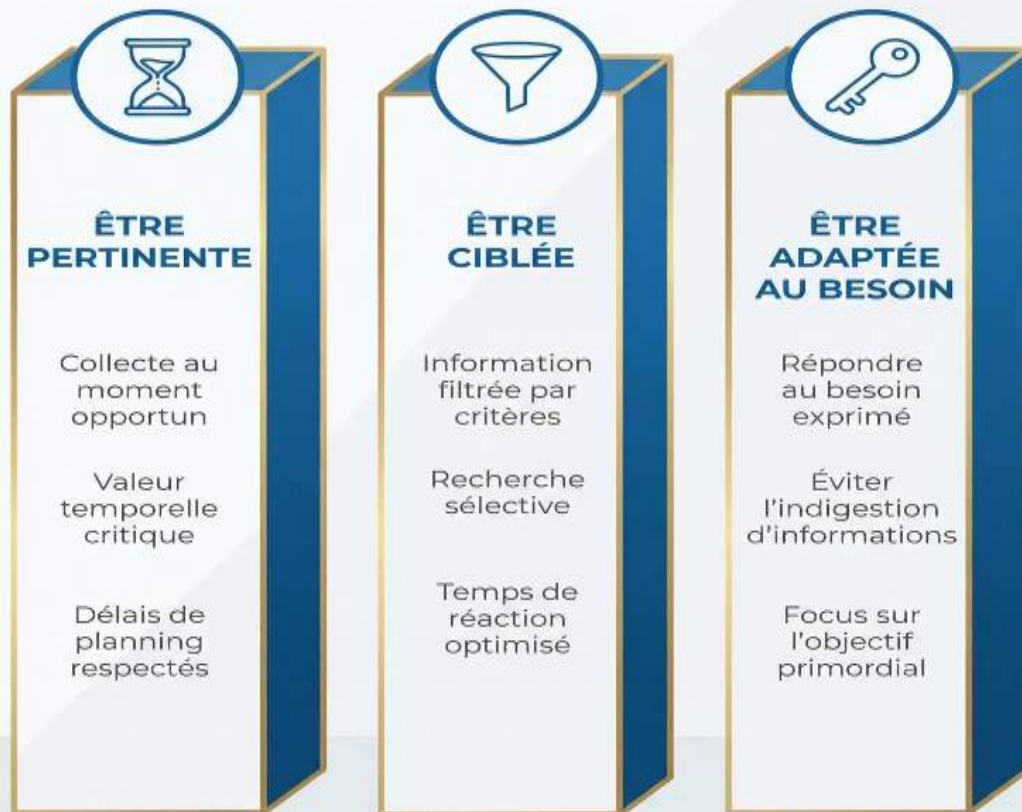
- * être pertinente : elle doit être collectée au moment opportun, étant donnée qu'elle perd sa « valeur économique » si elle est perçue en retard. Pour l'élaboration d'une stratégie de vente par exemple, les commerciaux savent qu'au-delà des délais fixés dans leurs planning, toute information collectée en retard sur ces derniers ne sert à rien, car n'a plus d'utilité pour servir l'objectif tracé. (les données relatives à une nouvelle technologie ne servent à rien si le but est déjà acquis par la concurrence ou si le produit est déjà fabriqué par ces derniers).

- * être ciblée : l'information brute ne sert à rien si elle n'est pas passée au crible du filetage par critère recherché. Le temps de réaction aux mouvements des marchés étant raccourcis, les délais impartis aux responsables de veille économique de sélectionner l'information utilisée est réduit d'autant, leur imposant l'obligation d'une recherche ciblée et sélective.

- * être adaptée au besoin : l'information n'a de valeur que si elle répond au besoin exprimé initialement, le risque lié à la fonction de l'intelligence économique est de se perdre dans la collecte d'informations inutiles à l'objectif primordial tracé. La profession de l'information produite est dès lors un handicap à dépasser par les structures chargées de la veille économique au risque d'attraper une « indigestion » d'informations collectées.

LES TROIS PRINCIPES DE L'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE



Fondements de la **Veille Stratégique**

En effet, le but de l'intelligence économique est d'abord de s'attacher à cerner le futur et de mieux comprendre le présent, en quelque sorte, deviner les tendances à venir et veiller à produire ce que veut le consommateur et non plus l'obliger à consommer ce qui a été produit.

9) Les outils de l'intelligence économique

Après avoir décrit la notion d'intelligence économique stricto sensu, il est nécessaire de préciser que cette notion à une fonction plus large qui dépasse celle de la simple collecte des informations.

L'accent est donc mis sur la capacité à gérer l'information collectée dans la forme voulue, la filtrer dans le sens recherché et la rediffuser, éventuellement, sur les cibles identifiées, le travail relève donc plus du « stratège » confirmé que de « l'apprenti espion », la capitalisation de l'information consiste en plusieurs actions :

- rendre l'information intelligible à la cible qui est soit interne (fonction stratégique de prise de décision) soit externe (clientèle et partenaires) pour leur fournir les données attendues dans la forme voulue, ce qui procure une satisfaction réelle et rend une bonne image de l'entreprise dans son ensemble.

- partager l'information obtenue en interne et en externe, ce partage permet de stimuler la coopération et la collaboration autour d'objectif définis et clarifiés et s'armer de toutes les données de base pour en appréhender les tenants et les aboutissants.

- veiller aux risques potentiels de l'environnement par une veille permanente permettant de déclencher des alarmes ou d'identifier des seuils d'alerte. La réactivité est alors stimulée par ces indicateurs périodiques, qui agissent comme des gardiens assurant la viabilité du modèle proposé par rapport aux fluctuations du marché

Plus concrètement, l'intelligence économique ouvre de nouvelles brèches dans l'environnement e-business difficilement transposable au niveau des marchés classiques.

En effet, la profusion de données commerciales et statistiques sur le Web, permet une approche plus ciblée du marché par les nouveaux arrivants.

L'analyse du marché se fait par le traitement de l'information en temps réel, car l'identification des facteurs clés du succès doit se faire en priorité et simultanément au pilotage des projets aux activités auxquelles elles se rapportent.

L'étude du marché sur le Web devient une activité permanente. Contrairement aux anciennes études de marché des entreprises dans le cadre d'un environnement de la vieille économie, qui ne délivraient qu'un point de vue par rapport à un moment précis, les tendances du futurs sont extrapolées des constats du présent et le cheminement du raisonnement suit une certaine linéarité, de même qu'il reste collé au marché jugé imperturbable à terme. Cette approche simpliste et linéaire, longtemps utilisée pour l'étude des marchés, est cependant remise en cause dans le cadre des approches proposées par la nouvelle économie.

En effet, les outils à exploiter par les Netentreprises sont aussi diversifiés qu'efficaces, notamment le Datawarehouse, le Datamining, le Datamart et permettent de canaliser intelligemment l'information pour une aide à la prise de décision optimale

Les études du marché se font donc dans une nouvelle optique, qui peut être approchée par le tableau suivant :

Etude de marché classique	Etude de marché sur le Web
-approche statistique	-approche dynamique
-fréquence ponctuelle	-action permanente
-Etude incomplètes, rapidement obsolètes	-étude complétées et actualisables en permanence
-données générales et imprécises	-données ciblées et adaptées au profil de l'entreprise
-réalisation par des tiers externes à l'entreprise	-peut être activée par l'implication de tous les acteurs internes de l'entreprise

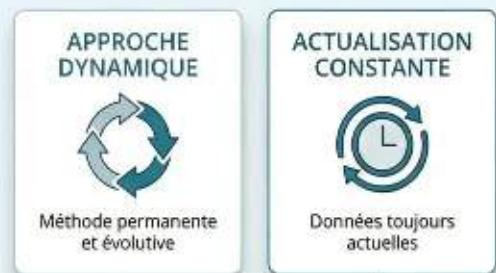
ÉVOLUTION DES ÉTUDES DE MARCHÉ

De l'Approche Classique à l'Étude sur le Web

ÉTUDE CLASSIQUE



ÉTUDE SUR LE WEB



Icônes vectorielles minimalistes et cohérentes

Palette dégradée harmonieuse du sépia au bleu

En fait, la nouvelle approche s'est imposée d'elle-même en raison des contraintes propres aux marchés du Net. Le but des entreprises n'est pas de maintenir une position, mais plutôt de garder une longueur d'avance par rapport aux concurrents.

Par ailleurs, le principe du first move advantage, fait que seuls les premiers arrivés sur un marché ont une chance de durer. Aussi, l'information recherchée est-elle orientée vers la recherche d'innovations et de nouvelles opportunités. L'analyse quantitative des données cède le pas à une approche de collecte qualitative. La qualité de l'information (sa valeur ajoutée) est indépendante son mode de circulation (documentation officielle ou données informelles) ou de la quantité (les informations les plus utiles sont les celles qui circulent le moins) ou de sa source (des sources parallèles ou indirectes peuvent aussi fournir des informations utiles)

Le Web a créé un espace ouvert de recherche pour les analystes de l'intelligence économique, ces derniers ont désormais un rôle précis dans l'architecture de la politique concurrentielle de l'entreprise : faire en peu de temps avec une plus grande efficacité ce que faisaient les bureaux d'études en un temps plus long. Le défi est lancé et ceux qui vont ne le relever, ni hésitent pas à s'y atteler à la tâche.

En fait, il est devenu plus facile d'entreprendre ce genre d'études sur le Web en raison de la profusion des sites sur Internet (de 130 en 1993 à 4 millions et demi en 1998) et des moteurs de recherches.

Il est possible de cerner et d'identifier le travail des entreprises des concurrentes ou le positionnement de chacune d'elles sur le Net sans mobilisation d'effectifs par des enquêtes ou des sondages sur le terrain. Cependant, le plus difficile est le tri et l'exploitation des informations beaucoup plus que sa collecte.

L'équilibre à trouver entre les aspects quantitatifs et ceux qualitatifs sont la nouvelle priorité des analystes de l'intelligence économique. Et à cet effet, la validation des informations par recoupements est employée comme seul et unique moyen d'appréhender les informations diffusées sur le Net.

Au niveau du management organisationnel au sein des entreprises axées sur les TIC, qu'elles soient industrielles ou des Netentreprises, les outils d'optimisation de la gestion des ressources humaines sont devenus largement utilisés en Europe et aux Etats-Unis où des logiciels intégrés permettent l'administration

des fonctions de ressources humaines, allant de la gestion des salaires du personnel, à la gestion des avancements et des recrutements, à la fonction de sécurité sociale ou de la gestion des congés et des avantages sociaux

Les prises en charge des informations concernant le personnel, appellent à dresser des cartographies de compétences, nécessaires aux redéploiements des équipes et des profils requis pour la gestion des différents projets

Ces cartographies permettent ensuite d'établir des optimisations de la relation compétences acquises/rentabilité/rémunération. La nouvelle économie impose de nouveaux standards technologiques de nouveaux instruments et par là même de nouveaux principes de management des activités commerciales et de marketing sur le Net

En effet, vouloir surfer sur la nouvelle vague s'apparente à un engagement et à une volonté d'adopter les modes de raisonnements correspondants à cette nouvelle donne. La Nétéconomie, au lieu de simplifier les standards économiques, les multiplie d'autant que furent multipliés les intervenants dans cette même sphère (providers, utilisateurs tribus, free-lancers, entrepreneurs...etc.).

Les manifestations de la nouvelle économie s'élaborent et s'améliorent d'autant plus que son évolution se fait à petits pas et reste une construction en perpétuelle croissance. Son itinéraire résume bien les tâtonnements et les essais dans le long processus de cristallisation des principes de la Nétéconomie, qui se forgent au fil de l'expérimentation empirique et le contact avec la réalité du contexte dans lequel elle évolue.

En fait au fil des ans, cette apparence telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui assez affinée ne l'était pas il y a moins de dix ans.

A titre d'exemple, en 1994, la connexion un réseau était véritablement un privilège réservé et peu accessible. Le Net à ses débuts n'avait que peu d'adeptes.

- en 1995 se dessinaient les premières réflexions sérieuses et cohérentes sur l'avenir du Net comme vecteur du développement économique dans le futur, et une vague idée sur ses potentialités commençait à se dessiner chez les professionnels des secteurs de l'informatique et des entreprises de télécommunication à travers le monde.
- en 1996 les expériences des leaders américains ont montré la voie pour tous les pays du monde. Les autoroutes de l'information ont pris le devant de la scène et sont envisagées avec beaucoup d'intérêt, les business models économiques du Net ont commencé à faire leurs premiers pas.
- en 1997 : la création des sites battait son plein, une expansion s'est déclenchée et ne trouvera plus de freins, les business models de commerce en ligne se font plus présents sur le marché et les portails se font de plus en plus d'audience
- en 1998: la recherche de la notoriété sur le Net se fait de plus en plus pressante par les Netentreprises, le BtoB forgeait ses armes et le B to c est perçu comme un créneau porteur, attirant beaucoup de créateurs de start-up ambitieux et confiants dans ses potentialités .
- en 1999: les capitalisations boursières des Netentreprises sont en train de battre tous les records encourageant par la même occasion le rush sur la Nétéconomie des jeunes entrepreneurs. Paradoxalement, les premières morts de start-up sont annoncées, mais très peu sont prises au sérieux.
- en 2000: un renforcement dans le sens de l'exigence de la rationalité économique est manifeste par tous les business-angels soucieux de la rentabilité de leurs investissements. Certains sites ont pris les positions des grandes entreprises et ont acquis un grand poids sur le plan économique.
- en 2001: les partenariats se multiplient et se font de plus en plus importants, les fusions se font fréquentes et de nouveaux géants du Net ont acquis de larges parts de marchés couvrant plusieurs secteurs d'activités
- en 2002: l'effondrement de la bulle dotcom se poursuit, avec le NASDAQ atteignant son plus bas niveau en octobre. Les entreprises survivantes commencent à adopter des modèles économiques plus rationnels et durables. Les premières leçons de la rationalité économique s'imposent : la viabilité prime sur la croissance à tout prix.
- en 2003: Skype est lancé, démocratisant la voix sur IP, et MySpace ouvre ses portes, marquant le début d'une nouvelle ère pour les réseaux sociaux. Les plateformes de collaboration et de communication deviennent plus accessibles au grand public.

- en 2004: le concept de Web 2.0 émerge lors de conférences par Tim O'Reilly, redéfinissant le Web comme plateforme où les utilisateurs créent du contenu. Facebook est lancé, initialement réservé aux étudiants universitaires. Les utilisateurs deviennent créateurs de contenu, transformant fondamentalement la dynamique du Web.
- en 2005: Internet atteint le milliard d'utilisateurs, stimulé par MySpace et l'expansion du haut débit. YouTube est lancé, révolutionnant le partage de vidéos et créant une nouvelle économie de créateurs de contenu.
- en 2006: Twitter est lancé, introduisant le microblogging et une nouvelle forme de communication en temps réel. Facebook s'ouvre au grand public. Les réseaux sociaux se consolident comme forces majeures du Web.
- en 2007: l'iPhone d'Apple révolutionne l'accès mobile à Internet, inaugurant l'ère du smartphone et de l'Internet mobile omniprésent. Le Web devient véritablement portable et accessible partout.
- en 2008-2009: la crise financière mondiale accélère paradoxalement la digitalisation, les entreprises cherchant l'efficacité et les économies offertes par le numérique. Les réseaux sociaux jouent un rôle croissant dans la communication politique et sociale.
- en 2010: le nombre d'utilisateurs double pour atteindre 2 milliards, porté par les smartphones et l'accès mobile. Instagram et Pinterest sont lancés, inaugurant l'ère du contenu visuel. Le Cloud Computing émerge comme modèle dominant avec Amazon Web Services.
- en 2011: Snapchat introduit les messages éphémères. Les révolutions arabes démontrent le pouvoir mobilisateur des réseaux sociaux. L'Internet devient un outil politique majeur.
- en 2012: l'administration Obama s'oppose à SOPA et PIPA, marquant une victoire pour la neutralité du Net et le contenu généré par les utilisateurs. Le mobile dépasse le desktop pour l'accès à Internet dans plusieurs marchés.
- en 2013: Edward Snowden révèle les programmes de surveillance massive de la NSA, déclenchant un débat mondial sur la vie privée et la sécurité en ligne. La confiance dans l'écosystème numérique est ébranlée.
- en 2014: Internet compte 2,93 milliards d'utilisateurs. Les préoccupations concernant la sécurité et le chiffrement s'intensifient. L'économie de partage (Uber, Airbnb) atteint sa maturité.
- en 2015: 3,2 milliards de personnes sont en ligne, avec Facebook et YouTube comme moteurs principaux. La vidéo en streaming devient dominante. Le commerce mobile explose.
- en 2016-2017: l'intelligence artificielle commence à s'intégrer massivement dans les services Internet. Les assistants vocaux (Alexa, Google Assistant) se démocratisent. Les fake news et la désinformation deviennent des préoccupations majeures.
- en 2018-2019: le RGPD européen entre en vigueur, redéfinissant la protection des données. Les débats sur la régulation des géants technologiques s'intensifient. La 5G commence son déploiement.
- en 2020: 4,5 milliards d'utilisateurs sont connectés. La pandémie COVID-19 accélère massivement la transformation numérique : télétravail, éducation en ligne, télémédecine, commerce électronique explosent. Zoom et les outils de collaboration deviennent essentiels. L'infrastructure Internet démontre sa résilience et son importance critique.
- en 2021: les NFTs (tokens non fongibles) captivent l'attention publique, offrant de nouvelles façons de valoriser les actifs numériques. Le débat sur le Web3 et la décentralisation s'intensifie. Le Metaverse devient un terme à la mode, notamment après le rebranding de Facebook en Meta.
- en 2022: l'expansion des réseaux 5G se poursuit, les débats sur la régulation de l'IA s'intensifient. ChatGPT est lancé en novembre, déclenchant une révolution dans l'IA générative accessible au grand public. L'enthousiasme pour le Metaverse commence à décliner face aux défis techniques et économiques.
- en 2023: l'IA générative domine le paysage technologique. Les grands modèles de langage (LLM) se multiplient. Les régulateurs mondiaux commencent à élaborer des cadres pour l'IA. Les préoccupations éthiques sur l'IA s'intensifient. Le marché des cryptomonnaies connaît des turbulences.
- en 2024-2025: l'IA s'intègre profondément dans tous les services Internet. Le Web3 et le Metaverse cherchent leur viabilité commerciale réelle au-delà du hype initial. L'enthousiasme pour le Metaverse cède la place à des cas d'usage pratiques en B2B, notamment dans la formation, la maintenance

industrielle et le design. La convergence de l'IA, de la blockchain et du cloud computing redéfinit l'architecture du Web. Les questions de gouvernance de l'IA, de deepfakes, et de désinformation deviennent centrales. L'Internet des objets (IoT) atteint une maturité avec des milliards d'appareils connectés.

Dés lors, les tendances actuelles et futures (2025-2030) s'annoncent comme suit :

- **Web 3.0** : décentralisation, contrôle utilisateur des données, blockchain
- **IA ubiquitaire** : personnalisation extrême, automatisation intelligente, agents IA
- **Réalité mixte** : AR/VR/XR pour le travail, l'éducation, le divertissement
- **Informatique quantique** : commence à impacter la sécurité et le calcul
- **Internet spatial** : connectivité satellite globale (Starlink), extension au-delà de l'orbite terrestre
- **Durabilité** : préoccupations énergétiques des data centers et du mining crypto ;
- **Cycles de hype récurrents** : Chaque décennie a connu ses bulles (dotcom 2000, cryptos 2017-2018, Metaverse 2021-2023, IA 2023-2025). La différence entre l'hype et la valeur réelle reste un défi constant.
- **Consolidation du pouvoir** : Contrairement à la vision initiale d'un Internet décentralisé, nous avons assisté à une concentration massive du pouvoir entre quelques géants (GAFAM, BATX chinois). Le Web3 tente d'inverser cette tendance.
- **Tensions géopolitiques** : Internet est devenu un terrain de conflits géopolitiques (cyberguerre, souveraineté des données, balkanisation d'Internet).

La nouvelle économie est dans le cadre d'une conflictualité de principe avec la vieille économie, cet antagonisme n'est toutefois qu'une mise au point des outils et des règles de conduite qui permettront de dépasser le stade actuel vers une plus forte symbiose. La maîtrise du risque économique lié au nouveau marché est donc une étape primordiale pour la mise en place d'une infrastructure de procédures aptes à permettre aux Netentreprises d'interagir pleinement dans un milieu sécurisé.

En effet, la dichotomie, tant débattue, entre les deux économies n'est que la résultante d'un milieu économique juridique et social qui se bat pour une identité nouvelle et qui est en manque de repères. Pour ce faire, la vieille économie sert essentiellement de référentiel de comparaison entre ces deux univers économiques, envisagé du point de vue des performances économiques, des modes d'organisation internes et des modes d'interaction sur le marché.

Mais, au-delà de cette comparaison il ne peut y avoir aucune obligation de suivisme, car la différence existante est un atout de taille que les entrepreneurs mettent à leur profit pour bâtir des approches différentes et prouver leur originalité managériale et entrepreneuriale.

L'intérêt d'une approche comparative entre la vieille et la nouvelle économie est toutefois limité, car il ne pourra dépasser le stade d'une approche intellectuelle qui a pour but de tracer un itinéraire historique d'une mutation économique et sociale. Le danger réside dans les approches déterministes qui spéculent sur une fatalité de l'évolution des idées et des concepts dans une vision de liens de relation de cause à effet. L'intérêt pour ces approches est vite dépassé par le fait accompli, qui est celui que la nouvelle économie est un univers à part entière qui réclame sa différence et son originalité

D'un autre côté, il est aussi remarqué que la nouvelle économie est un édifice en pleine construction, ses règles et ses processus se forment au fur et à mesure de la pratique des rouages économiques et commerciaux qu'elle entretient avec son milieu

Aussi, toute approche comparative avec les rouages de la vieille économie est-elle vouée à l'échec, car les circonstances et les contraintes qu'elle subit sont différentes de celles qui ont commandé à l'émergence de l'économie industrielle et à cet effet, les projections futures de son devenir ne peuvent être qu'approximatives.

Le paradoxe de Solow n'a pas manqué pendant une longue période de soulever la polémique autour du sujet de la création de valeur ajoutée par l'emploi des outils des TIC. En effet c'est en 1987 que le prix Nobel d'économie américain Robert Solow a soulevé la remarque du manque de productivité de l'économie américaine par rapport à l'augmentation constante des dépenses en matériels et outillages informatiques. Le paradoxe de la productivité découle de ce décalage qui a été ressenti pendant des années concernant la contribution réelle de l'emploi dans l'augmentation du chiffre d'affaires et des performances des entreprises

Effectivement, l'utilisation des outils des TIC durant la décennie 80 a été importante même si elle n'a pas été structurée comme une source de valeur ajoutée pour les entreprises, son emploi calqué sur les pratiques existantes a été parcellaire et incomplet. La diffusion de l'accès au réseau et l'évolution technologique des outils informatiques a vite transformé l'approche faite à l'usage des TIC dans le milieu des entreprises pour passer d'outil d'aide à la gestion à celui d'outil central du management

Dès lors, selon certains auteurs et le Council of Advisors de la Maison Blanche, le paradoxe de Solow se trouve inversé et la contribution des TIC est devenue une donnée mesurable et une réalité sur le plan économique. D'abord, le secteur des TIC est devenu porteur de rentabilité et de création de richesse sur les plans macro-économiques, même si les résultats perçus en termes de productivité varient selon les pays et les taux de pénétration des TIC.

Le débat autour de la relation entre utilisation des TIC et la productivité à aussi ses contraintes qui considèrent, comme le fait remarquer l'économiste américain Robert J. Godent, que seuls les secteurs liés à la production et à la commercialisation de l'informatique ont bénéficié d'une certaine productivité, au niveau des autres secteurs de l'économie, l'effet d'entraînement des gains de productivité n'apparaît pas clairement

Le débat autour de ce sujet fait rage au Etats-unis et en Europe, mais selon des arguments et des visions différentes. Toutefois, il est certain que la nouvelle économie est née et s'est développée dans un milieu baigné par les TIC, les entreprises se trouvaient obligées de suivre le mouvement lancé pour ne point se faire marginaliser sur les nouveaux marchés. Les gains de productivité tant attendus seront dès lors fonction du taux de compétitivité et de maîtrise des outils mis à leur disposition

Cette réalité peut être remarquée à travers l'exode des capitaux investis outre-Atlantique en termes de recherche et développement et de l'engagement du capital risque au soutien de l'innovation ainsi que des habitudes de consommation de ces populations.

Pour ce qui est de la question de l'hégémonie américaine dans le secteur de la nouvelle économie, les Etats-Unis restent classées les premiers au sommet des tableaux des indicateurs de performance dans le domaine de la Netéconomie. Les raisons sont nombreuses mais peuvent se résumer au fait que les Etats-Unis ont bénéficié du first mover advantage, et ce pays a ainsi gagné une avance considérable dans le domaine qu'il n'a cessé de consolider. Les géants de l'informatique comme IBM Microsoft, Cisco...etc ont émergé du sol américain d'où ils sont partis à la conquête du monde. De même, la loi sur la Small Business Administration (SBA) a encouragé l'émergence des premières jeunes pousses de la nouvelle économie, qui sont devenus les géants d'aujourd'hui. La cristallisation de la culture d'entreprise et de prise de risque a été encouragée et relayé efficacement par une forte participation du capital risque. Ainsi, en 1998 par exemple, le montant moyen d'une opération de financement était de 4,7 millions de dollars aux Etats-Unis par rapport à 1,1 millions de dollars en Europe, de même que si les investissements globaux dans les TIC se sont élevés à 1200 milliards de dollars aux Etats-Unis, ce chiffre est cinq fois moindre en Europe.

Les Etats-unis constituent de ce fait le grand attracteur pour les compétences humaines (ingénieurs, informaticiens, mathématiciens) qui sont séduits par les salaires élevés et les opportunités de travail et de promotion de carrière dans le milieu des Netentreprise. D'ailleurs les success stories de ces jeunes millionnaires est un élément de motivation des jeunes entrepreneurs, la pluralité des horizons et des compétences de ces travailleurs du Net ont enrichi le milieu de la Netéconomie américain montante et ont été à l'origine de bon nombre d'idées nouvelles et originales.

L'attrait américain a été à cet effet, à l'origine d'une fuite massive des compétences d'Europe, d'Asie et d'Afrique qui étaient potentiellement autant de créateurs de valeur ajoutée dans leurs pays respectifs. Ainsi, entre 1995 et 1998, les ingénieurs chinois et indiens ont créé 29% des nouvelles entreprises technologiques de la Silicon Valley.

Les Etats-unis ont aussi introduit les TIC en tant que priorité nationale, du fait de leur prise de conscience qu'elles constitueront le cheval de bataille économique du siècle prochain à travers la vision de l'Information Highway proposé par l'ex-président Clinton, et cela n'a fait que concrétiser ces visions et ces objectifs.

En effet, si la société du savoir est une œuvre planétaire qui appartient à toute l'humanité, ses règles de conduite et sa tutelle est l'œuvre des géants américains.

Néanmoins, cette situation de prépondérance américaine a engendré une course poursuite à l'échelle de tous les pays du monde pour essayer de rattraper le retard constaté et qui ne cesse de se creuser inexorablement à différentes vitesses. Les pays du monde ressentent plus ou moins lourdement le chemin qui reste à parcourir les uns par rapport aux autres ainsi que les carences financières, humaines et technologiques nécessaires à leur décollage infotechnologique. La carte du développement et du sous-développement a changé pour se greffer à la genèse de l'information.

En effet, le taux de connectivité engendre le trafic et l'achat du matériel informatique, la prise de initiative individuelle et les possibilités de création de valeur ajoutée sur le réseau et à ce titre les Etats-Unis gardent un avantage certain quand on sait qu'entre 1999 et 2000, par exemple, la quantité d'ordinateurs connectés à Internet par 1000 habitants a augmenté de 25,1 % aux Etats-Unis, de 4,1% au Japon, de 3% en Allemagne et

de 2,7 % en France de même que les Etats-Unis comptaient par habitant, neuf fois plus de serveurs sécurisés de paiement en ligne que la France et seize fois plus que l'Italie.

10) Le choix des modèles : le difficile positionnement des e-commerçants

Quand la rumeur sur le probable dépôt de bilan par Amazon world a circulé sur le Net, cela a provoqué un remue-ménage énorme sur les marchés boursiers de la nouvelle économie, mais cela a aussi relancé le débat autour du devenir de cette dernière.

Les détracteurs de la nouvelle économie avancent généralement deux arguments majeurs pour critiquer l'état actuel de la Netéconomie :

1) La forte spéculation financière et boursière que connaissent les valeurs TIC ainsi que la forte expansion de la bulle financière engendrée par une rupture entre la valorisation des Netentreprises et celle des performances économiques réelles de ces dernières. La surévaluation des valeurs NTIC reposait sur le principe que ces dernières correspondent à des projections à termes de l'évaluation des parts de marché et d'accroissement de la taille et de la rentabilité des Netentreprises. La consolidation des états financiers est alors différée dans le temps au profit d'une stratégie d'expansion agressive et capitalovore.

D'un autre côté, il a été reproché à la nouvelle économie naissante d'avoir été le terrain des actions les plus inconsidérées. Ainsi, plusieurs business models ont été encouragés et financés alors qu'ils n'avaient aucune base de crédibilité économique et étaient totalement irréalisables. Ces pseudo projets ont été les premiers flops de la Netéconomie et n'ont pas manqué de ternir son image auprès du public.

La nouvelle économie a vu le jour dans un milieu qui prônait l'enthousiasme et la confiance dans le futur, tous les espoirs étaient permis au même titre que les fantaisies les plus incohérentes. Aussi, les abus ont-ils été constatés auprès des entrepreneurs, encouragés indirectement par le manque d'expérience des investisseurs

Le retour actuel à la raison est perçu comme le fruit d'une maturation des règles de jeu et des pratiques dans le milieu, le mot d'ordre actuel est le retour au sérieux tout en insistant sur la nécessité de l'innovation continue des idées et des technologies.

2) La volonté de rupture avec les modèles de la vieille économie a été le principal credo des entrepreneurs de la nouvelle économie. Ces derniers pensaient pouvoir opérer une coupure radicale avec les principes économiques établis pour créer de nouveaux. Cette fougue des premières heures a été la cause de l'adoption des outils de survalorisation des valeurs NTIC car la valorisation des Netentreprises se faisait sur la base d'un environnement économique qui n'était accepté par aucun économiste qui se respecte. L'erreur était donc de considérer que tout ce qui se réclamait de la vieille économie était dépassé. Ce manque de rattachement aux vieilles logiques économiques a été fatal pour beaucoup de Netentreprises malgré le fort potentiel de développement dont elles disposaient

C'est par manque de rationalité économique que la nouvelle économie a été le plus critiquée. La dématérialisation des circuits et composants afférents aux transactions ont été néfastes à la gestion des marchandises, des stocks, des achalandages, des locaux physiques nécessaires à l'accueil des clients et à toute l'organisation de cette mécanique, fort onéreuse. L'emploi de l'informatique créa l'illusion d'une possibilité de dématérialisation de l'infrastructure au profit d'une communication tous azimuts, cela a peut-être réussi dans certains cas (Nike par exemple), mais dans les autres cas, cela a amené à concevoir des solutions intermédiaires ou des surcoûts fatals au secteur d'activité, comme ce fut le cas pour la défunte Boo.com.

Juger définitivement la nouvelle économie comme étant économiquement non viable par ses détracteurs reste extrêmement sévère et trop affirmatif. Certes, la Netéconomie connaît des débuts difficiles, que certains appellent « la crise d'adolescence », mais il est aussi possible de remarquer que cette dernière est un édifice perfectible en pleine constitution. La nouvelle économie est née dans un nouveau contexte et connaît des possibilités nouvelles aussi bien que des contraintes nouvelles

Il est donc illogique de spéculer dès à présent sur l'avenir de la Netéconomie, ni tracer des lignes d'horizons, enchanteresses pour certains et moroses pour d'autres, de ce que sera l'e-business à l'avenir. Une chose est sûre cependant, la Netéconomie est en pleine construction et par-là même subie des mutations continues. La Netéconomie continuera son développement, ses adeptes étant acquis et ses circuits étant bien établis, elle n'est sûrement pas une mode passagère qui disparaîtra à force de trop briller.

En effet, après plusieurs années d'existence, la nouvelle économie réajuste ses tirs, elle passe le cap de l'enthousiasme de ses débats pour passer à une vision plus mature et réaliste de son environnement économique.

En réalité, la nouvelle économie a été victime de l'enthousiasme effréné de ses adeptes de leur foi indestructible en ses potentialités. Le foisonnement de business models a ouvert la voie à tous les espoirs, qui n'ont pas été toujours réussis sur le terrain de la pratique et de la réalité économique. Les détracteurs de la nouvelle économie, sceptiques et critiques, ont tous prédit la fin catastrophique de cette dernière. Une sorte de crise majeure qui scellera définitivement le destin de son expansion actuelle.

Cela aurait pu avoir lieu au lendemain de l'attaque terroriste sur les Etats-Unis du 11 septembre 2001, les bourses avaient violemment réagi et les indices ont chuté à des records historiques. Toutefois, le pire n'a pas eu lieu, les marchés boursiers ont bien réagi en maintenant les cours à des niveaux raisonnables, mais le Nasdaq a montré une grande aptitude à survivre aux pires situations.

Le crash tant redouté n'a pas eu lieu et risque de ne jamais survenir si la tendance à la rationalisation des business models se poursuit à la lumière de la dynamique actuelle.

Les spéculateurs en tous genres n'ont cessé de huer toute innovation managériale ou technique propre à la nouvelle économie, les flops et échecs de certains projets et concepts innovants ont justifié pour un temps leurs critiques. Néanmoins, ce qu'ils s'évertuent à ne pas mentionner sont les cas de réussites, modestes mais solides, de Netentreprises qui ont su à s'implanter durablement et imposer leurs business models.

Les modèles rentables qui ont vu le jour sous l'effet du milieu de la nouvelle économie restent largement inexploités, et seront à même de produire une plus-value réelle en termes d'efficacité et de crédibilité de la Netéconomie.

11) Le droit de l'Internet : les principes de la régulation de la Nétéconomie

Parler d'un droit de l'Internet renvoie au volet global regroupant toutes les régulations technologiques qui se construisent sous la pression des problèmes posés par l'Internet.

L'Internet en tant qu'espace virtuel est une création technologique qui nécessite en retour une régulation de chacun de ses aspects pour éviter de voir s'installer un état de « no law's land » tel qu'il a été considéré pendant longtemps⁹⁶.

Sous la pression des différents problèmes qui se présentent et des litiges qui prennent forme dans le cadre des intersections entre nouvelle économie et l'économie classique, de nouvelles lois prennent le pas de la réglementation. Néanmoins, en raison de la spécificité du réseau (immanent, illimité et contingent), ce dernier échappe aux contraintes géographiques, territoriales ou étatiques.

Le réseau qui est, techniquement, une création immatérielle échappe à l'intervention de l'Etat. En effet, n'ayant pas de structure identifiable aux contours balisés, il reste un espace très complexe de relations libres entre personnes et opérateurs agissant dans un contexte fluctuant, les règles de compromis sont ainsi déduites et synthétisées à travers l'observation et la capitalisation des expériences.

L'Internet doit donc être appréhendé, non pas comme la somme des composants mais comme une structure vivante munie d'une conscience collective qui fait ressortir une certaine intelligence dans son évolution.

La régulation de ce milieu Internet devra dès lors prendre en compte cette spécificité intrinsèque de ce médium. Aussi, les lois et règlements à mettre en place devront-elles découler des contraintes de ce milieu. Autrement dit, toute greffe de règles de conduites issues du milieu de l'économie classique ne pourra connaître qu'un rejet systématique, si elles ne sont pas modifiées.

Néanmoins, la similitude entre les manifestations des aspects posés par l'Internet fait que la régulation puisse prendre les mêmes aspects partout et laisser apparaître des modes de régulation similaires.

Cette situation de méga-structure régulée uniformément rappelle, entre autre, une idée bien connue des juristes, mais n'a jamais dépassé le stade de simple utopie en ce début du XXI^e siècle à savoir, la notion de droit cosmopolite développé en 1795 par Kant qui affirmait que « la solidarité qui prévaut à peu près partout entre les peuples de la terre est parvenue à un point tel qu'une violation du droit en un seul lieu est ressentie partout ailleurs ». L'idée développée considère que l'évolution des mœurs politiques, et l'état de droit amènera à une prise de conscience à l'échelle de la planète d'un sort commun de tous les peuples de la terre. Et de

⁹⁶ L.Lessig. Code and another laws of Cyberspace. Basic Books.1999. p198.

cette supra conscience collective – la noosphère de P.T chardin- découlera une autre forme de régulation consentie et consciente. Cette forme supranationale a des implications sur les frontières étatiques et les liens culturels ou ethniques, la nature dématérialisée et technique du réseau fait d'elle l'outil fédérateur par excellence d'où, la difficulté rencontrée par les Etats de définir l'étendue de leur souveraineté classique, l'aspect immatériel du Net rend toute appropriation de cet espace, une entreprise hautement chimérique.

Vouloir dresser des frontières sur le réseau en délimitant des territoires de l'exercice de souveraineté des Etats semble se contredire avec la logique libertaire de l'Internet, d'autant plus qu'il est irréalisable dans la pratique.

Le cyberspace est devenu le milieu d'expression des normes technologiques, mais cette débridation technologique est restée au fond liée par des organismes régulateurs édictant des règles de portée générale et impératives. C'est le cas de l'IETE (Internet Engineering Task Force) et le W3C (World Wide Web Consortium) qui proposent des standards Internet et des règles spécifiques repris sur les documents diffusés en public appelés RFC (Requests For Comments).

Le réseau subit l'acculturation de la technologie qui l'oblige à s'auto-réguler pour ne pas sombrer dans le chaos. Les réaménagements incessants de ses manifestations et de ses processus imposent donc une régulation adaptée à ses effets de façon à arriver à l'équilibrer avec les exigences de ses utilisateurs.

En définitive, toute régulation met en cause la confrontation entre les cercles de pouvoir des acteurs du Net appelant à un partage des compétences, des droits et des limites de chacun. La régulation en question n'est pas seulement édictée sous la forme de normes obligatoires ou importées de force, mais peuvent prendre l'aspect de règles d'éthique, appelés aussi « Netiquette » qui est définie comme un ensemble de minimal de comportements qui est employé par les organismes ou individus pour l'utiliser dans le sens d'encadrer leurs propres comportements.

La régulation juridique par l'imposition de règles légales pour encadrer les normes technologiques risque en définitive de toucher aux droits fondamentaux des individus et notamment le droit de liberté à l'information ou le droit au respect de la vie privé (profilage par analyse de clickstream et des cookies).

La notion de régulation devient le corollaire de l'exercice de la souveraineté de l'Etat ou des collectivités qui le composent sur l'espace Internet qui incombe à son territoire, mais la difficulté réside dans l'application de la notion classique de limite territoriale (frontières terrestre, aérienne et maritime), car l'intangibilité de la structure du réseau rend toute appropriation de ce dernier une opération hasardeuse.

Les infractions reprochées à un site Internet sur le territoire d'un Etat donné peuvent avoir des implications juridiques sur un autre Etat. Or, la détermination de la législation compétente, en confrontation avec les principes sacro-saints de la souveraineté Etatique, fait qu'il est difficile, en l'absence d'une coopération à l'échelle internationale, de faire application des juridictions nationales à l'encontre des infractions commises à partir d'autre pays (actes de piraterie, de diffamation...etc.). L'affaire Yahoo a d'ailleurs bien montré cette difficulté du fait que les autorités américaines ne se sont pas concernées par la décision du juge français.

A la base du principe, il existe les dispositions de la loi n° 13-89 relatives au commerce extérieur qui consacre le principe de la liberté d'importation et d'exportation de biens et de services. Les seules limites prévues au principe concernent les marchandises dont l'importation exige soit une licence d'importation reprises sur les listes négatives soit une déclaration préalable d'importation.

En effet, les opérations commerciales et transactions dites courantes (importation et exportation de marchandises, paiement de redevances ou de frais, rémunération de services, de capitaux ou d'investissements...etc.) peuvent être normalement réalisées sans contrainte particulière, sous réserve de présentation des justificatifs correspondants. Mais ce dispositif est limité quand il s'agit de transactions entre résidents et non-résidents concernant les opérations nécessitent des règlements en devises.

Dans la pratique, pour les cas des expéditions de marchandises physiques, les exportateurs souscrivent des engagements de change. Cette procédure, découlant de l'obligation de rapatrier les produits des exportations, est instaurée comme une obligation inviolable par la réglementation des changes⁹⁷. L'obligation de rapatriement des produits de ces transactions susvisées ne soulève aucune obligation de forme (recèlement en devises, par virement bancaires ou par cartes de crédit), elle ne perturbe en rien la réalisation des opérations commerciales, étant signalé qu'elle n'a lieu qu'après réalisation complète des transactions en cause et peut être réalisée dans le délai des 150 jours qui la suivent. Néanmoins, dans la pratique, cette

⁹⁷ Décret n°2-59-08-720 du 1 /07/1959 (BO n° 24337 du 10/07/1959) et Décret n° 2-59-1739 du 17/10/1959 (BO 2451 bis du 19/10/1959).

option ne pose pas de problèmes, car les paiements des transactions liées au commerce électronique se font a priori, ce ne fait appel que rarement à l'obligation de rapatriement des contre valeurs des transactions.

Les prestations de services sont aussi prévues par la législation relative au commerce extérieur qui prévoit aussi l'importation des prestations de services. En effet, ces dernières peuvent être réalisées sous une procédure simplifiée différente de celle applicable pour l'importation des marchandises. L'Office des Changes procède cependant à un contrôle postérieurement au transfert des sommes afférentes à ces opérations.

Il est précisé que les opérations commerciales à réaliser en BtoB ou en BtoC peuvent, normalement, être réalisées à travers les circuits du commerce électronique, c'est à dire par virement bancaires des sommes en devises sur des comptes bancaires ou par le débit d'un compte étranger en dirhams convertibles.

En règle générale, ces modes de paiement ne soulèvent aucune difficulté d'application particulière au regard de la réglementation des changes. Seule tâche demeurant au tableau concerne la contrainte afférente à la vérification des virements électroniques afférents aux transactions effectués. En effet, il est nécessaire que ces vérifications puissent se faire efficacement dans un temps limité pour s'assurer de la réalisation effective des opérations de transfert des paiements, de leur intégralité et de l'absence de problèmes liés au transit des flux d'un pays à un autre.

La règle du jeu se trouve handicapée par l'absence d'organismes intermédiaires agréés et dédiés pour la gestion de ces transactions. Il en découle de source, des lors, que la mise en place d'un circuit salubre pour gérer ces transactions passe par la création d'organismes certificateurs responsables à la fois des signatures électroniques et de l'intégralité des transactions, qui doivent être affiliés aux système bancaire et placés directement sous la tutelle de l'Etat par l'intermédiaire des départements du Ministère chargé des Finances ou de Bank Al Maghrib.

Dès lors, la contrainte majeure pour les pouvoirs publics serait de mettre entre les mains des différents protagonistes du commerce électronique des outils performants, surs et garantis permettant des paiements instantanés via des fonds qui sont immédiatement disponibles, tout en s'assurant de protéger ces transactions contre toutes formes de dol ou d'abus liés au non-respect des réglementations en la matière (cas des transactions portant sur des services ou des marchandises interdites ou prohibées).

L'exportation restant la principale activité rémunératrice qui sera exploitée dans le cadre du commerce électronique, le recours aux techniques du commerce électronique sont appelées à se développer de plus en plus pour gérer les flux de transactions réclamant toujours plus de rapidité d'exécution. En effet, ce ne sont pas uniquement les opérations commerciales liées aux marchés des nouvelles technologies qui feront appels aux procédés du commerce électronique, mais ces techniques envahiront davantage d'autres domaines traditionnels en pleine e-evolution.

ÉTAT ACTUEL DES RÉGLEMENTATIONS ENCADRANT LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE AU MAROC

Le commerce électronique marocain connaît une croissance spectaculaire, atteignant 10 milliards MAD de chiffre d'affaires en 2022 et représentant 10,7% du commerce de détail (+35,7% annuellement). Cette expansion s'accompagne d'un renforcement réglementaire significatif structuré autour de plusieurs textes fondamentaux.

Le cadre juridique repose principalement sur trois lois essentielles. La loi 53-05 (2007), complétée par la loi 43-20 (2020), établit le régime de l'échange électronique de données juridiques et des services de confiance numérique. Cette législation valide juridiquement les signatures électroniques à trois niveaux (simple, avancée, qualifiée), les cachets électroniques pour personnes morales, l'horodatage certifié, et garantit l'équivalence probatoire entre documents électroniques et papier. La loi 31-08 (2011) édicte les mesures de protection du consommateur, définissant précisément les obligations des e-commerçants : droit à l'information précontractuelle complète, droit de rétractation de 7 jours pour ventes à distance, conditions générales transparentes, et authentification des produits. Enfin, la loi 09-08 encadre strictement la protection des données personnelles, imposant le consentement explicite pour collecte et traitement, sous surveillance de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données Personnelles (CNDP).

La Loi de Finances 2025 introduit une réforme majeure avec l'instauration de la TVA numérique s'appliquant à tous services dématérialisés fournis à clients marocains, identifiés par adresse IP, carte bancaire marocaine, indicatif téléphonique +212, ou adresse facturation locale. Cette mesure vise l'équité fiscale entre acteurs locaux et internationaux, obligeant les entreprises non-résidentes à s'immatriculer fiscalement au Maroc.

Parallèlement, le Maroc déploie la facturation électronique obligatoire : phase pilote octobre 2025, généralisation progressive dès 2026 selon taille d'entreprise (grandes d'abord, PME ultérieurement). Le Code de Commerce marocain s'applique subsidiairement pour questions contractuelles commerciales non spécifiquement réglées.

L'Etat renforce activement la surveillance : création d'une cellule dédiée ayant réalisé 200 contrôles en 2024, émettant avertissements et procès-verbaux contre marketplaces et vendeurs non-conformes. La convention avril 2025 entre Ministère de l'Industrie et Ministère de la Transition Numérique vise la massification des outils digitaux, particulièrement à l'export.

Néanmoins, des lacunes persistent : absence de loi spécifique dédiée exclusivement au e-commerce intégrant l'ensemble des problématiques (contrairement à la France ou UE), flou juridique sur le statut et responsabilités précises des plateformes marketplace, et défis de mise en œuvre effective (60% paiements cash à livraison, 54% bancarisation seulement). Les réformes annoncées visent à fluidifier l'immatriculation e-marchands, renforcer cybersécurité, uniformiser standards signature électronique, et clarifier responsabilités plateformes face contenus illicites, produits contrefaits et litiges consommateurs. Le Maroc se positionne ainsi comme hub régional e-commerce, alliant innovations technologiques et encadrement réglementaire progressif pour crédibiliser un secteur stratégique pour son économie digitale.

Sources : Lois 53-05, 43-20, 31-08, 09-08, Loi de Finances 2025, Ministère Industrie & Commerce, DGSSI, CNDP - Janvier 2025.

12) la cristallisation des réglementations du commerce électronique :

Le projet de lois relatif à l'échange électronique des données devra insérer en son sein les principaux outils d'assouplissement et d'adaptation des règles de contrôle et d'encadrement du e-commerce. Les principaux axes de ce texte sont :

1- La définition de l'offre par voie électronique :

L'offre de biens et de service via la voie électronique pour mettre à dispositions de deux ou plusieurs parties en présence les informations nécessaires en vue de la conclusion d'un contrat.

L'usage du courrier électronique peut être utilisé comme outil de transmission de données entre les parties, lorsque ces derniers donnent leurs contentements dans ce sens.

De même que les formulaires portant informations entre les parties peuvent communiquées via courrier électronique.

Cette offre porte engagement de son émetteur et devient ainsi redevable de l'accomplissement des termes proposés si l'acquéreur donne son contentement et accomplit les formalités exigées.

Pour être recevable et sous peine d'être assimilée à une simple publicité, toute proposition d'offre doit contenir l'ensemble des énonciations suivantes :

- 1- les principales caractéristiques du bien ou du service proposé ;
- 2- les conditions de vente du bien ou du service concerné ;
- 3- les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations réciproques. ;
- 4- les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
- 5- les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
- 6- les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé, si la nature ou l'objet du contrat le justifie.
- 7- les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

La réunion de ses conditions donne une valeur juridique à l'offre proposée et lui permet de produire ses effets juridiques vis-à-vis des deux parties.

L'acceptation de l'offre amène les parties à contractualiser leurs relations ainsi entamées. Mais, pour que le contrat soit valablement conclu entre les parties, le destinataire doit donner son consentement ferme en acceptant les conditions de l'offre proposée (ou après modification éventuelle de ses conditions) en exprimant son acceptation.

Une fois l'auteur de l'offre reçoit par voire électronique l'acceptation du destinataire, dans les délais impartis éventuellement, celle-ci le lie irrévocablement.

Dans ce sens, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite lorsque, par un procédé électronique spécifique, il est permis d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

De même, lorsque des exemplaire, réputés originaux, sont exigés, cette formalité peut être satisfaite pour les actes établis sous format électronique, si l'acte concerné est conservé conformément aux dispositions ci-après et que le procédé utilisé permet à chacune des parties intéressées de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.

1- L'écrit sur support électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier. L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

2- la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

Cette signature, lorsqu'elle est apposée par un officier public, confère l'authenticité à cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

3- la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu' preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée. Une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu'elle est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte juridique garanti, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière

L'article 417 du DOC est modifié et complété par le principe que lorsque la loi n'a pas fixé d'autres règles et, à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous les moyens le titre le plus vraisemblable, quel que soit le support utilisé.

Ainsi, lorsque la signature électronique est introduite dans l'acte dans les conditions prévues par la législation applicable devient authentiques et la date résulte de la signature électronique sécurisée authentifiant l'acte et son signataire conformément à la législation en vigueur.

Les copies d'un acte juridique sous forme électronique sont admises dès lors que l'acte répond aux conditions visées ci-dessus et que le procédé de conservation de l'acte permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.

Pour tous les actes ou faits juridiques excédant la somme de dix milles dirhams, il y a lieu de procéder aux éléments de preuve en passant un acte devant un notaire ou sous seing privé, éventuellement sous forme électronique ou par voie électronique.

2- la signature électronique :

La signature électronique sécurisée devra, d'une part, être produite par un dispositif de création de signature électronique sécurisée, attesté par un certificat électronique sécurisé et, d'autre part, satisfaire aux exigences suivantes :

- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable ;

La signature électronique identifie le signataire, émetteur de cette celle-ci. Le signataire est défini comme étant la personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu'elle représente, qui met en œuvre un dispositif de création de signature électronique.

La création de cette signature électronique passe par l'utilisation d'un matériel et/ou logiciel destiné(s) à mettre en application les éléments distinctifs caractérisant le signataire, tels que des clés cryptographiques privées, utilisées par lui pour créer une

Le certificat électronique sécurisé est délivré par l'autorité nationale d'accréditation et de surveillance de la certification, lorsque le dispositif de création de signature électronique satisfait aux exigences suivantes :

- 1- garantir par des moyens techniques et des procédures appropriées que les données de création de signature électronique :
 - * ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;
 - * ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
 - * peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers ;
- 2- n'entraîner aucune altération du contenu de l'acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire ait une connaissance exacte avant de le signer.

Le lien entre les données de vérification de la signature électronique et le signataire est attesté par un certificat électronique qui consiste en un document établi sous forme électronique qui consiste en un document établi sous forme électronique.

Ce certificat, est considéré comme étant sécurisé, lorsqu'il est délivré par un prestataire de services de certification électronique agréé par l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance de la certification et qu'il comporte les données suivantes :

- a) une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique sécurisé ;
- b) l'identité du prestataire de services de certification électronique, ainsi que la dénomination du pays dans lequel il est établi ;
- c) le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel, titulaire du certificat électronique est destiné ;
- d) le cas échéant, l'indication de la quantité du signataire en fonction de l'usage auquel le certificat électronique est destiné ;
- e) les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature électronique ;
- f) l'identification du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ;
- g) le code d'identité du certificat électronique ;
- h) la signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique ;
- i) le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé.

3- les règles de cryptographie :

La prestation de cryptographie est toute opération visant à mettre en œuvre, pour le compte d'autrui, des moyens de cryptographie. Afin de garantir la sécurité de l'échange et/ou du stockage de données juridiques par voie électronique, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification et le contrôle de leur intégrité.

Les moyens de cryptographies sont dès lors définis comme étant tout matériel et/ou logiciel conçu(s) ou modifié(s) pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse, avec ou sans convention secrète.

13) Le régime des changes : entre assouplissements et facilitation du e-commerce

Loin de constituer une entrave, le régime des changes marocain a considérablement évolué pour faciliter l'essor du commerce électronique. L'Instruction Générale des Opérations de Change (IGOC) version 2024, entrée en vigueur le 2 janvier 2024, témoigne d'une volonté politique claire d'assouplissement et de simplification administrative favorisant la transformation digitale du commerce.

L'exportation de biens et services numériques se réalise désormais librement, sans contrainte procédurale préalable autre que l'obligation de rapatriement des devises encaissées, principe fondamental visant la préservation des réserves de change nationales. Les transferts afférents aux prestations de services peuvent s'effectuer sans limitation de montant pour les entreprises catégorisées, sur présentation de pièces justificatives simplifiées (factures, contrats commerciaux, preuves de livraison). L'Office des Changes a introduit un **système de catégorisation** des opérateurs économiques (article 17 bis IGOC 2024), leur conférant des avantages significatifs : règlements anticipés à 100%, dotations e-commerce jusqu'à 1 million de dirhams annuellement, et procédures déclaratives allégées.

Le commerce électronique BtoC et BtoB transfrontalier s'opère conformément à la législation du commerce extérieur et des changes, avec pour seule obligation substantielle le rapatriement du produit des transactions dans les délais réglementaires. Le mode de rapatriement bénéficie d'une **totale liberté** opérationnelle : virement bancaire international via SWIFT, transfert instantané par plateformes fintech agréées (Wise, PayPal Business), encaissement par cartes bancaires internationales avec conversion automatique, ou utilisation de comptes en devises/dirhams convertibles désormais accessibles aux PME respectant critères fiscaux.

L'IGOC 2024 introduit des **dotations e-commerce substantiellement relevées** selon profils : 15 000 DH annuels pour personnes physiques résidentes (usage consommateur), 200 000 DH annuels pour entités marocaines sans compte devises (calculé sur 100% IS/IR payé), 1 million DH annuels pour jeunes entreprises innovantes labellisées par l'Agence de Développement du Digital (ADD) et opérateurs catégorisés, et dotation illimitée pour titulaires de comptes devises/dirhams convertibles (hauteur disponibilités). Ces plafonds répondent aux besoins opérationnels réels des e-commerçants marocains exportateurs.

La sauvegarde des réserves de change demeure effectivement la motivation première de l'obligation de rapatriement, garantissant la stabilité macroéconomique et la souveraineté monétaire du Royaume. Cependant, cette obligation s'applique avec des **délais raisonnables post-exportation** (généralement 30 jours pour services, 150 jours pour biens matériels, extensibles sur demande motivée), n'entravant nullement le bon déroulement des transactions électroniques caractérisées par l'instantanéité. La facturation électronique obligatoire dès 2026 (phase pilote octobre 2025) facilitera davantage la traçabilité et conformité déclarative automatisée.

En définitive, la contrainte résiduelle concerne moins le régime des changes lui-même que **l'efficacité opérationnelle bancaire** dans le traitement des flux électroniques. L'enjeu stratégique est la rapidité d'exécution des transactions et la fluidité de gestion des règlements internationaux, nécessitant modernisation des systèmes bancaires legacy et adoption massive des standards API open banking. La libéralisation du marché des paiements électroniques (mai 2025) met fin au monopole historique du CMI (Centre Monétique Interbancaire), introduisant concurrence et innovation : nouveaux agrégateurs de paiement internationaux, solutions blockchain pour règlements transfrontaliers instantanés, et wallets multi-devises.

L'obstacle historique résidait effectivement dans les procédures bancaires traditionnelles chronophages : crédits documentaires exigeant conformité stricte (délais 7-15 jours), remises documentaires nécessitant validation multicouche, contrôles documentaires tatillons, et gestion complexe de paniers de devises multiples avec spreads élevés. Ces mécanismes conçus pour le commerce physique conventionnel s'avèrent **inadaptés à la vélocité digitale** où acheteurs internationaux exigent confirmation instantanée, livraison numérique immédiate (logiciels, contenus, services), et expérience utilisateur frictionless.

La transformation impérative concerne donc le **modèle opérationnel bancaire** lui-même. Le passage des procédures linéaires séquentielles (commande → facturation → crédit documentaire → contrôle → règlement → livraison) vers des workflows intégrés temps réel (commande/règlement/livraison synchronisés) devient crucial. Les banques marocaines déploient progressivement : APIs ouvertes conformes PSD2 permettant initiation paiements instantanés SEPA/SWIFT, solutions escrow intelligentes garantissant simultanément sécurité vendeur et acheteur via smart contracts, plateformes KYC/AML automatisées accélérant onboarding e-marchands, et intégration native avec passerelles paiement mondiales (Stripe, Adyen, PayPal) facilitant collecte devises.

Bank Al-Maghrib, la banque centrale, pilote activement cette transformation via : assouplissement continu de la réglementation des changes (flexibilisation progressive du dirham amorcée 2018, amplifiée 2024), promotion des CBDC (monnaies numériques banque centrale) expérimentées pour règlements transfrontaliers via projet mBridge, et incitation à la collaboration banques-fintechs générant innovations payment. Les entreprises e-commerce adoptent stratégies adaptatives : ouverture comptes multidevises auprès néobanques internationales (Revolut Business, Wise Business) pour encaissement direct sans conversion, utilisation plateformes agrégation paiements consolidant Visa/Mastercard/PayPal/wallets locaux en interface unique, et recours à factoring export accélérant cash-flow via avance sur créances export.

Parallèlement, la **digitalisation douanière** via PortNet (98% dématérialisation procédures) supprime friction logistique historique, permettant dédouanement express marchandises physiques exportées e-commerce. La signature électronique qualifiée (loi 43-20) authentifie contrats internationaux instantanément, éliminant circulation papier intercontinentale. La convention avril 2025 Ministère Industrie/Transition Numérique vise massification outils numériques export, avec formations e-marchands, certifications qualité digitale, et promotion plateforme Maroc.ma agrégeant offre nationale vers marchés internationaux⁹⁸.

Finalement, le régime des changes marocain 2025 ne constitue **plus une entrave** au commerce électronique mais s'est transformé en cadre facilitateur progressif. Les défis résiduels concernent l'exécution opérationnelle (vitesse bancaire, coûts conversion, interfaces utilisateur) plutôt que contraintes réglementaires substantielles. La dynamique est clairement orientée vers simplification continue, digitalisation intégrale chaîne transactionnelle, et harmonisation standards internationaux. Les e-commerçants marocains ambitieux disposent désormais d'outils réglementaires et technologiques leur permettant de compétitionner efficacement sur marchés globaux, sous réserve d'adoption proactive des meilleures pratiques fintech et optimisation des « payment architectures ».

⁹⁸ Sources : IGO 2024 (Office des Changes), Loi Finances 2025, Bank Al-Maghrib, Ministère Industrie & Commerce, ADD - Février 2025

« Les institutions du secteur public, ancrées dans le XXe siècle et organisées autour de la régulation d'industries uniques, doivent être modernisées pour suivre les grandes entreprises qui s'étendent désormais sur plusieurs secteurs dans le cadre de la nouvelle économie numérique. »

Forum économique mondial, 2021

Chapitre 11 : **LES OUTILS DE REGULATION DANS LE MILIEU DU E-COMMERCE**

Le manque de présence physique de e-commerçants constitue un frein à leur développement sur le Net, car l'idée que l'entreprise avec laquelle le client entre en liaison est encore, même sur le Web, un élément déterminant pour sa fidélisation, car cela représente une garantie en cas de malentendu ou de réclamation en relation avec la qualité du service fourni.

Juridiquement, cela a toute son importance dans le cadre du B to B en raison des énormes enjeux financiers et commerciaux qui en découlent, et parmi les questions soulevées dans ce contexte celle relative à l'identification de la notion "d'établissement stable" reste posée.

Les sites étrangers hébergés auprès de serveurs localisés sur le territoire d'un Etat donné, sont-ils considérés comme étant un établissement stable de cette société sur le territoire national ? En effet, les entreprises étrangères utilisent les solutions technologiques et plates-formes disponibles du pays qu'elles ciblent pour s'y établir et mettent en marche leurs business models. Cela est d'ailleurs monnaie courante sur le Web, même si les conséquences qui en découlent commencent à peine à se manifester. En réalité, plusieurs Etats, notamment la France, ont ressenti la nécessité de soulever le débat autour des implications juridiques et économiques que recèle cette question. Ainsi, il est nécessaire de rappeler que la reconnaissance au site Web hébergé sur un site national de la qualité d'établissement stable pourrait aussi, logiquement et normalement, entraîner qu'il soit assujéti aux législations fiscales et réglementaires nationales (code du commerce et impositions fiscales).

En Europe le débat a été conclu par l'adoption par l'OCDE en date du 9 janvier 2001 d'un accord sur la reconnaissance des critères relatifs à la définition de l'établissement stable, en précisant qu'un site Web ne peut être considéré comme un établissement stable et que l'hébergement par un site ou portail d'un Etat ne peut signifier que ledit site est reconnu comme un établissement stable vis-à-vis de la législation de cet Etat. Il est possible de reconnaître la qualité d'établissement stable si le site Web maintient une partie de son équipement informatique dans un local du pays considéré et que les fonctions exercées sont essentielles pour l'activité commerciale de l'entreprise⁹⁹.

Le débat ainsi ouvert nous incite à réfléchir sur les différences entre la nouvelle et la vieille économie, notamment tous les principes basés sur la présence physique, dont la notion d'établissement stable en est un exemple parmi d'autres. En effet, il est certain que l'environnement Internet impose de nouvelles règles et de nouveaux principes en complète rupture avec les modèles classiques reconnus. Un effort de réflexion vers l'adaptation des législations et des principes de droit régissant le contexte commercial doit être entrepris par tous les pays du monde, dont notre pays, pour mieux se préparer à ne pas rater le train du e-développement et éviter le très probable dotcom gap qui rattrape plusieurs pays du monde.

En définitive, l'Internet a consacré irrémédiablement le concept de l'immatérialité physique du e-commerce et de ses composantes et la notion de présence physique n'est plus adaptée à ce contexte du commerce virtuel.

1) Le droit de l'e-mail : les données techniques et juridiques

Simple, pratique, disponible et indissociable de l'Internet, le courrier électronique (electronic mail ou e-mail) est tantôt considéré comme un gadget, tantôt comme un loisir, un outil ou tout simplement un médium

⁹⁹ Voir Yann Givré, commerce électronique et concept de l'établissement stable, 16/01/2001. www.journaldunet.fr.

par ses utilisateurs. Ayant envahi tous les espaces du travail et des loisirs, il connaît un immense succès auprès des internautes.

Les connections Internet, partout disponibles et peu coûteuses ont permis l'explosion du nombre d'utilisateur des e-mails, étant rappelé que certaines entreprises offrent le service de messagerie gratuitement à leurs utilisateurs. Ce qui est en soi un argument commercial de taille, la messagerie gratuite est partout et devra le rester encore longtemps.

Selon la conception de Habermass ¹⁰⁰, la technique est investie "idéologiquement" dans le sens où elle est porteuse d'idées et de concepts permettant de changer les structures mentales et les modes de réflexion des sociétés.

Pour sa part, J.Derrida avance l'idée que le réseau est auto-gérable, car il permet la production de modes de régulation et de formes juridiques et sociales en affirmant que les outils de pilotage et de fonctionnement du Web produisent naturellement des règles de base de leur propre fonctionnement, c'est à dire, que le réseau agit comme un élément déterminant sur ses composantes. Ainsi, parlant de l'emploi des e-mails comme nouveaux outils de communication, il avançait que "la structure technique de l'archive archivante détermine aussi la structure du contenu archivable dans son surgissement même et dans son rapport à l'avenir par l'archivage produit autant qu'elle enregistre l'évènement"¹⁰¹.

L'e-mail obéit techniquement à des protocoles de gestion des messages. Tout d'abord, le nom d'utilisateur avec l'arobase « (@) » qui l'accompagne, formant l'adresse qui doit respecter le format : nom@provider.com. A l'envoi, c'est le protocole SMTP qui est employé et à la réception c'est le POP3. Concrètement, le message écrit et envoyé d'un ordinateur vers un autre est récupéré par le provider qui le stocke momentanément, le temps de le réexpédier à son destinataire, ou plus exactement au serveur du provider de ce dernier. Ce n'est qu'en se connectant à son provider que le destinataire pourra consulter le message en cause.

Techniquement, le courrier électronique a aussi amené son lot d'avantages et d'inconvénients. Il est effectivement devenu insupportable de gérer une messagerie correctement, même avec toute la panoplie de filtres, de renvois, de tri et d'archivages.

Dans le milieu entrepreneurial, toutes générations confondues, le courrier électronique (courriel ou mail) est un des principaux outils de gestion et une base de management confirmée. Sa place dans la régulation de la communication interne n'est plus à prouver et l'on regarde d'un mauvais œil ceux qui rechignent à s'y mettre. Solution à un besoin ou phénomène de mode, l'e-mail n'a pas encore défini tous ses rôles, mais se caractérise déjà par une présence envahissante.

Les avantages et les risques se côtoient, et ce sont les dangers inhérents à ce médium qui seront développés ultérieurement, eu égard à leurs impacts négatifs sur la vie des entreprises.

Les dérapages des e-mails sont un vrai danger pour les entreprises, c'est d'ailleurs la leçon tirée par France-Telecom au cours de l'année 2000 quand un document sur les résultats financiers de l'entreprise fut diffusé par erreur en tant que pièce jointe à un courrier anodin. Les milieux financiers ont eu vent des informations sensées être confidentielles et le cours de l'action de l'entreprise a connu une hausse très conséquente. La morale était que l'affaire aurait pu prendre une tournure plus défavorable à l'entreprise.

Le click fatal est vite arrivé et les managers sont conscients que leurs salariés constituent la principale source des risques latents. Effectivement, l'utilisation du mail va au-delà des simples tâches professionnelles et des envois personnels (blagues, invitations, nouvelles...etc) qui sont monnaie courante entre collègues. Cela ne suscite pas de problèmes sauf quand cela s'ébruite, dès lors, cette situation devient source de litige entre employeurs et salariés. Les employeurs n'hésitent d'ailleurs pas à rappeler les règles d'éthique et fixer des chartes internes de bonne conduite qui précisent, entre autres, que la messagerie ne doit être utilisée que pour les besoins strictement professionnels.

Normalement, les e-mails sont des correspondances privées et de ce fait inviolables. Mais, dans la pratique, l'employeur en tant que garant de la bonne marche de l'entreprise, peut châtier en conséquence, quand lui seront rapportés des transmissions ou des messages de nature contraire à l'éthique professionnelle ou portant atteinte à l'entreprise.

Dans les entreprises, des contrôles sont ainsi effectués d'une manière régulière, et s'ils ne portent pas systématiquement sur le contenu des messages, les adresses de destination ainsi que la taille des fichiers joints donnent des indications sur le degré de professionnalisme de ces messages ou bien leur caractère

¹⁰⁰ Habermas. La technique et la science comme "idéologie". Gallimard, Coll Essais. 1973.

¹⁰¹ J.Derrida. Mal d'archive. une impression freudienne. Ed Galilée. 1995. P34.

personnel. Ce qui est certain, c'est que les entreprises soucieuses de leur réputation et leur image de marque ne lésinent pas sur les moyens pour limiter les risques et procéder à de fréquents rappels à l'ordre.

Des cas de révocation pour envois de messages portant atteinte aux bonnes mœurs ou des propos diffamatoires ont déjà eu lieu, confirmés par les instances judiciaires auprès desquelles les employés licenciés ont porté des recours.

Il est admis qu'un banal message e-mail portant sur des propos de la vie quotidienne (salutation, invitation ou rappel) n'entraîne pas de qualification d'utilisation abusive de la messagerie, mais tout propos ou toute opinion émise contre un aspect du travail de l'entreprise, peut déclencher l'hostilité de la hiérarchie et la prise à l'encontre de son auteur de sanctions disciplinaires.

La messagerie est un outil à double tranchant, utile et rentable pour les managers, elle est aussi très tentante quant à ses multiples usages. Toutefois, les erreurs d'aiguillages des adresses peuvent faire tomber les messages portant des informations indésirables dans les mauvaises boîtes. Et dans un souci de moralisation de leur vie interne, les entreprises n'hésitent pas à publier des chartes de « comportement interne » qui retracent l'ensemble des règles d'éthique professionnelle qui devront être respectées par le personnel. En effet, au sein des entreprises (ou des administrations), les employeurs peuvent exercer un droit de regard sur les flux de correspondances en circulation, et des copies cachées peuvent être générées par le système à l'insu des employés pour constituer des outils efficaces de contrôles. Certes, cela est techniquement possible, mais il n'en reste pas moins que la consultation systématique de ces correspondances est une grave atteinte à la liberté de la correspondance. Néanmoins, il est rappelé que seules des présomptions fondées et sérieusement établies doivent donner lieu à de telles pratiques.

Par ailleurs, il est reconnu que le danger des e-mails réside dans l'impossibilité de les récupérer une fois envoyés¹⁰², car de boîte de messagerie à une autre, ils se propagent comme des traînées de poudre. Les fonctions liées à la messagerie comme la liste de diffusion, répondre à tous, signature automatique, fichiers joints ou réponse automatique peuvent créer des situations de litiges et de confusion quand les messages sont envoyés sans précautions, (il est fréquent qu'un message adressé à un individu particulier se retrouve sur plusieurs boîtes indésirables si l'expéditeur n'a pas vérifié s'il a désactivé sa liste de diffusion).

En outre, la spécificité d'un e-mail réside dans le fait que ce mode de correspondance, qui s'apparente à la communication orale, est véhiculé sur un support écrit et par-là, se trouve concrétisé d'une manière indélébile. Et comme, il n'est pas toujours considéré comme un écrit officiel (ce qui est effectivement le cas en milieu de l'entreprise), ses utilisateurs se permettent d'employer tout le vocabulaire qu'ils veulent et y exprimer leurs états d'âmes ou opinions intimes, avec le risque que ces e-mails puissent être portés à la connaissance de leurs employeurs.

D'un point de vue purement juridique, les e-mails sont considérés comme ayant la même valeur qu'une correspondance classique, et en France, un employeur, même en cas de solides soupçons, ne peut prétendre enfreindre le droit à la sauvegarde de la vie privée et prendre connaissance des e-mails d'un membre de son personnel que sur autorisation d'une instance judiciaire et en présence d'un huissier.

2) Gestion des e-mails clientèles : les modèles de gestion des sites commerçants

L'envoi d'e-mails est un outil très important dans la communication entreprise/client. Servant de moyen pour passer commande ou pour demander des renseignements, les clients préfèrent bien passer par la messagerie électronique que par les communications téléphoniques du fait de la facilité de cette opération et de la disponibilité du lien portant l'adresse électronique de l'entreprise sur son site. En effet, laisser un message de satisfaction, de mécontentement ou demander de plus amples renseignements est un comportement courant chez beaucoup d'internautes à l'issue de leur visite à un site. Mais, comme l'internaute qui manifeste le besoin d'avoir des informations spécifiques est considéré par la société comme un client potentiel, il devient plus facile de comprendre la place importante accordée par l'entreprise à bien gérer sa messagerie électronique.

Le problème que rencontrent les sociétés est le nombre élevé d'e-mails arrivants, ce qui pose le problème de leur gestion d'une manière automatique, en raison du haut degré d'individualisation de réponse exigé. En effet, certaines entreprises ont opté pour la gestion de la messagerie par l'emploi de personnes formées pour la circonstance, qui traitent les messages et répondent au cas par cas, en fonction des requêtes des clients. Cette méthode de gestion ne tarde pas à réclamer une infrastructure lourde, gérée à l'image d'un centre d'appel. Des logiciels et des applications sont ainsi utilisés pour organiser, trier et orienter les

¹⁰² A ce jour, seul le logiciel de messagerie Outlook permettent, dans une certaine mesure de récupérer un message non lu.

messages vers les opérateurs chargés d'y répondre. Une autre fonction semi-automatisée qui a été adoptée concerne la gestion des e-mails selon leur contenu (à titre d'exemple, la société Ikea a mis en place six adresses e-mails différentes selon que le client cherche un catalogue, une information sur un produit ou sur la société, à faire une réclamation ou bien cherche un emploi. Grâce à ce tri, chaque demande est acheminée directement au département concerné¹⁰³).

Par ailleurs, l'emploi de logiciels de réponse automatiques est, de l'avis des spécialistes, incapable de donner pleine satisfaction quand l'entreprise cherche à construire une relation durable et personnalisée avec ses clients. Le traitement personnalisé des e-mails devient donc une priorité marketing et de relations publiques de l'entreprise. Dans ce sens, un responsable d'un cabinet de courtage qui gère une centaine de mails par jour déclare en commentant l'expérience de son entreprise : « comme toutes les sociétés, nous avons une liste de réponses typemais nous ne les utilisons pas dans plus de 25 % des cas. L'internaute veut une réponse détaillée et adaptée. Le but est de régler son problème en un seul échange de mails »¹⁰⁴.

3) Le droit des e-mails : confidentialité ou liberté d'expression

La gestion et la transmission des e-mails à titre personnel ne pose pas beaucoup de problèmes juridiques, en dehors du cadre du travail au sein des entreprises ou des administrations. Néanmoins, il est signalé qu'au sein des entreprises, les e-mails peuvent être meurtriers quand ils recèlent des informations (vitales ou diffamatoires) sur l'entreprise. Mais, le risque ne réside pas dans l'e-mail en question, mais dans sa propagation à la vitesse de l'éclair sur Internet. Ainsi, il est fréquent de rencontrer des e-mails personnels ou confidentiels circulant de boîte en boîte sur le Web. Ces messages au contenu corrosif peuvent porter nuisance à leurs émetteurs ou à leurs destinataires et restent à ce jour un fléau incontrôlable et le revers de la médaille de cette généralisation dans l'emploi des e-mails.

Du point de vue du « cyberdroit », la position la plus couramment admise est celle consistant à incriminer la diffusion des e-mails, considérés comme des correspondances privées, lorsque leur caractère confidentiel est clairement mentionné. Aussi, est-il jugé que le fait de diffuser ou de réacheminer les messages e-mails (sans le consentement de leur auteur) est une pratique condamnable. Toutefois, le degré de cette condamnation varie selon les pays, étant rappelé que les correspondances par e-mails n'ont pas encore de reconnaissance officielle dans les législations de plusieurs pays.

Le terrain juridique est peu explicite en ce qui concerne la protection des libertés individuelles et collectives, qui subissent des lésions par l'emploi inconsidéré de la messagerie électronique.

A titre d'exemple de dérapage incontrôlé, l'affaire connue sous le nom de « the Nike e-mail » est une affaire qui a pris naissance d'un échange de mail qui a fait le tour du monde entre la société Nike et un client. La société ayant refusé de satisfaire la commande d'un client, qui voulait personnaliser une paire de chaussures par un mot peu recommandable ; la société s'était clairement excusé et refusé la commande, pourtant elle s'est vue attaquée de toute part par des internautes de la planète ayant pris connaissance du contenu de réponse, pourtant très individualisée¹⁰⁵.

L'enseignement est donc lourd pour les entreprises soucieuses de leur image de marque et de leurs clients. L'e-mail devient un outil à double tranchant et ces dernières ont beau mener des campagnes de sensibilisation auprès de leurs personnels et faire ressortir le caractère privé et confidentiel des messages e-mail émis par elle, il n'en demeure pas moins que les risques de dérapages restent très forts.

A titre d'illustration, l'administration de la Poste en France qui s'est engagée d'offrir à chaque citoyen une adresse e-mail valable à vie, a précisé que le bénéfice de cette dernière est conditionné par le respect de certaines « conditions générales d'utilisation », notamment ¹⁰⁶:

- Interdiction d'envoyer des e-mails concernant des sondages électoraux ou des simulations de vote dès lors que la campagne électorale est clôturée,
- Interdiction d'envoi des e-mails incitant à la consommation de substances interdites,
- Interdiction d'envoyer des e-mails portant atteinte au secret professionnel,
- Interdiction d'envoi des e-mails dont le contenu a un caractère illégal, menaçant, nuisible, vulgaire, obscène ou de nature à heurter la sensibilité de certaines personnes.

¹⁰³ Gaelle macke. Les entreprises encore trop souvent débordées. Le monde 21 février 2001. pII.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Pour voir le cas en détail, Emmanuelle Richard. Quand l'e-mail devient une bombe. Libération multimédia du 13 mars 2001.

¹⁰⁶ Laure Noualhat. La poste se mêle de vos e-mails. Libération interactif du 26 janvier 2001. www.libération.fr.

4) Spamming : les avantages et les inconvénients

Le webmarketing a envahi aussi la messagerie électronique en utilisant les e-mails comme des outils pour véhiculer les messages publicitaires. Pratique, rapide, directe et pas chère, la publicité via les messages e-mails avait tous les atouts pour séduire durablement les entreprises de communication et de publicité.

Seulement, dans la pratique cette publicité par e-mails a pris les proportions d'un véritable raz de marée, ou plutôt un tsunami, en bombardant littéralement les internautes de ses slogans et ses messages. Ce phénomène très connu sous le terme de « spam » est fortement condamné par la communauté des internautes et par certaines législations.

Qualifié de « plaie », ¹⁰⁷ le spamming est une industrie à part entière sur le Net, des sites spécialisés proposent leurs services aux entreprises désireuses de faire passer leur messages par cette voie, et devant l'ampleur du problème, certains Etats ont pris la décision de légiférer contre l'abus des envois de la publicité non sollicités.

Le seul moyen pour lutter contre le spamming est l'option dite de l'opt-out, qui permet aux internautes de demander aux sites ayant envoyé les courriers indésirables d'arrêter leur envoi par simple retour de courrier. En France, les internautes peuvent procéder à leur inscription sur des registres gratuits afin de ne pas recevoir de publicités non sollicitées. Les fonctions de opt-out restent toutefois de peu d'effet devant la déferlante des « spammers » qui rivalisent d'ingéniosité, en contournant les filtres et logiciels, pour faire parvenir leurs contenus aux internautes cibles. Et devant cette guerre de l'ombre, les Etats unis se sont prononcés ouvertement contre la continuation de cette pratique par l'édiction de lois l'interdisant et par l'application d'amendes (d'environ 1000 dollars) contre les sites contrevenants.

Les lois anti-spam ont effectivement mis en place des restrictions à l'emploi des envois abusifs de messages, évitant le matraquage des internautes. En remplacement, les nouvelles mesures adoptées concernent une forme de « permission marketing » qui consiste à demander la permission des clients pour lui faire communiquer des publicités selon ses convenances. Avec un tel dispositif, le spam se trouvera acculé à disparaître en raison de son caractère agressif et envahissant, contre un mode de marketing conduit en harmonie avec ses destinataires.

Les sites ayant reçu l'opt-in (consentement) du client peuvent dès lors étudier son profil de consommateur et lui faire parvenir des offres correspondant le plus à ses goûts. Le degré de personnalisation permet de faire augmenter la pertinence et l'efficacité des messages. Les e-marketers appellent cela « l'intraveineuse » ¹⁰⁸ en raison de son succès confirmé à créer le besoin chez les interlocuteurs.

Dans la pratique il est parfaitement légal qu'un commerçant puisse envoyer un mail à un client, si ce dernier lui a laissé son adresse lors d'une visite à son site comme il peut céder l'adresse e-mail à un autre commerçant à condition, dans les deux cas, qu'il ait averti son client par un message. Cependant, il n'est pas interdit en France pour des sites commerçants de collecter des adresses e-mails dans un espace public (annuaire, webgroup ...etc.) pour les utiliser à des fins de spamming, car elle encoure légalement des sanctions de 1,5 millions d'euros et/ou de cinq ans de prison, les parties lésées pouvant saisir directement le procureur de la république.

Le marché de l'opt-in ouvre d'immenses voies pour une gestion harmonieuse des possibilités de messagerie électronique à des fins publicitaires, tout en évitant de susciter l'antipathie des internautes et en générant pour les entreprises d'immenses économies par rapport à l'emploi des canaux classiques (larges et impersonnels) de publicité.

Le défi pour les entreprises est désormais, non pas d'obtenir la simple permission du client, mais de chercher à l'amener à leur accorder le degré de permission le plus élevé et le plus général possible. Cette possibilité peut certes être contrôlée par ce dernier par la voie des opt-out, mais à l'usage, elle se relève être aussi un véritable spamming, vu le nombre de messages qui atterriront sur la boîte de réception de l'intéressé.

¹⁰⁷ Alix christophe. Les limiers de l'e-mail. Libération multimédia du 3/11/2000.

¹⁰⁸ Maussion Catherine. Marketing : il n'y a pas que le mail qui aille. Libération multimédia .02/02/2001.

ARSENAL CYBERNÉTIQUE : OUTILS ET MÉTHODES DE SPAMMING

Guide de Sensibilisation et Prévention

A des fins éducatives et de prévention uniquement

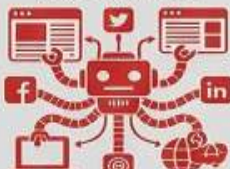
ÉTAPE 1 - COLLECTE D'ADRESSES EMAIL

EMAIL HARVESTING



Scanner de collecte automatisé

WEB SCRAPING



Robot d'extraction de données web

DICTIONNAIRE D'ATTAQUE



Base de données algorithmique

ACHAT DE LISTES



Acquisition de bases illicites

Conseil : Protégez vos adresses email : Utilisez des alias, limitez l'exposition publique.

ÉTAPE 2 - TECHNIQUES D'INFILTRATION

PHISHING



Harpon numérique et laurro linklisser

SPOOFING



Usurpation d'identité de l'Expéditeur

SOCIAL ENGINEERING



Clés de manipulation psychologique

MALWARE ATTACHMENTS



Bombés mumériques camouflifles

Conseil : Vérifiez toujours l'expéditeur : Ne cliquez pas sur les liens suspects, analysez les pièces jointes.

ÉTAPE 3 - DISTRIBUTION MASSIVE

BOTNETS



Réseau de machines zombres interconnectées

SERVEURS COMPROMIS



Tours de transmission piratées

PROXIES ANONYMES



Boucliers de dissimulation de l'origine

SMTP RELAY ABUSE



Canons de diffusion détournés

Conseil : Surveillez le trafic réseau anormal : Détectez les pics d'activité inhabituels et les connexions sortantes.

ÉTAPE 4 - CONTOURNEMENT DES DÉFENSES

OBFUSCATION DE TEXTE



Brouilleurs de contenu et encodage

ROTATION D'IP



Systèmes de camouflage d'adresses dynamiques

TIMING ATTACKS



Horloges de synchronisation différée

POLYMORPHISME



Transformateurs de signatures et code mutant

Conseil : Utilisez des filtres multicouches : Combinez des solutions de sécurité pour une défense robuste.

CONTRE-MESURES

FILTRES ANTI-SPAM



Boucliers de protection intelligents

AUTHENTIFICATION SPF/DKIM



Sceaux de vérification de domaine

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



Cerveaux d'analyse prédictive

FORMATION UTILISATEURS



Casques de protection par la connaissance

Votre défense contre le spam :
Éducation et technologie combinées pour une sécurité renforcée.

5) L'e-mail dans le cadre du travail au sein de l'entreprise

Les patrons d'entreprises peuvent légalement et librement surveiller, ou plus exactement espionner, les correspondances téléphoniques et électroniques de leurs employés. Ce scénario qui porte atteinte au principe de la liberté des correspondances privées, est pourtant en vigueur en Grande Bretagne depuis octobre 2000.

Les patrons pourront donc effectuer des contrôles qualifiés de « routiniers » sur n'importe quelle communication afin de vérifier qu'elle concerne bien les préoccupations du travail au sein de l'entreprise.

En France, par contre, le contrôle des communications téléphoniques ou électroniques des employés à leur insu est une pratique interdite par le code du travail (article L 121-8) et les actions de ce genre devront recevoir l'aval du comité d'entreprise¹⁰⁹.

Les limites du statut juridique des e-mails ont tardé à venir, mais des lignes de conduite sont perceptibles à travers les décisions de jurisprudence et des outils de règlement des conflits qui en découlent. Ainsi, en France toujours, l'article 432-9 du code pénal qui réprime l'ouverture et la divulgation du courrier postal est également étendu aux e-mails. Ces derniers sont de plus en plus considérés comme des correspondances privées à part entière et relèvent de la même législation que les autres formes de correspondances classiques et par-là, sont protégées dans les mêmes formes. Cette assimilation n'est pas fortuite, elle découle de la conviction que les e-mails sont les outils de correspondances adaptés à l'Internet et doivent être perçus et protégés dans ce cadre.

L'Internet est devenu le principal outil de travail qui fait partie intégrante de la vie de l'entreprise, pour ne pas dire qu'il est devenu banal. Et à ce titre, l'usage de la messagerie est une fonction annexe dans le contexte des possibilités offertes par cette nouvelle technologie. Du côté des employeurs, les craintes d'un dérapage de cet outil, qui risque de perdre sa fonction d'outil d'aide au travail pour devenir un outil de distraction, se trouve légitimé par les cas d'abus qui sont épisodiquement relevés et mis devant la scène publique.

Préoccupation légitime des patrons soucieux du rendement de leurs employés, de s'assurer du sérieux dans la transmission des informations et de mettre en place de structures saines d'appui au management, cette préoccupation mène parfois à recourir à mettre en place des modes de contrôle et de surveillance disproportionnés. Cette situation qui se retrouve dans tous les pays et dans tous les milieux entrepreneuriaux se trouve néanmoins dénoncée en raison de son aspect restrictif des libertés des employés, comme : la vérification des adresses, interceptions des e-mails privés, l'emploi de la copie cachée...etc.

Cette logique du contrôle totale de l'emploi de la messagerie en particulier et de l'Internet en général, engendre un climat oppressant de suspicions mutuelles entre les employeurs et employés. Il est certes d'usage que le personnel d'une entreprise ou d'une administration puisse adhérer ou du moins être mis au courant d'une charte comportant des règles pour l'usage de l'Internet, cette dernière a l'avantage de préciser les droits et obligations des employés et précise aussi les différents contrôles susceptibles d'être effectués sur ces supports.

La cybersurveillance est d'abord un acte de contrôle annoncé et communément admis, il ne constitue donc point de surprise pour employés. Les employeurs comptent d'ailleurs sur l'effet psychologique de ce contrôle pour inciter les employés à gérer parcimonieusement leur usage de la messagerie et de l'Internet.

Néanmoins, il est aussi rappelé à ces mêmes employeurs que l'épée de Damoclès perd son effet dissuasif quand les restrictions deviennent trop accablantes et tendent à opprimer toute liberté des employés. Il est certain que l'informatique permet des paramètres de contrôle du travail de l'entreprise dépassant tout ce qui est connu depuis le début de l'ère industrielle en ce qui concerne la mesure de la productivité, du rendement et de la part du temps consacré au travail par rapport à celui consacré à d'autres activités. Cette vision du « Big Brother » porte en elle le risque de détruire toute forme de motivation et d'adhésion à la culture interne. C'est d'ailleurs dans le sens de la réponse à une telle préoccupation que la règle dite « principe de proportionnalité » selon laquelle les outils de contrôle doivent être calibrés au degré d'abus suspecté ou réel, au-delà, il devient malsain et préjudiciable au management.

Le problème posé par la cybersurveillance est donc plus compliqué que le simple fait de mettre les employés devant le fait accompli. A titre d'exemple, la législation Française du travail oblige l'employeur de faire connaître les mesures prises en vue de contrôler les activités des employés et de ce fait, aucune

¹⁰⁹ Christophe Boltanski. L'e-mail, un mouchard pour les patrons britanniques. Libération multimédia du 5 octobre 2000.

information « concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté à la connaissance du salarié » (article L 121-8).

La déclaration du principe du contrôle « inopiné et aléatoire » ne donne pas toutefois tous les droits à l'employeur qui est lié par un devoir de réserve découlant des termes de l'article L 120-2 qui fait référence à une force de contrôle « proportionnel au but recherché » et justifié par « la nature de la tâche à accomplir ».

Par ailleurs, il est aussi nécessaire de citer les limites au droit de la « cybersurveillance », qui consistent en deux points ¹¹⁰:

- les contrôles effectués par « effraction » ou sans « préavis » sont considérés comme étant contraires aux principes de la liberté individuelle et collective, aussi, sont-ils atteints de nullité et ne peuvent être considérés comme valables pour servir de moyens de preuve, au même titre que ces actes peuvent entraîner la condamnation de leurs auteurs.
- L'employeur ne peut forcer l'administrateur du système informatique de la messagerie à forcer certaines boîtes de messagerie et prendre connaissance de leur contenu à l'insu des salariés. En obtempérant à l'ordre de son supérieur, l'administrateur de messagerie se trouverait en situation de fauteur pour participation à un acte illicite.

6) Quel statut juridique pour les courriers électroniques ?

La question de déterminer la nature juridique d'un e-mail revient immanquablement à poser la question sur la spécificité du courrier électronique par rapport aux autres formes de courrier connues. Le principe étant qu'un e-mail est assimilé en principe à une correspondance, ceci lui donnera donc logiquement droit aux mêmes formes de protection et de sauvegarde que le courrier normal.

Le support électronique induit une différence certaine au niveau de la présentation, de la transmission et des formes de protection des messages et des formes de communication. Néanmoins, il reste que les e-mails sont des purs produits de la technologie du Web et de ce fait, même si le support est différent, les droits des individus devront être protégés indépendamment de la nature de ce dernier (écrit, téléphonique ou électronique), le droit à la confidentialité fait également partie des droits à préserver.

Ces énoncés de principes ne sont pas toutefois clairs au niveau de la pratique judiciaire et il serait judicieux à titre d'exemple de citer les cas d'école de la jurisprudence française en la matière.

Une affaire en la matière a pris naissance lorsqu'un étudiant en informatique a porté plainte devant la chambre correctionnelle de Paris contre les responsables du laboratoire de recherche auprès duquel il poursuivait des recherches en électronique. Le plaignant accuse les responsables en cause d'avoir espionné sa messagerie et pris connaissance du contenu de sa boîte à messages sans son accord.

Le jugement qui a été prononcé au niveau de cette affaire est intervenu sur fond de vide juridique et a fait office de véritable jurisprudence en la matière. Effectivement, la position du ministère public était de considérer que les e-mails étaient des correspondances protégées par le seau de la confidentialité et bénéficiaient des mêmes droits que les correspondances émises sur les autres supports. De cette position, il était évident que la position du parquet était une condamnation expresse de cette forme d'infraction, appelant le tribunal à « évoluer » en parallèle avec les nouvelles réalités qu'introduisent les technologies et faire extension à l'application du domaine de la loi.

Les parties mises en accusation à savoir les trois responsables du laboratoire, ont été poursuivis pour le chef d'ouverture de correspondance à caractère privé, qui est un délit prévu par l'article 432-9 du code pénal. Cet article condamne, d'une part, le fait « d'ordonner de commettre ou de faciliter.... Le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances » et, d'autre part, « l'interception ou le détournement du contenu de ces correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications »¹¹¹.

Les parties défenderesses ont pris comme argument de veiller à la sécurité du réseau contre les craintes de piratage avec comme argumentation à l'appui que la règle de confidentialité qui s'attache aux correspondances conventionnelles (postales ou téléphoniques) ne peut être invoquée au bénéfice des messages e-mails, car à la différence d'un envoi postal, un courrier électronique doit pouvoir être contrôlé à son arrivée, compte tenu des dommages qu'il peut y causer, rappelant au passage les ravages du virus « i love you » qui avait contaminé des millions d'ordinateurs quand il était ouvert par les internautes.

¹¹⁰ Sylvie Garnier. Les e-mails des salariés peuvent-ils être librement consultés par l'employeur ? www.journaldunet.com.

¹¹¹ Alain Hazan. Un e-mail est une correspondance privée. Le monde du 15 janvier 2001. www.interactif.lemonde.fr.

Le tribunal s'attacha à essayer de qualifier d'abord la nature des e-mails en les assimilant à une forme connue de correspondances pour pouvoir dresser leur statut juridique et les formes de protection à leur appliquer. Aussi, n'est-il pas surprenant que le jugement rendu en date du 2 novembre 2000 ait consacré les e-mails comme des messages de télécommunications. Le tribunal a estimé que les outils de télécommunications incluent « toutes les communications à distance actuellement connues, qu'il s'agisse des communications téléphoniques ou de celles effectuées par Minitel, télécopie par fax et par satellite, réseau Internet » y compris de facto les courriers électroniques. Par ailleurs, le jugement prononcé, comportant condamnation des parties défenderesses, a aussi été motivé en partie par la référence aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et de la vie privée qui dispose de la nécessité de la protection des correspondances privées comme faisant partie de la vie privée des individus¹¹².

En définitive, ce qu'il y a retenir de ce jugement est qu'un e-mail constitue dans son essence une correspondance privée qui a la forme d'un « message électronique de personne à personne » et par-là, c'est un courrier comme un autre. Les magistrats ont conclu que « toute relation par écrit existant entre deux personnes identifiables, qu'il s'agisse de lettres de messages ou de plis fermés ou ouverts, est une correspondance » et par conséquent, cette forme de correspondance électronique « est protégée par la loi, dès lors que le contenu dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à la disposition du public »¹¹³.

En Grande Bretagne, les employeurs peuvent légalement depuis le 24 octobre 2000 « espionner » le courrier électronique de leurs employés. Heureusement, cette conduite qui n'est pas généralisée dans tous les pays, est qualifiée de privative des libertés individuelles par plusieurs organisations des droits civiques.

Pour les employeurs, il est évident que par souci de rendement de leurs employés, les patrons imposent des chartes et des règles de fonctionnement internes, interdisant l'emploi du matériel informatique à des fins personnelles (consultations abusives de sites Internet et utilisation excessive de la messagerie électronique).

Les employeurs, notamment les grandes entreprises, n'hésitent pas à rappeler ces règles de conduite à leurs personnels par différents moyens (conférences de sensibilisation, chartes internes, notes, messages sur les postes de travail) rappelant en général le principe de l'interdiction touchant l'utilisation des biens de l'employeur à des fins personnelles. D'ailleurs, il y a lieu de rappeler que beaucoup d'affaires sont perdues par les employés licenciés par leurs employeurs en raison des motifs précédemment invoqués¹¹⁴.

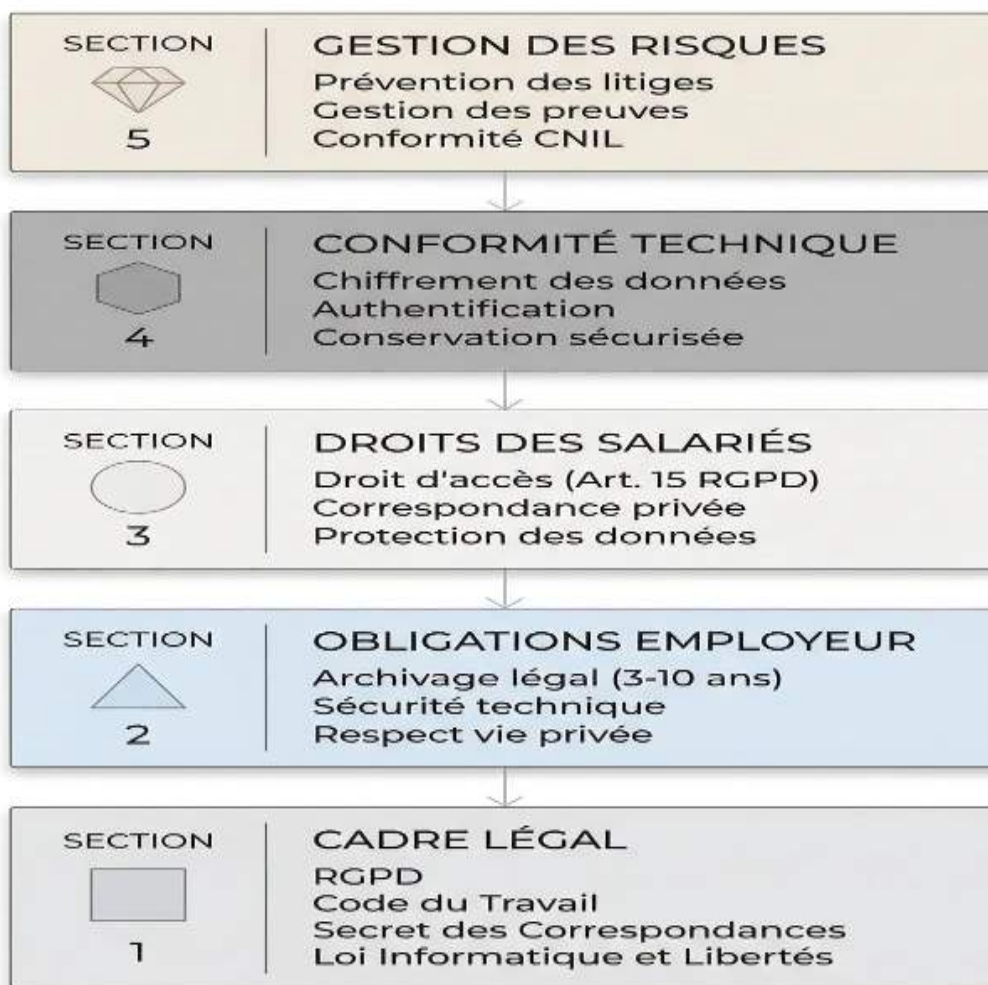
¹¹² *ibid.*

¹¹³ Laure Noualhat. La poste se mele de vos « e-mails ». Libération multimédia du 26 janvier 2001. www.liberation.fr.

¹¹⁴ Alain Hazan. Outils informatiques et fins personnelles. Le monde du 13 décembre 2000. www.interactif.lemonde.fr.

PROTECTION JURIDIQUE DES EMAILS EN ENTREPRISE

Cadre Réglementaire et Conformité



Références légales: Art. 15 RGPD, L.1121-1 Code du Travail, Art. 226-15 Code Pénal.
Mise à jour: 01/01/2024. Légende: (1-5) Étapes et catégories juridiques.

7) Les obligations des entreprises : cas d'exploitation des fichiers à caractère personnel

Il est ahurissant de constater le volume impressionnant des données à caractère personnel recueillies auprès d'un site Internet. En effet, la simple analyse de la fréquentation du site commercial le plus anodin permet de collecter des adresses IP, des profils, des cartes de comportements de ses visiteurs et les tendances religieuses ou idéologiques des internautes. Ces données peuvent être déduites soit directement par l'analyse des informations y transitant soit indirectement par recoupement de données.

En effet, il existe un principe de « morale du Web » relatif au respect de la vie privée qui instaure une obligation légale pesant sur les sites et leurs éditeurs de veiller, en cas de collecte d'informations sur les internautes, à la loyauté et la véracité des collectes, à l'information préalable des internautes de la collecte effectuée et à leur accorder le droit de s'opposer ou de procéder à la rectification des données ainsi collectées.

Par ailleurs, il est également interdit, notamment en France, de collecter des données sensibles afférentes à la race, aux convictions religieuses, aux opinions politiques ou syndicales des internautes.

Le code pénal français règle définitivement le problème de la responsabilité des opérateurs informatiques sur la collecte et l'exploitation faite des données ayant trait à la vie privée des citoyens, en précisant dans son article 31 que : « le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou

les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux millions de francs».

8) Les liens entre sites : les problèmes juridiques de la coordination hypertextes

Il est d'usage que les sites Internet fassent figurer sur leurs pages ou dans le contenu de leurs textes des liens hypertextes qui renvoient sur d'autres sites en accord avec le mot mis en surbrillance en tant que lien à exploiter par simple click. Aussi, l'habitude de naviguer en cliquant sur ces liens hypertextes est-elle devenue aussi courante pour surfer sur le Net que le recours aux moteurs de recherches. Par ailleurs, les sites commerciaux font un large emploi de ces liens hypertextes pour tisser de liens directs avec leurs partenaires, même les clients peuvent ainsi être aiguillés de sites en sites (véritable fournisseur d'un produit ou d'un service) par ces liens hypertextes. Les publicités en ligne font principalement l'usage des liens pour aiguiller les internautes en cliquant sur une bannière ou un interstitiel vers le site recherché. Bref, les liens sont le cœur de l'Internet et ce sont eux qui lui donnent son véritable sens de réseau des réseaux.

Néanmoins, la différence entre liens licites et autres illicites ou malveillants reste très mal encadrée par les textes et les conventions (Netiquette) gouvernant l'Internet. C'est d'ailleurs dans ce sens que les litiges relatifs à l'interprétation des limites et des contours de ces liens éclatent de partout, au fur et à mesure qu'ils mettent aux prises des entreprises aux intérêts divergents.

Il est communément admis que les liens qui prennent la forme d'une référence bibliographique ou d'une citation sont admissibles, par contre, tous les autres qui reprennent un contenu d'un site sans en mentionner la référence ou l'adresse (pratique connue sous le nom de framing) ne sont pas admissibles¹¹⁵.

A titre d'exemple de jurisprudence illustrant ce propos, celle qui a opposée la société cadresonline.com à la société keljob, lui reprochant de présenter sur son site certaines de ses pages sous d'autres adresses URL. Le tribunal de commerce de Paris a précisé dans une ordonnance du 26 décembre 2000, que si rien dans la loi n'oblige à prévenir le propriétaire d'un site ou d'obtenir son autorisation préalable avant d'établir un lien vers son site, les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne cautionnent pas le fait d'établir des liens profonds qui renvoient directement aux pages secondaires d'un site, sans passer par sa page d'accueil. L'arrêt rendu par le tribunal précise clairement « toute création d'hyperliens, qui aurait pour conséquence de détourner ou dénaturer le contenu ou l'image d'un site cible vers lequel conduit le lien hypertexte, ou de faire apparaître ledit site cible comme étant le sien, sans mentionner la source, notamment en faisant pas apparaître l'adresse URL du site lié, ou enfin de ne pas signaler à l'internaute, de façon claire et sans équivoque, qu'il est dirigé vers un site ou une page Web extérieurs au premier site connecté sera considéré comme une action déloyale, parasitaire et une appropriation du travail et des efforts financiers d'autrui »¹¹⁶.

9) Le délit de presse sur Internet : les éléments de protection.

L'Internet est le canal d'expression par excellence, et ce qui rend le plus compte de l'extraordinaire succès de la presse en ligne, c'est le nombre de pages Web personnelles ou professionnelles qui sont créées chaque jour par les particuliers pour le plaisir de s'exprimer et par les professionnels pour en faire un outil de diffusion. Entre les uns et les autres, il n'y a pas que les éloges ou la cohabitation pacifique qui prévaut, mais des écrits diffamatoires ou subversifs circulent aussi.

Et devant cette situation, le droit devra encore se prononcer pour définir les choix et les responsabilités de chacun pour de tels actes, en prenant soin d'abord de définir les préalables juridiques à appliquer. Aussi, la question qui se pose est-elle de pouvoir appliquer sur l'information circulant sur Internet les mêmes règles de censure et de contrôle qui sont appliquées pour les autres canaux de la presse écrite ou audiovisuelle.

La question est d'autant plus d'actualité quand il s'agit d'écrits diffamatoires dirigés d'un ressortissant d'un pays vers un citoyen (personne physique ou morale) sur le territoire d'un autre Etat. Les barrières nationales et les principes de souveraineté territoriale rendent difficilement possible toute action en justice dans ce sens. Seule possibilité restante est celle concernant des faits de ce genre sur le territoire d'un même Etat ou entre Etats liés par des conventions bilatérales ou multilatérales de coopération judiciaire.

Aux Etats Unis cependant, un article publié en ligne ne peut faire l'objet de poursuites en diffamation après l'expiration du délai d'une année après sa publication. Cette règle, qui consiste à assimiler un écrit sur Internet à une publication de presse, est née d'un précédent jurisprudentiel, devenu par la force des choses une construction de la loi et une véritable règle de droit.

¹¹⁵ Alian Hazan. Hyperleins licites ou malveillants ? le monde du 31 janvier 2001. www.interactif.lemonde.fr

¹¹⁶ Ibid.

A un niveau de stricte application de souveraineté nationale, la France a franchi une étape cruciale dans la définition d'un cadre cohérent au délit de « diffamation en ligne ». En effet, la pratique consistait, en l'absence d'une référence juridique claire et précise, de faire juger que la diffamation était un « délit continu », ne connaissant aucun délai de prescription. Cette situation fut éclaircie en date du 30 janvier 2001, quand un arrêt de la cour de cassation, avait précisé que les dispositions de la loi de 1881 sur le droit de la presse s'appliquent sur Internet et par là, fixa le délai de prescription à trois mois.

Dans tous les cas et quelque soit le délai adopté au niveau de chaque pays, le délai court à partir de la date de publication de l'article diffamatoire. Aussi, revient-il aux juges d'ordonner toutes les recherches possibles (jusque sur le disque dur émetteur) pour déterminer les éléments pouvant prouver le début du délai à prendre en compte. La morale de ce jugement est d'aligner le délit sur Internet sur celui des autres formes classiques de publications et de lui appliquer les mêmes règles de qualification et de traitement.

10) Propriété intellectuelle sur Internet : les entorses au principes

Le droit d'auteur a été sévèrement et irrémédiablement bafoué par l'Internet. Cette affirmation est une réalité qui se retrouve partout chez les spécialistes de la Netéconomie et les plus concernés sont les opérateurs du show business. En effet, la circulation des fichiers musicaux a battu tous les records d'audience. Mais, la diffusion des outils de diffusion et de reproduction des œuvres musicales a permis aux internautes, autrefois simples consommateurs en fin de chaîne de production et de création de valeur artistique, de devenir des opérateurs court-circuitant les business models traditionnels, en les réorganisant selon d'autres schémas spécifiques à la culture Internet.

Sur Internet, les œuvres culturelles deviennent des informations qui doivent être gérées tel que, c'est à dire, comme une offre diversifiée, conséquente, attractive et gratuite de préférence. Ceci est d'ailleurs le point d'achoppement de la corne de discorde qui gêne les opérateurs du show business concernant le recours à Internet comme outil de diffusion des œuvres artistiques.

La production artistique et musicale n'est plus l'apanage des seules maisons de production aux circuits monopolistiques, car avec la démocratisation de l'accès au matériel audio et vidéo, les particuliers peuvent aussi diffuser sur le Net leurs œuvres et entraînent une profusion de fichiers en circulation, de manière à mettre les producteurs traditionnels en difficulté.

Les annales de l'Internet ont d'ailleurs été marquées par le grand débat qu'ont suscité les affaires « MP3 .com » et « Napster » sur fond d'utilisation du logiciel « MP3 » employés pour la diffusion de fichiers musicaux.

Les données de l'affaire « MP3.com » :

Les producteurs de musique et les grandes maisons de disques avaient engagé contre le site « mp3.com » une action en justice, ce dernier avait en effet, proposé d'offrir aux internautes de pouvoir télécharger et d'écouter n'importe quel titre musical de leur choix, ces derniers étant au préalable convertis sous le format MP3.

La justice américaine a établi que la société « mp3.com » a copié sans autorisation des disques musicaux protégés par copyright, ce qui est contraire au « Copyright Act ». La société a plaidé d'avoir agi dans le cadre du « fair use » (*l'usage loyal*) justifié en droit américain (article 107 du Copyright Act) par quatre critères : le type d'usage (pédagogique ou culturel), la nature de l'œuvre, la proportion de la partie utilisée de l'œuvre par rapport à cette dernière et l'incidence sur le marché. Le jugement rendu rappelait que la notion de copyright ne pouvait être considérée du point de vue des consommateurs, mais son but est de protéger les producteurs et par conséquent, toute copie informatique non autorisée d'une œuvre est une reproduction illégale¹¹⁷.

Les données de l'affaire Napster :

Le site Napster a développé un logiciel informatique qu'il a diffusé à ses adhérents formant une communauté d'internautes. Ce logiciel particulier permet de détecter sur les disques durs des membres de cette communauté les titres et tubes musicaux, préalablement convertis au format MP3, à même les ordinateurs de ses adhérents. Le site ne propose ni ne stocke les œuvres musicales diffusées, mais agit comme un aiguilleur entre les possesseurs de ces œuvres et leurs utilisateurs. En d'autres termes, le téléchargement se fait entre particuliers par la technique du « peer to peer ».

La justice américaine a ainsi engagé la responsabilité de la société Napster sous la charge de

¹¹⁷ voir David Lefranc. Le nouveau public. In Le Dalloz, n° 1 2001. p 107.

« contrefaçon par contribution » en raison du fait qu'elle a contribué à la contrefaçon de tiers par la fourniture de son logiciel.

La règle est donc que les fichiers mp3 copiés sont illicites, et la responsabilité d'un intermédiaire informatique proposant des liens hypertextes pour y parvenir est un acte répréhensible. Dans le cas Napster, le public servait de « disque dur » à la société, et cette dernière, offrait gratuitement ses services dans le but de se constituer un catalogue qu'elle pourra ensuite offrir sous la forme payante¹¹⁸.

Le véritable problème posé aux professionnels de l'Internet qui a été révélé par ces deux affaires, est relatif à la notion de « space-shifting » qui consiste à avoir un accès permanent à son répertoire discothèque à travers le réseau. Cela est d'ailleurs légal quand les morceaux musicaux sont régulièrement acquis par les internautes. Ces derniers pourront faire l'usage privé via le Net de leurs fichiers audio et vidéo à loisir

La question soulevée lors du débat qui a suivi dans la presse spécialisée par ces deux affaires, a été de savoir si les transferts de fichiers musicaux (mp3 notamment) entre particuliers, et sans que cela ne plus ait un but lucratif, est considéré comme étant d'usage personnel ou commercial. La conception qui se dégage de la position de la justice américaine en la matière est que le public est le véritable contrefacteur, mais en contre partie, il n'a été amené à se trouver dans cette situation qu'en raison du service organisé « d'une manière professionnelle » par une entreprise donnée.

La transmission à titre gratuit d'une production musicale onéreuse, est un acte mal ressenti par les professionnels du secteur qui le considèrent comme une infraction des droits de propriété intellectuelle. Le commerce en ligne des œuvres musicales se trouve placé entre le marteau et l'enclume, et sa nouvelle quête cherche à définir le juste milieu d'un business model qui se construit sur une base légale mettant en conflit le droit civil, le droit commercial et, par extension, certains aspects des droits de l'homme.

11) Protection et brevetabilité des logiciels

Aux Etats unis et au Japon, les programmes d'ordinateurs et les logiciels sont protégés par des brevets. Cette pratique n'est pas partagée en Europe qui s'attache à ne protéger les logiciels que par le biais du droit d'auteur. Le principal référentiel est la convention de Munich du 5 octobre 1973 qui dispose dans son article 52.2c que « les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle...ainsi, ne sont pas considérés comme des inventions...notamment...les programmes d'ordinateurs ».

En effet, pour définir les conditions de brevetabilité d'un logiciel, la convention précitée pose un certain nombre de conditions, notamment de prouver l'existence d'un apport certain et le caractère inventif par rapport à l'état de la technique existant ou susceptible d'application industrielle. A cet effet, les directives de l'Office Européen des Brevets précise «un programme d'ordinateur revendiqué pour lui même ou en tant qu'enregistrement sur un support est a priori un programme d'ordinateur en tant que tel et à ce titre, n'est pas susceptible d'être breveté indépendamment de son contenu»¹¹⁹. La situation n'est pas modifiée lorsque le programme est chargé dans un ordinateur connu. Toutefois, si l'objet revendiqué apporte une contribution de caractère technique à l'état technique, la brevetabilité ne devrait pas être mise en cause pour la simple raison qu'un programme d'ordinateur est impliqué dans sa mise en œuvre.

En Europe, l'essentiel du mécanisme de protection est donc encadré par les législations relatives au droit d'auteur, découlant des recommandations de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Au Maroc, c'est la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins. Cette loi donne ainsi quelques définitions de certaines notions afférentes à la protection des œuvres numériques :

- Un programme d'ordinateur : est un ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l'information.

- Bases de données : tout recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou toutes autres manières.

¹¹⁸ N.Abdi. Napster, la rédemption ?. Libération, 2 novembre 2000.p 26.

¹¹⁹ Stéphane Colombet. La brevetabilité des logiciels. La semaine juridique n° 29. 18 juillet 2001. p1409.

- La reproduction : est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre ou d'un phonogramme ou d'une partie d'une oeuvre ou d'un phonogramme, dans une forme quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou temporaire d'une oeuvre ou d'un phonogramme sous forme électronique.

- Une copie : est le résultat de tout acte de reproduction.

Concernant la possibilité donnée pour permettre la libre reproduction et l'adaptation des programmes d'ordinateur, l'article 21 de cette loi précise que : « ...le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :

a) nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ;

b) nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues aux deux précédents paragraphes du présent article et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite ».

Par contre, l'article 24 précise pour ce qui est de l'importation à des fins personnelles que : « l'importation d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre ».

A cet effet, selon l'article 29, les programmes d'ordinateur sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 25 ans à partir de la réalisation de ces derniers. Une telle oeuvre, étant signalé que ce délai expire à la fin de l'année civile au cours de laquelle il arriverait normalement à terme.

La protection pose aussi le délicat problème de la protection des oeuvres (informatiques) réalisées dans le cadre d'un contrat de travail, ce qui ressort des dispositions de l'article 35 de la loi qui précise que : « Dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (ci-après, dénommée " employeur ") dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre ».

Les termes de cet article rejoignent ceux relatifs à la détermination du droit de propriété sur les oeuvres de collaboration. A ce propos, l'article 32 dispose que : « Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les premiers co-titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes (c'est-à-dire si les parties de cette oeuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée), les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les co-titulaires des droits de l'oeuvre de collaboration considérée comme un tout ».

Pour les aspects de la protection juridictionnelle, le principe est établi au niveau de l'article 68 qui précise que « les dispositions d'un traité international concernant le droit d'auteur et les droits voisins auquel le Royaume du Maroc est parti, sont applicables aux cas prévus dans la présente loi. De plus, et en cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles d'un traité international auquel le Royaume du Maroc est parti, les dispositions du traité international seront applicables ».

Le dispositif répressif couvrant les délits constatés au niveau des aspects relatifs à ces droits d'auteur est prévu au niveau des articles 61 à 65 dont les principaux aspects sont :

- Le tribunal ayant compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de la présente loi a autorité pour :

a) Rendre un jugement interdisant la commission ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu de la présente loi ;

b) Ordonner la saisie des exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés d'avoir été réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire de droit protégé en vertu de la présente loi alors que la réalisation ou l'importation des exemplaires est soumise à autorisation, ainsi que des emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser, et des documents, comptes ou papiers d'affaires se rapportant à ces exemplaires, emballages de ces

exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papiers d'affaires se rapportant à ces exemplaires.

- Le titulaire de droits protégés en vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été violé a le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui en conséquence de l'acte de violation. Mais, lorsque l'auteur de la violation ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un droit protégé en vertu de la présente loi, les autorités judiciaires pourront limiter les dommages-intérêts aux gains que l'auteur de la violation a retirés de celle-ci ou au paiement de dommages-intérêts préétablis.

- Les exemplaires réalisés en violation des droits peuvent être soit détruits ou qu'il en soit disposé d'une autre manière raisonnable hors des circuits commerciaux par les autorités judiciaires. Cette disposition n'est pas applicable aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la propriété ni à leur emballage.

Par ailleurs, lorsque le danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre ou pour continuer à commettre des actes constituant une violation, les autorités judiciaires, dans la mesure du raisonnable, ordonnent qu'il soit détruit, qu'il en soit disposé d'une autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles violations, ou qu'il soit remis au titulaire du droit.

Enfin, selon l'article 65, certains actes sont considérés comme illicites et sont assimilés à une violation des droits des auteurs, notamment :

- a) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen utilisé pour empêcher ou pour restreindre la reproduction d'une oeuvre ou pour détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés ;
- b) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir ;
- c) La suppression ou modification, sans y être habilitée, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;
- d) La distribution ou l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilitée, d'oeuvres d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

La création numérique devra être protégée davantage sur l'Internet, ce dernier est un support de création et un mode de communication pour cette création. La protection qui fait appel, comme cela a été dit précédemment, au principe du droit de la propriété intellectuelle, concerne les logiciels, les programmes et les bases de données.¹²⁰

L'exploitation de ces oeuvres numériques doit, normalement, donner lieu à une rémunération qui est perçue sous la forme de droits ou de licences d'exploitation (acte de vente ou de location du droit d'usus et fructus de l'oeuvre numérique). La transmission vers le public de cette oeuvre n'enlève en rien le droit de propriété intellectuelle détenu par son auteur, ce qui rend illicite toute reproduction ou circulation illégale de cette dernière (cas du piratage informatique).

Toutefois, si la protection à l'échelle nationale est possible grâce à un certain nombre de dispositions juridiques et réglementaires, il n'en n'est pas de même à un niveau international où la compétence judiciaire n'a pas de compétence extraterritoriale.

Les principes généralement admis des codes de protection de la propriété intellectuelle, encadrent les limites de la protection des oeuvres numériques, ainsi, les auteurs ne peuvent interdire certains usages particuliers de leurs oeuvres, notamment :

- les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial ;
- les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ;
- les analyses, commentaires et courtes citations ;
- les revues de presses.

Mais, le « canon » sur lequel cette exploitation accordée au profit des tiers, reste strictement limitée aux clauses contractuelles ou autorisations expresses des auteurs et de leurs ayants droit mais seulement dans la limites des autorisations accordées par ces derniers.

¹²⁰ Emmanuel Derieux. Numérique et droit d'auteur. La semaine juridique, n° 41 du 10 octobre 2001. p1875.

Le problème posé est donc la protection d'un droit d'auteur dans un milieu aussi volatile et peu maîtrisable qu'est le cyberspace. L'absence de preuves et la possibilité d'agir sur des supports informatiques immatériels rend toutes les tentatives de sévir très hasardeuses et difficilement applicables. La tendance est celle d'un état de désarmement des opérateurs et des instances concernées à pouvoir maîtriser le fléau qui se propage et grandit en parallèle avec le développement du réseau lui-même.

Le droit accuse donc un vrai retard par rapport à ce qui se passe sur le milieu Internet, et ce qui risque de se passer, c'est que la tendance permissive actuelle tendra, sous le coup du laisser aller juridique, à devenir la coutume de demain (à titre d'exemple : le journal Le Monde du 20/10/2000 remarque que les utilisateurs du logiciel Napster et autres logiciels de téléchargement MP3 n'y voient dans cette action aucune forme de culpabilité et que 78% d'entre eux estiment qu'il ne s'agit pas d'un vol et 61% ne se préoccupent nullement du fait que la musique qu'ils obtiennent est peut être protégée. De son côté et, paradoxalement, la société Napster qui avance le chiffre de 30 millions d'utilisateurs, revendique plus de 1,39 milliards de morceaux de musique téléchargés en un seul mois).

Par ailleurs, le piratage des œuvres numériques sur Internet trouve sa justification dans quatre raisons principales :

- la contrefaçon des œuvres numériques ne leur fait pas perdre leur qualité d'origine et donne lieu à des copies conformes à l'originale.
- Les frais de contrefaçon sont très faibles et permettent de produire des copies en quantités conséquentes.
- L'immatérialité du réseau rend difficile de trouver des preuves tangibles contre les contrefacteurs.
- Le peu d'efficacité des mesures de sanctions et de prévention prévues dans ce cadre laissent la communauté des internautes très indifférente à l'égard du droit de propriété intellectuelle attaché à leurs actes¹²¹.

La notion de protection des œuvres numériques sera toujours problématique, même avec l'emploi des outils technologiques comme l'IDDN (identification des œuvres numériques) ou les logiciels cryptolopes (clé d'utilisation contrôlée par un serveur), le caractère même du réseau, immatériel, ouvert et mondial, confère à son contenu les caractères d'ubiquité et d'omniprésence, rendant du coup son contrôle humainement difficile. L'informatique permet cette particularité unique de pouvoir présenter simultanément les mêmes données en plusieurs endroits à la fois et ce, dans les mêmes conditions de qualité, à tel point qu'il devient peu évident de faire la différence entre l'œuvre originale (programme ou fichier) et ses copies en usage simultané. La reproduction devient un exercice courant et tend à devenir, à raison et à force de l'usage, la règle de la transmission des fichiers sur Internet, d'autant plus que la copie informatique peut se faire aisément par les moyens de n'importe quel ordinateur. La qualité de l'œuvre demeurant constante, les copies sont des clones de l'originale, et qualifier ces dernières de faux est difficile car ces mêmes faux, employés à leur tour comme originaux, peuvent donner naissance à des copies tout aussi performantes.

La protection devient difficile considérant que l'Internet restera, bon gré mal gré, un terrain difficilement contrôlable du point de vue de la logique juridique ou du point de vue intérêts des ayants droits, tant que la notion de liberté d'accès à l'information n'a pas été profondément modifiée chez les internautes ce qui est contraire à l'éthique en usage sur Internet. Ainsi, dans un texte satyrique mais profond d'enseignements, Jhon Perry Barlow, dans sa « Déclaration d'Indépendance » du Cyberspace déclare : « Gouvernements du monde industrialisé, géants fatigués faits de chair et d'acier, j'arrive du Cyberspace, la nouvelle habitation de l'esprit...Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'êtes pas souverains là où nous nous rassemblons...vos concepts juridiques de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement et de contexte ne s'appliquent pas à nous. Ils sont basés sur la matière. Il n'y a pas de matière ici. ». Cet extrait exprime bien à travers des propos fort éloquentes ce qui attend tous ceux qui voudront s'aventurer sur le chemin tortueux de la cyberrégulation et décrit l'état d'âme des utilisateurs non professionnels et non gouvernementaux d'Internet, ce qui en soi n'appelle aucun commentaire supplémentaire....

¹²¹ Cf Eric Schlachter. The intellectual property renaissance in cyberspace. Ed Berkeley Technology Law Journal. Vol 12. Issue 1. Spring 1997.

12) La cybercriminalité : les freins au commerce électronique

Au-delà des simples litiges commerciaux qui naissent dans le cadre du commerce électronique, la juridicisation du Net se construit sur fond d'insécurité croissante sur le réseau en raison des manifestations de la cybercriminalité.

En effet, l'opinion la plus répandue chez les professionnels du e-commerce est que les risques liés à la cybercriminalité sont les principaux freins au développement des activités e-business et constituent des entraves psychologiques, provoquant la désertion des consommateurs du cyberspace.

Cela est vrai, mais en partie seulement, et ce côté n'est que la partie émergente de l'iceberg. En vérité, la cybercriminalité est plus complexe qu'elle n'en a l'air, elle englobe le piratage informatique, la fraude financière, l'usage de virus ...etc.

Cette nouvelle dimension de cybercriminalité s'est développée en peu d'années et accapare les préoccupations des gouvernements et du public en raison des implications qu'elles engendrent en terme de pertes financières.

Les gouvernements de tous pays sont conscients des potentiels destructeurs de cette cybercriminalité croissante, seulement, leur degré de réactivité vis à vis de cette dernière tardent à se concrétiser et par là, accusent un retard dans la mise en place d'un arsenal répressif adapté à ces nouvelles formes de délits.

Ce retard de réactivité est quasi-général et c'est avec beaucoup d'hésitations que les différents pays mettent en place un cadre juridique approprié ou bien mettant à jour leurs propres codes pénaux et civils dans le sens de faire face aux situations imposées par la cybercriminalité.

Dans la plupart des cas, les Etats estiment qu'ils peuvent faire appel à leur arsenal juridique existant pour qualifier et réprimer ces infractions. Malheureusement, ces mêmes Etats se retrouvent dans la difficulté d'appréhender des situations qui n'ont jamais été prévues par leurs législations nationales. Le cas d'école en la matière est celui de l'Etat des philippines qui s'est retrouvé juridiquement désarmé pour poursuivre l'auteur du virus « i love you » en mai 2000, alors qu'il avait provoqué des dégâts colossaux à travers le monde. Depuis, cet Etat a été acculé à procéder à une mise à jour complète de son arsenal juridique pour couvrir tous les crimes informatiques. Plusieurs pays (plus d'une vingtaine) se sont légalement mis à reformer leurs arsenaux législatifs pour couvrir un certain nombre de cybercrimes.

En vérité, le constat qui se dégage à travers l'étude des différents aspects de la cybercriminalité est que les dispositifs juridiques et législatifs existants dans la plupart des pays sont totalement inapplicables à ces nouvelles catégories de crimes. En d'autres termes, les crimes informatiques sont qualifiés en assimilation aux règles de droit existantes et cela donne lieu à deux situations :

Une sous qualification des cybercrimes, considérés comme des délits mineurs et par là, l'application de sanctions mineures par rapport aux dégâts causés.

Le risque de ne pas pouvoir qualifier une cyberinfraction, étant donné le caractère virtuel et immatériel de cette dernière par rapport à celles prévues traditionnellement (qui ont des manifestations physiques) avec le risque prévisible de les laisser impunis.

La cybercriminalité a donc ses propres *modus operandi*, qui lui donnent une originalité propre, différente de celle des crimes commis dans le monde physique. A ce titre, la cybercriminalité touche plus particulièrement le domaine économique en raison de ses implications financières et les pertes qu'elle génère chez les acteurs du marché. En effet, que ce soit des activités de piratage, de fraude financière ou d'usage de virus, la facture économique est lourde à supporter dans tous les cas.

Les attaques contre les sites Internet commerciaux et les infrastructures numériques stratégiques révèlent l'ampleur des menaces qui pèsent sur les entreprises du monde entier. Cette réalité a poussé les gouvernements à renforcer considérablement leurs arsenaux juridiques en matière de lutte contre la cybercriminalité.

En Europe, l'harmonisation des politiques de lutte contre le cyberterrorisme et la cybercriminalité s'est concrétisée avec l'adoption de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, ouverte à la signature le 23 novembre 2001 et entrée en vigueur le 1er juillet 2004. Ce premier traité international en la matière, fruit de travaux entamés dès 1997, vise à harmoniser les législations nationales, améliorer les techniques d'enquête et renforcer la coopération internationale. La Convention incrimine l'accès illégal aux systèmes, l'atteinte à l'intégrité des données, la fraude informatique, la contrefaçon numérique et la diffusion de contenus illicites, notamment la pornographie infantile. À ce jour, 80 États à travers le monde, dont le Maroc depuis le 1er octobre 2018, ont ratifié cette convention, témoignant de sa portée quasi-universelle.

Au Maroc, l'évolution du cadre juridique en matière de cybersécurité s'est opérée en plusieurs étapes stratégiques. La première pierre fut posée avec la loi n° 07-03 de 2003 complétant le Code pénal concernant les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données. Ce texte pionnier a introduit pour la première fois dans le droit marocain des sanctions pénales spécifiques aux infractions informatiques. Toutefois, conscient de l'évolution exponentielle des menaces, le législateur a progressivement renforcé ce dispositif.

L'adoption de la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité, promulguée le 25 juillet 2020 et dont le décret d'application a été publié en août 2021, marque une rupture majeure dans l'approche marocaine. Cette loi instaure un cadre global prescrivant des règles et mesures de sécurité pour protéger les systèmes d'information des administrations publiques, des infrastructures d'importance vitale et des opérateurs critiques. Elle crée également deux organes de gouvernance essentiels : le Comité Stratégique de la Cybersécurité, chargé de piloter les orientations stratégiques nationales, et le Comité ad hoc de gestion des crises cybernétiques majeures.

La Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information (DGSSI), désignée comme Autorité Nationale de la Cybersécurité, joue un rôle central dans ce dispositif. Elle assure la protection des systèmes d'information, qualifie les prestataires de services de cybersécurité, réalise des audits réguliers et garantit la conformité aux normes de sécurité. Le Centre Marocain d'Alerte et de Gestion des Incidents Informatiques (ma-CERT), rattaché à la DGSSI, constitue le point de contact opérationnel disponible 24h/24 pour la gestion des incidents de sécurité.

Les sanctions pénales prévues par la législation marocaine ont été calibrées pour dissuader efficacement les cybercriminels tout en préservant un climat favorable au développement de l'économie numérique. Ainsi, l'accès ou le maintien frauduleux dans un système informatique est sanctionné par une peine d'emprisonnement et des amendes substantielles. Les infractions les plus graves, notamment celles visant les infrastructures critiques ou causant des dommages économiques majeurs, encourrent des peines pouvant atteindre plusieurs années de prison et des amendes considérables. La loi prévoit également des circonstances aggravantes lorsque les infractions sont commises par des groupes organisés ou visent des données sensibles.

La ratification par le Maroc de la Convention de Budapest, concrétisée par le dépôt de ses instruments de ratification le 29 juin 2018, témoigne de sa volonté d'inscrire sa démarche dans un cadre international cohérent. Cette adhésion, entrée en vigueur le 1er octobre 2018, facilite la coopération judiciaire avec plus de 80 pays et permet aux autorités marocaines de bénéficier du réseau de points de contact fonctionnant 24h/24 et 7j/7 pour l'échange rapide d'informations sur les incidents de cybercriminalité transfrontalière.

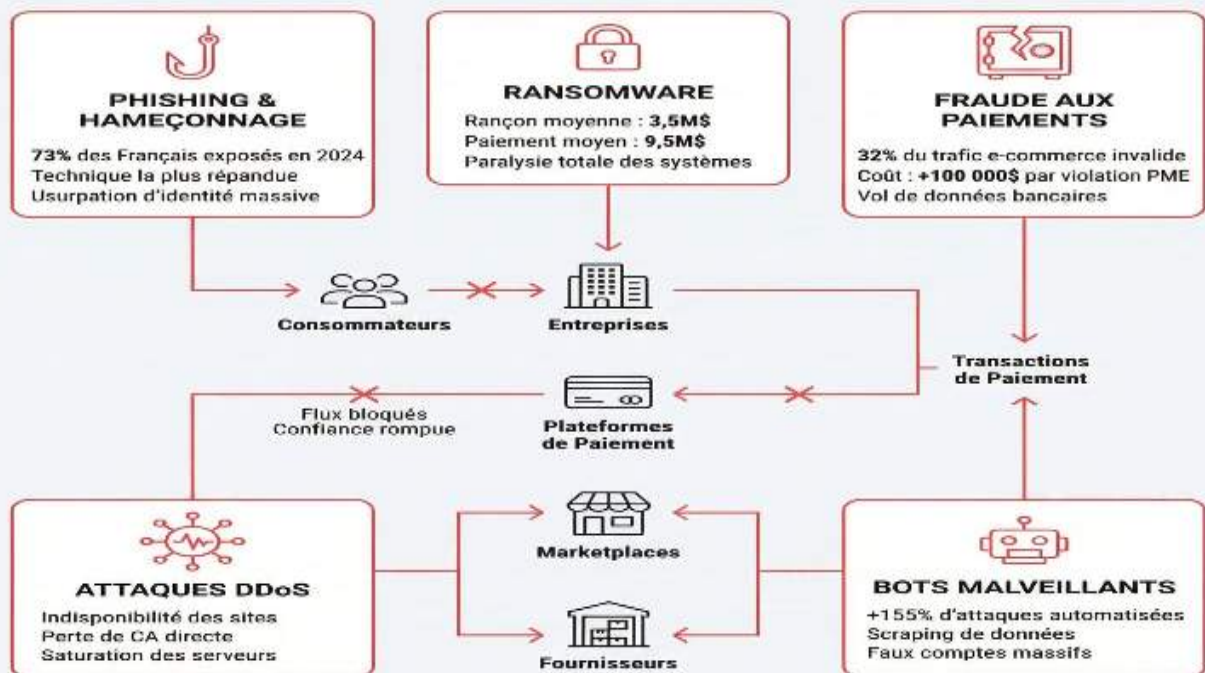
Parallèlement, le Maroc a rejoint plusieurs initiatives régionales et internationales, notamment le projet CyberSud de coopération euro-méditerranéenne en matière de cybercriminalité, qui vise à renforcer les capacités des pays du voisinage sud de l'Union européenne. Des partenariats bilatéraux ont également été conclus avec plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et Israël, pour le transfert de compétences et le partage d'expertise en cybersécurité. En mai 2022, le Royaume a franchi une nouvelle étape en signant à Strasbourg le deuxième Protocole additionnel à la Convention de Budapest, relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques.

Il est incontestable que le renforcement progressif et continu de l'arsenal juridique en matière de lutte contre la cybercriminalité constitue désormais le socle incontournable du développement de l'économie numérique nationale. L'efficacité de ce dispositif dépend toutefois de sa mise en œuvre effective sur le terrain, nécessitant des investissements soutenus dans la formation des magistrats et des enquêteurs spécialisés, le développement de laboratoires d'analyse forensique numérique, et la sensibilisation continue des acteurs économiques et des citoyens aux bonnes pratiques de cybersécurité. Le succès de cette stratégie globale conditionne la confiance des investisseurs et des utilisateurs dans les plateformes de commerce électronique et, plus largement, dans l'ensemble de l'écosystème numérique marocain.

PRINCIPALES ACTUALISATIONS APPORTÉES AU DISPOSITIF LEGISLATIF MAROCAIN

1. **CHRONOLOGIE INTERNATIONALE :**
 - Convention de Budapest : date précise (23 nov. 2001), entrée en vigueur (1er juillet 2004)
 - 70+ États adhérents actuellement (vs 38 signataires initiaux)
 - Reconnaissance de la portée universelle du traité
2. **ÉVOLUTION LÉGISLATIVE MAROCAINE :**
 - Loi 07-03 (2003) → premier texte pionnier
 - Loi 05-20 (2020) → refonte complète du cadre
 - Décret d'application 2.21.406 (août 2021)
 - Ratification Convention Budapest (2018)
3. **ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE MODERNISÉE :**
 - Comité Stratégique de la Cybersécurité (organe de gouvernance)
 - DGSSI comme Autorité Nationale de la Cybersécurité
 - ma-CERT (Centre d'alerte 24/7)
 - Comité ad hoc de gestion des crises
4. **COOPÉRATION INTERNATIONALE RENFORCÉE :**
 - Adhésion Convention Budapest (2018)
 - Projet CyberSud (coopération euro-méditerranéenne)
 - Partenariats bilatéraux (UK, Israël, EAU)
 - Réseau de points de contact 24/7
5. **APPROCHE ÉQUILIBRÉE MAINTENUE :**
 - Sanctions dissuasives mais proportionnées
 - Protection de l'économie numérique
 - Accent sur la prévention et la sensibilisation

LA CYBERCRIMINALITÉ : FREIN AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE



IMPACT ÉCONOMIQUE

COÛTS DIRECTS :
Remédiation technique
Interruption d'activité
Perte de chiffre d'affaires

COÛTS INDIRECTS :
Atteinte à la réputation
Perte de confiance client
Sanctions réglementaires

BAROMÈTRE DE CONFIANCE



9/10

Français victimes de menaces 2024
Méfiance croissante des consommateurs
Abandon de panier par peur
Réticence aux achats en ligne

SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS



SOLUTIONS DE PROTECTION

Authentification multifacteur
Chiffrement des données
Monitoring en temps réel
Formation des équipes
Assurance cyber-risques

CONCLUSION :

Internet est devenu en un quart de siècle non seulement une composante essentielle, mais le tissu même de nos structures économiques, sociales, culturelles et politiques. Le cyber-univers ne s'est pas simplement imposé comme une réalité parallèle : il a fusionné avec le monde physique, créant un continuum digital-réel indissociable. En 2025, avec 5,6 milliards d'utilisateurs connectés (67% de l'humanité) et 73% des transactions commerciales mondiales transitant par des canaux numériques, la distinction entre économie "traditionnelle" et "nouvelle économie" a perdu toute pertinence. Nous vivons désormais dans une économie fondamentalement numérique où l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet des objets et le cloud computing constituent l'infrastructure même de la création de valeur.

La formidable capacité de rapprochement des intelligences par l'interactivité instantanée, amplifiée par les réseaux sociaux touchant 5 milliards d'utilisateurs et par les technologies de collaboration en temps réel, a partiellement concrétisé la vision de la noosphère chère à Pierre Teilhard de Chardin. Les communautés de connaissance distribuées, les projets open source mobilisant des millions de contributeurs mondiaux, et les mouvements citoyens coordonnés planétairement incarnent cette conscience collective émergente. Cependant, cette convergence intellectuelle s'accompagne paradoxalement d'une fragmentation algorithmique où les bulles de filtres et les chambres d'écho polarisent les débats, créant des réalités parallèles inconciliables au sein d'un même espace numérique.

Ainsi, la recherche technologique pilotée par l'intelligence artificielle et la logique de rentabilité algorithmique ont effectivement supplanté l'interventionnisme étatique traditionnel, bien que les États aient dû se réinventer en régulateurs sophistiqués face aux géants technologiques. L'écosystème des entreprises numériques contemporaines évolue dans un environnement de capitalisme de plateforme où les effets de réseau créent des monopoles naturels temporaires. Ce modèle génère une concentration de richesse inédite : les cinq premières entreprises technologiques mondiales (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA) capitalisent ensemble plus de 12 billions USD en 2025, dépassant le PIB de la plupart des nations. Cette accumulation crée simultanément une prospérité spectaculaire pour les écosystèmes connectés et approfondit dramatiquement les fossés de développement pour les populations déconnectées, tant entre pays qu'au sein des sociétés.

Les sociétés contemporaines, désormais qualifiées de post-numériques plutôt que post-industrielles, traversent une phase de restructuration accélérée par l'intelligence artificielle générative qui automatise le travail intellectuel lui-même. Les cartes sont effectivement redistribuées sur l'échiquier mondial avec l'émergence de nouvelles puissances technologiques : la Chine rivalise désormais avec les États-Unis dans l'IA et les semi-conducteurs, l'Inde s'impose comme hub technologique majeur, et l'Europe tente d'affirmer sa souveraineté numérique par une régulation pionnière (RGPD, Digital Services Act, AI Act). Les règles de conduite sont redéfinies par de nouveaux acteurs : non seulement les GAFAM américains et BATX chinois, mais aussi les créateurs de contenus influençant des millions de personnes, les communautés décentralisées DAO (Decentralized Autonomous Organizations), et les mouvements citoyens numériques façonnant l'agenda politique.

Même Marshall McLuhan, lorsqu'en 1962 il énonçait sa vision prophétique du "village global", n'aurait pu anticiper que son modèle prendrait la forme d'une architecture computationnelle mondiale interconnectée par 5G, satellites en orbite basse (Starlink déployant 5000 satellites), et câbles sous-marins transportant 99% du trafic intercontinental. Néanmoins, ce village global s'est révélé être une mégalopole profondément inégalitaire plutôt qu'une cité idéale harmonieuse. Le rapprochement culturel et social permis par les plateformes de communication instantanée coexiste avec des disparités économiques, commerciales et industrielles abyssales qui se creusent inexorablement.

À l'image du modèle historique de la Division Internationale du Travail, le village numérique global présente une géographie polarisée : les centres producteurs de technologies de pointe (Silicon Valley, Shenzhen, Bangalore, Tel Aviv, Stockholm) concentrent innovation, capitaux et talents, tandis que de vastes périphéries demeurent consommatrices passives, dépendantes de technologies qu'elles ne maîtrisent ni ne produisent. Cette fracture numérique se manifeste à toutes les échelles : entre continents (l'Afrique subsaharienne

n'héberge que 0,5% des serveurs mondiaux), entre nations, entre métropoles connectées et territoires ruraux délaissés, et entre générations où les seniors peinent à naviguer un monde conçu pour les natifs numériques.

Les futurologues, économistes, sociologues et décideurs politiques convergent désormais sur une évidence : l'avenir immédiat sera dominé par l'exploitation systématique de technologies exponentielles au service de la transformation du réel. L'intelligence artificielle générative (GPT-4, Claude, Gemini) révolutionne la création intellectuelle, la synthèse biologique produit des matériaux impossibles dans la nature, la fusion énergétique promet l'abondance énergétique décarbonée, et les interfaces cerveau-machine (Neuralink) ouvrent des perspectives transhumanistes vertigineuses. Cette société émergente sera caractérisée par une convergence idéologique autour de valeurs apparemment universelles (droits humains numériques, protection données personnelles, éthique algorithmique) tout en générant simultanément des polarisations identitaires exacerbées par les algorithmes de recommandation.

Les particularités locales culturelles, linguistiques et politiques s'inscrivent désormais dans des cadres globaux standardisés que l'on pourrait qualifier de "modèle platform de la modernité" : les mêmes applications, interfaces et expériences utilisateurs se déploient mondialement avec des adaptations superficielles. Cette homogénéisation numérique coexiste paradoxalement avec une renaissance des identités locales et des résistances à l'uniformisation, manifestées par des réglementations nationales divergentes (Great Firewall chinois, souveraineté numérique européenne, protectionnisme technologique américain) fragmentant partiellement le cyberspace global en espaces régionaux semi-autonomes.

Dans ce contexte, la politique s'est effectivement transformée vers des formes plus participatives, bien qu'éloignées de la télé démocratie idéalisée. Les consultations citoyennes en ligne, les pétitions numériques mobilisant des millions de signataires en heures, les budgets participatifs municipaux digitalisés, et les initiatives de démocratie liquide expérimentées en Estonie et à Taiwan illustrent cette évolution. Cependant, cette participation accrue s'accompagne de phénomènes problématiques : campagnes de désinformation orchestrées par IA, manipulation microtargeted des électeurs, polarisation algorithmique des débats, et surveillance panoptique des dissidences. La démocratie directe, universelle et instantanée imaginée se heurte aux limites cognitives humaines face à la complexité des enjeux et à la vitesse de propagation de l'information erronée.

Internet demeure au centre de tous les débats contemporains, mais les questionnements ont radicalement évolué. Les enjeux actuels concernent moins l'accès à la connectivité (largement acquis dans les pays développés) que la gouvernance de l'intelligence artificielle, la régulation des cryptomonnaies et monnaies numériques de banques centrales, la protection contre la manipulation algorithmique, la souveraineté des données, l'éthique de la surveillance biométrique, et l'impact environnemental massif des infrastructures numériques consommant 7% de l'électricité mondiale. Le réseau actuel constitue effectivement un immense forum délibératif coordonnant sa propre destinée, mais fragmenté entre visions concurrentes : utopie décentralisée web3, capitalisme de surveillance des plateformes, contrôle autoritaire numérique, et souveraineté technologique nationale.

Prédire l'avenir précis d'Internet demeure un exercice spéculatif périlleux, tant les trajectoires technologiques exponentielles et les choix sociétaux génèrent des bifurcations imprévisibles. Néanmoins, plusieurs certitudes émergent : premièrement, la cyber-révolution initiée il y a trois décennies est désormais achevée au sens où le numérique n'est plus révolutionnaire mais constitutif du fonctionnement sociétal normal. Deuxièmement, nous entrons dans l'ère de la révolution de l'intelligence artificielle qui amplifiera exponentiellement les tendances actuelles : automatisation généralisée, personnalisation extrême, nouvelles formes de créativité augmentée, mais aussi risques existentiels d'alignement des IA avancées, de manipulation psychologique sophistiquée, et de concentration inédite du pouvoir.

Troisièmement, la tension fondamentale entre connexion globale et fragmentation locale, entre abondance informationnelle et manipulation systémique, entre démocratisation de l'accès et concentration oligopolistique du pouvoir, structurera les décennies à venir. L'enjeu crucial sera de préserver et d'étendre les bénéfices indéniables de l'économie numérique (accès universel à la connaissance, effacement des distances, innovation accélérée, nouvelles formes de solidarité planétaire) tout en atténuant ses externalités négatives criantes (surveillance généralisée, polarisation sociale, précarisation travail, extractivisme attentionnel, dégradation environnementale).

Finalement, l'avenir de l'économie numérique ne sera ni utopique ni dystopique par nature, mais dépendra fondamentalement des choix politiques, éthiques et techniques que les sociétés opèrent collectivement

aujourd'hui. La technologie n'est ni salvatrice ni destructrice intrinsèquement : elle est un amplificateur des intentions et valeurs humaines. Construire une économie numérique inclusive, durable, respectueuse des libertés fondamentales et génératrice de prospérité partagée exige une gouvernance démocratique sophistiquée des technologies, des investissements massifs dans l'éducation numérique critique, des régulations équilibrant innovation et protection, et une vigilance permanente contre la concentration excessive du pouvoir.

La transformation numérique n'est plus en marche : elle est accomplie. La question n'est plus de savoir si nous vivons dans une économie numérique, mais quelle économie numérique nous construirons ensemble. Aux citoyens, entrepreneurs, chercheurs, régulateurs et décideurs politiques de saisir cette responsabilité historique pour orienter ces technologies extraordinairement puissantes vers l'épanouissement humain collectif plutôt que vers l'asservissement algorithmique. L'avenir numérique reste à écrire, et chacun détient une part de cette plume collective.

L'avertissement est donné et l'avenir n'épargnera pas les retardataires....

GLOSSAIRE

Commerce Électronique & Économie Numérique

Produit : Février 2026

Introduction

Le glossaire de l'ouvrage original couvrait les fondations du commerce électronique : protocoles réseau (TCP/IP, HTTP), sécurité informatique classique (SSL, Firewall, Chiffrement), notions d'entreprise numérique (Business model, Start-up) et outils de base du Web (HTML, Cookie, Moteur de recherche). Ces termes restent fondamentaux.

Cependant, une nouvelle analyse et mise à jour a révélé **10 nouvelles zones thématiques majeures** du glossaire, couvrant les évolutions significatives de 2018 à 2025. Dès lors, 40 nouveaux termes, organisés par domaines et enrichis de données actualisées ont été rajoutées.

Liste des 10 nouveaux domaines thématiques :

N°	Thème	Nouveaux termes ajoutés
1	IA & Machine Learning	IA, Machine Learning, Chatbot, Algorithme de recommandation
2	Social Commerce	Social Commerce, Influencer Marketing, User-Generated Content
3	Paielements Modernes & Fintech	BNPL, Fintech, Portefeuille numérique, Paiement instantané
4	Logistique E-Commerce	Dropshipping, Fulfillment, Last-Mile, Reverse Logistics
5	Protection des Données	RGPD, CCPA/CPRA, Consentement
6	Mobile & UX	M-Commerce, PWA, UX
7	Marketplaces & Distribution	Marketplace, Omnichannel, D2C
8	Cloud & Infrastructure	Cloud Computing, SaaS, API
9	Publicité Numérique	SEO, Retargeting, Programmatic, CPC
10	Tendances Émergentes	Blockchain, NFT, Web3, Économie circulaire numérique

A – IA & Machine Learning

1. Intelligence Artificielle (IA)

Branche de l'informatique visant à créer des systèmes capables de réaliser des tâches nécessitant normalement une intelligence humaine : analyse du langage, reconnaissance d'images, prise de décisions autonome. En commerce électronique 2024-2025, l'IA est utilisée pour la personnalisation des recommandations produit, la détection de fraude en temps réel, et l'optimisation des prix dynamiques. Le marché mondial de l'IA a dépassé 305 milliards USD en 2024.

2. Machine Learning (Apprentissage automatique)

Sous-domaine de l'IA permettant aux systèmes informatiques d'apprendre et d'améliorer leurs performances à partir de données sans être explicitement programmés. En e-commerce, utilisé pour prédire le comportement des acheteurs, optimiser les algorithmes de recherche produit, et ajuster automatiquement les budgets publicitaires selon les résultats en temps réel.

3. Chatbot

Programme informatique simulant une conversation avec un utilisateur via une interface textuelle ou vocale, alimenté par l'IA et le traitement du langage naturel (NLP). En commerce électronique 2024-2025, les chatbots gèrent le service client 24h/24, guident les visiteurs vers les produits adaptés, et traitent les retours. Les achats via chatbots devraient atteindre 142 milliards USD d'ici 2026.

4. Algorithme de recommandation

Système d'IA analysant les données comportementales d'un utilisateur (historique d'achat, pages consultées, profil démographique) pour lui suggérer des produits pertinents. Amazon génère ainsi environ 35 % de ses revenus via ses recommandations personnalisées. Constitue un avantage concurrentiel majeur pour toute plateforme marchande en 2024-2025.

B – Social Commerce & Réseaux Sociaux

1. Social Commerce (Commerce social)

Sous-ensemble du commerce électronique permettant l'achat et la vente de produits directement au sein des plateformes de réseaux sociaux (Instagram Shop, TikTok Shop, Facebook Marketplace). En 2024, le social commerce a généré circa 700 milliards USD mondialement. En 2025, il représente environ 17 % de toutes les ventes en ligne, avec une croissance annuelle de 13,7 %. En France, environ 37 % des consommateurs ont effectué un achat via les réseaux sociaux en 2025.

2. Influencer Marketing (Marketing d'influence)

Stratégie de marketing consistant à collaborer avec des personnalités ayant une forte audience sur les réseaux sociaux pour promouvoir des produits ou services. Le marché mondial du marketing d'influence a atteint 21 milliards USD en 2023 et devait dépasser 24 milliards USD en 2024. Les micro-influenceurs (moins de 100 000 abonnés) génèrent un taux d'engagement 82 % plus élevé que les célébrités.

3. User-Generated Content (Contenu créé par les utilisateurs)

Tout contenu (avis, photos, vidéos, témoignages) créé par les consommateurs eux-mêmes et publié sur les réseaux sociaux ou sites commerciaux. Constitue une forme puissante de preuve sociale en e-commerce : les acheteurs en ligne accordent davantage de confiance aux recommandations d'autres consommateurs qu'aux messages publicitaires officiels de la marque.

C – Paiements Modernes & Fintech

1. BNPL (Buy Now, Pay Later – Acheter maintenant, payer plus tard)

Modèle de financement à court terme permettant aux consommateurs d'effectuer un achat et de le rembourser en plusieurs mensualités, généralement sans intérêt sur 3 à 4 paiements. Le marché mondial du BNPL a atteint environ 560 milliards USD en volume de transactions en 2025, avec 365 millions d'utilisateurs. Les principaux acteurs sont Klarna, Affirm et Afterpay. Le BNPL représente désormais 6 % des transactions e-commerce aux États-Unis (vs 2 % en 2020), particulièrement prisé par les Génération Z et les Millennials.

2. Fintech (Financial Technology)

Entreprises ou solutions technologiques innovantes visant à transformer les services financiers traditionnels (paiement, épargne, crédit, investissement) via numérique et IA. En e-commerce, les Fintech jouent un rôle croissant avec des solutions comme le paiement instantané, la vérification d'identité automatisée (KYC) et les portefeuilles numériques.

3. Portefeuille numérique (Digital Wallet)

Application ou service permettant de stocker des informations de paiement et d'effectuer des transactions électroniques sans utiliser une carte physique. Exemples : Apple Pay, Google Pay, PayPal. En 2024, les portefeuilles numériques sont devenu le mode de paiement le plus utilisé en e-commerce mondialement, représentant environ 49 % des transactions en ligne.

4. Paiement instantané (Instant Payment)

Transfert de fonds entre deux comptes bancaires en temps réel, 24h/24 et 7j/7, en quelques secondes. En Europe, le système SEPA Instant Payment permet ces virements entre 0,01 et 100 000 euros. Particulièrement important pour le commerce électronique où la confirmation rapide du paiement accélère le traitement des commandes.

D – Logistique E-Commerce

1. Dropshipping

Modèle commercial où le marchand en ligne vend des produits qu'il ne possède pas en stock. La commande est directement transmise au fournisseur, qui expédie le produit au client final. Le marchand ne gère ni inventaire ni logistique physique. Le marché mondial du dropshipping a atteint 365 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 1,25 trillion USD d'ici 2030.

2. Fulfillment (Exécution de commande)

Ensemble des processus logistiques entre la réception de la commande client et la livraison du produit : stockage, conditionnement, expédition et gestion des retours. Le fulfillment externalisé (3PL – Third Party Logistics) permet aux e-commerçants de déléguer ces opérations à des prestataires spécialisés comme Amazon FBA ou des entrepôts régionaux.

3. Last-Mile Delivery (Livraison du dernier kilomètre)

Étape finale de la chaîne logistique correspondant à la livraison du produit depuis le dernier centre de distribution jusqu'au domicile du client. Représente 53 % du coût total de la livraison et constitue le point de contact le plus visible avec le consommateur. Les innovations 2024-2025 incluent la livraison par drones, les points de livraison automatisés et l'optimisation par IA des tournées.

4. Reverse Logistics (Logistique inverse)

Processus de gestion du retour de produits depuis le client vers le fournisseur ou l'entrepôt. En e-commerce, le taux de retour atteint 20-30 % selon les secteurs (mode, électronique). Une politique de retour simple et rapide constitue un facteur déterminant dans la décision d'achat en ligne selon les études de 2024-2025.

E – Protection des Données & Vie Privée

1. RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

Règlement européen en vigueur depuis le 25 mai 2018, imposant aux entreprises traitant des données personnelles des citoyens européens de respecter des principes fondamentaux : consentement explicite, minimisation des données, droit à l'effacement, droit à la portabilité. Les amendes en cas de non-conformité peuvent atteindre 4 % du chiffre d'affaires mondial annuel ou 20 millions d'euros. En 2024, les amendes cumulées sous le RGPD ont atteint 5,88 milliards d'euros depuis 2018.

2. CCPA / CPRA (California Consumer Privacy Act)

Loi californienne de protection des données personnelles en vigueur depuis 2020, renforcée par la CPRA en 2023. Elle garantit aux résidents californiens le droit de connaître, supprimer et limiter la vente de leurs données personnelles. En 2025, plus de 20 États américains ont adopté des lois de protection des données similaires, créant un patchwork réglementaire complexe pour les e-commerçants internationaux.

3. Consentement (Données personnelles)

Accord explicite, libre et éclairé donné par un utilisateur pour permettre la collecte et le traitement de ses données personnelles à des fins précises. Sous le RGPD, le consentement doit être actif (opt-in), pas passif. Les bandeaux de cookies et les politiques de confidentialité constituent les principaux instruments de recueil du consentement en e-commerce.

F – Mobile Commerce & Expérience Utilisateur

1. M-Commerce (Mobile Commerce)

Commerce électronique effectué via des appareils mobiles (smartphones, tablettes). En 2025, les achats mobile représentent environ 44 % des ventes e-commerce en France et plus de 60 % en Asie du Sud-Est. Le taux de conversion sur mobile reste inférieur au desktop en raison des interfaces plus limitées, d'où l'importance du mobile-first design.

2. PWA (Progressive Web Application)

Application web exploitant les dernières technologies du navigateur pour offrir une expérience utilisateur proche des applications natives sur mobile : installation sur l'écran d'accueil, fonctionnement hors ligne, notifications push. En e-commerce, les PWA permettent de combiner les avantages du web (indexation, accessibilité) avec ceux des applications natives (performance, engagement).

3. UX (User Experience – Expérience utilisateur)

Ensemble des aspects de l'interaction d'un utilisateur avec un produit, service ou système numérique. En commerce électronique, une UX optimisée influe directement sur le taux de conversion : un temps de chargement supérieur à 3 secondes provoque l'abandon de 53 % des visiteurs mobiles. Le design UX 2024-2025 privilégie la simplicité, la fluidité et la personnalisation.

G – Marketplaces & Modèles de Distribution

1. Marketplace

Plateforme numérique mettant en relation des vendeurs tiers et des acheteurs, où les transactions sont facilitées par la plateforme elle-même. Exemples : Amazon Marketplace, Alibaba, Etsy. Les marketplaces représentent désormais plus de 67 % des ventes en ligne mondiales en 2024, offrant aux vendeurs un accès immédiat à une base de clients massive.

2. Omnichannel (Omnicanal)

Stratégie de distribution intégrant de façon transparente tous les canaux de vente (site web, application mobile, magasin physique, réseaux sociaux) pour offrir une expérience client cohérente et fluide quel que soit le point de contact. En 2024-2025, les retailers omnicanaux génèrent un chiffre d'affaires 15-20 % supérieur aux vendeurs sur un seul canal.

3. D2C (Direct-to-Consumer – Direct consommateur)

Modèle commercial où une marque vend ses produits directement aux consommateurs sans intermédiaire (pas de grossiste ni de détaillant). Via les sites propres, réseaux sociaux, ou boutiques physiques maison. Le D2C permet aux marques de contrôler l'expérience client, collecter des données first-party, et maintenir des marges plus élevées. Tendance forte accélérée par la pandémie et les plateformes comme Shopify.

H – Cloud & Infrastructure Moderne

1. Cloud Computing (Informatique en nuage)

Modèle de livraison informatique permettant l'accès réseau à la demande à un pool partagé de ressources informatiques configurables (serveurs, stockage, réseaux, applications) pouvant être rapidement provisionnées et libérées avec un minimum d'effort d'administration. En e-commerce, le cloud permet de gérer les pics de trafic (Black Friday, Singles Day) sans investissement matériel massif. AWS, Azure et Google Cloud sont les trois fournisseurs dominants.

2. SaaS (Software as a Service – Logiciel en tant que service)

Modèle de livraison de logiciels où l'application est hébergée par le fournisseur et accessible à l'utilisateur via Internet, sans installation locale. En commerce électronique, les plateformes SaaS comme Shopify, BigCommerce et Magento permettent de lancer et gérer une boutique en ligne avec un abonnement mensuel.

3. API (Application Programming Interface – Interface de programmation)

Ensemble de protocoles et outils permettant à deux applications de communiquer entre elles. En e-commerce 2024-2025, les APIs sont au cœur de l'architecture : intégration des systèmes de paiement,

synchronisation des inventaires avec les fournisseurs, connexion aux plateformes d'expédition et automatisation du marketing. L'économie API représente un marché estimé à 421 milliards USD en 2025.

I – Publicité Numérique

1. SEO (Search Engine Optimization – Optimisation pour les moteurs de recherche)

Ensemble des techniques et stratégies visant à améliorer le positionnement d'un site web dans les résultats organiques des moteurs de recherche (Google, Bing). En commerce électronique, le SEO génère environ 35-40 % du trafic total et constitue le canal d'acquisition le plus rentable à long terme, avec un ROI 10 à 15 fois supérieur à la publicité payante.

2. Retargeting (Reciblage)

Technique de publicité numérique permettant de cibler des utilisateurs qui ont déjà interagi avec un site ou une marque (visite du site, abandon de panier, consultation de produit) via des annonces sur d'autres plateformes. En e-commerce, le retargeting permet de récupérer en moyenne 15-20 % des paniers abandonnés, avec des taux de conversion 10 fois supérieurs aux campagnes classiques.

3. Programmatic Advertising (Publicité programmatique)

Achat automatisé d'espace publicitaire en temps réel via des algorithmes et des plateformes d'enchères (Real-Time Bidding - RTB). Permet de cibler précisément les utilisateurs selon leur comportement, localisation et profil démographique. En 2024, la publicité programmatique représente environ 85 % de tous les achats d'espace publicitaire numérique en Europe.

4. CPC (Cost Per Click – Coût par click)

Modèle de facturation publicitaire où l'annonceur paye uniquement lorsqu'un utilisateur clique sur son annonce. Utilisé principalement sur Google Ads et les réseaux sociaux. Le CPC moyen en e-commerce varie selon les secteurs : de 0,50 \$ (mode) à 3-5 \$ (électronique, finance), et constitue un indicateur clé pour calculer le CAC (Coût d'acquisition client).

J – Tendances Émergentes 2024-2025

1. Blockchain

Technologie de registre distribué permettant d'enregistrer des transactions de manière transparente, sécurisée et immuable sur un réseau décentralisé de nœuds. En commerce électronique, utilisée pour garantir la traçabilité des produits (chaîne d'approvisionnement), sécuriser les paiements en crypto-monnaies, et lutter contre la contrefaçon.

2. NFT (Non-Fungible Token – Jeton non fongible)

Certificat d'authenticité numérique basé sur la blockchain, représentant la propriété unique d'un actif numérique (image, musique, œuvre d'art virtuelle). En commerce électronique, les NFTs ouvrent de nouveaux modèles : vente de produits numériques exclusifs, programmes de fidélité, et accès à des expériences réservées.

3. Web3

Vision de la prochaine génération d'Internet basée sur la décentralisation, la blockchain et les tokens. Contraire au Web2 (Internet actuel contrôlé par quelques grandes plateformes), le Web3 vise à rendre les utilisateurs propriétaires de leurs données et actifs numériques. En commerce électronique, représente une évolution potentielle vers des marketplaces décentralisés et des économies tokenisées.

4. Économie circulaire numérique

Modèle économique combinant les principes de l'économie circulaire (réutilisation, recyclage, prolongation de vie des produits) avec les outils numériques. En e-commerce, se concrétise par les marketplaces de revente en ligne (Vinted, Back Market), les programmes de reprise produits, et la traçabilité numérique des articles via blockchain pour garantir leur éligibilité au réemploi.

Bibliographie :

Ouvrages :

- Breton Philippe « Le culte Internet » Ed La Découverte 2000.
- Don Peppers, Martha Rogers et Bob Dorf. *Le One to One en pratique*. Editions d'Organisation, 1999.
- Gadrey Jean. L'idéologie.com, nouveau mythe ? Flammarion 2000.
- Jim Sterne. Marketing sur Internet. Les éditions Reynald Goulet Inc, Repentigny. 1997.
- L'état du commerce électronique. Rapport de la mission Lorentz sur le commerce électronique. 2ème version du 6 Janvier 1999.
- Launching a business on the Web, Expert advice for successfully bringing your business to a worldwide audience, David Cook et Deborah Sellers. Que corporation, Indianapolis, 1996.second edition.
- Le Goff Jacques. Un autre moyen age. Ed Gallimard. 1999.
- Lutano Bruno et François de Clausets « L'imposture informatique » Ed Fayard 2000.
- Magdalena Yesil. Creating the virtual store, Taking your web site from browsing to buying. Wiley Computer Publishing New York, 1997.
- Maitre Bernard, Aladjidi Grégoire. Les business models de la nouvelle économie. Ed Dunod. Mai 2000.
- Manuel Castells, *La Société en réseaux, l'ère de l'information*, Fayard 1998, p. 52 (changement culturel) .
- Martin Vial La Lettre et La Toile, paru chez Albin Michel en novembre 2000
- Merlin Jean claude. Internet et PME, mirage ou opportunité ? Rapport en date du 1^{er} Septembre 1999.
- Michel Cartier. Le nouveau monde des infrastructures. Editions Fides, Montréal 1997.
- Olivier Midière. L'aigle le bœuf et le e-business. Episode I 2001 l'odyssée des technologies de l'information. Ed critères.
- Olivier Midière. L'aigle le bœuf et le e-business. Episode I 2007 la France en réseau. Ed critères.
- Olivier Midière. L'aigle le bœuf et le e-business. Episode II 2004 l'avènement du e-business. Ed critères.
- Paul Laurent. L'Internet et le monde des affaires. Editions Village Terre, Montréal 1997.
- Peter Drucker, *Au-delà du capitalisme*, 1993, p. 51.
- Rapport sur les créateurs d'entreprises dans le champ des NTIC. Ministère de l'industrie en France.
- Rapport : modèles économiques. Partie c. Développement technique de l'Internet, disponible sur le site www.mission-dti.inria.fr.
- Revue sciences humaines. N° 32. Mai 2001.
- Rifkin Jeremy. L'âge de l'accès. ed Hardcover. 3/2000.
- Rifkin Jeremy. The end of work,. Paperback. 1996.
- Robert Reich, L'Economie mondialisée, Dunod, 1993.
- Robert Spector. Amazon.com, inside the revolutionnary model that changed the world. Ed. Harperbusiness. Hardcover, first edition 2000.
- Tim Berners-Lee. Weaving the Web. Ed Harpers Hardcover. 1999.
- Vince Emery. Faire des affaires sur Internet. Les éditions Reynal Goulet Inc, Repentigny 1997.
- Vince Emery. How to grow your business on the Internet. Coriolis Group Books, New York, 1995.

- Articles :

- Ahron Shapiro. From dot-coms to dot-bombs. The Internet Jerusalem post du 25 Mars 2001.
- Albrinck Jill, Gil Irvin, Gary Neilson et Dianna Sasina. From bricks to clicks : the four stages of e-volution. In Strategy business, stratégies & compétition. www.Meta group Inc.
- Amjed Achour. Marchander via le Net. Jeune Afrique. N° 2064 du 1^{er} au 7 Août 2000.
- Antoine Jacob. Les belles soirées du réseau first tuesdays ne font plus recette. Le Monde du 15 Février 2001.
- Antoine Pierre. Mobilisation générale autour du Wap. 01 informatique n° 1614 du 15 Décembre 2000.
- Attali Jacques. La nouvelle économie est par nature anti-capitaliste. Entretien in Libération du 5 mai 2000.
- Benoit Fricreau. Republic Alley n'a pas peur du grand méchant crash. Libération du 25 Avril 2000.
- Bensoussan Alain. La place de marché : un nouvel espace de commerce électronique. Rubrique juridique sur le site www.journaledunet.com.
- Capital risque : définitions, mesures et propositions. Textes de référence. Service d'information du gouvernement. France.
- Dossier : Passer son diplôme en ligne. 01 informatique n° 1603 du 29 Septembre 2000.
- Gaëlle Hassid. 14 conseils pour séduire les investisseurs. Dossier capital risque et Internet. www.journaledunet.com.
- Glass Etienne. Start-up : suivez le guide. Dossier pratique. Magazine en ligne. L'entreprise 2000.
- Halimi Serge. Les cyberdamnés. Le Monde diplomatique de Février 2000.
- Hervé Nathan. Nouvelle économie, le dada des anglo-saxons. Libération du 22 novembre 1999.
- Hugues Bigo. Dublin, bienvenue dans la ville start-up. Challenges N° 149 du 07 Août 2000.
- Hurel Frances. Start-up en France, des mythes aux réalités. APCE. Collection Zooms.
- Hurel François. Start-up en France, des mythes aux réalités. APCE. Coll Zooms 2000.
- Ignacio Ramonet. Nouvelle économie. Le monde diplomatique. Avril 2000.
- Jurno Nathalie. Les journalistes se ruent sur le Web. Libération du 16 Février 2000.
- Kan Eliane. La formation commerciale en ligne. 01 informatique n° 1622 du 23 Février 2001.
- Kerstetter Jim. Quand Goliath et David s'associent. Le Monde du 12 Décembre 2000.
- Kutnick Dale et Douglas Lynn. E-business sourcing for value management. Disponible sur www.Metagroup.com.

L.Luskin Donald.. Why the Nasdaq crashed ?. CBS-Market watch. 16 mai 2000.

Laimé Marc et Akram B Ellyas. Fortunes et infortunes de la nouvelle économie. Le Monde diplomatique. Mai 2000.

Lampière Luc. La nouvelle économie se nourrit de mythologies. Libération du 18 janvier 1999.

Latrive Florent et Mauriac Laurent. Un nouveau capitalisme. Libération du 29 septembre 2000.

Latrive Florent. D'où viennent-ils ? Décryptage par l'historien Dominique Barjot. Dossier : Ils arrivent les entrepreneurs. Libération du 14 janvier 2000.

Laurence Bernart. Les nécessaires stock-options ne suffisent plus. Le Monde interactif du 14 Février 2001.

Le Goff Jacques. Les fantasmes de Jacques Attali. Libération du 15 mai 2000.

Leibowich Mark. Service without smile. The Washington post du 3 Novembre 1999.

Lorentz Francis. Il est impossible de mesurer la valeur créée. Libération du 2 Avril 2000.

Mauriac Laurent. Faire ce qui m'intéresse, sans frein. Libération du 30 Décembre 1999.

Mauriac Laurent. L'argent facile et rapide est devenu la principale motivation. Libération du 13 Mars 2000.

Mauriac Laurent. La galaxie des entrepreneurs. Libération du 12 Juillet 1999.

Mauriac Laurent. Les friconautes et l'économie du bluff. Libération du 22 Février 2000.

Mauriac Laurent. Les start-up se font une raison. Libération du 21 Août 2000.

Mauriac Laurent. Monte ta start-up et tire toi. Libération du 13 Mars 2000.

Mauriac Laurent. Start-up en chambre universitaire. Libération du 07 Avril 2000.

Maussior Catherine. La migration des business-angels. Libération du 20 Juillet 1999.

Michel Cartier. Un nouveau contexte mondial pour le commerce électronique. Multimédia dossiers.

Michel Sivy. The virtual crash. Money June 2000.

Morel François. Quelles fonctionnalités pour une suite de commerce électronique. www.journaldunet.com, 23 Mai 2000.

Muzyka, Birley et Pelux. Tradeoffers in the investment decisions of European venture capitalists. Journal of Business venturing. Vol 11 juillet 1996. P 273 à 288.

Natalie Levisalles. L'utopie communiste devient possible. Libération du 13 et 14 novembre 1999.

Nathalie Bensahel. Il y a un tel appétit de consommation sur la Net. Libération du 31 Mars 2000.

Nunés Eric. La valeur juridique d'une signature électronique. Le Monde interactif du 21 Février 2001.

Odile Benyahia. Les anges ont le démon du Net. Libération du 1 Mars 2000.

Pak Sylvian. Un marché aux start-up. In Business solo. Février 2001.

Pallavi Gogoi. Les courtiers en ligne chahutés par leurs clients. Le Monde interactif du 6 Décembre 2000.

Pelletier Mario. L'inforoute abolira-t-elle le journaliste ? FORCES. Revue de documentation économique, sociale et culturelle. Montréal n° 115. 1997.

Pénicaut Nicole et Mauriac Laurent. La nouvelle économie est par nature anticapitaliste. Libération multimédia du 5 mai 2000.

Penicaut Nicole. Les start-up reviennent dans le réel. Libération du 3 Novembre 2000.

Perlemuter Jerome. Le courtage en ligne a lui aussi ses règles juridiques. Rubrique juridique. Sur www.journaldunet.com du 14 Novembre 2000.

Pons Frederic. En être ou pas. Libération du 31 mars 2000.

Pons Frederic. Les candidats à la bourse ne Krashera pas encore. Libération du 6 Avril 2000.

Quaterner Jean. Le plein emploi carbure à l'Internet. Libération du 23 Mars 2000.

Quatremer Jean. Création en ligne. L'Europe met fin au vide juridique. L'économiste du 20 Février 2001.

Radier Véronique. Débutants : plongez dans la Netéconomie. Challenges N° 148 de Juin 2000.

Rapport du groupe de travail présidé par Francis Lorentz. Commerce électronique.. Sixième partie. VI.6.3.

Rapport sur le développement technique de l'Internet. Modèles économiques. Partie c.

Raugel Jean Pierre. Oui, la révolution anti-capitaliste est en cours. Forum sur Libération.com.

Revue d'information BMCE. Les nouvelles technologies de l'information au Maroc. Août/septembre 2000. P 14 et 15.

Rifkin Jeremy. L'abandon de la propriété. Entretien in Libération du 29 Septembre 2000.

Rifkin Jeremy. L'uniformisation du monde. Entretien in Libération du 29 septembre 1999.

Rifkin Jeremy. Le marché est périmé. Entretien in Libération du 29 Mai 1999.

Rivière Philippe. Contrôle.com. Le Monde diplomatique de Juin 2000.

Rollot Catherine. Se syndiquer dans une start-up...Le Monde du 20 Septembre 2000.

Rousselot Fabrice. La mécanique du yo-yo. Libération du 6 Avril 2000.

Stéphane foucart. Lendemain de fête aux first tuesdays. Le Monde du 13 Décembre 2000.

Thomas W Malborne et Robert J Laubcher. The dawn of e-lance economy. Havard business Review n° 76. Septembre/octobre 1998.

Weinberg Serge, Henri Lachman et Guy Nafilyan. La nouvelle économie vue par trois grands patrons de l'ancienne. Libération du 31 Mars 2000.

Xavier Bouchet. Le m-commerce sur la rampe de lancement. 01.Net du 1 Décembre 2000.

Yolin Jean Michel. Le développement de la marque et du produit, le référencement, la publicité, l'e-pub et l'e-mailing in Forum « Internet et PMI ».

Yolin Jean-michel et Grégoire postel-vinay. Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Rapport du 22 Février 1999.

Yolin Jean-michel. Quelques éléments pour amorcer un brainstorming. Paris le 15 Juillet 1997. In le forum « Internet et PMI ».

Les **E.V.N.I** ont débarqué et l'invasion a commencé. Les envahisseuses sont partout, sournoises et indélogeables, elles conquièrent tous les recoins de notre économie, rien ne leur résiste, elles transforment tout sur leur passage. Surgissant des lointains recoins du cyberspace, les **E.V.N.I (Entreprises Virtuelles Numériquement Interconnectées)** finiront par devenir les maîtresses incontestées de l'économie mondiale. Scénario apocalyptique de science-fiction ? Non, il s'agit plutôt d'une réalité quotidienne pour nos économies modernes.

En effet, l'explosion fulgurante d'Internet a déclenché un raz-de-marée immense de nouvelles technologies qui ont bouleversé les schémas économiques classiques, laissant place à l'émergence de nouveaux modèles économiques mieux adaptés à cette nouvelle donne, désignée globalement sous l'appellation de « nouvelle économie ».

Le but de cet ouvrage est de proposer un survol complet de toutes les implications et tendances amorcées par l'avènement de la nouvelle économie, devenue une force incontournable dans le paysage

économique national et international. Si certains économistes s'interrogent encore sur la réalité, la durabilité et la désirabilité même de la nouvelle économie, les dernières années ont démontré indiscutablement que cette dernière n'est plus un géant aux pieds d'argile, mais plutôt un titan aux fondations d'acier. En fait, la nouvelle économie n'est plus perçue comme une simple version améliorée de l'économie traditionnelle, mais c'est désormais une nouvelle forme de la chose économique qui s'impose et prend corps.



En définitive, si aujourd'hui la tendance à apposer un « e » avec un trait d'union devant le nom d'une entreprise demeure synonyme d'imprégnation de la nouvelle culture Internet, cela reste néanmoins une mode, parfois abusivement utilisée d'ailleurs, pour se montrer au goût du jour. L'essentiel, c'est que les États et les entreprises doivent se faire à l'idée que la nouvelle économie est en marche et compte bien le rester. Le commerce électronique s'impose partout et ne peut plus être considéré comme un luxe superflu dont il serait possible de se passer. L'avertissement est donné et l'avenir n'épargnera pas les retardataires...